



جامعة الأزهر
AL-AZHAR UNIVERSITY

المنظمات الدولية

دراسة تحليلية تطبيقية للنظرية العامة للتنظيم الدولي
المنظمات العالمية (الأمم المتحدة)
المنظمات المتخصصة
المنظمات الإقليمية

الأستاذ الدكتور

محمد عبد الصمد مهنا

أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية المتفرغ
جامعة الأزهر

الدكتور

ياسر اسماعيل الدفراوي

مدرس القانون الدولي والمنظمات الدولية
جامعة الأزهر

الأستاذ الدكتور

صلاح عبد البديع شلبي

أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية المتفرغ
جامعة الأزهر

الدكتور

خالد السيد المرسي

مدرس القانون الدولي والمنظمات الدولية
جامعة الأزهر

2026/2025



المنظمات الدولية

دراسة تحليلية تطبيقية للنظرية العامة للتنظيم الدولي
المنظمات العالمية (الأمم المتحدة)
المنظمات المتخصصة
المنظمات الإقليمية

الأستاذ الدكتور

محمد عبد الصمد مهنا

أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية المتفرغ
جامعة الأزهر

الأستاذ الدكتور

صلاح عبد البديع شلبي

أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية المتفرغ
جامعة الأزهر

الدكتور

ياسر إسماعيل الدفراوي

مدرس القانون الدولي والمنظمات الدولية
جامعة الأزهر

الدكتور

خالد السيد المرسي

مدرس القانون الدولي والمنظمات الدولية
جامعة الأزهر

٢٠٢٦ / ٢٠٢٥

مقدمة

الحمد لله الذي قامت بعدله السموات والأرض الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، والصلاة والسلام على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- الهادي إلى سبيل الرشاد، والمحذر من سبيل الغي والضلال، أمرنا الله باتباعه فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...) (١)، ونهانا عن مخالفته وعصيانه فقال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (٢)، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع دينه وسار على نهجه وعمل بشريعته إلى يوم الدين... أما بعد.

فإن الأساس الذي تقوم عليه فكرة المنظمات الدولية حسبما هو سائد في الفكر القانوني الدولي هو إرساء سلام دائم وعادل بين الدول من خلال إيجاد تنظيم دولي يحقق السلم والأمن الدوليين.

فهل تعكس النظرية العامة للمنظمات الدولية هذا الأساس؟

إن هذا التساؤل غير مطروح من جانبنا، فيما يتعلق بالواقع الفعلي للتنظيم الدولي، فلعل ما يجري على الساحة الدولية من أحداث متلاحقة خاصة منذ انهيار الكتلة الشرقية، وما آل إليه حال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عموماً يؤكد لدينا قناعات سابقة بزيغ نظام السلم والأمن الدوليين وسقوط كافة الأفتحة والادعاءات التي كانت ترى في التنظيم الدولي على هذا النحو نظاماً يعكس تقارب المصالح والأهداف المشتركة للإنسانية جمعاء، وقيم العلاقات الدولية على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون بهدف تحقيق السلام العالمي.

فالهيمنة والقوة هما الأساس الذي قام عليه لازال النظام القانوني الدولي منذ عصر النهضة حتى الآن، فهو لم يختلف في جوهره أو طبيعته في ظل التنظيم الدولي عما كان عليه من قبل، غاية ما في الأمر من اختلاف، إنما فقط في طريقة التعبير عن القاعدة القانونية الدولية، فبينما كان هذا التعبير سافراً في ظل النظام السابق بتقنيته للقوة والتهب والسلب والاستغلال في أبشع صوره، وبجعله الاستعمار مشروعاً نجده مع نهاية الحرب الثانية وتصفية الاستعمار نتيجة تغير الظروف وتقلبات الزمان يتوشح بالطابع الاقتصادي «كموديل» جديد للسيطرة الاستعمارية غير المباشرة من خلال ما اصطلح على تسميته بالتعاون الدولي أو السلم الدولي الإيجابي، ثم لم يلبث أن عاد إلى طبيعته السافرة مع انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وانفراد الولايات المتحدة بالساحة الدولية لتضع وحدها معايير الشرعية الدولية، وضوابط السلم والأمن الدوليين والحدود الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، ومحاور الخير والشر في عالم اليوم، بل معايير الحلال والحرام في الأنظمة الداخلية للدول.

ولم يكن غريباً أن يكون العالم الإسلامي، بعد أن أسلمت كافة الأيديولوجيات للغرب القياد، هو أشد المناطق في العالم تأثراً بهذا التطور في الهيمنة والنفوذ، فالناظر للخريطة العالمية لا يكاد يسجل حرباً مشتعلة، ولا كارثة مفجعة، ولا حريقاً مضرماً، ولا فقراً مدقعا، ولا وطناً مستباحاً، ولا دمماً مسفوحاً، ولا إنسانية ممتهنة، ولا حقوقاً مهضومة، ولا فوضى

(١) سورة النساء، جزء آية رقم (٥٩) .

(٢) سورة النور، جزء آية رقم (٦٣) .

عارمة، ولا كرامة ذليلة إلا وموطنها بلد إسلامي إلا فيما ندر، والأمم المتحدة لا تملك نفعاً ولا ضراً، بل كثيراً ما تستخدم لتقنين الظلم، وتبرير الجرائم.

ولست مأساة فلسطين والعراق والسودان ولبنان وسوريا وليبيا واليمن، وبالأمر القريب؛ الشيشان وكشمير والبوسنة والهرسك وكوسوفا وألبانيا وغيرها إلا غيض من فيض يؤكد أن القانون الدولي المعاصر لا يعدو أن يكون نوعاً من الكتابات الإنشائية بينها وبين القانون أمداً بعيداً، ولكنه يكفي لأن يتساءل المرء ليس عن شرعية التنظيم الدولي فحسب، بل عن جدوى الاستمرار في سلك هذا التنظيم على الأقل بالنسبة لمجموعة الدول العربية والإسلامية التي تبلغ سبعة وخمسين دولة حتى الآن.

ولكن الأمر من ذلك كله أن نجد لهذا الواقع المأساوي في المقابل صورة مثالية في موانيق المنظمات الدولية، وفي كتابات رجال القانون الدولي، وإلى جانب العنف والفوضى واللاعقلانية في العلاقات الدولية نجد هذه النظرة الحاملة بنظام سلمي متناسق مؤات لازدهار الجميع، وهي في الحقيقة ليست إلا مثالية العجز القانوني لا مثالية المبادئ والقيم، تلك المثالية التي عبر عنها سيرج سير "Serge Sur" في أرشيف فلسفة القانون بقوله: إنها تؤدي إلى نتائج متعارضة بسبب غياب المناهج وتناقضها، فالقمع يؤخذ على أنه حرية، وعصور الظلام على أنها العصور الذهبية، ومجتمع الشياطين على أنه مجتمع الملائكة⁽¹⁾.

إن العلاقة بين القواعد المثالية والواقع الذي تسعى إلى ضبطه هذه القواعد أكثر تعقيداً وتداخلاً من مجرد مسألة التمييز بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، فعاصفة التطلعات التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة التوازن في العلاقات الدولية لا تجد في ميثاق ١٩٤٥ م عناصر قانونية يمكن الارتكاز عليها لتحقيق هذه التطلعات، فالعبارات الإنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع، وقرارات المنظمات الدولية وإن كانت كثيرة؛ من فهي مجرد توصيات تبقى حبراً على ورق، ولكنها تنقلب إلى قانون صارم "Droit Dur"، إذا ما تبنتها الدولة القادرة على فرض إرادتها لتبقى القاعدة القانونية كما كانت من قبل في عهد السيطرة الاستعمارية تعبيراً عن إرادة الدول الأوروبية القوية التي تابعت وأحكمت سيطرتها على بقية دول العالم من خلال سياسة التبعية التي نجحت تحت وهم "التعاون الدولي" من تكريس الطابع الليبرالي عالمياً، وبالتالي الإمعان في تقسيم العالم إلى منطقتين سياسيتين "الشمال والجنوب" بينهما تناقض ليس أقل حدة مما كان عليه في حقبة الاستعمار المباشر.

ومن هنا كانت أهمية السؤال السابق طرحه عما إذا كانت النظرية العامة للمنظمات الدولية تعكس هذه النظرة الحاملة المثالية لموانيق المنظمات الدولية أم هذا الواقع المزري الذي تثن به العلاقات الدولية الحديثة، وهو ما نود أن نقص عنه هذه الدراسة فيما سيرد من تفصيل.

أ.د. محمد عبد الصمد مهنا

أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية المتفرغ
بجامعة الأزهر

(1) Serge Sur, «Système juridique international et utopie», A. Ph. D. T.II, Paris, Sirey, 1987, p.36.ets.

الجزء الأول

النظرية العامة للمنظمات الدولية

يمكن في رأينا معالجة النظرية العامة للمنظمات الدولية في بابين منفصلين:

الباب الأول: في التعريف بالمنظمات الدولية وبيان نشأتها وأنواعها وطبيعتها.

الباب الثاني: في القواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية.

تأليف/ أ.د. محمد مهنا

الباب الأول

التعريف بالمنظمات الدولية ونشأتها وأنواعها وطبيعتها القانونية

سيتم تناول هذا الباب من خلال الفصول الأربعة الآتية:

الفصل الأول: في تعريف المنظمات الدولية.

الفصل الثاني: في نشأة المنظمات الدولية وتطورها.

الفصل الثالث: في أنواع المنظمات الدولية.

الفصل الرابع: في الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية وموالاتها.

الفصل الأول

تعريف المنظمة الدولية

يكاد يتفق فقهاء القانون الدولي على العناصر الأساسية لتعريف المنظمة الدولية من حيث كونها «هيئة دائمة» أولاً، وهو ما يعبر عنه «بمعنصر التنظيم»، وكونها «دولية» ثانياً، باعتبار أن إنشاء مثل هذه المنظمات قاصر من ناحية على الدول فقط دون غيرها، وأنها تمارس من ناحية أخرى اختصاصات دولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعبر عنه «بالمعنصر الدولي».

ومن هنا جاء تعريف بعضهم لهذه المنظمات بأنها: "هيئة دائمة تنشئها الدولة لممارسة اختصاصات دولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين" ^(١). وهو ما سنبيّنه بالتفصيل على الوجه التالي:

(١) راجع د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» دار المنار الطبعة التاسعة ص ٧، د/ محمد المجذوب: «التنظيم الدولي» دار الجامعة، ١٩٩٨م ص ٥٣ وما بعدها، د/ محمد طلعت الغنيمي: «الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي» منشأة المعارف الإسكندرية ص ٧٥ وما بعدها، د/ عبد الغني محمود: «المنظمات الدولية» دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية ص ٣ وما بعدها، د/ مفيد شهاب: «المنظمات الدولية» دار النهضة العربية، القاهرة ص ٣٥، د/ إبراهيم العناني: «التنظيم الدولي» النظرية العامة، القاهرة، ص ٢، وله أيضاً: «المنظمات الدولية» سنة ١٩٩٠م ص ١٥، د/ محمد السعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، دار الهدى للطبوعات، الإسكندرية، ٢٠٠١م ص ١٥ وما بعدها، د/ الشافعي بشير «التنظيم الدولي» مكتبة الجلاء الجديدة، القاهرة، ١٩٨٠م ص ٣، د/ محمد حافظ غانم «المنظمات الدولية»، القاهرة ١٩٥٨م، ص ٣، د/ عائشة راتب: «المنظمات الدولية» القاهرة ١٩٦٤م ص ٣٠٠، وحول نفس المعنى أيضاً تدور تعريفات الفقه الغربي كالفقيه شارل روسو في مصنفه القانون الدولي العام. = CHARLES Rousseau, «Droit International public», T.II, Les Sujets de droit, Paris, Soufflot, 1974, p. 244.

ومن بين ما ذكره روسو من مراجع

L.C. WHITE: «International and governmental institutions», New Brunswick, 1951, A.P. SERENI, Le organizzazioni internazionali, Milan, 1959, D.W. BOWETT, The law of international institution, Londres, 1963 (2e éd., 1970), J M Dehousse, Les organisations internationales, eassai de théorie générale liège, 1968. C.A. COLLIARD, L. DUBOIS: «Institutions Internationales», DALOZE 10 ième 1995. p. 169.

المبحث الأول عنصر التنظيم

ويستفاد هذا العنصر من كون المنظمة هيئة دائمة، الأمر الذي يقتضي توافر الإرادة الذاتية من ناحية والدوام أو الاستمرار من ناحية أخرى، وهو ما يكسبها الشخصية القانونية على ما سنرى.

أولاً: الإرادة الذاتية:

تعني الإرادة الذاتية قدرة المنظمة على التعبير عن رأي مستقل عن آراء الدول المكونة لها، رغم أن هذه الدول هي التي أنشأتها وتكون عضويتها، وهذه القدرة نتيجة طبيعية لكون المنظمة شخصاً قانونياً، له أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، ويترتب على تمتع المنظمات بالإرادة الذاتية عدم انصراف التصرفات التي تجريها إلى الدول المكونة لها بل إلى هذه المنظمات نفسها بوصفها أشخاصاً قانونية دولية مستقلة في حياتها القانونية عن الدول التي أقامتها^(١).

ومع ذلك ثار خلاف حول مدى توافر الإرادة الذاتية للمنظمة في حالة ما إذا كان ميثاقها يتطلب ضرورة صدور قراراتها بالإجماع، فنفاها البعض لارتباط المنظمة في هذه الحالة بإرادة كل دولة على حدة، واعتبرها أقرب إلى المؤتمر الدولي الذي تتوقف قراراته دائماً على إرادة الدول المشاركة فيه، وتعتبر عن موقف مشترك أكثر منه قراراً مستقلاً، وأثبتها البعض الآخر لانصراف إرادة المنظمة إلى إحداث أثر بعينه على كل حال بينما تنصرف إرادة الدول المشتركة إلى مجرد واقعة التصويت ذاتها، أي أن دورها يقتصر فقط على المساهمة في تكوين إرادة المنظمة، التي تقوم هي بالتعبير عنها كشخص قانوني مستقل^(٢).

ثانياً: الدوام والاستمرار:

وهو أمر طبيعي في أي تنظيم، إذ ليس ثمة تنظيم دون دوام واستمرار مع اعتبار أن المنظمة تنشأ لتحقيق أهداف مستمرة على المدى البعيد، وهو الذي يمنح المنظمة استقلالاً إزاء أعضائها، ويلبسها شخصية خاصة بها، وهو الذي يميز المنظمة عن المؤتمر الدولي الذي ينعقد عادة لمهمة خاصة ينتهي بانتهائها وتتخذ قراراته غالباً بالإجماع، وتعتبر عن موقف مشترك أكثر منه سلطة حقيقية.

ومن هنا كان اتجاه بعض فقهاء القانون الدولي إلى اعتبار المنظمات الدولية في نشأتها امتداداً لفكرة المؤتمرات الدولية التي اكتسبت مع الدوام والاستمرار إرادة ذاتية منحها شخصية قانونية تحولت بها إلى منظمة دولية، وقد اعتبرت المؤتمرات الأوروبية ١٨١٤-١٨١٥م هي اللبنة الأولى لإقامة المنظمات الدولية، حيث ظهرت فيها فكرة إشراف الدول الأوروبية على السلام والأمن الدولية، بل وعلى العلاقات الدولية بشكل عام، كما أبرمت الدول

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٧، ٨ د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٥٣، ٥٤ د/ محمد طلعت الغنيمي: «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ٧٥ وما بعدها، د/ عبد الغني محمود: «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٦، ٨، ٩ د/ محمد السعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة: «التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ١٥.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٨، د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ٥٤.

الأوربية العديد من الاتفاقات التي تؤكد هذا الوضع كالتحالف المقدس «Saint Alliance» والحلف الرباعي.

وتعتبر اتفاقيات لاهاي ١٨٩٩-١٩٠٧م تنويعاً لهذه السياسة في مجال الحرب والحياد^(١). ثم كانت الاتحادات الدولية الخاصة التي بدأت في التكون عام ١٨٤٠م وظلت في الازدياد والتنوع بصورة مضطردة حتى وصل عددها عام ١٩١٩م إلى أكثر من ٤٠٠ مؤسسة أو شركة، كان منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام ١٨٦٣م، والاتحاد البرلماني الدولي عام ١٨٨٩م، وجماعة القانون الدولي عام ١٨٧٣م، واتحاد الجمعيات الدولية عام ١٩١٠م للتنسيق بين مختلف أنشطة هذه الجماعات^(٢).

ومع تدخل الدول ومشاركتها في هذه الاتحادات لازدياد أهميتها وخطورة دورها بدأت في التحول إلى اتحادات دولية عامة في كافة المجالات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمواصلات، إلى أن شهد العالم ميلاد أول منظمة سياسية ذات طابع عالمي هي عصبة الأمم ١٩١٩م، ثم الأمم المتحدة ١٩٤٥م، ومعها بدأت في الانتشار المنظمات الإقليمية والوكالات المتخصصة حتى أصبحت المنظمات الدولية تشكل ظاهرة العصر الحديث^(٣).

والخلاصة أن صفة الدوام هي التي تكسب المنظمة هذا الوصف وتميزها عن غيرها من المؤسسات كالمؤتمرات وهيئات التحكيم التي تنشئها الدول لفض المنازعات فيما بينها حتى ولو استمرت لعدة سنوات طالما أنها مؤقتة بنزاع أو نزاعات معينة، كما هو الشأن في محكمة التحكيم التي أنشئت بين الولايات المتحدة وإيران طبقاً لاتفاقية الجزائر عام ١٩٨١م، عند الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهران، فذلك لا يكسبها صفة المنظمة الدولية لأن نهايتها محتومة ومحددة سلفاً بالفصل في المنازعات بين البلدين^(٤).

ثالثاً: عنصر التنظيم والشخصية القانونية للمنظمات الدولية:

من الطبيعي أن يفرض بنا الحديث عن عنصر التنظيم بشقيه الدوام والإرادة الذاتية إلى موضوع الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، تلك الشخصية التي نازع فيها بعض الفقهاء سابقاً باعتبار أن الدول وحدها هي الشخص القانوني المؤهل لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات في المجال الدولي، وأن المنظمات لا تعدو أن تكون هيئات لتيسير وتنسيق التعاون بين هذه الدول دون أن تؤثر في شخصيتها أو تنقل إليها اختصاصاتها.

ولم يصمد هذا الرأي طويلاً خاصة بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في ١١ أبريل ١٩٤٩م بشأن التعويضات عن الأضرار التي تلحق موظفي الأمم المتحدة، حيث اقتضى هذا الرأي الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية التي أصبحت ثابتة للمنظمة سواء تم النص على ذلك صراحة في ميثاقها أم لا، وهي ثابتة في مواجهة كافة وليس أطرافها المكونة لها فقط^(٥).

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٠ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق ص ٢١.

(٣) المرجع السابق ص ٢٢ وما بعدها.

(٤) د/ علي إبراهيم: «قانون المنظمات الدولية» دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٥م، ص ٦٨.

(٥) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٢٥ وما بعدها.

د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٤ وما بعدها.

د/ عبد الغني محمود: «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٥٦ وما بعدها.

ويترتب على اكتساب الشخصية القانونية للمنظمات الدولية مجموعة من الحقوق سواء على المستوى الدولي أو الداخلي أو في إطار المنظمة ذاتها فعلى المستوى الدولي للمنظمة الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية، والمساهمة في صنع القاعدة الدولية، عن طريق القرارات والتوصيات والعرف وغير ذلك، أما على المستوى الداخلي فلها حق التعاقد أو التملك، أو غير ذلك من الحقوق، أما في نطاق المنظمة ذاتها فلها الحق في إنشاء الأجهزة والفروع اللازمة لممارسة اختصاصاتها^(١).

والذي يهمنا إثباته في هذا الصدد، أن الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية لم يجعل منها في رأينا شخصاً دولياً كاملاً، بل إن التعمق في دراسة النظام القانوني لهذه المنظمات، فضلاً عما أفرزته أحداث العلاقات الدولية خلال العقود الأخيرة يضع علامات استفهام كبيرة حول هذه الشخصية:

فمن ناحية ليست هذه الشخصية مطلقة بل مقيدة أولاً بضرورة ممارسة وظائفها في حدود أهدافها فقط، وثانياً بضرورة احترام الاختصاص الداخلي للدول^(٢).

ومن ناحية ثانية، فإن ما تتمتع به المنظمات الدولية من صلاحيات ليست في جوهرها -إلا اختصاصات ثانوية لا يكاد يكون لها تأثير في مجريات العلاقات الدولية فضلاً عن كونها اختصاصات تحدد معالمها وآلياتها الدول ذاتها^(٣).

ومن هنا أضحت قرارات المنظمات الدولية في الغالب حبراً على ورق كما سبق أن قررنا ولكنها تتحول إلى قانون صارم إذا ما تبنتها الدول القادرة على تفعيل إرادتها فيما أطلق عليه الفقه الدولي الحديث القانون المائع «*Droit Mou*» والقانون الصارم «*Droit Dur*»^(٤).

وهنا أيضاً تكمن خطورة الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية، هذا الاعتراف الذي أدى إلى إعادة هيكلة بنية المجتمع الدولي من نسيج أفقي تتوزع فيه السلطة بين دول ذات سيادة ليس لدولة سلطة على دولة أخرى إلى نسيج رأسي أو هرمي تنقلص فيه سلطات الدول «نظرياً» لحساب المنظمات الدولية، وعملياً في ظل عجز هذه المنظمات لحساب دول معينة هي القادرة من خلال إمكاناتها وقدراتها المتنوعة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي من وراء ستار تلك المنظمات، وباسم الشعارات التي ترفعها، من قبل الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، وتقرير المصير إلى غير ذلك.

ومن ثم يمكننا القول عرضاً بأنه، إذا كان إقحام المنظمات الدولية كشخص دولي في العلاقات الدولية قد أدى إلى تعديل بنية المجتمع الدولي، فإن إقحام الفرد بالمقابل من خلال المركز الدولي للفرد (حقوق الإنسان) قد أدى إلى تعديل مضمون الشرعية الدولية، الأمر الذي يشكل خطوة نحو تجاوز فكرة الدولة من وجهة نظرنا، وهو ما نود زيادته إيضاحاً عند الكلام عن مناهج السلم والأمن الدوليين.

(١) راجع د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٦١ وما بعدها،

د/ محمد السعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٨ وما بعدها.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٨ وما بعدها.

(٣) د/ محمد السعيد الدقاق، د. مصطفى سلامة «التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ١٩.

(4) R.J. DUPUY., «Communauté internationale et disparité de développement», R.A.D.I.

Lahay, T. 165, 1979, p. 176., راجع أيضاً

VIRALLY Michel, «panorama du Droit International Contemporain » R.A.D.I. Lahay, 1983, p. 273.

وغاية ما يهمننا الإسراع بإثباته الآن هو أن هذا التحول في بنية النظام القانوني الدولي شكلاً وموضوعاً، والذي يعتبره معظم فقهاء القانون الدولي تحولاً جذرياً وإيجابياً، ليس في حقيقته إلا تحولاً ظاهرياً له انعكاساته السلبية الخطيرة في العلاقات الدولية.

فتجاوز الدولة عن طريق المنظمات الدولية لم يسفر كما يدعي البعض عن سيادة القانون الدولي بل سيادة دول معينة، هي نفسها تقريباً دول «النادي المغلق» في عهد السيطرة الاستعمارية، على حساب بقية دول العالم، أو بالأحرى تجاوز لكل دولة لا تدور في فلك منظومة الدول الرأسمالية الغربية.

كما أن استباحة الحدود بين النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي، من خلال كثرة وتنوع المنظمات الدولية، استناداً إلى الشرعية الجديدة بلافتاتها المتنوعة وشعاراتها المختلفة كالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك، قد أدى إلى فوضى ليس في العلاقات الدولية فحسب بل في مفاهيم القانون الدولي ذاته، حتى أضحي الاحتلال أمراً مشروعاً كما كان في الماضي، والمقاومة إرهاباً يجب رده بكافة السبل، والعدوان تحت مسمى الضربات الاستباقية دفاعاً شرعياً، والدفاع الشرعي إرهاباً ووحشية، والانتقام إجراءات وقائية مضادة تعتبر مشروعة تحت مسمى «Contre-mesure»، والتدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدول الأخرى تدخلاً إنسانياً تم تكريسه وتطبيقه أحياناً بالقوة العسكرية.. إلخ.

وما غزو العراق وتدمير لبنان واستباحة فلسطين ومأساة دارفور ومحاولة تركيع كثير من الدول التي يسمونها مارقة منا ببعيد.

ومحصلة ذلك كله^(١):

أولاً: أن ظلت الدول التي كانت تملك وحدها، في ظل النظام القديم الكلمة الأخيرة في صنع قواعد القانون الدولي، وتحديد أسس شرعيته بما يخدم توجهها الرأسمالي التوسعي، هي نفسها التي تملك ذلك في ظل نظام ١٩٤٥م، الذي لا يعدو أن يكون تكريساً للنظام السالف بأساليب أكثر خطورة وأشد خبثاً، وإن كانت تتفق مع ظروف الزمان، وهي التي أدت في النهاية إلى عولمة النظام الرأسمالي الغربي كما شهدته السنوات الأخيرة.

ثانياً: إن الدول التي حاولت التمرد، اعتقاداً منها في التنظيم الدولي الحديث، ومعسول ما جاء به ميثاق ١٩٤٥م، كالاتحاد السوفيتي السابق ودول الكتلة الشرقية، ما لبثت أن اختنقت داخل حدودها بفعل المناخ الدولي الخادع، وانتهى بها الأمر إلى الانهيار حسبما سجلته أحداث العلاقات الدولية في سنوات التسعين، إلى الحد الذي أصبحت معه مجرد أرقاماً صماء في معادلة توازن القوى الدولية، الأمر الذي أطلق العنان لدول المجموعة الأولى الانفراد بالمنظمة الدولية، والعبث من خلالها بالعلاقات الدولية حتى أضحت الفوضى في عرفهم خلاقة، ولن يؤثر في هذا المشهد كثيراً محاولات استعادة روسيا لمكانتها كقوة كبرى خلال العقدين الأخيرين أو صعود التتين الصيني الواضح، إذ يندرج ذلك كله في إطار صراعات

(١) راجع في ذلك بحثنا المتواضع في «الإطار الفكري لمبادئ العلاقات الاقتصادية الدولية في المنهج الإسلامي» دراسة مقارنة عام ١٩٩٦م، ص ٩٣ وما بعدها.

الهيمنة بين تلك القوى وفقاً لفلسفة الميثاق التي وفرت الإطار القانوني اللازم لشرعنة الهيمنة على ما سيتضح من خلال الدراسة.

ثانياً: إن الدول التي ارتضت الانصياع للنظام القائم من خلال سياسة التبعية التي ابتدعها نظام ١٩٤٥م تحت مسمى «التعاون» الذي نص عليه منهج الأمن الدولي في الفقرة الخامسة في مادته الثانية، وكذا المواد ٢٥، ٤٣، ٤٩، ٥٦، ووفرت آلياته المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وأخير منظمة التجارة العالمية، قد انتهت بها الأمر إلى التخلف الذي تم تكريسه عن طريق القانون الدولي للتنمية الذي استخدمه فقهاء الغرب لتبرير تقسيم المجتمع الدولي إلى دول متقدمة، وأخرى متخلفة.

المبحث الثاني العنصر الدولي

ويستفاد هذا العنصر من كون إنشاء المنظمات الدولية قاصر على الدول فقط دون سواها، فيما يعبر عنه فقهاء القانون الدولي بالإسهام الحكومي، أو قاعدة الاحتكار الحكومي في التمثيل، ومن كون نشاط المنظمات الدولية متعلق بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين، أي أنها تمارس وظائف يحكمها القانون الدولي.

أولاً: الإسهام الحكومي:

فليس كل تنظيم يضم أشخاصاً ينتمون لأكثر من دولة أو يمارس اختصاصات تتعدى حدود الدول يعد منظمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية في مفهوم القانون الدولي العام، إذ لا يعد كذلك إلا المنظمات التي تنشأ عن طريق الاتفاق بين حكومات الدول، أي عن طريق المعاهدات الدولية، ومن المعلوم أن المعاهدة: اتفاق دولي يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر ويخضع لأحكام القانون الدولي...^(١).

فالدول وحدها هي التي تملك حق إبرام المعاهدات من حيث المبدأ، وهذا الشرط هو الذي يميز المنظمات الدولية الحكومة بوصفها أشخاص قانونية دولية عن المنظمات الدولية غير الحكومية التي لا تنشأ عن طريق اتفاق بين حكومات الدول وبالتالي لا تكتسب الشخصية القانونية الدولية حتى ولو شارك في عضويتها حكومات بعض الدول إلى جانب الأشخاص الخاصة، وحتى وإن عملت في مجالات مشابهة لتلك التي تعمل فيها المنظمات الحكومية، وقد عرفها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره رقم ٢٨٨ الصادر في ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٠م بأنها «كل منظمة دولية لا تنشأ عن طريق الاتفاقات بين الحكومات»^(٢).

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٨، راجع لنفس المؤلف أيضاً «مبادئ القانون الدولي العام» دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة ١٩٩٠م، تعريف المعاهدة في القانون الدولي ص ٩٧ وما بعدها، وبحسب نص المادة ١/٢ من اتفاقية فينا للمعاهدات عام ١٩٦٩م فالمعاهدة هي: «اتفاق دولي يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر، ويخضع لأحكام القانون الدولي سواء تم تدوينه في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه».

(٢) راجع في ذلك د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٤ وما بعدها، أيضاً د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق ص ٩ وما بعدها،

د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٨٩ وما بعدها.
وإذا كانت ظاهرة المنظمات الدولية غير الحكومية قديمة كما هو الشأن في منظمة الصليب الأحمر التي أنشأت عام ١٨٦٣م، إلا أنها ازدهرت واتسعت في الآونة الأخيرة وأصبحت تغطي مجالات مختلفة كالمجال السياسي: الدولية الشيوعية، الدولية الاشتراكية، والحررة الخ.

المجال الاقتصادي والاجتماعي: الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.

المجال الديني: اتحادات الكنائس.

المجال الرياضي: الاتحادات الرياضية العالمية، اللجنة الأولمبية العالمية.

المجال الإنساني: الصليب الأحمر الدولي، الهلال الأحمر الدولي، مؤسسة أطباء العالم، مؤسسة أطباء بلا حدود، منظمة العفو الدولية... الخ.

وتخضع المنظمات غير الحكومية للأنظمة الداخلية للدول التي منحها التراخيص، ورغم عدم تمتع هذه المنظمات بالشخصية القانونية الدولية، إلا أن ذلك لم يمنع منظمة الأمم المتحدة من الإشارة إلى دورها والتعاون معها في الحقن الإنساني، كما هو الشأن في القرار الصادر في ١٢/٨/١٩٨٨م والمتعلق بالمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية، حيث دعت الجمعية العامة الدول التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة إلى تسهيل مهمة هذه المنظمات غير الحكومية، وكذا قرار مجلس الأمن رقم ٦٨٨/١٩٩١م بشأن المساعدات الإنسانية في العراق، ورقم ٦٣٣/١٩٩٢م في الصومال، وغير ذلك من الدول الإفريقية التي تعرضت للمجازر والكوارث. هذا بالإضافة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت أول منظمة غير حكومية تحظى بصفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في ١٦/١٠/١٩٩٠م راجع ذلك في:

وبناءً عليه يخرج من نطاق المنظمات الدولية طبقاً لهذا المعيار أيضاً المشروعات الدولية حيث تساهم مجموعة من الدول في أحد أو بعض المشروعات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية، والتي تتخذ شكل الشركات أو المؤسسات العامة بهدف تنفيذ مشروعات معينة كإنشاء نفق عبر حدود دولتين أو أكثر، أو استغلال طريق بري أو بحري أو جوي.. الخ^(١). كما يخرج من إطار المنظمات الدولية التي نحن بصددتها أيضاً المؤسسات والشركات متعددة الجنسية، فهي وإن كانت تمارس أنشطتها في عدة دول، وربما يشارك في بعضها حكومات بعض الدول، إلا أنها لا تنشأ بمقتضى اتفاقية دولية بين حكومات الدول. وأياً ما كان الأمر في شأن المنظمات الدولية الخاصة أو غير الحكومة والمشروعات العامة والشركات العامة والشركات متعددة الجنسية أو فيما يطلق عليها عبارة القارات، فإنها ليست غريبة عن روح ميثاق ١٩٤٥م، الذي ما جاء من وجهة نظرنا، إلا لعولمة النظام الرأسمالي الغربي عالمياً، وتدويله على كافة المستويات ليست الاقتصادية فحسب، بل والسياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، ولذلك لم يكن بدعاً من القول أن ينظم الميثاق هذه العلاقة في مادته الحادية والسبعين من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي له أن يقوم بمقتضى هذا النص بإجراء الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه.

ولم يكن غريباً أيضاً أن يوجد تعاون وثيق بين هذه المنظمات والمنظمات الدولية الحكومية إما بأن تلعب دوراً في تشكيل أجهزتها، أو بوجود علاقات واسعة بينها في إطار الإمداد بالمعلومات أو تبادل الوثائق أو غير ذلك، ولقد أقام المجلس الاقتصادي بالفعل نظاماً للتشاور مع هذه المنظمات للاستفادة من خبراتها في مجالات تخصصه.

بل إن بعض هذه المنظمات يرتبط بالمنظمات الحكومية بصورة مباشرة حين توكل إليها هذه الأخيرة إعداد أو تنفيذ قراراتها، خاصة في المجالات الاقتصادية كاللجنة الاستشارية للصناعة. **(Business and Industry Advisory Committee) (B.I.A.C.)**

واللجنة الاستشارية لاتحادات التجارة **(Trade Union Advisory Committee)**

وغيرها من المنظمات التي تلعب دوراً هاماً في وضع الإعلانات والقرارات الصادرة من المنظمات الحكومية موضع التنفيذ. وأكثر من ذلك فإن بعض هذه المنظمات أو الاتحادات يملك سلطات قانونية واسعة وحاسمة في مجال تخصصه^(٢).

ومن ثم يمكن القول بأن هذه المنظمات الخاصة تعتبر عنصراً هاماً في تنظيم العلاقات الدولية، فهي تساهم كجماعات للضغط بطريق مباشر أو غير مباشر في إعداد القانون الدولي العام طبقاً لتوجهاتها الخاصة والتي لا تخرج في مجملها عن التوجه الرأسمالي. كذلك الأمر بالنسبة للشركات متعددة الجنسية التي أصبحت في خطورتها الاقتصادية، في ظل نظام دولي ليبرالي، تضاهي أكبر الدول في العالم. فمن بين أكبر مائة كيان اقتصادي في

=C.A. COLLIARD, L. DUBOIS, «Institutions Internationales», op. cit., p. 79 ets.

= أيضاً د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٥٥.
(١) راجع د/ علي إبراهيم «قانون المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٦٤ وما بعدها، وحول فكره المشروع الدولي العام ذكر الدكتور علي إبراهيم المراجع الآتية: أرم «المؤسسات الدولية العامة»، باريس الفرنسية، ١٩٥٧م، دار صلاح الدين. سامر «المشروع الدولي العام»، دار الفكر القاهرة، ١٩٧٨م. د/ حسني المصري «النظام القانوني للمشروعات العامة ذات المساهمة الدولية»، دار النهضة الجديدة، ١٩٧٨م.

(2) D. CARREAU, Jh. Flory, p. Juillard, Droit International Economique», Paris, L.G.D.J. 3e éd. 1990, p. 70 ets.

العالم عام ١٩٨٤م يوجد خمس وأربعون شركة كبرى متعددة الجنسية وخمس وخمسون دولة كبرى^(١).

وكما كانت هذه الشركات هي الأداة المميزة للاستعمار خلال القرون الماضية، فإنها في العصر الحديث تجد مراكزها دائماً في الدول الرأسمالية الكبرى، حيث تمتلك الولايات المتحدة وحدها ثلثي الشركات متعددة الجنسية الأكثر هيمنة والأغلبية الساحقة من هذه الشركات تنتمي إلى الدول الرأسمالية الغربية^(٢). وتعد هذه الشركات أدوات أساسية في يد هذه الدول للتحكم في الدول النامية بفضل ما تمتلكه من قدرات فائقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يقلل من أهمية شرط الإسهام الحكومي في المنظمات الدولية وجود بعض الاستثناءات كما هو الشأن في العديد من أجهزة المنظمات الأوروبية كالمجلس الأوروبي حيث توجد جمعية استشارية يختار أعضاؤها من برلمانات الدول الأعضاء، وكذا منظمة العمل الدولية حيث يتم تشكيل الوفود من أربعة أعضاء، اثنان تعينهم الحكومات، والآخران يمثلان أرباب العمل والعمال تختارهم منظماتهم^(٣).

ثانياً: ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي:

يميل بعض الفقهاء إلى اشتراط قيام المنظمة بممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي العام حتى يتكامل العنصر الدولي وتتوافر بالتالي للمنظمة الشخصية القانونية الدولية^(٤). والوظائف التي يحكمها القانون الدولي لا تخرج بصفة عامة عن الأهداف التي يسعى إليها التنظيم الدولي بشكل عام ألا وهي السلم والأمن الدوليين، وهو ما نود زيادته إيضاحاً فيما بعد عند الحديث عن مناهج تحقيق السلم والأمن الدولي في ميثاق الأمم المتحدة مكتفين هنا بالإشارة إلى أنه:

١) **بالنسبة للسلم الدولي:** فإن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا المنهج ألا وهي منع استخدام القوة في حل النزاعات الدولية تبين إلى أي مدى كان انحطاط الفكر القانوني الدولي،

(1) D. CARREAU, Jh. Flory, p. Juiflard, «D. I. E., op. cit., p. 72, Aussi, Mohammad BEDJUOUI: «Pour un nouvel ordre économique international »,UNISCO, Paris, 1979, p. 38.

وفي ظل النظام الاقتصادي الدولي الجديد انتشرت الشركات متعددة الجنسيات خاصة في معظم الدول النامية محققة أرباحاً خيالية ومعدلات نمو مرتفعة، مما أدى إلى زيادة نفوذها في بعض الدول إلى درجة التأثير على العلاقات الدولية والقرارات الاقتصادية لبعض الدول التي تعمل فيها، وأصبح من الأمور العادية أن تتفوق بعض هذه الشركات في ميزانيتها على الدول المضيفة لها بل وتضاهي بعض الدول الكبرى، الأمر الذي أعطى لهذه الشركات نفوذاً اقتصادياً وسياسياً غير مسبوق في كثير من الحالات. وتقود هذه الشركات حالياً عمليات الاستثمار العالمي دون منازع، وتسيطر على ثلثي التجارة العالمية البالغة ٨٧٣٠ مليار دولار عام ٢٠٠٧م.

ولا يمكن لمنصف إنكار تأثير هذه الشركات على سيادة الدول النامية، ونهب العالم الثالث وعرقلة تطوره عن طريق تمويل النزاعات المسلحة وغيرها من الحروب الاقتصادية، وجلب رؤوس الأموال إلى الدول المصنعة على حساب الدول المتنازعة الفقيرة، والتحكم في أسعار المادة الخام، فضلاً عن الغزو الفكري والثقافي واستخدام القدرات الإعلامية لنقل القيم الغربية على حساب القيم الوطنية، والسيطرة على مراكز القرار السياسي والاقتصادي، والإضرار بالبيئة... إلى آخر ما تنتن به قائمة المآسي في الدول النامية، يراجع في هذا الصدد: المركز الوطني المصري للتوثيق، كذلك فيليب بار بلارد "الإمبريالية" ترجمة عيسى عصفور، كذلك بيير غاليه "الإمبريالية ونهب العالم الثالث". نقلاً عن المنتدى العربي لإدارة

الموارد " <https://hrdiscussion.com>

(2) Mohammad Bedjuoui, op. cit., p. 38.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٦ وما بعدها.

(٤) راجع في ذلك د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١١.

بل والفكر الإنساني عموماً، فبصرف النظر عما يخفيه هذا النظام من تدعيم للأوضاع والمراكز غير العادلة التي أفرزها النظام الاستعماري السابق على ميثاق ١٩٤٥م فإن منع استخدام القوة لاسترداد الحقوق وإيصال أمر حل النزاعات الدولية إلى منظمة عاجزة بوسائلها السياسية والقانونية عن الاضطلاع بهذا الدور، لا يعدو أن يكون تقنياً للظلم بدعوى السلام وتجريماً للعدالة بدعوى منع الحرب^(١).

٢ **بالنسبة للأمن الدولي:** والذي يقوم على فكرة تقوية التعاون بين الدول في المجالات المختلفة بقصد تهيئة الظروف لقيام سلام حقيقي بينها، فإنه بصرف النظر عما يخفيه هذا المنهج أيضاً من تكريس لنظام التبعية وضمان ارتباط الدول النامية بالأنظمة الاستعمارية السابقة، فإن ما يجهله معاصرون أن المجالات المادية التي يزعمون بشأنها التعاون مجردة عن المبادئ والقيم العليا التي يجب أن تحكم العلاقات الدولية بدلاً من المبدأ (الميكافيلي) لا تعدو أن تكون أرضاً خصبة للتنافس والصراع وسيادة الهيمنة والقوة والنفوذ، فالمادة بطبيعتها تفرق وانقسام، يقدر ما الروح بطبيعتها وحدة وانسجام^(٢).

(١) راجع بحثنا المتواضع «الحرب العادلة والسلام الظالم» باللغة الفرنسية، والذي ألقى أمام الجمعية العامة السادسة لاتحاد جامعات البحر المتوسط المنعقد بنابولي بإيطاليا في الفترة من ١٥-١٨ سبتمبر ١٩٩٤م، وذلك بعنوان.

«La guerre juste et la paix injuste», Travaux des Communautés des universités Medettrranées, VI e Assemblée Générale, Naples 15-18 Sep. 1994: Institut Universitaire Naval.

(٢) راجع بحثنا المتواضع في الإطار الفكري للعلاقات الاقتصادية الدولية في المنهج الإسلامي مرجع سابق ص ٣١-٣٤، ص ٤٥ وما بعدها.

الفصل الثاني نشأة المنظمات الدولية وتطورها

تتفاوت مذاهب وآراء فقهاء القانون الدولي بشأن تفسير نشأة المنظمات الدولية وتطورها. فمنهم من يرى أنها ترجع في نشأتها إلى فكرة المؤتمرات الدولية التي تقتصر على اتحاد موقف مشترك أكثر من كونها تمارس سلطة فعلية، ثم تطورت بفعل عامل الاستمرار والتمتع بالإرادة الذاتية التي أعطتها في النهاية استقلالاً ذاتياً عن الدول المكونة لها مما أضفي عليها في النهاية شخصية قانونية مستقلة^(١).

ومنهم من يرجع هذه النشأة إلى الظاهرة الاتحادية، فالتنظيم الدولي تطبيق من تطبيقات الظاهرة الاتحادية «*Fédéralisme*» في الجماعة الدولية، والتي تتسم بتخطي مفهوم السلطة السياسية آفاق المنظار الوطني تأسيساً على اعتقاد راسخ صاحب قيام الجماعة الدولية بفائدة إن لم يكن بضرورة قيام دولة عالمية واحدة يعضدها ويقف وراءها دوافع الأمن والرفاهية^(٢). وفريق ثالث يرى أن ملامح التنظيم الدولي أخذت في الظهور مع عصر النهضة وظهور الدول بمعناها الحديث تحت تأثير التيارات القومية، والتي أدت إلى اشتداد الخصومات والحروب بين هذه الدول الأمر الذي دفع بعض المفكرين إلى تقديم أفكار ومقدمات تهدف إلى قيام تنظيم دولي يقضي على أسباب الشقاق والصراع بين الكتل المتحاربة، وقد بقيت هذه الأفكار والاقتراحات قيد النظرية إلى أن تجسدت في القرن الماضي، ببعض التنظيمات الفنية والإدارية، وانتهت في العصر الحديث بعصبة الأمم ثم الأمم المتحدة كمنظمات سياسية^(٣).

وأياً ما كان الأمر، فالذي لا شك فيه أن المنظمات الدولية ليست منفصلة عن طبيعة النظام القانوني الدولي ذاته في الحقبة التي يدعى هذا أو ذاك الاتجاه نشأة المنظمات الدولية فيها والتي تعكس بصفة عامة الهيمنة والنفوذ والقوة، لا كما يُظن خطأ الاحترام المتبادل وإقامة سلام دائم وعادل بين دول العالم، وهو ما سيتضح بجلاء عند مناقشة هذه الاتجاهات فيما سيرد من بحوث.

(١) راجع د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٨ وما بعدها، نفس المنظور أيضاً. راجع: د/ منى مصطفى «المنظمات الدولية الحكومية» دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٤م ص ٧ وما بعدها.

(٢) راجع د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي» مرجع سابق، ١٩٧٧م ص ١٤ وما بعدها.

(٣) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٩ وما بعدها.

المبحث الأول

المنظمات الدولية كامتداد لفكرة المؤتمرات الدولية

إن المؤتمرات الأوروبية التي بدأت منذ عام ١٨١٥م، والتي تشكل المحاولات الأولى لإقامة المنظمات الدولية في نظر الكثير من الفقهاء نصبت من الدول الأوروبية الكبرى وصية على المجتمع الدولي بهدف المحافظة على الأوضاع السلمية القائمة، والاتفاق على القواعد التي تحكم التنافس في مجال الاستعمار، ووضع التشريع الذي يحكم العلاقات بين الدول^(١). لقد أضحت النظام الدولي في نهاية الأمر المنسق بين الأنشطة الاستعمارية للدول الأوروبية الكبرى فيما بينها، كما هو الشأن في مؤتمر برلين الذي انعقد في عام ١٨٨٥م والذي بمقتضاه وضعت الدول الأوروبية الخمسة عشر المؤتمرة في ذلك الوقت قواعد اقتسام الضحية الأفريقية فيما بينها كقوى استعمارية كبرى.

أما عن الدول المستعمرة فلم تكن في ظل هذا النظام أشخاصاً قانونية دولية، بل مجرد موضوعات للقانون الدولي^(٢). الأمر الذي تمخض عن توليد أوضاع ومراكز دولية غير عادلة، ولكنها بحكم استقرارها مع الزمن أصبحت تستعصي على الحل. أما المرحلة التي أعقبت ذلك وحتى نشأة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥م، فقد شهدت أفطع جرائم النهب والاستغلال في تاريخ البشرية بعد أن أحكمت الدول الأوروبية الكبرى تحت شعار المدنية سيطرتها الاستعمارية على بقية دول العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، بحيث لم ينته القرن التاسع عشر إلا وقلة من هذه الدول قد تربعت على عرش السيادة العالمية تعيس في الأرض فساداً، ويكفي أن نعلم أن مساحة المستعمرات البلجيكية قد بلغت ثمانين ضعفاً لمساحة الدولة البلجيكية نفسها، والمستعمرات الهولندية ستين ضعفاً، والفرنسية عشرين ضعفاً، والبرتغالية اثنين وعشرين ضعفاً، أما البريطانية فكانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس^(٣).

ومع نشأة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥م ظن الكثيرون أن العالم أمام حقبة جديدة من التنظيم الدولي يسود فيها الأمن والسلام في العالم، وتشارك فيه جميع الدول على أساس من التعاون والاحترام المتبادل. ولكن الحقيقة غير هذا تماماً. فالميثاق الذي وضعته الدول الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هو الأداة المثلى التي توصل إليها الغرب الرأسمالي ليس للمحافظة فقط على الأوضاع والمراكز الاستعمارية التي تولدت في ظل النظام السابق، وإنما لإحكام السيطرة ومد الهيمنة بصورة أبشع ولكنها أخبت فيما اصطلح عليه بالعولمة في أيامنا هذه.

فالمؤتمرات الأوروبية التي توالى منذ عام ١٨١٤م لإيجاد توازن بين الدول الأوروبية لم تستطع أن تمنع حروب عديدة وصراعات حادة بين هذه الدول كانت آخرها حربين عالميتين مدمرتين، وليس ذلك إلا لأن هذه الحروب أمر حتمي لاستيعاب تناقضات النظام

(١) راجع د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٩ وما بعدها وكذلك له أيضاً «مبادئ القانون الدولي العام» مرجع سابق، ص ٥٧.

(2) Verwey Economic development, peace and International law, The Hague 1972. p. 230.

راجع أيضاً د/ جعفر عبد السلام «مبادئ القانون الدولي العام» مرجع سابق ص ٣٠ وما بعدها.
(٣) أ. كلود «النظام الدولي والسلام العالمي» ترجمة د/ عبد الله العريان، دار النهضة العربية، ١٩٦٤م، ص ٤٧.

الرأسمالي المعروف بطابعه التوسعي، ومن ثم كان ميثاق ١٩٤٥م هو الوسيلة الناجعة لحل المعضلة الأوربية أو الرأسمالية إن شئنا الدقة فالسلم الدولي، الركيزة الأولى للميثاق والمتمثلة في منع استخدام القوة في حل النزاعات الدولية في الوقت الذي تبدو فيه المنظمة عاجزة بوسائلها السياسية والقانونية عن حل هذه النزاعات بحكم استقرارها مع الزمن لم تكن تهدف إلا إلى المحافظة على الأوضاع والمراكز الدولية الاستعمارية التي تولدت في ظل النظام السابق، بل وتدعيمها.

أما الأمن الدولي الركيزة الثانية لنظام ١٩٤٥م والمتمثلة في تقوية التعاون بين الدول لم تكن إلا الغطاء القانوني المشروع لتصدير النظام الرأسمالي لبقية دول العالم ومن ثم إحكام تبعية هذه الدول تمهيداً لتدويل هذا النظام عالمياً فيما بعد، وهو ما تم بالفعل من خلال منظمات أنشئت في ذات الوقت بالتوازي مع الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقيات الجات التي تمخضت أخيراً عن منظمة التجارة العالمية^(١).

(١) راجع في هذا المعنى بحثنا المتواضع في «الإطار الفكري لمبادئ العلاقات الدولية في المنهج الإسلامي» ١٩٩٦م.

المبحث الثاني

المنظمات الدولية كتطبيق للظاهرة الاتحادية (Federalism)

فعندما بدأت محاولات المؤتمر الأوربي الاستعمارية في الامتداد إلى القارة الأمريكية ثارت بريطانيا وأعلنت أن أي تدخل من قبل الدول الأوربية في المستعمرات الإسبانية يعتبر عملاً عدائياً موجهاً ضدها، وبدأت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في القارة الأمريكية ثورتها اعتباراً من عام ١٨٠٩م واندلعت حروب الاستقلال في كل مكان حتى ١٩٢٦م كما استشعرت الولايات المتحدة الأمريكية بالخطر الأوربي، فأصدر رئيسها «جيمس منرو» تصريحه الشهير في عام ١٨٢٢م بحق الدول الأمريكية في الاستقلال، وعدم جواز استعمار أي إقليم من البلاد الأمريكية، وعدم جواز تدخل الدول الأوربية في شئون العالم الجديد وأخذ تضامن الأمريكيين يتزايد مع الوقت، وبدأ في التحول إلى محاولات عملية للتنظيم الدائم بين الأقطار الأمريكية ابتداءً من الزعيم المعروف سيمون بوليفار، الذي كان آنذاك رئيساً لحكومة كولومبيا الكبرى (التي تضم كولومبيا والإيكوادور وبنما وفنزويلا الحالية) إلى أواخر القرن الماضي حيث عقد مؤتمر قاري في واشنطن في عام ١٨٨٩م بدعوة من ساسة واشنطن، أسفر عن إنشاء مكتب تجاري للجمهوريات الأمريكية ظل يتطور حتى انتهى إلى اتحاد الدول الأمريكية عام ١٩١٠م^(١).

إذا كانت المؤتمرات الدولية الأوربية قد جعلت من السيطرة أساساً للتنظيم الدولي عالمياً، فإن الظاهرة الاتحادية لم تكن إلا رد فعل طبيعي لهذه السيطرة والدفاع الذاتي ضد هذه الهيمنة. ويعتبر اتحاد الدول الأمريكية أقدم هذه الاتحادات وأشهرها نموذجاً لهذه الظاهرة. ومع تزايد حدة الصراع بين الكبار في أوربا، تزايد تضامن الأمريكيين حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية، حيث قررت الدول الأمريكية في بنما عام ١٩٣٩م إنشاء منطقة للأمان تحيط بالقارة وتمتد بحراً إلى مسافة ٣٠٠ ميل وتحمي الحياد الأمريكي من كل اعتداء، ثم تم الاتفاق في هافان عام ١٩٤٠م على إدارة المستعمرات الأوربية في أمريكا. وبعد الغارة الجوية اليابانية على الأسطول الأمريكي في ميناء (بيرل هاربر) عام ١٩٤١م وإعلان ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة أعلن وزراء الخارجية تضامن الدول الأمريكية إزاء العدوان الفاشي.

وفي عام ١٩٤٥م عقد اجتماع جديد في موسكو اتفق فيه على تنظيم جديد للاتحاد الأمريكي. وفي عام ١٩٤٨م عقد المؤتمر التاسع للاتحاد الأمريكي في بوغوتا (كولومبيا) ضم كافة الدول الأمريكية ما عدا كندا، وانتهى بتوقيع (ميثاق بوغوتا) والذي بمقتضاه ألغى الاتحاد الأمريكي وحل محله «منظمة الدول الأمريكية»، وقد دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عام ١٩٥١م^(٢).

وإذا كان اتحاد الدول الأمريكية الذي يعد من أقدم الاتحادات والمنظمات الإقليمية وأشهرها يرجع في نشأته وتطوره إلى محاولة التكتل ضد نظام السيطرة والهيمنة التي وضع

(١) راجع د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٤١، ٤٢، ٣٧٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٧٨.

أسسها الأوروبيون فإن كافة التنظيمات الإقليمية الأخرى لم تخرج في نشأتها عن هذا الهدف بصفة أساسية.

ونظرة عابرة على نشأة الجامعة العربية، أو منظمة الوحدة الإفريقية تكفي لإثبات هذا الزعم بوصفها من التنظيمات الإقليمية التقليدية الهامة في العالم^(١)، ولا يقدح في ذلك وجود تنظيمات أخرى في أوروبا وآسيا نشأت كاستجابة لدوافع أخرى اقتصادية أو قومية أو ثقافية أو حضارية، ولكن هدفها النهائي من التكتل هو أحد أمرين، إما السيطرة أو الدفاع وذلك بقطع النظر عن الهدف المعلن.

(١) راجع في ذلك د/ جميل مطر، د/ علي الدين هلال «الجامعة العربية الحاضر والمستقبل»، القاهرة المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل، ١٩٩٢م، أيضاً د/ مجدي حماد «جامعة الدول العربية» سلسلة عالم المعرفة عدد ٢٩٩، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤م، أيضاً د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٣٥٩ وما بعدها.

المبحث الثالث

التنظيم الدولي كمنهج للقضاء على أسباب الحروب والصراع تمهيداً للسلام العالمي

يرى البعض أن التنظيم الدولي هو نتاج طبيعي لأفكار وأطروحات بعض المصلحين والمفكرين الذين سعوا إلى القضاء على الحروب من خلال فكرة التنظيم الدولي التي بقيت قيد النظرية زمنًا حتى تجسدت في صورة بعض المنظمات الإدارية والفنية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتنتهي بعصبة الأمم ثم بالأمم المتحدة في القرن العشرين. ويمثل هذه المحاولات من الفكر الفرنسي بير ديبوا «*Pierre Dubois*»، وإمريك كورسيه «*Émeric Crucé*»، وسولي «*Solly*»، وجودت «*Goudet*»، وشارل أرينيه كاستل «*Ch. Irénée Castel*» وبرونيه «*Brunet*»، ومن الفكر الألماني ليبنتز «*Leibnitz*»، وكانت «*Kant*»، وفيشية «*Fichte*»، ومن الفكر الأنجلوساكسوني وليام بن «*Penn*»، وبلز «*Bells*»، وبنتام «*Bentam*»^(١).

والمستعرض لهذه المحاولات الفكرية لا يمكنه التسليم بهذا الطرح مطلقًا، لأمرين: الأمر الأول: أن هذه المحاولات كانت تهدف معظمها إلى إلغاء الحرب وإقامة تنظيم دولي بين الدول الأوروبية فقط دون غيرها، بل استهدف بعضها مواجهة الأقطار الإسلامية بصفة خاصة، فهي تكريس للحرب لا إلغاء لها، ومن أمثلة ذلك:

(١) مشروع بير ديبوا «*Pierre Dubois*» (١٢٥٠-١٣٢٢) م: وهو مفكر سياسي كان محامياً ونائباً عاماً، من أشهر مؤلفاته كتاب «استرداد الأرض المقدسة» عام ١٣٠٥ م الذي دعا فيه إلى توحيد جهود الدول الأوروبية لتتمكن من الوقوف صفاً واحداً في وجه الأقطار الإسلامية وتستعيد الأراضي المقدسة التي عجزت ثمان حملات صليبية متعاقبة عن الاستيلاء عليها.

فهو دعوة صريحة لتجديد الحملات الصليبية وكان ذلك بحسب مشروعة من خلال تكوين مجلس اتحادي يضم دول أوروبا الغربية^(٢).

(٢) مشروع الوزير سولي «*Solly*» (١٥٦٠-١٦١٤) م: وكان وزيراً للمالية ومستشاراً للملك هنري الرابع، وتحدث في مذكراته «اقتصاديات ملكية» عما أسماه «المشروع الأعظم» الذي عبر فيه عن حلمه بتحقيق تغير جذري في وضع أوروبا الغربية يركز على دعائم ثلاث: تهدئة دينية، استقرار المذاهب الدينية المتنازعة، إعادة توزيع الأقاليم في أوروبا من أجل إقامة توازن بين القوى الأوروبية.

وانطلاقاً من هذا الأساس فكر سولي في تأسيس جامعة كبرى للدول المسيحية تضم ١٥ دولة أوروبية، وقد استنكر الحرب في مشروعه هذا الذي وضعه عام ١٦٣٧ م، ولكن فقط

(١) راجع في ذلك شارل روسو:

Ch. Rousseau, «Droit international public», op. cit., T. II, p. 454 ets.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٠، راجع أيضاً:

C.A. Colliard, L. Dobuouis. «Institutions Internationales», op. cit., p. 167,

Ch. Rousseau, «Droit international public», op. cit., T. II, p. 454

بين الدول الأوروبية المسيحية دون سواها أما ضد الروس والأتراك الكفار فهي عنده مشروعة^(١).

(٣) **مشروع ليبنيز «Leibnitz» (١٧١٦-١٦٤٦) م:** وقد عرض لمفهومه للعلاقات الدولية في مقدمة كتابه عن قانون العلاقات الدبلوماسية عام ١٦٩٣ م والذي عرض فيه لمشروعين سابقين:

- **الأول:** صاغه عام ١٦٧٠ م اقترح فيه اجتماع أمراء أوربا لشن حرب صليبية ضد الخلافة العثمانية.

- **الثاني:** تم في عام ١٦٧٦ م ودعا فيه إلى اتحاد فيدرالي دولي تحت إشراف مزدوج من البابا والإمبراطور وقد تأثر ليبنيز كثيراً بإمريك كورسيه «Émeric Crucée» في كتابه «Le nouveau Cynée» وآراء كاستل في كتابه القس سان بير «L'Abbé des St. Pierre» وعلاقاته بالأمير إرنست «Ernest de Hess -Rheinfels» والذي نشر له عام ١٦٧٣ م مصنفاً ضخماً يقع في حوالي ٨٠٠ صفحة لخص فيها مشروعه للسلام بين الكاثوليك ملحقاً به بروتوكولا بمحكمة دولية^(٢).

الأمر الثاني:

أن إلغاء الحرب في ذاته فكرة خيالية مثالية، لم يقم عليها دليل من المنطق أو القانون أو الواقع، وتؤدي إلى نتائج متناقضة، الأمر الذي سنناقشه باختصار بعد عرض نماذج من هذه المشروعات:

(١) **مشروع الراهب إمريك كورسيه «Émeric Crucée» (١٦٤٨-١٥٩٠):** وهو راهب فرنسي تألم لما أصاب فرنسا من دمار وخراب بسبب ما كان يعرف بحرب الثلاثين، فوضع كتابه «Le nouveau Cynée» السابق الإشارة إليه، استعرض فيه موضوع الحرب وقام بتحليل بواعثها وأسبابها، وذهب إلى تحريمها، ونادى بإقامة اتحاد دولي مفتوح دون تفرقة دينية أو عرقية تكون الصدارة فيه للبابا ثم لسلطان تركيا ثم للملوك الآخرين وتكون مدينة البندقية مقراً لمجلسه، ويكون من اختصاصه المحافظة على الأوضاع السياسية القائمة وتسوية المنازعات وفرض العقوبات على المخالفين، وتصدر قراراته بالأغلبية^(٣).

(٢) **مشروع الراهب وليام بن «W. Penn» (١٧١٨-١٦٤٤) م:** وقد تأثر في مشروعه المسمى «مشروع السلام الأوروبي في الحاضر والمستقبل» الذي نشره في عام ١٦٩٤ م بأفكار هوبز ولوك عن العقد الاجتماعي التي طورها روسو بشكل واضح بعد ذلك. ويستند مشروعه إلى إبرام عقد بين الدول شبيهاً بالعقد الاجتماعي بين الأفراد تتنازل بموجبها الدول عن جزء من حقوقها كي تتمتع بحماية المجتمع الدولي، وقد اقترح لذلك إنشاء مجلس اتحادي أو لجنة عليا ترفع إليها كافة المنازعات وتلتزم الدول برفع شكاواها إليه

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٥ وما بعدها.

(2) Ch. Rousseau, «Droit international public», op. cit., T. II, p. 457.

و «Nouveau Cynée» يعني سيناس الجديد، وهو اسم لرجل بلاغة قديم مشهور في الأدب الغربي.

(٣) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٧ وما بعدها، راجع كذلك:

Ch. Rousseau, «Droit international public», op. cit., T. II, p. 454.

والإذعان لحكمه، وإلا كان واجباً على الأعضاء توحيد قواهم لإكراه المخالف على الخضوع وتنفيذ الحكم.

ومن مهام الاتحاد الأساسية منع التنافس في التسلح ومنح التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، كما انتقد المشروع شرور الحرب وشرح مزايا السلم^(١).

٣ مشروع الفيلسوف بنتام «Jeremie Bentham» (١٧٤٨-١٨٣٢) م: ومشروعه

«مخطط لسلام عالمي وأبدي» الذي نشره ضمن كتابه مبادئ القانون الدولي، يتم في رأيه عن طريق تخفيض التسلح طالما أن الحرب لا تثمر، وأن السلام هو الذي يضمن سعادة الإنسانية، وتحرير جميع المستعمرات، ومكافحة المعاهدات السرية، وتشجيع التبادل التجاري، وتكوين محكمة عدل دولية وإنشاء مجلس اتحادي يضم نائبيين عن كل دولة وتكون مناقشاته علنية بحيث يمكن الرأي العام العالمي من الاطلاع على اتجاهاته وتصرفاته^(٢).

والملاحظ على هذه المشروعات الأخيرة أنها وإن كانت تختلف عن سابقتها بتجاوزها للدول الأوروبية إلى بقية دول العالم إلا أنها تتفق معها في نفس الفكرة الأساسية التي تقوم عليها، ألا وهي إلغاء الحرب في العلاقات الدولية كوسيلة لحل المنازعات الدولية، وهي فكرة خيالية كما سبق أن نوهنا تتناقض المنطق والدين والتاريخ والواقع والقانون وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:

أولاً : أن التعدد سنة كونية في الوجود قال تعالى: (**سَنَةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا**) [سورة الفتح - الآية: ٢٣]، فقد خلق الله الإيمان والكفر، والحق والباطل، والخير والشر، والنور والظلمة، والطهر والخبث، وهكذا في سائر الموجودات، وجعل لكل شيء أهل وهو فقط الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا ند له ولا شريك معه (**وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ**) [سورة المائدة: من الآية ٧٣] ولذلك فهو السلام، وما دونه متعدد، ولذلك كان التنافس والصراع بين الموجودات أمراً طبيعياً قال تعالى: (**وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ**) [سورة البقرة: من الآية ٢٥]، وقال تعالى: (**وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَفَهُمُ**) [سورة هود: الآيتان ١١٨، ١١٩].

فكل وحدة من وحدات هذا الكون تجد مكانها الطبيعي في هذا النظام من خلال صراعاها من أجل الحق، وبقدر بلائها في هذا الصراع يتحدد مكانها في هذا النسق الكوني، قال تعالى: (**لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ**) [سورة الأنعام: من الآية ١٦٥]، وقال تعالى: (**فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ**) [سورة البقرة: من الآية ١٤٨]، وقال تعالى: (**وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ**) [سورة المطففين: الآية ٢٦].

ثانياً : إن الدولة كوحدة اجتماعية في الوجود تعد كياناً طبيعياً غير قابل للاختزال، تساهم بقدر التزامها بالحق في النظام الكوني، وهي في هذا محكومة بقوانين هذا النظام ونواميسه الخالدة، وبه تتحدد مسؤوليتها، ومن ثم كان استخدام القوة أو فيما يطلق عليه فقه القانون الدولي التقليدي

(١) راجع د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٨ وما بعدها، أيضاً راجع

Ch. Rousseau, «Droit international public», op. cit., T. II, p. 459 ets.

(٢) د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٠ وما بعدها، أيضاً

Ch. Rousseau, «Droit international public», op. cit., T. II, p. 460 ets.

«الحرب العادلة» «*La guerre juste*»، ويطلق عليه الفقه الإسلامي "الجهاد" هي في النهاية الأداة الطبيعية لإحقاق الحق، وإبطال الباطل، ولذلك فإن حرمان الدولة من حقها الطبيعي في استخدام القوة مطلقاً كما هو الشأن في التنظيم الدولي الحديث يجردها من أهم عناصر التعبير عن وجودها ككيان طبيعي يحتل مكانه في النظام الكوني.

ثالثاً: لقد كان السلام دوماً أملاً لكل الحضارات السابقة على المدنية الحديثة التي شهدت في زمن قصير من الكراهية والعنف ما يفوق بكثير أضعاف ما شهدته البشرية على مر الزمان، ومع ذلك لم يكن من المتصور التفكير في إلغاء الحرب عندهم «فمن أجل السلام، كما يقول القديس أغسطينوس شرعت الحروب»^(١)، وكما يقول أرسطو: «لأشرف صورة للموت تلك التي تلقاها في الحرب، فهي أعظم وأجل المخاطر»^(٢)، ويقول بكيت دي جوفينل: «إن الحرب تبدو وكأنها أمر عارض في نظر ذاك الذي يكتفي بتأمل الزمن الذي يعيش فيه، إنما بالنسبة للإنسان الذي يعيش متأملاً مسار الأزمان جميعاً فسيجدها النشاط الأساسي الذي تمارسه الدول»^(٣)، ولقد كتب المارشال مولتك في عام ١٨٨٠م: «إن الحرب هي أساس النظام في عالم خلقه الله، ففيها تبدو وتتمو الفضائل في الإنسان: الشجاعة، والإيثار والإخلاص وروح التضحية والفداء، بدون الحرب يفسد العالم، ويفقد نفسه في المادية»^(٤).

أما في الإسلام فالعادل التي يعالجها الفقه الإسلامي تحت باب الجهاد الذي أساء الكثير فهمه في الشرق قبل الغرب، لم تشرع إلا من أجل أمن وسلام البشرية جمعاء قال تعالى: **(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)** [سورة: البقرة - الآية: ١٩٣] وفقه الجهاد باب واسع لا محل للتفصيل فيه فيما نحن بصده، ويمكن دراسته من مظاهره في أبواب الجهاد بكتب الفقه المختلفة^(٥).

رابعاً: إن نزع حق الدول في استخدام القوة لاسترداد حقوقها المسلوبة وإيكال هذا الحق لهيئة صورية كالأمم المتحدة عاجزة بوسائلها السياسية والقانونية عن تحقيق أهدافها، لا يعدو أن يكون تقنياً للظلم وتكريساً للأوضاع الراهنة، يحمل في طياته إمكانية تحول الواقع إلى قانون بفعل القوة، وفقدان القانون فعاليته تحت ضغط الواقع، فهو في النهاية إلغاء الحرب العادلة باسم السلام الظالم.

خامساً: إن محاولة إقامة تنظيم دولي عن طريق إلغاء الحرب وضمان السلام استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان بدلاً من المبادئ السماوية الراسخة فكرة وهمية تتسم بالسذاجة والسطحية ويعتريها التناقض، ذلك أن السمة الدستورية للمبادئ التي يتمحور حولها النظام الكوني، وتتناسق طبقاً لها كافة الأنظمة القانونية لا يمكن أن تكون قضية آراء شخصية ترتبط بالتقديرات التحكيمية لسلسلة القيم الإنسانية، وإنما يتعلق الأمر بحقائق سماوية ومبادئ راسخة مستقلة عنا وعن معارفنا الإنسانية.

(١) يراجع بحثنا السالف الإشارة إليه «الحرب العادلة والسلام الظالم»، ص ١٦.

(٢) المرجع السابق، ص ١٦.

(٣) ذكره ياسين بن علي في: «دراسة مقارنة بين سماحة الإسلام والغرب» المسلم المعاصر، العدد ١١٧ السنة الثلاثون، ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م ص ١١٧.

(٤) راجع في ذلك بحثنا المتواضع باللغة الفرنسية السالف الإشارة إليه بعنوان «الحرب العادلة والسلام الظالم»، ص ٢.

(٥) راجع على سبيل المثال الإمام محمد بن الحسن الشيباني «السير الكبير» تحقيق

د/ صلاح الدين المنجد، مكتبة ابن تيمية، أيضاً د/ وهبة الزحيلي «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة، دار الفكر، الطبعة الرابعة ١٩٩٢م دمشق.

تلك الحقائق هي القدرة على صيانة قوانين الزمان والمكان وهي ذات الوقت المبدأ أو المعيار الأساسي الذي إليه يرجع أي نظام قانوني بوصفه هكذا أو طبقاً لتعبير أرسطو: المحور الثابت أو القطب الذي حوله يدور العالم بأكمله ممثلاً في نظامه القانوني^(١).

وهذا المبدأ لا يمكن تصوره بهذا الوصف إلا إذا كان كونياً وثابتاً ولا شك أن كل حقيقة كونية هي ذات الوقت ثابتة، إنما يقع التغيير فقط في الأشكال التي تفرزها عند إنزالها على الواقع الزماني، ومن ثم وجب على أي نظام قانوني أن يترجم على طريقته وطبقاً لشروط وجوده معاني الكونية والثبات في قواعده وإلا فقد شرعية وجوده، وبقدر هذه الترجمة يجد كل نظام قانوني عناصر الحق فيه وبالتالي مكانه في السياق الكوني اعتماداً على التوازن والانسجام الكامنان في هذا السياق والذان يعكسان مبدأ الوحدة في عالم التعدد.

أما مجرد جمع دول العالم في شكل تنظيمي بعيداً عن مبادئ الحق والعدل السماوي، استناداً إلى قيم إنسانية قابلة للتغيير والتبديل بحسب الزمان والمكان لا يعدو أن يكون وحدة في الشكل تتحول فيها الدولة إلى أرقام مجردة فقدت عناصر مساهمتها في الناموس الكوني سرعان ما تتحلل وتذوب بحكم قوانين هذا الناموس ذاته.

سادساً: إن تحديد مفهوم العدوان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمن يلجأ إلى استخدام القوة أولاً، بصرف النظر عن أصل النزاع يؤدي إلى نتائج خطيرة ومتناقضة أخصها إعطاء الدول المغتصبة الحق في إضفاء الشرعية على الأمر الواقع، بل واستخدام القوة لرد ما وصف بأنه عدوان حفاظاً على هذا الواقع^(٢).

ذلك أن الحرب في هذه الحالة، وإن بدت طبقاً لهذا النظام وسيلة غير مشروعة، إلا أن الذي لا شك فيه أنها تهدف لاقتضاء حق مشروع عجز النظام الدولي عن الوفاء به، بل حتى ولو كان هذا الحق غير مشروع فكم من الأنظمة القانونية في عالم اليوم أو الدول المعترف بشرعيتها قد نشأت في ظل النظام الدولي الحديث باستخدام القوة، بل والإرهاب ويكفي الإشارة إلى الكيان الإسرائيلي في هذا الصدد^(٣).

(١) راجع بحثنا السالف الإشارة إليه «الحرب العادلة والسلام الظالم» بالفرنسية ص ١٧ وما بعدها.

(٢) في مشكلة تعريف العدوان وكذا الدفاع الشرعي راجع على سبيل المثال:

Ch. Rousseau, «Le droit des conflits armés», A. Pédon, Paris, 1983. p. 575 ets.

(٣) راجع بحثنا «القانون الدولي الإسلامي في فقه الإمام محمد ابن الحسن الشيباني»، مجلة الأثر العديدين ٢، ٣ السنة ٦٩، يونيو، أغسطس ١٩٩٦م.

الفصل الثالث في أنواع المنظمات الدولية

أخذت المنظمات الدولية في الانتشار والزيادة المضطردة عقب الحرب العالمية الثانية، سواء من حيث العدد أو النوع بحيث أصبحت تشكل ظاهرة العصر الحديث، إلى الحد الذي جعل البعض يطلق على هذا العصر بأنه عصر التنظيم الدولي، الأمر الذي يستتبع ضرورة التمييز بين هذه المنظمات، وقد تعددت المعايير التي يمكن الاستناد إليها لتصنيف المنظمات الدولية، وأكثر هذه المعايير شيوعاً الآتي:

أولاً: معيار الاختصاص الجغرافي أو العضوية:

ويقصد بهذا المعيار المدى الجغرافي الذي تعمل المنظمة في دائرته أو تغطيه بأنشطتها أو بمعنى آخر دائرة الأعضاء المسموح لهم الانضمام إليها. فإن كانت العضوية فيها مفتوحة لكافة دول العالم كانت المنظمة عالمية كالأمم المتحدة، والمنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

وإن كانت العضوية في المنظمة على العكس قاصرة على مجموعة من الدول تقع في دائرة جغرافية محددة، أي أن نشاطها قاصر على دائرة إقليمية معينة كانت المنظمة إقليمية، كمنظمة الدول الأمريكية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي حالياً، والاتحاد الأوروبي... الخ^(١).

ومع ذلك نجد داخل الدائرة الإقليمية اتجاهاً متقابلان لأنماط من المنظمات الدولية يمكن أن نطلق عليها «أخص إقليمية» وأخرى «عبر إقليمية».

ومن قبيل الأولى مجلس التعاون الخليجي في الدائرة العربية، وتكتل النافتا *NAFTA* في الدائرة الأمريكية، والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب في الدائرة الأوروبية وهكذا. ومن أمثلة الثانية أي «عبر الإقليمية» منظمة حلف شمال الأطلسي حيث تضم عضويتها مجموعة من الدول الأوروبية الغربية ذات التوجه الرأسمالي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فهي تضم دولاً تنتمي لأكثر من منطقة جغرافية، ومع ذلك لا يسمح لكافة الدول في هذه المناطق بالانضمام إليها، بل العضوية قاصرة على دول ذات توجه معين وبشروط محددة.

وأكثر هذه المنظمات توجد في المجال الدفاعي كحلف الأطلسي السالف الإشارة إليه، والمجال الاقتصادي والفني كاتحاد منتجي الكاكاو، واتحاد الدول المصدرة للبترول، والمجلس الدولي للسكر... إلخ^(٢).

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٧، ٢٨،

د/ عبد القني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٢٥، ٢٦، د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٥٦ وما بعدها، د/ محمد السعيد الدقاق،

د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٥ وما بعدها.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٨.

وسواء كانت المنظمة عالمية أم إقليمية، فهناك شروط للانضمام تضعها موثائق هذه المنظمات قد تضيق أو تتسع مما جعل البعض يضيف تقسيماً للمنظمات في هذا الإطار يقوم على أساس التمييز بين المنظمات المغلقة والمنظمات المفتوحة، كحلف الأطلسي في الأولى، والمنظمات العالمية والإقليمية في الثانية^(١).

ثانياً: معيار الاختصاص النوعي (أو الأهداف):

ويقصد بهذا المعيار مدى الاختصاص النوعي للمنظمة أو الأهداف التي تعمل على تحقيقها، فإن كان هذا الاختصاص أو هذه الأهداف شاملة لكافة أنواع النشاط البشري، أو مظاهر العلاقات الدولية، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية كانت المنظمة عامة كالأمم المتحدة التي أوكل إليها ميثاقها مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بمعناها الواسع، فضلاً عن تنمية حقوق الإنسان وغير ذلك من الأهداف في كافة المجالات، كذلك الأمر بالنسبة لمنظمات أخرى كجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الإفريقي في المجالات الإقليمية^(٢).

وإن كان اختصاص المنظمة قاصراً على نوع معين من النشاط كأن يكون اقتصادي مثلاً أو ثقافي أو مالي أو صحي أو تجاري... إلخ، كانت المنظمة متخصصة كمنظمة الصحة العالمية، أو الأغذية والزراعة أو العمل الدولية، أو العمل العربية، أو حلف شمال الأطلسي... إلخ^(٣).

ثالثاً: معيار السلطات أو درجة التعاون:

ويتوقف هذا المعيار على مدى السلطات الممنوحة للمنظمة الدولية والمرتبطة بدرجة التعاون بين أعضائها، فكلما كان هذا التعاون قوياً، كانت السلطات الممنوحة للمنظمة قوية، وبالتالي ازدادت درجة استقلالها عن الدول المكونة لها حتى تقترب أحياناً من صورة الدول الاتحادية أو الاتحادات الدولية، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالمنظمات فوق القومية «*supranational*». وأهم النماذج التي تمثلها هذه المنظمات: (الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، الاتحاد الأوروبي)، كذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وأهم السمات التي تميز هذا النوع من المنظمات هي^(٤):

(١) قيام هيئة عليا أو سلطة مشتركة تمارس اختصاصها بنوع من الاستقلال التام لا يلتزم منطق احترام الاختصاصات التقليدية للدول المكونة للمنظمة، وتتدرج سلطاتها من مجرد الإشراف على الأداء الحكومي للدول الأعضاء فيما يدخل في اختصاصها، وينتهي بها الأمر إلى اختيار أعضائها مباشرة من شعوب الدول الأعضاء كما هو الأمر في المجتمعات الأوروبية، بل إلى حد عدم قدرة الدول الأعضاء الانسحاب من

(١) راجع في ذلك:

C.A. Colliard, L. Dubouis, « Institutions Internationales », op. cit., p. 171.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٢٩ وما بعدها.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٣٠ وما بعدها، راجع في هذا الصدد أيضاً: د/ محمد المجنوب

«التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٣٩٥ وما بعدها.

(٤) راجع في ذلك د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٨٣، ٨٤.

المنظمة انسحاباً فردياً، أو تعديل نظامها أو إنهاء وجودها إلا بالتعاون مع أجهزة المنظمة ذاتها.

(٢) تمتع المنظمة بسلطات استثنائية تخول لها إصدار قرارات ملزمة تدخل في الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، وتفرض مباشرة على السلطات أو الأفراد دون حاجة إلى تدخل أو تعاون حكومات هذه الدول، بما يعني تخويل المنتظم بعض وظائف الحكومة الوطنية بما له من قدرة على إجبار الدول الأعضاء على احترام قراراته.

(٣) تمتع المنتظم بسلطات تشريعية أو شبه تشريعية.

(٤) وعلى العكس من ذلك، إذا اقتصرَت سلطات المنظمة على تحقيق قدر من التعاون أو التنسيق بين أنشطة الدول في مجال اختصاصها، كانت المنظمة تعاونية أو توافقية كما يحلو للبعض أو يسميها^(١).

ويذهب معظم الفقه الدولي إلى اعتبار المنظمات فوق القومية أمراً استثنائياً سواء من حيث عددها أو درجة السلطات الممنوحة لها لعدم مواءمة ذلك للمرحلة الراهنة التي تمر بها العلاقات الدولية^(٢).

ومع ذلك يساورنا الشك فيما ذهب إليه الفقه الدولي في معظمه، إذ الأمر لا يتعلق إذا ما أردنا التحقيق بعدد المنظمات فوق القومية، ومدى السلطات الممنوحة لها فكم مرة استخدمت الأمم المتحدة والتي تعد المثال النموذجي للمنظمات التعاونية بصورة جعلت منها منظمة فوق القومية بما أعطيت من سلطات، ليست نابعة من ذاتها ولكنها مורست باسمها، وليست أزمة الخليج إلا أحد الأمثلة حيث استخدمت فيها الأمم المتحدة، تحت غطاء الشرعية الدولية كأداة لمساندة بعض الدول التي تحالفت ضد العراق، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية مصالحها في المنطقة، في الوقت الذي التزمت فيه نفس المنظمة السكون إزاء انتهاكات أخرى للشرعية الدولية ليست أقل خطورة كاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية وانتهاكاتها للخطر للقانون الدولي الإنساني، وممارساتها ضد الفلسطينيين واللبنانيين التي تشكل جرائم حرب بكل المقاييس، كذلك التدخل العسكري الأمريكي غير المشروع ضد جيرانا، وبنما، ونيكاراجوا.. الخ.

وفي المقابل، فإن الجامعة العربية التي تعد أو هكذا يجب أن تكون خطوة على طريق الوحدة العربية الكاملة لم تلبث أن أصبحت عبئاً بل أزمة في طريق الوحدة العربية، وفي طريق التعاون العربي المشترك.

وبين النموذجين نجد التنظيمات الأوروبية والأمريكية قد بلغت أوجها وتحولت بالفعل إلى منظمات فوق القومية، حتى أصبح الاتحاد الأوروبي الآن أمراً واقعاً.

ولا نعتقد أن هناك صعوبة في تفسير ذلك فالهيمنة التي كانت أساساً لنشأة المنظمات الدولية هي دائماً العنصر الفعال وراء كل ذلك. فالقوى الكبرى لا تسمح بقيام المنظمات أو

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٠.

(٢) راجع في ذلك د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ٥٩.

د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٠ وما بعدها.

ممارستها لأنشطتها إلا في ضوء مصالحها، فنشأة الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية التي واكبتها كانت ثمرة انتصار الحلفاء في الحرب الثانية، بل إن المنظمات التي من المفترض أنها نشأت في الأصل لتعبر عن مصالح شعوب معينة لم تكن لتقوم بدون موافقة الدول الكبرى وبما يتفق مع مصالحها الاستراتيجية.

فإنشاء الجامعة العربية كان مبادرة من أنطوني إيدن وزير المستعمرات البريطاني عام ١٩٤١م بهدف تجميع الدول العربية وراءها في حربها ضد ألمانيا مع بقائها ككيان هزيل يجب المحافظة عليه هكذا ضمن المخطط الرامي لقيام الكيان الإسرائيلي ونحوه من ناحية أخرى^(١).

وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات الدولية الاقتصادية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وأخيراً منظمة التجارة العالمية، فقد ولدت هذه المنظمات في أول نشأتها مع بداية النظام الرأسمالي التجاري الحر في صورة اتحادات وتجمعات دولية خاصة لتدعيم السلطة الاقتصادية في مواجهة السلطة السياسية حينئذ، ثم تحولت إلى منظمات دولية عامة بعد سيطرة حكومات الدول الكبرى عليها وتوجيهها لمصلحة الاقتصاد الحر.

وها هي تعود اليوم أكثر قوة وتنظيماً وسلطة لتتكاتف مع المنظمات الدولية العامة لتهيئة الظروف لدعم أكثر للنظام الرأسمالي الدولي، وتجاوز الدول الصغرى بإجبارها على إتباع النظام الاقتصادي الحر بالمخالفة لأصولها الحضارية ومقوماتها الذاتية^(٢).

(١) راجع في هذا المعنى، د/ علي إبراهيم «المنظمات الدولية»، مرجع سابق ص ٣٧ وما بعدها.
(٢) راجع بحثنا المتواضع في «العلاقات الاقتصادية الدولية في المنهج الإسلامي»، مرجع سابق، ص ١٠٣ وما بعدها.

الفصل الرابع

الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية ومواثيقها

لا شك أن كثيراً من الاعتراضات والتساؤلات المتعلقة بتعريف المنظمة الدولية وبيان شخصيتها القانونية والتي سبق عرضها، يرتبط إلى حد كبير بالطبيعة القانونية لهذه المنظمات والتي تتسم بالتفاوت الشديد بحسب السلطات الممنوحة لها طبقاً لميثاق إنشائها؛ الأمر الذي يصعب معه دائماً ضبط هذه الطبيعة وتحديد معالمها بدقة:

(١) فمن وجهة نظر البعض فإن الطابع العام لهذه المنظمات أنها مجرد منظمات تعاونية بين الدول «*Entre-étatiques*» دون أن يكون لها سلطات حقيقية على هذه الدول فهي أولاً لا تملك السمات الأساسية للدولة وحق السيادة والقدرة على تفعيل إرادتها، ثانياً أنها ليس من اختصاصاتها فرض قراراتها على الدول التي لم تشارك في صنعها أو توافق عليها ثم إن هذه المنظمات أيضاً لا يمكن أن تنشأ إلا بالوسائل والأدوات المعروفة في القانون الدولي أي عن طريق الاتفاقات الدولية أيما كان المصطلح المستخدم في التعبير عن هذه الوثيقة، والذي يمكن أن يتشابه أحياناً مع تلك المصطلحات المستخدمة في مجال القانون العام الداخلي، كمصطلح دستور «*Constitution*» كما هو الشأن في المنظمة الدولية للعمل «*O.I.T*» أو للمنظمة العالمية للصحة «*O.M.S*» وكمصطلح النظام الأساسي «*Statut*» كما هو الشأن في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وبالطبع فهناك مصطلحات أخرى خاصة بالقانون الدولي كمصطلح عهد «*Pacte*» كما الشأن بالنسبة لعصبة الأمم «*S.D.N*» والميثاق «*Charte*» كميثاق الأمم المتحدة «*O.N.U*»، وميثاق منظمة الدول الأمريكية «*O.E.A*» وميثاق جامعة الدول العربية «*U.E.A*»، وكذلك مصطلح الاتفاقية «*Traité*» كاتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوروبية «*C.E.A*» أو مصطلح «معاهدة» كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «*O.C.D.E*»، أو معاهدة منظمة الطيران المدني «*O.A.C*»^(١).

وهذا الطابع العام هو الذي يفسر خضوع المنظمات الدولية للقواعد العامة التي تحكم المعاهدات سواء من حيث انعقادها وشروط صحتها وبطلانها وتفسيرها ونفاذها وتعديلها وحل النزاعات الناجمة عنها وغير ذلك^(٢).

(٢) ومن وجهة النظر الأخرى، فإن هذه السمات لا تفسر تماماً الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية، فلا يمكن القول بأن هذه المنظمات مجرد أداة لتلقي إرادات المشاركين فيها، والتنسيق فيما بينها فقط^(٣)، بل إن هذه المنظمات رغم ذلك تعد هيئات لها استقلالها الذاتي الحقيقي المستقل عن الدول المكونة لها بفضل ما تتمتع به من دوام واستمرار لأنشطتها، وما تصبو إلى تحقيقه من أهداف بعيدة، وما تنتظمه من أجهزة كفيلة بضمان

(1) Ch. Rousseau, «Droit international public», op. cit., T. II, p. 462.

(٢) راجع في ذلك د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٢٩-٥١، أيضاً د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ١٧٨ وما بعدها.

(3) D.P.O CONNELL, «IS The Constitution of international organization an international treaty?», *Comunicazione e studi*, vol. XII, Milan, 1966, pp. 21- 89.

تحقيق وظائفها وأهدافها المختلفة^(١)، الأمر الذي يجعلها مؤسسة أو هيئة بالمعنى القانوني للكلمة، بل إن هذا المصطلح أي «هيئة» سبق استخدامه من قبل القضاء الدولي فيما يتعلق باللجنة الأوروبية لنهر الدانوب^(٢) وأيضاً بنظام الانتداب الذي أقره عهد العصبة في مادته الثانية والعشرين^(٣). كما استخدمه ميثاق الأمم المتحدة أيضاً في مادته السابعة والخمسين بشأن الوكالات المتخصصة وأيضاً محكمة العدل الدولية عندما أعلنت أن لكل هيئة أو مؤسسة الحق بمقتضى الميثاق أن تطلب الرأي الاستشاري للمحكمة^(٤). وإذا كانت المنظمات «فوق الدول» *«supra-étatiques»* لم توجد إلى الآن، فإنه قد وجد نوع من المنظمات أمكن وصفها بأنها منظمات «فوق الوطنية» *«supra-nationales»* والتي تعد المجتمعات الأوروبية نموذجاً لها، كالجماعة الأوروبية للفحم والصلب في ١٨ إبريل ١٩٥١م، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، والجماعة الأوروبية للطاقة النووية ٢٥ مارس ١٩٥٧م.

ولا يعني ذلك مطلقاً أن هذه الجماعات قد أصبحت منظمات فوق الدول الأعضاء المكونة لها، وأن هذه الدول تخضع لها قانوناً بصورة دائمة وعامة.

فالظاهرة فوق الوطنية تفرض لنا بهذا الوصف وجهين متقابلين:

أحدهما سلبي: ويتجلى في تحريم إبداء التحفظات، وعدم القدرة على الانسحاب من المنظمة، وتخلي الدول الأعضاء عن ممارسة بعض الاختصاصات السيادية.

أما الجانب الإيجابي: فيتجلى في خلق اختصاص مشترك عن طريق تفويض بعض اختصاصات الدول إلى سلطة أوروبية مشتركة، وفتح استقلال قانوني للهيئة، وتمتع قرارات الهيئة بقوة إلزامية تلقائية، وخلق آلية «ميكانيزم» لقرارات وتصرفات المنظمة في مواجهة رعايا الدول الأعضاء (أفراداً كانوا أم مشروعات)^(٥).

فالتطبيق المباشر لقانون المنظمة على الأفراد دون تدخل الدولة هو الذي يميز إذا الطابع فوق القومي *«supra-national»* من الطابع فوق الدولي *«supra-étatique»* للمنظمة.

(٣) ومن تقابل وجهتي النظر هاتين يتبين أن المشكلة تكمن في الطابع المتناقض للوثيقة ذاتها المنشئة للمنظمة الدولية، ففي ذات الوقت الذي تعد فيه هذه الوثيقة اتفاقاً دولياً له أطرافه وموضوعه ويخضع بالتالي للقواعد العامة التي تحكم الاتفاقات الدولية، نجدها أيضاً اتفاقاً ليس عادياً كبقية الاتفاقات، إنما اتفاقاً له صفاته الخاصة، هذه الصفات تختلف الفقهاء بشأنها مما زاد الأمر تعقيداً.

(1) Sawzanne BASTID, «Place de notion d'une théorie générale des organisations internationales», Mélanges Mestte, Paris, 1956, pp. 43-51.,

راجع أيضاً:

P. REUTTER, «Organisation internationale du droit», op. cit., pp. 447. 459.

(٢) راجع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في ٨ ديسمبر ١٩٢٧م.

Publications de la cour, serie B, no 14.p. 64.

(٣) راجع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في ١ يوليو ١٩٥٠م بشأن جنوب غرب أفريقيا Rec. 1950, p. 132.

(4) Ch. ROUSSEAU: » D.I.P. », op. cit., p.464.

(5) Ch. ROUSSEAU, » D.I.P. », op. cit., pp. 464- 465.

ويمكن إجمال هذا الاختلاف في اتجاهين:

الاتجاه الأول: الطابع التشريعي للمعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية:

ويستند هذا الاتجاه إلى ما يعرف في الفقه الدولي بالتمييز بين المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدية «*Traités-contrats*»، «*Traités-lois*» فالمعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية تنتمي إلى المعاهدات الشارعة على اعتبار أن هذه المعاهدات تهدف إلى تنظيم مراكز قانونية عامة بين كافة الدول، فتكون بمثابة التشريع الدولي الذي يقابل التشريعات في القوانين الداخلية، بخلاف المعاهدات العقدية التي تقتصر على تنظيم مراكز قانونية خاصة بالمعاهدات التجارية بين عدد محدود من الدول ومن ثم فهي تماثل العقود في المجتمع الداخلي، ولا تنشئ قواعد عامة ملزمة للجميع.

ومن أمثلة الأولى اتفاقات لاهاي ١٨٩٩-١٩٠٧م، وعهد عصبة الأمم، وميثاق الأمم المتحدة، والتي أطلق عليها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تعبير «الاتفاقات العامة» بينما أطلق على الثانية تعبير «الاتفاقات الدولية الخاصة»^(١).

ويترتب على هذا الطرح نتائج تخرج بالمعاهدات الشارعة عن القواعد العامة للاتفاقات الدولية، في مقدمتها إمكانية انضمام دولة إلى النظام القانوني الذي تنشئه معاهدة بين دول أخرى لم تكن تلك الدولة طرفاً فيها وقت إبرامها^(٢).

كما يرى البعض الآخر أن هذه المعاهدات تشكل أساساً للنظام القانوني الدولي، مثل المعاهدات التي تقيم نظاماً دائمة، كنظام الحياد السويسري، لأنها معاهدات تتعلق بهيكل المجتمع الدولي ومن ثم تطبق على الجميع دون استثناء.

كذلك فإن هذه المعاهدات، فيما يتعلق بالتفسير تخضع لقواعد تختلف عن المعاهدات العقدية، فيما يطلق عليه اصطلاحاً «التفسير الوظيفي» أي ضرورة تفسير المعاهدات بحسب هدفها ووظيفتها التي تبدو من خلال التطبيق اليومي لنصوصها، بصرف النظر عن إرادة الأطراف ونياتهم، وبصرف النظر عن النص فيما يعرف بالتفسير النصي.

فالمنظمات الدولية استناداً إلى هذا الوصف تقوم وتكتسب حياة ذاتية وتتطور في العمل وفقاً للظروف المتغيرة للحياة الدولية لا وفقاً لإرادة الأطراف، فهي كالسفن تبحر بنفسها بمجرد ترك ترساناتها التي بنيت فيها بحسب ظروف البحر، وارتفاع الأمواج وشدة الرياح التي تواجهها، دون التقييد بالنصوص وإلا غرقت وعرضت حياة ركبائها للهلاك. فالتفسير قد يؤدي بهذا الوصف إلى تكملة النصوص أولاً أو إلى إعادة النظر فيها ثانياً، ومن قبيل الأولى الاعتراف للمنظمات الدولية بحق إنشاء منظمات دولية أخرى حتى ولو لم يرد هذا الحق في ميثاق إنشائها، ومن قبيل الثانية صدور قرار الاتحاد من أجل السلم في إطار الأمم المتحدة والذي اعترف بمقتضاه للجمعية العامة باستخدام نظام الأمن الجماعي والمقرر أصلاً لمجلس الأمن خلافاً للقواعد العامة للمنظمة لاختصاصات الجهازين على ما سنرى فيما بعد^(٣).

فالطابع التشريعي لمواثيق المنظمات يمنحها بهذا الوصف صفة العمومية من حيث التطبيق بالنسبة لسائر المعاهدات وبقطع النظر عن مشاركة الدول الأخرى أو إقرارها لمثل

(١) راجع في ذلك د/ جعفر عبد السلام «القانون الدولي العام» مرجع سابق ص ٢٠٢ وما بعدها كذلك د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» دار النهضة القاهرة ٢٠٠٠/٢٠٠١م، ص ٢١٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٢١٦.

(٣) راجع د/ جعفر عبد السلام «القانون الدولي العام» مرجع سابق ص ١٥٠ وما بعدها.

هذه الاتفاقات من عدمه، ولقد انتقدت هذه التفرقة من جانب العديد من فقهاء القانون الدولي للاختلاف الأساسي بين طبيعة النظام الدولي والنظام القانوني الداخلي فضلاً عن دقة التمييز بين كلا النوعين وعدم جدواه من حيث القوة الإلزامية، فالمعاهدة شرعية كانت أم عقدية ذات قوة واحدة من حيث الإلزام^(١)، وانطلاقاً من هذه النقطة تبدو أهمية الاتجاه الثاني عند البعض:

الاتجاه الثاني: الطابع الدستوري للمعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية:

طبقاً لهذا الرأي فإن الوثائق المنشئة للمنظمات الدولية تتمتع بصفة دستورية بوصفها مرفقاً دولياً ضرورياً. ومن ثم تكون لقواعدها الأولوية من حيث الإلزام على سائر المعاهدات الأخرى من ناحية وفيما بين بعضها البعض من ناحية أخرى، فلا يمكن أن يوضع على قدم المساواة ميثاق الأمم المتحدة والميثاق المنشئ لمكتب الشبيبة الألماني الفرنسي على سبيل المثال^(٢).

وبينما ينكر البعض هذا المذهب لما فيه من خلط بين القانون الدولي والقانون الدستوري فضلاً عما يمكن أن يؤدي إليه استعمال لفظ الدستور من تعسف في المجال الدولي لا تحتمله طبيعة هذا النظام، نجد البعض الآخر يغالي في رؤيته لجعل من الطبيعة الدستورية العنصر الحاسم الوحيد الذي يحدد الطبيعة القانونية للمعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية^(٣).

ويقف البعض موقفاً وسطاً، كما هو الشأن فيما ذهب إليه أستاذنا الغنيمي رحمه الله في تقرير الصفة المزدوجة للمعاهدة المنشئة للمنظمات الدولية فهي معاهدة من حيث الشكل تشترك مع بقية المعاهدات في نفس الملامح العامة كمعاهدة لها أطرافها وموضوعها وشروط صحتها وتفسيرها وإنهاؤها إلى غير ذلك من سمات تعد ضرورية للحفاظ على مكانة المعاهدة

(١) المرجع السابق، ص ٢٠٦، ٢٠٧.

(٢) راجع د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢١٦، ٢١٧، حيث يرى أن التبشير بنظرية القانون الدولي الدستوري ترجع في الأساس إلى جورج سل، ويرى من قبله أستاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمي أن هذا الاتجاه يعكس المذهب الذي قال به القاضي الفاريز في رأيه الفردي على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن قبول دولة في الأمم المتحدة حين أكد على الصفة الدستورية للميثاق وطالب بضرورة تفسيره على هذا الأساس. راجع د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ٢٧٢. راجع.

Berlia, G. «L'admission d'un Etat aux Nations Unies», R.G.D.I. P., 1949. p. 501.

Sele G. «La Notion de droit constitutionnel international, Mélanges carre de Melberg, 1933, p. 501.

وممن ذهب إلى استخدام اصطلاح القانون الدولي الدستوري الفقيه شوار زمبرجر الذي استند إلى فكرة القواعد الأمرة «jus cogens» في تقريره المصطلح، راجع في ذلك:

Schwazenberger, Gorgem «International Law as applied by International Courts and Tribunals» Vol.III, Internaional Constitutional Law, London, 1974. p. 1.

كما أشار أستاذنا د. صلاح عامر إلى أن القاضي دي فيشر سبق أن أشار في رأيه المخالف في قضية المركز الدولي لجنوب أفريقيا ١٩٥٠م إلى ميثاق الأمم المتحدة باعتباره معاهدة ذات طابع دستوري «Constitutional Character» انظر في ذلك

Schermans, Henry G., International instituion Low leiden, 1972, vol. I, p.2., MONACO, Riccardi, Le caractère constitutionnel des actes institutionnels d'organisations Internationales, Mélanges offerts à Charles Rousseau, La Communauté Internationale, paris, A, pédone, p. 154.

ذكره د. صلاح عامر مرجع سابق ص ٣٠، ٣١.

(٣) راجع د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢٧٣، ص ٢٧٤، راجع أيضاً المراجع التي ذكرها.

Cahier, p., «Le Driot interne des Organisations Internationales à la Lumière de la Jurisprudence du Cour», paris, cours I.H.E.I. 1964, 1965, p. 577.

بهذا الوصف بين المعاهدات الدولية عموماً. على أن وصف الدستورية في المعاهدة لا يفقد الدولة شخصيتها داخل المنظمة مهما كانت الالتزامات المفروضة عليها، أما من حيث الموضوع فالمعاهدة المنشئة للمنظمات الدولية تعد دستوراً لما تتميز به من خصائص لا يمكن إنكارها أبرزها طابع السمو الذي تتميز به عن الاتفاقات التي تكون الدول قد التزمت بها. الأمر الذي يترتب عليه نتائج هامة:

أولها: أن العبرة بالالتزامات الناشئة عن هذه المواثيق، فيما لو تعارضت مع الالتزامات التي يرتبط بها الأطراف في اتفاقية أخرى، كما هو الشأن فيما عبرت عنه المادة الثانية من عهد العصبة، والمادة الثالثة بعد المائة من ميثاق الأمم المتحدة من أنه «إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المرتبة على هذا الميثاق»^(١).

ثانيها: عدم اقتصار الأثر الملزم للميثاق المنشئ للمنظمة على أطرافه فقط بل يمتد ليشمل الغير خروجاً على القواعد العامة في نسبية أثر المعاهدات^(٢).

ثالثها: تفسير ميثاق المنظمة في ضوء وظيفتها فيما يطلق عليه التفسير الوظيفي بما يؤدي إلى توسيع اختصاصاتها لتتمكن من تأدية وظائفها إلى الحد الذي جعل البعض يقر بإمكان الخروج على نصوص المعاهدة إذا اقتضى ذلك تحقيق أهدافها، وهو الأمر الذي يشكل استثناء على القواعد العامة في المعاهدات^(٣).

وفي النهاية، فإن الغموض بحسب رأينا المتواضع الذي يشوب الطابع القانوني للمنظمات الدولية ومواثيقها يرجع في الأساس إلى طبيعة النظام الدولي ذاته. إذ أن الغموض هو الذي يسمح لنظام الهيمنة بحرية الحركة بما يضمن مصالح الدول الكبرى، فمواثيق المنظمات الدولية سياسية كانت أم اقتصادية أم عسكرية أم غير ذلك، تعاونية «entre-étatique» أو عبر وطنية «supra-national» أو سلطوية «supra-étatique» قد صيغت بصورة تجعل من هذه المنظمات دائماً أداة في خدمة الدول الكبرى في الهيمنة.

ومن ثم فما جدوى البحث في طبيعة المنظمات الدولية في ظل نظام تحتكر فيه خمس دول كبرى، العضوية الدائمة في مجلس الأمن السلطة السياسية في العالم، وثمانية دول كبرى السلطة الاقتصادية فيما يطلق عليه مجموعة الثمانية الكبار، وعدد أقل السلطة العسكرية من خلال حلف الأطلسي وبقية أعضاؤه منفذون، وتسيطر فيه خمس من أكبر وكالات الأنباء مملوكة لثلاث دول غربية كبرى على الإعلام العالمي، وتدير فيه خمس شركات متعددة الجنسية تقع في ثلاث أو أربع دول غربية كبرى التجارة الدولية، وتسيطر على التمويل فيه المؤسسات النقدية لعشر دول غربية^(٤).

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٨٧ وما بعدها.

أيضاً: د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢١٧.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «مبادئ القانون الدولي العام» مرجع سابق ص ١٣٦ وما بعدها.

(٣) المرجع السابق، ص ١٤٣ وما بعدها. أيضاً لنفس المؤلف «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٩١.

(٤) راجع بحثنا المتواضع في العلاقات الاقتصادية الدولية في المنهج الإسلامي مرجع سابق ص ٣٤.

الباب الثاني

النظام القانوني للمنظمات الدولية

لا شك أن المنظمات الدولية مهما اختلفت في أنواعها وأهدافها واختصاصاتها تخضع لقواعد عامة تحكم عملها سواء داخل المنظمة ذاتها، فيما يطلق عليه فقهاء القانون الدولي العلاقات الداخلية أو خارج المنظمة في علاقاتها بغيرها من الأشخاص القانونية الأخرى فيما اصطلح عليه بالعلاقات الخارجية للمنظمات الدولية، الأمر الذي يقتضينا تفصيله على النحو الآتي:

الفصل الأول: العلاقات الداخلية للمنظمات الدولية.

الفصل الثاني: العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية. الفصل الأول

العلاقات الداخلية للمنظمات الدولية

يقصد بالعلاقات الداخلية للمنظمة الدولية، كما سبق أن بيّنا القواعد التي تحكم عمل المنظمة في داخلها^(١)، وهذه القواعد تدور بصفة عامة حول كيفية المساهمة في المنظمة الدولية أي الأحكام المتصلة بالعضوية فيها، ثم هيكلها أي أجهزة المنظمة وقواعد توزيع الاختصاص فيما بينها، ثم العاملين بهذه الأجهزة إذ لا شك أن لهم أوضاعاً خاصة بهم فيما يطلق عليه «نظرية الموظف الدولي»، وأخيراً إعادة النظر في موثيقها وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالمساهمة في المنظمات الدولية.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بهيكل المنظمات الدولية.

المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالعاملين بالمنظمات الدولية.

المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بماليات المنظمات الدولية.

المبحث الخامس: الأحكام المتعلقة بقرارات المنظمات الدولية.

المبحث السادس: الأحكام المتعلقة بإعادة النظر في موثيق المنظمات الدولية وتفسيرها.

(١) راجع في معنى العلاقات الداخلية د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٨٥ وما بعدها.

المبحث الأول العضوية في المنظمات الدولية

تتضمن القواعد المنظمة للعضوية في المنظمات الدولية أحكاماً تتعلق باكتساب العضوية، وإجراءاتها وأشكالها وفقدانها، وهذه القواعد لا شك تختلف من منظمة إلى أخرى بحسب نوعها ومدى السلطات الممنوحة لها وطبيعتها، إلا أن السمة الغالبة على هذه الأحكام فيما نعتقد هي التردد والحيرة ما بين اتجاهين يتنازعان التنظيم الدولي على الدوام:

الأول: اتجاه يعضد سيادة الدولة.

الثاني: اتجاه يدعم سلطات المنظمات الدولية في اتجاه فرض سيادة القانون الدولي.

- (١) ففي الوقت الذي تبدو فيه موثيق المنظمات الدولية وكأنها ترجح الأخذ بمبدأ سيادة الدولة باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الدولية، فتعطي الحرية الكاملة للدول في إنشاء المنظمات الدولية، والانسحاب منها أو الامتناع عن ممارسة أنشطتها فيها نجدها في ذات الوقت تقيد هذه الحرية عن طريق وضع شروط وإجراءات معينة لاكتساب العضوية، أو من خلال حق المنظمة في وقف الدولة العضو أو طردها على نحو ما سنرى من تفصيل.
- (٢) كذلك فإن كانت القاعدة الغالبة هي قصر العضوية في المنظمات الدولية على الدول فقط من خلال حكوماتها، إلا أن هناك اتجاه لنوع من التمثيل الشعبي أخذ يتطور مع الزمن كما هو الشأن في منظمة العمل الدولية والمجتمعات الأوروبية، وقد سبق أن أشرنا للدور الهام الذي تضطلع به المنظمات الخاصة في النظام الدولي.
- (٣) وأخيراً، فإنه إذا كان تعسف بعض الدول الكبرى أو الاعتبارات السياسية أو غيرها تحول دون اكتساب العضوية الكاملة في المنظمة، فهناك بعض الأساليب الأخرى لمواجهة مثل هذه الأمور فيما اصطلح على تسميته بالعضوية بالانتساب والعضوية الجزئية على ما سوف نرى من تفصيل.

المطلب الأول

مظاهر تدعيم مبدأ سيادة الدولة في تنظيم أحكام العضوية

يبدو الاتجاه إلى تدعيم مبدأ سيادة الدولة في تنظيم أحكام العضوية في المنظمات الدولية واضحاً من خلال إقرار الميثاق الدولية بحق الدول في المساهمة في إنشاء المنظمات الدولية، والانسحاب منها والامتناع عن المساهمة في أنشطتها متى أرادت، كذلك في قصر التمثيل في المنظمات الدولية على حكومات الدول فقط دون غيرها.

أولاً: حق الدول في إنشاء المنظمات الدولية:

يبدو هذا الحق جلياً فيما لو وقفنا على الطريقة التي تنشأ بها المنظمات الدولية ابتداءً من أي طريق اتفاقية دولية تكون بمثابة معاهدة تأسيسية غالباً ما تأخذ شكل المؤتمر الدولي، وتتم بالمراحل التي تمر بها المعاهدات من مفاوضات وتوقيع وتصديق، ولا شك أن لكل دولة الحرية الكاملة في المشاركة في الاتفاقيات الدولية من عدمه، ولا يمكن إجبار دولة على التوقيع أو التصديق على معاهدة ترفضها^(١).

ولا يخل بمبدأ حرية الدول في المساهمة في إنشاء المنظمات الدولية إمكانية إنشاء منظمة عن طريق صدور قرار من منظمة دولية أخرى وذلك لسببين:

الأول: أن المنظمة الصادرة بها قرار غالباً ما تعد فرعاً للمنظمة الأصلية، اقتضى التخصص إنشائها^(٢).

الثاني: أن دور المنظمة المنشئة، إن صح التعبير يقتصر في العادة على مجرد الدعوة لعقد مؤتمر دولي تعده أماناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار معاهدة بهذا الشأن^(٣).

ثانياً: الحق في الانسحاب:

للدولة الحق في الانسحاب من المنظمة الدولية، ولو لم ينص على ذلك في ميثاقها، وإن كانت معظم الميثاق الدولية تنص على هذا الحق صراحة.

ولقد انسحبت ألمانيا واليابان من عصبة الأمم، ودول أوروبا الشرقية من منظمة الصحة العالمية عام ١٩٥٠م، وإندونيسيا من الأمم المتحدة عام ١٩٦٥م، واليونان من مجلس أوروبا في ديسمبر ١٩٦٩م، وكذلك الولايات المتحدة في خطابها إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية في ٥ نوفمبر سنة ١٩٧٥م^(٤).

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٤٧.

(٢) المرجع السابق ص ٤٧. هذا وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أنه «يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية...» م ٢/٧.

كما نصت م/ (٦٨) على أنه «ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشئون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه».

(٣) المرجع السابق ص ٤٩، وتنص المادة (٥٩) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: «تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة الخامسة والخمسين».

(٤) المرجع السابق، ص ٥٠، وكذلك د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٢٩ وما بعدها، حيث يميز سيادته بين حالة النص على الانسحاب من عدمه، ويورد حجج الفريقين في الحالة الأخيرة.

راجع في هذا الشأن أيضاً د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٠٤ وما بعدها.

ولا يخل بحرية الدول أو حقها في الانسحاب من المنظمة الدولية متى أرادت ورود بعض القيود الإجرائية التي تنظم عملية الانسحاب حتى لا يكون قرار الانسحاب أمراً طارئاً انفعالياً، كاشتراط الإخطار الكتابي مسبقاً، أو اشتراط مرور فترة أولية يمتنع خلالها الانسحاب، أو اشتراط انقضاء فترة «تهدة» قبل تنفيذ الانسحاب، أو تنفيذ الالتزامات القائمة قبل أن يتحقق الانسحاب... إلخ^(١).

ثالثاً: الحق في الامتناع عن المساهمة في أنشطة المنظمة:

من المقرر أن للدولة الحق في الامتناع عن المساهمة في أنشطة المنظمة الدولية رغم احتفاظها بعضويتها، ولكن يفرق الفقهاء بين ما إذا كان هذا الامتناع يتعلق بممارسة حق أم بتأدية التزام، فلا يجوز لدولة أن تتعاس عن تأدية التزاماتها المفروضة عليها بحجة حريتها في الامتناع عن المساهمة في أنشطة المنظمة، أما إن تعلق الأمر بحق لها، فهي التي تتحمل وزر عدم الدفاع عن وجهة نظرها، والتقصير في رعاية حقوقها. ولقد حدث أن امتنع الاتحاد السوفيتي السابق عن حضور اجتماعات مجلس الأمن منذ مايو ١٩٥٠م احتجاجاً على احتلال فرموزا الكرسي الصيني بالمجلس، ومقاطعة فرنسا لاجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة مرات عديدة عند مناقشة المشكلة الجزائرية، وكذلك جنوب أفريقيا عند مناقشة مشكلة التفرقة العنصرية بالجمعية العامة^(٢).

رابعاً: التمثيل في المنظمات الدولية:

يعد قصر التمثيل في المنظمات الدولية على الدول فقط دون غيرها من أقوى مظاهر اعتماد مبدأ سيادة الدولة في العلاقات الدولية، فيما يعرف بقاعدة الاحتكار الحكومي في التمثيل.

وإذا كان الغالب في المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية ترك تحديد درجة التمثيل المطلوبة في الأجهزة المختلفة لحرية الدول ذاتها كميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هناك كثيراً من المواثيق تشترط درجة معينة في التمثيل، كما هو الشأن في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية التي تنص أن يتألف مجلس الدفاع من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوب عنهم، وكذلك معاهدة السوق الأوروبية المشتركة التي تنص على ضرورة تمثيل الدول الأعضاء في مجلس الوزراء بممثل من رتبة وزير^(٣).

على أن قاعدة الاحتكار الحكومي للتمثيل قد تثير مشكلات قانونية عند حدوث ثورة أو انقلاب في الدولة، يؤدي إلى تنازع حكومتين السلطة في البلاد، وادعاء كل منهما بأنه الممثل الشرعي الوحيد.

ولقد أثرت هذه المشكلة عدة مرات بالأمم المتحدة في مشكلة المجر عامي ١٩٥٦م، ١٩٧٩م، وكمبوديا عام ١٩٩٧م.

وتعتبر مشكلة تمثيل الصين في الأمم المتحدة من أهم المشكلات التي واجهت الأمم المتحدة وأربكتها في هذا الصدد لسنوات طويلة حيث أصرت الجمعية العامة للأمم المتحدة

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥١، أيضاً د/ الغنيمي مرجع سابق ص ١٠٤.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٢.

(٣) د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٢.

بضغط من الإدارة الأمريكية على اعتبار وفد تايوان ممثلاً لكل الصين، رغم انتصار الثورة الشيوعية بزعامة ماوتس تونج، واستيلائه على السلطة في عام ١٩٤٩م وتكوينه لجمهورية الصين الشعبية وسيطرته على معظم أراضي الصين ما عدا تايوان التي انسحبت إليها قوات شانج كاي شيك وظل هذا الوضع مربكاً للأمم المتحدة حتى اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الصين الشعبية عام ١٩٧١م، وصدر قرار من الجمعية بقبول أوراق اعتماد ممثل الصين الشعبية، وطرد ممثل حكومة تايوان^(١).

المطلب الثاني

مظاهر تدعيم سلطات المنظمات الدولية في شأن العضوية

إذا كان إطلاق سلطة الدولة تبدو أكثر وضوحاً في إنشاء المنظمات الدولية ابتداءً فيما يطلق عليه العضوية الأصلية، فإن الأمر يختلف عندما نكون بصدد انضمام دولة إلى المنظمة بعد نشأتها فيما يطلق عليه العضوية اللاحقة أو العضوية بالانضمام، حيث ينحو الاتجاه نحو تدعيم سلطات المنظمة الدولية في مواجهة الدول، ويبدو ذلك جلياً في الأحوال الآتية:

أولاً: إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية:

مهما كان التفاوت بين الموائيق الدولية في شأن إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية، فإنه يمكن ردها إلى واحد من الأنظمة، أو الطرق الآتية:

الطريقة الأولى: وتتمثل في اشتراط الدعوة المسبقة ويعبر عنها أيضاً بطريقة النادي المغلق حيث لا يفتح أبوابه لغيره من الدول إلا باختيار جماعة الدول الأعضاء، وهو النظام المعمول به عادة في الموائيق السياسية والعسكرية كعهد بروكسل وعهد الأطلنطي، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة ٢٣٧ في فقرتها الأولى من معاهدة روما المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة من أن «كل دولة أوروبية تستطيع طلب العضوية في السوق الأوروبية المشتركة، وهي تقدم طلبها إلى المجلس الذي يصدر قراره بالإجماع بعد أخذ رأي اللجنة».

الطريقة الثانية: وتتمثل في تطلب التصويت على العضو المرشح، وهذه الطريقة وإن بدت أقل قيداً من الأولى إلا أنها تثير مشاكل قانونية كثيرة، ويكفي هنا الإشارة إلى ما اشترطه ميثاق الأمم المتحدة في مادته الرابعة فقرة ٢؛ وهي المنظمة التي تعد نموذجاً للمنظمات العالمية، من ضرورة صدور قرار من الجمعية العامة بقبول العضو الجديد بأغلبية ثلثي الأعضاء بل وعلى أن يسبق ذلك توصية من مجلس الأمن بالقبول، مع اعتبار هذه التوصية من المسائل الموضوعية التي يجب أن تصدر بأغلبية تسعة من أعضاء مجلس الأمن من بينهم الدول الخمس الكبرى مجتمعة.

وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى توقف إرادة المجتمع الدولي كله على موافقة الدول الخمس أو بعضها أو إحداها.

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٤٩، كذلك د/ المجنوب «التنظيم الدولي» مرجع سابق ص: ٧٣، وما بعدها.

وقد حدث في فترة الحرب الباردة أن اعترضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي على قبول عدد من أنصار كل منهما حتى عامي ١٩٥٤-١٩٥٥م حين وافقتا على ذلك في صفقة متبادلة^(١).

الطريقة الثالثة: وتتمثل في ضرورة توافر أوصاف معينة في الدول الراغبة في الانضمام سواء تم تحديد هذه الأوصاف مسبقاً في المعاهدة المنشئة للمنظمة أم ترك تحديدها للأجهزة الرئيسية للمنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف هذه الأوصاف بحسب الظروف، ومن أمثلة ذلك اشتراط العروبة في الانضمام إلى جامعة الدول العربية دون تحديد معيار واضح لذلك، ومن أمثلة ذلك أيضاً صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية^(٢).

الطريقة الرابعة: وهي أسهل الطرق وتتمثل في إجازة الانضمام بمجرد إبداء الرغبة.

ثانياً: الوقف والطرء من العضوية:

إذا كان من المقرر أن للدول كامل الحرية في الانسحاب من المنظمة الدولية وفي الامتناع عن ممارسة أنشطتها بها، فقد أعطت المواثيق الدولية للمنظمات في المقابل الحق في وقف أو طرد الدولة العضو من المنظمة الدولية إذا ما أخلت بالتزاماتها إخلالاً متعمداً. ويختلف الوقف عن الطرد في أنه عقوبة مؤقتة لا يترتب عليها إنهاء العضوية، بل فقط حرمان الدولة من ممارسة حقوق العضوية والتمتع بمظاهرها خلال فترة الإيقاف، مع التزامها بكافة الالتزامات المترتبة على صفة العضوية، بينما يؤدي الطرد إلى فصل الدولة من المنظمة وإنهاء عضويتها بحيث لا يمكنها استرداد العضوية إلا من خلال إجراءات جديدة لكسب العضوية والتي تتطلب عادة الأغلبية المفترضة في المسائل المهمة بل وتشترط الإجماع في بعض الحالات^(٣).

وقد تضمنت بعض المواثيق أحكام الطرد بصورة واضحة كما هو الشأن في عهد العصبة، وميثاق الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير... إلخ^(٤).

ومع ذلك فإن الطرد كعقوبة لم يستخدم إلا في ضوء الاعتبارات السياسية لا القانونية، ففي الوقت الذي طردت فيه عصبة الأمم الاتحاد السوفيتي من عضويتها في ١٤ ديسمبر ١٩٣٩م عندما قام بشن هجومه على فنلندا، لم تقم بذلك تجاه ألمانيا واليابان اللتين بادرتا بالانسحاب من عضوية المنظمة^(٥).

(١) د/ محمد سعيد الدقاق د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٣٢. د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص: ٥٣، وكذلك راجع

د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٠١، وما بعدها، أيضاً د/ محمد سعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٣٢، ٣٣

(٢) د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ١٠٢، أيضاً د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٣٢٠، ٣٢١.

(٣) المرجع السابق ص ٢٣٥.

(٤) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٤، أيضاً

د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٥.

(٥) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٥.

د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٤.

وكذلك الأمر بالنسبة للأمم المتحدة، فرغم نص ميثاقها صراحة على عقوبة الطرد، إلا أنها لم تجرؤ على توقيع هذه العقوبة على جنوب أفريقيا التي مارست التفرقة العنصرية زمنًا طويلًا بما يبرر طردها من المنظمة، وكذلك إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لا زالت تباشر احتلال أراضي الغير بالقوة، وترتكب من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ما تنوء بحمله مجلدات كبيرة.

ويرجع بعض الفقهاء هذا التقاعس إلى أن قرار الطرد الذي يصدر عن الجمعية العامة يجب أن يكون مسبقًا بتوصية من مجلس الأمن تلك التوصية التي تعد من المسائل الموضوعية التي يشترط لصدورها أغلبية تسع أعضاء من بينهم الخمسة الكبار في المجلس كما يسمونهم أي الدول الدائمة التي تملك حق الاعتراض^(١).

أما المواثيق التي لم تتضمن تنظيمًا لأحكام الطرد من العضوية فقد كشف العمل الدولي أن المنظمات الدولية بهذا الوصف لجأت إلى الضغط على الدول المخالفة بصورة مختلفة أشدها اللجوء إلى تعديل ميثاقها بما يسمح بطرد العضو المخالف الأمر الذي حقق نتائجه كما هو الشأن في قيام منظمة الطيران المدني بتعديل دستورها في ٢٧ مايو ١٩٤٧م ليتضمن عقوبة الطرد وتتمكن المنظمة بالتالي من طرد إسبانيا من عضويتها، الأمر الذي دفع بهذه الأخيرة إلى المبادرة بالانسحاب قبل التصديق على التعديل المشار إليه.

كذلك الأمر عندما قام المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بإقرار تعديل لدستور المنظمة عام ١٩٦٤م بما يسمح بطرد العضو الذي يكون قد صدر قرار بطرده من عضوية الأمم المتحدة أو تكون قد ثبتت إدانته من جانب الأمم المتحدة بسبب اتباعه لسياسة التفرقة العنصرية الأمر الذي دفع جنوب أفريقيا إلى المبادرة بالانسحاب من عضوية المنظمة في ١١ مارس ١٩٦٤م^(٢).

وهناك أحوال تم طرد العضو المخالف على الرغم من عدم وجود نص يسمح بذلك، ودون اللجوء إلى تعديل الميثاق، كما حدث في طرد كوبا من منظمة الدول الأمريكية عام ١٩٦٢م لدخولها في دائرة النفوذ الشيوعي^(٣).

ثالثًا: التمثيل الشعبي في المنظمات الدولية:

رغم ما يجري عليه العمل من قصر التمثيل في المنظمات الدولية على الدول فقط دون سواها، إلا أن هناك محاولات وإن بدت خجولة في البداية، إلا أنها أخذت طريقها إلى الانتشار والرسوخ في إطار بعض المنظمات، بل إن ميثاق الأمم المتحدة ذاته قد استهل ديباجته بعبارة: «نحن شعوب الأمم المتحدة...» وهذا الاتجاه ينحو نحو تدعيم سلطة المنظمة الدولية في مواجهة الدول، تمهيدًا على ما يزعم أصحاب هذا الرأي لتأكيد سيادة القانون الدولي، ومن التجارب التي يمكن الإشارة إليها في هذا الصدد:

(١) د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٦.

(٢) المرجع السابق ص ٢٣٦، وكذلك د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٤.

(٣) د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٦، ٢٣٧، كذلك

د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٤.

(١) منظمة العمل الدولية:

يقضي ميثاق المنظمة بأن المؤتمر العام يتكون من أربعة ممثلين لكل دولة عضو: اثنين يمثلان الحكومة ، وواحد يمثل أصحاب العمل وواحد يمثل العمال ، الأمر الذي يجعل القرار في النهاية تعبيراً عن التقارب أو التضامن القائم على المصلحة المشتركة لا تعبيراً عن وجهة نظر الحكومات^(١)، وبالتالي إشراك القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمعات كالتقارب العمالية، وتجمعات أرباب الأعمال في صنع القاعدة الدولية ولو بصورة غير مباشرة، وهو أمر جدير بالاعتبار والتسجيل رغم ما يشوبه من مثالية سبق أن وصفناها بمثالية العجز القانوني التي تؤدي إلى نتائج متناقضة.

(٢) مجلس أوروبا:

يعتبر مجلس أوروبا الذي نشأ عام ١٩٤٩م أكثر المنظمات الأوروبية تنبؤاً لصيغة التمثيل الشعبي، حيث يوجد بالمجلس جمعية استشارية تتكون طبقاً للمادة ٢٥ من ميثاق المجلس؛ من ممثلين ينتخبون من قبل المجالس النيابية في الدول الأعضاء. ولقد استطاعت الجمعية من تحقيق إنجازات هامة في مجالات عدة أبرزها في مجال حقوق الإنسان إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام ١٩٥٠م، الميثاق الاجتماعي الأوروبي عام ١٩٦١م^(٢).

(٣) البرلمان الأوروبي:

يعتبر البرلمان الأوروبي أحد الأجهزة الرئيسية للمجتمعات الأوروبية وقد مر التمثيل الشعبي في هذا الجهاز بمرحلتين: **الأولي:** قبل عام ١٩٧٩م حيث كانت المجالس النيابية بالدول الأعضاء هي التي تقوم بتعيين ممثليها في البرلمان المذكور وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية في كل منها، أما المرحلة **الثانية** فقد بدأت منذ يونيه ١٩٧٩م، حيث أصبح اختيار أعضاء البرلمان يتم بصورة مباشرة عن طريق الاقتراع العام في كل دولة من الدول الأعضاء، وبذلك يعتبر البرلمان الأوروبي أول هيئة دولية تحقق تمثيلاً شعبياً كاملاً في إطار التنظيم الدولي الحديث^(٣).

رابعاً: الانتساب إلى المنظمات الدولية:

يبدو الاتجاه إلى تدعيم سلطات المنظمات الدولية في مواجهة الدول عند الأخذ بنظام الانتساب وذلك للأسباب الآتية:

(١) أن هذا النظام يسمح للدول التي لا يمكنها اكتساب العضوية الكاملة في المنظمات لاعتبارات سياسية أو غيرها، وكذلك للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والدول الأخرى

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧. أيضاً د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٦.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٥، ٧٦.

(٣) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٥، ٧٦. أيضاً

د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٦، وما بعدها.

بالانتساب إلى المنظمة مما يخولها مركزاً قانونياً يسمح لها بالإسهام في أنشطتها، كانتساب الولايات المتحدة إلى المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي (OCDE)، وإن كانت قد أصبحت فيما بعد دولة كاملة العضوية فيها^(١).

(٢) أن هذا النظام يسمح، خاصة في إطار الوكالات المتخصصة لبعض الكيانات السياسية الإقليمية التي لا تعد دولاً بالانضمام إليها نظراً لأهمية إقليمها الجغرافي، أو تمتعها بسلطة التقرير اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة، ومن أمثلة ذلك منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية، والاتحاد الأوروبي للمواصلات السلكية واللاسلكية، بل إن الأمم المتحدة تضم لجائاً اقتصادية خاصة بآسيا والشرق الأقصى، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا تسمح بالانتساب إلى المنظمة^(٢).

(٣) أن هذا النظام يسمح، حتى في إطار المنظمات السياسية العالمية الإقليمية ذات الاختصاص العام بمنح صفة «مراقب» لبعض الكيانات التي لم ترق بعض إلى مرتبة الدولة، كما هو الشأن في منظمة التحرير الفلسطينية التي منحت صفة «مراقب» في الأمم المتحدة في ١١/٢٢/١٩٧٤م ودعوتها إلى حضور اجتماعات الجمعية العامة دون أن يكون لها حق التصويت.

وتضم الأمم المتحدة ثلاثة أنواع من بعثات المراقبة الدائمة هي^(٣):

أ- بعثات مراقبة دائمة تمثل دولاً غير أعضاء في الأمم المتحدة مثل سويسرا، والفاتيكان.

ب- بعثات مراقبة دائمة تمثل منظمات دولية حكومية، مثل: اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

ت- بعثات مراقبة دائمة تمثل أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، أو تمثل منظمات وحركات تحرر وطني، مثل: منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمة شعوب جنوب غرب أفريقيا^(٤).

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً من العضوية بالانتساب تسمى الانتساب من الخارج، حيث تعقد المنظمة اتفاقاً خاصاً مع دولة لتنظيم العلاقة بينهما كما هو الشأن في اتفاقيات السوق الأوروبية المشتركة مع المغرب وتونس ومصر مؤخراً^(٥). ولكن يجب ملاحظة أن هذا النوع من العضوية بالانتساب يخضع لأحكام العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية.

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٦٦. أيضاً د/ صلاح الدين عامر «التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢٢٥.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٦٦. أيضاً د/ صلاح الدين عامر «التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢٢٥.

(٣) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٦٨.

(٤) د/ محمد المجذوب: «التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٦٨.

(٥) د/ صلاح الدين عامر: «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢٢٦.

خامساً: العضوية الجزئية:

حينما تحول بعض الاعتبارات السياسية دون اكتساب دولة العضوية الكاملة للمنظمة، فإنه يمكن لها أن تساهم في أنشطة المنظمة رغم ذلك، في إطار نوع من العضوية الجزئية، والأمثلة في إطار الأمم المتحدة عديدة، فجميع الدول الأعضاء في أي وكالة من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة يكون لها الحق حتى ولو لم تكن عضواً في الأمم المتحدة أن تشترك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والتي تعد من أجهزة الجمعية العامة للأمم المتحدة. كذلك يمكن الإشارة إلى أن سويسرا ولختنشتاين وسان مارينو، أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية^(١).

(١) د/صلاح الدين عامر: «قانون التنظيم الدولي» المرجع السابق ص ٢٢٦.

المبحث الثاني أجهزة المنظمات الدولية

من الطبيعي أن يتوافر للمنظمة الدولية هيكل تنظيمي يتكون من أجهزة وأدوات تمكنها من التعبير عن إرادتها كشخص قانوني دولي. ومن الطبيعي أيضا أن تتعدد هذه الأجهزة وتختلف سواء في تشكيلها أو سلطاتها أو توزيع الاختصاصات فيما بينها ولكنها رغم ذلك تخضع لقواعد عامة تحكم تشكيلها واختصاصاتها، وهو ما نود بيانه على الوجه التالي:

المطلب الأول

تعدد أجهزة المنظمات الدولية

إن الملاحظة الأولى التي يمكن أن يستقرأها الباحث في هيكل المنظمات الدولية هي تعدد أجهزتها وتشعبها، ويعزو الفقهاء هذا التعدد لأسباب رئيسية:

أولها: تعدد وتشعب الاختصاصات الموكولة إلى المنظمات الدولية، خاصة المنظمات العامة التي يمتد اختصاصها لكافة صور العلاقات الدولية، الأمر الذي يستوجب تعدد الأجهزة وتشعبها بما يلائم هذا التنوع في الاختصاصات، خاصة في ضوء ما تتسم به العلاقات الدولية الحديثة من تعقد وتشابك، فلا غرو أن تستقل بعض الأجهزة بسلطة البحث والدراسة، ورسم السياسات واتخاذ القرارات، ويوكل إلى أخرى مهمة التنفيذ، وإلى ثالثة حسم المنازعات قضائياً، وهكذا في كافة مظاهر نشاط المنظمة^(١).

وهذا ما يطلق عليه قاعدة التخصص التي أصبحت تحكم مختلف أوجه النشاط البشري. ولقد ظهرت أهمية هذه القاعدة منذ عهد عصبة الأمم حين شكلت لجنة لدراسة النشاط الوظيفي للمنظمة عام ١٩٣٩م وانتهت اللجنة إلى أن النجاح الذي أحرزته اللجان الوظيفية في ظلها يعد أساسياً، وأن كشف العصبة لإمكانات التعاون الدولي في نواح كانت بعيدة عن الاهتمام العالمي يعد أعظم إسهام قدمته العصبة إلى عالمنا المعاصر، وقدر له البقاء والدوام. ولقد أوصت اللجنة بضرورة انتقال السلطات الوظيفية لمجلس العصبة إلى لجنة أخرى غير سياسية، وأوصت بالاهتمام بإنشاء الوكالات الاقتصادية والاجتماعية^(٢).

ويرى بعض الفقهاء فضلاً عن ذلك أن تعدد أجهزة المنتظم الدولي نتيجة تعدد وتنوع سلطاته واختصاصاته يعتبر صدق لفكرة الفصل بين السلطات في النظام القانوني الداخلي - فالجمعية العالمية للأمم المتحدة تعتبر بمثابة المجلس التشريعي للمنظمة ولذلك تمثل فيها كافة الدول الأعضاء، بينما ينظر إلى مجلس الأمن على أنه الجهاز التنفيذي، ولذلك يقتصر عدد أعضائه على خمسة عشر عضواً فقط، أما محكمة العدل الدولية، وهي فرع الأمم المتحدة الذي تمارس عن طريقه اختصاصها القضائي، روعي في تشكيلها أن يختار أعضاؤها ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات معينة^(٣).

والواقع أن ما ذهب إلى الفقهاء في شأن قاعدة التخصص رغم وجاهته يعوزه كثير من الدقة والتحديد:

(١) د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٧. د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي» ص ١٢٢.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٦٠.

(٣) د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ١٣٧.

فمن ناحية: يقتضي التخصص لكي يحقق نتائجه الكفاءة والإمكانات وإجادة التنظيم،

الأمر الذي تقتفر إليه الدول الصغرى التي أوكل إليها القيام على هذه الأجهزة بصورة أساسية، مما أدى إلى نتائج عكسية تمامًا لما تهدف إليه، فإهمال المؤسسات الاقتصادية الدولية لهذا الجانب كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية، وهي التي تحتاج الي الكفاءة والقدرات والتنظيم. لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الثالث قد دفعت بهذه الأخيرة استنادا إلى أغلبيتها العددية لإنشاء أجهزة وفروع ثانوية بديلة للقيام بهذه المهمة، الأمر الذي أدى بالتدريج إلى تراكم وتضخم هذه الأجهزة إلى حد اصطباغ عملها بالبيروقراطية الشديدة مما أعدها الفاعلية والكفاءة^(١).

ومن ناحية أخرى، فإن القول باعتبار التخصص صدى لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام القانوني الداخلي على النحو المتقدم، فضلاً عما فيه من تبسيط تنافيه حقيقة الاختلاف النظري والعملي بين طبيعة النظامين الدولي والداخلي، فهو أمر تكذبه طريقة توزيع الأجهزة واختصاصاتها في المنظمات الدولية، خاصة المنظمة الأم. هذه الطريقة التي تكشف لنا عن أن تعدد هذه الأجهزة، الرئيسة منها والثانوية كما سنرى ليست إلا أوعية لاستيعاب تطلعات دول العالم الثالث التي اعتقدت أنها تحررت من رق النظام الدولي السابق، لتجد نفسها أسيرة فخ نظام ١٩٤٥م الذي أصبحت سيطرة وهيمنة الدول الكبرى عليه مقننة بصورة شرعية ساهم في صنع شرعيتها هذه الدول المتحررة ذاتها^(٢). ولا شك أن تقنين الظلم هو أشد أنواع الظلم.

ثانياً: الرغبة في التوفيق بين طموحات الدول الكبرى في الاحتفاظ بمراكز متميزة في إدارة النظام الدولي وتمسك الدول الأخرى بمبدأ المساواة القانونية بين الدول، الأمر الذي يستدعي إيجاد جهاز عام تمثل فيه كافة الدول تأسيساً على مبدأ المساواة القانونية بينهما جميعاً، وجهاز آخر محدود العضوية يكون حكراً على الدول الكبرى استجابة لدواعي الواقع، والقدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تتمتع بها هذه الدول، فضلاً عن إمكانية اعتماد المعيار الجغرافي في ضمان نوع من التوزيع الجغرافي العادل في عضوية المنظمات الدولية^(٣)، كما هو الشأن في جهازي الجمعية العامة ومجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة، فالأول يحقق مبدأ المساواة، والثاني استجابة لدواعي الواقع الفعلي للدول الكبرى مع التوازن الجغرافي للخريطة العالمية.

وهذا التوازن المنشود هو ما يطلق عليه بعض الفقهاء «ديمقراطية الإدارة» التي تعد أحد أسس الأنظمة الإدارية الحديثة، وتهدف إلى توزيع عادل للسلطات بين الدول الأعضاء. فإذا كان من الصعب إشراك كافة الدول الأعضاء في الإدارة الفعلية للمنظمة، فلا مناص من إنشاء

(١) د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن» دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥م، عالم المعرفة، العدد ٢٠٢، ١٩٩٥م. ص ٤١٥ ويشير المؤلف عن الدراسات التي تمت في هذا العدد تصب كلها في عدم ملائمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكله الحالي للقيام بالدور المطلوب من الأمم المتحدة في النظام العالمي الجديد، وتفرعت الدراسات في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة إلى اتجاهات ثلاث: الأول: تخفيض عدد الدول الأعضاء في المجلس، الثاني: تحويله إلى جهاز عام تمثل فيه كافة الدول الأعضاء، الثالث: تحويله إلى «مجلس أمن اقتصاد» له فيما يتعلق بمجال تخصصه ما لمجلس الأمن من صلاحيات في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. مرجع سابق ص ٤١٥.

(٢) راجع بحثنا في العلاقات «الاقتصادية الدولية» مرجع سابق.

(٣) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٧.

أكثر من فرع أو جهاز بعضها يتولى البحث، والمناقشة وإقرار التوصيات، وأخرى للإدارة الفعلية وهكذا بحسب ظروف الواقع^(١).

وفي حقيقة الأمر فإن ما يطلق عليه مبدأ ديمقراطية الإدارة، فضلاً عن تحفظاتنا الشديدة عليه من حيث الأصل، يبقى دائماً مجرد شعار أجوف في ظل نظام دولي تملك فيه الدول الكبرى وحدها الكلمة الأخيرة في صنع قواعد القانون الدولي. فحكم الكم كترجمة لفكرة الديمقراطية ليس إلا ستاراً خادعاً لإقناع الكثرة بأن القرار صادر عنها، وهي لا تدري إنها إنما تلبي إرادات القلة المتحكمة في القوة والنفوذ. ولكن يبقى في النهاية خطورة هذا الأمر، إذ لم يعد لهذه الكثرة بعد ذلك حق الاحتجاج بعدم المشاركة في النظام الدولي، بل إن الالتفاف حول المبدأ ذاته أو حتى الإطاحة به أحياناً إذا لزم الأمر هو مما تسيغه طبيعة نظام ١٩٤٥ م.

ثالثاً: الرغبة في منع طغيان الاعتبارات السياسية على غيرها من الاعتبارات والضرورات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعد محور وأساس فكرة التنظيم الدولي.

وربما كان يصح هذا الزعم لو كانت الاعتبارات السياسية هي الأساس في فكرة التنظيم الدولي، بل العكس هو الصحيح، إذ إن الهدف النهائي هو بسط سيطرة النظام الرأسمالي الحر على العالم أجمع، من خلال تنظيم دولي يكون قادراً على الوصول إلى مصادر الثروة في أرجاء العالم، والتحكم فيها دون حاجة إلى صراعات أو حروب أو منافسات بين الدول الكبرى. فالاعتبارات السياسية كانت دائماً في خدمة الأهداف الاقتصادية. ومن المعلوم أن المنظمات الاقتصادية سابقة في وجودها على المنظمات السياسية، وأنها قد ولدت، في أصل نشأتها مع بداية النظام التجاري الرأسمالي الحر في صورة اتحادات وتجمعات دولية خاصة لتدعيم السلطة الاقتصادية في مواجهة السلطة السياسية حينئذ، ثم تحولت إلى منظمات دولية عامة بعد سيطرة حكومات الدول الكبرى عليها وتوجيهها لمصلحة الاقتصاد الحر^(٢). لقد انتهى الأمر إلى تطابق الأهداف السياسية مع الاقتصادية لمصلحة الدول الكبرى فقط.

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٦١.

(٢) راجع بحثنا في "الإطار الفكري للعلاقات الاقتصادية الدولية في المنهج الإسلامي" مرجع سابق ص ١٠٢، ١٠٣.

المطلب الثاني

توزيع الأجهزة في المنظمات الدولية واختصاصاتها

ربما استهلك الباحثون والفقهاء في القانون الدولي كثيراً من المداد والجهد في بيان توزيع الأجهزة في داخل المنظمات الدولية ما بين أجهزة رئيسية وثانوية، وفي الأولى ما بين مجالس تشريعية وتنفيذية وإدارية وفي الثانية ما بين مؤتمرات ولجان استشارية أو وظيفية، وبرامج مختلفة الأغراض والتخصصات، وكذلك في شأن توزيع الاختصاصات، فقد أفاض الفقهاء في بيان هذه الاختصاصات وكيفية توزيعها والحرص على إقامة التوازن بينها إلى غير ذلك مما هو مفصل في بابهِ. إلا أن السمة الرئيسة بل ربما الحقيقة الغالبة التي ينتهي إليها الباحث في هذا الشأن أنه رغم هذا التعدد والاختلاف، فإن الاختصاص النهائي يبقى للدول، ليس كل الدول وإنما الدول الكبرى فقط، وهو ما سنبينه فيما يرد من تفصيلات.

أولاً: الأجهزة الرئيسية:

وهذه الأجهزة عادة ثلاثة: جهاز عام صانع للسياسة، وجهاز تنفيذي، وجهاز إداري.

١- الجهاز العام:

(١) وهو الجهاز الرئيس الأول في المنظمة، ويعرف غالباً باسم الجمعية العامة أو المؤتمر العام أو المجلس العام.

(٢) ويختص هذا الجهاز، باعتباره أهم أجهزة المنظمة بكافة الاختصاصات التي ينص عليها ميثاقها. ولذلك تلتزم الأجهزة الأخرى بأن ترفع إليه سنوياً، أو كلما استدعت الحاجة ذلك، تقارير عن نشاطها، كما هو الشأن في المادة الخامسة عشرة من ميثاق الأمم المتحدة التي تقضي بأن تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن، ومن الفروع الأخرى للأمم المتحدة^(١).

والواقع الذي أفرزه العمل الدولي خلال الحقبة الماضية منذ نشأة الأمم المتحدة حتى الآن، تظهر على العكس خلافاً في هيكل المنظمة وتوزيع الاختصاصات فيها لصالح مجلس الأمن على حساب الجمعية العامة والأجهزة الأخرى. فقد أصبح مجلس الأمن، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة يبدو على حد تعبير أحد الكتاب، وكأنه حكومة أقلية تمارس وظائفها بطريقة دكتاتورية وتتمتع بسلطات وصلاحيات مطلقة في غيبة من أية رقابة سياسية أو قضائية^(٢)، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح مجلس الأمن نفسه، بعد انتهاء ظاهرة الفيتو أو على الأقل عدم جدوى مفعولها، مجرد أداة في يد الدول أو القوى المنتصرة في الحرب الباردة. ومما زاد الأمر سوءاً، أن انهيار المعسكر الاشتراكي، وما حدث لدوله من

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٨.

(٢) د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٤٠٤.

تحويلات سياسية واقتصادية تجعلها أقرب إلى المعسكر الرأسمالي منها إلى دول العالم الثالث قد أدى إلى تهميشه دور هذه الأخيرة، وخفة وزنها في الجمعية العامة، مما انعكس سلباً على دورها (أي الجمعية العامة) وأدى إلى تهميشه بالتبعية في مواجهة مجلس الأمن. الأمر الذي أثر بالطبع على هيكل وآليات صنع القرار في الأمم المتحدة ككل، وعلى مجلس الأمن والجمعية العامة على وجه الخصوص^(١).

٣) وتكون اجتماعات الجهاز العام، عادة دورية تعقد مرة في السنة. كما هو الشأن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد يعقد كل سنتين كما هو الشأن في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، أو كل ثلاث سنوات كما هو الشأن في جمعية المنظمة الدولية للطيران المدني^(٢)، ولا يمنع ذلك من انعقاد الجهاز العام في دورات غير عادية عند الحاجة. وهو ما نص عليه على سبيل المثال ميثاق الأمم المتحدة في مادته العشرين التي تقضي بأن تعقد الجمعية العامة دورة سنوية عادية، وتعقد عند الحاجة دورات استثنائية يدعو لها الأمين العام، بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة^(٣). والقاعدة أن يعقد الجهاز العام اجتماعاته في مقر المنظمة، ولا يمنع ذلك من انعقادها في مكان آخر، كما حدث أن عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في لندن وباريس في السنوات التي تلت إنشاء الأمم المتحدة^(٤).

٤) ويدير الجهاز العام رئيس، يكون له نواب، ويساعدهم مكتب رئاسة، كما هو الشأن في الجمعية العامة للأمم المتحدة^(٥).

٥) ويعد الجهاز العام بمثابة الجهاز الرئيس للمناقشة، وله تشكيل لجان خاصة بصفة دائمة أو غير دائمة لدراسة بعض الموضوعات، وإصدار قراره بعد المداولة حسبما يراه ملائماً^(٦).

٦) ويكون التمثيل في الجهاز العام عادة لكافة الدول الأعضاء دون تمييز، والأصل أن يكون لكل دولة عضو صوت واحد عند التصويت فيها بحسب التمثيل كما هو الشأن في منظمة العمل الدولية (صوتان لممثلي الحكومة) وواحد لممثل العمال، وواحد لممثل أصحاب العمل. كما قد يكون التصويت بحسب ما للدولة العضو من أهمية ووزن في المنظمة، كما هو الشأن في صندوق النقد الدولي حيث تملك كل دولة عضو (٢٥٠)

(١) المرجع السابق ص ٤٠٧.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٩.

(٣) المرجع السابق ص ٧٩. كذلك د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

(٤) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

(٥) فيمقتضى المادة ٣١ من النظام الداخلي للجمعية العامة تنتخب هذه الجمعية رئيسها الذي يتولى منصبه حتى ختام الدورة التي ينتخب لها، ومنذ عام ١٩٧٨م قررت الجمعية العامة أن يراعى في انتخاب رئيسها التناوب الجغرافي العادل بين الدول الأفريقية، والآسيوية، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الغربية، ودول أخرى.

(٦) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

صوتاً يضاف إليها صوت واحد عن كل حصة إضافية للدولة في رأس مال المنظمة، وذلك عند التصويت في مجلس المحافظين^(١).

(٧) وتتفاوت المنظمات في شأن التصويت في الجهاز العام ما بين قاعدتي الإجماع والأغلبية، ولكل صور متعددة، وإن كانت التطورات قد غلبت قاعدة الأغلبية منذ نشأة الأمم المتحدة^(٢).

٢- الجهاز التنفيذي:

(١) وهو الجهاز المنوط به تنفيذ قرارات الجهاز العام، ويختار عادة عن طريق هذا الأخير ومن بين أعضائه. ويتكون من عدد محدود من الدول، وأحياناً تكون العضوية فيه دائمة. وهنا يتجلى الإخلال بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وفي المقابل نجد بعض المنظمات الأخرى تميل إلى تجنب العضوية الدائمة وتنتج إلى تشكيل جهازها التنفيذي من أعضاء غير دائمين يتم تبديلهم بعد مدة محددة. وتجمع بعض الموائيق الأخرى بين الطريقتين كما هو الشأن في ميثاق الأمم المتحدة حيث قرر في مادته الثالثة والعشرين تشكيل مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً، خمسة دائمي العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين) وعشرة غير دائمين ينتخبون لمدة سنتين^(٣).

(٢) ويتم اختيار الأعضاء غير الدائمين في الجهاز التنفيذي طبقاً لعدد من الضوابط والمعايير أهمها التوزيع الجغرافي العادل. كما هو الشأن في المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة باختيار أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين^(٤).

(٣) والأصل في اختصاصات الجهاز التنفيذي أنها محددة مقارنة باختصاصات الجهاز العام، وهو أمر تفرضه طبيعة تشكيل هذا الجهاز، كما هو الشأن في مجلس الأمن باعتباره الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، الذي عهد إليه الميثاق بمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين^(٥).

(٤) ويخضع نظام التصويت في الجهاز التنفيذي في معظم المنظمات الدولية لقاعدة الأغلبية، وإن كانت هذه القاعدة تواجه أحياناً قيوداً في المنظمات ذات الطابع الاقتصادي أو المالي التي تأخذ بنظام ثقل الأصوات أو وزنها أو أهميتها، كما سلف الإشارة إليه^(٦).

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٠.

(٢) المرجع السابق، ص ٨٠.

(٣) المرجع السابق ص ٨٢، كذلك د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٩، د/ جعفر عبد السلام المنظمات الدولية، مرجع سابق ص ٦٢.

(٤) راجع في ذلك د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٢٣ وما بعدها.

(٥) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٩.

(٦) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٢.

ومع ذلك فإن قاعدة الإجماع لازالت سارية في بعض المنظمات الدولية عملاً بقاعدة المساواة في السيادة، كما هو الشأن في مجلس جامعة الدول العربية، ومجلس منظمة الدول الأمريكية^(١).

والواقع أنه مهما قيل من مبررات في شأن اختيار أعضاء المجلس التنفيذي، أو نظام التصويت فيه أو اختصاصاته، فإنها رغم ما يبدو في ظاهرها من وجهة فإنها لا تستند إلى أساس من القانون أو المنطق. بل إن جوانب الضعف التي تعصف بالأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، وسهام النقد الحادة الموجهة لها إنما تأتي في الأساس من هذا الباب. فالخلل سواء في التمثيل أو التصويت أو الاختصاص هو السمة المميزة لنظام المجلس.

إن منح الدول المنتصرة في الحرب الثانية حق العضوية الدائمة بمجلس الأمن، وحق الاعتراض يعد تقنياً لا اعتبار القوة وليس القانون أساساً للنظام الدولي. لقد كان للدول الكبرى دائماً مركزاً خاصاً في التنظيم الدولي، كما كان الحال في الوفاق الأوروبي « *Concert European* »، إلا أنه للمرة الأولى مع ميثاق ١٩٤٥م لم يعد هذا الامتياز ذات طابع سياسي مفروض بالقوة، وإنما أصبح ذا صفة قانونية بعد أن قررته أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر حجر الزاوية في التنظيم الدولي الراهن^(٢).

كما أن الاحتجاج بقدرة الدولة العضو على المساهمة في تحقيق أهداف التنظيم إن صح في المنظمات ذات الطابع الفني أو الاقتصادي لا يمكن في رأينا أن يستقيم مع المنظمات ذات الطابع السياسي، خاصة العالمية منها، والتي تضع بقراراتها وممارساتها أسس الشرعية الدولية لعالم بأسره، فكيف تكون القدرة وليس الحق أساساً للشرعية.

لا شك أن للقدرة أو للقوة أحياناً في العلاقات الدولية آثاراً تختلف تماماً عنها في القانون الداخلي، إلا أن ذلك يبقى محل شك في ظل التنظيم الدولي، ويتناقض مع أسسه تماماً. ولذلك فقد جانب الصواب من ذهب من الفقهاء إلى القول بأن المساواة أمام القانون لا تعني المساواة في الحقوق بين الدول وإنما تعني التنسيق فيما بينها نتيجة خضوعها للقانون الدولي^(٣).

إن الخلل الحاد الذي يشوب التمثيل والتصويت والاختصاص في مجلس الأمن يجعل من الأمم المتحدة أقرب ما تكون إلى التحالف الدولي منها إلى منظمة عالمية كونية، وهو ما وضح كثيراً في أزمة الخليج، ويوغسلافيا السابقة مؤخراً، وغيرها من الأحداث التي يدور حولها جدل حاد في الوقت الراهن.

(١) المرجع السابق ص ٨٢.

(٢) د/ محمد طلعت الغنيمي «الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٢٦.

(٣) المرجع السابق ص ١٢٥ وقد ذكر المؤلف -رحمه الله- أن إعلان حقوق الدول وواجباتها الصادر عن الاتحاد القانوني الدولي في ١١ / ١١ / ١٩١٩م قد عبر عن تلك الفكرة، وكذلك راجع أيضاً في نفس المعنى د/ بطرس غالي، بأن معظم الفقهاء قد هجروا اليوم مفهوم القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للمساواة لأنه يعوق تقدم القانون الدولي. راجع في ذلك Ghali, Boutros. Boutros, « le principe d'égalité des états dans les organisations internationales », R.C.A.D. L. Vol.100, no. 30. Aussi R.C.A.D. I. Volverdross, « règles générales du droit international de la paix », R.C.A.D. I., 1929, Vol.30 p. 415.

ولذلك لم يكن غريباً أن تكون أكثر القضايا أهمية وإلحاحاً، فيما يتعلق بإصلاح هياكل وآليات صنع القرار في الأمم المتحدة، تلك المتعلقة بتوسيع قاعدة العضوية فيه، وإلغاء حق الاعتراض «الفيتو» أو على الأقل تقييد نطاق استعماله إلى حده الأقصى^(١). يبقى في هذا الشأن الإشارة إلى أن الخلل في الاختصاص لصالح مجلس الأمن، بتركيز السلطة فيه على حساب الجمعية العامة، والأجهزة الأخرى، على ما سوف نرى في دراسة الأمم المتحدة فيما بعد، قد جعل من الأمم المتحدة سلطة «بوليس دولي» يملك سلطة القبض على الخارجين على القانون ومحاكمتهم. ولكنه على عكس سلطة «البوليس المحلي» ليس جزءاً من حكومة لها صلاحيات شاملة ومسئولة أمام الأجهزة الرقابية والسياسية والقضائية، وخاضعة للمحاسبة أمام القانون^(٢).

٣- الجهاز الإداري:

لا شك أن لكل منظمة جهاز إداري، أيّاً كانت طبيعتها أو اختصاصاتها يطلق عليه الأمانة العامة كما هو الشأن في الأمانة العامة للأمم المتحدة على سبيل المثال. فمم يتكون هذا الجهاز؟ وما هي اختصاصاته؟

(١) إذا كان الجهاز الإداري يتكون من موظفين لا يعتبرون ممثلين للدول الأعضاء، بل ينتمون مباشرة للمنظمة على عكس الجهاز العام والجهاز التنفيذي، إلا أنه كما سنرى كثيراً ما تتدخل الدول خاصة الكبرى في اختيار وتعيين الموظفين الدوليين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويطلق عليهم «الموظفون الدوليون»، ويتباين عددهم بحسب اختلاف المنظمات وأهميتها واختصاصاتها وقدراتها المالية... الخ.

ويشرف على الجهاز الإداري رئيس يعرف بالأمين العام، ويتم اختياره عن طريق أي من الجهازين السابقين أو مشاركتهم معاً، كما هو الشأن في ميثاق الأمم المتحدة في مادته السابعة والتسعين التي تنص على أن تعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. ويعين الأمين العام لمدة محدودة، وقابلة للتجديد عادة. ويقوم هو باختيار نوابه ومساعديه وبقية الموظفين من حيث المبدأ كما سنرى فيما بعد عند الحديث عن الموظفين الدوليين^(٣).

(٢) وميثاق المنظمة هو الذي يحدد اختصاصات الجهاز الإداري وأمينها العام ويمكن القول بأن حدها الأدنى يتمثل في قيام الجهاز الإداري بتصريف شئون المنظمة الإدارية، فضلاً عن تأمين الاتصال بينها وبين المنظمات الأخرى وكذا الدول الأعضاء وغير الأعضاء، وأجهزتها المتعددة. وهو بصفة عامة الجهاز المختص بتدبير الشئون الإدارية والفنية، وإعداد الدراسات والأبحاث التي يتطلبها نشاط أجهزة المنظمة، كما يختص بمراقبة تنفيذ

(١) د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ١٦٤.

(٢) المرجع السابق ص ٢٥٤.

(٣) د/محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٣. د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٣٩، ٢٤٠.

القرارات التي تصدر عن تلك الأجهزة. ويشارك الأمين العام في اجتماعات المنظمة ويقدم التقارير والمقترحات في الشؤون المختلفة^(١).

وكما سبق أن نوهنا في بداية هذا المطلب، فإنه مهما كان الأمر في تشكيل أجهزة المنظمات الدولية واختصاصاتها، فإن الصفة الغالبة هي سيطرة الدول على عملية توزيع الاختصاصات، ليس كل الدول وإنما الدول القوية فقط، ويكفي هنا ذكر مسألة التجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة السابق بطرس غالي، حيث رفضت الولايات المتحدة وحدها التجديد له لفترة ثانية في مقابل الأربع عشرة دولة بقية الأعضاء في مجلس الأمن، الأمر الذي اضطر معه المجلس لإعادة الاقتراع مرة أخرى بعد فترة وجيزة لتقترح الخمس عشرة دولة بالرفض لتجديد دورة ثانية للأمين العام نزولا على إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هذا هو المثال الوحيد كما سنرى في ثنايا هذه الدراسة.

ثانياً: الأجهزة الفرعية:

(١) تتمتع المنظمات الدولية بحق إنشاء أجهزة ثانوية أو فرعية تساعد في القيام بوظائفها، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة الثانية والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة من أن للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها، وهو أيضاً ما قرره المادة التاسعة والعشرين بشأن مجلس الأمن، والثامنة والستين بشأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي^(٢).

(٢) وقد تباشر هذه الأجهزة اختصاصات قضائية أو تنظيمية أو تنفيذية أو إدارية. (٣) أما فيما يتعلق بمدى ما تتمتع به هذه الأجهزة من سلطات، فإنه من الممكن تصنيفها إلى أنواع ثلاثة^(٣):

- (أ) أجهزة ثانوية للبحث والدراسة، مثل اللجان القانونية، ولجان الخبراء.
- (ب) أجهزة ثانوية لحل المنازعات الدولية، مثل لجان التحقيق أو الوساطة أو التحكيم.
- (ج) أجهزة ثانوية تملك سلطة إدارة المشروعات، تباشر نشاطها في نطاق المعونات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء.

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٣، ٨٤. د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٤٠، ٢٣٩.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٤، د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٦٢.

(٣) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢٤١.

المبحث الثالث الموظفون الدوليون

من الطبيعي أن يقوم على تشغيل أجهزة المنظمات الدولية المختلفة رئيسية كانت أم فرعية عدد من الموظفين أو العاملين الذين ينتمون مباشرة إلى المنظمة الدولية التي يعملون بها، بقطع النظر عن جنسياتهم الأصلية، ويطلق عليهم وصف «الموظفون الدوليون» لما يتمتعون به من وضع خاص في القانون الدولي^(١)، الأمر الذي يدعونا إلى تحديد مفهوم الموظف الدولي أولاً، ثم النظام القانوني الذي يحكمه ثانياً، وذلك على الوجه التالي:

(١) فيما يتعلق بالموظفين الدوليين، يمكن بصفة عامة الرجوع إلى المراجع التالية:

د/ إبراهيم العناني، التنظيم الدولي، دار الفكر العربي، ١٩٧٥.

د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، ١٩٧٨م.

د/ جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، مرجع سابق.

د/ محمد طلعت الغنيمي « الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي » مرجع سابق.

د/ جمال طه ندا، الموظف الدولي، دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦.

Suzanne BASDEVANT, «Les fonctionnaires internationaux», thèse, Paris, 1930 J. Gascon Y MARLN, «Les fonctionnaires internationaux», R.C.A.D.I, 1932, 111, pp. 725- 797, M. BEDJAOUI, «Fonction publique internationale influences nationales», Thèse, Grénoble, 1957 (éd. Paris, 1958), G. LANGROD, «la fonction publique internationale», Leyde, 1963. Cf. HILL, «The personnel of international administration», pol. Se Rev., 1929, pp 172 ets., R. Monace, "la condizione giuridica ester na dei funzionari internazionali " Riv. Dir. Publ., 1951, pp. 390 ets, E. GIRAUD, " le secretariat des institutions internationales" R.C. A. D. I., 1951 1. surtout pp. 434 – 461. G. LANGROD, « les problèmes fondamentaux de la fonction publique internationale» Rev. Int. sc. Adm. 1953, P.P. 152 ets., E. JORION. « les droits et obligations des fonctionnaires internationaux», Rev int. sc. Adm, 1954, pp. 149 ets,. P. Weil, "la nature du lien de fonction publique dans les Organisations internationales", R.G.D.I.P., 1963, pp. 273- 296, R. Bloch et J. LEFEVRE, «La fonction publique internationale et européenne», Paris, 1963, Suzanne BASTID, «la nature reglementaire ou contractuelle du lien des fonctionnaires et des institutions des communauts européennes», Riv, dir europ., 1961. pp, 135- 148; G, LASSALLE, «aspects de la fonction publique européenne» R.G.D.I.P., 1965, pp. 682- 741, 1. Dublinois, «fonction publique européenne" rev, trim. Dr, europ., 1956, pp. 666 ets. Et 1966, pp. 511 ets. Et 648 ets., M. B. Adehurst, «the law governing employment in internationalis organizations lenders», 1967, D. vignes. «functionaries internationaux" encyclopedic dally (droid international), T. 11, Paris, 1970, G. Schemers, op. cit., T. 11, leyde, 1978, pp. 201- 221.

المطلب الأول

تعريف الموظف الدولي

الموظف الدولي هو كل شخص يشغل وظيفة دائمة في خدمة دولية ^(١) ومن هذا التعريف يتضح أنه لا بد من توافر شروط معينة في الموظف الدولي وهي:

أولاً: أن يعمل الموظف الدولي في خدمة إدارة دولية *International Administration*. فلا يعد كذلك من يعمل في خدمة إدارة دولة معينة أو مؤسسة دولية لا ينطبق عليها وصف المنظمة الدولية كشخص قانوني دولي.

ثانياً: أن يكون عمل الموظف على سبيل الدوام والاستمرار، أي أن يتفرغ للمهمة الملقاة على عاتقه. وهذا الشرط هو الذي يميز الموظف الدولي عن المستخدم الدولي الذي سيرد التفصيل عنه فيما بعد.

ثالثاً: أن ينصب عمل الموظف على تحقيق الأهداف المشتركة التي أنشئت من أجلها المنظمة، ومن ثم لا ينشغل بالمصالح الخاصة بدولة عضو، وإنما بالمصالح العام لمجموع أعضاء المنظمة التي يعمل بها.

رابعاً: ويضيف بعض الفقهاء شرط خضوع الموظف في إدارة الوظيفة إلى أجهزة المنظمة التي يعمل بها، ووفقاً لميثاقها ولوائحها، وتحت إشراف رؤسائه فيها، وبتعليماتهم، وبقطع النظر عن جنسية الموظف أو قوانين بلاده التي ينتمي إليها. وهو ما يميز الموظف الدولي عن الممثل الدولي على ما سنرى فيما بعد.

وفي ضوء هذه العناصر، يمكن التمييز بين الموظف الدولي وغيره من الطوائف الأخرى، التي يمكن أن تعمل معه في ذات الحقل.

١- الموظف الدولي والممثل الدولي:

يختلف النظام القانوني الذي يخضع له الموظف الدولي عن ذلك الذي يحكم الممثل الدولي من الوجوه التالية:

(١) **من حيث التبعية والولاء:** فالموظف الدولي يتبع منظمته في تعيينه، وبيان حقوقه وواجباته، ومرتبته، ومسئوليته.. إلخ، وبالتالي فعله وولاؤه يجب أن يكونا موجهين بصورة أساسية لتحقيق مصالح مجموع الدول الأعضاء في المنظمة أو المجتمع الدولي في مجموعه إن كانت المنظمة عالمية، بينما على العكس يخضع الممثل الدولي في كل ذلك لحكومة دولته، وبالتالي فعله وولاؤه لمرعاة مصالح دولته مهما كان تقديره للمصالح الدولي ^(٢).

(٢) **من حيث آثار التصرفات:** فبينما تتصرف آثار تصرفات الموظف الدولي إلى منظمته التي يعمل بها، تتصرف على العكس هذه الآثار بالنسبة للممثل الدولي في المنظمة إلى حكومته التي

(١) د/ جعفر عبد السلام « المنظمات الدولية » مرجع سابق ص ٦٥ كذلك د/ محمد طلعت الغنيمي « الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي » مرجع سابق، ص ١٣٢ وما بعدها.

(٢) راجع د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٧٢، كذلك د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٦٧ ، ٦٨.

تلتزم بهذه التصرفات وتسأل عنها. ومع ذلك فمن المتصور انصراف آثار تصرفات ممثل الدولة إلى المنظمة ذاتها، وذلك في حال اشتراكهم في التصويت على قرار تصدره المنظمة^(١).

٣) من حيث الحصانات: فحصانة الموظف الدولي دولية، بمعنى أنه يتمتع بهذه الحصانة في كافة الدول بما فيها دولته نفسها، بينما يعد الممثل الدولي دبلوماسيا وحصانته وامتيازاته دبلوماسية، فلا يتمتع بالحصانة في دولته، بل يعد شخصا عاديا^(٢).

٢- الموظف الدولي والمستخدم الدولي:

المستخدم الدولي بحسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والصادر في ١١ / ٤ / ١٩٤٩م في شأن قضية تعويض الأضرار التي تلحق موظفي هيئة الأمم المتحدة أثناء تأديتهم لأعمالهم ووظائفهم، هو كل موظف بأجر أو بدون أجر، يعمل بصفة دائمة أم لا، يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة لممارسة أو للمساعدة في ممارسة إحدى وظائف المنظمة، هو باختصار كل شخص تتصرف المنظمة بواسطته^(٣).

ورغم أن التعريف من الاتساع بحيث يشمل كل طوائف العاملين الدوليين فيما عدا الممثلين، إلا أن الفقه يميز في هذا الشأن بين المستخدم الدولي والموظف الدولي على أساس أن الموظف الدولي يعمل في تأدية وظيفة دائمة ويخضع لنظام قانوني خاص به، بينما المستخدم الدولي قد يعمل لفترة مؤقتة ولا يخضع لنظام قانوني خاص، وإنما للمبادئ العامة لقانون المنظمات الدولية^(٤). ولذلك فكل موظف دولي يعد مستخدما دوليا وليس العكس صحيح، فلا يعد المستخدم الدولي موظفا دوليا^(٥)، ورغم ذلك، فالفوارق تكاد تذوب بين الفئتين:

من ناحية، تعقدت الوظيفة الدولية وتشابكت بحيث أصبح من الصعب تمييزها بسمات محددة ودقيقة خاصة بها. فنظام الأمم المتحدة مثلا يسمح للمستخدمين المؤقتين بالتمتع بكافة مزايا وحصانات الموظف الدولي، كما أنه يلقي عليهم الأعباء ذاتها، بل إن هؤلاء المستخدمين -إذا ما امتدت عقودهم إلى فترة زمنية معينة- يمكن أن يحصلوا على معاش من المنظمة^(٦). ومن ناحية أخرى، فقد فرضت تطورات الأحداث وتلاحقها وسرعة دورانها التحول الدائم للمستخدم الدولي إلى موظف دولي حيث تجاوز عمل الأمانة العامة نطاق النشاط المكتبي إلى حلقة هامة تربط ليس فقط ما بين الاجتماعات في دورة واحدة، وإنما بين الدورات المتعاقبة مؤدية بذلك دوراً تنفيذياً وتحضيرياً لهذه الدورات^(٧).

(١) د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٢٧٧.

(٢) د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٢٧٧. كذلك

د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٦٨، كذلك د/محمد طلعت الغنيمي «الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ١٣٧ وما بعدها.

(3) *Réparation de dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. recueil, 19 1949 p. 177.*

(٤) د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٦٩.

(٥) د/محمد طلعت الغنيمي «الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ١٣٣.

(٦) المرجع السابق، ص ١٣٤.

(٧) د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٦٩-٧١.

٣- الوظيفة الدولية والوظيفة الوطنية:

هناك علاقة وثيقة بين الوظيفة الدولية والوطنية، وفي ذات الوقت هناك فروق تميز بينهما^(١).

أ- أوجه التشابه:

(١) تتشابه الوظائف من حيث إن كلا منهما وظيفة عامة: الأولى في خدمة مصلحة دولية، والثانية في خدمة مصلحة وطنية.

(٢) أيضاً هناك رابطة تاريخية بين الوظيفتين. فالمنظمات الدولية كانت تستعين في بداية الأمر بموظفين وطنيين لتأدية مهامها مما أدى إلى إحداث تأثيرات هامة في مجال القانون الدولي الذي استعار العديد من أحكام الوظيفة العامة في القوانين الداخلية، وعمل على تطبيقها في النطاق الدولي مما أدى في النهاية إلى ظهور «القانون الإداري الدولي» الذي ينظم نواحي الإدارة داخل المنظمة، ويحدد العلاقة الوظيفية التي تربط بين المنظمة والعاملين فيها. وخاصة تلك التي تبيح لهم التقاضي أمام محاكم إدارية دولية.

ب- أوجه التمايز:

(١) تستهدف الوظيفة الدولية تنفيذ اتفاق دولي، بينما تستهدف الوظيفة الوطنية تنفيذ القوانين واللوائح الوطنية داخل كل دولة بحسب قوانينها.

(٢) لا يتجاوز دور الموظف الدولي، بحكم طبيعة النظام الدولي حدود المفاوضة أو الإقناع أو أعمال التنسيق، بينما تتسع سلطات الموظف في الوظيفة الوطنية لتطبيق وتنفيذ القواعد والقوانين مستندا إلى سلطات عليا حاكمة في النطاق الداخلي تؤكد حكم القانون وتضمن نفاذه.

(٣) يراعى في الموظف الدولي بعض الشروط التي تضمن حياده بوصفه يعمل من أجل مصلحة دولية، بينما لا يشترط ذلك في الموظف الوطني الذي يبحث عن المصلحة العامة لمجموع المواطنين في دولته بصرف النظر عن المجتمع الدولي.

المطلب الثاني

النظام القانوني للموظفين الدوليين

مهما تعددت الأنظمة القانونية للموظفين الدوليين، بحسب تعدد المنظمات الدولية واختلافها، إلا أنه يمكن استقراء الأحكام العامة التي تشترك فيها عامة المنظمات سواء فيما يتعلق بتعيين الموظفين الدوليين أو واجباتهم أو حقوقهم أو ضماناتهم، وذلك على الوجه التالي:

أولاً: تعيين الموظفين الدوليين:

يختلف الوضع القانوني للموظف الدولي عن الممثل الدولي في أن الأول يوكل تعيينه إلى المنظمة لا إلى الدول، وذلك في شخص أمينها العام^(٢).

(١) المرجع السابق، ص ٧١ وما بعدها.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٧٣، ٧٤.

ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة ١/١٠١ من ميثاق الأمم المتحدة من أن «يعين الأمين العام موظفي الأمانة العامة طبقاً للوائح التي تضعها الجمعية العامة».

ومع ذلك كما سبق أن نوهنا من قبل فكثيراً ما تتدخل الدول خاصة الكبرى بشكل مباشر أو غير مباشر في تعيين الموظفين الدوليين. ويكون تدخلها المباشر عادة في المستويات الوظيفية العليا، كقضاة محكمة العدل الدولية، أو الأمناء العامين للمنظمة. أما تدخلها غير المباشر فيكون عادة من أجل استبعاد شخص غير مرغوب فيه من التعيين أو إذا أرادت تعيين عدد من الأشخاص التابعين لها^(١).

وعادة ما تضطلع اللوائح الداخلية للمنظمات الدولية ببيان الشروط الواجب توافرها في الموظف الدولي، إلا أن هناك بعض الموائيق الدولية تحرص على النص صراحة على هذه الشروط، كما هو الشأن في المادة ٣/١٠١ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة، كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي».

وقد تنثور بعض المشكلات عند تعارض عناصر الكفاءة مع التوزيع الجغرافي، فرجع البعض الكفاءة، والبعض الآخر التوزيع الجغرافي.

وإن كانت المشكلة من الناحية العملية غالباً ما تحسم عن طريق جعل نسبة من الموظفين من كل دولة متمشية مع الحصة التي تساهم بها في ميزانية المنظمة الدولية^(٢).

والأصل أن يكون التعيين في المنظمات الدولية عن طريق مسابقات مفتوحة لمواطني كافة الدول الأعضاء تستند إلى شرطي الكفاية والتمثيل الجغرافي السالف الإشارة إليهما^(٣)، إلا أنه يمكن للمنظمة أن تطلب في بعض الأحيان من الدول ترشيح بعض مواطنيها لتولي وظائف دولية^(٤).

ومن المعروف أن الدول خاصة الكبرى غالباً ما تستخدم نفوذها للضغط على الأمين العام للمنظمة لتعيين من ترشحهم من رعاياها، وهو أمر غير مشروع حيث يتعارض مع مبدأ حرية المنظمة في اختيار موظفيها دون تدخل من قبل الدول الأعضاء.

ومع ذلك فالتدخل من قبل الدول في حرية المنظمة يجد جذوره في كثير من الموائيق الدولية، فتعيين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقوم به الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن وهذه التوصية لا يتم الانتهاء إليها إلا بمساومات وضغوط بين الدول الكبرى صاحبة حق الاعتراض في المجلس^(٥).

وقد اختلف الفقه في تكليف طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالمنظمة^(٦):

(١) المرجع السابق، ص ٧٤.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٧٥.

(٣) المرجع السابق، ص ٧٥.

(٤) المرجع السابق، ص ٧٥.

(٥) د/ محمد سامي عبد الحميد «قانون المنظمات الدولية» الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ١٩٨٢م، ص ١٠٢. أيضاً د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق، ص ٧٦.

(٦) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٧٣، ٢٧٤.

- (١) فذهب فريق إلى تصوير هذه العلاقة على أنها "علاقة تعاقدية" تستند إلى عقد العمل المبرم بين المنظمة والموظف، ومن ثم فإن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو الذي يحكم تلك العلاقة في صحتها وآثارها وبطلانها... إلخ.
- (٢) وذهب البعض الآخر إلى وصف هذه العلاقة بأنها "علاقة تنظيمية" تجري مجرى الوظيفة العامة في القوانين الداخلية، ومن ثم يشبه الوضع القانوني للموظف الدولي نفس نظيره في القانون الداخلي أي الموظف العام ويترتب عليه أن يخضع الموظف الدولي، إلى جانب الأحكام التي ترد في عقد العمل، لكل ما تقرره أحكام ميثاق المنظمة ولوائحها وقراراتها الإدارية التي تصدر بحسب متطلبات ظروف العمل.
- (٣) ويتجه الرأي الغالب إلى مذهب وسط بين الرأيين السابقين، أي باعتبار هذه العلاقة "علاقة تنظيمية تعاقدية" في ذات الوقت، مما مؤداه خضوع الموظف الدولي لنظام قانوني قابل للتغيير طبقاً لأوضاع المنظمة واحتياجاتها، مع الحفاظ في ذات الوقت على احترام الحقوق المكتسبة للموظف الدولي.

ثانياً: واجبات الموظفين الدوليين:

هناك قواعد عامة تحدد واجبات الموظف الدولي استنبطها الفقهاء من تعريف الموظف الدولي ذاته، ومن الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط الموظف بالمنظمة الدولية. وأول هذه القواعد: هو اتجاه عمل الموظف نحو تحقيق أهداف المنظمة، ومن ثم اتجاه ولأنه إلى المنظمة بصفة أساسية، باعتبارها تجسيدا للأهداف المشتركة لجموع الأعضاء فيها، لا إلى دولته التي يحمل جنسيتها أو غيرها من الدول. ولا يعني هذا انقطاع الصلة بين الموظف ودولته التي يحمل جنسيتها أو غيرها من الدول. كما لا يعني هذا انقطاع الصلة بين الموظف ودولته وإنما بقائها ولكن فقط في الحدود التي لا تؤدي إلى الإخلال بواجبات الوظيفة^(١).

أما القاعدة الثانية فتتعلق بالتكليف القانوني للوظيفة الدولية، والتي تستتبع وجود قواعد تنظيمية لهذه الوظيفة لا ترتبط بأية قاعدة من قواعد النظام القانوني الداخلي لأية دولة من الدول الأعضاء، وإنما تركز على ميثاق المنظمة ولوائحها الداخلية، الأمر الذي يعني عدم خضوع علاقات الوظيفة الدولية للقضاء الداخلي لأية دولة^(٢).

وأخيراً تؤكد القاعدة الثالثة خضوع الموظف الدولي في أداء وظيفته إلى أجهزة المنظمة، وفقاً لميثاقها ولوائحها الداخلية وتحت إشراف رؤسائها فيها، وبتعليماتهم. وهذه القاعدة مستفادة من كون الموظف الدولي يعمل في «خدمة دولية» ومن كون علاقته بالمنظمة علاقة تنظيمية تعاقدية كما سبق بيانه.

وقد حرصت موثيق المنظمات الدولية على تأكيد هذه القواعد^(٣)، فالمادة ١٠٠/١ من ميثاق الأمم المتحدة تنص على سبيل المثال على أنه: "ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا، عند تأدية واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة،

(١) د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٧، وأيضاً د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٧٦، ص ٧٧.

(٢) د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي» مرجع سابق ٨٧، وأيضاً د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٧٦ وما بعدها.

(٣) د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٧.

وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل لا يتلاءم مع مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها".

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الموظف الدولي أن يتفرغ للمنظمة التي يعمل فيها، ويكرس كل جهوده لها، ولا يجوز له ممارسة أعمال خارج نطاق المنظمة إلا بعد حصوله على موافقتها. وهناك بعض الموانع تنص على الأعمال التي تتعارض مع وظيفة الموظف الدولي، كما هو الشأن في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الذي يحرم على القضاة تولى وظائف سياسية أو إدارية أو أن ينصرف إلى أعمال ذات طابع مهني أو أن يمارس وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية^(١).

وإخلال الموظف بواجباته يترتب مسؤولية إدارية، فضلاً عن مسؤوليته المدنية والمالية طبقاً للقواعد المقررة في كل منظمة^(٢).

ثالثاً: حقوق الموظفين الدوليين:

لا تختلف حقوق الموظفين الدوليين، من حيث المبدأ عن تلك التي يتمتع بها نظراؤهم في القوانين الداخلية، غاية ما هنالك أن صفتهم الدولية توفر لهم عدداً من المزايا الخاصة. وهذه الحقوق بصفة أساسية هي:

١- الحقوق الوظيفية، وتشمل:

(أ) الحصول على (أجر) مقابل الأعمال التي يؤديها الموظف، غالباً ما يكون هذا الأجر مجزياً، إضافة إلى المكافآت أو التعويضات المالية نتيجة بعده عن وطنه واضطراره للتنقل بصورة تكاد تكون مستمرة بحسب طبيعة عمله.

(ب) الحق في معاش تقاعدي عند نهاية الخدمة، إلا أن غالبية المنظمات تفضل صرف تعويض للموظف يدفع مرة واحدة.

(ج) الحق في التدرج الوظيفي والترقية وفقاً لنظام المنظمة.

(د) التمتع بالإجازات المقررة في مواعيدها المتعارف عليها بحسب جنسية الموظف وديانته وتقاليده وعادات الدولة المضيفة... الخ. وهناك بعض المنظمات تسمح للموظفين بتكوين نقابات أو جمعيات أو الانضمام إليها^(٣).

٢- المزايا والحصانات الدبلوماسية:

تقررت هذه المزايا والحصانات أصلاً لصالح المنظمة من أجل حسن سير العمل، وأداء الموظف لعمله على أكمل وجه، ومن ثم لا يجوز للموظف التنازل عنها من حيث المبدأ. وهي لا تختلف في قواعدها العامة عن أحكام الحصانة عموماً^(٤).

(١) المرجع السابق ص ٨٧.

(٢) المرجع السابق ص ٨٧.

(٣) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٧.

(٤) لمزيد من التفصيل فيما يتعلق بالمزايا والحصانات الخاصة بالموظفين الدوليين يمكن الرجوع للآتي:

F.REY., «LES IMMUNITÉS DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX», R.D.I.LC, 1928, PP. 253- 278 ET. 432- 463: KPOSEGA, «die vorrechte und Befreiungen der internationalen funktionäre», Gottingen, 1930: L PREUSS, "Diplomatic privileges and immunities of agents invested with functions of international interest", A. J.I.I., 1931, PP.

وهي تتضمن بصفة عامة الحصانة القضائية، والحصانة المالية، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى، والتي تجد تفصيلاتها عادة في وثائق دولية تصدر^(١):

(أ) إما في صورة بروتوكول ملحق بميثاق المنظمة، وهذا ما نجده في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

(ب) وإما في صورة اتفاق دولي مستقل، كما هو الشأن فيما يتعلق بالأمم المتحدة تطبيقاً للمادة ١٠٥.

(ج) وإما في صورة ما يعرف باتفاقات المقر كالاتفاق بين فرنسا ومنظمة اليونسكو. ولا يتمتع كافة الموظفون الدوليين بهذه المميزات والحصانات على قدم المساواة، وهم ينقسمون في ذلك إلى ثلاثة فئات:

الأولى: كبار الموظفين كالأمين العام والنواب المساعدين له، وهم يستفيدون من جميع هذه المميزات.

الثانية: وتشمل الموظفين المهنيين ويتمتعون بالمزايا والحصانات الضرورية لأداء عملهم.

الثالثة: وتضم المكتبة ومن في حكمهم وامتنيازاتهم أقل.

رابعاً: ضمانات الموظفين الدوليين:

694- 710: M. HILL, "Diplomatic privileges and immunities in international organizations", George town low journal, 1931, pp. 44- 56: A. harmarskjold, «les immunités des personnes investies des fonctions internationales», R.C.A.D.I., 1936, II, PP. 111- 211 ET (même titre) R.D.I.L.C 1935., PP. 5- 31: J. SECRETAN, "The endence indep. granted to agents of the international community in the irrelations with national public authorities", B.Y.B., PP. 56-78: J.L.K.UNZ, "Privileges and immunities of international Organisation" A. J.I.I., 1947, pp. 828 - 862: J.K. King, "the privileges and immunities of the personnel of international organisations", thèse Genève, 1949: N.Q.Dinii, "les privilèges et immunités des organismes internationaux d'après= les jurisprudences nationales depuis 1945", A.F.D.I. 1957, pp. 262-304: M.MIELE, privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux, Milan, 1958: ph. Camer, les accords de siège, Milan, 1959, pp. 191 - 402: C. W. jenks international alimenteuses Londres, 1961, pp. 85 - 145, A TOMMASI DI VIGNANO IMMUNITAE PRIVILEGE DEI FUNZIONARI DELLE Organizzazioni internazionali, padoue, 1961; V. MANNO "A FEUNE CONSIDRAZIONI SULLE immunité dei funzionari delle Organizzazioni internazionali", R. iv., 1964, pp. 338-355; B. KNAPP, "les privilèges et immunités des organisations internationales et de leurs agents devant les tribunaux internationaux", R.G.D.I.P., 1965, PP. 615 - 681; J.SALMON "quelques réflexions sur l'immunité de juridiction des fonctionnaires internationaux pour actes accomplis en qualité officielle", Cahiers Dr. europ., 1969, pp. 404 - 458.

ومن الفقه العربي، يمكن أيضاً مراجعة، د/ محمد طلعت الغنيمي، "الغنيمة الوجيز في التنظيم الدولي"، المرجع السابق، ص ١٣٧ - ١٥٥ د/ منى مصطفى: المنظمات الدولية الحكومية دار النهضة العربية ١٩٩٤م، ص ١٠٦ - ١١٢ د/ محمد سامي عبد الحميد «قانون المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٠٥ وما بعدها.

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٨٨، ص ٨٩.

من الطبيعي لكي يتمتع الموظفين الدوليين بالحقوق والامتيازات السالف الإشارة إليها، أن تتقرر لهم ضمانات معينة تكفل أدائهم لأعمالهم على أكمل وجه. وتضمن حسن سير العمل بالمنظمة^(١).

وتتقسم هذه الضمانات إلى نوعين: النوع الأول تجاه المنظمة والثاني تجاه الدول التي يمارسون فيها أنشطتهم:

١- ضمانات الموظفين الدوليين تجاه المنظمة:

هناك ضمانات قررتها موثيق المنظمات الدولية لضمان تمتع الموظفين الدوليين بالحقوق المقررة لهم تجاه المنظمة. فللموظف الدولي حق التظلم فضلاً عن جهة الإدارة العليا التي يعمل في كنفها، بأن يلجأ إلى جهة قضائية محايدة، وهو الأمر الذي اضطلعت به كثير من المنظمات الدولية التي أنشأت بها محاكم إدارية أو دوائر قانونية تختص بالنظر والفصل في الخلافات التي تنشأ بين الموظف الدولي والمنظمة. وقد ظهرت المحاكم الإدارية في عهد عصبة الأمم منذ عام ١٩٢٧م بصورة مؤقتة ثم بصورة دائمة اعتباراً من عام ١٩٣١م، وقد

(١) فيما يتعلق بضمانات الموظفين الدوليين يمكن الرجوع إلى المراجع التالية:

د/ إبراهيم العناني، التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ٨٥ وما بعدها.

د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١٥٨.

د/ جمال طه ندا، الموظف الدولي، مرجع سابق، ص ٢٧٠ وما بعدها.

Suzanna Bastid, «Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence», R.G.A.D.I., 1957, II, PP. 343 - 517 - p. Sibaud, le tribunal administratif de la S.D.N., thèse, Paris, 1942, P. HUEF, "Les tribunaux administratifs dans les organisations internationales' journ, dr. int., 1950. pp. 336 = ets. Et la commission de recours de RO. E.C.E. ", 1953, pp. 256 - 25; H. Puget « le conseil d'appel de L'U.N.E.S.C.O. et sa jurisprudence, J.C.P, 1954, pp. 279 - 305, A. migliazza, «I rapporti fra il tribunale amministrativo dell'organizzazione internazionale de lavoro e la corte internazionale di giustizia», comunicazioni studi, vol. VII, 1955, pp. 257 - 297; G. Benar, "le recours devant le tribunal administratif de L'O.I.T. " annals fac Dr. Istanbul, 1958, pp. 453 - 495: j.f. HRYMANN, la jurisprudence administrative internationale, thèse dactyle., I., Dijon, 1958 et " organismes paritaires de recours et tribunaux administratifs internationaux ", annals fac dr. Istanbul, 1958, pp. 497- 534: Pstrohl, "la réforme de la commission des recours de l'O.E.C.E. " IPID; 1958, pp. 585 - 545; F. Gutierrez, " Le comité d'enquête et d'appel de l'O.M.S. " IPID; 1958, pp. 347 - 355; J. lemoine, "la commission paritaire du P.I.T. ", ibid. 1960, pp. 343 - 413 et " le développement de la jurisprudence du tribunal administratif de l'O.I.T. ", A.F.D.I., 1960, PP. 535- 556; M.P. ADEHURST, "les sources et la nature du droit public par les tribunaux administratifs internationaux, thèse dactyl, paris, 1964; H. WREPRIMGHAUS, "une nouvelle juridiction administrative internationale, la commission de recours du conseil de l'europe, A.F.D.I., 1965, PP. 379 - 389; J.PALLALOU, le tribunal administratif de l'O.I.T. et sa jurisprudence, Paris, 1967; G.GUITLAUSIE, La commission de recours de l'O.T.A.N. et sa jurisprudence', A.F.D.I., 1968, pp. 322 - 332; G.VANDERSANGEN, la commission de recours de L.P.O.T.A.N.", rev.Bèlge, 1974, pp. 90 - 116.

أنشأت الأمم المتحدة هي الأخرى محكمة إدارية عام ١٩٤٩م للفصل في منازعات الموظفين الدوليين^(١).

وقد انتهت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ١٣ يوليو ١٩٥٤م حول آثار أحكام التعويض الصادرة من المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، إلى التسليم بأن لأحكام المحاكم الإدارية الدولية قوة الشيء المقضي به في مواجهة المنظمة الدولية^(٢)، فاختصاصها إذا إلزامي، وقراراتها تلتزم المنظمة بتنفيذها^(٣).

٢- ضمانات الموظفين تجاه الدول:

تطبيقاً لمبدأ الحماية الوظيفية، أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها في ١١ / ٤ / ١٩٤٩م، بشأن التعويض عن الأضرار التي أصابت موظفي الأمم المتحدة أثناء عملهم في فلسطين والتي بمقتضاها تلتزم المنظمة بحماية الموظف والدفاع عن حقوقه والمطالبة بالتعويض له، عند وجود رابطة وظيفية بينه وبينها، وعند مباشرة عمله وقيامه بتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة له.

ويشمل هذا المبدأ حماية الموظف من تصرفات الدول وكذا تصرفات رعاياها.

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٠.

(٢) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٧٥.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٧٨.

المبحث الرابع ماليات المنظمات الدولية

لا شك في ضرورة توافر الموارد المالية اللازمة للمنظمة الدولية كي تتمكن من مباشرة أنشطتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وتتلخص المشاكل التي يثيرها موضوع ماليات المنظمة في ثلاثة مسائل رئيسة تتعلق بموارد المنظمة، ونفقاتها، وموازنتها^(١).

أولاً: موارد المنظمة:

تمثل اشتراكات الدول الأعضاء المورد الأساسي لماليات المنظمة، فضلاً عن مساهماتهم التطوعية. ثم تأتي في المرتبة الثانية بعض الموارد الأخرى، كالقروض والرسوم والضرائب.. الخ.

(١) اشتراكات الدول الأعضاء: ويقصد به المبلغ المالي الذي يتعين على الدولة العضو القيام بدفعة سنوياً للمنظمة. وتظل متحملة بذلك الالتزام طالما ظلت محتقة بعضويتها في المنظمة، بل إنها تظل محملة بهذا الالتزام حتى في الأحوال التي تفقد فيها عضويتها وذلك عن الفترة السابقة حتى تاريخ انقطاع صلتها بالمنظمة^(٢).

وتثير مسألة الاشتراكات بعض المشكلات التي كشف عنها الواقع العملي:

المشكلة الأولى: وتتعلق بتحديد المعيار العادل لتوزيع الأعباء المالية على الأعضاء وبالنظر إلى التفاوت الشديد بينهم في القدرات والإمكانات المالية والاقتصادية.

وقد جرت المنظمات على إتباع أساليب مختلفة في هذا الشأن:

أحدها يتمثل في تحديد المنظمة لعدد من فئات الاشتراكات تختلف كل فئة فيها عن الأخرى، ويترك للدول حرية اختيار الفئة التي ترغب في الاندراج فيها. وهذا الأسلوب رغم بساطته إلا أنه لا يصلح إلا في المنظمات ذات الموازنات المحددة، وقد اتبع في اتحاد البريد العالمي، وفي الاتحاد الدولي للمواصلات السلوكية واللاسلكية^(٣).

وهناك أساليب أخرى تعتمد على حجم السكان في الدول الأعضاء، أو مستوى ازدهارها الاقتصادي أو دخلها القومي.

(١) لمزيد من المعلومات، يمكن مراجع الآتي:

C.W janks, «some legal. aspects of the finanising of international institutions», transactions of the grotus sosaity, vol. XXVIII. 1943, pp. 87-132: C.A.colliard, «a procédure budgétaire des organisations internationales». Rev, sc. Fin. 1958, pp. 237 - 260 et «les principes budgétaires dans les organisations internationales», 1958, pp. 437- 460 et 679 - 697; G.T tesauro h finanziamnto delle organizzazioni internazionale, Naples, 1969 R. Szawolwski, «les finances et le droit financier d'une organisation intergouvernementale», Paris, 1977; H.G.Schermers, op. cit., LEYDE. 1978. Vol. II, pp. 376 - 457.

(٢) د/ محمد سعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٦٤، كذلك د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٢.

(٣) د/ محمد سعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٦٥، كذلك د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٢.

ويصطدم هذا المعيار بعدم صلاحيته إلا في حالة المنظمات التي تضم دولا متماثلة في عدد السكان ودرجة النمو ومستوى الدخل.. الخ^(١).

ومن الأساليب السائدة الآن، ما أخذت به الأمم المتحدة، وكثير من المنظمات الدولية، والوكالات المخصصة وهو معيار القدرة على الدفع^(٢).

المشكلة الثانية: فتتعلق بتأثير الدول ذات المساهمة المالية الكبيرة على المنظمة، وما يمكن أن يمثلته التأخير أو الماطلة أو الامتناع عن دفع الحصص من ضغوط على المنظمة بحكم أهمية هذه الحصص.

ولقد شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة للاشتراكات عام ١٩٤٨م لتعيين حدها الأدنى والأقصى. ولعل الغرض من تعيين الحد الأقصى للاشتراك هو تجنب التأثير البالغ للدول ذات المساهمة الكبيرة في المنظمة.

وباستعراض قرارات الجمعية العامة يمكننا أن نلاحظ سعيها نحو تحقيق هذا الهدف، حيث انخفضت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في ميزانية المنظمة من ٤٠% عند بدايتها إلى ٢٥%^(٣).

وأخيراً فمن المشاكل التي شكلت أزمة في كثير من الأحيان، تغطية نفقات العمليات التي تتم خارج موازنة المنظمة، كعمليات حفظ السلام، حيث طلبت الأمم المتحدة من أعضائها الإسهام في هذه النفقات الإضافية بنسبة توازي نصيبها في الموازنة العامة، وكما قد أفتت محكمة العدل الدولية بوجوب اعتبار النفقات التي تصرف لتغطية عمليات حفظ السلام نفقات تتفق لتحقيق أغراض هذه المنظمة^(٤).

وكان الأساس الذي استند إليه المحتجون أن الأكثرية التي تصدر على أساسها قرارات الجمعية العامة تتشكل من دول لا تسهم إلا بنسب ضئيلة جداً في موازنة المنظمة، ولكن يترتب عليها إلزام الدول ذات الأنصبة الكبيرة في الموازنة تحمل نفقات باهظة، وقد لا تكون رغبة فيها أو ربما صوتت ضد التدابير التي أدت إليها، ولكن يكفي للرد على هذه الحجة، بأن هذا هو منطق الديمقراطية التي ابتدعها أو يدعيها الغرب، فلما التكر لها حين لا تأتي النتائج موافقة لسياسات الدول الكبرى؟

وبالطبع فإن الالتزام بدفع حصص ثابتة في تمويل المنظمة الدولية، لم يمنع بعض المنظمات من إعفاء العضو الذي يعجز عن تسديد اشتراكاته من كل التزاماته أو بعضها، بناءً على سلطة تقديرية تمنحها للأجهزة المختصة، وهو ما فعلته الأمم المتحدة إزاء دول أعضاء تعرضت لكوارث طبيعية هائلة أو لحروب أهلية مدمرة، أو انهيارات اقتصادية أو مالية^(٥).

وفي المقابل، فإن موثيق بعض المنظمات تقرر إنزال عقوبات بالدولة التي تتأخر عن دفع حصتها دون عذر مقبول، كما هو الشأن في المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٢.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٢، ٩٣ أيضاً.

د/ محمد سعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٣) د/ محمد سعيد الدقاق، د/ مصطفى سلامة «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٦٥، ص ٦٦.

(٤) د/ محمد المجذوب: «التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٩٣، ٩٤.

(٥) المرجع السابق ص ٩٤.

العضو الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته من حقه في التصويت في الجمعية، إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة المستحق عليه في السنتين الكاملتين المتقدمتين أو زائداً عليها^(١).

٢) الموارد الخاصة:

بجانب اشتراكات الأعضاء، يوجد موارد مالية أخرى تسهم في تحقيق التوازن المالي للمنظمة الدولية، وإن كانت ضئيلة بالنسبة للاشتراكات. وأهم هذه الموارد.

(أ) **الرسوم:** وهي لا تفرض بشكل مستمر أو بنسبة ثابتة، وإنما فقط في الأحوال التي تستفيد فيها دولة من خدمات المنظمة^(٢)، كما هو الشأن فيما نصت عليه المادة ٣٥/٣ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أنه: «عندما تكون دولة من غير أعضاء الأمم المتحدة طرفاً في دعوى، تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة».

(ب) **القروض:** قد تضطر المنظمة إلى الاقتراض لمواجهة ظروف استثنائية تعجز مواردها العادية عن الوفاء بها، سواء لتمويل مشروعات خاصة بها أو لصالح أحد الأعضاء فيها، ومن أمثلة ذلك القرض الذي عقده الأمم المتحدة في عام ١٩٤٨م، لإتمام بناء مقرها في نيويورك، وكذلك القرض الذي عقده عام ١٩٥٧م، لتجديد مقرها الأوروبي في جنيف. كما اقترضت الأمم المتحدة أيضاً لتمويل مشروع تطهير المجرى الملاحي لقناة السويس، الذي تعطل عقب العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦م، اعتماداً على استيفاء فيما بعد من رسوم العبور بالقناة^(٣).

(ج) **الضرائب:** وتفرض على الأفراد والمؤسسات في الدول الأعضاء، ويعتبر هذا طريق استثنائي في تمويل المنظمات الدولية، ولا يوجد إلا في الإطار الأوروبي حتى الآن، فمعاهدة باريس التي أنشأت المجموعة الأوروبية للفحم والصلب تمنح هذه المنظمة الحق في فرض ضرائب على المشروعات والمؤسسات العاملة في مجال الفحم والصلب، مما جعلها تستغني عن أسلوب الاشتراكات التقليدية^(٤)، كذلك فإن معاهدة روما التي أنشأت المجموعة الاقتصادية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة) قد وضعت نظاماً بعد التعديل الذي أجرى عام ١٩٧٠م لإرساء تعريف موحدة بين الدول الأعضاء تجبي لحساب السوق، كما تم وضع نظام عرف باسم: الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A)، (*Taxe à value ajoutée*) تفرض على حجم الأعمال أو المبيعات في كل دولة، وتخصص كلها أو نسبة معينة فيها للسوق الأوروبية المشتركة^(٥)، التي حل محلها الآن الاتحاد الأوروبي.

(د) **وثمة موارد أخرى** تتحقق نتيجة ممارسة المنظمة لأنشطة ثقافية أو علمية أو اقتصادية قد تعود عليها بقدر من الربح^(٦).

(هـ) **أيضاً من الموارد ما قد يتحقق نتيجة الهبات والمنح والمعونات** التي يقدمها الأفراد أو الحكومات أو المؤسسات إلى المنظمات الدولية، والتي يتوقف قبولها على موافقة الجهاز المختص في المنظمة. من ذلك تبرع الملياردير الأمريكي تيد تيرنر *Ted turner*، المالك

(١) المرجع السابق ص ٩٤.

(٢) د/ محمد المجذوب التنظيم الدولي «مرجع سابق» ص ٩٥.

(٣) د/ محمد المجذوب التنظيم الدولي «مرجع سابق» ص ٩٥.

(٤) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي» «مرجع سابق» ص ٩٥.

(٥) د/ محمد المجذوب التنظيم الدولي «مرجع سابق» ص ٥٩، ٩٦.

(٦) د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٧٧.

السابق للشبكة التليفزيونية الشهيرة CNN، بمبلغ مليار دولار للأمم المتحدة عندما كانت تمر بضائقة مالية عام ١٩٩٧م بسبب امتناع الولايات المتحدة عن تسديد اشتراكاتها المتأخرة^(١).
و- وأخيراً يدخل في الموارد الخاصة إصدار المنظمة طوابع بريدية أو نشر مطبوعات تباع في المناسبات، ويخصص دخلها لأغراض إنسانية معينة كصندوق الطفولة أو مشروعات خاصة ببرامج التنمية أو المساعدات الفنية^(٢).

ثانياً: نفقات المنظمة:

ويقصد بنفقات المنظمة كل ما تقوم المنظمة بإنفاقه من أجل ممارستها لأنشطتها، وتشمل النفقات الإدارية كمرتبات الموظفين والعاملين بالمنظمة ومكافأاتهم، وسائر النفقات: الإنشاء والتأثيث والصيانة وأقساط التأمين وغير ذلك مما يطلق عليه النفقات العادية تميزا لها عما أطلق عليه النفقات الاستثنائية، وهي النفقات الناتجة عن قيام المنظمة بمهمة معينة تدخل في إطار اختصاص المنظمة، ولكنها مع ذلك لا تتسم بطابع الاعتماد أو التكرار، كقيام الأمم المتحدة مثلاً، بالتدخل المسلح في منطقة معينة من العالم لإقرار الأمن والسلام في ربوعها^(٣) وعلى كل حال، لم يعد لهذا التمييز من الناحية القانونية أهمية تذكر، رغم وجاهته من الناحية الفنية والواقعية حسبما احتجت به بعض الدول، إذ أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في ١٩٦٢/٧/٢٠م والمتعلق ببعض نفقات الأمم المتحدة كان صريحاً في وجوب التزام الدول الأعضاء، التزاماً قانونياً، بالإسهام في تمويل المنظمة لمواجهة نفقاتها المختلفة، العادية والاستثنائية على حد سواء، وذلك على الوجه الذي تحدده أجهزة المنظمة المختلفة^(٤).

ثالثاً: موازنة المنظمة:

تخضع ميزانية المنظمة بوصفها موازنة بين الأصول (الإيرادات) والخصوم (النفقات) للقواعد الفنية التي تحكم موازنات الدول بصفة عامة، مثل قاعدة سنوية المحاسبة، ومبدأ وحدة الموازنة وتوازنها إلخ. وإن كان هناك من المنظمات ما يخرج على هذه القواعد كمنظمة اليونسكو (سنتان)، والأرصاد الجوية الدولية (أربع سنوات).

كذلك هناك بعض المنظمات التي لا تلتزم مبدأ وحدة الموازنة وأنها تأخذ بنظام الموازنات المتعددة^(٥)، والأمين العام هو المختص بإعداد مشروع الموازنة، أما إقرارها والتصديق عليها فيعهد إلى الجهاز الرئيس للمنظمة، كما هو الشأن في المادة ١٣ من ميثاق جامعة الدول العربية الذي ينص على أن «الأمين العام يعد مشروع موازنة الجامعة ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية». وكذلك المادة ١٧ من ميثاق الأمم المتحدة التي تتضمن أن تنظر الجمعية العامة في موازنة المنظمة وتصدق عليها^(٦).

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٦، ٩٧.

(٢) المرجع السابق، ص ٩٧.

(٣) د/ صلاح الدين عامر: «التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٢٧٧، ٢٧٨ أيضاً

د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٤) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٨.

(٥) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٨ كذلك. د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

(٦) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٩٩.

المبحث الخامس قرارات المنظمات الدولية

غالباً ما يبحث فقهاء القانون قرارات المنظمات الدولية تحت باب صلاحيات المنتظم الدولي أو سلطاته، باعتبار أن هذه القرارات تعد أهم صور هذه الصلاحيات، فضلاً عن سلطة تعديل دستور المنتظم وتفسيره بصفة أساسية.

ولقد فضلنا دراسة هاتين الصلاحيتين بصورة مختلفة ضمن القواعد التي تحكم عمل المنظمة في داخلها ومنها قرارات المنظمة وتعديل ميثاقها، باعتبار أن ما ينبغي التركيز عليه من وجهة نظرنا هو القيمة القانونية لهذه الصلاحيات أكثر من صورها وعددها، فرغم أن قرارات المنظمات الدولية مثلاً، تعد أهم مظاهر صلاحيات المنظمات الدولية، تبقى في النهاية غير ملزمة كقاعدة عامة، وفي الأحوال التي يتطلب فيها الإلزام ترد الصلاحية إلى الدول الكبرى أو الفاعلة في الحياة الدولية، وإن كان ذلك من وراء ستار المنظمة الدولية.

فصلاحيات المنظمات الدولية ليست من وجهة نظرنا إلا وعاء ابتدعته الدول الكبرى تحت ضغط المتغيرات الدولية لاستيعاب تطلعات دول العالم الثالث في المشاركة في الحياة الدولية، ولكنها في ذات الوقت الأداة المثلى لإتمام الهيمنة، وإحكام السيطرة الرأسمالية على العالم بأسره وهو فيما نعتقد ما أطلق عليه «العولمة» في السنوات الأخيرة.

ومن هنا يبطل زعم من ذهب إلى أن نشأة المنظمات الدولية يمثل اتجاهاً نحو سيادة القانون الدولي على حساب مبدأ سيادة الدولة التقليدي، محتجين بأن لو لم يكن هذا الاتجاه صحيحاً لما قبلت الأمم المتحدة بنصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان، ولما وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولما رضيت بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجعلت منه جهازاً رئيساً، ولما وافقت على إنشاء مجلس للصاية، ولما صدقت على ميثاق يتضمن تصريحاً يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي^(١)، والحقيقة أنه قد فات هؤلاء أن هذه الأمور هي نفسها الطعم الذي أودى بالعالم الثالث في فخ الأمم المتحدة.

وعلى أية حال فليبين ما نحن بصدد تناوله هذه القرارات أولاً من حيث أنواعها وقيمتها القانونية، ثم ثانياً من حيث كيفية صدورها وتنفيذها.

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٠٤.

المطلب الأول

قرارات المنظمات الدولية وقيمتها القانونية

يميز الفقهاء في الغالب بين أربعة أنواع من القرارات، تختلف في قيمتها القانونية من نوع إلى آخر، وهذه القرارات هي:

أولاً: التوصيات «Recommendations»:

التوصيات هي الاقتراحات غير الملزمة للأجهزة الدولية وتتمتع كافة المنظمات الدولية بحق إصدار التوصيات، وتوجه التوصيات إلى الدول الأعضاء أو المنظمات الأخرى أو جهاز آخر من أجهزة المنظمة^(١).

والتوصيات في ذاتها غير ملزمة من الناحية القانونية، ومع ذلك هناك بعض العوامل الخارجية التي تجعل للتوصية قيمة قانونية، ومن هذه العوامل^(٢):

(١) **التوجيهات العامة لمواثيق المنظمات الدولية** التي كثيراً ما تلزم الدول الأعضاء بالتصرف وفقاً للتوصيات الصادرة من أجهزتها، كما هو الشأن في منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو التي تلزم مواثيقها الدول الأعضاء بأن يقدموا تقارير عن تنفيذهم لتوصيات فروعها.

(٢) **هيكل المنظمة**: حيث تحدث التوصيات تأثيرها على عملية صناعة القرار اللاحقة في نطاق المنظمة، فالمناقشات اللاحقة تجري في ضوء السياسات التي صنعتها التوصيات السابقة للمنظمة، وتلزم التوصيات الصادرة من الجمعية العامة، ومن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوكالات المتخصصة.

(٣) **طريقة صدور التوصية**: فالأغلبية التي صدرت بها التوصية، ووزن الدول التي صوتت لصالحها يعطي لا شك للتوصية قيمة ووزناً قانونياً يختلف عما لو صدرت بأغلبية بسيطة أو صوتت لصالحها دول صغيرة.

(٤) **مدى الحاجة للقاعدة**: فالتوصيات التي تصدر بناءً على توجيهات خبراء الأرصاد الجوية أو الاتصالات اللاسلكية مثلاً، تلتزم بها الدول لا لكونها ملزمة في ذاتها، ولكن لحاجتها الماسة إلى الاستفادة منها، كذلك الشأن في اتحاد البريد العالمي حيث تلتزم الدول الأعضاء بإدخال ترتيبات الاتحاد للاستفادة من التنظيمات البريدية على النطاق الدولي.

(٥) **الشرعية الدولية**: فعادة ما تهتم الدول بإقرار شرعية تصرفاتها الوطنية بالاستناد إلى التوصيات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مؤتمرات المنظمات الإقليمية. ويثور التساؤل في هذا الصدد عما إذا كانت التوصية الصادرة من المنظمات الدولية تبرر لدولة ما مخالفة اتفاقية مرتبطة بها من قبل؟

يرى البعض أن مثل هذه التوصية لا تبرر لدولة التحلل من التزاماتها الاتفاقية لأن التوصية بذاتها ليست ملزمة، بينما يرى البعض الآخر العكس لما للتوصية خاصة الصادرة من منظمة عالمية كالأمم المتحدة من طابع الشرعية نتيجة لما تحظى به من تأييد فئة كبيرة من الدول^(١).

(١) د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٦٤،

د/عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٠٥، د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٨١.

(٢) د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٨١ وما بعدها.

ثانياً: الإعلانات «Déclaration»:

تستهدف الإعلانات عادة إما تأكيد قواعد أو مبادئ موجودة سلفاً أو وضع قواعد جديدة^(٢). ورغم أن الإعلانات لا تعد من بين قرارات المنظمات الدولية، وليس في موثيق المنظمات ما يفيد تمتعها بهذه السلطة، إلا أنه ليس هناك ما يمنع ذلك إذ لا تستغنى عنها أية منظمة دولية في العمل^(٣).

وتبدو أهمية الإعلان من ناحيتين^(٤):

الناحية الأولى: ما يمكن أن يضيفه الإعلان على واقعة معينة من وصف قانوني تكون له أهمية فائقة أو تداعيات خطيرة على المستوى التطبيقي، من ذلك مثلاً:

(١) اعتبار أن موقفاً معيناً يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مما يسمح بتطبيق الباب السابع من الميثاق والخاص بنظام الأمن الجماعي.

(٢) اعتبار أن أمراً ما يعد من الاختصاص الداخلي للدول أو على العكس من الاختصاص الدولي، مما يؤثر في انعقاد الاختصاص للمنظمة الدولية من عدمه.

والناحية الثانية: أن الإعلان عن أي قاعدة معينة ملزمة قانوناً، يماثل اتخاذ قرار ملزم.

وليس للإعلان في ذاته قوة ملزمة شأنه شأن التوصية، إلا أنه قد يتضمن تقنياً لقاعدة عرفية موجودة سلفاً أو تمهيداً لتكون قاعدة عرفية في المستقبل، إذا ما سارت عليه الدول في حياتها العملية^(٥)، كذلك يحدث الإعلان أثراً لاحقاً على التطور اللاحق لصناعة القرارات في المنظمة الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان^(٦).

ثالثاً: القرارات الملزمة «Décisions Obligatoires»:

إن القول بأن للمنظمات الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة أمر تعوزه الدقة إلى حد كبير أو فيه مبالغة شديدة، وذلك للأسباب التالية:

(١) أن ما يطلق عليه القرارات الملزمة لا يعدو أن يكون قرارات داخلية، خاصة بسير العمل داخل المنظمة ذاتها كالقرارات المتعلقة باعتماد الموازنة أو الأنشطة الفنية

المختلفة للمنظمة أو اللوائح الداخلية لتنظيم سير العمل في أجهزتها المختلفة^(٧).

(٢) أن سلطة إصدار قرارات ملزمة خارج إطار المنظمة لم يتقرر إلا بصورة استثنائية في حالتين:

الحالة الأولى: لمجلس الأمن، في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين في حالات محددة على سبيل الحصر، وبشروط معينة، إلا أنه مألها في النهاية إلى الدول الكبرى، وبعد انتهاء الحرب الباردة، أصبحت تنفرد بها الولايات المتحدة الأمريكية^(٨).

(١) المرجع السابق ص ٨٥.

(٢) المرجع السابق ص ٨٦.

(٣) المرجع السابق ص ٨٦.

(٤) المرجع السابق ص ٨٦.

(٥) المرجع السابق ص ٨٧، ٨٨.

(٦) المرجع السابق ص ٨٨، ٨٩.

(٧) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٠٦، ١٠٧.

د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٦٥، ٢٦٦.

د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٩٢ - ٩٤.

الحالة الثانية: في إطار عدد محدود من المنظمات الفنية كالاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ومنظمة الطيران المدني الدولية، والصحة العالمية، وفي إطار الجماعة الأوروبية للفحم والصلب^(٢).

رابعاً: الاتفاقيات الدولية «Conventions International»:

يصنفها الفقهاء ضمن القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، لكنها لا تعد قراراً بالمعنى الدقيق للاصطلاح، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن دور المنظمة يقتصر في عدد كبير من هذه الاتفاقيات على إعداد مشروعها فقط لعرضه على الدول الأعضاء التي تقوم بإقراره في مؤتمر دولي، والتصديق عليه فيما بعد إن شأنت بحسب الأوضاع الدستورية في كل دولة، وبما يتوافق مع مصالحها، دون أن يكون لعمل المنظمة أثر قانوني ملزم، ودون أن تكون طرفاً في الاتفاقية^(٣).

السبب الثاني: أن الاتفاقيات التي تكون المنظمة طرفاً فيها لا يتعدى الإلزام فيها القواعد العامة للاتفاقيات الدولية والتي تستند إلى قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» ويكون التزام الأطراف فيها على قدم المساواة بقدر مالهم من حقوق، فلا تشكل الاتفاقيات بهذا الوصف سلطة خاصة تتميز بها المنظمة في مواجهة الدول.

المطلب الثاني

طريقة إصدار القرارات ونفاذها

إن سمة عدم الإلزام وقلة الفاعلية التي تتسم بها قرارات المنظمات الدولية تبدو بصورة أساسية في الطريقة التي تصدر بها هذه القرارات، وكيفية نفاذها وذلك كما سيبدو في التفصيل التالي:

أولاً: الطريقة التي تصدر بها قرارات المنظمات الدولية:

إن القواعد الأساسية في التصويت والتي تصدر تبعاً لها قرارات المنظمات الدولية لا تخرج عادة عن قاعدتين: الأولى قاعدة الإجماع، والثانية قاعدة الأغلبية.

قاعدة الإجماع:

وتقضي بأن لا يتخذ القرار إلا بموافقة جميع أعضاء المنظمة دون استثناء، وهي القاعدة التقليدية في التصويت، حيث تتسجم مع مبدأ السيادة والمساواة الذي لا زال حجر الزاوية كما يعتقد الكثيرون في العلاقات الدولية، كما أنها تتفق ورغبات الدول الصغرى في تجنب سيطرة الكبار عليهم، وفرض إرادتهم على الحياة الدولية، وأخيراً فإن قاعدة الإجماع تؤدي إلى فعالية المنظمة الدولية، لأنه وإن كان الإجماع متعذراً في كثير من الأحوال، إلا أنه إذا ما اتخذ، كان القرار ملزماً وتنفيذه مباشراً^(٤).

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٩٣ د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٠٧، ١٠٦ د/ صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق، ص ٢٦٥، ٢٦٦.

(٢) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٠٦، ١٠٧.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٨٩ وما بعدها، د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٠٨ - ١١١.

(٤) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٢٢.

وكانت قاعدة الإجماع هي المتبعة في عصبة الأمم سواء الجمعية أو المجلس، طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من عهد العصبة^(١).

ومع ذلك فقد نعى الناعون على عصبة الأمم أنها اعتمدت هذه القاعدة، واعتبرها البعض أنها السبب الرئيسي وراء انهيار العصبة وفشلها، فهي تجافي الواقع الذي يحكم العلاقات الدولية من تعارض المصالح وتشابكها، وتفاوت القدرات والموارد فيمنح الدول الصغرى نفوذاً لا يتناسب مع قدراتها، ويثبط همم الدول الكبرى ويقلل من شأنها، وتعني في النهاية استحالة قيام تنظيم دولي حقيقي^(٢).

وعقب الحرب العالمية الثانية تعرضت قاعدة الإجماع لضربة قاسية، بإقرار ميثاق الأمم المتحدة لقاعدة الأغلبية، والتي قطعت شوطاً كبيراً في التنظيم الدولي مع مرور الوقت.

قاعدة الأغلبية:

وتعني صدور قرارات المنظمة بالأغلبية سواء كانت هذه الأغلبية مطلقة أم موصوفة. وتعني الأغلبية المطلقة صدور القرار إذا حصل على أكثر من نصف الأصوات ولو بصوت واحد أما الأغلبية الموصوفة فتتطلب نسبة معينة بحسب الأحوال، غالباً ما تكون الثلثين.

وتحسب الأصوات على أساس الأعضاء الحاضرين، وفي أحيان معينة على أساس أعضاء المنظمة جميعاً، كما هو الشأن في مسائل تعديل ميثاق الأمم المتحدة (م ١٠٨)، وإعادة النظر فيه (م ١٠٩)، أما في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية فقد جرى العمل على ضرورة توافر أغلبية أعضاء كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن^(٣).

وفي حالة الامتناع عن التصويت لا يحسب صوت الممتنع، ومع ذلك فهو يختلف عن الغياب في أنه يؤثر في النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع صحيحاً، كما أنه لا يحول دون تحقق الإجماع ولا تأثير للامتناع على صحة القرار أو نطاق تطبيقه^(٤).

وقد أخذ ميثاق الأمم المتحدة بقاعدة الأغلبية بشأن التصويت في الجمعية العامة (م ١٨)، وفي المسائل الإجرائية في مجلس الأمن (م ٢٧)، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي (م ٦٧)، وفي مجلس الوصاية (م ٨٩)^(٥).

وقد عد معظم فقهاء القانون الدولي هذا التطور تقدماً جديراً بالتسجيل في مجال التنظيم الدولي حيث حقق مبدأ المساواة القانونية بين الدول الأعضاء، كما أنه جعل القرارات الصادرة عن المنظمة ملزمة لجميع الأعضاء دون تفرقة بين من وافق عليها ومن لم يوافق عليها، فضلاً عن أنه لا يتنافى مع مبدأ السيادة على اعتبار أن الدول بمجرد اشتراكها في منظمة بهذا الوصف تكون وافقت بمحض إرادتها مسبقاً على الخضوع لهذه القاعدة، وأخيراً فإن قاعدة الأغلبية تيسر سرعة اتخاذ الإجراءات، وفعالية القرارات^(٦).

(١) د/ محمد المجذوب «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٢٢. د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٠١.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٢٣.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٠٥، ١٠٦.

(٤) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٠٦، ١٠٧.

(٥) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٠٢، ١٠٣.

(٦) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٣٢.

وهو قول فيه تجاوز كبير ذلك أن قاعدتي الأغلبية والمساواة في التمثيل لم يؤخذ بهما بصفة عامة إلا في المنظمات أو الأجهزة ذات الصلاحيات العامة والتي لا تعدو قراراتها مجرد التوصيات، بينما عدل عن ذلك في المنظمات أو الأجهزة ذات الاختصاص المحدد، صاحبة القرارات الملزمة حيث أخذ على العكس بالإجماع والتفاوت في التمثيل.

ففي الوقت الذي يضيف فيه الميثاق بمقتضى المادة ١٠ على الجمعية العامة التي تعتمد الأغلبية والمساواة في التمثيل كافة الصلاحيات المقررة للمنظمة وفروعها، نجده يكبلها من الناحية الأخرى بمقتضى المادة ١٢ لصالح مجلس الأمن الذي تسيطر عليه الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية والتي تملك حق الاعتراض، حيث تمنع المادة المذكورة الجمعية العامة من أن تقدم أية توصية في نزاع أو موقف، بأمر مجلس الأمن بصددهما اختصاصه، وحتى ولو كانت الجمعية العامة قد سبقت بالفعل في نظر النزاع فعليها التوقف في مثل هذه الحالة^(١).

كذلك فإن تعديل ميثاق الأمم المتحدة يتطلب موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء بالجمعية العامة، على أن يكون من بينها أعضاء مجلس الأمن الخمس الدائمين، ومن هنا يثور التساؤل عن أهمية الأغلبية هنا، بل ما فائدة الجمعية العامة، طالما أن القرار يرجع في النهاية إلى الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية.

إن طريقة صناعة قرارات المنظمات الدولية، وقيمتها الملزمة، فضلاً عن توزيع الاختصاصات فيما بين أجهزتها يؤكد أن القانون الدولي لا يعرف حتى الآن حكم الأغلبية، وإنما حكم القوة. إن الذين راهنوا على الأغلبية في ستينات القرن الماضي، قد انهارت آمالهم مع انهيار الكتلة الشرقية.

وحتى مع وجود الأغلبية، فهي أغلبية عددية لم تمنع من أن تظل السلطة الحقيقية في اتخاذ القرار حكراً على الدول الكبرى رغم دعاوي المساواة، فالتبعية الاقتصادية للدول الكبرى تستلزم بالضرورة تبعية في التصويت، بمعنى تبعية سياسية، وهو ما تؤكد ليس فقط نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمنظمات الدولية وموثيقها، وإنما أيضاً سياسات وممارسات الدول في علاقاتها الدولية^(٢)، إذ لا تتوانى الدول الكبرى عن التلويح في وجه الدول الصغرى، ليس بسلاح المعونة المالية والعسكرية والثقافية، بل بسلاح التجويع بالتهديد بحرمانها من المعونة الغذائية، وتلك أقبح صور الابتزاز من أجل ضمان الأصوات لصالحها. ولم يعد هذا السلاح خافياً في إطار الدبلوماسية السرية كما كان من قبل، بل تجلى عياناً في الكونجرس الأمريكي، وعلى ألسنة الدبلوماسيين حسبما يطالعنا بها الإعلام اليومي. وليس أدل على ذلك من هذه العبارات التي أدلى بها كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي عند تقديمه «حساب ختامي» لإحدى اللجان الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكي حين قال:

(١) د/ ياسين العيوطي «الصراع بين مجلس الأمن والجمعية العامة» مجلة السياسة الدولية العدد ١٦٨ لسنة ٢٠٠٧م ص ٥٠ وما بعدها.

(٢) في دراسة نشرتها جامعة بادو في إيطاليا باشتراك منظمة اليونسكو تغطي الفترة من ١٠ يناير ١٩٤٦م حتى ١٧ ديسمبر ١٩٧٥م عن الطريقة التي تدلى الدول بها أصواتها، أشارت النتائج النهائية إلى انحسار القوة الفعلية في يد الدول الكبرى. راجع د/ محمد بجوي «من أجل نظام اقتصادي دولي» اليونسكو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ١٩٨٠م، ص ١٩٨.

«إن على كل دولة في طريق التنمية أن تعرف أن علاقتها الثنائية معنا ستتوقف على سلوكها نحونا في المنظمات الدولية، وبخاصة تصويتها على المسائل التي نعلق نحن عليها أهمية خاصة»^(١).

ثانياً: تنفيذ قرارات المنظمات الدولية:

لا تكمن مشكلة قرارات المنظمات الدولية في طبيعتها الملزمة فقط، بل في عدم تنفيذها أيضاً، وليس من شك في أن بقاء قرارات أية منظمة دولية حبرا على ورق ليس من شأنه أن يوحى بمزيد من الاطمئنان إلى فعاليتها، خاصة إذا كانت المنظمة عالمية النطاق^(٢). إن الشعور بعدم القدرة على تنفيذ القرار الصادر من المنظمة الدولية ينعكس بصورة خطيرة على عملية إصدار القرار ذاته، حيث ينصب الاهتمام بالدرجة الأولى على طريقة صدوره لا على جوهره، لكي يكون مرضياً لكافة الأطراف. ومن ثم لا يعد الامتثال للقرار هو الهدف الرئيس للمنظمة ولا للدول الموجه إليها، الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن يولد القرار، في غالب الأحوال ميئاً^(٣).

والذي يزيد الأمر تعقيداً أن عدم تنفيذ قرارات المنظمات الدولية ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسية في المقام الأول.

فالدول الغربية تسعى لتعويق تنفيذ قرارات المنظمات الدولية، وتشكك في قيمتها القانونية، إذا كانت تمس مصالحها حتى ولو بصورة غير مباشرة. فمقياس القوة التنفيذية المعترف به عند هذه المجموعة من الدول هو مقدار مساهم بمصالحها من عدمه^(٤).

ولن تعدد الدول الكبرى الوسيلة في عدم تنفيذها لقرارات المنظمات الدولية التي لا تتفق ومصالحها. أن تلك القرارات غير ملزمة، وأن الإقرار لها بصفة الإلزام يجعل من بعض أجهزة المنظمة «سلطة تشريعية»، مما لا يتفق في نظرهم وطبيعة المجتمع الدولي المكون من دول مستقلة متساوية في السيادة^(٥).

هذا في الوقت الذي تستطيع فيه هذه الدول أن تستصدر بحكم هيمنتها على أجهزة المنظمات الدولية ما تشاء من القرارات، وتعطيها بعدها الإلزامي الذي ترغب، وتنفذها بالقدر الذي تريد.

ولعل المقارنة السريعة بين المواقف التي تبنتها هذه الدول في المنظمات الدولية عقب حرب الخليج الأولى ثم أحداث ١١ سبتمبر، فالعدوان الأمريكي على العراق، وبين نفس المواقف من القضية الفلسطينية أو قضية الجولان، أو العدوان الوحشي لإسرائيل على لبنان في غضون عام ٢٠٠٦م، أو المشكلة النووية الإيرانية بالمقارنة لما تمتلكه إسرائيل في هذا المجال يكفي لأن يعطي صورة واضحة للغاية لهذه المشكلة، بل للتنظيم الدولي عموماً^(٦).

(١) المرجع السابق، ص ١٩٩.

(٢) المرجع السابق ص ٢٣٣.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٠٩.

(٤) د/ محمد بجاوي «من أجل نظام اقتصادي دولي جديد» مرجع سابق ص ٢٣٦.

(٥) د/ محمد بجاوي «من أجل نظام اقتصادي دولي جديد» مرجع سابق ص ٢٣٦، ٢٣٧.

(٦) راجع في هذا المعنى د/ محمود داود «نظام الهيمنة الأمريكي والقضايا القانونية الدولية المعاصرة-دراسة مقارنة مع النظام الإسلامي» سلسلة فكر المواجهة «العنوان على العراق» رقم ١١، رابطة الجامعات الإسلامية ص ١٨٨ وما بعدها.

لقد بدا عجز الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها واضحا بصورة فاضحة في الصومال ويوغسلافيا السابقة وعمليات التطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة والهرسك إلى الحد الذي لجأ فيه مجلس الأمن إلى حلف الناتو (الأطلسي) وهي منظمة دفاع عسكرية غربية لا علاقة لها بالأمم المتحدة. إن الفصل الثاني من الميثاق الذي يسمح لمنظمات ووكالات إقليمية بالمساهمة في حفظ السلام والأمن الدوليين يشير إلى منظمات عامة إقليمية كجامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي بينما الناتو منظمة عسكرية فحسب^(١). ومع ذلك يرى الفقهاء أن للمنظمات الدولية سلطة الرقابة على الأعضاء بشأن تنفيذها لالتزاماتها وذلك عن طريق:

١) تقارير تقدم إما من الدول الأعضاء أو عن طريق الأفراد أو بناء على معلومات تجمعها المنظمة ذاتها.

ومن أمثلة الأولى منظمة الطيران المدني (م ٣٨) من ميثاق المنظمة، ومنظمة الأرصاد الجوية (م ٩٣). وهذه الوسيلة غالباً ما تكون في إطار المنظمات الفنية، والتي تقدم الدول الأعضاء على تنفيذ قراراتها طوعية لحاجاتها إليها.

ومن أمثلة الرقابة عن طريق الأفراد، ما يتم في إطار احترام الدول الأعضاء لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية حيث يسمح للأفراد المعنيين بالتقدم بشكاوهم في هذا الشأن، ولكن هذا الاتجاه يمثل استثناء لا يعمل به إلا في حدود ضيقة للغاية كما هو الشأن في إطار المجموعات الأوروبية، لأنه يخالف القاعدة التقليدية في اعتبار معاملة الأفراد من صميم الاختصاص الداخلي للدول الذي لا يجوز للمنظمات الدولية التدخل فيه.

ومن أمثلة التقارير المبنية على معلومات تقوم المنظمة بجمعها بنفسها ما تنص عليه المادة ٣٦ من ميثاق الأمم المتحدة من حق مجلس الأمن في بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى نزاع دولي. كما أنه من شأن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تجمع الوقائع من مصادر متعددة. كذلك تعترف المواثيق للمنظمات الدولية بالحق في أن ترسل لجانا لتقصي الحقائق حول موضوع معين^(٢).

والأمثلة على الانحراف بهذا الحق فاضحة للغاية، فكم استغلت الدول الكبرى أجهزة المنظمات الدولية كمصدر للمعلومات المخبرانية لتحقيق أهداف معينة. كما حدث في عمليات التفتيش الدولي على الأسلحة النووية في العراق. وفي المقابل نجد كثير من النتائج التي توصلت إليها لجان التحقيق أو الخبراء، بل أحياناً المحاكم الدولية بنيت بصورة أساسية على المعلومات المستقاة من أجهزة مخابرات دول معينة غالباً ما تكون خاطئة أو مزيفة عمداً لما لهذه الدول من مصلحة حقيقية في صدور التقارير على هذا أو ذاك النحو^(٣)، وما نظن أن قرار تشكيل المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري رئيس وزراء لبنان يندرج في غير هذا الإطار.

(١) د/ ياسين العيوطي «عن الصراع بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة»، مرجع سابق، ص ٥٢.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١١١-١١٤.

د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١١١، ١١٢.

(٣) د/ ياسين العيوطي: «عن الصراع بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة»، مرجع سابق ص ٥٢.

٢) التنفيذ عن طريق العقوبات أو الجزاءات الدولية

يرى كثير من الفقهاء أن المنظمات الدولية تستطيع أن تضمن تنفيذ قراراتها عن طريق العقوبات الدولية، ومنها على وجه الخصوص استخدام القوة في إطار نظام الأمن الجماعي حسبما يقضي به الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومنها الجزاءات الاقتصادية، كما حدث إبان الحصار الدولي على ليبيا بشأن قضية لوكيربي، ومنها جزاءات إدارية كالوقف والطرء من العضوية.

وواقع أن هذه الجزاءات يملكها مجلس الأمن، ويعني ذلك الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في المجلس، وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة، لا نتردد في القول بأن هذه السلطة أصبحت الآن مركزة في يد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتضح مما تقدم في شأن تنفيذ قرارات المنظمات الدولية أن الأمر تحكمه العوامل السياسية بأكثر مما تحكمه الاعتبارات القانونية. ودور الدول فيه أوضح من دور المنظمات الدولية.

المبحث السادس

تعديل ميثاق المنظمات الدولية وتفسيرها

لا شك أن تعديل الميثاق الدولية وتفسيرها بما يكفل قيامها بوظائفها وتحقيقها لأهدافها، وبما يمكنها من مواكبة مقتضيات التطور مع ضرورة الحفاظ على مبدأ استقرار المعاملات الدولية أمر لا بد منه. ونظراً لأن التعديل والتفسير في الميثاق الدولية يتسم ببعض السمات التي تميزه عن القواعد العامة في تعديل وتفسير المعاهدات الدولية عموماً، فسوف نتأوله بشيء من التفصيل فيما يلي:

أولاً: تعديل الميثاق الدولية:

يغلب على التعديل في الميثاق الدولية الجمود، كما قدم يتم التعديل إما عن طريق بعض أجهزة المنظمة في الحدود التي بينها ميثاقها، وإما عن طريق مؤتمر. كذلك يجري التعديل على مرحلتين. مرحلة اقتراح التعديلات والتصويت بها أولاً ثم مرحلة التصديق من جانب الدول الأعضاء ثانياً، وأخيراً يميز الفقهاء بين التعديل لنص أو نصوص محددة في الميثاق «*amendement*»، وبين إعادة النظر فيه بهدف تنقيحه كلية «*révision*»^(١).

وقد ميز ميثاق الأمم المتحدة بين هاتين المسألتين، حيث نصت المادة ١٠٨ على الإجراءات الخاصة بتعديل نص محدد، في حين جاءت المادة ١٠٩ بالقواعد والإجراءات الخاصة بإعادة النظر في الميثاق. والمقارنة بين المادتين السالفتين لا تنبئ عن وجود خلاف يذكر بينهما فالتعديلات تسري على جميع الأعضاء إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء الأمم المتحدة، ومن بينهم جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفقاً للأوضاع الدستورية في كل دولة، فالميثاق قد منح الخمس الكبار في الحالتين امتيازاً يخضع التعديل لإرادة أية دولة منهم. ولكن إذا تم أصبح نافذاً وملزماً لجميع الأعضاء، لا فرق

(١) د/صلاح الدين عامر «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ٢١١ وما بعدها،

د/عبد الغني محمود: «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٤٥، ٤٦. د/محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ١٦٠ وما بعدها.

في ذلك بين من وافق على التعديل وبين من لم يوافق أو يصدق عليه، وليس لمن لم يوافق هنا إلا أن ينسحب من عضوية المنظمة^(١).

ثانياً: تفسير موثيق المنظمات الدولية:

يثير التفسير في شأن موثيق المنظمات الدولية بعض الاختلاف فيما يتعلق بتفسير المعاهدات الدولية عموماً وذلك من وجهتين: الأولى: الجهة المنوط بها التفسير، والثانية: قواعد التفسير.

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الطبيعة الخاصة لهذه الموثيق، فهي وإن كانت معاهدات دولية تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلا أنها كما سبق أن قررنا معاهدات ذات طبيعة خاصة تتسم بطابع السمو على بقية المعاهدات بما يعني الاعتراف بقواعد خاصة للتفسير تتفق وهذه الطبيعة، كما أنها معاهدات تؤدي إلى إنشاء كيان دولي له شخصية قانونية قادرة على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، بما يعني الاعتراف لهذه المنظمات بحق تفسير موثيقها بوصفه «اختصاصاً ضمناً»، وذلك خروجاً على القواعد العامة التي تقصر هذا الحق بصفة أساسية على الدول التي أبرمت الاتفاق.

١) الجهة المنوط بها تفسير الموثيق الدولية:

يتضح من دراسة أساليب التفسير في موثيق المنظمات الدولية أنها تنحصر في أسلوبين رئيسيين:

أ) إسناد صلاحية التفسير إلى المنظمة ذاتها:

حيث تقرر بعض الموثيق إعطاء المنظمة ممثلة في بعض فروعها أو أجهزتها الاختصاص بالتفسير، وفي هذه الحالة يعتبر التفسير الذي انتهى إليه الجهاز المعني أساساً ملزماً للدول الأعضاء. من ذلك ما تنص عليه الاتفاقيتان المنشأتان للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي من أن كل نزاع ينشأ حول تفسيرهما يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين لإصدار قرار بشأنه، ويجوز لكل عضو أن يطلب عرض هذا القرار على مجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائياً^(٢).

ولا يعني عدم النص في ميثاق المنظمة صراحة على اختصاصها بالتفسير، حرمانها من هذا الحق، إذ أنه يقع كما سلف أن بينا ضمن السلطات الضمنية «Implied power» المقررة للمنظمة. وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بتعويض الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة أثناء تأدية أعمال وظائفهم والذي سلف الإشارة إليه مراراً حيث انتهت المحكمة إلى أنه: "طبقاً لقواعد القانون الدولي يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق، إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها"^(٣).

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ١١٢.

(٢) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٥٠. د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١١٤، ١١٣.

(٣) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٤٩.

إلا أن المشكلة تبدو في هذه الحالة من ناحيتين:

الأولى: عندما يؤدي التفسير إلى تجاوز المنظمة لاختصاصاتها.

الثانية: عند تضارب التفسيرات الصادرة عن أجهزة المنظمة بشأن قضية واحدة، غير أنه يخفف من حدة هذه المشكلة، أن التفسير لا يعد ملزماً للدول الأعضاء في هذه الحالة طالما لم يعط الميثاق لأجهزة المنظمة حق التفسير صراحة^(١).

(ب) إسناد التفسير إلى هيئة قضائية:

سواء كانت هذه الهيئة تابعة للمنظمة أم مستقلة عنها. حيث تضمنت كثير من المواثيق الدولية أحكاماً خاصة تجعل التفسير من اختصاص القضاء الدولي أو هيئات التحكيم الدولية أو من اختصاص هيئات أخرى تعينها هي للقيام بهذا الغرض. كما هو الشأن في ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفئاته في أية مسألة قانونية، كما يسمح لسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفئاتها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها (م ٩٦)^(٢). وقد تمخضت التطورات الحديثة عن ظاهرة جديدة في شأن التفسير، حيث عمدت بعض المنظمات إلى إنشاء هيئات فنية، أو محاكم خاصة تابعة لها، وأوكلت إليها صلاحية تفسير موائقها كما هو الشأن في منظمة الفحم والصلب التي تأسست بين بعض الدول الأوروبية عام ١٩٥٢م، حيث أنشأت محكمة خاصة عهد إليها تفسير موائقها (م ٣١). كما نصت المادة ١٩ من ميثاق جامعة الدول العربية على إنشاء محكمة عدل عربية يكون ضمن اختصاصاتها تفسير ميثاق الجامعة^(٣).

(٢) قواعد التفسير:

لقد سبق أن بينا، عند الحديث عن الطبيعة القانونية لموائيق المنظمات الدولية الاتجاه نحو توسيع سلطات المنظمات الدولية فيما يطلق عليه اصطلاحاً التفسير الوظيفي، خروجاً على القواعد العامة في تفسير المعاهدات عموماً. أي تفسير الموائيق الدولية بما ييسر للمنظمات الدولية تحقيق أهدافها، والقيام بوظائفها حتى ولو أدى ذلك إلى تجاوز اختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق، الأمر الذي قد يؤدي ليس إلى تكملة النصوص فقط، بل إعادة النظر فيها.

(١) المرجع السابق ص ٤٩.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١١٣.

(٣) المرجع السابق ص ١١٣، ص ١١٤.

الفصل الثاني

العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية

إن مدلول العلاقات الخارجية يعني تلك القواعد التي تحكم أو تنظم علاقات المنظمة مع أشخاص القانون الدولي الأخرى والتي يكون مصدر الالتزام فيها أدوات أخرى مستقلة عن ميثاق المنظمة المنشئ لها، وذلك بالمقابلة للعلاقات الداخلية التي يكون مصدر الالتزام فيها القواعد الناشئة عن الميثاق مباشرة.

والعلاقات الخارجية للمنظمات الدولية تكون مع الدول أو المنظمات الدولية الأخرى وتتم من خلال وسائل معينة على رأسها الاتفاقات الدولية، فالبعثات الدبلوماسية، ثم الاعتراف وأخيراً الأعمال القانونية الأخرى والمسؤولية وهو ما سنتولى بيانه على التفصيل التالي:

المبحث الأول

الاتفاقات الدولية

من المعروف أن الاتفاقات الدولية تعد الوسيلة الرئيسية لحكم العلاقات الدولية، والمصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي بصفة عامة.

وهي أيضاً الوسيلة الأساسية التي من خلالها تدخل المنظمات الدولية في علاقات مع غيرها من أشخاص القانون الدولي الأخرى دولا كانت أم منظمات. ومن هنا تنشأ بعض التساؤلات عن أهلية المنظمات الدولية لإبرام الاتفاقيات الدولية، ومدى هذه السلطة، والجهة أو الجهات المنوط بها هذا الاختصاص، وما هي أنواع الاتفاقيات التي تبرمها المنظمات الدولية.. الخ.

أولاً: أهلية المنظمات الدولية لإبرام الاتفاقات الدولية:

للمنظمات الدولية الحق في إبرام الاتفاقات الدولية، سواء نصت على ذلك موثيقها أم لا. فتلك السلطة أصبحت من القواعد العرفية المستقرة، والمترتبة على تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية.

ومع ذلك فكثير من موثيق المنظمات الدولية تحرص على تقرير هذا الحق صراحة، كالمادة ٤٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح لمجلس الأمن بالدعوة لعقد اتفاقيات مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تنفيذا لالتزامهم بتقديم ما يلزم لمجلس الأمن من القوات والتسهيلات والمساعدات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وفقاً للأوضاع والمقتضيات الدستورية لكل دولة.

والتزام الدول طبقاً لهذا النص هو التزام عام بقبول مبدأ المساعدة والتعاون مع المجلس بالدخول في مفاوضات معه، دون أن يكون للمجلس الحق في فرض أوضاع أو شروط على الدول الأعضاء لا تقبلها، فالأمر لا يتعلق إذاً بقرار يصدره المجلس بمقتضى سلطته الإلزامية التي يخولها له الميثاق، وإنما يتعلق باتفاق دولي يلزم لانعقاده تلاقى إرادة الأطراف^(١).

(١) د/ جعفر عبد السلام المنظمات الدولية مرجع سابق ص ٢٢٦.

وأهلية المنظمات الدولية في إبرام الاتفاقيات الدولية لا تتوقف على الدول الأعضاء فيها فقط، بل تمتد إلى الدول غير الأعضاء أيضاً وسواء نص على ذلك ميثاق المنظمة أم لا. وفي مثل هذه الأحوال فإن العلاقات التي تنشأ عن مثل هذه الاتفاقات تشبه إلى حد كبير تلك التي تنشأ بين الدول.

وقد نصت بعض المواثيق على هذا الحق، كما هو الشأن في مواثيق المجتمعات الأوروبية التي تعطيها الحق في إبرام الاتفاقات التجارية، واتفاقات الانسحاب إلى المجتمعات مع الدول غير الأعضاء^(١).

ومن الأمثلة على إبرام اتفاقيات بين المنظمات الدولية، ودولة غير عضو اتفاقيات المقر المبرمة بين الأمم المتحدة وسويسرا وهي دولة غير عضو في المنظمة الدولية. حيث ترسم اتفاقيات المقر العلاقات بين المنظمة والدولة المضيفة.

ولا شك أن للمنظمات الدولية أهلية إبرام الاتفاقات مع بعضها البعض على نفس الأساس الذي يؤهلها لإبرام الاتفاقات مع الدول. وقد تأخذ هذه الاتفاقات نفس الشكل المتبع في الاتفاقات الشكلية عموماً من مفاوضات وتوقيع وتصديق. وقد تأخذ شكلاً مبسطاً كأن تكون نافذة بمجرد التوقيع فيما يسمى الاتفاقات التنفيذية، دون حاجة إلى تصديق أو تسجيل، وقد تخلو تماماً من أي شكليات، كالاتفاقات التي تتم عن طريق تبادل المذكرات أو الرسائل، أو صدور قرار منفرد من منظمة دولية استجابة لقرار مماثل من منظمة أخرى^(٢).

يبقى الإشارة في هذا الصدد إلى أن أهلية المنظمات الدولية قد تقرر لها بصفة أساسية بوصفها شخصاً قانونياً دولياً، إذ إن هذه السلطة مقررّة فقط لأشخاص القانون الدولي. ومع ذلك يقرر الفقهاء أن الشخصية وحدها ليست هي المعيار الفاصل في هذا الشأن، إذ إن هدف وموضوع العلاقة يلعب دوراً هاماً أيضاً. ففي كثير من الحالات أبرمت اتفاقيات مع وحدات لم يعترف بها كأشخاص قانونية دولية.

فالأمم المتحدة قد أبرمت اتفاقيات مع سلطات كانتجا بشأن مناطق الدفاع في هذه المقاطعة لزائير، وكذلك اتفاقات بوقف إطلاق النار، ويمكن القول بأن هذا ينطبق أيضاً على الاتفاقات التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية.

ثانياً: مدى السلطة التعاقدية للمنظمات الدولية:

إذا كان من المسلم به أن للمنظمات الدولية سلطة إبرام الاتفاقات الدولية، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بحقل العمل الذي تمارس فيه المنظمة اختصاصها، كما حدده ميثاقها وتطور في العمل الدولي.

ولا يعني هنا تحديد الميثاق أن يكون قد ورد النص صراحة على هذه الاختصاصات على سبيل الحصر، وإنما يتوقف الأمر على أهداف المنظمة ووظائفها سواء المنصوص عليها أو المفهومة ضمناً من الوثيقة المنشئة لها منظورها إليها على أساس صورتها التي بلورها العمل الدولي^(٣).

وأساس هذا القيد أن الشخصية القانونية للمنظمات الدولية محدودة المجال، وذات طبيعة ووظيفة «*Caractère Fonctionnel*» إذ لم يعترف بها للمنظمة إلا لتؤدي من

(١) د/ جعفر عبد السلام المنظمات الدولية مرجع سابق ص ١٣١.

(٢) د/ عبد الغني محمود: « المنظمات الدولية » مرجع سابق ص ١٢٥، ١٢٦.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٣٢، ١٣٣.

خلالها وظائفها، ومن ثم لا يتصور منطقياً أن تزيد في اتساعها عن القدر اللازم لتأدية هذه الوظائف^(١).

كما لا ينبغي فهم تسليم المحكمة بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية أنها تعترف لها بنفس الحقوق والواجبات المقررة للدول^(٢).

ومع ذلك فهناك كثير من المشاكل يمكن أن تثار في هذا الشأن بسبب التداخل في الاختصاصات، خاصة في العصور الحديثة نتيجة لتعدد وتشابك العلاقات الدولية. فلا يمكن الفصل تماماً في كثير من الحالات بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي أو عسكري أو غير ذلك.

ثالثاً: الجهاز المختص بإبرام الاتفاقيات في إطار المنظمات الدولية:

ليس هناك قاعدة محددة في هذا الشأن، ولعل الرأي الغالب يذهب إلى تقرير هذه السلطة للجهاز الأسمى في المنتظم الدولي أي الجمعية العامة أو المؤتمر العام. ولا يمنع هذا من تفويض أو إعطاء بعض الأجهزة الأخرى سلطة إبرام الاتفاقيات فيما يدخل ضمن اختصاصها المحدد، كسلطة مجلس الأمن في إبرام الاتفاقيات المتعلقة بمجال السلم والأمن الدوليين كما هو الشأن في نظام الأمن الجماعي على ما سبق أن رأينا.

رابعاً: أنواع الاتفاقات التي تبرمها المنظمات الدولية:

تنقسم هذه الاتفاقات:

(١) بحسب محتواها إلى:

- (أ) اتفاقات حول الأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، والعلاقات مع المنظمات الأخرى.
- (ب) اتفاقات تتصل بالحقل الذي تعمل فيه المنظمة.
- (ج) اتفاقات لإنشاء منظمات دولية أخرى.

(٢) وبحسب أطرافها إلى:

- (أ) اتفاقات مع دول أعضاء.
- (ب) اتفاقات مع دول غير أعضاء.
- (ج) اتفاقات مع منظمات دولية.
- (د) اتفاقات ثنائية.
- (هـ) اتفاقات متعددة الأطراف.

(٣) وبحسب أشكالها إلى:

- (أ) اتفاقات تأخذ الشكل الرسمي.
- (ب) اتفاقات لا تأخذ الشكل الرسمي.

(١) المرجع السابق ص ٣٩.

راجع في هذا الشأن أيضاً د/ محمد سامي عبد الحميد حيث أبان الطابع الوظيفي للشخصية القانونية للمنظمات الدولية، واستعرض الفارق بينها وبين الشخصية القانونية للدول في رأي محكمة العدل الدولية أو المنظمات الدولية. للمؤلف «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٦٠ وما بعدها.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٨: ٤٠. أيضاً د/ محمد سامي عبد الحميد «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ٦٠ وما بعدها.

المبحث الثاني العلاقات الدبلوماسية

تعتبر العلاقات الدبلوماسية أحد أهم الوسائل التي تنظم علاقة المنظمات الدولية بغيرها من الدول والمنظمات الأخرى. وتتم هذه العلاقة من الناحية العملية عن طريق استقبال المنظمة لوفود الدول الأعضاء بمقرها فيما يعرف بالإيفاد السلبي، وإرسال بعثات من قبلها إلى هذه الدول فيما يعرف بالإيفاد الإيجابي، وهو ما سنحاول بيانه بشيء من التفصيل فيما يلي:

أولاً: الإيفاد السلبي:

من المسلم به حق المنظمات الدولية باستقبال بعثات دبلوماسية من الدول بمقرها، رغم عدم وجود إقليم لها، وقد اعترفت لجنة القانون الدولي بإمكانية تأسيس الدول لبعثات دبلوماسية دائمة لها لدى المنظمات الدولية ذات الصلة العالمية^(١). كما أصدرت الجمعية العامة قراراً في دورتها الثالثة أوصت فيه بأن اعتماد الممثلين الدائمين للأمم المتحدة يتخذ من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، ويجب أن يرفع إلى السكرتير العام للمنظمة^(٢). ويحق للدول غير الأعضاء أيضاً إرسال بعثات دائمة للمنظمة تحت مسمى «مراقبين دائمين»^(٣).

وتمنح دولة المقر للبعثات الدائمة امتيازات وحصانات مماثلة لتلك التي تمنحها للبعثات الممثلة للدول، وذلك استناداً لاتفاقيات المقر الموقعة بين المنظمة والدولة المضيفة^(٤).

ثانياً: الإيفاد الإيجابي:

من المسلم به أيضاً أن للمنظمات الدولية حق إيفاد أي إرسال بعثات لها في الدول الأخرى، رغم عدم وجود جنسية للمنظمة يحملها ممثلوها. فلقد اعترفت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بإمكانية تمثيل أشخاص لدولة ولو لم يحملوا جنسيتها^(٥).

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٣٨.

(2) GA. Resolution 257 (111) of 3 dec. 1948.

(٣) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٤٠.

(٤) المرجع السابق، ص ١٤٠.

أيضاً د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٢٢ وما بعدها.

(٥) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٤٢، راجع المادتين ٦، ٧ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقد جرى العمل على ذلك منذ عهد عصبة الأمم، كما قامت الأمم المتحدة بعدها بإنشاء مكاتب إعلام لها في جميع أنحاء العالم مهمتها نشر أخبار نشاطات المنظمة، وتجميع المعلومات التي تحتاجها الأمم المتحدة، وتقديم التسهيلات اللازمة لمباشرة موظفيها لمهامهم الرسمية ومد جسور التعاون مع مكاتب وفروع المنظمات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى^(١).

كما باشرت أيضاً المنظمات الدولية الأخرى الإقليمية والمتخصصة التمثيل الإيجابي، كما هو الشأن في التمثيل السلبي، ومن البعثات الدائمة التي ترسلها المنظمات الدولية بعثات التنمية للمساعدة في تنفيذ برامج التنمية للدول النامية^(٢).

كذلك هناك بعثات مؤقتة لأغراض أخرى كمراقبة وقف إطلاق النار^(٣). وهناك الشعب القومية التي تعمل كممثلة للمنظمة، تحمي مصالحها وتدعمها في الدول المعنية كما هو الشأن في منظمة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة^(٤).

كذلك يمكن للمنظمات الدولية إرسال بعثات خاصة في مناسبات عديدة للمساعدة في شأن من الشؤون الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو غيرها^(٥).

كما قد ترسل المنظمة الدولية بعثة خاصة إلى منظمة دولية أخرى، وتعمل في هذه الحالة بصفتها مراقبة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات المقررة للمراقبين بشكل عام^(٦).

وأخيراً تمثل المنظمات الدولية عادة في المؤتمرات الدولية عن طريق وفود بنفس مركز المراقبين في المؤتمر^(٧).

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٣١.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٤٣.

(٣) المرجع السابق، ص ١٤٧.

(٤) المرجع السابق، ص ١٤٧.

(٥) المرجع السابق، ص ١٤٨.

(٦) المرجع السابق، ص ١٤٩.

(٧) المرجع السابق، ص ١٥٠.

المبحث الثالث

الاعتراف بالأشخاص القانونية الأخرى

يعتبر الاعتراف أحد الوسائل التي تدخل عن طريقها المنظمة الدولية في علاقة مع الأشخاص القانونية الأخرى. فمن المقرر أن للمنظمة أهلية الاعتراف بالدول أو الحكومات أو المنظمات التي تنشأ.

وهذا الاعتراف قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً كقبول دولة عضو في المنظمة أو إبرام اتفاقية معها، ولكن لا يعد الاعتراف من قبل المنظمة بدولة معينة اعترافاً من سائر أعضائها بهذه الدولة، وعلى أية حال فلا يختلف الاعتراف في المنظمات الدولية عن القواعد العامة في الاعتراف عموماً^(١)، ولكن الاعتراف فيما يتعلق بالمنظمات الدولية أهمية كبيرة بالنظر إلى الوزن الذي تمثله المنظمة خاصة المنظمات العالمية. فاعتراف الأمم المتحدة بإحدى الدول يعني أنها سوف تكون طرفاً في العديد من الفروع والمنظمات الدولية الأخرى، وكذا العديد من الاتفاقات الدولية، فضلاً عن النتائج العديدة الأخرى.

(١) د/ جعفر عبد السلام «مبادئ القانون الدولي العام» مرجع سابق ص ٣٠٧ وما بعدها.

المبحث الرابع الأعمال القانونية والمسئولية

تعتبر الأعمال القانونية والمسئولية أحد قنوات الاتصال بين المنظمة وغيرها من الأشخاص القانونية في إطار العلاقات الخارجية، ويمكن إجمال هذه الأعمال في الآتي:

أولاً: الاختصاص برفع الدعاوي والمثول أمام المحاكم الدولية:

حيث يحق للمنظمات الدولية رفع الدعاوي ضد أعضائها، وكذا الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية، وذلك أمام المحاكم الدولية وهذا هو مقتضى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في ١١ إبريل عام ١٩٤٩م بشأن التعويض عن الأضرار التي تحدث أثناء الخدمة لموظفي الأمم المتحدة والسالف الإشارة إليه مراراً، وقد أسست المحكمة هذه الفتوى على فكرة الاختصاص الضمني للمنظمة^(١).

غير أن هذا الحكم لا يمتد إلى محكمة العدل الدولية على وجه الخصوص، إذ أن نظامها الأساسي ينص صراحة على قصر اختصاصها على الدول فقط دون سواها، وعليه يقتصر اختصاص المحكمة بالنسبة للمنظمات الدولية على حق إصدار الفتاوى فقط^(٢).

ثانياً: عقد المؤتمرات الدولية:

لقد أصبحت المؤتمرات الدولية من أهم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لتنظيم العلاقات الدولية، خاصة في مجال صياغة التشريعات الدولية. ولقد عقدت في إطار الأمم المتحدة كثير من المؤتمرات التي ساهمت في هذه التشريعات كمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد في جنيف ١٩٥٨م، ومؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات الدبلوماسية والمنعقد بفيينا في إبريل عام ١٩٦١م، ومؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية والمنعقد أيضاً في فيينا في إبريل عام ١٩٦٣م، ومؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات والمنعقد في فيينا في مايو ١٩٦٨م، ومايو ١٩٦٩م أيضاً^(٣).

ثالثاً: استخراج جوازات السفر:

وهي بمثابة وثائق تثبت لموظفي المنظمة شخصيتهم، وتعطيهم جواز المرور بما يقتضيه من مطالبة السلطات في الدول المختلفة من إعطاء كافة التسهيلات المطلوبة لأداء واجبهم الرسمي.

(١) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٥٢.

(٢) المرجع السابق، ص ١٥٢.

(٣) المرجع السابق، ص ١٥٣.

رابعاً: تسجيل المعاهدات:

فتسجيل المعاهدات يعد من الأنشطة الهامة للمنظمات الدولية حالياً، إذ لا يحتج بالمعاهدات غير المسجلة في حالة نشوب نزاع بين دولتين بشأن اتفاقية لم تسجل. فليس الإيداع مسألة إدارية فقط بل قانونية أيضاً حيث تفصل جهة الإيداع في بعض المشاكل الهامة كالتحفظات التي يمكن أن تبدي، والدول التي يمكن أن تنضم إلى الاتفاقية^(١).

خامساً: تسجيل السفن والطائرات:

وهو من الاختصاصات المقررة للمنظمات الدولية، ولكنها لا تستطيع أن تتفرد به، إذ لابد أن تشترك فيه الدول، ذلك أن القانون الذي يطبق على السفينة في البحر العالي يتوقف على الدولة التي سُجلت فيها، ومن ثم يجب أن يكون التسجيل في إحدى الدول ضرورياً بالإضافة إلى التسجيل لدى المنظمات الدولية^(٢).

تم بحمد الله الجزء الأول

(١) المرجع السابق، ص ١٥٤.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ص ١٥٤، ١٥٥.



الجزء الثاني

دراسة تطبيقية في أنواع المنظمات الدولية

هذا الجزء من تأليف كلا من:

الأستاذ الدكتور/ صلاح عبد البديع شلبي
أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية المتفرغ
بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالصمد مهنا
أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية المتفرغ
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

الدكتور/ خالد السيد المرسي
مدرس القانون الدولي
بكلية الشريعة والقانون بطنطا

الدكتور/ ياسر إسماعيل محمد الدفراوي
مدرس القانون الدولي والمنظمات الدولية
بجامعة الأزهر

تمهيد وتقسيم:

سبق أن تناولنا النظرية العامة للتنظيم الدولي، حيث ألقينا الضوء على ظاهرة التنظيم الدولي من خلال بيان المقصود بهذه المنظمات، وأصل نشأتها وتطورها، وأنواعها، وطبيعتها القانونية ثم أخيراً النظام القانوني الذي يحكم سير عملها في علاقاتها الداخلية والخارجية.

وهنا سوف نتناول بالتطبيق بعضاً من هذه المنظمات، فندرس أولاً المنظمات العالمية، ثم الوكالات المتخصصة، وأخيراً المنظمات الإقليمية، وذلك على التفصيل الآتي:

الباب الأول: المنظمات العالمية.

الباب الثاني: الوكالات المتخصصة.

الباب الثالث: المنظمات الإقليمية.

الباب الأول المنظمات العالمية (الأمم المتحدة)

تقديم:

من المقرر، كما سبق الإشارة إليه أن المنظمات العالمية هي ذلك النوع من المنظمات التي تكون العضوية فيها مفتوحة لكافة دول العالم.

ولقد شهد العالم ميلاد أول منظمة عالمية ذات طابع سياسي في العصر الحديث، وهي عصبة الأمم التي أنشئت عام ١٩٢٠م عقب الحرب العالمية الأولى ولم تعمر طويلاً، حيث تعرضت للتمزق والاضطراب إلى أن انهارت مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

أما المنظمة الثانية، وهي الأمم المتحدة فقد أنشئت مع الأيام الأخيرة التي كانت تتأهب فيها الحرب الثانية لوضع أوزارها سنة ١٩٤٥م، والملاحظة الأساسية التي تفرض نفسها فيما نحن بصدد أن ميلاد المنظمين لم يكن إلا من رحم حربيين مدمرتين لم تشهد البشرية لهما نظيراً من قبل راح ضحيتهما ملايين البشر والضحايا، فضلاً عن الخراب والدمار الذي لحق كافة أوجه الحياة خاصة في أوروبا سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم غيرها.

الأمر الذي حدا بمعظم الفقهاء فضلاً عن المفكرين والفلاسفة إلى الربط بين التنظيم الدولي ومنع استخدام القوة في العلاقات الدولية، أو بين إقرار السلام ومنع الحرب رغم أن الحرب لم تشرع إلا من أجل السلام، ولم يؤد منع الحرب يوماً إلى إقرار السلام.

والحقيقة، فيما نرى أن هذا الربط يمثل خطأ أساسياً في تصور مفهوم التنظيم الدولي استحال مع مرور الزمان وسير الأحداث إلى خطيئة يشهد بها وعليها واقع السلم والأمن الدوليين منذ بدء التنظيم الدولي الحديث حتى يومنا هذا، فضلاً عن إغفاله لطبيعة المجتمع الدولي، ونظامه القانوني، وما مر به في سياقه السابق على مرحلة التنظيم الدولي الحديث.

وربما فات الفقهاء والمفكرون أن لرجال السياسة أحكاماً وحسابات أخرى تختلف عن هذا المظهر البراق، وخداع الآمال العراض التي توحى بها موثائق المنظمات الدولية؛ أحكاماً وحسابات تهدف أساساً إلى تقادي رياح التغيير التي صاحبت ظروف الحرب، مع ضرورة الحفاظ في ذات الوقت على المكاسب والمراكز القانونية التي تحققت لصالح الدول الرأسمالية الكبرى من جراء الاستعمار وهيمنة ونهب ثروات الشعوب إبان النظام الدولي السابق.

إن الحروب العالمية التي كانت سبباً رئيسياً في نشأة التنظيم الدولي الحديث، سواء عصبة الأمم أو الأمم المتحدة لم تكن أمراً عفويا فجرته أحداث منعزلة، سرعان ما تفاقمت وامتد لهيبها، كما يرى البعض لينخرط فيها العالم كله بسبب طابع العمومية والشمول اللذان تتسم بهما الحروب الحديثة نتيجة تداخل مصالح المجتمع الدولي وتشابكها من ناحية، والتقدم العلمي والفني الذي انعكس على صناعة الأسلحة وقوتها التدميرية من ناحية أخرى، وإنما الأبعد من ذلك هو أن هذه الحروب لم تكن إلا أمراً حتمياً، ونتيجة طبيعية لتناقضات النظام الدولي القائم على الهيمنة والتي عجزت الأدوات المتوفرة آنذاك عن استيعابها.

ومن ثم كانت المنظمات الدولية الحديثة هي الأدوات التي فرضتها ظروف الحرب واستطاعت الدول الكبرى من خلالها استيعاب تناقضات النظام الدولي السابق دون أن تفقد مراكزها المكتسبة في ظلّه، ودورها في السيطرة والهيمنة كما كانت من قبل.

ومن ثم كان السؤال الأساسي في هذا الصدد عن حقيقة نشأة المنظمات العالمية ذات الطابع السياسي كالأمم المتحدة وعصبة الأمم: هل كان ذلك استجابة للطابع المثالي الذي يتسم به الفكر القانوني الدولي من تصور نظام للسلم والأمن الدوليين يقوم على أساس منع استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتقوية التعاون والترابط بين الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها على أساس من الاحترام المتبادل بين دول متساوية في السيادة، أم استجابة لطابع الهيمنة الذي ما فتئ يسيطر على سياسات الدول الكبرى التي ترى في التنظيم الدولي مجرد أداة لإضفاء الشرعية على تصرفاتها وتحقيق أهدافها؟

إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب دراسة تحليلية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الأم، من حيث نشأتها وأهدافها أولاً، ثم مبادئها وأحكام العضوية فيها وأخيرها هيكلها وتنظيمها، ولكن يحسن الإشارة بصورة عابرة إلى عصبة الأمم التي وإن كانت قد فُتيت شخصيتها القانونية، ولم يعد لها وجود على المسرح الدولي الآن، إلا أنها قد شكلت تجربة ودروساً استفاد منها واضعو ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما سنبينه على التفصيل الآتي:

فصل تمهيدي: عصبة الأمم.

الفصل الأول: نشأة الأمم المتحدة وأهدافها.

الفصل الثاني: مبادئ الأمم المتحدة.

الفصل الثالث: أحكام العضوية في الأمم المتحدة.

الفصل الرابع: الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة.

فصل تمهيدي^(١) عصبة الأمم

ارتبطت عصبة الأمم في نشأتها ونظامها القانوني بالحرب العالمية الأولى والتي كان اندلاعها أمراً حتمياً لاستيعاب تناقضات النظام القانوني الدولي في ذلك الوقت. وهي تناقضات من النوع البنيوي الكامن في ذات النظام بسبب طابعه الرأسمالي الذي سيطر عليه منذ نشأته حتى يومنا هذا.

والنظام الرأسمالي بدوره نظام توسعي لارتباطه بالثورة الصناعية في أوروبا الغربية والتي أدت إلى طفرات إنتاجية عالية ضاقت عن استيعابها الأسواق المحلية للدول الرأسمالية، الأمر الذي دفع بها إلى التسابق نحو السيطرة على الأسواق اللازمة لتصرف هذا الفائض الإنتاجي الضخم خارج حدودها، فضلاً عن إيجاد المصادر اللازمة لضمان المواد الأولية اللازمة لاستمرار هذا النمط الإنتاجي الضخم، الأمر الذي خلق صراعاً ضارياً أخذ شكل التوسع الاستعماري الذي انتهى إلى حربين مدمرتين كان وقوعهما أمراً حتمياً لاستيعاب مثل هذه التناقضات.

فرغم أن الوفاق الأوربي «*de Concert Européen*» الذي قام على أنقاض التحالف المقدس «*La Sainte Alliance*» قد سيطر على شئون القارة الأوروبية بصورة كاملة وفاعلة طيلة قرن كامل من الزمن (١٨١٥ - ١٩١٤م)، وأن يواجه بنجاح مضطرد الكثير من المشاكل السياسية التي تعرضت لها القارة كحرب القرم (مؤتمر باريس ١٨٨٥م)، والتنافس الاستعماري في أفريقيا (مؤتمر برلين ١٨٨٤م، ١٨٨٥م)، والتنافس الاستعماري في المغرب (مؤتمر الجزائر ١٩٠٦م)، والمشكلة البلقانية (مؤتمر لندن ١٩١٢-١٩١٣م)^(٢)، إلا أنه قد عجز عن الاستمرار في أداء دوره وملاحقة ازدياد حدة الصراع وضراوته بسبب التقدم العلمي المضطرد الذي انعكس على زيادة الإنتاج والتقدم في مجال صناعة الأسلحة ومن ثم الاتجاه نحو التوسع في السيطرة، وهكذا في حلقة جهنمية من الصراع الضاري الذي أدى إلى انفجار الموقف بالصورة التي شهدها العالم مع الحرب العالمية الأولى^(٣).

ومن ثم اتجه التفكير -ولمّا تنتهي الحرب بعد- إلى إيجاد منظمة دولية عالمية تضطلع بحفظ السلم والأمن الدوليين، ألا وهي عصبة الأمم^(٤).

(١) هذا الفصل التمهيدي والفصل الأول والثاني من تأليف الأستاذ الدكتور/محمد عبد الصمد مهنا، أستاذ القانون الدولي العام المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر.

(٢) د/محمد سامي عبد الحميد: «قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٤٢.

(٣) راجع بحثنا المتواضع «اتفاقيات الجات والسيطرة العالمية للنظام الرأسمالي»، مرجع سابق ص ١٨ وما بعدها. د/حسام هندواي

(٤) راجع في نشأة العصبة د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق ص ١٠ وما بعدها. د/محمد المجذوب «التنظيم «محاضرات في الأمم المتحدة»، بكلية الحقوق بني سويف عام ١٩٨٩، ص ١٠ وما بعدها. د/محمد المجذوب «التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ١٤٢ وما بعدها. د/جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق ص ١٦١ وما بعدها.

والحقيقة أن العصبة لم تكن إلا حلفاً للدول المنتصرة في الحرب الأولى استهدفت في المقام الأول تقنين الأوضاع الناجمة عن هذه الحرب.

فالدعوة لإنشاء العصبة بدأت من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأولى للحرب، وانتهى الأمر إلى إقرارها بين الدول الغربية الكبرى بصفة أساسية، حيث لم تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية رغم توليها الدعوة لإنشائها، وبقي الاتحاد السوفيتي بعيداً عنها حتى عام ١٩٣٤م، وطرد منها عام ١٩٣٩م، وانسحبت منها اليابان وبعض الجمهوريات الأمريكية، فضلاً عن غياب غالب الأقاليم في آسيا وأفريقيا بسبب خضوعها للاستعمار الأوروبي، الأمر الذي عاد بالعصبة إلى فكرة النادي المغلق التي سادت في القرن السابق وكانت أساساً للنظام الدولي.

كما أن إنشاء المنظمة كان لتكريس النصر الذي حققه الحلفاء في ميادين القتال، لا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

فهذا الهدف لم يكن في الحقيقة إلا تقنيناً لواقع ما تحقق على الأرض، واستيعاباً للآثار الناجمة عن الحرب كنتيجة حتمية لتناقضات النظام الرأسمالي الدولي. ولذلك كان اتفاق الحلفاء على إنشاء المنظمة في مؤتمر فرساي «Versailles» لتقوم على حفظ السلم والأمن الدوليين بصورته التي أسفرت عنها الحرب. أي أنها منظمة الدول المنتصرة في الحرب.

ومن هنا كان إصرار الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت «ويلسون» على إدماج نظام العصبة في صلب معاهدات الصلح، واعتباره القسم الأول منها^(١). الأمر الذي يبرز إلى أي مدى كانت تبعية عهد العصبة لمعاهدات الصلح وبذلك تحولت العصبة إلى منظمة لضمان مصالح الدول المنتصرة، وتقنين الحدود التي أقرتها معاهدات الصلح وفرضتها على الدول المغلوبة.

وكم كانت شروط هذه المعاهدات قاسية، بعيدة عن مبادئ العدالة والمساواة، إلا من إشباع شهوة الانتصار وإرضاء رغبة الانتقام، الأمر الذي كان سبباً لتعاظم موجة القلق والأخذ بالتأثر التي اجتاحت العالم بأسره على أثر ذلك، وتمخضت عن ظهور النظم الديكتاتورية التي كانت أحد أهم العوامل التي دفعت بالعالم إلى أتون حرب ثانية عالمية أشد ضراوة من الأولى^(٢). ولم يبدو طابع الهيمنة فقط في قصر نشأة العصبة على الدول الأوروبية الكبرى بصفة

(١) أدرج نظام العصبة في معاهدات:

فرساي «Versailles» في ١٨ يونيو ١٩١٩ في ألمانيا

سان جرمان «Sanit Germain» ١٩ سبتمبر ١٩١٩ مع النمسا

نويي Neuilly في ٢٧ نوفمبر ١٩٢١ مع بلغاريا

تريانون «Trianon» ٢ يونيو ١٩٢٠ مع المجر

سيفر «Sevres» ١٠ أغسطس ١٩٢٠ مع تركيا

ولم ينص عليه في معاهدة لوزان «Lausanne» في يوليو ١٩٢٣، مع تركيا.

راجع في ذلك د/ محمد سامي عبد الحميد «قانون التنظيم الدولي» مرجع سابق ص ١٤٧.

(٢) د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، المرجع السابق ص ١٦٣. د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق ص ١٦٧ وما بعدها.

أساسية، ولا على إدماج ميثاقها في معاهدات الصلح على النحو المتقدم، ولكن أيضاً في تشكيل أجهزة العصبة، وطريقة التمثيل، وفي جنسية الموظفين الدوليين، وفي اختيار مقر العصبة، بل حتى في المسائل التي عالجتها كذلك، والتي بدت في ظاهر الأمر أنها ذات طابع عالمي أو إنساني كنظام الانتخاب أو حماية الأقليات^(١).

ولا يعنينا كثيراً الخوض في تفاصيل النظام القانوني للعصبة، فهو لا يخرج كثيراً عما سنعرض له من تفاصيل في الأمم المتحدة. وحسبنا هنا أن نشير إلى أن العصبة لم تكن إلا تنويعاً لما تم بين الدول المتحالفة من تعاون أثناء الحرب الأولى والذي تمثل في العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للحلفاء، والتخلي عن بعض السيادة، وعن حرية القيام بالعمل المنفرد من أجل تحقيق النصر على دول المحور. فضلاً عما أسهم به التعاون في تنظيم جهود الحرب من الخبرة في مسائل إنشاء وإدارة الهيئات الدولية. حيث أنشأت إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وانضمت إليها الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد، شبكة هائلة من الهيئات المشتركة، كالمجلس الأعلى للحرب، ولجنة إعادة التموين، ومجلس الحلفاء للنقل البحري. كما خلفت تجربة الاستخدام المشترك المنسق للسلاح الاقتصادي ضد ألمانيا في عقول ساسة الحلفاء فكرة السلاح الاقتصادي، والجزاءات غير العسكرية بشكل عام والتي تم نقلها إلى إطار عهد العصبة وحتى إلى الأمم المتحدة فيما بعد^(٢).

على كل حال فقد انهارت العصبة، ولم تستطع ملاحقة حدة التوترات الناجمة عن تزايد المنافسة الاستعمارية بسبب الطابع التوسعي للنظام الدولي نتيجة لطبيعة الرأسمالي، الأمر الذي أدى إلى قيام الحرب العالمية الثانية.

ويرجع الفقهاء انهيار العصبة إلى أسباب متعددة يتعلق بعضها بطبيعة النظام الدولي السائد وقتها ودور العصبة فيه، وبعضها ببنية النظام الأوروبي نفسه وطبيعة العلاقة بين الدول الكبرى والصغرى، وبعضها الثالث يتعلق بالعديد من أوجه القصور في بنية العصبة نفسها كمنظمة دولية وفي آلياتها وهياكل صنع القرار فيها^(٣).

(١) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ١١٢ وما بعدها، راجع أيضاً د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق ص ١٦٨ وما بعدها.

د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق ص ٢٦ وما بعدها.
(٢) د/ جعفر عبد السلام «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٦٦ وما بعدها.

(٣) د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٣٨.

الفصل الأول الأمم المتحدة (النشأة والأهداف)

تمهيد وتقسيم:

لا تخرج هيئة الأمم المتحدة سواء في نشأتها أو أهدافها ومبادئها ونظامها القانوني عن الإطار العام أو المناخ الذي نشأت فيه عصبه الأمم والأساس الذي قام عليه بنيانها. فالحرب كأمر حتمي لتناقضات النظام الرأسمالي بسبب طابعه التوسعي كانت هي الأساس وراء نشأة الأمم المتحدة. وقيام المنظمة بمبادرة الدول الكبرى المنتصرة في الحرب وجهودها، أمر لا جدال فيه، وتجسيدها لمصالح الدول الكبرى وهيمنتها على النظام الدولي يبدو بصورة واضحة جلية في نظامها كله. ولكن الجديد وهو أخطر ما في الأمر، أن المنظمة قد كرست في نظامها القانوني مبدأ آلية تصدير النظام الرأسمالي إلى بقية دول العالم، الأمر الذي أدى إلى تصدير التناقضات الحتمية لهذا النظام بعيداً عن الدول الكبرى، ومن ثم تصدير الصراعات والحروب خارج أوروبا، واستبدال الحروب الكبرى بالصراعات الإقليمية، والبؤر المتفرقة، والإرهاب وغير ذلك من النزاعات المسلحة، فضلاً عن الفقر والتخلف وغير ذلك من التناقضات البنوية والظرفية للنظم الرأسمالية. ولكن يبقى تدويل النظام الرأسمالي، وبمعنى أدق عولمة النظام الرأسمالي فيما اصطلح عليه مؤخرًا بـ «العولمة» هو أخطر ما نجم عن نظام ١٩٤٥ وهذا ما سيتضح بداءة من دراستنا لنشأة الأمم المتحدة وأهدافها. وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: حتمية الحرب ونشأة الأمم المتحدة.

المبحث الثاني: الأمم المتحدة منظمة لتحالف الدول الكبرى.

المبحث الثالث: مؤتمر سان فرانسيسكو واستيعاب تطلعات الدول الصغرى.

المبحث الرابع: أهداف الأمم المتحدة ومثالية العجز القانوني.

المبحث الأول الحرب ونشأة الأمم المتحدة

لم تستطع عصبة الأمم كأداة دولية أقامتها الدول الكبرى استيعاب تناقضات النظام القانوني الدولي نظراً لطابعه التوسعي الناجم عن سيطرة النظام الرأسمالي عليه. ومن ثم كانت الحرب العالمية الثانية.

وتعود جذور هذه الحرب إلى رغبة بعض الدول الكبرى في التوسع والامتداد على حساب الغير. وكانت البداية في جنوب شرق آسيا حيث طموحات الجناح العسكري المسيطر على حكومة اليابان المنتصرة في الحرب الأولى، ورغباته التوسعية، التي تغذيها بعض الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل، فعمد الجنرال هاياش إلى الزحف بقواته المرابضة في كوريا على إقليم منشوريا بالصين في ١٨ سبتمبر ١٩٣١ لتحتله وتعلن فصله عن الوطن الأم وتتصب ملكا صينيا حاكماً عليه بعد إعلانه دولة مستقلة تحت اسم «مملكة منشوكيو».

ولم تكف اليابان بذلك فسرعان ما انسحبت من العصبة عام ١٩٣٣ بعد أن رفضت تقرير اللجنة التي شكلتها العصبة «لجنة Lytton» بخصوص مشكلة منشوريا رغم تواضع توصياتها، ثم قامت عام ١٩٣٧ بالزحف على أجزاء أخرى من الأراضي الصينية أملاً في الاستيلاء على بعض مقاطعات الصين الشمالية وضمها إلى أراضيها. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية رسمياً عام ١٩٣٩ بدأت تتطلع إلى السيطرة على منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها^(١).

وفي إيطاليا (المنتصرة أيضاً في الحرب الأولى) دفعت طموحات موسوليني، الذي استولى على السلطة في أكتوبر ١٩٢٢، وأقام بها نظاماً دكتاتورياً إلى تقرير غزو الحبشة في عام ١٩٣٣، لأنها تقف حجر عثرة بين ليبيا والصومال الخاضعتين للاستعمار الإيطالي، وبالفعل زحفت قواته عام ١٩٣٥ إلى الحبشة حيث أتم سيطرته عليها في مارس ١٩٣٦، وفر هيلاسلاسي إمبراطور الحبشة.

وبالطبع لم تقم العصبة بأكثر من فرض بعض العقوبات الاقتصادية غير الفعالة من قبيل ذر الرماد في العيون، سرعان ما تم رفعها بناء على طلب وإلحاح كل من بريطانيا وفرنسا، الأمر الذي فتح شهية موسوليني للتوسع داخل أوروبا نفسها فيما بعد حيث تمكن من احتلال ألبانيا بالفعل قبيل اندلاع الحرب رسمياً^(٢).

ولكن أخطر بؤر التوتر تلك التي اندلعت في ألمانيا على أثر اعتلاء الحزب النازي السلطة عام ١٩٣٣ بزعامة هتلر الذي أقسم على الثأر لألمانيا التي خرجت مهزومة من الحرب الأولى وفرضت عليها شروطاً قاسية بمقتضى معاهدات الصلح من نزع سلاحها إلى احتلال أجزاء من أراضيها وفقدان البعض الآخر منها، مروراً بتعويضات مبالغ فيها مما أوجد حالة من الإحباط واليأس الشديدين لدى الألمان.

فكان أول ما فعله هتلر هو قراره بانسحاب ألمانيا من عصبة الأمم، ومن مؤتمر نزع السلاح، وتبنى أيديولوجية شديدة العنصرية خاصة ضد الشيوعيين واليهود بالداخل، واسترداد حقوقها التي سلبت عقب الحرب الأولى حيث أسفر الاستفتاء الذي أجرى في إقليم السار في يناير ١٩٣٥ عن موافقة ٩٠% ممن شاركوا فيه على العودة للوطن الأم (ألمانيا)، ثم شرع هتلر في إعادة تسليح الجيش الألماني، ونجح في تحييد بريطانيا، وأعلن تأييده الكامل لإيطاليا في تحديها

(١) د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٥٢ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق، ص ٥٤، ٥٣.

لقرارات العصبية، واستغل الحرب الأهلية الإسبانية ليعلن تأييده بالاتفاق مع إيطاليا ودعمه للجنرال فرانكو، وإنزال الهزيمة بالقوى الاشتراكية والديمقراطية في إسبانيا. وما أن انتهى عام ١٩٣٦ إلا وكانت ألمانيا قد استعادت منطقة الراين التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي وفاءً للتعويضات المفروضة على ألمانيا بمقتضى اتفاقيات الصلح، ولتبرز ألمانيا من جديد كقوة أوربية تتمتع بألة حربية رهيبية، ونشاط لا نظير له في صناعاتها العسكرية، الأمر الذي شجع الألمان لتعلو الأصوات مطالبة بعودة المستعمرات الإفريقية التي كانت ألمانيا قد خسرتها في الحرب الأولى.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأ هتلر مخططه لإعادة تشكيل الخريطة السياسية في أوروبا ذاتها، والتي تستند إلى ضم كل الناطقين بالألمانية تحت راية واحدة، وبالفعل دخلت الجيوش الألمانية النمسا في عام ١٩٣٨، لتعلن ضمها على الفور، ثم توجه نحو تشيكوسلوفاكيا مطالباً بضم إقليم السوديت الذي يتحدث أكثره اللغة الألمانية. بل وصل الأمر إلى إجباره بريطانيا وفرنسا على التسليم بكل مطالبه ومنها موافقتها على الضغط على تشيكوسلوفاكيا للتنازل له عن كل الأقاليم التي يقطنها أكثر من ٥٠% من الناطقين بالألمانية، الأمر الذي أدى إلى تفكيك تشيكوسلوفاكيا فيما بعد ومحوها من الوجود بعد أن أعلنت ولاية سلوفاكيا استقلالها في سبتمبر ١٩٣٩، ثم وجه هتلر بصره صوب بولنده مطالباً إياها بإعادة مدينة دانزج الحرة، والجزء الأعظم من الممر البولندي إلى ألمانيا، وعلى أثر رفض بولنده الانصياع لهتلر بدأت جحافل القوات الألمانية مع بزوغ فجر أول سبتمبر ١٩٣٩ الزحف نحو بولنده لتعبر حدودها في اتجاه العاصمة. فلم يكن أمام بريطانيا وفرنسا إلا إعلان الحرب لتبدأ رسمياً الحرب العالمية الثانية التي استمرت حتى عام ١٩٤٥ (١).

وفي يونيو ١٩٤١ أخذت الحرب منعطفاً جديداً وأكثر خطورة بقرار هتلر المفاجئ بغزو الاتحاد السوفيتي الذي وجد نفسه حليفاً لبريطانيا في الحرب الثانية. أما الولايات المتحدة فإن كانت قد بقيت حتى ذلك الحين خارج المعركة، إلا أنها كانت تتجه إليها سريعاً عن طريق إمدادات الأسلحة والغذاء والمعونات إلى أن حانت بالنسبة لها ساعة الصفر مع الهجوم الساحق لليابان على الأسطول الأمريكي في جزيرة هاواي في ٧ ديسمبر ١٩٤١ م.

وبدخول الولايات المتحدة الأمريكية انخرط العالم كله في الحرب العالمية الثانية من خلال معسكرين رئيسيين: الأول دول المحور الذي تقوده ألمانيا وإيطاليا واليابان، والثاني: الحلفاء الذي تقوده بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبدرجة أقل فرنسا والصين (٢)، وليشهد العالم من الخراب والدمار والمآسي ما يعجز الوصف عن بيانه.

والذي يهمننا من هذا السرد بالدرجة الأولى إظهار كيف كانت الحرب أمراً حتمياً ونتيجة طبيعية لإفرازات النظام القانوني الدولي بسبب طابعه الرأسمالي القائم على التوسع والسيطرة، ولا يقلل أو يشكك من هذه الحقيقة انخراط دول ذات أيديولوجية شيوعية كالاتحاد السوفيتي أو اشتراكية شمولية كالألمانيا النازية، فهي أنظمة نشأت في الأساس كردود فعل لتجاوزات أو تناقضات الأنظمة الرأسمالية.

(١) د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٥٤ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق، ص ٥٧ وما بعدها.

المبحث الثاني الأمم المتحدة

منظمة لتحالف الدول الكبرى في الحرب العالمية الثانية

إن قيام الأمم المتحدة قد ارتبط إلى حد كبير بتصور وجهود وعلى أكتاف الدول الكبرى المنتصرة في الحرب الثانية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. بل الأكثر من ذلك يمكن القول بأن انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالساحة الدولية على الوجه الذي نعلمه اليوم خاصة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يعود إلى الدور الأساسي الذي لعبته هذه الدولة في قيام المنظمة وصياغة مشروعها.

ولذلك كانت أهم الخطوات والمناقشات المتعلقة بإنشاء الأمم المتحدة قد تمت داخل الولايات المتحدة نفسها وعلى مقربة ومسمع بل ومشاركة الرأي العام الأمريكي نفسه الذي كرس جهوده في مرحلة مبكرة لهذا الأمر من خلال المنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي، وأعضاء الكونجرس. وقد ساعده على ذلك تأخر الولايات المتحدة في دخول الحرب لأكثر من عامين فضلاً عن بعد أراضيها عن ساحات المعارك، بينما غرقت فيها أوروبا تماماً، الأمر الذي أتاح لها فرصة التأمل الهادئ من أجل التخطيط لعالم ما بعد الحرب. ولذلك لم يكن محض مصادفة أن يصدر «إعلان الأمم المتحدة» في واشنطن في يناير ١٩٤٢، وأن تعقد أهم مراحل المفاوضات التمهيدية الخاصة بإنشاء المنظمة في «دامبرتون أوكس» عام ١٩٤٤ وأن يعقد المؤتمر التأسيسي المنشئ للأمم المتحدة في سان فرانسيسكو ١٩٤٥، وأن تصبح مدينة نيويورك هي المقر الدائم لمنظمة الأمم المتحدة فيما بعد، وأن تصبح الولايات المتحدة هي أول دولة تودع وثائق تصديقها لدى المنظمة الدولية الجديدة^(١)، وأن يبدأ الميثاق بعبارة «نحن شعوب الأمم المتحدة» وهي مقتبسة من الدستور الأمريكي الذي يبدأ ديباجته بالقول «نحن شعوب الولايات المتحدة» بما يعكسه هذا الاقتباس من دلالات كشفت عنها ولازالت أحداث العلاقات الدولية، وترجع الولايات المتحدة على عرش السيادة العالمية، وخاصة بالنظر إلى أن واضعي الميثاق كان معظمهم من القانونيين السياسيين الأمريكيين.

ولكن أخطر ما قامت به الولايات المتحدة، أنها وضعت بمشروعها التنظيمي الدولي الجديد مبدأ تصدير النظام الرأسمالي من خلال بند التعاون الدولي الذي ضمنته مشروع ميثاق ١٩٤٥م، والذي يعد تنويجا لرؤيتها للترتيبات والمنظمات الإقليمية من جهة والوكالات المتخصصة من جهة أخرى.

(١) د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٥٩ وما بعدها، حيث أشار المؤلف أيضاً إلى الهيئات والاتحادات والتشكيلات واللجان التي أنشأتها الولايات المتحدة لدراسة التنظيم الدولي المزمع تشكيله، والتقارير والدراسات التي أصدرتها هذه الهيئات على كافة مستوياتها وتنوعها، ومدى استفادة الإدارة الأمريكية منها، وتأثيرها على المقدمات الرسمية الأمريكية في مؤتمر دامبرتون أوكس، أيضاً د/ محمد المجنوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق ص ١٧٤.

ولذلك لم يكن غريباً أن يقتنع الرئيس الأمريكي روزفلت ووزير خارجيته بوجهة نظر ويلس «Welles» نائب وزير الخارجية بضرورة وأهمية أخذ المدخل الإقليمي في الاعتبار، ومع انعقاد مؤتمرات الأمم المتحدة المتخصصة مثل هوت سبرنج للأغذية والزراعة في مايو ١٩٤٣م، وبريتون وودز لإنشاء صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في يوليو ١٩٤٤م بدأ الاتجاه نحو بسط النفوذ الرأسمالي والهيمنة على العالم يتضح أكثر، ليأخذ طريقه إلى ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٥م، ثم لتكتمل حلقة السيطرة فيما بعد باتفاقيات الجات ١٩٤٧م والتي انتهت بإنشاء منظمة التجارة العالمية ١٩٩٥م فضلاً عن العديد من الوكالات الدولية المتخصصة^(١).

وأياً كانت أهمية الدور الأمريكي أو خصوصيته، فإن قيام الأمم المتحدة كان محصلة توافق الدول الكبرى المتحالفة في الحرب الثانية، والذي بدأ واضحاً في الخطوات التالية:

(١) ميثاق الأطلنطي:

وهو عنوان البيان الذي صدر في ١٤ / ٨ / ١٩٤١م على أثر لقاء الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الحكومة البريطانية تشرشل، ويشير إلى مبادئ تقترض فكرة التنظيم، وإن لم يشر إليها صراحة، من مثل مبدأ الأمن الجماعي، ومبدأ التخلي عن استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ التعاون الاقتصادي والاجتماعي.. إلخ^(٢).

(٢) إعلان الأمم المتحدة أو إعلان واشنطن:

وقد وقعه ممثلو ٢٦ دولة وهي الدول المتحالفة في الحرب ضد المحور، وذلك في ١ / ١٩٤٢م تؤكد فيه عزمها على الاستمرار في الحرب حتى القضاء على القوة الفاشية، وتحقيق مبادئ ميثاق الأطلنطي السالف الإشارة إليها^(٣).

(٣) إعلان موسكو:

والذي وقعته في ٣٠ / ١٠ / ١٩٤٣م أربع دول كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق والصين، وتعلن فيه عن ضرورة التعجيل بإنشاء هيئة عالمية تقوم على أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام^(٤).

(٤) مشاورات داميرتون أوكس:

(١) راجع د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٦٤ وما بعدها، كذلك بحثنا المتواضع «العلاقات الاقتصادية الدولية في المنهج الإسلامي» مرجع سابق ص ١١٥ وما بعدها، وبحثنا في «اتفاقيات الجات والسيطرة العالمية للنظام الرأسمالي» مرجع سابق.

(٢) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٦٩، د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية» مرجع سابق ص ١٣٦، د/ صلاح الدين عمار قانون التنظيم الدولي مرجع سابق ص ٢٩٥، د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، ص ٦٩.

(٣) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٦٩، د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٦٦، د/ عبد الغني محمود «المتطلبات الدولية»، مرجع سابق ص ١٣٧.

(٤) د/ محمد المجذوب «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٧، د/ حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٦٦.

حيث بدأت المشاورات الفعلية وتبادل المقترحات والمشروعات الأولية لإنشاء المنظمة الدولية في منتصف عام ١٩٤٤ وذلك بالنسبة للخطوط العريضة والقواعد الأساسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين.

وفي أغسطس ١٩٤٤ تم الاتفاق في مؤتمر دامبرتون أوكس بين الدول الأربع السابقة على الأهداف العامة للمنظمة، والخطوط العريضة لهيكلها التنظيمي وآلياتها، وكان من أهم القضايا التي تم الاتفاق بشأنها بالإجماع تلك التي تمس مكانة الدول الكبرى كدول دائمة التصويت في مجلس أمن المنظمة ومسئولياتها الخاصة في كل ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الفروع الرئيسة^(١).

وهكذا فقد تم بلورة التصور العام لميثاق الأمم المتحدة وقواعده بمعرفة الدول الكبرى مسبقاً، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تولت كبره منذ البداية إلى النهاية.

٥) مشاورات يالتا:

وهي المعروفة بالمشاورات التي اتفق فيها الثلاثة الكبار (ستالين وروزفلت وتشرشل) على اقتسام مناطق النفوذ في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كان أهم بنودها الاتفاق على:

أولاً: نظام الوصاية الذي يفترض أن يطبق على المستعمرات المشمولة بنظام الانتداب السابق، والمستعمرات التابعة للدول المهزومة في الحرب، وتلك التي تقبل الدول التي تديرها وضعها تحت هذا النظام.

ثانياً: نظام التصويت في مجلس الأمن بالصورة التي انتهى إليها إقرار الميثاق.

ثالثاً: الدعوة لمؤتمر تأسيسي للأمم المتحدة، يعقد في سان فرانسيسكو في ٢٥ / ٤ / ١٩٤٥ تحت رعاية الدول الكبرى (بريطانيا، فرنسا، والصين، والاتحاد السوفيتي) على أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية توجيه الدعوة التي يجب أن تتضمن تأكيداً على أن تكون المقترحات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الكبرى في دامبرتون أوكس ويالتا هي أساس التفاوض في سان فرانسيسكو^(٢).

(١) د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق ص ٦٧ وما بعدها.

(٢) د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق ص ٦٩.

المبحث الثالث

مؤتمر سان فرانسيسكو

واستيعاب تطلعات الدول الصغرى

ظلت كافة المشاورات المتعلقة بإنشاء الأمم المتحدة حكرًا على الدول الكبرى حتى انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو، وما أن نشرت مقترحات دامبرتون أوكس، إذ لم تكن قد نشرت من قبل رسميًا في صيغتها النهائية حتى أثارت عاصفة من الانتقادات من جانب كافة الدول الصغرى فضلًا عن دول أمريكا اللاتينية.

وقد انعكس ذلك على المؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة في سان فرانسيسكو حيث انقسم العالم إلى فئتين: مجموعة الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من ناحية، وبقية الدول من ناحية أخرى، وقد انصب هجوم دول العالم على مشروع الميثاق المقترح في أربع نقاط رئيسية، أهمها العضوية والتصويت في مجلس الأمن، ثانيها علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية، وثالثها موقف المنظمة من المسألة الاستعمارية، وأخيرًا موقف المنظمة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

فهل نجحت الدول الأخرى في زحزحة الدول الكبرى عما تم الاتفاق عليه بينهم مسبقًا في دامبرتون أوكس؟

يعتقد البعض أنها نجحت فيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية وبالمسألة الاستعمارية، والمسائل الاقتصادية والاجتماعية، بينما فشلت في الأولى أي فيما يتعلق بالعضوية والتصويت^(١).

والحقيقة أنها فشلت فشلًا ذريعًا في كافة هذه المسائل، وما يعده البعض نجاحًا في المسائل المشار إليها فهو ليس إلا نوع من الالتفاف حول الحقيقة أشد وطأة وأكثر خطورة على حقوق الدول الأخرى وعلى الأمن والسلم الدوليين عمومًا، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: فيما يتعلق بالخلل في الاختصاص بين أجهزة المنظمة، والعضوية وقواعد التصويت:

لم تستطع دول العالم الأخرى أن تترشح الدول الكبرى قيد أنملة فيما يتعلق بالسلطات الواسعة والصلاحيات الكبيرة الممنوحة لمجلس الأمن على حساب الجمعية العامة خاصة، والأجهزة الأخرى للمنظمة بصفة عامة، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة في ظل سيطرة الدول الكبرى على مجلس الأمن بسبب عضويتها الدائمة وتمتعها بحق الاعتراض، وقد سبق الإشارة في هذا الشأن إلى المادة العاشرة من الميثاق التي بمقتضاها يكون للجمعية العامة كافة الصلاحيات المقررة للمنظمة وفروعها، ثم كيف تم تقريع هذه المادة من مضمونها تمامًا بمقتضى المادة الثانية عشر والتي تمنع الجمعية من أن تقدم أية توصية في نزاع أو موقف، مباشر مجلس الأمن بصدها اختصاصه، حتى ولو كانت الجمعية قد سبقت بالفعل في نظر النزاع.

(١) د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق ص ٧١ وما بعدها.

كما فشلت الدول الصغرى أيضاً في إخراج المسائل التي لا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين بصورة مباشرة من نطاق الفيتو (مثل مسائل تعديل الميثاق، وقبول الأعضاء الجدد، واختيار الأمين العام، وقضاة محكمة العدل الدولية) وذلك بسبب تصلب الدول الكبرى في مواقفها أيضاً من هذه المسائل.

وانحصرت جهود الدول الأخرى في محاولة إزالة الغموض الذي يكتنف نصوص مشروع الميثاق المقترح فيما يتعلق بحصر الحالات التي لا يجوز فيها استخدام حق الفيتو في المسائل الإجرائية، وغاية ما وصلت إليه أن انتزعت من الدول الخمس الكبرى الدائمة بيان مشترك تلتزم فيه باعتبار بعض القضايا التي تطرح للمناقشة والتصويت في مجلس الأمن من الأمور الإجرائية التي لا يجوز فيها استخدام حق الفيتو، وهو إعلان قليل الجدوى إن لم يكن عديمها، إذ أصرت الدول الكبرى على النص في ذات البيان على أن الخلاف فيما إذا كانت المسألة المطروحة للبحث من المسائل الإجرائية من عدمه هو في ذاته مسألة موضوعية تخضع لحق الاعتراض فيما عرف بعد ذلك بالفيتو المزدوج.

كذلك استطاعت الدول الكبرى إجهاض محاولات الدول الصغرى بشأن تعديل الميثاق حيث أصرت على عدم دخول أي تعديل حيز النفاذ إلا بعد توافر أغلبية معينة يشترط أن تكون من بينها الدول دائمة العضوية مجتمعة^(١).

ثانياً: فيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية:

من المعروف أن جامعة الدول العربية كان قد سبق إنشاؤها بالفعل قبل انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو، كذلك كانت منظمة الدول الأمريكية قد خطت خطى متقدمة في سبيل قيامها الأمر الذي حداً بدول أمريكا اللاتينية تعضدها الدول العربية إلى مطالبة الدول الكبرى في مؤتمر سان فرانسيسكو باعتراف ميثاق الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية وبدورها في التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وعما إذا ما كان بوسع هذه المنظمات اتخاذ عمل من أعمال المنع أو القمع ضد الخارجين على الشرعية من أعضائها.. إلخ، ولم تسفر المناقشات التي دارت سوى عن فصل باهت في ميثاق الأمم المتحدة هو الفصل الثامن الذي رجح اتجاه العالمية على الإقليمية في العلاقة بينها خاصة في كل ما يتعلق بأعمال المنع أو القمع، وغاية ما استطاعت الدول الصغرى الحصول عليه في هذا الشأن هو حق الدفاع الشرعي الذي ضمنته المادة ٥١ من الميثاق وخاصة في حالة شلل مجلس الأمن وعجزه عن القيام بمهامه^(٢). حتى في هذه الحدود فقد أسيء استخدام حق الدفاع الشرعي ليؤدي إلى عكس مضمونه تماماً، فكم استخدمته الولايات المتحدة وإسرائيل تحت مسمى الضربات الاستباقية أو الإجراءات الوقائية «*countre-mesures*» لتبرير عدوانها على الدول الصغرى التي أصبح حق الدفاع الشرعي أو المقاومة بالنسبة لها إرهاباً دولياً جديراً بأن تتحالف ضدها فيه قوى الخير في العالم كله صغیرها وكبیرها بوصفها محورا للشر يجب دحضه بأي ثمن.

(١) د/حسن نافعة «الأمم المتحدة في نصف قرن»، مرجع سابق، ص ٧٢ وما بعدها.

(٢) المرجع السابق، ص ٧٤، ٧٥.

ثالثاً: فيما يتعلق بالقضية الاستعمارية والتعاون الاقتصادي:

يكاد يتفق الفقهاء على أن المجال الذي حققت فيه الدول الصغرى انتصاراً حقيقياً فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة هو المتعلق بالقضية الاستعمارية، حيث أصبح نظام الوصاية في ضوء مناقشات سان فرانسيسكو فصلاً مستقلاً في الميثاق يحتوي على نصوص واضحة تحدد طبيعة المهام الملقاة على عاتق الدول الوصية، ومسئولية الأمم المتحدة في الرقابة عليها، كما أصبح مجلس الوصاية أحد الفروع الرئيسية للمنظمة، فضلاً عن إضافة فصل جديد إلى الميثاق يتعلق بالمستعمرات الأخرى التي لم تدرج ضمن نظام الوصاية تحت عنوان "الإعلان الخاص بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي"، والذي يمثل النجاح الأكثر بروزاً حيث اعتبر بمثابة إعلان حقوق لشعوب المستعمرات رغم عدم النص صراحة على حق هذه الشعوب في الاستقلال أو الحكم الذاتي. إلا أن مجرد إدراجه شكل نقطة انطلاق هامة لعمل منهجي منظم قامت به الدول المناهضة للاستعمار في الجمعية العامة للقضاء على الظاهرة الاستعمارية تماماً.

كذلك يتفق الفقهاء على أن مجال التعاون الاقتصادي في الميثاق يعد أحد المكاسب الرئيسية التي أحرزتها الدول الصغرى حيث تم رفع مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مصاف الفروع الرئيسية بعد أن كان مقترحاً أن يكون مجرد فرع ثانوي تابع للجمعية العامة، كذلك توسيع اختصاصاته وصلاحياته بدرجة كبيرة.

والواقع، فيما نعتقد أن مجالات التحرر من الاستعمار والتعاون الدولي التي يعتقد الفقهاء أنها تشكل انتصاراً حقيقياً للدول الصغرى، هي بالضبط الفخ الذي نصبته الدول الكبرى والذي أمكن من خلاله استيعاب مطالبات الدول الجديدة بما وجدوا في مبادئه من متنفس لتطلعاتهم، فاندفعوا استناداً إلى ذلك في خلق أدوات قانونية لم يكن لها إلا نفس الطابع المثالي الذي جاءت به عبارات الميثاق، دون أي جدوى حقيقية في تغيير الأوضاع والمراكز غير العادلة التي أورها النظام السابق، بل على العكس تكريس تبعية الدول الصغيرة لنظام السيطرة الاستعمارية بصورة أشد وطأة مما كان عليه الأمر في عصر الاستعمار المباشر، على ما سنرى من تفصيلات عند الحديث عن مناهج الميثاق في حفظ السلم والأمن الدوليين.

المبحث الرابع

أهداف الأمم المتحدة ومثالية العجز القانوني

اقتتح ميثاق الأمم المتحدة ديباجته بالقول:

"نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلبنا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي أدت خلال جيل واحد إلى جلب كوارث مفعجة على الإنسان مرتين، وأن نوكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقيمته، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

وأن نهئئ الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.

وأن ندفع بالرقى الاجتماعى قدما وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وتحقيقا لهذه الغايات أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار".

كذلك جاءت المادة الأولى من هذا الميثاق تقول:

«مقاصد الأمم المتحدة هي:

- (١) حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتنزع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
- (٢) إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
- (٣) تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
- (٤) جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة».

إن الإفراط الذي تنطق به عبارات الميثاق يكشف عن الطابع المثالي الذي تتسم به أحكامه. إن المثالية هي ما لا يوجد في عالم الطبيعة أو الواقع، ومن ثم فإن تحقيقها يصبح أمراً بعيد المنال إن لم يكن مستحيلاً، في حين أن خصوصية القاعدة القانونية تكمن في بعدها القاعدي «normative»، أي إمكانية إنزالها على الواقع مهما كانت القيم التي تستند إليها.

إن الطابع المثالي الذي جاء به نظام ١٩٤٥م لا يعني بحال مثالية المبادئ والقيم العليا، إنما هي مثالية العجز القانوني الذي يجعل الظلم مشروعاً كما سبق وأشرنا في بداية هذا الكتاب، إن تحقيق المثالية، كما يقول سيرج سير «Serge Sur» يؤدي إلى نتائج متعارضة بسبب غياب المناهج أو تناقضها، فالقمع يؤخذ على أنه حرية، وعصور الظلام على أنها

العصور الذهبية، ومجتمع الشياطين على أنه مجتمع الملائكة، فإلى جانب العنف والفوضى واللاعقلانية في العلاقات الدولية نجد هذه النظرة الحاملة لنظام سلمي متناسق مؤات لازدهار الجميع. إن العلاقة بين القواعد المثالية والواقع الذي تسعى لضبطه هذه القواعد أكثر تعقيداً وتداخلاً من مجرد مسألة التمييز بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، فعاصفة التطلعات التي اجتاحت عالم ما بعد الحرب الثانية من أجل إعادة التوازن للعلاقات الدولية لا تجد في ميثاق الأمم المتحدة عناصر قانونية يمكن الارتكاز عليها لتحقيق هذه التطلعات، فالعبارات الإنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع. ونظرة عابرة على أهداف الأمم المتحدة تكفي لبيان ذلك بوضوح:

أولاً: حفظ السلم والأمن الدوليين:

لا يمكن لحفظ السلم والأمن الدوليين أن يتحقق بمعزل عن العدالة. فربط الميثاق من ناحية بين السلم ومنع استخدام القوة وفرض التسوية السلمية في حل النزاعات الدولية تحت سوط نظام الأمن الجماعي بقطع النظر عن عدالة النزاع وفي ظل عجز المنظمة بوسائلها السياسية والقانونية لا يعدو أن يكون تكريسا لأمر واقع فرضه نظام الهيمنة السابق ومن ثم تحريماً لحرب عادلة من أجل إقرار سلام ظالم ولا شك أن أشد أنواع الظلم هو تقنين الظلم. لذلك لم يكن مصادفة أن ينصب إلحاح الوفد المصري في سان فرانسيسكو على الربط بين حفظ السلم والأمن الدوليين وبين مبادئ العدل والقانون الدولي، على أن يوضع ذلك في صدر الفقرة الأولى من المادة الأولى بحيث تبدأ بالشكل التالي:

«إن مقاصد الأمم المتحدة هي المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي...» ولم يكن مصادفة أيضاً ألا يكلل هذا المسعى بالنجاح لتأتي العبارة المذكورة في عَجَز الفقرة لا في صدرها^(١)، الأمر الذي أثار إشكالاً بسبب إمكانية تعارض العدل مع القانون في نظر الدول الكبرى التي ترى أن التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن تسوية المنازعات سلمياً طبقاً للمادتين ٣٧، ٣٨ من الميثاق يمكن أن تتضمن ما يخالف أحكام القانون الدولي العام ما دامت تحقق العدالة وتحفظ السلم والأمن الدوليين، ويزداد الأمر تعقيداً عندما نجد أن الميثاق قد أغفل وضع تعريف واضح للعدالة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف احترام الالتزامات التي يرسمها القانون الدولي العام بحجة تحقيق مبادئ العدالة، بدليل أن الفقرة الثالثة من المادة الثانية التي تتحدث عن فض المنازعات بالوسائل السلمية تهتم بعدم تعريض العدل الدولي، لا القانون الدولي للخطر.

ولقد أدى هذا الأمر بالمجتمع الدولي إلى أن يجد نفسه فيما يتعلق بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين في مواجهة أزمة حقيقية. فبين نظام قانوني يقوم على مبدأ سيادة الدولة «*Droit étatique*» استنفد أو أوشك على استنفاد إمكانياته القانونية نتيجة تغير العصر والظروف، وبين نظام قانوني جديد كرسه ميثاق الأمم المتحدة يقوم على أساس مبدأ حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعوب يتجاوز فكرة الدولة إلى فكرة الشعوب أو الأمم «*Droit des Gens*»، هذا النظام قد عجز بأدواته السياسية والقانونية سواء لفرط مثاليته

(١) فقد فرضت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة " أن ينهوا منازعاتهم بالطرق السلمية على نحو لا يجعل السلم والعدل الدولي عرضة للخطر".

وسداجته أو لشدة مكره ودهائه، عن توليد أو إنشاء مراكز قانونية إيجابية قادرة على استيعاب أهدافه التي حددها بنفسه، بل لقد أصبح إطاراً قانونياً أمثل لإنعاش قواعد النظام التقليدي، وبالتالي تدعيم الأوضاع القانونية غير العادلة، فضلاً عن إنشاءه لمراكز سلبية جديدة أشد خطورة على الاستقرار والأمن الدولي مساهماً بذلك في تفاقم الأزمة وزيادة حدة الصراع الدولي بين هذا وذاك النظام، وفي هذا الفراغ القانوني الشاسع الذي أحدثه هذا التناقض، يأتي العنف، وينمو الإرهاب ليفرض على العالم قانوناً جديداً، ولتعود الهيمنة والقوة كما كانت هي الشرعية الجديدة لعالم اليوم^(١).

وإذا لم يكن تحت أيدينا الآن إحصائية حديثة بعدد الصراعات والنزاعات المسلحة في العالم، إلا أن المتتبع لخريطة العنف في العالم لا يكاد يجد مكاناً إلا وتتجر فيه النزاعات المسلحة. وإن كان أكثرها في الشرق الأوسط إلا أنها تنتشر في أماكن عدة متفرقة من العالم، وقد أحصى البعض ثمان وأربعين نزاعاً مسلحاً في العالم عام ١٩٩٥ م تنطلق من الحرب التقليدية إلى الصراعات الداخلية المسلحة والدولية، كان أكثرها دموية الحرب العراقية الإيرانية، وحرب تحرير الكويت التي كلفت العرب أكثر من ٦٠٠ مليار دولار عام ١٩٩١ م^(٢) والعدوان الأمريكي على العراق، ونزيف الدم الذي لزال يتواصل منذ ذلك الحين حتى الآن، فضلاً عما يجري في فلسطين يومياً، والعدوان الإسرائيلي على لبنان في عام ٢٠٠٦ م.

وبعض هذه النزاعات المسلحة مستمرة منذ عشرات السنين، وكثير منها معقدة ولا يبدو في الأفق القريب لها حلاً^(٣). ناهيك عما أحدثته سياسات "الفوضى الخلاقة" بزعمهم من تدمير الشرق الأوسط واشتعال الصراعات المسلحة في كثير من دوله التي تقوض بنيان بعضها أو أوشك.

ولقد استعرض التقرير الاستراتيجي العربي العنف في العالم لعام ١٩٩٥ م، فلا تكاد تجد مكاناً سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو حتى أوروبا إلا والعنف والنزاعات المسلحة تتفجر فيه بصورة دائمة^(٤)، وقد أحصت منظمة العفو الدولية عام ٢٠١٦ م أكثر من مائة ألف قتيل من ضحايا هذه النزاعات فضلاً عن ضحايا التعذيب والتشويه والتهجير القسري، وبحلول نهاية عام ٢٠١٦ م، كان عدد النازحين في العالم ٦٥ مليون بسبب النزاعات المسلحة^(٥).

ثانياً: إنشاء العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة في الحقوق:

يستند هدف تنمية العلاقات الودية بين الدول، حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من مقاصد الأمم المتحدة إلى مبدأين رئيسيين هما: المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير

(١) راجع بحثنا « الإرهاب وأزمة النظام القانوني الدولي المعاصر » رابطة الجامعات الإسلامية سلسلة فكر المواجهة رقم (٨) (٢٨، ٢٠٠٣ م).

(٢) د. علي إبراهيم: قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق ص ٤١ وما بعدها.

(٣) د. علي إبراهيم: « قانون المنظمات الدولية » مرجع سابق ص ٤٢.

(٤) التقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٥، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة ١٩٩٦ م.

(4) [https:// www.amnest.org/ar/what-we-do/armed-conflict/](https://www.amnest.org/ar/what-we-do/armed-conflict/)

وهنا تتجلى المثالية في عجزها وتناقضها بصورة فاضحة للغاية، فقد رأينا من قبل كيف أن الخلل في التمثيل والتصويت فضلاً عن الاختصاص هو السمة المسيطرة على نظام مجلس الأمن.

فكيف يمكن التوفيق بين مبدأ المساواة في الحقوق وبين منح الدول الكبرى المنتصرة في الحرب الثانية حق العضوية الدائمة، وحق الاعتراض في مجلس الأمن.

فقد أدى هذا التناقض بالفقهاء إلى التعمق والإغلاء بصرف النظر عن خطأه الواضح، بادعاء أن المساواة في القانون لا تعني المساواة في الحقوق بين الدول، وإنما التنسيق فيما بينها نتيجة خضوعها للقانون الدولي، أو بالاحتجاج بقدرة الدولة العضو على المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة، وهو إن صح في المنظمات ذات الطابع الفني أو الاقتصادي، فهو لا يستقيم مطلقاً مع منظمات تضع بقراراتها وممارساتها أسس الشرعية الدولية للعالم بأسره.

إن هذا الخلل بعد لا شك تقنياً لا اعتباراً للقوة وليس الحق أساساً للنظام الدولي، لقد كان للدول الكبرى مركزاً متميزاً في النظام القانوني الدولي السابق، كما هو الحال في الوفاق الأوروبي، إلا أنه للمرة الأولى مع ميثاق ١٩٤٥ لم يعد هذا الامتياز ذات طابع سياسي مفروض بالقوة، وإنما أصبح ذا صفة قانونية بعد أن صاغته أحكام الميثاق الذي يمثل أساساً للنظام القانوني الدولي الراهن.

ولا يمكن القول بأن المساواة في الحقوق سواء في التمثيل أو التصويت إن لم تكن قد روعيت في مجلس الأمن، فقد روعيت في الجمعية العامة الأمر الذي يعد تقدماً جديراً بالتسجيل، وهو قول فيه تجاوز للحقيقة، لأن الجمعية العامة وقراراتها مجرد توصيات ليس لها قوة إلزامية، على عكس مجلس الأمن ذو الصلاحيات المحددة، والقرارات الملزمة.

ولقد رأينا كيف يمنح الميثاق للجمعية العامة بمقتضى المادة العاشرة كافة الصلاحيات المقررة في الميثاق، ثم يكبلها لصالح مجلس الأمن فيمنعها بمقتضى المادة الثانية عشرة من تقديم أية توصية في نزاع أو موقف يكون مجلس الأمن قد باشر فيه نظر النزاع. أو بتقريره توقف تنفيذ أي تعديل للميثاق تقره الجمعية العامة على موافقة تسعة من أعضاء المجلس، من بينها الدول الخمس الكبرى مجتمعة.

أما حق تقرير المصير الذي يعني حق كل شعب في أن يختار نظامه السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، فقد أضحى في ظل مبدأ التعاون الدولي^(١) نوعاً من السخرية، حيث أمكن للدول الكبرى بفضل هذا المبدأ تصدير أنظمتها الليبرالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى كافة دول العالم ومن ثم إحكام تبعيتها لها، وقد ساعدها في ذلك الأدوات القانونية التي وفرتها لها إطار ١٩٤٥، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية، والشركات متعددة الجنسية، فضلاً عن المنظمات والهيئات الأخرى الاجتماعية والثقافية... إلخ على ما سوف نرى عند الحديث عن التعاون الدولي.

ثالثاً: تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية:

يكاد يجمع الفقهاء، استناداً إلى نص الفقرة الثالثة المتعلقة بتحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الميثاق قد أدرك حق الإدراك أهمية التعاون

(١) راجع في هذا الكتاب ص ص ١٧-٢٢، ١٣٧، ١٥٨.

عن إيمانه بالصلة الوثيقة بين السلام الدولي وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك نص في المادة ٥٥، على ضرورة تحقيق الاستقرار والرفاهية من أجل قيام علاقات سليمة لرفع المعيشة، وتيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.

ويبدو في هذا الإطار أسوأ جوانب المثالية وأخطرها على النظام الدولي.

فلقد استطاعت الدول الغربية الحفاظ على سيطرتها العالمية عن طريق ابتداع نظام التعاون الذي أقره الميثاق في علاقتها السياسية والاقتصادية بالدول الفقيرة والضعيفة مقابل منحها بعض الحريات الشكلية والوهمية في ظل الأوضاع القانونية والسياسية التي اندرج فيها عاملاً هاماً للاستعمار والتبعية^(١).

مما جعل من حرية وسيادة كثير من الدول الحديثة مجرد سراب، فقد وجدت هذه الدول نفسها مضطرة ليس استبقاء الأنظمة القانونية والسياسية والاقتصادية والتي بواسطتها تحافظ الدول المسيطرة على امتيازاتها ومواقعها السابقة أيام عهد الاستعمار المباشر فحسب، بل واستيراد مؤسسات قانونية وسياسية واقتصادية ملائمة لعناصر الهيمنة الجديدة.

إن وهم النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي تجاهد من أجل تحقيقه دول العالم الثالث، هو الفخ الذي دفعها إليه نظام ١٩٤٥، ونصبته لها الدول الرأسمالية لإحكام سيطرتها عليها^(٢). وما مقاومة هذه الدول الأخيرة إلا لعدم الرغبة في تحمل أعباء المرحلة الانتقالية لاستكمال التبعية. فدول العالم الثالث لم ترفض مطلقاً مبدأ الحرية الذي هو دعامة النظام الاقتصادي التقليدي. غاية ما هنالك أنها تنتقد فقط الوسائل المعتمدة لتحقيقه. فالمساواة، وتقابل الالتزامات في مفهوم هذه الدول لا يكون إلا بين أنداد، وإلا كانت النتائج عكسية.

إن النظام الاقتصادي الدولي المعاصر الذي رسمت معالمه موافيق المنظمات الاقتصادية والدولية الكبرى كصندوق النقد الدولي (F.M.I) والبنك الدولي (I.B.R.D) والمنظمة الدولية للتجارة (O.I.C) ومنظمة التجارة العالمية (O.C.M) واتفاقيات الجات (G.A.T.T) لم يكن إلا تعميماً للأنظمة الاقتصادية الليبرالية للدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة وانجلترا على مستوى العالم.

لقد أصبح هذا النظام نموذجاً ومثالاً تتطلع الدول الفقيرة إلى تحقيقه من خلال الإطار الجديد الذي جاء به نظام ١٩٤٥، بما يحتمه ذلك من ضرورة اختزال القرون الطويلة الماضية في سنوات معدودة من أجل اللحاق بركب التقدم، وجنة المدنية الحديثة، في الوقت الذي يعد فيه هذا التطلع هداماً ليس للنظام الاقتصادي لهذه الدول فحسب، بل لكافة أنظمتها الدينية والاجتماعية والفكرية، وبالأحرى لكامل بنيانها الحضاري. لقد انهار البنيان الشيوعي كله في عدة أيام بمجرد تسرب هذا التطلع عبر السور الحديدي الذي ضعف في السنوات الأخيرة

(1) M. Bedjaoui, «Pour un nouvel ordre économique international Unesco», Paris, 1979, p. 80.

(٢) فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي الدولي راجع.

M.Bettati, «le nouvel ordre économique international», Paris P.U.F. 1983, Que sais Je?, n., 2088-G Feuer, "Réflexions sur la charte de droits et des devoirs économique des Etats", R.G.D.I.P., 1975, 237; B. Stern, "un nouvel ordre économique international., Paris, Economica, 1983. Voir aussi "Less notes" de M.M Castaneda et M. Virally, in A.F.D.I., 1974, P. 34.

لأسباب كثيرة. أما البيان الإسلامي فلم يبق منه إلا أطلال شكلية تذكر بقرون مضت، (ولولا كلمة سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ). [سورة يونس - الآية: ١٩]

إنه لغريب حقاً أن تصبح قواعد الاستغلال والنهب الدولي بعد أن كانت مفروضة عنوة بالأمس القريب من قلة من الدول الاستعمارية الكبرى، أملاً تجاهد بمقتضى نظام ١٩٤٥ من أجل تحقيقه الدول الفقيرة. إنه لمن السخرية بمكان أن تتحدر العلاقات الدولية بين الدول النامية والدول المتقدمة (طبقاً لإطار ١٩٤٥) إلى نفس النمط الذي يحكم علاقة تاجر الهروين بضحيته، لقد انتهى الأمر بتلك الدول الضعيفة إلى التدافع دون أدنى تحفظ لدى الدول الكبرى من أجل زيادة جرعة التعاون، بقطع النظر عن الثمن مهما كان، في الوقت الذي تتحفظ فيه هذه الأخيرة سواء في تحديد جرعة التعاون أو تحديد درجة الالتزامات المنشئة لها. وذلك هو الاستعمار الجديد، أي الأشكال الاقتصادية لسيطرة الأقوياء على الضعفاء:

فأي نظام «ليبرالي» تجعله الدول الفقيرة أساساً لنظامها القانوني لا يزيد هذه الدول إلا تبعية للدول القوية، في الوقت الذي تكون فيه هذه الأخيرة هي المنفعة الوحيد من هذه التبعية^(١).

ففي نظام تكون القاعدة القانونية الدولية الاقتصادية تعبيراً عن فلسفة النظام الرأسمالي لا يمكن أن يكون الربح فيه إلا الدول الغربية وحدها وعلى حساب الدول الفقيرة التي يجب أن تزداد فقراً. فالمنافسة لا تكون متكافئة إلا بين الدول القوية فقط مما ينعكس إيجابياً على زيادة إنتاجيتها وقدرتها على التقدم والابتكار بما يحقق ذلك لها في النهاية من هيمنة واقعية وقانونية^(٢).

فالتنافس لن يكون إلا في صالح الأقوى سواء في مجال التجارة أو النقد أو الخدمات، في حين لم يعد لهذه الدول الحق في الاحتجاج بخصوصية القاعدة القانونية الدولية الاقتصادية. وليس أدل على كذب هذه المثالية من تخلي الدول الغنية نفسها عن هذه الحرية التي وضعت أسسها بنفسها، كلما لاحت في الأفق أية بوادر للإضرار بمصالحها. فعلى أثر العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي وما ترتب عليه من قلة الثقة في الدولار الأمريكي، وتدافع البنوك المركزية في العالم بطلب تحويل عملاتها الدولارية إلى ذهب لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ألغت أمريكا في أغسطس ١٩٧١ التزامها بقبول تحويل الدولار إلى ذهب، وبالتالي انهيار نظام بريتون وودز «Bretton woods» طالما أصبح بقاءه لا يحقق أغراضها^(٣).

كذلك في مجال التجارة الدولية لم تتوقف الدول الكبرى يوماً عن اتباع السياسات الحمائية حسب مصالحها، سواء عن طريق التعريف الجمركية، أو القيود الكمية كنظام الحصص أو التراخيص، وغيرها من الأساليب المعقدة لوضع العراقيل والعقبات أمام صادرات الدول النامية بعضها كإجراءات انتقامية لأسباب سياسية، وبعضها لأسباب اقتصادية^(٤).

(١) راجع في هذا المعنى (Jeans salmon, «le procédé de la fuction en droit international», Revue belge de droit international 1974, tome 1, P. 35.

(٢) في معنى مقارب راجع د/ عبد الواحد الفار «طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية»، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١٠٠ وما بعدها.

(٣) د/ علي إبراهيم التجارة الدولية وجدلية التقدم والتخلف، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٧ ص ٦٨ وما بعدها.

(٤) راجع على سبيل المثال:

Elisabeth zoller, «Guerre commerciale et Droit international, Réflexions sur les contre-Mesures de la loi américaine de 1988 sur le commerce et la concurrence», A.F.D.I, XXXV, 1989, p.65 ets.

في الوقت الذي ساهمت فيه هذه المثالية في دفع بلدان العالم الثالث إلى وهم ما سمي بنظام اقتصادي دولي جديد، استوعب معنويًا تطلعات هذه الدول بما فاض به من معسول الكلام، أسفرت المؤتمرات الدولية كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومؤتمر التعاون الاقتصادي العالمي ١٩٧٥-١٩٧٧م وتوصيات وقرارات الجمعية العامة بدوراتها المختلفة، ومؤتمر الأمم احدة للتجارة والتنمية وغيرها -على ما سنرى فيما بعد- عن ارتفاع إجمالي ديوان العالم الثالث من ٨٦ مليار دولار عام ١٩٧١ إلى ١٥٠٠ مليار دولار عام ١٩٩٦م، وأكثر من ١,٥ مليار جوعى في العالم، وأكثر من ١٤٥ مليون يموتون سنويًا بسبب الجوع منهم ٣٠% بأفريقيا، و٦٢% بآسيا، وقد أكد تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٢ م أن إغلاق الأسواق العالمية للمال والتجارة والعمل أمام البلدان النامية يكلفها خمسمائة مليار دولار، وهذا المبلغ يساوي عشرة أضعاف ما تتلقاه هذه البلدان من معونات خارجية^(١).

وليس غريبًا أن تتضاعف هذه الأرقام عامًا بعد عام حيث بلغ عدد الجياع في العالم اليوم مليار إنسان، وقد أضافت الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة إلى قائمة ما دون خط الفقر ١٢٠ مليون آخرين حيث لا يزيد دخلهم اليومي عن دولارين، وهذه هي النتائج المباشرة لسياسات دول الشمال والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية الكبرى، التي ساهمت في أزمة الغذاء والطاقة، خصوصًا بإلغاء الدعم على بعض المواد الغذائية التي اضطرت إليها العديد من البلدان، وقد لجأت الدول المتقدمة إلى استخدام الديون من جانب المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية لابتزاز البلدان النامية واتقال كاهلها بالديون، وتشكل هذه الديون اليوم آلية لنقل الثروات من الدول الفقيرة إلى جيوب الدول الغنية وأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية والتي تمثل شكلًا حقيقيًا من أشكال الاستعمار^(٢).

فالقانون الدولي لا يخدم مصالح أقلية من الأغنياء على حساب الفقراء فحسب، بل هو أيضًا لا يبالى بالصالح المشترك لمجموع الإنسانية بما أنه لا ينتج إلا التبذير والفوضى والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وفساد البيئة والتوزيع غير العادل للثروات الطبيعية^(٣).

رابعًا: جعل الأمم المتحدة مرجعًا لتنسيق جهود الدول وتوجيهها لخدمة الغايات المشتركة.

وهذا هو الهدف الرابع الذي نصت عليه الفقرة الرابعة السالف الإشارة إليها، ولا أظن أنا بحاجة إلى كثير من الجهد لإثبات أن الأمم المتحدة مرجعًا لتنسيق جهود الدول الكبرى فقط، وتوجيهها لخدمة غايتها المشتركة على حساب العدل والسلام العالمي، فالأمم المتحدة هي الإطار الأمثل الذي تستخدمه الدول الكبرى لإضفاء الشريعة على تصرفاتها.

نظرة عابرة على مواقف مجلس الأمن إبان الغزو العراقي الكويتي أو العقوبات الموقعة على ليبيا بمناسبة حادثة «لوكيربي» ونفس المواقف من العدوان الأمريكي على أفغانستان أو العراق فيما بعد، أو العدوان الإسرائيلي على لبنان، تكفي لبيان أن المنظمة ليست إلا أداة طيعة في يد الدول الكبرى لإضفاء ما تشاء من شرعية على رغباتها وتصرفاتها.

(١) د/ علي إبراهيم «التجارة الدولية»، مرجع سابق، ص ٨٢ وما بعدها.

(٢) راجع في هذا المعنى: د/ عبد الحسين شعبان، "ديون العالم الثالث"، جريدة اليوم السعودية:

www.alyaum.com/articles/923434

(3) Mohammad Bedjaoui, op. cit., p. 63.



الفصل الثاني

مبادئ الأمم المتحدة

كل شخص قانوني له أهداف وطموحات يسعى إليها ويحاول جاهداً إدراكها، وقبل السعي إلى تحقيق الهدف لا بد من التفكير في الوسائل، وإذا كانت هذه الوسائل غير كافية فلن ندرك الأهداف ولا الغايات، وتصبح مجرد أمنيات بعيدة المنال إن لم تكن مستحيلة. هذا الكلام يصدق على الأمم المتحدة من باب أولى؛ نظراً لكونها منظمة عالمية عامة الاختصاص.

وقد جاء النص على الأهداف التي من أجلها أنشئت الأمم المتحدة في المادة الأولى من الميثاق، أما المادة الثانية فقد كرّست لذكر المبادئ التي تلتزم الأمم المتحدة بالسير عليها؛ أملاً في الوصول إلى إدراك الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى وتحقيقها. ولما كنا قد تناولنا بالتفصيل أهداف الأمم المتحدة في الفصل السابق، فقد خصّصنا هذا الفصل لإلقاء الضوء على هذه المبادئ.

وسنتولى الآن شرح كل مبدأ على حدة، وفقاً للترتيب الوارد في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك على التفصيل الآتي^(١).

-
- (١) لمزيد من التفصيل حول المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة يمن مراجعة الآتي:
- د / إبراهيم العناني: التنظيم الدولي، ط دار الفكر العربي، ١٩٨٢، ص ١٨١ وما بعدها.
 - د/ محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، دار الكتاب الجامعي، ١٩٨٢، ص ٢٤٦ وما بعدها.
 - د/ منى محمود مصطفى: المنظمات الدولية الحكومية العالمية والنظام الدولي الجديد، ط دار النهضة العربية، ١٩٩٤، ص ١٦٨ وما بعدها.
 - د/ عبد الغني محمود: المنظمات الدولية ط دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ص ١٧٥ وما بعدها.
 - د/ علي إبراهيم: قانون المنظمات الدولية، ط دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥، ص ٢١٧ وما بعدها.

المبحث الأول

مبدأ المساواة في السيادة

جاء النص على هذا المبدأ كأساس تقوم عليه الأمم المتحدة في مواضع متفرقة من الميثاق، فقد ذكر في الديباجة عندما أكدت على أن الأمم كبيرها وصغيرها لها حقوق متساوية، كما أشارت إليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة الأولى بتأكيدا على تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، ثم أقرت هذا المبدأ صراحة الفقرة الأولى من المادة الثانية، حينما نصت على أن: «تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها».

ويقصد بهذا المبدأ المساواة القانونية بين جميع الدول في تمتعها بالحقوق المترتبة على سيادتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

وينطوي هذا المبدأ على مبدئين أساسيين من مبادئ القانون الدولي التقليدي، هما: مبدأ السيادة، ومبدأ المساواة.

(١) **مبدأ السيادة:** يوضح الاعتراف بهذا المبدأ طبيعة العلاقة التي تربط المنظمة الدولية والدول الأعضاء؛ ذلك أن منظمة الأمم المتحدة لم يقصد بإنشائها أن تكون حكومة عالمية "World Government" فهي لا تتمتع بسلطة أعلى من سلطة الدول الأعضاء فيها، بل إن هذه الدول إنما تدخل في المنظمة الدولية بإرادتها، وتحفظ لنفسها بكافة الحقوق المترتبة على سيادتها، وتتنحصر مهمة المنظمة الدولية وفروعها ختبعاً لذلك- في تحقيق التعاون الاختياري بين تلك الدول، وكما تملك هذه الدول الانضمام اختياريًا للمنظمة تملك أيضاً -وبحرية كاملة- الانسحاب منها متى شاعت^(١).

إلا أن السيادة بالمفهوم السابق لا ينسجم مع الغاية من إنشاء الأمم المتحدة، ويؤدي إلى صعوبة تحقيقها لأهدافها المبتغاة من قيامها؛ ولذلك انقسم الرأي إلى اتجاهين: اتجاه يصر على التمسك بالسيادة ويضحي في سبيلها- بالمنظمة ، واتجاه ينتقص من السيادة للصالح المشترك لأعضاء المنظمة؛ لتحقيق الهدف الرئيس لها، وهو حفظ السلم والأمن الدوليين، وسائر أهدافها العامة المنصوص عليها في ميثاقها؛ ولذا فإنه قد روعي عند إعداد هذا الميثاق أن يوفق بين الاتجاهين، ويمكن إيجاز الاتجاهين اللذين سلكهما الميثاق في هذا الشأن على النحو الآتي:

الاتجاه الأول: يرى أن الدول صغيرها وكبيرها متساوية بصورة مطلقة؛ لأن شعوبها تتكون من أفراد يعتبرون بحسب قانون الطبيعة متساوين في حقوقهم والتزاماتهم؛ وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن يفرض على الدول أي التزام دون أن تكون لإرادتهم دخل في هذا الصدد^(٢).

وقد اعتنق الميثاق هذا الاتجاه في كثير من أحكامه، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الثانية في فقرتها السابعة: بعدم جواز تدخل الأمم المتحدة في الشؤون التي تكون من صميم النظام الداخلي لدولة ما.

الاتجاه الثاني: بدأت سهام النقد تنهال على الاتجاه السابق منذ مطلع القرن العشرين، بسبب التطورات العديدة التي جذت في الحياة الدولية، وجعلت من الضروري أن يعاد النظر في

(١) د/ منى محمود مصطفى: المنظمات الدولية الحكومية العالمية، مرجع سابق، ص ١٦٩.

(٢) د/ محمد سعيد الدقاق: المنظمات الدولية، ط مؤسسة الثقافة الجامعية، ١٩٨٨، ص ٨٢ هامش (١).

فكرة السيادة المطلقة التي تنبأها الاتجاه السابق، والتحول إلى فكرة السيادة بمعناها النسبي أو المقيد، واعتبرت القيود التي يفرضها القانون الدولي في هذا المجال بمثابة قيود على ممارسة السيادة، وليس على السيادة نفسها، أي: قيود على مبدأ سلطان الإرادة؛ لأن تعدد الدول بحكم الضرورة وبحكم الوجود يرغمها على الدخول في علاقات متعددة، تجعلها في حالة اضطرارية تفرض عليها التعاون فيما بينها، وتجعلها في حالة من الترابط تقتضي أن تدرك أنها مقيدة لحد ما في مواجهة بعضها البعض، وليس من حق أية دولة في سبيل تحقيق مصالحها الفردية أن تضرب عرض الحائط بالمواثيق والأعراف الدولية والمصالح الجماعية^(١).

وقد استجاب ميثاق الأمم المتحدة لهذه الاعتبارات الواقعية التي تقرضها الحياة المعاصرة وحقيقة تكوين المجتمع الدولي، حيث تضمن أحكاماً وأورد قيوداً على سيادة الدولة، هذه القيود منها ما هو مقرر لصالح المنظمة، ومنها ما هو مقرر لصالح الدولة نفسها. أما القيود المقررة لصالح المنظمة فمن أمثلتها: السلطات الواسعة لمجلس الأمن في اتخاذ التدابير العسكرية وغير العسكرية وفرض تنفيذها على الدول الأعضاء، حتى أولئك الذي لم يوافقوا عليها، ويجوز تنفيذها بالقوة المسلحة طالما أنها تصدر بأغلبية أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم الدول دائمة العضوية، وذلك في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو وقوع العدوان.

ومن أمثلة القيود المقررة لصالح الدول نفسها ولحماية سيادتها: القيد الذي أورده الميثاق على المنظمة في الفقرة السابعة من المادة الثانية من حظر التدخل في المسائل التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما.

(٢) مبدأ المساواة: يقصد بالمساواة وفقاً لأحكام القانون الدولي-أن الدول المستقلة توجد في مراكز متساوية أمام قواعد القانون من حيث الأهلية في ممارستها للحقوق وأدائها للالتزامات الدولية، دون نظر إلى قوتها أو حجمها أو تعداد سكانها. وفي نطاق الأمم المتحدة تعني التكافؤ في الحقوق والالتزامات، بحيث لا تحصل دولة على حقوق ومزايا أكثر من غيرها أو تتمتع بإعفاء دون سواها. ومن الملاحظ أن الميثاق ربط بين السيادة والمساواة باعتبار أن المساواة نتيجة لتمتع الدولة بالسيادة، وقد أقرت اللجنة المتفرعة عن مؤتمر سان فرانسيسكو تحديد المقصود باصطلاح المساواة في السيادة، بأنه: «تمتع كل دولة بالحقوق المترتبة على سيادتها، وأن شخصية الدولة مصونة، وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي، وأن سلامة هذه الحقوق رهن بتنفيذها التزاماتها الدولية بحسن نية»^(٢).

وتعتبر المساواة في السيادة مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بل إنه يمثل قاعدة جوهرية لرضا الدول الخضوع لقواعد القانون الدولي والانضمام إلى المنظمة الدولية. ولما كان مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء يعني التكافؤ بينهم في الحقوق والالتزامات الدولية؛ فإنه يترتب على ذلك أن يكون لكل الأعضاء حق التمثيل في كافة أجهزة المنظمة، وأن يكون لكل منها حق التصويت عند اتخاذ قراراتها، وأن يكون لكل منها حقوق

(١) د/ علي إبراهيم، «قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٨٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٨٤.

واحدة، وأن تكون أصواتها متساوية في القيمة والأهمية مهما كانت قوتها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.

ومع هذا فقد أخذ على ميثاق الأمم المتحدة، أنه رغم تبنيه لهذا المبدأ، إلا أن المساواة التي ذكرها هي مساواة نظرية أكثر منها عملية، وللتدليل على صدق ما نقول نذكر الأمثلة الآتية:

(١) ما يقضي به الميثاق بخصوص تمييز الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بحقوق خاصة، فلها أولاً مقاعد دائمة فيه، كما أن لها حق الاعتراض التوقيفي «الفيتو» بشأن المسائل غير الإجرائية التي ينظرها المجلس، بمعنى أن اعتراض أية واحدة منها يحول دون صدور قرار بشأنها.

(٢) لا يمكن تعديل الميثاق ودخول هذا التعديل في دائرة التنفيذ الدولي إلا بموافقة هذه الدول.

(٣) ما يقضي به الميثاق من تخويل مجلس الأمن سلطة إصدار قرارات بموافقة أغلبية أعضائه بما فيهم الأعضاء الدائمين يلتزم بها الأعضاء الباقون ولو لم يوافقوا عليها.

وقد برّرت هذه المزايا بأن الدول الكبرى إنما تضطلع بمسؤوليات جسام في وضع حلول للمشكلات الدولية والإشراف على تنفيذ مبادئ وقرارات الأمم المتحدة، ومن ثم فهي لا تشكل إخلالاً جسيماً لمبدأ المساواة؛ لأن المساواة في السيادة التي ينص عليها الميثاق إذا كان المقصود بها أن الدول الأعضاء تسري عليها قواعد قانونية موحدة، فليس المراد أن تلك الدول متماثلة في مركزها الداخلي في المنظمة، حيث يوجد ما يسمى بالمساواة الوظيفية "Functional Inequality"، وهي النظرة الغالبة لفقهاء التنظيم الدولي، والتي تعتبر في رأيهم غير متناقضة مع مبدأ المساواة القانونية، بل وتعد عندهم لازمة لمجتمع دولي مستقر؛ تحقيقاً لفكرة توافق الدول الكبرى، ومنعاً للصدام بينها.. خاصة أنها هي التي تتحمل العبء الأكبر إذا اندلعت الحروب^(١).

ويُردّ على ما سبق بأن هذا التبرير إذا كان مقبولاً وقت إبرام الميثاق، فإنه لم يعد مقبولاً على إطلاقه الآن، بعد أن ظهرت قوى دولية جديدة كاليابان والهند وألمانيا، ولا شك أنه لم يكن أمام الدول الصغرى عند إبرام الميثاق إلا الرضوخ لهذه الامتيازات، في ظل إصرار الدول الكبرى على أن هذا التمييز شرط أساسي لدخولها في المنظمة الدولية^(٢).

وعلى هذا نخلص إلى أن الدول وإن كانت متساوية أمام القانون كمبدأ عام، إلا أن هذا المبدأ قد طبق بصورة نسبية داخل المنظمة الدولية.

(١) د/ عبد الواحد الفار «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٣٧: ١٣٨.

(٢) د/ محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٥٠.

المبحث الثاني

مبدأ حسن النية في المنظمات الدولية

المبدأ الثاني الذي تقوم عليه الأمم المتحدة هو مبدأ تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة على الميثاق بحسن نية، وهذا التنفيذ حسن النية ليس مجانياً، وإنما في مقابل التمتع بالحقوق والمزايا التي تحصل عليها من وراء انضمامها للمنظمة الدولية.

ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، كما أنه يشكل ضماناً حقيقية لحسن سير العلاقات الدولية، وما لم تقم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بتنفيذ التزاماتها بحسن نية فإن التنظيم الدولي يعجز عن القيام بوظائفه على الوجه الأكمل.

وتبدو الأهمية الكبرى لهذا المبدأ نظراً لافتقار العلاقات الدولية لسلطة لديها القدرة على وضع القواعد القانونية الدولية موضع التنفيذ، ومن ثم يعتمد تنفيذ الالتزامات الدولية بصفة أساسية على حسن نية الدول^(١).

ويمكن القول بإيجاز بأن حسن النية يتعارض مع الغش والتدليس، ويقابل سوء النية، ذلك أن حسن النية كمفهوم أخلاقي يقصد به معاني الإخلاص والشرف والأمانة، وهو كمفهوم نفسي يفترض أن المظهر الخارجي لتصرف الإنسان يتطابق مع نواياه، أما وصفه بالمفهوم الاجتماعي فيقتضي قيام الأفراد بالتصرف بحسن نية؛ ولذلك فإن وضع أي تعريف لمبدأ حسن النية لا بد أن يتضمن كل المفاهيم السابقة، مما يجعل عملية تعريفه صعبة ومعقدة^(٢).

ويقضي هذا المبدأ أن يعلق تمتع الدول الأعضاء بكافة مزايا العضوية على تنفيذها لالتزاماتها الوارد في الميثاق برغبة أكيدة في التعاون على تحقيق أهداف المنظمة والحفاظ على مبادئها، وبصفة خاصة الالتزامات المتعلقة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية^(٣).

وقد تم النص على هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة أكثر من مرة، حيث جاء في الديباجة صراحة تصميم أعضاء الأمم المتحدة على «بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي».

وتلزم المادة الثانية في فقرتها الثانية كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن يقوموا بحسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بمقتضى الميثاق.

وقد تناولت هذا المبدأ -ويعمق أكبر- العديد من الوثائق الدولية، وعلى الأخص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام ١٩٦٩^(١) وإعلان ١٩٧٠ الخاص بمبادئ القانون الدولي^(٢)، والوثيقة النهائية لمؤتمر هلسنكي لعام ١٩٧٥ الخاص بالأمن والتعاون الأوروبي.

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٨٠.

(٢) د/ سعيد سالم جويلي: مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، سنة ١٩٨٥، ص ٤٤٦.

(٣) د/ مفيد شهاب: المنظمات الدولية، ط دار النهضة العربية، ١٩٧٦، ص ٢٢٠.

ومما تجدر الإشارة إليه أن مبدأ حسن النية يفرض على الدول الأعضاء أن تتصرف وفقاً لمصالح المنظمة وبما يحقق أهدافها وينجز وظائفها؛ لأن المنظمة لا يمكنها القيام بوظائفها على النحو الأكمل وتحقيق ما تصبو إليه على الوجه الأمثل إلا إذا أراد لها الأعضاء ذلك وساهموا معها بشكل مخلص في تحقيق غاياتها، وبروح من التعاون الهادف والتضامن البناء، فحسن النية يبدو هنا كما لو كان مبدأً موجهاً لتوجيه سياسة الدول الأعضاء في إطار المنظمة، فالمبدأ يلزم الدول الأعضاء بعدم شل حركة المنظمة وإعاقة وظائفها، وأن تمتنع عن وضع أي عراقيل أو عقبات من شأنها شل الأجهزة الرئيسية والفرعية التابعة للمنظمة.

وقد أعلن القضاة "بادفان" و "فينارسكي" واللورد "ماكثير" و "ريد" في رأيهم الانفرادي المخالف لرأي محكمة العدل الدولية حول شروط انضمام الدول الجديدة إلى عضوية المنظمة الدولية عام ١٩٤٨م بأنه: «لا ينبغي أن ننسى بأن هنالك التزاماً قانونياً عاماً على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة التصرف وفقاً لمبدأ حسن النية المشار إليه في المادة ٢/٢ من الميثاق وذلك بقصد تحقيق الأهداف والمبادئ التي يحتوي عليها الميثاق».

وتعد الدولة مخالفة لهذا الالتزام إذا ما تصرفت على عكس الموضوع والهدف المدرج في الميثاق؛ ذلك أن تناقض سلوك الدولة مع الغاية التي تسعى إليها المنظمة يدل على سوء النية من جانب الدولة، والحرية التي تتمتع بها الدولة العضو في تقدير الأمور ووزنها أمام أجهزة المنظمة ليست حرية مطلقة، فحسن النية أحد العناصر التي تحد من سلطة الدولة العضو أثناء ممارسة حقوقها وكافة المزايا المترتبة على العضوية.

(١) نصت المادة ٢٦ من هذه الاتفاقية على أن: كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.
(٢) جاء بالمبدأ الأخير من هذا الإعلان تحت عنوان: "مبدأ وجوب تنفيذ الدول لالتزاماتها بحسن نية طبقاً للميثاق"، ما يلي: كل دولة عليها واجب أن تنفذ بحسن نية جميع الالتزامات التي تقع على عاتقها وفقاً للاتفاقيات الدولية ووفقاً للمبادئ والقواعد المعترف بها في القانون الدولي" د/ علي إبراهيم، "قانون المنظمات الدولية"، مرجع سابق، ص ٣٠٨: ٣٠٩.

المبحث الثالث

مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية

تعد تسوية المنازعات الدولية بالطرق الودية من أقدم المناهج التي نادى بها الفلاسفة والمفكرون في سعيهم الدؤوب إلى القضاء على الحروب من خلال فكرة التنظيم الدولي التي تهدف إلى إرساء سلام دائم بين الدول؛ من خلال إيجاد نظام عالمي يكفل تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقد عرفت كافة الأنظمة القانونية وسائل معينة لتسوية ما يقع بين أفرادها من منازعات بطريقة سلمية، وعرف المجتمع الدولي بدوره هذه الحقيقة منذ حقبة طويلة، ففي المدن الإغريقية تكشف إحدى الاتفاقيات التي سجلت بأنه: في حالة نشوب أي نزاع حول الحدود أو أي شيء آخر فيفصل في النزاع قضائيًا، ولكن إذا نشب خصام بين مدينة وأخرى من المدن المتحالفة، فتتعهدان برفع الأمر إلى إحدى المدن التي يرى كلا الطرفين أنها غير متحيزة.

كما بذل المجتمع الدولي جهودًا كبيرة لإرسائها ونبذ استعمال القوة في حل المنازعات الدولية وإحلال الطرق السلمية محلها؛ نظرًا لأن القانون الدولي التقليدي كان يبيح للدول استخدام القوة لحسم المنازعات فيما بينها للحصول على حقوقها، فعقدت المؤتمرات وأبرمت المعاهدات التي تقنن حظر استخدام القوة في تسوية المنازعات، فعقد مؤتمر "لاهاي الأول" سنة ١٨٩٩م، ثم مؤتمر "لاهاي الثاني" سنة ١٩٠٧، التي تكلمت عن الوساطة والمساعي الحميدة والتحقيق والتحكيم، ثم كان عهد عصبة الأمم الذي وضع نظامًا لتقييد الحرب وحل المنازعات بالطرق السلمية، ثم أبرمت عدة اتفاقيات لتلافي القصور في عهد عصبة الأمم، مثل: بروتوكول جنيف عام ١٩٢٤ لفض المنازعات بالطرق السلمية، واتفاقيات "لوكارنو" سنة ١٩٢٥، وميثاق "بريان كيلوج" سنة ١٩٢٨، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت لتسوية المنازعات بين الدول^(١).

كما نص ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ في أكثر من موضع، من ذلك ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من النص على أن: «يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر». وقد خصص الميثاق الفصل السادس منه بأكمله لوسائل حل المنازعات الدولية سلميًا، فرسمت المادة ٣٣ منه عدة مناهج للتسويات السلمية، فاشتترطت على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر:

أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية^(٢)، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من

(١) د/ عبد الغني محمود: المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشرعية الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م، ص ٧٢.

(٢) يقصد بالمفاوضة تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين من أجل الوصول إلى تسوية النزاع القائم بينهما، أما الوساطة فتعني سعي دولة ثالثة لإيجاد حل لنزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكها مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقريب بين وجهات نظرهما، ومقتضى نظام التحقيق كطريق من طرق التسوية السياسية أن يعهد إلى لجنة تتكون من أكثر من شخص مهمة تقصي حقائق الأمور المتعلقة بنزاع قائم بين دولتين، ولكن دون أن تعلن بأية طريقة الطرف الذي تقع عليه مسؤولية قيام النزاع، وإن كان ذلك سيظهر غالبًا من العرض الموضوعي للحقائق، ولكن الدول

الوسائل السلمية التي يقع عليها الاختيار كما جعلت المادة ٣٤ لمجلس الأمن اختصاصاً عاماً في فحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي، وله أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية (م/٣٦).

ولقد أصبح من الضروري بعد تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية الاهتمام ببيان الوسائل الكفيلة بحل المنازعات بالطرق السلمية وتحديدها، ويرشدنا ميثاق الأمم المتحدة إلى نوعين من وسائل حل المنازعات الدولية، وهما:

النوع الأول: ويشمل الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية، وهي المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق واللجوء إلى المنظمات الإقليمية.

النوع الثاني: ويشمل الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية، والتي تنحصر في التحكيم واللجوء إلى القضاء الدولي.

وتسعى الدول دائماً إلى حل النزاع أولاً بالوسائل السياسية؛ وذلك لما تتميز به الوسائل السياسية من مزايا تتمثل في تحررها من كثير من الشروط الشكلية، ومن القواعد الموضوعية التي تنقيد بها الوسائل القضائية، حيث تتخذ من كثير من الظروف والملابسات إطاراً تتحرك في حدوده، مستعينة بما يتراءى لها من قواعد تعتقد أنها تساعد على حل النزاع دون قيود مسبقة، كما تلجأ هذه الوسائل إلى الأعمال الاتفاقية بين الدول، وإلى القواعد المستقرة في القانون الدولي العام والقواعد المشتركة في القوانين الداخلية للدول المتنازعة، وتطبق أيضاً قواعد العدالة والقانون الطبيعي. بل إن هذه الوسائل تسمح لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار نظام قانوني معين ليحكم النزاع بينهم لم يكن واجب التطبيق من قبل.

كما تمتاز هذه الوسائل أيضاً بأن الحل الناتج عن تطبيقها عادة ما يكون حلاً توفيقياً، أي: يوفق بين مصالح كلا الطرفين، فكثيراً ما تصدر قرارات الحلول السياسية متضمنة لالتزامات تقع على عاتق طرفي النزاع، ومن شأنها تحقيق التسوية المطلوبة، على عكس الأحكام القضائية التي تصدر دائماً لتتصر طرفاً على الآخر، وغالباً أيضاً ما تصدر قرارات الحلول السياسية متضمنة خطوات وأساليب التنفيذ، في حين أن الحلول القضائية -وبصفة

المتنازعة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في استخلاص النتائج وتسوية الموضوع إما مباشرة وإما بالالتجاء للتحكيم، أما التوفيق فالمقصود به تسوية المنازعات ودياً بتدخل طرف ثالث يقوم بهذه التسوية بين طرفي النزاع محاولاً تقريب وجهات النظر بينهما، ودون أن يكن لمقترحاته صفة الإلزام لأي من الطرفين إلا إذا وافق عليها. وعمل لجان التوفيق ليس بالضرورة تطبيقاً = عادلاً لقواعد القانون في المسألة المعروضة، فكثيراً ما تعتمد في وضع تقريرها على طبيعة النزاع وظروف أطرافه ومدى تأثيره على السلم والأمن الدوليين، ومن هنا يغلب على هذا التقرير طابع الحلول الوسط للمسألة أو المسائل محل النزاع، أما لجان التحكيم فيتمثل عملها مع عمل لجان التوفيق، إلا أن حل المسألة في الأولى يقوم على أعمال قواعد القانون الدولي، فيكون قرارها أو حكمها معبراً عن الحق والعدل في المشكلة المعروضة، وفي ذات الوقت فإن الحكم الذي يصدر ملزم للأطراف ونهائي. فهو وسيلة اختيارية ابتداء ملزمة انتهاء، وهذا ما يعطيه الصفة القضائية، ويميزه عن أعمال الوساطة والتوفيق، غير أنه من الجائز الطعن في الحكم لنقض أو خطأ جسيم أو غش أو إكراه واقع على المحكم، وبمائل القضاء الدولي التحكيم في كل ما سبق، والفرق الجوهرى الوحيد بينهما يتمثل في أن التحكيم نظام عرضي، في حين أن القضاء الدولي قضاء دائم ومنظم.

يراجع: رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه بعنوان "الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، سنة ٢٠١١م، ص ٩١ وما بعدها.

خاصة أحكام المحاكم- كثيراً ما تصدر بصورة مجردة أي: دون التعرض لمشكلات التنفيذ التي كثيراً ما تثير منازعات بدورها، ويترك أمر تنفيذ الحكم لحسن تصرف الدولة المحكوم ضدها أو سوء تصرفها، وفقاً لنواياها الخاصة ومدى حرصها على سمعتها ومكانتها الدولية ومدى استعدادها لقبول تنفيذ الحكم بالاستعانة بسلطات واختصاصات مجلس الأمن^(١).

كما تمتاز الوسائل السياسية في الغالب بالمرونة والسرعة في حسم النزاع وإصدار القرارات اللازمة لإنهاء المشكلة؛ إذ لا يشترط في القائمين بالوسائل السياسية أي شروط خاصة، كما لا يتقيدون بأي إجراءات شكلية، ولهذا يقوم بها أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، في حين أنه يشترط في القائمين بالوسائل القضائية أن يكونوا قضاة متمتعين بالخبرة القضائية والنزاهة والحياد، ويتقيدون بإجراءات شكلية عديدة، ويلتزمون بتطبيق قواعد القانون الدولي على النزاع المعروض عليهم بصورة عادلة.

ولذلك فإن نجاح الوسائل السياسية في تسوية النزاع من شأنه توفير الوقت والجهد والنفقات التي يتكبدها الأطراف في وسائل التسوية القضائية.

ولكن يعاب على الحل السياسي أن إحدى الدول الأطراف قد تخالفه، فلا يبقى أمام الدولة الأخرى سوى اللجوء إلى القضاء الدولي للحصول على حكم ملزم بعدما أضاعت وقتاً وجهداً كبيرين في التوصل إلى حل سياسي، وأياً ما كان الأمر من حيث مزايا أو عيوب كل من الوسائل السياسية أو القضائية، فإن اختيار أحدهما يتوقف أولاً وأخيراً على تقدير وإرادة الدولة المعنية؛ إذ لا بد من احترام سيادة الدول وحريتها في الاختيار بين تلك الوسائل.

ولا شك أن اختيار أطراف النزاع لإحدى الوسائل الودية سالف الذكر، إنما يكون بحسب طبيعة النزاع المثار، وأهميته، ونوع التسوية المطلوبة^(٢).

ومن الملاحظ أن الميثاق فرق بين نوعين من المنازعات:

(١) المنازعات القانونية: وتختص بها محكمة العدل الدولية، ونص على تعهد كل دولة من الدول الأعضاء بأن تنزل على حكم المحكمة في أية قضية تكون طرفاً فيها.

(٢) المنازعات السياسية: وتعد الوسائل السياسية هي أنسب وسائل حلها، وإذا أخفق أطراف النزاع في تسويته عن طريق إحدى هذه الوسائل، وجب عليهم عرض هذا النزاع على مجلس الأمن. بل إن من واجب مجلس الأمن - حتى ولو لم يعرض عليه النزاع - أن يجري تحقيقاً بشأنه، أو يوصي بطرق التسوية التي يراها مناسبة، أو الحل الذي يراه.

ولكن متى يعد النزاع سياسياً، ومتى يعد قانونياً؟

انقسم الفقه الدولي حول معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية إلى مذاهب ثلاثة:

(١) د/حازم حسن جمعة: الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة دراسة تحليلية للمشروعات الدولية العامة وقواعد حمايتها في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، سنة ١٩٨٠، ص ٢٩٠.

(٢) د/عبد الواحد الفار «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢٢٣.

المذهب الأول: يرى أن المنازعات القانونية هي المنازعات التي يمكن تسويتها وفقاً لنصوص القانون الدولي المقبولة حالياً من الدول، أما المنازعات السياسية فهي المنازعات التي لا يمكن تسويتها وفقاً لنصوص القانون الدولي الحالية.

المذهب الثاني: يرى أن المنازعات القانونية هي المنازعات قليلة الأهمية التي تتصل بمسائل ثانوية أو صغيرة ولا تمس مصالح الدول العليا، أما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالحها العليا.

المذهب الثالث: ذهب إلى أن المنازعات القانونية هي التي تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة، ولا يطلب الأطراف فيها تعديل القانون الحالي، أما المنازعات السياسية فنكون بصدها حينما تتصل بطلب أحد الأطراف تعديل القانون القائم^(١).

ولم يعد يجادل أحد الآن في أن الالتزام بمحاولة التسوية السلمية للمنازعات الدولية صار مبدأ قانونياً ملزماً، ليس فقط في نطاق منظمة الأمم المتحدة، ولكن في نطاق العلاقات الدولية المتبادلة، حيث نجد الكثير من المعاهدات الدولية تقترن بالالتزام الدول الموقعة عليها بحل المنازعات التي تنشأ عنها بالطرق السلمية، كذلك نجد اهتماماً كبيراً به في العمل الدولي، حيث تدخلت الأمم المتحدة بمقتضاه في العديد من المنازعات بين الدول، كتدخلها في مشكلة فلسطين، والشرق الأوسط، ولقد اصطنعت المنظمة الدولية نموذجاً مرناً في إجراءاتها يتضمن الإصرار الشديد على وقف أعمال العنف أو التهديد به، والامتناع عن كل تصرف أو عمل من شأنه - تفاقم الخلاف أو عرقلة التسوية السلمية^(٢).

ولقد اكتسب هذا المبدأ أهمية كبيرة في العصر الحاضر؛ لأن اللجوء إلى الحروب من أجل فض المنازعات الدولية يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، ويهدد بإفناء الحضارة الإنسانية، ويبعد طاقات البشرية وجهودها، ولم يعد من الممكن إرساء نظام للسلم والأمن الدوليين إلا بإبعاد وسائل العنف من حياة الجماعة الدولية بشكل تام وإحلال الوسائل السلمية محلها من أجل فض المنازعات بين الدول.

(١) د/ محمد حافظ غانم «القانون الدولي العام»، دار النهضة العربية، ١٩٧٣، ص ٥١٢.

(٢) د/ جعفر عبد السلام «الأمم المتحدة»، ط ١٩٩٤، ص ص ١٩-٢٢.

المبحث الرابع

مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية

يرتبط هذا المبدأ ارتباطاً وثيقاً بالمبدأ السابق؛ إذ يعتبر مكملاً له باعتبار أن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ينطوي بالضرورة على نبذ اللجوء إلى القوة في تسوية المنازعات الدولية، ومن ثم كان نتيجة طبيعية له، وتطبيقاً أصيلاً لمبدأ التزام الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بتسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، فهما يتكاملان معاً من أجل تحقيق أهداف ومقاصد المنظمات الدولية.

ويعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة؛ نظراً لما عانته البشرية كثيراً من ويلات الحروب في ظل القانون الدولي التقليدي الذي كان يبيح للدول استخدام القوة لحسم المنازعات فيما بينها، ويعترف بشرعية النتائج المترتبة عليها، إلا أن الوضع قد اختلف في القانون الدولي المعاصر، حيث اتجه الفقه -وسايرته في ذلك الدول- نحو الحد من استخدام القوة وتحريم الحرب واتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوعها^(١).

الوثيقة الأساسية التي قام عليها هذا التطور هي مؤتمر لاهاي الأول لعام ١٨٩٩، ثم كان مؤتمر لاهاي الثاني لعام ١٩٠٧، الذي قرر ضرورة اللجوء إلى إحدى الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى القوة المسلحة.

وقد ورد ذكر هذا المبدأ في ديباجة الميثاق بقولها: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا: أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت أحزاناً على الإنسانية مرتين في خلال جيل واحد يعجز وصفها...»، كما عرضته المادة الثانية في فقرتها الرابعة بنصها على أن: «يمنتع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».

هذا النص بلا شك أهم نص في الميثاق والأكثر ثورية في القانون الدولي المعاصر؛ لأنه حتى عام ١٩٤٥ لم يكن تحريم الحرب قد تم بصورة كاملة وقاطعة على هذا النحو، صحيح أن عهد عصبة الأمم قد اعتبر الحرب غير مشروعة إلا في حالتين^(٢)، وأن ميثاق باريس عام ١٩٢٨ قد حرم الحرب كوسيلة من وسائل السياسة الوطنية للدول في علاقتها المتبادلة، ولكن كقاعدة عرفية بتحريم الحرب تحريماً كلياً وجعلها جريمة دولية لم تنشأ إلا بعد عام ١٩٤٥ بفضل نص المادة ٤/٢ من الميثاق كما قالت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارجوا عام ١٩٨٦، والمبدأ الوارد في هذه المادة جرى تأكيده لاحقاً بعدد من النصوص في قرارات وإعلانات صادرة عن الجمعية العامة

(١) د/عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص: ١٥٨.

(٢) هما الدفاع الشرعي، ومن أجل نزاع سبق عرضه على مجلس العصبة ولم يصدر فيه قرار بالجماع وبعد مضي ثلاثة أشهر من صدوره بالأغلبية.

للأمم المتحدة، مثل إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول الصادر عام ١٩٧٠^(١)، وإعلان تعريف العدوان الصادر عام ١٩٧٤.

ومن أمثلة استخدام القوة التي حرمها ميثاق الأمم المتحدة ما يأتي:

(١) الغزو، أو مهاجمة إقليم بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى، أو احتلال عسكري حتى لو كان مؤقتاً ناجماً عن الغزو أو هذا الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى بواسطة استعمال القوة.

(٢) حصار الموانئ أو الشواطئ البحرية لدولة بواسطة القوات المسلحة التابعة لدولة أخرى، ويدخل في هذا المفهوم أيضاً مهاجمة السفن والطائرات المدنية التابعة لدولة أخرى، سواء وقع هذا الهجوم عليها في أعالي البحار أو خارج الفضاء الجوي الخاضع لسيادة الدولة التابع لها الأسطول البحري أو الجوي.

(٣) مهاجمة القوات المسلحة التابعة لدولة لقوات برية أو بحرية أو جوية أو سفن أو طائرات مدنية تابعة لدولة أخرى.

(٤) استعمال القوة المسلحة بواسطة قوات مرابطة على أرض دولة، خلافاً للشروط المتفق عليها داخل هذا الاتفاق، أو إطالة مدة بقائها على إقليم الدولة المذكورة بعد انتهاء المدة المحددة في الاتفاق^(٢).

هذا وقد أثير التساؤل عن مدلول القوة التي حظر الميثاق استعمالها أو التهديد باستعمالها، ولا شك في أن تعبير القوة هنا ينصرف إلى القوة المسلحة، وهذا ما يفهم من عبارات ديباجة الميثاق حيث جاء فيها: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا نستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة».

غير أن الخلاف بين الفقهاء قد ثار حول تفسير معنى القوة فيما وراء ذلك، فذهب البعض إلى أن الحظر مقصور فقط على القوة المادية، أي: المسلحة أو التهديد باستعمالها، مثل القصف البحري أو الجوي أو البري، في حين اتجه رأي آخر إلى أن الإجراءات الاقتصادية، مثل: قطع العلاقات الاقتصادية كلياً أو جزئياً قد يكون لها أثر حاسم ومشابه، بل يفوق في ضرره اللجوء إلى القوة العسكرية، ولهذا فإن الحظر الوارد في الميثاق لا يقتصر على القوة المسلحة فقط، وإنما يمتد ليشمل كافة أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية والأيدولوجية وغيرها، ويدل هذا الاتجاه على ما ذهب إليه بأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول الصادر عام ١٩٧٠ قد نص على أن: «من واجب الدول في علاقاتها الدولية أن تمتنع عن ممارسة الضغوط الموجهة ضد الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لأية دولة».

كما يساند هذا الرأي ما نص عليه ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الصادر عن الجمعية العامة عام ١٩٧٤ في البند ٣٢ من أنه: ليس لأية دولة أن تستخدم أو أن تشجع

(١) حيث نص على أن: من واجب الدول في علاقاتها الدولية أن تمتنع عن ممارسة الضغوط العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو غير ذلك من أشكال الضغوط الموجهة ضد الاستقلال السياسي أو السلامة الإقليمية لأية دولة.

(٢) د/ علي إبراهيم، «قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣١٩: ٣٢٠.

على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السياسية^(١).

ونحن من جانبنا نؤيد الرأي الأخير الذي يعتبر كل صور استخدام القوة أمراً غير مشروع؛ لأنه يتلاءم مع الحاجات الجديدة للمجتمع الدولي والمستجدات التي طرأت على الساحة الدولية، والتي كشفت عن صور جديدة للقوة لا تقل في تأثيرها الضار عن القوة العسكرية، مثل المقاطعة التجارية والضغط السياسي الدبلوماسي، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر.

ولم يكف ميثاق الأمم المتحدة بتحريم الاستخدام الفعلي للقوة بل حرم التهديد باستعمالها، ولم يقتصر تحريمه على الحرب العدوانية، بل شمل التحريم كافة الحروب سواء كانت حروباً عدوانية أو غيرها، حتى لو فشلت الطرق السلمية المقررة لتسوية المنازعات الدولية.

الاستثناءات الواردة على مبدأ تحريم القوة في العلاقات الدولية:

وإذا كان هذا هو المبدأ الذي توصل إليه المجتمع الدولي، إلا أن الميثاق قد أورد عليه عدة استثناءات، أجاز فيها استخدام القوة صراحة، وهذه الاستثناءات هي:

الاستثناء الأول: حالة الدفاع الشرعي: يقصد بالدفاع الشرعي قيام الدولة أو الدول التي وقع عليها عدوان مسلح بالفعل باستخدام كافة الأسلحة المناسبة الموجودة بحوزتها من أجل وقف العدوان وحصره ومنعه من بلوغ أهدافه.

ويعد العمل الذي تقوم به الدولة المعتدى عليها عملاً مشروعاً من وجهة نظر القانون الدولي؛ لأنه دفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ضد عمل محظور لا يمكن إيقافه إلا بفعل مشابه، فهو استعمال للعنف الدفاعي «رد فعل» ضد العنف الهجومي «الفعل»، ومن ثم فهي غير مسئولة عن تصرف لم تلجأ إليه باختيارها، وإنما المعتدي هو الذي أرغمها على اللجوء إليه دون رغبة منها، وبقاء الدولة وحفظ كيانها يبرر استعمال القوة الدفاعية طالما أن الحروب لم تنته من العلاقات الدولية رغم تحريمها.

ويعد الدفاع الشرعي حقاً طبيعياً للأفراد والدول في ذات الوقت أفترته كافة الأنظمة القانونية، بحيث أصبح مبدأ قانونياً هاماً، فلا يمكن أن نطلب من دولة تتعرض للعدوان أن تقف مكتوفة الأيدي مستسلمة للمعتدي يفعل بها ما يشاء؛ انتظاراً لما قد يتخذ من إجراءات جماعية ليس من المفروض أن تتم على وجه السرعة لوقف العدوان^(٢).

وقد نصت المادة ٥١ من الميثاق على هذا الاستثناء بقولها: «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة)، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم العالمي والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطاته ومسئوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٦١.

(٢) د/ علي إبراهيم «قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٢٤.

وقت ما يرى ضرورة لاتخاذها من الأعمال لحفظ السلم العالمي والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».

شروط الدفاع الشرعي: يستفاد من نص المادة سالفه الذكر أن هناك عدة شروط لا بد من توافرها حتى نكون بصدد حالة دفاع شرعي تبيح للدولة التي تدعيها استخدام القوة مما يعد استثناء من الحظر الوارد لاستخدامها في المادة ٤/٢، وتتمثل هذه الشروط في:

(١) **وجود حالة اعتداء مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة،** بمعنى أن يكون العدوان قد وقع فعلاً وليس أمراً محتمل الوقوع، وهذا شرط بدهي، حيث إن المادة سالفه الذكر تقرر "إذا اعتدت" فالمبرر الجوهري في هذا الاستثناء على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية هو أن الدولة التي تمارس هذا الحق إنما تردّ على ضرر أصابها بالفعل من جراء عدوان وقع عليها، ومع ذلك فإن هناك في الفقه الدولي من يرى أنه إذا كان الاعتداء لم يقع بالفعل وإنما كان وشيك الحدوث، فإن ذلك يؤدي إلى مشروعية الأعمال التي تتخذ بصدد، وهو ما يعرف بنظرية الدفاع الشرعي الوقائي، إلا أن الراجح في الفقه الدولي أن الدفاع الشرعي لا يمارس بصورة وقائية من أجل إجهاض قوة الدول الأخرى لمجرد الإحساس بالخطر أو الخوف من وقوع عدوان قد يحدث بعد خمس سنوات أو خمسين عاماً، وقد لا يحدث أصلاً، وهذا يتفق تماماً مع حرفية وروح ميثاق الأمم المتحدة فيجب الالتزام به، ولأن السماح بما يعرف بالدفاع الشرعي الوقائي يفتح باباً لا نستطيع التحكم في الولوج منه، فمن ذا الذي يستطيع أن يقرر أن هناك عدواناً وشيك الوقوع، لا شك أن الدول ستجعل من ذلك مبرراً لما تقدم عليه من أعمال عدوانية تصفها بالدفاع الشرعي كما حدث من إسرائيل في مرات عديدة اعتدت فيها على جيرانها من الدول العربية مما كان موضع إدانة عالمية، كقيامها بتدمير المفاعل الذري العراقي عام ١٩٨١ مستندة في ذلك إلى نظرية الدفاع الشرعي الوقائي؛ خوفاً على أطفال اليهود والذين لم يولدوا بعد^(١).

وقد اختلف الفقه الدولي حول ما إذا كان يشترط أن يكون الاعتداء الذي يتيح الرد مسلحاً كما هو نص المادة ٥١ «إذا اعتدت قوة مسلحة» أم أن هناك أنواعاً أخرى من الاعتداء تبرر أعمال الدفاع الشرعي، وانقسموا في ذلك إلى رأيين:

الأول: يرى وجود هذا الحق في أية صورة يكون عليها الاعتداء، وأنه إذا كان نص المادة ٥١ من الميثاق يتعلق بدفع العدوان العسكري فإن الدفاع الشرعي حق طبيعي لا يتوقف عند هذا الحد.

الثاني: لا يرى وجود هذا الحق في حالة العدوان الاقتصادي أو المذهبي نظراً لأن تلك الأعمال مما يمكن عرضه على المنظمات الدولية ولا تتوفر فيه صفة الاستعجال.

(١) د/صلاح شلبي «المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي»، مرجع سابق، ص ١٠٤.

ويعد الرأي الثاني هو الرأي الراجح في الفقه الدولي ويحظى بتأييد واسع من فقهاء القانون الدولي^(١).

(٢) أن يكون استعمال القوة مؤقتاً بمعنى أن تمارس الدولة حقها في الدفاع الشرعي حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، فإذا ما قام المجلس بواجباته واضطلع بمسؤولياته وتدخل لوقف العدوان فإن إجراءات الدفاع الشرعي المتخذة بواسطة الدولة المعتدى عليها يجب أن تتوقف، لأن الدفاع الشرعي وسيلة مؤقتة لحفظ كيان الدولة وسلامتها الإقليمية وسيادتها واستقلالها السياسي، وتدخل مجلس الأمن يعفيها من القيام بهذه المهمة العاجلة، لأنه المختص في الأصل بمواجهة أعمال العدوان والمحافظة على السلم والأمن الدوليين.

(٣) خضوع هذا الحق لرقابة مجلس الأمن، حيث يملك مجلس الأمن رقابة على تناسب أفعال الدفاع مع أعمال العدوان، فيجب ألا تتجاوزها وألا تستمر تلك الأعمال إلا بالقدر الضروري لمواجهة العدوان وإيقافه، كما أوجب الميثاق على الدول الأعضاء إخطار المجلس فوراً بالتدابير التي اتخذت إعمالاً لهذا الحق، ويملك مجلس الأمن أن يحدد ما إذا كان قد حدث تجاوز للدفاع الشرعي يعد عدواناً أم لا؟

معنى ما تقدم أن مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في استعمال القوة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين، وما الدفاع الشرعي إلا استثناء من هذا الأصل لمواجهة حالة ضرورة لا تترك للدولة أية فرصة في إيجاد وسيلة بديلة لوقف العدوان، فهي تواجه الاعتداء باعتداء إلى أن يتدخل مجلس الأمن.

ولكن يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة في الدفاع الشرعي متناسبة مع الأسلحة المستخدمة في العدوان، فلا يجوز مثلاً استخدام القنابل الذرية أو الهيدروجينية لوقف كتيبة مشاة مسلحة بالبنادق والدبابات، وإلا عدّ ذلك تجاوزاً في استعمال حق الدفاع الشرعي يرفضه القانون الدولي، لأن الدفاع الشرعي هدفه الأساسي هو رد العدوان وحصر آثاره في أضيق نطاق ممكن^(٢).

الاستثناء الثاني: حالة التدابير العسكرية التي يتخذها مجلس الأمن بمعرفة الدول الأعضاء: يمكن الخروج على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما في حالة تهديدهما أو وقوع عمل من أعمال العدوان، حيث يكون لمجلس الأمن في هذه الحالة - وفقاً للمادة ٤٢ من الميثاق - أن يتخذ التدابير الفعالة لحفظ

(١) إراجع: د/ جعفر عبد السلام: المنظمات الدولية، طدار النهضة العربية، ١٩٨٠، ص ٣٦٥.

د/ إبراهيم العناني: الأمم المتحدة، القاهرة، ١٩٨٣، ص ١٢٧.

(٢) د/ علي إبراهيم "قانون المنظمات الدولية"، مرجع سابق، ص ٣٣١.

الأمن وعقاب المعتدي طبقاً لإجراءات الأمن الجماعي المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، وتندرج هذه الإجراءات طبقاً لظروف الموقف إلى أن تصل إلى حد استخدام المجلس لتدابير قمع عسكرية، وبمعنى آخر استخدام القوة المسلحة ضد الدولة المعتدية الممثلة في العدوان والتي لا تردعها التدابير غير العسكرية.

الاستثناء الثالث: استعمال القوة المسلحة من جانب الدول الأعضاء ضد دولة من الدول الأعداء في الحرب العالمية الثانية: نصت على هذا الاستثناء المادة ١٠٧ من الميثاق بقولها: "ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل". ولم يعد لهذا الاستثناء أية أهمية في الوقت الحاضر، حيث كان يجوز بمقتضاه استعمال القوة المسلحة ضد دولة كانت أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق لمنع تجدد سياسة العدوان من جانبها، ومن ثم لم تعد له علة وجود الآن بعد تغير الظروف الدولية التي كانت سائدة وقت الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أصبحت هذه الدول أعضاء في الأمم المتحدة.

في ضوء ما تقدم، يتضح أن الميثاق لم يحرم اللجوء إلى القوة كوسيلة مشروعة لحل المنازعات الدولية كلية، إذ يكون للدولة في الحالات الثلاث السابقة الحق في التحل من التزامها باللجوء إلى الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية، كما يكون للدول عن طريق مجلس الأمن ذات الحق كما في الحالة الثانية.

وما عدا هذه الاستثناءات سالف الذكر يكون استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أمراً محظوراً في العلاقات الدولية يستتبع المسؤولية الدولية.

المبحث الخامس

التعاون مع الأمم المتحدة في أعمالها

وقد ورد النص على هذا المبدأ في الفقرة الخامسة من المادة الثانية بقولها: «يُقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يتمتعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.» ومقتضى هذا المبدأ هو التزام الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة في الأعمال التي تقوم بها وفقاً للميثاق سواء قامت هي بهذا العمل أم عهدت به إلى دولة أو هيئة دولية أخرى^(١).

وهذا الالتزام بالتعاون ذو شقين:

(أ) **شق إيجابي:** ويتمثل في المساعدات والتسهيلات التي يجب على الدول الأعضاء تقديمها للهيئة في أي عمل تتخذه وفق شروط الميثاق، وعلى وجه الخصوص المساعدات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ التدابير العقابية التي تقوم بها ضد الدولة العاصية لحفظ السلم والأمن الدوليين، مثل وجوب تقديم الدول لبعض القوات اللازمة في عمليات القمع والردع وفقاً للمادة ٤٣ من الميثاق، وكذلك تسهيل مرور هذه القوات عبر أجوائها وأراضيها ومياها الإقليمية أثناء ذهابها لأداء مهامها. ومن أمثلته في العمل الدولي ما حدث عام ١٩٩٠م من تكاتف جميع الدول تقريباً خلف قوات التحالف الدولي التي جاءت من أجل تحرير الكويت بالقوة بعد أن رفض العراق الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم ٦٧٨ لعام ١٩٩٠م، والذي منح العراق مهلة قدرها ٤٥ يوماً للانسحاب بسلام من الكويت، وإلا فإن المجلس سيقدر الوسائل المناسبة لإخراجه، وفي نهاية المهلة ولما لم يستجب العراق قدمت الدول مساعدتها في تكوين تحالف دولي من ٣٣ دولة عملت تحت غطاء قرارات المجلس.

(ب) **شق سلبي:** ويتمثل في الالتزام بالامتناع عن مساعدة أية دولة اتخذت الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. ومن تطبيقات الشق السلبي في العمل الدولي:

- أن مجلس الأمن حينما أصدر قراره ٧٤٨ والقاضي بفرض حظر جوي وبحري وبري ومقاطعة ليبيا اقتصادياً وسياسياً، فقد استجابت جميع الدول الأعضاء في المنظمة لهذه القرارات، ونفذت إجراءات المقاطعة الجوية والبحرية بما في ذلك الدول العربية المجاورة للليبيا.
- كذلك صدرت عقوبات ضد دولة صربيا والجبل الأسود في الفترة من عام ١٩٩٢ - ١٩٩٥م، بسبب عدوانها على دولة البوسنة والهرسك ومساعدة العصابات الصربية

(١) د/ إبراهيم الغناني: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ١٩٢.

على التمرد والانفصال، فقد طبقت جميع الدول الأعضاء هذه الإجراءات التي فرضها مجلس الأمن تطبيقاً للفصل السابع من الميثاق.

ومن الملاحظ أن هذا المبدأ بشقيه قد جاء لوقاية الأمم المتحدة مما تعرضت له عصابة الأمم من تصدع، بسبب خروج بعض الأعضاء على مبدأ التضامن بالنسبة للإجراءات العقابية التي اتخذتها العصابة، وقيام تلك الدول بتقديم العون والمساعدة للدولة التي كانت موضوعاً للعقوبات من جانب العصابة، مما كان له أكبر الأثر في اعتبار هذه الجزاءات كأن لم تكن وأفقدتها قيمتها، وعجل بانتهاء نظام العصابة من أساسه، حيث امتنع كثير من أعضاء العصابة عن تنفيذ الجزاءات الاقتصادية التي وقعت عليها العصابة على إيطاليا لعدوانها على الحبشة سنة ١٩٣٥، واستمرت في التعامل التجاري والمالي مع إيطاليا، وتراخى البعض الآخر في التنفيذ مما أدى إلى فشل العصابة في حل النزاع الإيطالي الحبشي، ففقدت سائر الدول ثقتها في المنظمة وتوالى انسحابها منها، فكان حرياً أن يستفيد واضعو الميثاق عام ١٩٤٥م من هذا الدرس التاريخي^(١).

إذن الدول الأعضاء في المنظمة تخضع لحكم المادة (٥/٢) وجوهره تقديم العون والمساعدة لها، أي القيام بفعل إيجابي عند قيامها بواجبها طبقاً للفصل السابع، وممارسة أعمال القمع والردع ضد الدول التي تخرج على مبادئ الميثاق بصورة تجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر، وبهذا أصبح تعاون الدول الأعضاء مع الهيئة يشكل التزاماً قانونياً، ولم يعد تنفيذه منوطاً بإرادتها كما كان هو الحال في زمن العصابة.

ولقد تعرض الميثاق في أكثر من مناسبة لبيان بعض جوانب هذا الالتزام، ومن ذلك المادة ٤٩ التي نصت على أن: يتضافر أعضاء (الأمم المتحدة) على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن".

(١) د/ منى محمود مصطفى «المنظمات الدولية الحكومية العالمية»، مرجع سابق، ص ١٧٤.

المبحث السادس

التزام الدول غير الأعضاء بمبادئ الميثاق

جاء النص على هذا المبدأ في الفقرة السادسة من المادة الثانية بقولها: "تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين".

ويستند هذا المبدأ إلى الطبيعة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة باعتباره وثيقة دستورية للمجتمع الدولي، ونظراً لما يشكله هدف تحقيق السلم والأمن الدوليين من أهمية قصوى، إذ أنه يعد خروجاً على مبدأ أساسي في الالتزامات الدولية وهو ما يعرف بـ "نسبية أثر المعاهدة"، أي أن أثر المعاهدات لا ينصرف إلى من لم يشترك فيها من الدول، فهي لا ترتب لهم حقوقاً أو تفرض عليهم التزامات؛ وذلك احتراماً لقاعدة سيادة الدول، والوضع هنا يجعل من الدول غير المشتركة في إبرام ميثاق الأمم المتحدة ملتزمة بأحكامه، غير أن هذا الاستثناء له ما يبرره، نظراً لقداسة الغرض منه وتحديد مDAH بحيث يقتصر فقط على الأحوال التي يكون فيها احترام هذه المبادئ ضرورياً للمحافظة على السلم والأمن الدوليين^(١)، ذلك أن فكرة الأمن الدولي فكرة لا تقبل التجزئة، وأي إخلال بالسلم في بقعة معينة من العالم إنما يؤثر حتماً على باقي أنحاء العالم، وبعبارة أخرى أي انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم من الدول غير الأعضاء إنما ينعكس حتماً على الدول الأعضاء وعلى السلام العالمي بصفة عامة، وهو ما يبرر السلطات المخولة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة في التدخل لحفظ السلم والأمن الدوليين وإلزام الدول غير الأعضاء باحترام مبادئ الأمم المتحدة.

لقد استفاد واضعو الميثاق من تجربة عصبة الأمم ودرسوا كافة سلبياتها والمعوقات التي واجهتها، فكان الحرص على إقرار هذا المبدأ، ذلك أن فشل العصبة يرجع بالدرجة الأولى إلى العنف الذي مارسه اليابان ثم إيطاليا ثم ألمانيا، وكانت هذه الدول أعضاء بالعصبة ثم انسحبت منها ومارست العنف على هواها، استناداً إلى عدم وجود مثل هذا المبدأ في عهد العصبة.

فالدول غير الأعضاء عليهم احترام مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاقها رغم عدم انضمامهم إليها، وخاصة مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وفضلاً عن ذلك عليهم الامتناع عن تقديم المساعدات للدول العاصية التي تنتهك الشرعية الدولية، وبالتالي تكون عرضة للجزاءات

(١) د/ محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

والعقوبات الدولية، وقد رأينا في الفترة من عام ١٩٩٠-١٩٩٥م أن الأمم المتحدة قد أوقعت جزاءات صارمة على العراق يسبب عدوانه على الكويت عام ١٩٩٠م وأصدر مجلس الأمن حوالي ٢٢ قراراً دولياً كلها وفقاً للفصل السابع، وحوصر العراق برّاً وبحراً وجواً، وامتنعت جميع الدول عن تقديم أية مساعدة له حتى ولو لم تكن عضواً بالمنظمة، حيث صاحبت هذه العقوبات تفكك الاتحاد السوفيتي، وظهرت دول جديدة نتيجة هذا التفكك لم تكن قد حصلت على عضوية المنظمة بعد، ومع ذلك التزم الجميع بالعقوبات الموقعة على العراق امتثالاً للفقرة الخامسة من المادة الثانية.

فالدول غير الأعضاء في المنظمة عليها التزام بوجوب السلوك وفقاً لمبادئ معينة ضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين، تعد من القواعد الآمرة أو قواعد النظام العام الدولي "Ius cogens" حتى لو خالفت مبدأ نسبية أثر المعاهدة، لأن الأمن الدولي وحدة لا تتجزأ^(١). فالميثاق يضع على عاتق الدول غير الأعضاء هذه الالتزامات، وهذه الدول عليها احترام هذه الالتزامات، وليس لها مزايا العضوية على حدة تعبير "كلسن"^(٢).

وفي مقابل ذلك اعترف الميثاق للدول غير الأعضاء بمجموعة من الحقوق، نذكر منها:

(١) ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من أن "لكل دولة ليست عضواً في (الأمم المتحدة) أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفاً فيه، إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليه في هذا الميثاق".

(٢) أباححت المادة ٣٢ من الميثاق للدول غير الأعضاء الأطراف في نزاع معروض على مجلس الأمن حق الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون لها حق في التصويت.

(٣) ومن الضمانات التي قررها الميثاق للدول غير الأعضاء أيضاً ما قرره المادة ٢/٩٣ من جواز انضمامها إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بالشروط التي تحددها الجمعية العامة لكل حالة، وذلك بناء على توصية من مجلس الأمن، وما تقرره المادة ٢/٣٥ من النظام الأساسي للمحكمة من إجازة التقاضي أمامها للدولة غير العضو في الأمم المتحدة أو في النظام الأساسي وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الأمن.

(١) د/ علي إبراهيم قانون المنظمات الدولية. مرجع سابق، ص ٣٤٧.

(2) Kelesn H. "The law of the united Nations" London. Stevens and son.1951, p.108.

المبحث السابع عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية لأعضائها

جاء النص على هذا المبدأ في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية بقولها: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ (للأمم المتحدة) أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وكذلك ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع." ومقتضى هذا المبدأ أن منظمة الأمم المتحدة يتمتع عليها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، لأن المنظمة صاحبة اختصاصات محددة تلتقتها من الدول الأعضاء في الميثاق المنشئ لها، ولا سلطان لها على وظائف واختصاصات أعضائها، ومن ناحية أخرى أن الدول الأعضاء غير ملزمة بعرض تلك الشؤون على الأمم المتحدة لحلها^(١).

ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بل إنه من أهم القيود التي أوردتها على المنظمة لصالح أعضائها فحظر عليها التدخل في المسائل التي تعد من صميم الاختصاص الوطني لهذه الدول، وهو ما يعد تطبيقاً لفكرة سيادة الدول الأعضاء^(٢).

ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ليس جديداً في القانون الدولي، بل له جذور تاريخية، فقد أخذت به معظم معاهدات التحكيم كتحفظ أساسي على اختصاصات محكمة التحكيم، كما تضمنه عهد العصبة في المادة ٨/١٥ التي نصت على أنه: "إذا ادعى أحد طرفي النزاع، وثبت للمجلس أن النزاع يتعلق بمسألة تدخل طبقاً للقانون الدولي في الاختصاص المطلق لأحد طرفي النزاع، فليس للمجلس أن يقدم أية توصيات بشأن تسوية ذلك النزاع".

وقد تضمنت مقترحات "دامبرتون أوكس" أصول هذا المبدأ فيما تضمنته من أن ما ورد في تلك المقترحات من وسائل التسوية السلمية للمنازعات، لا يسري على الحالات أو المنازعات التي تنشأ بسبب أمور تدخل في حكم السلطان الداخلي للدولة ذات الشأن، وكان هذا المبدأ ضمن الأحكام المتعلقة بالفصل السادس المخصص لوسائل حل المنازعات الدولية، إلا أنه أثناء مؤتمر "سان فرانسيسكو" تم نقله من الفصل السادس إلى الفصل الأول في الجزء الخاص بمبادئ المنظمة، وذلك بناء على اقتراح الدول الداعية إلى المؤتمر بقصد التأكيد على أنه يمثل مبدأ عاماً يحكم كافة اختصاصات المنظمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليس مقصوراً على المنازعات الدولية فحسب^(٣).

ولو قارنا بين ما جاء في عهد العصبة وما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص هذا المبدأ لتبين لنا:

(١) د/ علي إبراهيم: قانون المنظمات الدولية. مرجع سابق، ص ٣٤٨.

(٢) د/ محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

(٣) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٨٢.

(١) في عهد العصبة كان هذا المبدأ قاصراً على تقييد أعمال مجلس العصبة فقط دون غيره من فروع العصبة، أما في الميثاق فكان مبدأ عاماً يسري على جميع أوجه نشاط المنظمة وسائر أجهزتها.

(٢) أن عهد العصبة تحدث عن اختصاص مطلق بينما استخدم الميثاق اصطلاحاً أكثر عمومية وهو "السلطان الداخلي".

(٣) لم يتضمن الميثاق الإشارة إلى القانون الدولي كميّار لتحديد ما إذا كانت المسألة تعتبر داخلة في الاختصاص الداخلي أو لا تدخل، كما كان الوضع في المادة ٨/١٥ من عهد العصبة وقد أدى ذلك إلى مشاكل قانونية حول تحديد الجهة المختصة بالفصل فيما يثور من خلاف بين المنظمة والدولة المعنية بشأن ما إذا كانت المسألة محل النزاع من صميم السلطان الداخلي لهذه الدولة من عدمه.

وقد انقسم الفقه الدولي في هذا الشأن إلى رأيين:

الرأي الأول: ذهب البعض إلى أن الدولة المعنية هي التي تفصل في هذه المسألة بحيث لا يجوز للمنظمة بحث مسألة ترى الدولة المعنية أنها تدخل في صميم السلطان الداخلي لها.

الرأي الثاني: يذهب البعض الآخر وعلى رأسهم " جورج سل " إلى أن اعتراض الدولة المعنية على تناول المنظمة لمسألة ما بدعوى دخولها في صميم اختصاصها الداخلي ليس سوى دفع تتقدم به أمام جهاز المنظمة المعني له أن يقبله أو يرفضه وفقاً لما يراه، ولا يحول هذا الدفع دون مناقشة هذه المسألة أو التحقيق فيها في المنظمة، وإنما يحول فقط دون إصدار توصيات أو قرارات متعلقة بها^(١).

ولذا اتجه أصحاب هذا الرأي إلى التوصية بحسمها عن طريق جهاز قضائي دولي كمحكمة العدل الدولية، إلى جانب اختصاص كل فرع من فروع المنظمة بالفصل في كل حالة على حدة أثناء مباشرته لاختصاصاته، وإن كان من الأفضل أن يترك ذلك للأجهزة القضائية الدولية^(٢).

كما أثار تحديد ما يدخل ضمن السلطان الداخلي للدول جدلاً فقهيّاً كبيراً، وذلك لتعذر حصر المسائل التي تدخل في نطاق هذا الاختصاص، وقد حاول البعض أن يضع قاعدة بالمسائل التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول وتلك التي تخرج عن هذا الاختصاص، إلا أن هذا الرأي لا يستقيم؛ لأن ذلك يعتمد على ظروف وملابسات كل حالة على حدة، ومع ذلك فهناك من المسائل ما لا يثير أي خلاف في اعتباره داخلياً، ومن هذه المسائل ما يتعلق بالنظام الدستوري للدولة، والخدمة العسكرية، وكذا المسائل المتعلقة بمنح الجنسية ومعاملة الأجانب، وما إلى ذلك من المسائل التي استقر الرأي على عدم تقييد سلطات الدولة تجاهها بأحكام القانون الدولي^(٣)، إلا إذا تناولتها معاهدات دولية بالتنظيم فتصبح في هذه

(١) د/ عبد الواحد الفار «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٤٤.

(٢) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٨٤.

(٣) د/ منى محمود مصطفى: المنظمات الدولية الحكومية العالمية، مرجع سابق، ص ١٧٦.

الحالة ذات صفة دولية، وليس لأحد الأطراف بعد ذلك أن يدعي دخولها في اختصاصه الداخلي، وهذا ما سبق أن قررته محكمة العدل الدولية الدائمة في رأيها الاستشاري عام ١٩٢٣م الخاص بمراسيم الجنسية في تونس والمغرب بقولها: "...، وأنه إذا كانت مسألة الجنسية لا ينظمها القانون الدولي وتتمتع إزاءها الدولة بسلطة تقديرية، إلا أن الدولة إذا ارتبطت بشأنها بالتزامات اتفاقية فإنها تخرج من دائرة المسائل الداخلية ويحكمها القانون الدولي".

وإذا كان هذا المبدأ قد وضع لحماية استقلال الدول الأعضاء والتأكيد على سيادتها، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقاً، حيث حرص واضعو الميثاق على إيراد استثناء عليه وهو المتعلق بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق، وهي التدابير التي يقوم بها مجلس الأمن أداءً لوظيفته في منع الحروب وإقرار السلم، مع أنها قد تؤدي إلى التدخل في أمور تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول، وذلك للإبقاء على فاعلية المنظمة في مقاومة العدوان وحفظ السلم، حيث إن تلك التدابير توجه إلى الدول التي تنتهك أحكام الميثاق المتعلقة باستخدام القوة في العلاقات الدولية^(١).

هذا بالإضافة إلى أن الميثاق في مواطن مختلفة قد أعطى للمنظمة سلطة التدخل في شئون كانت تعتبر في العرف الدولي شئونها الداخلية، كالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان^(٢).

في ضوء ما تقدم يتضح لنا أن هذا المبدأ لا يمثل قيداً مطلقاً على سلطات المنظمة الدولية، حيث يخرج منه الميثاق المسائل التي تمس المصالح العامة للجماعة الدولية التي من أجل تحقيقها أنشئت المنظمة، وإنما قصد منه حماية استقلال الدول وسيادتها من التدخل الذي لا مبرر له في شئونها الداخلية، وإن كان أهم نقد يوجه إليه هو أن تقدير ذلك يخضع لجهاز الأمم المتحدة المختص، وبالتالي تحكمه الاعتبارات السياسية وليست القانونية التي تسود عملية التصويت في هذه الأجهزة^(٣)، وأن المطلوب هو إيجاد قدر من التوازن بين مصلحة الدولة في إدارة شئونها الخاصة وبين حق المنظمة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

(١) د/صلاح شلبي «المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي»، مرجع سابق، ص ١٠٩.

(٢) د/محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٥٦.

(٣) د/إبراهيم الغناني: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ١٩٥.

الفصل الثالث^(١)

أحكام العضوية في المنظمة الدولية

يشكل مبدأ الرضائية بين الأشخاص الدولية قوام العلاقات الدولية في العصر الحديث، ومن ثم لا يجوز إجبار الدول على الدخول في علاقات لا ترضاها أو لا تحقق مصالحها، وإنشاء المنظمات الدولية هو نوع من التنظيم القائم على الرضا الذي يحدث دون أي نوع من ضغط أو إكراه.

والأمم المتحدة باعتبارها منظمة عالمية لا تخرج عن الحقيقة السابقة، حيث أقيمت على أساس من التعاون الاختياري لإنجاز عمل مشترك في سبيل تحقيق المصالح العليا للجماعة الدولية، فهي لا تمثل إذا سلطة عليا مفروضة في الجماعة الدولية، ولهذا فإن العضوية فيها شأنها في ذلك شأن كافة المنظمات - قائمة على الاختيار، كما أنها قد تنتهي أيضاً بإرادة الدولة العضو، وقد يكون إنهاؤها كجزء توقعه المنظمة على العضو الذي يمعن في انتهاك أحكام الميثاق، كما قد يتمثل الجزاء في وقف العضوية.

وقد تضمنت المواد من ٣-٦ من الميثاق أحكام العضوية في الأمم المتحدة، وتشمل أحكام العضوية مسائل ثلاث هي: الانضمام، والوقف، والفصل، أما الانسحاب فلم يرد بشأنه نص صريح، ومع ذلك فهو جائز الوقوع طبقاً للقواعد العامة على ما سنتناوله بالتوضيح في حينه.

في ضوء ما تقدم، فإن تخصيص هذا الفصل لدراسة أحكام العضوية في المنظمة الدولية يقتضي أن نتناولها في بحثين، نتناول في الأول أنواع العضوية وشروطها، ثم يلي ذلك عوارض العضوية.

(١) هذا الفصل تأليف د/ خالد المرسي، مدرس القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر.

المبحث الأول أنواع العضوية وشروطها

تنقسم العضوية في المنظمة الدولية إلى نوعين: عضوية أصلية، وعضوية بالانضمام، وليس لهذا التقسيم أهمية من حيث الحقوق والالتزامات، وإنما هو مجرد تفرقة شكلية بحتة، ولا يترتب عليها أية نتائج قانونية سواء ما ترتبه العضوية من حقوق أو ما ينتج عنها من واجبات^(١)، ويتضح ذلك من تقرير اللجنة المختصة في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي جاء به: "يلاحظ أن هنالك تفرقة بين الأعضاء الأصليين والأعضاء المستقبليين؛ ففي حين أن اشتراك الأعضاء الأصليين يعد حقاً مكتسباً، تتوقف عضوية الأعضاء المستقبليين على توافر شروط معينة فيهم، على أن من المتفق عليه أن هذه التفرقة لا تتضمن أي تمييز بين الفئتين، وإنما هي تفرقة اقتضاها المجرى العادي للأمور، لأنه من الواجب أن توجد المنظمة أولاً حتى يتسنى لها قبول أعضاء جدد، وهذا يعني وجود أعضاء أصليين"^(٢).

أولاً: العضوية الأصلية:

تقضي المادة الثالثة بأن: "الأعضاء الأصليين للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقاً للمادة (١١٠)، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير سنة ١٩٤٢. وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه" وباستعراض هذا النص يتضح أن العضوية الأصلية في المنظمة الدولية قامت على عنصرين:

(١) أن تكون الدولة قد اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو أو تكون قد وقعت على تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير ١٩٤٢.

(٢) أن تكون الدولة من الموقعين على الميثاق والمصدقين عليه طبقاً للمادة ١١٠. وقد بلغ عدد الأعضاء الأصليين الذي وقعوا تصريح الأمم المتحدة عام ١٩٤٢م واشتركوا في مؤتمر سان فرانسيسكو خمسين دولة، وهم الذين تصدق عليهم الفقرة الأولى من المادة سالف الذكر، أما الفقرة الأخيرة منها فلا تنطبق إلا على دولة واحدة هي بولندا، حيث وقعت تصريح الأمم المتحدة عام ١٩٤٢، ولم تشترك في مؤتمر سان فرانسيسكو بسبب عدم الاتفاق حول تحديد الحكومة الممثلة لها، إلا أنها وقعت على الميثاق بعد ذلك، وتحديدًا في ١٥ أكتوبر ١٩٤٥ وصدقت عليه، واعتبرت بذلك من بين الأعضاء الأصليين بسبب سبق توقيعها على تصريح الأمم المتحدة عام ١٩٤٢م، وبذلك يكون عدد الأعضاء الأصليين إحدى وخمسين دولة.

وقد اشتملت قائمة العضوية الأصلية للمنظمة الدولية على دول الحلفاء التي اشتركت في الحرب العالمية الثانية ضد دول المحور، وكذلك الدول التي كانت راغبة في التأييد

(١) د/ جعفر عبد السلام: المنظمات الدولية. مرجع سابق، ص ٤٠٤.

(٢) يراجع:

د/ عبد العزيز سرحان: مبادئ التنظيم الدولي، ط دار النهضة العربية. القاهرة، الطبعة الثانية. ١٩٧٦، ص ١٨.

د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٨٦.

الرسمي لذلك التحالف^(١)، وقد أصبحت هذه الدول أعضاء مؤسسين للمنظمة الدولية واكتسبت صفة العضوية الأصلية لها منذ تاريخ إيداعها لتصديقاتها على الميثاق (من بين هذه الدول: مصر - والمملكة العربية السعودية - وسوريا - ولبنان - والعراق).

ثانياً: العضوية بالانضمام:

على الرغم من محاولات بعض الدول لجعل العضوية بالأمم المتحدة إجبارية، إلا أن العضوية الاختيارية انتصرت وأصبحت هي القاعدة في نصوص الميثاق تأكيداً على سيادة الدولة وحققها في تحديد ما تراه محققاً مصالحها سواء الانضمام من عدمه، ولم يقتصر الطابع الاختياري في الانضمام على الدولة، بل هو كذلك من جانب المنظمة التي لها أن تقبل أو ترفض طلبات الانضمام إليها.

وهذا ما أكدته المادة الرابعة من الميثاق في بيانها نظام الانضمام إلى المنظمة حيث نصت على الآتي:

(١) العضوية في (الأمم المتحدة) مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات رغبة فيها.

(٢) قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن.

فوفقاً لهذا النص: لا إجبار على الدول في ضرورة الانضمام للمنظمة، إذ يتطلب تقديم الدولة طلب للانضمام إليها، وقيام الدولة بتقديم هذا الطلب يعبر عن الإرادة والرغبة من جانبها في ذلك الانضمام، وتتجلى الاختيارية في جانب المنظمة بتطلبها توافر بعض الشروط في الدولة طالبة الانضمام، هذه الشروط بعضها موضوعي وبعضها شكلي^(١):

أ- الشروط الموضوعية اللازمة لاكتساب عضوية المنظمة الدولية:

اشتترطت المادة الرابعة سالفه الذكر في الوحدة التي ترغب في الانضمام إلى الأمم المتحدة ضرورة توافر خمسة شروط هي:

الشرط الأول: أن تكون دولة:

يتعين أن يتوافر للوحدة الراغبة في الانضمام إلى الأمم المتحدة وصف الدولة، فالدول وحدها هي التي تستطيع أن تتحمل بالالتزامات المقررة في الميثاق، والدولة في نظر القانون الدولي هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة ومستمرة على إقليم معين ويخضعون لسلطة عليا ذات سيادة. بعبارة أخرى يشترط في الدولة ثلاثة شروط هي: الإقليم والشعب والسلطة السياسية، وبالتالي لا يحق للقبائل الرحل ولا الجماعات البدائية غير المنظمة أن وجدت ولا الدول غير المستقلة أن تخاطر بطلب الانضمام إلى المنظمة الدولية؛ لأن طلبها سوف يرفض، وكذلك لا يحق للأفراد الطبيعيين ولا الشركات الخاصة أن تطلب اكتساب عضوية المنظمة الدولية لأنها ليست دولاً في نظر المادة ١/٤^(٢).

(١) د/ مصطفى فؤاد «العلاقات الدولية في منظور المنظمات الدولية»، بدون ناشر أو سنة نشر، ص ٣٠٢: ٣٠١.

(٢) د/ علي إبراهيم «قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٤٦.

وعلى الرغم من أن عنصر السيادة يستلزم أن تكون الدولة مستقلة، إلا أن الأمم المتحدة لم تنقيد بدقة المفهوم القانوني لهذا الاصطلاح، فقد جرى العمل في الهيئة على تفسيره تفسيراً واسعاً لمواجهة الاعتبارات السياسية والدولية المتطورة، مما أدى إلى قبول عضوية دول ناقصة السيادة اكتفاء بأنها تملك قدراً من الحكم الذاتي، وعلى هذا الأساس تم قبول انضمام "منغوليا" إلى الأمم المتحدة على الرغم من أنها لا تتمتع باستقلال سياسي حقيقي عن الاتحاد السوفيتي، كما قبل انضمام كل من سيلان وشرق الأردن إلى المنظمة على الرغم من عدم تمتعها بالاستقلال السياسي عن بريطانيا.

إلا أن المنظمة وإن كانت فسرت اصطلاح الدولة تفسيراً واسعاً، إلا أنها لم تتخل تماماً عن المفهوم القانوني لهذا الاصطلاح، وعلى ذلك فإن المنظمة الدولية وإن كانت قد تساهلت بقبول وحدات لم يتوافر لها السيادة الكاملة في علاقاتها الدولية اكتفاء بأنها تحكم نفسها بنفسها، إلا أنها لم يسبق لها أن قبلت عضوية حكومة في المنفى لانعدام وصف الدولة^(١).

ومما تجدر الإشارة إليه أن قبول عضوية إحدى الدول بمنظمة الأمم المتحدة لا يعني الاعتراف الضمني لها كدولة ذات سيادة من جانب الأعضاء، وإنما الأثر القانوني الوحيد لقبول عضوية هذه الدولة في المنظمة هو الإقرار لها بوصف العضو وحقوق العضوية، لأن الاعتراف بدولة ما أمر يتعلق بسيادة ما يصدر عنه هذا الاعتراف ويدخل في مطلق سلطته التقديرية، كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، حيث لم يؤثر انضمامها للأمم المتحدة على مسألة رفض الدول العربية الاعتراف بها آنذاك، وظلت علاقاتها بالدول العربية كما كانت قائمة قبل قبول عضويتها في المنظمة^(٢).

الشرط الثاني: أن تكون هذه الدولة محبة للسلام:

لما كانت الغاية العظمى من قيام الأمم المتحدة هي تحقيق السلام العالمي والمحافظة عليه، كان من البديهي أن يشترط في الدول التي تريد الانضمام إلى عضويتها أن تكون محبة للسلام، إلا أن هذا الشرط لم توضع له معايير واضحة ومحددة، يمكن على أساسها الحكم على دولة ما بأنها محبة للسلام، فهو اصطلاح ذو مدلول سياسي أكثر منه قانوني على ما سنوضحه فيما بعد.

كما أن هذا الشرط لم يكن هناك مبرر منطقي لإدراجه في المادة ١/٤، إذ يغني عنه ما أوردته هذه المادة من أن الدول التي تريد الانضمام إلى المنظمة هي تلك "التي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات رغبة فيها"، فالدولة التي تتوافر فيها هذه الشروط هي بلا شك دولة محبة للسلام^(٣).

وربما كان لولايات ما ذاقته البشرية خلال الحرب العالمية الثانية تأثيره المباشر على ذهن واضعي ذلك المصطلح، لذا فقد رأت بعض الوفود في مؤتمر سان فرانسيسكو تعريف الدول المحبة للسلام بأنها "تلك الدول التي أعلنت الحرب على دول المحور"، وذلك رغبة في استبعاد الدول التي دخلت في حرب ضد الحلفاء أو قامت بمساعدة دول المحور، إلا أن هذا التعريف لم يتم إقراره، لأنه كان سيؤدي حتماً إلى الانتقاص من صفة العالمية بالنسبة للمنظمة الدولية.

(١) د/ محمد سعيد الدقاق «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٠٧.

(٢) د/ عبد الواحد الفار «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٤٨.

(٣) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٨٨-١٨٩.

وعلى هذا الأساس قبلت عضوية دول لا ينطبق عليها هذا الوصف، حيث تم قبول عضوية دول المحور، بل وأوشك البعض مثل ألمانيا واليابان على اكتساب عضوية دائمة في مجلس الأمن^(١).

وأصبح للأمم المتحدة سلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدة لتقدير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا من خلال نوايا حكوماتها والتصرفات الصادرة عنها. وما يؤكد الطابع السياسي لهذا الشرط أن إسرائيل لم تكن دولة محبة للسلام عندما قبلت عضويتها في الأمم المتحدة في ١١ مايو ١٩٤٩م، حيث قامت هذه الدولة على اغتصاب حقوق الغير بالاحتلال والقوة المجردة، ومع ذلك حظيت بكل تأييد من الدول العظمى رغم وضوح نواياها العدوانية والتوسعية في المنظمة. وكل ما هو سياسي يمكن التلاعب فيه. أما المدلول القانوني فليس من السهل المكابرة فيه أو إثبات عكسه.

وهناك مثال آخر صارخ في وضوحه وهو دولة الصرب والجبل الأسود والتي أسمت نفسها منذ ١٧ أبريل سنة ١٩٩٢م. بجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، والتي قبلت عضواً بالأمم المتحدة في ٨ أبريل ١٩٩٣م تحت اسم الجمهورية اليوغسلافية السابقة (ماسيدونيا)، وهي دولة معروفة بعدوانها على جيرانها في جمهورية البوسنة والهرسك ومحاولاتها المتكررة لتصفيتهم جسدياً وعرقياً، ولا يمكن أن ينطبق عليها حب السلام أو يتوافر بشأنها حسن النوايا، ورغم ذلك قبلت عضويتها في المنظمة الدولية، لأن قرار العضوية يتم أولاً داخل مجلس الأمن قبل عرضه على الجمعية العامة، ولما كانت هذه الدول تحارب في الخفاء فكرة قيام دولة مسلمة في وسط أوروبا، وأداتها في ذلك وحشية دولة الصرب، فكان لزاماً عليها أن تشجعها وتتبنائها وتقبلها عضواً في الأمم المتحدة، بل وتمنع أي إجراء لتأديبها أو توقيع أية جزاءات دولية ضدها^(٢).

الشرط الثالث: التعهد بتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق:

هذا الشرط بدهي، ويعتبر تطبيقاً لفكرة التنظيم العالمي للأمن الجماعي المشترك، الذي يقوم على التعاون فيما بين الدول من أجل مواجهة بعض المشكلات، ولا يتصور أن تسعى دولة إلى الانضمام إلى منظمة دولية ثم تعمل على عكس الأهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقها، أو تنفذ بعض الالتزامات ثم ترفض احترام البعض الآخر؛ لأن هذا يخل بمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء ويعرقل الأهداف التي قامت من أجلها المنظمة، وعليه يكون واجباً قانونياً أن تتعهد الدولة في الطلب الذي تقدمه للأمين العام بأنها سوف تحترم وتنفذ كافة الالتزامات الواردة في الميثاق طبقاً للمادة ٥٨ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمن^(٣).

وتكمن فائدة هذا الشرط في أن الدولة طالبة الانضمام عليها أن تقبل جميع الالتزامات الواردة في الميثاق، فلا يجوز أن تُقرن توقيعها على الميثاق أو تعهدها بأي تحفظات.

الشرط الرابع: أن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات.

أي أن تكون الدولة طالبة الانضمام لديها القدرة المادية والأهلية القانونية الدولية ما يمكنها من المشاركة في تحقيق الأمن الجماعي. والأهداف المنصوص عليها بالميثاق بصفة عامة، إذ لا يكفي إعلان الدولة قبولها التزامات الميثاق، بل يجب أن تكون لديها القدرة على

(١) د/ مصطفى فؤاد «العلاقات الدولية في منظور المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٠٣.

(٢) د/ منى محمود مصطفى: المنظمات الدولية الحكومية العالمية، مرجع سابق، ص ٢٢٦.

(٣) د/ علي إبراهيم «قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٤٧.

تنفيذها فعلاً، وتقاس قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها المستمدة من الميثاق حسب إمكانياتها المادية والسياسية والعسكرية^(١).

وعلى ذلك كانت الأمم المتحدة في الفترة ما قبل عام ١٩٩٠ م لا تقبل عضوية الدولة البالغة الصغر ومحدودة الإمكانيات مثل إمارة موناكو ودويلة سان مارينو وليختنشتاين، حيث لا تملك هذه الدول من الموارد المادية أو العسكرية ما يمكنها من المشاركة الفعلية في الأعباء التي تفرضها عليها التزامات العضوية في المنظمة الدولية.

ونظراً لصفة العالمية التي تتمتع بها تلك المنظمة الدولية، وما تقتضيه هذه الصفة من السماح بالانضمام في عضويتها لكافة دول المجتمع الدولي منعاً لقيام منظمات وتحالفات موازية، مما يؤدي إلى زعزعة السلم والأمن الدوليين، فقد عدلت الأمم المتحدة عن موقفها الرافض لانضمام هذه الدول، وتم قبول عضويتها تبعاً خلال حقبة التسعينات من القرن العشرين.

وقد يرجع عدم القدرة إلى تعارض الوضع القانوني للدولة مع الالتزامات الواردة في الميثاق، كما هو الحال بالنسبة لسويسرا باعتبارها في حالة حياد دائم، إذ إن الحياد يفرض على الدولة المحايدة الالتزام بعدم الاشتراك في أي حرب والامتناع عن القيام بأية تصرفات ممكن أن تجرّها مستقبلاً إلى حرب، ولا يتسق هذا الالتزام مع متطلبات العضوية في المنظمة الدولية، إذ أن من واجبات العضوية الاشتراك في تنفيذ التدابير العسكرية وغير العسكرية التي يقرها مجلس الأمن. وعلى وجه الخصوص تلك التدابير التي تهدف إلى مقاومة المعتدين ومعاقبتهن، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد.

وعلى هذا الأساس لم تنضم سويسرا إلى عضوية الأمم المتحدة. ومع ذلك فهناك من الدول المحايدة من انضم إلى المنظمة الدولية، مثل النمسا، إلا أن مسألة انضمامها رغم حيادها لم تخل من العيوب، حيث أدى احتجاجها الدائم بحيادها إلى إفلاتها أحياناً من بعض الالتزامات التي يفرضها الميثاق على الدول الأعضاء.

ومع ذلك فإن نص المادة ٤٨ من الميثاق إنما يخول مجلس الأمن سلطة تكليف عدد معين من الأعضاء بالأعمال اللازمة لتنفيذ قراراته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وإعفاء البعض الآخر بناء على أسباب يقدرها المجلس، وقد يكون من بين أسباب الإعفاء وجود الدولة في حالة حياد دائم.

الشرط الخامس: أن تكون رغبة في تنفيذ هذه الالتزامات.

وهذا الشرط كما يبدو شرطاً سياسياً يصعب وضع معيار محدد له؛ لأن الرغبة شيء نفسي ولا يمكن التأكد منه، ولقد زعمت دول كثيرة بأنها رغبة في تنفيذ أهداف المنظمة عند تقديمها طلب الانضمام ثم برهن الواقع العملي بأن هذه الدول لا ترعى عهداً ولا ذمة ولا التزاماً ولا قراراً للمنظمة، والمثال البارز على ذلك هو الدولة العنصرية الصهيونية التي قدمت تعهداً خاصاً عند انضمامها بضرورة الانسحاب من المناطق التي احتلتها خارج نطاق قرار التقسيم، وتعهدت كذلك باحترام قرارات الأمم المتحدة في شأن المشكلة الفلسطينية، وبعد قبولها تنكرت لهذا التعهد الخاص، وضربت بكافة القرارات الصادرة عنها عرض الحائط،

(١) د/ عبد الواحد الفار «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ١٤٩.

مدعية أن الأرض التي أخذتها خارج نطاق قرار التقسيم قد تم بموافقة العرب في اتفاقيات الهدنة عام ١٩٤٩^(١).

ولذلك فإن البحث في هذه المسألة إنما يخضع للسلطة التقديرية للأمم المتحدة من خلال ما يقترحه مجلس الأمن وما تقرره الجمعية العامة في هذا الشأن.

ب - الشروط الشككية: يقصد بها مجموعة الإجراءات التي تتبع عند قبول الدولة

الجديدة، وقد أشارت إلى هذه الشروط الفقرة الثانية من المادة الرابعة حيث نصت على أن "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن"، إلا أنها لم توضح على وجه التفصيل ما يتم من إجراءات.

ولقد تكفلت بذلك اللوائح الداخلية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، وتتلخص فيما يأتي^(٢):

(١) تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب إلى الأمين العام مصحوباً بتصريح رسمي باحترام الالتزامات الواردة في الميثاق.

(٢) يقوم الأمين العام بعرض هذا الطلب على مجلس الأمن للحصول على توصية منه.

(٣) يحيل رئيس مجلس الأمن هذا الطلب إلى لجنة فرعية خاصة وهي لجنة قبول الأعضاء الجدد التي تتألف من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، حيث تقوم هذه اللجنة بفحص الطلب وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وعلى ضوءه يقدم المجلس توصية إلى الجمعية العامة بشأن قبول هذه الدولة.

(٤) تتلقى الجمعية العامة توصية مجلس الأمن وتحيلها إلى اللجنة السياسية، ويعتبر قبول الأعضاء الجدد من قبيل المسائل الموضوعية، وعلى ذلك فإن توصية مجلس الأمن بشأنها يجب أن تصدر بموافقة تسعة أصوات من أعضائه، على أن يكون من بينها أصوات الدول دائمة العضوية مجتمعة بحيث إذا اعترضت إحداها على قبول الدولة طالبة الانضمام حال ذلك دون انضمام تلك الدولة، وهو ما يعرف بحق الاعتراض التوقيفي "الفيتو".

إما إذا صدرت توصية إيجابية من مجلس الأمن بقبول عضوية هذه الدولة، فإنه يتعين اجتياز المرحلة الإجرائية الثانية، وتتمثل في صدور قرار من الجمعية العامة بقبول الدولة، يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة المشتركين في التصويت طبقاً لنص المادة ٢/١٨ والتي نصت على أن قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من المسائل المهمة التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت على طلب الانضمام، فإذا ما صدر القرار من الجمعية بالأغلبية السابقة، اعتبرت هذه الدولة عضواً في الأمم المتحدة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على انضمامها^(٣).

ومن المقرر هنا وفقاً لما استقر عليه العمل أن توصية مجلس الأمن غير نهائية حيث للجمعية العامة سلطة التقدير النهائي في قبول العضو الجديد أو رفضه رغم صدور توصية إيجابية من مجلس الأمن، لأن هذه التوصية لا تكفي وحدها بدون صدور قرار من الجمعية

(١) د/ علي إبراهيم "قانون المنظمات الدولية"، مرجع سابق، ص ١٤٧.

(٢) د/ إبراهيم الغناني: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ٢٠٤.

(٣) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٩١.

العامّة بالقبول. وفي حالة صدور توصية مجلس الأمن برفض العضوية، فإن للجمعية العامة أن تقوم ببحث أسباب الرفض، فإذا لم توافق عليها أحالت الطلب مرة أخرى للمجلس لإعادة دراسته^(١).

ولكن ما الحكم إذا لم تصدر عن المجلس أية توصية؟ وهل تمتلك الجمعية الفصل بمفردها في طلب العضوية؟

أحالت الجمعية العامة هذا التساؤل إلى محكمة العدل الدولية في نوفمبر ١٩٤٩ طالبة منها إفتاءها برأي استشاري في هذا الصدد. وقد أجابت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في ٣ مارس سنة ١٩٥٠ على هذا السؤال بقولها: "إن موافقة مجلس الأمن شرط لصدور قرار الجمعية العامة بالانضمام، والقول بأن الجمعية العامة لها أن تقرر قبول دولة عضواً في المنظمة رغم عدم صدور توصية بذلك من مجلس الأمن مؤداه حرمان المجلس من سلطة مهمة مخولة له بمقتضى الميثاق، وكذلك الإقلال من دوره في ممارسة وظيفة رئيسة من وظائف المنظمة، لأن ذلك من شأنه أن يعني أن مجلس الأمن عليه فقط أن يقوم بدراسة أو يقدم تقريراً أو أن يصدر رأياً، وهذا ما لم تنص عليه المادة ٢/٤".

ومفاد الفتوى سائلة البيان تعني أنه لا يكفي قرار الجمعية العامة لقبول الدول كعضو في الأمم المتحدة، بل لابد وأن يسبق قرارها صدور توصية في هذا الشأن من مجلس الأمن. وهذا ما جرى عليه العمل في الأمم المتحدة، حيث تم رفض قبول عضوية فينتام بها بالرغم من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة على قبول عضويتها في ٢٦ نوفمبر ١٩٧٦، وذلك لعدم صدور توصية بالموافقة من مجلس الأمن بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على قبول فينتام عضواً في الأمم المتحدة.

أما إذا لم تعترض إحدى الدول الخمس الدائمة صراحة واكتفت بالسكوت عن التصويت على القرار، فإن طلب العضوية يعد مقبولاً من المجلس إذا توافرت له تسعة أصوات، رغم أنها لا تتضمن صوت إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، وهذا ما حدث بالنسبة لعضوية "جمهورية" أنجولا الشعبية" إذ وافق مجلس الأمن في ٢٢ نوفمبر ١٩٧٦ على طلب عضويتها بأغلبية ١٣ صوتاً، لم يكن من بينها صوت الولايات المتحدة الأمريكية، إذ امتنعت عن التصويت، وهو امتناع لا يعني الاعتراض صراحة على عضوية أنجولا، كما وافقت الجمعية العامة هي الأخرى في أول ديسمبر ١٩٧٦ بأغلبية ١١٦ صوتاً وامتناع الولايات المتحدة أيضاً، وانتهى الأمر بقبول عضوية أنجولا إذ توافرت لها الموافقة اللازمة من مجلس الأمن والجمعية العامة^(٢).

وبذلك تكون الشروط الشكلية هي عبارة عن موافقة كل من مجلس الأمن والجمعية العامة على قبول الدولة الجديدة، وعليه فإن أي اعتراض من قبل عضو دائم في مجلس الأمن فيه عرقلة وتعطيل للانضمام بل استحالة الانضمام قانوناً وواقعاً، ولكن غالباً ما تتم الموافقة من الجهازين دون صعوبات خصوصاً منذ عام ١٩٥٥، وهو العام الذي شهد نجاح محاولات التوفيق بين الدول الكبرى، وتوالي قبول الدول الجديدة، حتى أصبحت الأمم المتحدة تضم الآن - حتى كتابة هذه السطور - ١٩٤ دولة تمثل الغالبية العظمى من دول العالم، مما جعلها أكبر منظمة عالمية عرفها تاريخ البشرية.

(١) د/ إبراهيم الغناني «التنظيم الدولي». مرجع سابق، ص ٢٠٥.

(٢) د/ الشافعي بشير: التنظيم الدولي، ط مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ١٩٨٩، ص ١٦٩: ١٦٨.

المبحث الثاني عوارض العضوية

يقصد بعوارض العضوية الحالات التي لا تكون فيها عضوية الدولة في المنظمة في وضعها الطبيعي^(١). ذلك أن اكتساب الدولة العضوية في الأمم المتحدة من شأنه تمتعها بالحقوق التي تخولها تلك العضوية، كما تلتزم بالواجبات الملقاة عليها، فإذا تقاعست الدولة في القيام بواجباتها أو أخلت بالالتزامات الواردة بالميثاق. يكون من حق المنظمة توقيع الجزاء المناسب عليها، وتختلف درجة هذا الجزاء وفقاً لجسامة المخالفة التي ارتكبتها، فقد تكون العقوبة الوقف أو الطرد من عضوية المنظمة، وهناك حالة أخرى هي حالة الانسحاب من الأمم المتحدة، وهي حالة لم ينص عليها الميثاق ولا تدخل ضمن العقوبات التي توقع على الدولة. وإنما تعتبر حقاً للدولة العضو أكدته الأعمال التحضيرية، حينما تجد نفسها في وضع قلق وغير راضية تمام الرضا عن سلوك المنظمة وتصرفاتها فتفضل في هذه الحالة الانطواء على نفسها وذلك بالانسحاب من عضوية المنظمة.

هذه الأمور مؤثرات تعترض العضوية الدائمة أو المفترض أنها دائمة للدول في المنظمة، وسوف نبحت كل حالة حدة على النحو الآتي:

أولاً: وقف العضوية: يقصد بالوقف كجزء-حرمان الدولة العضو من حقوق العضوية ومزاياها حرماناً شاملاً خلال مدة زمنية محددة قد تطول وقد تقصر بسبب انتهاكها لأحكام الميثاق.

وقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على الحالات التي يجوز فيها توقيع هذا الجزاء وإجراءاته بقولها: "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن حياله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا". والمستفاد من المادة سالف الذكر أن وقف العضوية كإجراء خطر إنما يتم وفقاً للأوضاع الآتية:

(١) الوقف حق أصيل لمجلس الأمن، أي أن له وحده حق المبادأة به، ولما كان إيقاف العضو من المسائل الموضوعية فإن إصدار توصية بشأنه يقتضي موافقة تسعة أعضاء من بينهم الدول دائمة العضوية مجتمعة أو على الأقل عدم اعتراضها على ذلك صراحة، ويحيل مجلس الأمن توصيته إلى الجمعية العامة لتصدر قرارها في هذا الشأن بأغلبية الثلثين باعتباره من المسائل المهمة المنصوص عليها في المادة ٢/١٨.

(٢) عدم توقيع تلك العقوبة إلا في حالة ما إذا أنت الدولة أفعالاً تستوجب اتخاذ إجراءات قمع بشأنها. وإجراءات القمع هي المشار إليها في الفصل السابع من الميثاق، والتي لا تتخذ إلا في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان. ففي هذه الحالة وحدها يمكن توقيع عقوبة وقف العضوية دون أن تمتد إلى الحالات

(١) د/ إبراهيم الغناني: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ٢٠٦.

الأخرى كالامتناع عن سداد الاشتراك المالي للمساهمة في نفقات المنظمة، أو رفض المساهمة في وضع قوات عسكرية تحت تصرف مجلس الأمن عملاً بأحكام المادة ٤٣ من الميثاق.

(٣) حرصاً على تيسير نهي الإيقاف عند زوال الأسباب التي أدت إليه، فإن مجلس الأمن وحده هو المنوط به تقرير انتهاء الوقف من عدمه، فإذا ما قرر إنهاء الوقف أعيد للدولة الصادر ضدها الوقف جميع حقوقها وامتيازاتها المترتبة على العضوية، دون حاجة إلى موافقة الجمعية العامة، وذلك لأن الوقف إجراء غير عادي تترتب عليه نتائج خطيرة بعكس إنهائه، مما يقتضي انفراد المجلس بتقريره بسبب الرغبة في السرعة في إعادة مباشرة العضو لمتطلبات العضوية حرصاً من واضعي الميثاق على أن يتوافر للمنظمة صفة العالمية^(١)، على أن يصدر قرار الإعادة بموافقة تسعة من أعضاء المجلس من بينهم الأعضاء الدائمين.

(٤) يترتب على وقف العضوية حرمان العضو الموقوف من مباشرة كافة حقوق العضوية ومزاياها، بما في ذلك استبعاده من فروع المنظمة ولجانها المختلفة والمساهمة في أنشطتها والانتفاع بخدماتها وذلك خلال مدة الوقف التي لم يضع لها الميثاق حداً معيناً، في حين يظل هذا العضو متحملاً بكافة واجبات والتزامات العضوية، لأن العضوية قائمة لم تنته على خلاف الفصل الذي ينهي العضوية، وبالتالي يحل العضو المفصول من كافة التزاماته ما عدا تلك التي تسري على غير الأعضاء^(٢).

(٥) كما يفهم أخيراً من هذه المادة أنه من المستحيل أن توقع عقوبة الوقف على واحدة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بحسبان ضرورة موافقة تسعة من أعضائه بينهم هذه الدول مجتمعة، ولا يتصور عقلاً أن توافق دولة كبرى على توصية بوقفها^(٣).

ويلاحظ أن إجراءات الوقف لم تتخذ ضد أية دولة منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى يومنا هذا، وأن الجمعية العامة قد استبدلت بالوقف المنصوص عليه في المادة الخامسة جزاءً آخر من ابتكارها، هو رفض أوراق اعتماد من توفدهم الدولة لتمثيلها في الجمعية العامة، بما يترتب على ذلك من حرمان مثل هذه الدولة عملاً من ممارسة حقوق العضوية، وقد طبق هذا الجزاء المبتكر على جنوب أفريقيا منذ عام ١٩٧٠م وحتى عام ١٩٩٤م، بسبب سياسة التمييز العنصري التي كانت تتبعها ضد أغلبية سكانها^(٤).

ثانياً: الفصل من العضوية: الطرد أو الفصل من عضوية المنظمة الدولية هو إجراء قانوني بمقتضاه يقرر الجهاز المختص إنهاء كافة حقوق والتزامات الدولة تجاه المنظمة وبصورة نهائية بحيث لا يمكن لها أن تكتسب العضوية مرة أخرى إلا بإجراءات انضمام جديدة^(٥). ويعتبر الفصل من عضوية الأمم المتحدة من أشد الجزاءات غير العسكرية التي توقعها المنظمة الدولية على أحد أعضائها، حيث تفقد الدولة عضويتها كاملة وتحرم من كافة

(١) د / محمد إسماعيل علي: الوجيز في المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٦٤.

(٢) د / عبد القني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ١٩٧.

(٣) د / مصطفى فؤاد «العلاقات الدولية في منظور المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣١٠.

(٤) د / محمد سامي عبد الحميد «قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٦٠.

(٥) د / علي إبراهيم: قانون المنظمات الدولية. مرجع سابق، ص ١٥٨.

الحقوق والمزايا التي يتيحها الميثاق للأعضاء، ولذلك فإن هذا الجزاء لا يوقع إلا في حالة المخالفات الجسيمة التي تستوجب اتخاذ إجراءات المنع أو القمع أساساً، ويكون الإسراف فيها مبرراً لتوقيع عقوبة أشد من الإيقاف وهي عقوبة الفصل.

وقد نصت على هذه العقوبة القاسية المادة السادسة التي تقرر أنه: "إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله بناء على توصية مجلس الأمن".

ونظراً لخطورة هذه العقوبة، فقد أحاطتها المادة السابقة بعدة شروط يجب توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وتتمثل في:

(١) أن يكون هناك إمعان من الدولة في ارتكاب المخالفات ضد مبادئ الميثاق، أي إصرار واستمرار في الخروج على مبادئ الأمم المتحدة التي حددها الميثاق صراحة في المادة الأولى منه، أما مجرد المخالفة العرضية لها فلا يستتبع توقيع هذا الجزاء، وينبغي أيضاً أن تكون هذه المخالفات التي يرتكبها العضو التي توصف بأنها إمعان في انتهاك مبادئ الميثاق أكثر جسامة وخطورة من تلك التي تجيز الإيقاف، باعتبار أن عقوبة الفصل أقسى من عقوبة الوقف.

والواقع أن تقدير مدى جسامة المخالف التي ارتكبها العضو من حيث إخلالها بمبادئ الميثاق مسألة تخضع للسلطة التقديرية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة^(١).

(٢) يتم الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في حالة الإيقاف، وبناء عليه فإن الأمر يعرض أولاً على مجلس الأمن ليصدر توصيته بطرد الدولة العضو من المنظمة بأغلبية تسعة من أعضائه دون ثمة اعتراض من أي من الدول الخمس الدائمة فيه، ثم تحال توصية المجلس إلى الجمعية العامة لتصدر قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها.

وهذا الإجراء يجعل من المستحيل عملاً توقيع عقوبة الفصل أيضاً على أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن قياساً على عقوبة الإيقاف.

كما أن هذا الإجراء يحول بين المنظمة وبين طرد بعض الدول التي ترتكب مخالفات جسيمة وبصفة مستمرة حسب مبادئ ميثاق المنظمة الدولية؛ لأن هذه الدول قد فقدت جميع الشروط اللازمة لاكتساب عضوية المنظمة الدولية والاستمرار فيها بسبب إمعانها في خرق الميثاق. والثابت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت العديد من التوصيات ضد بعض الدول أعضاء المنظمة حال إمعانهم في انتهاك مبادئ الميثاق، إلا أن هذه التوصيات لم تعضدها مواقف مجلس الأمن في هذا الشأن، فالانتهاكات الإسرائيلية بحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني قد تعرضت لتوصيات عديدة من الجمعية العامة، إلا أنها لم تصادف قبول مجلس الأمن^(٢).

(٣) يكون قرار الفصل موجهاً ضد الدولة المنتهكة لأحكام الميثاق الموجبة لذلك وليس ضد حكومة هذه الدولة، وعلى ذلك فإن مجرد تغيير الحكومة ليس مبرراً للعدول

(١) د/ إبراهيم العناني «التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ٢١١.
(٢) د/ مصطفى فؤاد «العلاقات الدولية في منظور المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣١٨.

عن هذا القرار، وإنما يتعين على الحكومة الجديدة في حالة رغبتها في استعادة عضويتها أن تسلك الإجراءات المقررة لانضمام العضو الجديد.

(٤) أن قرار الفصل يترتب عليه الحرمان الكامل من كافة الحقوق والتحلل من سائر الالتزامات الواردة في الميثاق كنتيجة طبيعية لإنهاء العضوية، وهذه النتيجة على إطلاقها تمثل عيباً أساسياً في الأخذ بعقوبة الفصل. على أساس أنها تؤدي بالدولة المفصولة إلى التحلل من الالتزامات التي يفرضها الميثاق^(١)، إلا أنه يخفف من حدة هذا النقد أن الدولة المفصولة تكون في حكم الدول غير الأعضاء الذين يلتزمون وفقاً للمادة ٦/٢ بأن يسيروا على وفق مبادئ الميثاق بما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.

ثالثاً: الانسحاب من العضوية: الانسحاب هو إجراء اختياري من جانب الدولة تنتهي به علاقتها بالمنظمة الدولية كعقاب لها وكتعبير عن سخطها وعدم رضاها عن سياستها أو لفقدانها الثقة في فاعليتها في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في وثيقة إنشائها. فإذا كان الفصل والوقف يمثلان جزاء تمارسه المنظمة ضد الدولة العضو التي تمعن في انتهاك أحكام الميثاق أو تخل بالتزاماتها إخلالاً جسيماً، فإن الانسحاب هو إجراء معاكس تحاول به الدولة ممارسة الضغط على المنظمة من أجل حملها على اتباع سلوك معين يرضي أهواء هذه الدولة ونوازعها، خصوصاً إذا كان لهذه الدولة ثقل كبير ودور خطير في العلاقات الدولية، وانسحابها يؤثر مباشرة على مستقبل المنظمة الدولية ووجودها من الناحية المالية والسياسية^(٢).

وإذا كان عهد عصبة الأمم قد تضمن نصاً صريحاً يجيز لكل عضو في العصبة الانسحاب منها، فإن ميثاق الأمم المتحدة قد أغفل عمداً الإشارة إلى حق الانسحاب منها حفاظاً على استمرارها واعتقاداً بأن حق الانسحاب كان أحد أبرز عيوب العصبة التي عجلت بانهيارها.

وإزاء هذا الصمت انقسمت الآراء حول جواز الانسحاب من عدمه إلى أربعة اتجاهات:

الأول: يرى أن للدول حق الانسحاب من المنظمة وذلك تأسيساً على مبدأ السيادة، الذي يجعل الانضمام إلى الأمم المتحدة خاضعاً للإرادة الحرة للدولة طالبة الانضمام، فذلك من حقها طبقاً لإرادتها الحرة أن تنسحب وقتما تشاء، وهذا الحق لم تنتازل عنه الدول صراحة أو ضمناً، لأنه لا يمكن إجبار دولة على التعاون مع المنظمة بغير رضاها، حيث إن المنظمات الدولية تقوم على التعاون الاختياري، كما أنه قد تحدث أمور تجعل من حق الدولة أن تنسحب بلا جدال، وذلك عندما يتم تعديل الميثاق بما لا يتفق ومصلحتها وبغير رضاها. وتؤيد الدول الكبرى هذا الاتجاه^(٣).

الثاني: يقرر أنه ليس من حق الدولة أن تنسحب من عضوية المنظمة، واستند في ذلك إلى الاعتبار الآتية:

(١) د/ أحمد أبو الوفا: الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٥١٩.
(٢) د/ علي إبراهيم: قانون المنظمات الدولية. مرجع سابق، ص ١٦١.
(٣) د/ عائشة راتب: التنظيم الدولي - الكتاب الأول - ط دار النهضة العربية، ١٩٧١، ص ٣٠.

(١) أن الميثاق باعتباره معاهدة جماعية غير محدودة الأجل، لا يجوز لأي من أطرافها - وفقاً لقانون المعاهدات - حق فسخها بالإرادة المنفردة، لا سيما أنه لم يرد في الميثاق نص يبيح ذلك.

(٢) أن السماح بالانسحاب من عضوية المنظمة الدولية سيؤثر على مبدأ العالمية التي تقوم عليه، وبالتالي إضعاف المنظمة الدولية وعدم قدرتها على تحقيق الأمن الجماعي الدولي.

الثالث: توسط بين الرأيين السابقين حيث ذهب إلى أن الأصل هو عدم جواز الانسحاب من المنظمة، والاستثناء هو إباحته في ظروف معينة، وذلك استناداً إلى أن إحدى لجان مؤتمر سان فرانسيسكو قد سمحت للدول الأعضاء بالانسحاب في حالات معينة هي:

- (١) عجز المنظمة عن المحافظة على السلم الدولي.
- (٢) خروجها على مبادئ القانون والعدالة أثناء قيامها بمهمتها في المحافظة على السلم.
- (٣) إدخال تعديل على الميثاق لم توافق عليه الدول وتسبب في التغيير في حقوقها والتزاماتها.

(٤) موافقة الدولة على تعديل أقرته الأغلبية المطلوبة ولكن لم ينفذ بسبب عدم توافر التصديقات اللازمة.

الرابع: هو حق الدولة العضو في الانسحاب من المنظمة وقتما تشاء، حيث إن التنظيم الدولي بصفة عامة يقوم على التعاون الاختياري، ولا يمكن إجبار الدول على مواصلة التعاون مع المنظمة بغير رضاها، ومع ذلك ينبغي على الدولة ألا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا للضرورة القصوى، لأنه يؤثر بلا شك في فاعلية التنظيم الدولي وطابعه العالمي^(١).

ولذلك لم تعرف الأمم المتحدة على مدى تاريخها سوى حالة واحدة من حالات الانسحاب، وذلك عندما أعلنت إندونيسيا في ٢٠ يناير سنة ١٩٦٥ انسحابها من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة احتجاجاً على اختيار ماليزيا لعضوية مجلس الأمن رغم الخلافات الإقليمية التي كانت قائمة بين الدولتين مما كان يشكل في نظر الحكومة الإندونيسية "إهانة لها من قبل الأمم المتحدة"... وقد عادت إندونيسيا إلى الأمم المتحدة بعد أن تغير نظام الحكم فيها وتولى قادة الجيش السلطة وقاموا بإقصاء "سوكارنو" وذلك اعتباراً من ٢٨ سبتمبر ١٩٦٦، ولم تطلب الأمم المتحدة منها اتخاذ إجراءات عضوية جديدة بل حرصت على عدم إقرار عملية الانسحاب في حد ذاتها، واعتبرت فترة انقطاعها عن المنظمة بمثابة "مقاطعة للجلسات" أو "وقف تعاون" بين إندونيسيا والمنظمة، وسددت الحكومة الإندونيسية التزاماتها المالية السابقة عن فترة عدم التعاون مع المنظمة^(٢).

(١) د/صلاح شلبي «المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي»، مرجع سابق، ص ١١٩.
(٢) يراجع: د/حامد سلطان «انسحاب أندونيسيا من الأمم المتحدة»، المجلة المصرية للقانون الدولي، ١٩٦٥، ص ٢٣ وما بعدها.

الفصل الرابع

أجهزة الأمم المتحدة^(١)

إن أجهزة أي منظمة دولية هي الأدوات الحية التي عن طريقها تعمل المنظمة؛ فهذه الأجهزة تتكفل بوضع اختصاصات المنظمة موضع التنفيذ العملي^(٢).

والأمم المتحدة تقوم على مبدأ تعدد الأجهزة وتخصصها، وهذه الأجهزة مهمتها مباشرة الاختصاصات وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة.

وقد خُصص الفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة لبيان أجهزة الأمم المتحدة؛ فنصت المادة ٧/ ١ على أن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ستة أجهزة^(٣) هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة. وقد أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه "يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى".

وبناءً على ذلك فإن أجهزة الأمم المتحدة تنقسم إلى قسمين:

الأول: الأجهزة الرئيسية وهي الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة.

الثاني: الفروع الثانوية وهي كافة الفروع الأخرى التي تتبع أي جهاز رئيس، وكانت ضرورية لإنجاز اختصاصه.

والفروع الثانوية للأمم المتحدة لا تنشأ بشأن عملها مشاكل جدية بالمقارنة بالأجهزة الرئيسية؛ لذا سنقتصر على دراسة الأجهزة الرئيسية في الستة المباحث الستة الآتية:

(١) قام بكتابة هذا الجزء، الفصل الخاص بأجهزة الأمم المتحدة، د/ ياسر إسماعيل الدفراوي، مدرس القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر.

(٢) د/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، بدون دار نشر، ١٩٨٥-١٩٨٦، ص ٤٤٠.

(٣) كانت مقترحات دومبارتن أوكس تتضمن إنشاء أربعة أجهزة رئيسية هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، إلا أنه تبين لأعضاء مؤتمر سان فرانسيسكو أن الأهمية المتزايدة التي يجب إقرارها لدور الأمم المتحدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، تقتضي إضافة فرعين رئيسيين آخرين، وهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية. (راجع: د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، ١٩٨٥، ص ٢٤٩).

المبحث الأول

الجمعية العامة

General Assembly

الجمعية العامة هي الجهاز العام للأمم المتحدة؛ فهي الجهاز الأساسي الوحيد في الأمم المتحدة الذي تمثل فيه جميع الدول الأعضاء بشكل متساو، مما يجعله جهازاً ديمقراطياً تمثل فيه جميع الدول الأعضاء وهو ما يحقق المساواة بينهم من ناحية، ويكون أداة للتعبير عن الرأي العام في المسائل الدولية من ناحية أخرى^(١)، وهو ما يجعله جهازاً تشريعياً للأمم المتحدة، تصدر فيه القرارات بعد المداولات وتبادل الرأي بين جميع الأعضاء بشأن كافة المسائل المعروضة عليه. لذا تتمتع الجمعية العامة بأهمية كبيرة بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة، سواء من حيث التشكيل أو السلطات الممنوحة لها، وكيفية عملها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وقد ازدادت أهمية الجمعية العامة بسبب عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات في بعض المشاكل الدولية؛ بسبب استخدام الدول الخمس الكبرى لحق الاعتراض (الفيتو). ونتناول دراسة الجمعية العامة من حيث تشكيلها، وسلطاتها وكيفية عملها كما يأتي:

أولاً: تشكيل الجمعية العامة:

نتناول تشكيل الجمعية العامة من حيث عضويتها ورئاستها وفروعها كما يأتي:

١- عضويتها:

تتألف الجمعية العامة؛ وفقاً لنص المادة التاسعة من الميثاق، من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، فنصت على: "١- تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء (الأمم المتحدة). ٢- لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة". ويتضح من نص المادة السابقة أن الجمعية العامة هي الجهاز العام في منظمة الأمم المتحدة الذي يضم جميع الدول الأعضاء. بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة. وكان الهدف من ذلك هو حماية الدول الصغرى التي ربما لا تكون قادرة على إرسال وفود تتشكل من عدد أكبر، وبذلك تكون في وضع أقل ميزة إذا لم يتم تحديد حجم الوفد الذي يجب إرساله^(٢). إلا أنه يحق لكل دولة أن تستعين في وفدها بالعدد الضروري من الخبراء والمستشارين ومن يمثلهم^(٣).

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء تلتزم بموافاة الأمين العام بأوراق اعتماد ممثليها، وبأسماء بقية أعضاء وفودها، وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء دورة الجمعية العامة بأسبوع على الأقل^(٤). وتقوم لجنة "وثائق الاعتماد"^(٥) بفحص أوراق اعتماد ممثلي الدول وذلك في كل دورة من دورات الجمعية العامة وتقدم تقرير إلى الجمعية العامة. فهذه اللجنة هي

(١) د/أحمد محمد رفعت، الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، ١٩٨٥، ص ١٢٧.

(٢) د/أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٤٤٢.

(٣) المادة (٢٥) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٤) المادة (٢٧) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٥) تتكون هذه اللجنة من تسعة أشخاص يتم تعيينهم بواسطة الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها.

وحدها التي تملك سلطة البت في مدى شرعية تمثيل كل وفد في حالة الشك في صحة تمثيله^(١).

٢- رئاستها:

تنتخب الجمعية العامة رئيساً لها في كل دور انعقاد عادي^(٢). وقبل انتخاب رئيس الدورة يكون الرئيس (كرئيس مؤقت) هو رئيس الدورة السابقة، أو رئيس الوفد الذي من بين أعضائه تم انتخاب رئيس الدورة السابقة، وذلك حتى تنتخب الجمعية رئيساً للدورة الجديدة^(٣). وتنتخب الجمعية العامة -أيضاً- واحداً وعشرين نائباً للرئيس^(٤).

ويراعى في اختيار رئيس الجمعية العامة تحقيق نوع من التعاقب الجغرافي العادل في شغل هذا المركز، وقد جرى عرف الجمعية العامة على ألا يكون رئيسها من ممثلي الدول الخمس الكبرى، بل يكون رؤساء وفود الدول الخمس الكبرى من بين نواب الرئيس^(٥). وتتمثل وظيفة رئيس الجمعية العامة في عدة أمور: إعلان افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة، وإدارة المناقشات في الجلسات العامة، وكفالة مراعاة أحكام اللائحة الداخلية، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح الأسئلة وإعلان القرارات. وهو أيضاً يبت في نقاط النظام، ويكون له كامل السيطرة على سير كل جلسة وحفظ النظام فيها. وللرئيس أن يقترح على الجمعية العامة، أثناء مناقشة بند ما، تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها، وإقفال قائمة المتكلمين، أو إقفال باب المناقشة، وله أيضاً أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة الموضوع البحث^(٦).

٣- فروعها:

مارست الجمعية العامة سلطتها طبقاً للمادة (٢٢) من الميثاق في إنشاء ما تراه ضرورياً من الفروع الثانوية للقيام بوظائفها. فأنشأت سبع لجان رئيسية وفروعاً أخرى ثانوية. واللجان الرئيسية التي أنشأتها هي:

- لجنة السياسة والأمن، ومن أهم اختصاصاتها تنظيم التسليح.
- اللجنة السياسية الخاصة، وأنشأت بهدف التخفيف عن عبء اللجنة الأولى وبحث المشكلات السياسية التي تحيلها عليها الجمعية.
- اللجنة الاقتصادية والمالية.

(١) المادة (٢٨) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٢) المادة (٢١) من ميثاق الأمم المتحدة.

(٣) المادة (٣١) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة..

(٤) جاء في القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم (١٣٨ / ٣٣) عام ١٩٧٨ أن ينتخب نواب رئيس الجمعية العامة الواحد والعشرون وفقاً للنمط التالي، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ٣ أدناه:

(أ) ستة ممثلين من الدول الأفريقية؛

(ب) خمسة ممثلين من الدول الآسيوية؛

(ج) ممثل واحد من إحدى دول أوروبا الشرقية؛

(د) ثلاثة ممثلين من دول أمريكا اللاتينية؛

(هـ) ممثلان من دول أوروبا الغربية والدول الأخرى؛

(و) خمسة ممثلين من أعضاء مجلس الأمن الدائمين.

٣ - غير أن انتخاب رئيس الجمعية العامة يترتب عليه إنقاص واحد من عدد مناصب نواب الرئيس المخصصة للمنطقة التي ينتخب منها الرئيس.

(٥) د/أحمد محمد رفعت، الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص ١٢٨.

(٦) المادة (٣٥) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

- اللجنة الثقافية والاجتماعية والانسانية.
- لجنة الوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
- لجنة الشؤون الإدارية والميزانية.
- اللجنة القانونية.

وهذه اللجان السبع السابقة تتكون من ممثلين لجميع الدول الأعضاء بواقع عضو واحد عن كل دولة ، وتنتخب كل لجنة منها سنوياً رئيساً لها، ونائباً له، ومقررًا للجنة^(١).

وقد أنشأت الجمعية العامة أيضاً لجنتين تختصان بالمسائل الإجرائية هما:

- **اللجنة العامة أو التوجيهية:** وتسمى بمكتب الجمعية العامة^(٢)، وتتكون من رئيس الجمعية، ونوابه الأحد والعشرين ورؤساء اللجان السبع السابقة، وتختص بإقرار جدول الأعمال أو تعديله باقتراح ما ترى إدراج فيه أو حذفه منه، وصياغة قرارات الجمعية العامة^(٣).

- **لجنة أوراق الاعتماد:** - السابق الإشارة إليها- وإلى جانب هذه اللجان توجد لجنتان دائمتان تعرفان بلجان الخبرة؛ لأنهما تبيان الرأي في الموضوعات الفنية المتخصصة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم اختيار أعضائهما على أساس شخصي، مرده الكفاءة الخاصة والخبرة الذاتية، وليس بوصفهم ممثلين لدولهم، وهما:

- **اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية:** تتألف من واحد وعشرين عضواً، تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون بينهم ثلاثة على الأقل من الخبراء الماليين المعروفين. تختص بأمر التدقيق الفني للميزانية للأمم المتحدة، كما تقوم بمساعدة لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة). وتقدم تقريراً مفصلاً عن الميزانية المقترحة إلى الجمعية العامة؛ في بداية كل دورة عادية، وتقوم أيضاً بتقديم تقرير عن حسابات الأمم المتحدة، وجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة التي يضطلع الأمين العام بالمسؤولية الإدارية عنها، في المواعيد التي تحددها أحكام النظام المالي والقواعد المالية السارية في الأمم المتحدة^(٧٩)، وتقوم نيابة عن الجمعية العامة، بتدقيق الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة والمقترحات المتعلقة بالترتيبات المالية، وترتيبات الميزانية مع هذه الوكالات. وتؤدي ما يناط بها من واجبات أخرى وفق أحكام النظام المالي للأمم المتحدة^(٤).

- **لجنة الاشتراكات^(٥):** تتألف من ثمانية عشر عضواً؛ تعينهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات. تختص بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء. وأيضاً تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الأنصب التي ينبغي تقريرها على الأعضاء الجدد. وبشأن طلب الأعضاء تغيير الأنصب المقررة عليهم، وبشأن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل تطبيق المادة ١٩ من الميثاق^(٦).

(١) المادة (١٠٢) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٢) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٥٣.

(٣) المواد (من ٤٠ إلى ٤٤) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٤) المادة (١٥٧) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٥) المواد (من ١٥٨ إلى ١٦٠) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٦) والتي تنص على أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً

وإلى جانب هذه اللجان الدائمة هناك لجان مؤقتة تنشئها الجمعية العامة لمهام خاصة، ولفترات محددة، ومن هذه اللجان على سبيل المثال لا الحصر: لجنة جنوب غرب إفريقيا، ولجنة التوفيق في فلسطين، ولجنة كوريا، ولجنة البلقان، ولجنة نزع السلاح، واللجنة المؤقتة لأسرى الحرب، ولجنة الأمم المتحدة العلمية لدراسة آثار الإشعاع الذري. وبالإضافة إلى كل هذه اللجان الدائمة والمؤقتة، أنشأت الجمعية العامة عددًا من الأجهزة الثانوية الأخرى، تطبيقًا لنص المادة ٢٢ من الميثاق، وأعطتها اختصاصات محددة تباشرها تحت إشرافها، وأصبحت هذه الأجهزة تشكل جزءًا رئيسًا من بنيان الأمم المتحدة. ومن أهم هذه الأجهزة: مكتب المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وصندوق الأمم المتحدة الدولي للطفولة.

ثانيًا: سلطات واختصاصات الجمعية العامة:

تعد سلطات واختصاصات الجمعية العامة ذات طبيعة عامة؛ فالجمعية العامة تتميز بأنها أوسع أجهزة الأمم المتحدة اختصاصًا؛ فهي الجهاز صاحب الاختصاص الشامل الذي يعبر عن الضمير العالمي، والأكثر ديمقراطية في تمثيل أعضاء الأمم المتحدة^(١). وهو ما تبين من نص المادة العاشرة من ميثاق الأمم المتحدة "للجمعية العامة أن تتناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة ١٢ أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور". فيتضح من نص المادة السابقة أن سلطات ووظائف الجمعية العامة تتميز بأمرين جوهريين: أحدهما: أن للجمعية العامة أن تتناقش أية مسألة أو أمر يدخل في إطار الميثاق، أو يتصل بسلطات فرع من فروع الأمم المتحدة أو وظائفه، مما يعني أنه لا يجوز للجمعية العامة أن تخرج عن هذه الحدود التي وضعت على سلطاتها وذلك بأن تتناقش مثلًا مسائل لا تدخل في نطاق الميثاق، أو لا تتصل بسلطات فرع من فروع المنظمة أو وظائفه. ومن ناحية أخرى للجمعية العامة إصدار توصيات هذا النزاع، أو توصيات في تلك المسائل والأمور إلى أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان مجلس الأمن يباشر بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي رسمت له في الميثاق، فلا يجوز للجمعية العامة حينئذ أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن^(٢). وبناءً على ما سبق من الحديث عن سلطات الجمعية العامة بشكل عام تطبيقًا لنص للمادة العاشرة من الميثاق، فإن هناك نصوصًا فصلت الحديث عن سلطات واختصاصات الجمعية العامة في بعض المجالات؛ مثل: سلطات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن

عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها".

(١) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٥٦، ود/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٤٤٨.

(٢) د/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٤٥٠.

الدوليين، وفي مجال التعاون السياسي الاقتصادي والاجتماعي، وفي مجال تقنين القانون الدولي وتطويره، وفي مجال الرقابة الداخلية على أنشطة الأمم المتحدة.

١- سلطات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين:

بما أن الهدف الأساسي للأمم هو حفظ السلم والأمن الدوليين فإنه من الطبيعي إعطاء الجمعية العامة بوصفها الجهاز العام للمنظمة بعض السلطات والاختصاصات في هذا المجال، وتأسيساً على ذلك أعطى ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة اختصاصات في هذا المجال؛ لكنه أخذ بمبدأ توزيع الاختصاصات بين مجلس الأمن والجمعية العامة، وهو لذلك أقر للجمعية العامة سلطة المناقشة وإصدار التوصيات في هذا المجال، غير أنه لم يخولها سلطة إصدار قرارات ملزمة بل أقرها لمجلس الأمن^(١) كما سنرى في المبحث الثاني من هذا الفصل. ومن هذه السلطات والاختصاصات الممنوحة للجمعية العامة في هذا المجال ما يأتي:

(أ) للجمعية العامة طبقاً للمادة (١/١١) من الميثاق؛ الحق في النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح. ولها بشأن هذه المبادئ أن تقدم توصياتها إلى أعضاء المنظمة، أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.

(ب) للجمعية العامة طبقاً للمادة (٢/١١) من الميثاق؛ أن تناقش أية مسألة تتصل بحفظ السلم والأمن الدوليين ترفعها إليها أي دولة عضو أو دولة غير عضو؛ طبقاً لأحكام المادة (٢/٣٥) أو مجلس الأمن، وتقدم توصياتها في هذه المسائل للدولة صاحبة الشأن أو مجلس الأمن أو كليهما. إلا أن هذه السلطة قد قيدت بقيدين^(٢): الأول: عدم تقدم أي توصية في شأن نزاع أو موقف يباشر مجلس الأمن بصده الوظائف التي أعطاها له الميثاق إلا إذا طلب مجلس الأمن منها ذلك^(٣). والثاني: قد أشارت إليه المادة ٢/١١ بقولها "وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده".

(ت) للجمعية العامة طبقاً لنص المادة ١٤ من الميثاق؛ أن "توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه تسوية سلمية، متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرφαية العامة، أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم، بما في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك مبادئ وأهداف الأمم المتحدة. فهذا النص واضح في سلطة الجمعية العامة في إصدار توصيات خاصة بالحل السلمي للمنازعات فقط دون أن ينصرف ذلك لاقتراحها تدابير قمع مثلاً.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه قيل في تبرير هذين القيدين: إنهما لتقادي ازدواج الاختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس الأمن^(٤). إلا أن ذلك يجعل سلطة الجمعية العامة مغולה الأيدي في كثير من النزاعات التي تدخل في اختصاص مجلس الأمن، وهو ما يعرض

(١) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٥٨.

(٢) بالإضافة إلى قيد عدم التدخل في المسائل التي من صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، وهو القيد الذي يرد على كل أجهزة الأمم المتحدة كما ورد في المادة ٢/٧ من الميثاق.

(٣) المادة ١/١٢ من الميثاق.

(٤) المرجع السابق، ص ٢٥٨.

السلم والأمن الدوليين للخطر عندما يكون الأمر يتعلق بأحد الدول الخمس الكبرى لتمتعها بحق الاعتراض في توقيف قرارات مجلس الأمن.

وتأسيساً على ما سبق يلاحظ أن هذه السلطة الممنوحة للجمعية العامة تماثل سلطة مجلس الأمن المقررة في المادة ٣٦، بما يجعل التداخل بين سلطتيهما محتملاً، إلا أن المادة ٢/١١ تحل هذه المسألة بما يمنع التضارب بين عمل الجهازين، حيث تقرر أن "وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعدة" كما أنه وفقاً للمادة ١٢ ليس للجمعية العامة أن تصدر توصياتها في نزاع أو موقف ما إذا كان مجلس الأمن يباشر وظائفه بشأنه، إلا إذا طلب منها المجلس ذلك. والمتبع في هذه الحالة أن يشطب مجلس الأمن المسألة من جدول أعماله، ويحيلها إلى الجمعية العامة^(١).

٢- قرار الاتحاد من أجل السلم

أصدرت الجمعية العامة في ٣ نوفمبر سنة ١٩٥٠م، بناءً على اقتراح من أتشيسون (Acheson) وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، بسبب عجز مجلس الأمن في العمليات العسكرية في كوريا، نتيجة استخدام الاتحاد السوفييتي لحق الفيتو؛ قراراً هاماً في تاريخ الأمم المتحدة، ينص على أنه "إذا أخفق مجلس الأمن، بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولي، في الحالات التي يلوح فيها التهديد للسلم أو إخلال به، أو عمل من أعمال العدوان، تبحث الجمعية العامة الموضوع فوراً لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء؛ لاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه".

وقد أوصى القرار الدول الأعضاء بأن تحتفظ في جيوشها بعدد مدرب من القوات المسلحة؛ لاستخدامها عند الحاجة كوحدات للأمم المتحدة.

وقد أنشأ هذا القرار لجنتين: الأولى: "لجنة الإجراءات الجماعية" مشكلة من أربعة عشر عضواً، لتختص بإجراءات المحافظة على السلم بما فيها الإجراءات العسكرية، بدلاً من لجنة أركان حرب مجلس الأمن التي تقضي المادة ٤٧ من الميثاق بتشكيلها. واللجنة الثانية: "لجنة مراقبة السلم الدولي" مشكلة من أربعة عشر عضواً أيضاً، لتراقب تطور النزاع في المناطق التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما يقضى القرار بتعديل إجراءات دعوة الجمعية العامة، بحيث يجوز دعوتها إلى دورة استثنائية عاجلة خلال أربع وعشرين ساعة، لبحث تنفيذ القرار، وذلك إذا تلقى الأمين العام للأمم المتحدة طلباً في هذا الشأن من مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء، ليس من بينها بالضرورة أصوات الأعضاء الدائمين، أو من الجمعية العامة، بموافقة أغلبية أعضائها^(٢).

(١) راجع/ أ.د. صلاح عبد البديع شلبي، ود/ ياسر إسماعيل الدفراوي، المنظمات الدولية، منشأة المعارف، الطبعة العشرون، ٢٠٢٣م، ص ٦٤. وفي ذلك يشير أستاذنا الدكتور صلاح شلبي إلى أنه "تتور المشكلة عندما تدرج الجمعية العامة مسألة في جدول أعمالها بينما تكون مدرجة في ذات الوقت لدى مجلس الأمن. وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير ذلك يرجع إلى فشل مجلس الأمن في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وضرورة ترقية دور الجمعية العامة للقيام بهذه المهمة. وقد زادت احتمالات هذا التضارب في الاختصاص باتجاه الجمعية العامة نحو ممارسة دور أكبر مما هو مرسوم لها في الميثاق"

(٢) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٦٢.

ورغم أن القرار قد وصف ما تصدره الجمعية العامة تنفيذًا له بأنه توصيات ، فإنه جاء صريحًا من حيث تخويل الجمعية العامة سلطة تقرير وجود حالات تهدد السلم، وسلطة التوصية بما ينبغي اتخاذها، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة. وتلك سلطات يقصرها الميثاق، طبقاً لأحكام الفصل السابع ، على مجلس الأمن وحده.

وإذا كان قرار الاتحاد من أجل السلم قد أكد ، من الناحية القانونية، على أن الجمعية العامة شريكة لمجلس الأمن في سلطاته المتعلقة بحفظ السلم، فقد أدى من الناحية العملية، إلى إحلال الجمعية العامة محل مجلس الأمن في هذه السلطات^(١).

ولقد أثّرت مسألة قدرة الجمعية العامة على إنشاء قوات للأمم المتحدة، وعارض الاتحاد السوفيتي ذلك بوصفه مخالفاً للمادة ٢/١١ واحتكار مجلس الأمن لاستخدام القوة، كما هو موضح بالفصل السابع من الميثاق، إلا أن محكمة العدل الدولية قررت أن سلطة مجلس الأمن في اتخاذ أعمال القمع ليست جامعة مانعة، فلا تمنع الجمعية العامة من أن تصدر توصياتها وفقاً للمواد ١٠ و ١٤، ولا تسرى القيود الواردة في المادة ٢/١١ إلا في تلك الحالات التي تمارس فيها "عمالاً" من أعمال القمع، وأن مهام قوات الطوارئ الدولية لا تعد أعمال قمع، بل هي إجراءات وفقاً للمادة ١٤^(٢).

ومؤخراً نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مواجهة فشل مجلس الأمن والاضطلاع بدوره في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، باتخاذ قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "لأسباب إنسانية" في محاولة جديدة لوقف ما تمر به هذه المدينة الصامدة وشعبها من قتل وتدمير وتخريب ومعاناة. وجاء اعتماد هذا القرار بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣م، ولعله جاء متأخراً بمناسبة الاحتفال بمرور ٧٥ عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨، ليؤكد على صحة جديدة للمجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها ١٩٣ دولة، ومحاولة أخرى من هيئة أممية تمثل عملياً كل دول العالم لوضع حد لما تعيشه مدينة غزة، من انتهاكات لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولقد تم اتخاذ القرار الأخير للجمعية العامة بفضل التصويت

(١) المرجع السابق، ص ٢٦٢ وما بعدها.

(٢) حيث قالت المحكمة:

" The Charter makes it abundantly clear, however, that the General Assembly is also to be concerned with international peace and security. Article 14 authorizes the General Assembly to "recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the purposes and principles of the United Nations". The word "measures" implies some kind of action, and the only limitation which Article 14 imposes on the General Assembly is the restriction found in Article 12, namely, that the Assembly should not recommend measures while the Security Council is dealing with the same matter unless the Council requests it to do so. Thus while it is the Security Council which, exclusively, may order coercive action, the functions and powers conferred by the Charter on the General Assembly are not confined to discussion, consideration, the initiation of studies and the making of recommendations; they are not merely hortatory". I.C.J, Reports 1962, Certain Expenses Of The United Nations (Article 17, Paragraph 2, Of The Charter) Advisory Opinion Of 20 July 1962,P.16.

الإيجابي لأغلبية ساحقة من أعضاء هذه الجمعية وصلت إلى ١٥٣ صوتاً، مقابل ١٠ أصوات صوتت ضده، وامتناع ٢٣ دولة عن التصويت.

٣- سلطات الجمعية العامة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي:

لقد فضلنا الجمع بين سلطات الجمعية في مجال التعاون السياسي، والتعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان واحد؛ لأن ميثاق الأمم المتحدة قد ربط بين أهداف للمنظمة، وأهداف التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وحقوق الإنسان أيضاً.

فقرر الميثاق أن للجمعية العامة أن تصدر توصيات تبين سلطاتها في مجال التعاون السياسي من ناحية، وفي مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى كما يأتي:

(أ) **فمن ناحية التعاون السياسي:** نص الميثاق^(١) على زيادة التعاون الدولي في المجال السياسي، وفعلاً أصدرت الجمعية العامة العديد من التوصيات والإعلانات التي تتضمن الكثير من المبادئ ذات الطبيعة العامة. ومنها على سبيل المثال: الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

(ب) **ومن ناحية التعاون الاقتصادي والاجتماعي:** نص الميثاق^(٢) على زيادة التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ونصت المادة ١٣ / ١ ب على أن تنظم الجمعية العامة دراسات وتصدر توصيات في سبيل إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية. وفي الفقرة الثانية من نفس المادة وردت الإشارة إلى أن "تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيما يختص بالفقرة السابقة (ب) مبينة في الفصلين التاسع والعاشر من الميثاق". فهذان الفصلان يتعلقان بالتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق ذلك.

ويتضح مما سبق أن الجمعية العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يمارس هذا الاختصاص نيابة عن الجمعية العامة وتحت إشرافها وتوجيهاتها. كما يؤدي دور الوسيط بين الجمعية والوكالات المتخصصة بواسطة اتفاقات الوصل بين الأمم المتحدة وهذه الوكالات. وسنتحدث بشيء من التفصيل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

٤- سلطات الجمعية العامة في مجال تقنين القانون الدولي وتطويره:

تمارس الجمعية العامة سلطاتها في هذا المجال بوسائل ثلاث كما يأتي:

(أ) **تعمل الجمعية العامة على تطوير القانون الدولي والمساعدة على تقنينه في صورة قرارات أو إعلانات صادرة عنها تحتوى على مبادئ عامة، وقواعد ذات طبيعة مجردة تشكل في حد ذاتها القواعد المتعارف عليها في المجتمع الدولي أو تلك التي**

(١) المادة ١ / ٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٢) المادة ١ / ٣ من ميثاق الأمم المتحدة.

يجب أن تستند إليها العلاقات بين أشخاصه^(١). ومن الأمثلة على ذلك: الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول- الذي سبق ذكره- ومن هذه المبادئ: حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما، والمساواة في السيادة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحسن النية في الوفاء بالالتزامات الدولية.

(ب) تكلف الجمعية العامة الأجهزة الفرعية بالقيام بدراسات، وإعداد اتفاقات خاصة بتدوين القانون الدولي. ومن ذلك ما قامت به اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) بإعداد عدد من الاتفاقات التي أوصت الجمعية العامة الدول بالانضمام إليها مثال ذلك: الاتفاقية الخاصة بتحريم جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها^(٢)

(ت) الاستعانة بسكرتارية المنظمة في تقديم الدراسات أو التقارير حول موضوعات تتعلق بالعلاقات الدولية أو مبادئ القانون الدولي. ومن الأمثلة على ذلك: ما قامت به السكرتارية من دراسة حول مبدأ السيادة الدائمة للشعوب والأمم على ثرواتهم ومواردهم الطبيعية^(٣).

٥- سلطات الجمعية العامة في مجال الرقابة الداخلية على أنشطة الأمم المتحدة:

طبقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن الجمعية العامة تمارس سلطات رقابية على أنشطة وأجهزة الهيئة؛ تمثلت في ثلاثة أشكال رئيسية، وهي:

- نصت المادة ١٥ من الميثاق في فقرتها الأولى على تلقي الجمعية العامة تقارير سنوية أو خاصة من مجلس الأمن، بخصوص التدابير والقرارات التي اتخذها لحفظ السلم والأمن الدوليين. ويكون لها الحق في تلقي ونظر التقارير التي تقدم من كل أجهزة الأمم المتحدة المادة (٢/١٥).
- كما نصت المادة ١٧ من الميثاق في الفقرتين الأولى والثانية على سلطة فحص وإقرار ميزانية الأمم المتحدة، وتحديد الأنصبة التي يتحملها أعضاء المنظمة في نفقات الهيئة.
- ونصت -أيضاً- المادة ١٧ من الميثاق في الفقرة الثالثة على سلطة نظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة ٥٧ من الميثاق. كما تصدق عليها، وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات؛ لكي تقدم لها توصياتها.

(١) د/أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٤٥٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٤٥٥.

(٣) المرجع السابق، ص ٤٥٥.

والجمعية العامة سلطات كثيرة أخرى منحها لها الميثاق في مجالات أخرى غير ما تم ذكرها، ومنها:

- سلطات الجمعية العامة في مجال عضوية الأمم المتحدة: كقبول العضوية ويتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن^(١)، وتوقيع عقوبة الحرمان من التصويت فيها للعضو المتأخر عن سداد اشتراكاته المالية لمدة سنتين^(٢)، وتوقيع عقوبة وقف العضوية على العضو الذي اتخذ مجلس الأمن حياله عملاً من أعمال المنع أو القمع^(٣)، وتوقيع عقوبة الفصل من العضوية على العضو الذي يمعن في انتهاك مبادئ الميثاق^(٤)؛ ويكون ذلك بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن في الحالتين الأخيرتين.

- سلطات الجمعية العامة في مجال تشكيل أجهزة الأمم المتحدة: كانتخاب العشرة دول غير الدائمة في مجلس الأمن^(٥)، وانتخاب ثمانية عشر عضواً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي^(٦)، وانتخاب الأعضاء المختارين في مجلس الوصاية^(٧)، والاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية^(٨)، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية من مجلس الأمن^(٩).

- سلطات الجمعية العامة في مجال تعديل الميثاق: تملك الجمعية العامة حق إدخال تعديلات على نصوص الميثاق^(١٠)، أو الدعوة لعقد مؤتمر عام، لإعادة النظر فيه^(١١)؛ وذلك بأغلبية الثلثين على أن يكون من بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين.

ثالثاً: كيفية عمل الجمعية العامة:

لقد تضمن ميثاق الأمم المتحدة واللائحة الداخلية للجمعية العامة بيان إجراءات عملها، والقواعد الخاصة بأدوار الانعقاد، ونظام المناقشة وإدارة الجلسات، ونظام التصويت.

(١) أدوار انعقاد الجمعية العامة:

تتعدّد الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وغير عادية:

- **أدوار الانعقاد العادية:** تكون مرة كل سنة، تبدأ من الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر. ويتولى الأمين العام إعداد جدول أعمال الدورة العادية، ويقوم بإعلانه للدول الأعضاء قبل بداية الدورة بسنتين يومًا على الأقل.

(١) المادة ٢/٤ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٢) المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٣) المادة ٥ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٤) المادة ٦ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٥) المادة ٢٣/١ من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة ١٤٣ من اللائحة الداخلية للجمعية العامة

(٦) المادة ٦١/٢ من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة ٤٦ من اللائحة الداخلية للجمعية العامة

(٧) المادة ٨٦/ج من ميثاق الأمم المتحدة.

(٨) المادة ١/٤ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والمادة ١٥١ من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٩) المادة ٩٧ من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة ١٤٢ من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(١٠) المادة ١٠٨ من ميثاق الأمم المتحدة.

(١١) المادة ١٠٩ من ميثاق الأمم المتحدة.

- أما أدوار الانعقاد غير العادية أو الخاصة: فعندما تكون هناك حاجة لذلك؛ بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة^(١). ويعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من وصول طلب عقد الدورة غير العادية للأمين العام.

(٢) إدارة الجلسات ونظام المناقشة:

يتولى رئيس الجمعية العامة أو أحد نوابه في حالة غيابه؛ افتتاح الجلسات وإنهاءها وإدارة المناقشات، وعرض الاقتراحات على التصويت، وإعلان القرارات^(٢).

ويتولى الأمين العام بمساعدة موظفي الأمانة؛ كل المسائل الإدارية؛ من استلام وترجمة وتداول الوثائق والخطب ومحاضر الجلسات والقرارات^(٣).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأصل في جلسات الجمعية العامة ولجانها أن تكون علنية؛ إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك^(٤). ولغات العمل داخل الجمعية العامة ولجانها خمس لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية، والصينية؛ فالخطابات التي تلقى في الجمعية العامة يجب أن تترجم إلى هذه اللغات الخمس، وكذلك ملخصات محاضر الأعمال تدون بها. أما المحاضر التفصيلية (الحرفية) والقرارات والوثائق الهامة فتدون باللغات الرسمية للأمم المتحدة وهي: الإسبانية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والعربية والفرنسية^(٥).

(٣) نظام التصويت في الجمعية العامة:

بعد الانتهاء من مناقشة الجمعية لموضوع ما فإنه يتم التصويت عليه، وقد نظمت المادة ١٨ من الميثاق إجراءات التصويت أمام الجمعية العامة:

فنصت المادة المشار إليها في فقرتها الأولى على أن "يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد أمام الجمعية العامة". وهي بذلك أكدت على أن نظام التصويت في الجمعية العامة يقوم على أساس المساواة بين جميع الأعضاء، وعدم منح أي عضو ميزة خاصة في التصويت. كما تشترك كل الدول الأعضاء في التصويت، حتى من يكون منها طرفاً في نزاع يجري التصويت بشأنه، وذلك بخلاف نظام التصويت في مجلس الأمن.

(١) كانت أول دورة غير عادية للجمعية العامة في ٢٨ إبريل ١٩٤٧، بناءً على طلب المملكة المتحدة، وبموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العامة، بغرض تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير عن مشكلة فلسطين، وبعدها عقدت عدة دورات غير عادية مثل دورتها في يونيو ١٩٦٧ في أعقاب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية، وقد عقدت حتى الآن قرابة ٣٢ دورة غير عادية كان آخرها في ٤ يونيو ٢٠٢١م بطلب من الجمعية العامة لمناقشة التحديات القائمة، والتدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وتوثيق التعاون الدولي.

(٢) المادة (٣٥) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٣) د/ مفيد شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٧٧.

(٤) المادة (٢) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٥) كالحالات المذكورة في المواد ١٨، ٨٦، ١٠٨، ١٠٩ من ميثاق الأمم المتحدة.

أما الفقرة الثانية فنصت على أن "تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت".

والفقرة الثالثة نصت على أن "القرارات في المسائل الأخرى- ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين- تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت".
ويتبين من الفقرتين السابقتين أنهما يميزان بين نوعين من المسائل:

أحدهما: المسائل الهامة: وتصدر الجمعية فيها قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة ٨٦، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية، وتعديل الميثاق المادة (١٠٨)، أو تقرير دعوة مؤتمر لإعادة النظر فيه المادة (١٠٩).

وثانيهما: المسائل غير الهامة: وتصدر الجمعية العامة قراراتها في هذه المسائل وفقا لنص المادة ١٨/٣، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

ويستخلص مما سبق أن الأغلبية هنا هي الأغلبية المطلقة، وهي الأصل في قرارات الجمعية العامة؛ مالم ينص الميثاق على اشتراط أغلبية الثلثين^(١).

وإلى جانب ما سبق؛ فإن أسلوب التصويت الأصل فيه أن يكون علنا؛ إلا في الموضوعات التي تتعلق بانتخاب الدول، أو الأفراد لشغل مناصب فيتم بطريق الاقتراع السري^(٢). والتصويت عادة يتم برفع الأيدي أو بالوقوف، كما يجوز إجراء التصويت عن طريق النداء على الأسماء^(٣).

(١) المادة ١١١ من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة (٥٨) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٢) المادة (٩٤) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

(٣) المادة (٨٩) من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

المبحث الثاني مجلس الأمن Security Council

مجلس الأمن طبقاً لما نصت عليه المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة هو أحد الأجهزة الرئيسية التي أنشأتها الأمم المتحدة، إلا أنه يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لباقي الأجهزة؛ لأنه يعد الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، طبقاً للنظرية العامة للمنظمات الدولية؛ فإن كل منظمة دولية ينبغي أن يكون لها - بجانب الجهاز العام- جهاز تنفيذي ليضع قرارات المنظمة موضع التنفيذ^(١)، وقد أخذت الأمم المتحدة بهذه القاعدة فأنشأت بجانب الجمعية العامة مجلس الأمن، وجعلته المسئول بصفة أساسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين^(٢)؛ كما أكدت على ذلك المادة ١/٢٤ من الميثاق، فقد أكدت على أنه رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً؛ يعهد أعضاء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويوافقون على أن هذا المجلس يكون نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

بالإضافة إلى أن مجلس الأمن يملك دون غيره من باقي أجهزة الأمم المتحدة سلطة إصدار قرارات ملزمة، وسلطة التدخل، بغض النظر عن موافقة الدول المعنية أو عدم موافقتها^(٣)؛ وهو ما أكدت عليه المادة ٢٥ من الميثاق بنصها "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق". إلا أن هذه السلطة لا تتحقق في كثير من الأحيان إذا كانت ضد مصالح الخمس الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، والتي حصلت على وضع مميز داخل المجلس سواء في تشكيله، أو في نظام التصويت فيه؛ وذلك لتمتعها بالعضوية الدائمة، أو بحق الاعتراض التوقيفي (الفيتو)، وهو ما يتضح عند بيان تشكيل مجلس الأمن ونظام التصويت فيه،

وعلى ذلك سيكون الحديث عن مجلس الأمن من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول: تشكيل مجلس الأمن.

المطلب الثاني: سلطات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

المطلب الثالث: نظام التصويت في مجلس الأمن.

(١) د/محمد سامي عبد الحميد، ود/محمد السعيد الدقاق، ود/إبراهيم أحمد خليفة، التنظيم الدولي، ص ٢٠٩.

(٢) وهو ما أوضحته مقترحات ديمبارتن أوكس من الحاجة إلى جهاز تنفيذي متخصص محدود العضوية مزود بصلاحيات أولية لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يجب أن يكون دائم العمل قادراً على اتخاذ القرارات بطريقة سريعة ومؤثرة تؤدي إلى تنفيذ إجراءات القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق، عندما يتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر (راجع/ أ.د.صلاح عبد البديع شلبي، ود/ياسر إسماعيل الدفراوي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٦٨).

(٣) د/مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، ١٩٧٨م، ص ٢٨٠.

المطلب الأول تشكيل مجلس الأمن

طبقاً لنص المادة ٢٣ من ميثاق الأمم المتحدة- بعد تعديلها^(١)- والتي تنص على أن "يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً في الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الدوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة فيكونون أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعي في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعي أيضاً التوزيع الجغرافي العادل".

ويتضح من خلال نص المادة ٢٣ أن المجلس يتكون من خمسة عشر عضواً، خمسة منهم محدّدون بالاسم وهم الأعضاء دائمو العضوية، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين، ويراعي في التوزيع الجغرافي العادل^(٢) ويكون ذلك لمدة سنتين، ولا يعاد انتخاب الدول مرة تالية مباشرة لعضويتها^(٣).

ولا شك أنها بذلك كرست الفوارق بين الدول بحسب قوتها ودورها في الحرب العالمية الثانية^(٤)، فأعطت للدول الخمس الكبرى ميزة أساسية، وهي أن لها مقاعد دائمة بمجلس الأمن، وقد قيل في تبرير ذلك: إن هناك اختلافاً واضحاً بين قوة هذه الدول وغيرها من أعضاء المنظمة، وحيث يقع على كاهلها أكثر من غيرها مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يستلزم إعطاءها السلطة الحاسمة والقرار الأخير، في تحديد كيفية ممارسة هذه المسؤولية^(٥).

ولا شك أن هذا الرأي مردود عليه من ناحيتين؛ الأولى: أنه إذا كانت الأوضاع الدولية عند قيام الأمم المتحدة تبرر وصف تلك الدول بهذه الصفة، فإن الأمر لم يعد كذلك في الوقت الحاضر، وهذا التواجد الدائم لهذه الدول قد مكن لها فرض إرادتها وتحقيق مآربها الخاصة داخل مجلس الأمن، وعلى صعيد الواقع الدولي بغض النظر عن اتفاقها، أو تعارضها وقواعد الشرعية الدولية^(٦).

أما الناحية الثانية: فإن هذا التمييز مخالف لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة (١/٢) من ميثاق الأمم المتحدة^(٧).

(١) كان مجلس الأمن عند قيام الأمم المتحدة يتألف من أحد عشر عضواً على أن تكون الدول الخمس الكبرى أعضاء دائمين، وينتخب ست الأعضاء الآخرين بمعرفة الجمعية العامة وذلك وفقاً للمادة ٢٣ من الميثاق وفي ١٧ ديسمبر ١٩٦٣ اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي أدخلت على تلك المادة وأصبحت نافذة من ٣١ أغسطس ١٩٦٥ وبموجبها أصبح نص المادة المشار إليها الحالي.

(٢) يتم توزيع المقاعد غير الدائمة وفقاً للجدول الآتي: الدول الأفريقية والآسيوية (٥ مقاعد)، ودول أوروبا الشرقية (مقعد واحد)، ودول أمريكا اللاتينية (مقعدان)، ودول أوروبا الغربية وغيرها (مقعدان)؛ وذلك بناء على قرار الجمعية العامة رقم ١٩٩١ في دورتها الثامنة عشرة.

(٣) د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١١٥.

(٤) د/مصطفى سلامة موسى، المنظمات الدولية، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بدون سنة طبع، ص ٨٩.

(٥) د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١١٥.

(٦) د/حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص ٨٢.

(٧) فقد نصت المادة (١/٢) من الميثاق على أن (تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها).

وبناءً على ذلك فإن هذا التشكيل يمثل عقبة في أداء مجلس الأمن وفي قيامه بإنجاز مهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ لأن أدائه لهذا الدور يتوقف على استمرار التوازن بين هذه الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية من ناحية واستمرار الوفاق فيما بينها من ناحية أخرى، وهذا ما يؤكد أن واضعي الميثاق لم يكونوا جادين في وضع نظام فعال للأمن الجماعي والتعايش السلمي، وجعل مجلس الأمن الأداة الفاعلة فيه، لأن تشكيل مجلس الأمن من دول ذات نفوذ سياسي كبير، دون أن يمنح ما يلائم ذلك من سلطات تجاهها إنما يعني مراكز هذه الدول المتميزة، الأمر الذي يخولها إدارة السياسة الدولية بما يخدم ويحقق أهدافها في حال توافقها، وإلى تباين وجهات النظر والمواقف من النزاعات الدولية حال تعارضها، وهذا يعني بالمقابل فشل مجلس الأمن في قيامه بواجبات سلطاته في حفظ السلم والأمن الدوليين^(١).

وفي نفس الصدد فإن تميز الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن بأن تكون مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين هي مسؤوليتها، يمنحها الحق أن يكون لها الرأي النهائي فيما يصدره مجلس الأمن من قرارات. وهو ما يجعل من مجلس الأمن مجرد أداة تمثل توافق إرادة الدول دائمة العضوية. الأمر الذي يؤكد عدم استقلال شخصية المجلس عن شخصه هذه الدول، وهو ما يجعله يقوم على سياسات ومصالح هذه الدول دون الالتفات إلى ما سوى ذلك إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع مصالح وسياسات هذه الدول^(٢).

هكذا يتبين أن تشكيل مجلس الأمن يعد معوقاً من المعوقات القانونية؛ له تأثير فعال على تحقيق التعايش السلمي في العلاقات الدولية، وبالتالي مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين^(٣).

وهو الأمر الذي دفع الكثير من فقهاء القانون الدولي العام والمهتمين بالشأن الدولي إلى المناداة بضرورة إعادة النظر في تحديد هذه الدول، إلا أن النص على أسمائها في الميثاق أدى إلى جمود لا مجال لمعالجته، في ظل النصوص المتعلقة بتعديل الميثاق في المادتين ١٠٧ و ١٠٨، حيث يجب موافقة الدول الخمس الكبرى على أي تعديل، فلا يتصور أن توافق إحداها على التخلي عن تلك الصفة، إلا أن هناك محاولات لإدخال بعض الدول الأخرى في العضوية الدائمة^(٤).

(١) د/ طه محييد جاسم الحديدي، معوقات تطبيق الجزاءات الدولية، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق، جامعة تكريت، السنة الخامسة، المجلد الخامس، العدد الأول، الجزء الأول، ٢٠٢٠م، ص ٢٠٢.

(٢) د/ حامد سلطان، د/ عائشة راتب، د/ صلاح الدين عامر، القانون الدولي، دار النهضة العربية، ١٩٨٥م، ص ٨٠-٩٠.

(٣) لمزيد من التفصيل حول تشكيل مجلس الأمن وتأثيره على التعايش السلمي راجع للمؤلف د/ ياسر إسماعيل محمد الدفراوي، سلطات مجلس الأمن ومعوقات تحقيق التعايش السلمي في العلاقات الدولية الحرب الروسية الأوكرانية نموذجاً، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهو، مجلد ٤٠، عدد ٤٠، يناير ٢٠٢٣، ١٤٤٤هـ.

(٤) د/ صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١١٦.

المطلب الثاني

سلطات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة

إن مجلس الأمن هو أكثر أجهزة الأمم المتحدة تمتعاً بأهمية بالغة ومميزة لاضطلاعهم، بتحقيق الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت منظمة الأمم المتحدة، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، لذلك أولى ميثاق الأمم المتحدة الأهمية الكبيرة والدور الهام لمجلس الأمن؛ في أعمال وتطبيق مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، حيث يعد هذا المبدأ أساساً لفكرة التعايش السلمي بين الدول؛ وفقاً لأحكام الفصل السادس من الميثاق والذي يتضمن نصوص المواد من ٣٣ إلى ٣٨؛ التي تتعلق باختصاصات المجلس وسلطاته فيما يتعلق بالحل السلمي للمنازعات الدولية، وتشير إلى الوسائل السلمية سواء السياسية منها أو القانونية على ما سنري. أما إذا فشلت هذه الوسائل السلمية في حل النزاع؛ انتقلنا إلى تطبيق نصوص الفصل السابع من الميثاق المواد من ٣٩ إلى ٥١؛ والتي تنص على سلطات مجلس الأمن في اتخاذ التدابير المؤقتة، وتدابير المنع، وتدابير القمع؛ وله أن يتخذ بطريق القوات؛ سواء الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولإعادتهما إلى نصابهما. وبالإضافة إلى ذلك هناك سلطات أخرى لمجلس الأمن في مجال الشؤون الإدارية والتنفيذية غير تلك المقررة في الفصلين السادس والسابع من الميثاق، وهو ما نتعرف عليه في الفروع الآتية:

الفرع الأول: سلطات مجلس الأمن في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية بموجب الفصل السادس من الميثاق.

الفرع الثاني: سلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من الميثاق.

الفرع الثالث: سلطات مجلس الأمن في مجال الشؤون الإدارية والتنفيذية للأمم المتحدة.

الفرع الأول

سلطات مجلس الأمن في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية

بموجب الفصل السادس من الميثاق

إن مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية من أهم المبادئ المستقرة في القانون الدولي المعاصر، وهذا المبدأ وتحقيق التعايش السلمي عن طريق حفظ السلم والأمن الدوليين بينهما علاقة تلازم وارتباط، وحفظ السلم والأمن الدوليين يعد أول مقاصد الأمم المتحدة التي وردت في ديباجة الميثاق، وفي المادة الأولى من الميثاق، ولأجل تحقيق هذه الغاية منح ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الذي هو أحد أجهزة الأمم المتحدة إن لم يكن أهمها على الإطلاق، بل هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة؛ سلطات واسعة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة؛ والذي أعطى لمجلس الأمن حق التدخل لحل المنازعات التي من شأن استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين، أو تعرضهما للخطر. فطبقاً للفصل السادس من الميثاق هناك أساليب يتبعها مجلس الأمن لحل النزاع حلًا سلميًّا نذكرها في النقاط التالية:

أولاً: لمجلس الأمن التدخل التلقائي، وذلك بدعوة أطراف النزاع إلى استخدام الوسائل السلمية التي يقع عليهم اختيارها.

وقد نصت على هذه السلطة التي خولت لمجلس الأمن المادة ٣٣ من الميثاق بقولها "١- يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليهم اختيارها. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك."

ويتضح من هذه المادة أنها أوجبت على أطراف النزاع محاولة حله بإحدى الطرق أو الوسائل السلمية، والتي جاءت في الفقرة الأولى وهي المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية؛ أو يلجؤون إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها، وهذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر^(١). أما الفقرة الثانية فيستفاد منها سلطة مجلس الأمن في دعوة إلى استخدام الطرق التقليدية لحل المنازعات تاركًا لهم حرية اختيار الطريقة المناسبة^(٢). فسلطة المجلس وفقًا للمادة ٣٣ من الميثاق هي دعوة الدول المتنازعة للتماس حل فيما بينها عن طريق الوسائل سابق الإشارة إليها، فدور المجلس يقتصر على مجرد دعوة الأطراف إلى حل نزاعاتها بالطرق السلمية؛ وليس له الحق في تحديد وسيلة بعينها. إلا أن مجلس الأمن تجاوز هذا الحد

(١) د/ محمد السعيد الدقاق، ود/إبراهيم أحمد خليفة، التنظيم الدولي (الجماعة الدولية- منظمة الأمم المتحدة)، دار المطبوعات الجامعية، ٢٠١١م، ص ٤٣٤.

(٢) د/ صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١٢١.

أثناء نظر الأزمة الإندونيسية عام ١٩٤٧م حيث أوصى طرفي النزاع باللجوء إلى التحكيم^(١). وقد أكد الفقيه Dearé chiaga أن روح وفحوى نص المادة ٢/٣٣ يعطي انطباعاً على أنه في حالة عدم وجود خلاف جوهري بين الطرفين حول أية وسيلة لحل النزاع، فليس من الضروري أن يقدم المجلس توصيته في هذا الشأن، لكن صياغة هذه الفقرة من هذه المادة تعطي للمجلس الحرية في إصدار التوصية، أو الامتناع عن ذلك^(٢).

ثانياً: لمجلس الأمن أن يوصي بما يراه مناسباً من الإجراءات وطرق التسوية طبقاً لنص المادة ٣٦ من الميثاق.

في هذه الحالة يتسم عمل مجلس الأمن بالممارسة الجدية ذات الفاعلية إلى حد ما، فإذا رفض أطراف النزاع اتباع الطرق المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين، أو تأخروا في إبداء رأيهم حول الطريقة التي يختارونها؛ يقوم مجلس الأمن بتقديم توصيات للطرفين حسب ما يراه ملائماً من الإجراءات طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من الميثاق^(٣)، وأن يراعي ذلك ما سبق لأطراف النزاع اتباعه من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من الميثاق^(٤).

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن وهو يختار طريقة معينة يوصي أطراف النزاع باتباعها؛ لا بد أن يأخذ في اعتباره أن المنازعات القانونية يجب على الأطراف أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثين^(٥). ومثال ذلك ما حدث في قضية مضيق كورفو بين بريطانيا وألبانيا عندما أوصى مجلس الأمن كلا من حكومة المملكة المتحدة وحكومة ألبانيا بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية^(٦). فلقد أصدر مجلس الأمن قراراً في ٩ إبريل ١٩٤٧م جاء فيه "مجلس الأمن، بعد دراسة التصريحات التي أدلى بها ممثلو المملكة المتحدة وألبانيا بخصوص الخلاف القائم بينهما، بسبب حادث ٢٢ أكتوبر ١٩٤٦م الذي وقع في مضيق كورفو... يوصي حكومتَي هاتين الدولتين بعرضه فوراً على محكمة العدل الدولية، طبقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة"^(٧).

(١) د/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار النهضة، الطبعة السابعة، ٢٠٠٧م، ص ٣٥٩.

(٢) Jiménez de Aréchaga, e.: Le traitement des différends internationaux par le Conseil de sécurité, R.C.A.D.I, 1954, Tome/Volume 85, P.68.

(٣) حيث نصت المادة ١/٣٦ على "مجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة ٣٣ أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية".

(٤) حيث نصت المادة ٢/٣٦ "على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذته المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم".

(٥) حيث نصت المادة ٣/٣٦ "على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقاً لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع بصفة عامة- أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة".

(٦) وهو ما أكدت عليه المحكمة بقولها:

"The Court thinks it necessary to retire to the different stages of the procedure. In its Resolution of April 9th, 1947, the Security Council recommended that the two Governments should immediately refer "the dispute" to the Court. This Resolution had without doubt for its aim the final adjustment of the whole dispute" Corfu Channel Case (Merits), I.C.J. Reports 1949, P. 24 .

(٧) ولمزيد من التفصيل حول هذا القرار وهذه القضية يراجع: د/ عبدالعزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات الدولية وإرساء مبادئ القانون الدولي العام، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، ١٩٨٦، ص ٢٠٠: ٦٧.

علمًا بأن طرفي النزاع قد يقومان بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة والثلاثين السابق الإشارة إليها؛ ولكن في بعض الحالات التي أحالها الطرفين إلى المحكمة تدخل مجلس الأمن في النزاع بدعوى أنه نزاع ذو طابع سياسي، وليس قانونياً كما حدث في قضية لوكربي بين الولايات المتحدة وليبيا وأصدر القرار رقم ٧٤٨ لسنة ١٩٩٢م. فمسألة تكييف طبيعة النزاع هي من المسائل التقديرية لمجلس الأمن، وفقاً لنص المادة الرابعة والثلاثين من الميثاق والتي تنص على أن "لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع، أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي، أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين". ويستفاد من ذلك أن واضعوا ميثاق الأمم المتحدة لم يحددوا المقصود بالنزاع أو الموقف الذي من شأن استمراره تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، وإنما تركوا لمجلس الأمن سلطة تقديرية في تحديد ذلك.

ثالثاً: مجلس الأمن التدخل لحل النزاع بناءً على دعوة الأطراف طبقاً للمادة ٣٧ من الميثاق.

فقد نصت المادة ٣٧ من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "١- إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

٢- إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع".

ويتضح من نص المادة السابقة أنها مكتملة للمادة ٣٣/ ١ حيث إن أطراف النزاع إذا أخفقت في تسوية نزاعها بالطرق السلمية؛ وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن الذي له إذا رأى أن من شأن استمرار هذا النزاع أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر؛ أن يوصي بما يراه ملائماً لحل النزاع. فالمجلس هنا يختار الطريقة اللازمة بالإضافة إلى إجراءات الحل، ويعد ذلك ممارسة لوظيفة شبه قضائية^(١)، فالميثاق قد منح مجلس الأمن إمكانية أن يؤدي دوراً شبه تحكيمي عن طريق المساعي المخولة له القيام بها، مثل: الوساطة والتوفيق بين المتنازعين في حالة ما إذا كان النزاع يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين^(٢).

ويتضح من نص المادة سالفة الذكر أيضاً أن هناك شروطاً يلزم وجودها حتى يمارس مجلس الأمن اختصاصاته على أحسن ما يرام، وهي:

- ١- إخفاق الطرفين في إيجاد حل لعدم اتفاقهما على وسيلة معينة.
- ٢- أن يكون استمرار هذا النزاع من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
- ٣- إحالة الطرفين نزاعهما طواعية على مجلس الأمن إذا أخفقا في حله^(٣).

على أن ذلك لا ينفي أن للمجلس أن يصدر توصياته من أجل حل النزاع إذا طلب منه الأطراف ذلك، مع عدم الإخلال بالمواد من ٣٣ إلى ٣٧ من الميثاق، فقد نصت المادة ٣٨ من

(١) د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١٢١.

(٢) د/محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في القانون الدولي، دراسة في الفكر المعاصر والفكر الإسلامي، التنظيم الدولي، الأمم المتحدة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧١، ص ٨١٨.

(٣) المرجع السابق، ص ٨١٧.

الميثاق "المجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من ٣٣ إلى ٣٧". وفي كل الحالات سلطة مجلس الأمن تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة للأطراف^(١).

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن مجلس الأمن قد يتصدى للنزاع بناءً على تنبيهه أو إخطار دولة عضو في الأمم المتحدة، أو دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين في فقرتها الأولى والثانية، جاء نصها "١- لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن، أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين. ٢- لكل دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفاً فيه، إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في الميثاق".

فطبقاً للمادة السابقة حرص الميثاق على تجنب المماثلة أو التراخي من قبل الأطراف المتنازعة في إخطار أو دعوة مجلس الأمن لحل النزاع، وأعطى لأية دولة عضو في الأمم المتحدة القيام بذلك، وإن لم تكن طرفاً في النزاع القائم، ومنح أيضاً لأية دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة القيام بذلك، بشرط أن تكون طرفاً في النزاع، وأن تقبل بطرق وإجراءات الحل السلمي. على أنه يبقى دائماً لمجلس الأمن سلطة تقدير ما إذا كان هذا النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين أو يعرضهما للخطر.

الفرع الثاني

سلطات مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من الميثاق

لقد أوكل ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنحه في سبيل تحقيق هذا الغرض سلطات وصلاحيات واسعة وفقاً للفصل السابع من الميثاق، هذه السلطات تكاد تكون غير موجودة لدى أجهزة المنظمة الأخرى. فمجلس الأمن هو الجهاز الرئيس والأساسي للأمن الجماعي والتعايش السلمي من خلال سلطاته في حفظ السلم والأمن الدوليين بالإضافة إلى ما يتمتع به من اختصاصات وصلاحيات كثيرة موجودة في مختلف نصوص ميثاق الأمم المتحدة؛ ومن ذلك ما نصت عليه المادة ٢٤ من الميثاق على أنه "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبغات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تقرضها عليه هذه التبغات"، فهذه المادة تؤكد أن مجلس الأمن يتحمل التبغات الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين، فهو الذي يملك السلطة الكاملة والممنوعة في ممارسة اختصاصه. بل أكثر من ذلك فقد عهد الميثاق أن على كل أعضاء الأمم المتحدة قبول وتنفيذ قرارات مجلس

(١) د/صلاح عبد البديع شلبي، مرجع سابق، ص ١٢١؛ ود/محمد السعيد الدقاق، ود/إبراهيم أحمد خليفة، مرجع سابق، ص ٤٣٧.

الأمن حيث نصت المادة ٢٥ من الميثاق على " يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".

وقد أكدت محكمة العدل الدولية على أن مجلس الأمن هو صاحب المسؤولية الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث جاء في فتاها الصادرة في ٢١ يونيو ١٩٧١م بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار جنوب إفريقيا في ناميبيا، وقرار مجلس الأمن ٢٧٦ لسنة ١٩٧٠م، ما يلي " أن مجلس الأمن عندما اعتمد القرارات المعنية فإنما كان تصرفه كما يعتبره المسؤولية الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين"^(١)

ولأجل ذلك أنط الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لمجلس الأمن اتخاذ مجموعة من السلطات والتدابير والإجراءات لحفظ السلم والأمن الدوليين، أو إعادته إلى نصابه. ويمكن إجمال هذه السلطات في الآتي:

- ١- التوصية. المادة (٣٩)
- ٢- التدابير والإجراءات المؤقتة. المادة (٤٠)
- ٣- تدابير المنع. المادة (٤١)
- ٤- تدابير وأعمال القمع. المادتين (٥٠، ٥١)

والآن نتحدث عن هذه السلطات بشيء من التفصيل كما يأتي **أولاً: التوصية:**

لقد جاء النص على هذه التوصية في المادة (٣٩) من الميثاق بقولها "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين ٤١، ٤٢ لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".

يتضح من نص المادة السابقة أنها قررت مبدأ حق مجلس الأمن في التدخل بصورة ملائمة، كما قررت أن مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص في تكيف الوقائع المعرضة عليه وتحديد ما إذا كانت تمثل تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو هي من أعمال العدوان، وهنا يصدر مجلس الأمن توصية حول ما يجب اتخاذه من التدابير قد لا تتطلب استخدام القوة المسلحة وفقاً للمادة ٤١ من الميثاق، أو أنها تتطلب استخدام القوة المسلحة وفقاً للمادة ٤٢ من الميثاق.

وقد اختلف الفقه حول القيمة القانونية للتوصية الصادرة من مجلس الأمن، إلا أن الراجح أن هذه التوصية لها قيمة قانونية ملزمة، وذلك على أساس أنه الجهاز الرئيس في منظمة الأمم المتحدة. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ٣ مارس ١٩٥٠م بشأن أهلية الجمعية العامة في قبول دولة عضو في الأمم المتحدة؛ بأن التوصية الصادرة من مجلس الأمن تتمتع بقوة قانونية ملزمة؛ إذ هي الأساس الذي يقوم عليها

(١) فقد قالت المحكمة في ذلك:

"that the Security Council, when it adopted these resolutions, was acting in the exercise of what it deemed to be its primary responsibility, the maintenance of peace and security" I.C.J, Report 1971, Advisory Opinion Of 21 June 1971, P.39, Par.109.

قرار القبول، فلا يجوز للجمعية العامة قبول دولة عضو في الأمم المتحدة دون هذه التوصية^(١).

وبما أن هذه المادة- نقصد المادة ٣٩ من الميثاق- هي المدخل للفصل السابع، وإلى السلطات الواردة بها فإنها أشارت إلى الحالات التي يبنى عليها سلطات مجلس الأمن في اتخاذ أيًا من التدابير والإجراءات وهذه الحالات هي كما وردت بالمادة؛ تهديد السلم، أو الإخلال به، أو عمل من أعمال العدوان. فلا شك أن هذه الحالات تعد الأساس والمدخل الأساسي في تطبيق السلطات التي نص عليها الفصل السابع. ومجلس الأمن هو صاحب الاختصاص في تكييف الوقائع وتقرير ما إذا كانت تمثل حالة من الحالات الثلاث السابق أم لا، فالمجلس هو الوحيد صاحب السلطة التقديرية في تقدير ذلك، فالميثاق لم يوجد به تفسير لمفهوم "تهديد السلم أو الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان".

ولكن يلاحظ أن السلم المعني هنا هو السلم الدولي، فلا يستطيع المجلس أن يتدخل في نزاع داخلي لا يهدد السلم والأمن الدوليين، أما العدوان فإن الجمعية العامة قد تبنت بقرارها رقم ٣١٤ لسنة ١٩٧٤م - سابق الإشارة إليه- تعريف العدوان بأنه "استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد السيادة ووحدة الإقليم أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو أي عمل منافياً لميثاق الأمم المتحدة"، غير أن القائمة الواردة بهذا التعريف ليست جامعة مانعة، وهو ذو قيمة إرشادية^(٢).

ثانياً: التدابير المؤقتة:

لقد نصت المادة (٤٠) من الميثاق على هذه التدابير بقولها "لمجلس الأمن منعاً لتفاقم الموقف، وقبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٣٩)، أن يدعو المتنازعين بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه".

(١) فقد قالت المحكمة:

"The Court has no doubt as to the meaning of this text. It requires two things to effect admission : a "recommendation" of the Security Council and a "decision" of the General Assembly. It is in the nature of things that the recommendation should come before the decision. The word "recommendation", and the word "upon" preceding it, imply the idea that the recommendation is the foundation of the decision to admit, and that the latter rests upon the recommendation. Both these acts are indispensable latter rests upon the recommendation. Both these acts are indispensable to form the judgment of the Organization to which the previous paragraph of Article 4 refers. The text under consideration means that the General Assembly can only decide to admit upon the that the General Assembly can only decide to admit upon the recommendation of the Security Council ; it determines the respective roles of the two organs whose combined action is required before admission can be effected : in other organs whose combined action is required before admission can be effected : in other words, the recommendation of the Security Council is the condition precedent to the decision of the Assembly by which the admission is effected" Competence Of ,The General Assembly For The Admission Of A State To The United Nations Advisory Opinion,, Of March 3rd, 1950, I.C.J,Report1950, P.7.

(٢) د/ صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص-١٢٣.

ويتضح من نص المادة السابقة أن الهدف من هذه التدابير المؤقتة هو منعاً لتفاقم الموقف، فالمجلس يقوم بتقديم توصياته أو يتخذ التدابير ما هو مناسب عليه أن يدعو الأطراف المتنازعة إلى الأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسنًا من التدابير^(١).

ويقصد بالتدابير المؤقتة كل إجراء ليس من شأنه أن يحسم الخلاف بين الأطراف المتنازعة، أو يخل بحقوق المتنازعين، أو يؤثر على مطالبهم، مثل الأمر بوقف إطلاق النار، أو وقف العمليات العسكرية، أو الأمر بفصل القوات، وهذه التدابير متعددة وليست على سبيل الحصر؛ لأن مجلس الأمن هو الذي يقدر مدى ملائمتها للنزاع المطروح أمامه^(٢).

وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة العملية لمجلس الأمن قد بينت ما لهذه المادة من أهمية بالغة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فلا يستطيع أحد إنكار ما للتدابير المؤقتة التي يأمر بها مجلس الأمن من أهمية في تهيئة الظروف المواتية لإقرار تسوية دائمة للمنازعات الدولية. ففي النزاع العربي الإسرائيلي أصدر مجلس الأمن قرارات بوقف العمليات العسكرية؛ ومن ذلك القرارات أرقام ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠ في ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ أكتوبر ١٩٧٣ م على الترتيب. وقرارات بالوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان مثل القرار رقم ٥٤٢ الصادر في ١٢ ديسمبر ١٩٨٣^(٣).

وجدير بالذكر أن أياً ما كان نوع التدابير المؤقتة التي يصدرها مجلس الأمن، فإن هناك خصائص عامة تجمع بينها، من أهمها:

- ١- يتعين أن يكون الغرض من التدبير المؤقت منع تدهور الموقف، وخلق الظروف المناسبة لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما.
- ٢- ألا يكون من شأن التدبير المؤقت الإخلال بحقوق المتنازعين ومطالبهم ومراكزهم القانونية أو الفعلية.
- ٣- أن تؤخذ هذه التدابير في حسابان مجلس الأمن، إذا لم يحسب لها أخذ المتنازعين حساباً^(٤).

ويلاحظ أخيراً أن هذه التدابير إذا لم تأت بالعرض، أو لم يستجب أطراف النزاع لما قرره مجلس الأمن في هذا الخصوص، فإنه يلجأ إلى اتخاذ نوعين من التدابير أشد من التدابير المؤقتة نصت عليهما المادتان ٤١، ٤٢ من الميثاق، وهما تدابير المنع وأعمال القمع.

ثالثاً: تدابير المنع:

لقد جاء النص على هذه التدابير في المادة (٤١) من الميثاق كما يلي: "المجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف

(١) د/ إبراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي، الأمم المتحدة، النظرية العامة، دار الفكر العربي، بدون طبعة، سنة ١٩٧٥م، ص ١٥٦.

(٢) د/ محمد سامي عبد الحميد، ود/ محمد السعيد الدقاق، ود/ إبراهيم خليفة، التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، ٢٠١٢م، ص ٤٥٠.

(٣) د/ حسام أحمد محمد هندواي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، دار النهضة العربية، بدون رقم طبعة، سنة ١٩٩٤م، ص ٨٢.

(٤) المرجع السابق، ص ٨٤.

الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية وفقًا كليًا، والبحرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وفقًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

يلاحظ أن هذه المادة نصت على تدابير المنع غير العسكرية؛ أي: التي لا تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية، وأيضًا لم تحدد هذه التدابير على سبيل الحصر، وإنما ذكرتها على سبيل المثال؛ والدليل على ذلك عبارة "يجوز أن يكون من بينها....."، فتركت لمجلس الأمن السلطة الكاملة في اتخاذ ما يراه مناسبًا وملائمًا من تدابير لا تستدعي استخدام القوة^(١) بناء على تحقيق إحدى الحالات التي نصت عليها المادة (٣٩) وهي تهديد السلم أو الإخلال به، أو عمل من أعمال العدوان. كما أن هذه التدابير قد تتوسع إلى نشاطات أخرى مثل الثقافية والفنية والرياضية وحتى التكنولوجية وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن أمثلة التدابير الواردة في المادة (٤١) لا تعني بحال من الأحوال وجوب استنفادها جميعًا، قبل الانتقال إلى تدابير القمع العسكرية كما سيأتي بالمادة (٤٢) من الميثاق، وإنما من الجائز تطبيق بعض هذه التدابير دون البعض الآخر، وهذا ما فعله مجلس الأمن في قراره رقم (٨٧٦) في ٢٩ نوفمبر عام ١٩٩٠م، فقد رخص للدول المتحالفة مع الكويت في اللجوء إلى الأعمال الحربية ضد العراق قبل استنفاد كافة الإجراءات المنصوص في المادة (٤١)، ولأسيما قطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة العراقية^(٢).

ومن الجدير بالذكر أن القرار الذي يصدر من مجلس الأمن بشأن تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة (٤١) من الميثاق، لا يجوز لأية دولة الامتناع عن تنفيذه بدعوى ارتباطها مع الدولة المستهدفة بهذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه التدابير موضع التنفيذ. كما أنه لم يرد بهذه المادة ما يفيد طرق تنفيذ هذه التدابير، أي: لم يرد بها الطرق والآليات التي يمكن لمجلس الأمن من خلالها تنفيذ هذه التدابير^(٣).

رابعًا: أعمال القمع:

قد يجد مجلس الأمن نفسه مجبرًا على استخدام القوة، عندما يجد أن هناك تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، أو أن هناك عملاً من أعمال العدوان، وأضحت التدابير التي نصت عليها المادة (٤١) لا تفي بالغرض في منع ذلك التهديد أو هذا العدوان، فلكي يمنع تهديد السلم والأمن الدوليين، أو يقمع العدوان الواقع على دولة أو مجموعة من الدول ضد دولة أو مجموعة من الدول الأخرى؛ يقوم المجلس باستخدام أعمال القمع أو التدابير العسكرية عن طريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التي وردت بالفصل السابع من الميثاق، ومنها ما جاء بالمادة (٤٢) من الميثاق من أنه "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (٤١) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية

(١) د/ إبراهيم محمد العناني، الأمم المتحدة في ضوء النظام القانوني للمنظمات الدولية، وأهم المشكلات العملية التي تواجهها، ١٩٨٣م، ص ١٣٢.

(٢) د/ حسام أحمد هندواوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص ٨٥.

(٣) د/ سامي محمد عبد العال، مرجع سابق، ص ١٩.

والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

ويتضح من ذلك أن مجلس الأمن وهو بصدد تحقيق هذه الأعمال يحتاج إلى قوات مسلحة تخوله القيام بهذه المهمة، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، لذلك عالجتها المادة (٤٣) من الميثاق هذه المسألة بالنص على ما يلي "١- يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات والتسهيلات الضرورية، ومن ذلك حق المرور. ٢- يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها، ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. ٣- تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية".

وعلى ذلك فجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة يقع عليهم التزام بموجب المادة السابقة بتقديم الدعم الكامل لمجلس الأمن، من قوات مسلحة، وتسهيلات، ومساعدات، وذلك لأن في ذلك تحقيقاً للتعايش السلمي والأمن الجماعي من خلال حفظ السلم والأمن الدوليين.

الفرع الثالث

سلطات مجلس الأمن في مجال الشؤون الإدارية والتنفيذية للأمم المتحدة

بالإضافة إلى السلطات التي يملكها مجلس الأمن بموجب الفصل السادس والسابع من الميثاق في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن ميثاق الأمم المتحدة قد أتاح لمجلس الأمن مجموعة من السلطات والاختصاصات الإدارية والتنفيذية إلى جانب سلطاته في تسوية النزاعات بالطرق السلمية بموجب الفصل السادس من الميثاق، وفي حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من الميثاق. هذه السلطات والاختصاصات الإدارية والتنفيذية؛ منها ما يمارسها بمفرده؛ ومنها ما يمارسها بالاشتراك مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيمارس مجلس الأمن، بالاشتراك مع الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطات إدارية وتنفيذية معينة، منها: سلطة قبول العضوية في الأمم المتحدة؛ طبقاً للمادة ٤ من الميثاق، ووقف العضوية ومزاياها؛ طبقاً للمادة ٥ من الميثاق، والفصل من العضوية؛ طبقاً للمادة ٦ من الميثاق، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة؛ طبقاً للمادة ٩٧ من الميثاق، وانتخاب قضاة محكمة الدولية؛ طبقاً للمادة ٩٧ من الميثاق، وتحديد شروط انضمام الدول غير الأعضاء للنظام الأساسي للمحكمة؛ طبقاً للمادة ٩٤ من الميثاق.

ويمارس مجلس الأمن؛ بمفرده؛ مجموعة أخرى من السلطات الإدارية والتنفيذية، منها: سلطة رد حقوق ومزايا العضوية للعضو الموقوف؛ طبقاً للمادة ٥ من الميثاق، وإعادة النظر في تعديل ميثاق الأمم المتحدة؛ طبقاً للمادتين ١٠٨ و ١٠٩ / ٢ من الميثاق، وتحديد شروط لجوء الدول غير الأعضاء لمحكمة العدل الدولية دون انضمامها للنظام الأساسي للمحكمة؛ طبقاً للمادتين ٩٤ من الميثاق و ٣٥ / ٢ من النظام الأساسي للمحكمة، وسلطة تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية؛ طبقاً للمادة ٩٤ / ٢^(١)، وسلطة التحقيق في أي نزاع أو موقف يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، فعند وقوع نزاع يتعين اللجوء إلى التفاوض، الوساطة، التوفيق، التحكيم، التسوية القضائية، اللجوء إلى الوكالات الإقليمية أو الترتيبات الإقليمية أو أي وسائل سلمية أخرى أولاً لتسوية هذا النزاع^(٢)، قبل اللجوء إلى عمل من أعمال القوة لحفظ السلم والأمن الدوليين السابق ذكرها، ووضع الخطط اللازمة للتسلح؛ طبقاً للمادة ٢٦ من الميثاق، وبمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة ٤٧ من الميثاق في وضع المناهج اللازمة للتسلح، وسلطة إنشاء اللجان والأجهزة الثانوية التي تساعد في أداء مهامه، وله أيضاً سلطة الحلول محل الجمعية العامة في القيام بوظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمناطق الاستراتيجية الخاضعة لنظام الوصاية الدولية؛ طبقاً للمادة ٨٣ من الميثاق.

المطلب الثالث

نظام التصويت في مجلس الأمن

مما لا شك فيه أن نظام التصويت في مجلس الأمن يمثل أهم وأخطر مرحلة من مراحل إصدار القرارات، بل وأكثرها دقة، وأكثرها جدلاً وإثارة للخلاف منذ إنشاء ذلك الجهاز^(٣). فنظام التصويت وإصدار القرارات في مجلس الأمن مرحلة حاسمة في عملية صنع القرار لدى أجهزة الأمم المتحدة.

فقد نظمت المادة السابعة والعشرون من ميثاق الأمم المتحدة إجراءات وقواعد التصويت وكيفية إصدار القرارات داخل مجلس الأمن فنصت على " أن:

- ١ - يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
- ٢ - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أعضاء.
- ٣ - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات

(١) د/ مفيد شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة التاسعة، ١٩٨٩م، ص ٢٩٩-٣٠٠.

(2) Mac Darrow - direction in S.C reform ,The Australian Year Book of international law volume 16, 1995 includes Australian practice in international law for the year 1994, Published by the center for international and public law, Faculty of law ,the Australian national university 1995, pp 290,291 .

(٣) فأول خلاف قد حدث بشأنه في مؤتمر "دمبارتن أوكس"، ولم يحل هذا الخلاف إلا في مؤتمر يالطا بالقرم بالاتحاد السوفيتي في فبراير عام ١٩٤٥م، حيث تقدم الرئيس روزفلت باقتراح؛ وهو الاقتراح الذي صيغت بموجبه المادة ٢٧ من الميثاق، وقد أقره رئيس وزراء بريطانيا تشرشل والزعيم السوفيتي ستالين، ثم وافقت عليه الصين، وفي مؤتمر سان فرانسيسكو تم عرض الحل فاندلع الخلاف من جديد، واعترضت الدول الصغرى على الامتيازات التي أقرتها الدول الكبرى لنفسها، ومنها: التصويت في مجلس الأمن؛ بأن ذلك مختلف عما كان معمولاً به في عهد عصبة الأمم، حيث كانت تتخذ القرارات بالإجماع، وبالتالي استبعد واضعو الميثاق قاعدة الإجماع معتمدين على قاعدة الأغلبية في اتخاذ القرارات.

المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة ٣ من المادة ٥٢ يتمتع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت".

ويتضح من نص المادة ٢٧ في فقرتها الأولى أنها تفيد بأن كل عضو من أعضاء مجلس الأمن يتمتع بصوت واحد، وبالرغم من توافق آراء الأطراف خلال مؤتمر سان فرانسيسكو حول مسألة تخويل كل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتاً تمثيلاً واحداً تحقيقاً لقاعدة المساواة في السيادة بين أعضاء المجتمع الدولي، إلا أن أثر تلك المساواة لم يتجاوز إطار النص لأن الحكم الوارد بالمادة ٢٧ من الميثاق يفرق بين أعضاء الأمم المتحدة بوصفهم الدائم وغير الدائم، وبالتالي يقيم اختلافاً حول القيمة القانونية لأصوات الأعضاء باختلاف المسائل موضوع التصويت^(١).

ويتضح كذلك من نص المادة ٢٧ من الميثاق أن بينت كيفية اتخاذ القرارات داخل المجلس، وأنه لا بد من موافقة الدول الخمس دائمة العضوية على استصدار قرار في مسألة من المسائل الموضوعية؛ فلا يستطيع مجلس الأمن أن يصدر قراراً في مسألة موضوعية إذا اعترضت عليه دولة واحدة من هذه الدول، وهو ما يعرف بحق النقض (الفيتو **Veto**)، الذي أصبح شائعاً رغم أن الميثاق لم ينص عليه، وهو بهذا المعنى قد شكل امتيازاً استثنائياً انفردت به الدول الكبرى دائمة العضوية^(٢).

فنظام التصويت في مجلس الأمن إذاً يقوم على فكرة إجماع الدول الكبرى المكونة للأمم المتحدة والتي تشغل المقاعد الدائمة في المجلس، وعلى هذا الأساس، أوصت المادة ٢٧ من الميثاق بضرورة توافر الأغلبية الموصوفة، بمعنى وجوب موافقة جميع الأعضاء الدائمين لصدور القرارات في المسائل الموضوعية فلا بد أن يقع اتفاق كافة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على مصير القرار إيجاباً أو سلباً، فضلاً عن موافقة أربعة أعضاء غير دائمين حتى يكتمل نصاب تسعة أعضاء من أصل ١٥ صوتاً^(٣).

وفضلاً عن ذلك فإن تحديد طبيعة المسائل هل هي إجرائية أو موضوعية؟ مسألة خلافية؛ بل من أكثر الإشكالات التي واجهت مجلس الأمن؛ نظراً لما تثيره من صعوبات خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع معياراً للتفرقة بين الطائفتين، ولا شك أن هذا الأمر يعتبر من المعوقات التي تعترض تفسير الأحكام المتعلقة بنظام التصويت. وفي واقع الأمر أن السبب في ذلك هو عدم بيان المادة ٢٧ من الميثاق للمقصود من المسائل الإجرائية في الفقرة الثانية والمسائل الموضوعية في الفقرة الثالثة، وهو نفس الأمر الذي حدث في المادة الخامسة

(١) يراجع: د/ حسام أحمد هندواوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٢) د/ نور الدين مورو، إصلاح مجلس الأمن الدولي بين طموح التفعيل وواقع التأجيل، بحث منشور بمجلة القانون الدولي للدراسات البحثية، العدد السابع، يوليو، ٢٠٢١م، ص ٧١.

(٣) د/ صفو نرجس، حقيقة القيود المفروضة على سلطات مجلس الأمن الدولي، بحث منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الثاني والسبعون، ٢٠١٦م، ص ١٩٩ وما بعدها.

في فقرتها الثانية من عهد عصبة الأمم^(١) فلم تحدد المقصود بالمسائل الإجرائية ولم تنزل الغموض بشأن مصطلح المسائل الإجرائية.

وهو الأمر الذي دفع الدول العظمى في مؤتمر سان فرانسيسكو لإصدار تصريح حددت فيه صراحة أن المسائل الواردة في المواد من ٢٨ إلى ٣٢ من الميثاق تعد مسائل إجرائية وهي: تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر المنظمة، وجوب عقد اجتماعات دورية للمجلس، عقد اجتماعات في غير مقر المنظمة، إنشاء فروع ثانوية للمجلس ووضع لائحة لإجراءاته، اشتراك عضوين أعضاء الأمم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أي مسألة تعرض على المجلس إذا كانت مصالح هذا العضو تتأثر بها بصفة خاصة، ودعوة أية دولة تكون طرفاً في نزاع معروض على المجلس إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع، دون أن يكون لها الحق في التصويت، وتقريرها إذا كان نزاعاً أو موقفاً ما محللاً للنقاش في المجلس^(٢).

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك التصريح ليس حصراً للمسائل الإجرائية وإنما هو سرد لبعض هذا المسائل حتى لا يثور بشأنها خلاف حول طبيعتها، كما أن تكييف المسائل هل هي موضوعية أو إجرائية من المسائل الموضوعية التي تدخل في إطار السلطة التقديرية لمجلس الأمن والتي تتطلب موافقة تسعة أعضاء، من بينهم الدول الخمس دائمة العضوية^(٣)، وهنا قد يستخدم أحد الأعضاء دائمي العضوية الفيتو المزدوج؛ بأن يستخدمه مرة عند تكييف المسألة هل هي إجرائية أم موضوعية، ومرة أخرى عند نظر المسألة والتصويت عليها كمسألة موضوعية^(٤).

بناءً على ما تقدم فإن حق الاعتراض التوقيفي الفيتو يعد من القيود الإجرائية على سلطات مجلس الأمن والتي تمثل معوقاً قانونياً لتحقيق مجلس الأمن للتعايش السلمي؛ ولا أدل على ذلك من استخدام الدول الخمس لهذا الحق في كثير من المرات في نزاعات متعددة، كانت تتطلب تدخلاً من المجلس بإصدار قرار، سواء بمقتضى الفصل السادس من الميثاق، أو بمقتضى الفصل السابع من الميثاق.

فقد بلغ عدد القرارات التي تم استخدام حق الفيتو عليها من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في المدة من عام ١٩٤٦م حتى عام ٢٠٢٠ قرابة ٣١٣ قراراً. ولا شك أن هذه القرارات في غالبيتها متعلقة بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، والتعايش السلمي، وهو ما مثل عائقاً قانونياً كبيراً نحو تحقيق التعايش السلمي في العلاقات الدولية.

(١) تنص المادة الخامسة في الفقرة الثانية منها على أنه: "تنظم الجمعية العامة أو المجلس المسائل الإجرائية لاجتماعاتها، ويدخل في ذلك تشكيل لجان التحقيق في موضوعات خاصة، وتصدر القرارات فيها بأغلبية أعضاء الهيئة الممثلين في الاجتماع".

(٢) د/حامد سلطان، ميثاق الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السادس، سنة ١٩٥٠م، ص ١١١.

(٣) د/مفيد شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٩٥، د/محمد السعيد الدقاق، د/إبراهيم أحمد خليفة، مرجع سابق، ص ٤٢٨.

(٤) د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١١٧.

وجدير بالذكر أن الفيتو قد استخدم من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن منذ استخدام الاتحاد السوفيتي للفيتو الأول عام ١٩٤٦م في الملف السوري واللبناني؛ حتى الآن ٣٠٧ مرات، وكان أكثر هذه الدول استخداماً للفيتو روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً) ثم الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد استخدمت روسيا حق الفيتو خلال هذه الفترة ١٥١ مرة، والولايات المتحدة ٨٧ مرة، بريطانيا ٣٢ مرة، والصين ١٩ مرة، ثم فرنسا ١٨ مرة^(١).

وهو الأمر الذي دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بداية عملها كجهاز عام يضم كل أعضاء الأمم المتحدة؛ في دورتيها الأولى والثانية^(٢)، لإصدار قرارات تدعو الدول الخمس الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي استخدام حق الفيتو إلى عرقلة مجلس الأمن. بسبب عجز مجلس الأمن الدولي وفي أحيان كثيرة عن القيام بالمهمة الموكلة إليه (حفظ الأمن والسلم الدوليين) بسبب الاستخدام المتكرر لحق الفيتو، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق، وعلى نحو لا يتفق مع روح ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هذا الأمر قد أدى إلى عجز الأمم المتحدة عن صيانة الأمن والسلم الدوليين، أو إعادتهما إلى نصابهما عند الإخلال بهما.

وهكذا يتبين أن نظام التصويت وإصدار القرارات في مجلس الأمن من أكبر المعوقات القانونية التي تعوق مجلس الأمن في تحقيق التعايش السلمي، مما أدى إلى فشل المجلس في كثير جداً من الحالات في تأدية مهامه الموكلة له على أحسن وجه، بسبب سيطرة الدول الخمس دائمة العضوية عليه، وذلك بالاستخدام المفرط لحق النقض الفيتو كما رأينا. لأن إعطاء هذا الحق يؤدي إلى تحطيم الإرادة الدولية، فقد تجتمع إرادة الدول على اتخاذ قرار معين، أو موقف أو إجراء محدد، ثم تقوم دولة واحدة فقط من هذه الخمس بتعطيل القرار. وهو الأمر الذي دفع الكثير من فقهاء القانون الدولي والباحثين والمهتمين بالشأن الدولي وغيرهم للمناداة بضرورة إصلاح عمل مجلس الأمن، وضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

(1) <https://aawsat.com/home/article/3889976/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%80%C2%AB%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%C2%BB-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%9F>

(٢) الدورتان الأولى والثانية للجمعية العامة من الدورات الاستثنائية؛ فالدورة الأولى قد عقدت بطلب من مجلس الأمن في الفترة من ١ إلى ١٠ نوفمبر ١٩٥٦م تحت عنوان (الشرق الأوسط)، أما الدورة الثانية فقد عقدت بطلب من مجلس الأمن في الفترة من ٤ إلى ١٠ نوفمبر ١٩٥٦م تحت عنوان (جمهورية هنغاريا)، علماً هذه الدورات الاستثنائية الطارئة تعقد بمقتضى قرار الجمعية رقم (٣٣٧-د-٥) في ٣ نوفمبر ١٩٥٠م تحت عنوان "متحدون من أجل السلام".

(<https://www.un.org/ar/ga/sessions/emergency.shtml>)

المبحث الثالث المجلس الاقتصادي والاجتماعي Economic and Social Council

تطبيقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة من النص على الهدف الثالث للأمم المتحدة؛ وهو تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

وتأكيداً وتقصيلاً لهذا الهدف فقد نصت المادة ٥٥ من الميثاق، على أنه "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم، مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وتعمل الأمم المتحدة على:

(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً".

كما أن المادة ٥٦ من الميثاق تنص على أن يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة، لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة السابقة (م ٥٥).

وتطبيقاً لذلك قامت الأمم المتحدة بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأحد الأجهزة الرئيسية؛ يختص وفقاً لأحكام الفصل العاشر من الميثاق؛ بممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التعاون، وبالوصل بين المنظمات الدولية المتخصصة وبين الأمم المتحدة.

وطبقاً لنص المادة ٦٠ من الميثاق فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعمل تحت إشراف الجمعية العامة"، فإذا كانت علاقة الجمعية العامة بمجلس الأمن علاقة استقلال فلا يجوز للجمعية العامة أن توجه إليه أوامر أو توجيهات؛ وإنما اقتراحات فقط. فإن علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجمعية العامة هي علاقة تبعية وخضوع؛ فالجمعية العامة لها أن تكلفه أو تأمره أو تعهد إليه بوظيفة أو عمل معين كما تراجع في قراراته والأعمال القانونية الصادرة عنه^(١). وعلى ذلك فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد جهازاً تنفيذياً للجمعية العامة في مجالات التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي.

وسنقوم بالحديث عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال بيان تشكيله وسلطاته، ونظام التصويت فيه.

(١) المادتان ٦٠ و ٦٦ من ميثاق الأمم المتحدة.

أولاً: تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية لها من ٥٤ عضواً يختارون بمعرفة الجمعية العامة^(١)، بطريقة انتخاب جزئي سنوي بواقع ١٨ عضواً كل سنة لمدة ثلاث سنوات، وذلك حتى لا يتم تغيير أعضاء المجلس مرة واحدة، وبهدف الاستقرار في أعمال المجلس^(٢). وليست هناك عضوية دائمة كمجلس الأمن، وإنما هي مؤقتة بثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الذي انتهت مدته مباشرة^(٣). ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد^(٤). ويراعى دائماً تمثيل مختلف المصالح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية^(٥).

بالإضافة إلى أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعو أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تهم هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت^(٦).

وكذلك فقد نصت المادة ٦٨ من الميثاق على أن "ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه". وتطبيقاً للمادة السابقة قام المجلس بإنشاء العديد من الفروع الثانوية واللجان، ومن أهم هذه الفروع واللجان:

- **اللجان الإقليمية:** وهي لجان تنشأ في نطاق جغرافي معين، وذلك لوضع سياسة خاصة لحل المشكلات المشتركة الخاصة بكل منطقة. ومن أهم هذه اللجان: اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية.
- **اللجان الموضوعية:** وهي لجان تهتم بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية المختصة مثل: لجنة الإحصاءات، ولجنة السكان، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة المرأة.
- **لجان الخبرة:** وهي تؤدي دور الخبير في مهمات فنية محددة، ومثل: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، ومكتب مندوب الأمم المتحدة السامي لللاجئين، واللجنة المركزية الدائمة لمكافحة المخدرات.

(١) كان عدد الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند إنشائه ١٨ عضواً ثم جرى تعديل المادة ٦١ بما يزيد عضويته إلى ٢٧ عضواً بقرار من الجمعية العامة في ١٧ ديسمبر ١٩٦٣؛ وأصبح ذلك التعديل نافذاً في ٣١ أغسطس ١٩٦٥ ثم جرى تعديل آخر أصبح نافذاً في ٢٤ سبتمبر ١٩٧٣ بأن أصبحت العضوية تضم ٥٤ عضواً.

(٢) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣١٢.

(٣) المادة ٢/٦١ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٤) المادة ٤/٦١ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٥) د/ صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٨٦.

(٦) المادة ٦٩ من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً: سلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

يمارس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبيل تحقيق الأهداف الموجودة في المادة ٥٥ من الميثاق – السالف الإشارة إليها-؛ عدة سلطات نصت عليها المواد من ٦٢ إلى ٦٦ من الميثاق، بداية من الدراسة مروراً بالمناقشة حتى إصدار التوصيات، وإعداد الاتفاقيات، والتي منها ما يأتي:

- ١- سلطة إعداد الدراسات والتقارير في المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات، وإلى وضع مثل تلك التقارير.
- ٢- سلطة المناقشة في موضوعات التعاون الدولي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والصحية.
- ٣- سلطة إعداد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
- ٤- سلطة الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقاً للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".
- ٥- تقديم الاستشارات وما يلزم من المعلومات لمجلس الأمن متى طلب منه ذلك. كتقديم الاستشارة في حالة اعتزام مجلس الأمن توقيع جزاءات اقتصادية تطبيقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق.
- ٦- سلطة الربط والتنسيق بين الوكالات المتخصصة الدولية التي تعمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. وذلك من خلال الآتي:
 - وضع اتفاقات الوصل بين هذه الوكالات وبين الأمم المتحدة، وتعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها^(١).
 - التنسيق بين أوجه نشاط الوكالات المتخصصة، عن طريق التشاور معها وتقديم التوصيات إليها، وإلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحدة^(٢).
 - إلزام الوكالات المتخصصة بتقديم تقارير عن نشاطها، والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات المجلس وتوصيات الجمعية العامة^(٣).

ثالثاً: نظام التصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

يقوم نظام التصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أساس المساواة بين كافة الدول الأعضاء؛ لأن لكل عضو صوتاً واحداً، وتصدر القرارات (غير الملزمة) بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت^(٤)، ويجتمع المجلس عادة مرتين في العام لمدة شهر في كل مرة^(٥).

(١) المادة ٦٣ / ١ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٢) المادة ٦٣ / ٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٣) المادة ٦٤ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٤) المادة ٦٧ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٥) د/ صلاح عبدالبدیع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٨٧، ود/ مفيد شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٢٠.

المبحث الرابع مجلس الوصاية

مجلس الوصاية هو فرع الأمم المتحدة المختص بالإشراف على تطبيق نظام الوصاية الدولي. ويطبق هذا النظام على فئات معينة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك بهدف العمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى درجة، وتقديمهم في شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، والعمل على تقديمهم نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال^(١). ويعد نظام الوصاية وربنا لنظام الانتداب في ظل عصبة الأمم^(٢).

الأهداف الأساسية لنظام الوصاية:

- الأهداف الأساسية لنظام الوصاية كما أوضحتها المادة ٧٦ من الميثاق؛ هي:
 - توطيد السلم والأمن الدوليين.
 - العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقديمها نحو الحكم الذاتي، أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها، وطبقاً لما ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.
 - التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم ببعض.
 - كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة وأهاليها، والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء.

- الأقاليم المشمولة بالوصاية:

- طبقاً للمادة ٧٧ من الميثاق فإن نظام الوصاية يطبق على ثلاث فئات من الأقاليم؛ بموجب اتفاقات دولية تسمى اتفاقات الوصاية، تحت وصاية دول معينة، وهذه الأقاليم هي:
 - الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب.
 - الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.

(١) د/أحمد محمد رفعت، الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص ١٣٩.

(٢) فوفقاً لعهد عصبة الأمم فإن الأقاليم التي خضعت لنظام الانتداب هي تلك الأقاليم التي انتزعت من ألمانيا وتركيا في نهاية الحرب العالمية الأولى، وقد قسمت إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) وفقاً لدرجة التطور الذي بلغه السكان، والتي لم تكن تؤهلهم للاستقلال أو الحكم الذاتي بهدف الوصول بهم إلى هذه الغاية. وقد كان مفهوماً أن الدول التي تقع في الفئة الأولى ستنال استقلالها قريباً، بينما لم يكن الأمر واضحاً بالنسبة لدول الفئة ب، وكان يجب إدارة الدول في الفئة ج باعتبارها جزءاً من أقاليم الدول المديرة. يراجع د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٨٩.

- الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
 - أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.
- ومن الجدير بالذكر لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة^(١).

تشكيل مجلس الوصاية:

- نصت المادة ٨٦ / ١ من الميثاق على أن يتم تشكيل المجلس من ثلاث فئات من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم:
- ١- الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.
 - ٢- الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.
 - ٣- العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

ويعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس^(٢).

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يعد باقياً تحت الوصاية أية أقاليم في الوقت الحاضر، لذا فقد أصبحت عضوية المجلس مقصورة على الدول الخمس الكبرى الصين والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة، إلا أن الصين لا تشارك في أعمال مجلس الوصاية، وبذلك أصبح المجلس في ذمة التاريخ^(٣).

وتأسيساً على ذلك سنكتفي بما تم ذكره من الحديث عن المجلس وأهدافه وتشكيله.

(١) المادة ٧٨ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٢) المادة ٨٦ / ٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٣) د/ صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٩٠.

المبحث الخامس

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية من الفروع الرئيسية للأمم المتحدة^(١)، وهي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تختص بالفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق، وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، وجزء لا يتجزأ من الميثاق^(٢).

ويوجد مقر المحكمة في قصر السلام بلاهاي بهولندا، ولها أن تعقد جلساتها وتقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً^(٣).

ويعد جميع أعضاء الأمم المتحدة، بحكم عضويتهم في الهيئة أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وزيادة على ذلك فقد سمح الميثاق للدول غير الأعضاء في الهيئة بأن تنضم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بالشروط التي تحددها الجمعية العامة لكل حالة على حدة، بناء على توصية مجلس الأمن^(٤).

ويترتب على كون محكمة العدل الدولية أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، عدة نتائج نجملها فيما يلي :

- يشترك مجلس الأمن مع الجمعية العامة في اختيار قضاة محكمة العدل الدولية^(٥).
- يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها. وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته، أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم^(٦).
- لأى من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية. ولسائر فروع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، أن تطلب إفتاءها فيما يعرض لها.
- يحدد مجلس الأمن الشروط التي بموجبها تكون المحكمة مفتوحة أمام الدول الأخرى، وذلك مراعاة بالأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات السارية، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن توضع تلك الشروط بكيفية تخل بمبدأ المساواة بين الأطراف أمام المحكمة^(٧).

(١) المادة ١ / ٧ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٢) المادة ٩٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٣) المادة ٢٢ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٤) المادة ٩٣ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٥) المادة ٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٦) المادة ٩٤ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٧) المادة ٣٥ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

- تخطر المحكمة أعضاء الأمم المتحدة عن طريق الأمين العام بأية قضية ترفع أمامها، وكذلك أي دول أخرى يحق لها المثل أمام المحكمة^(١).
- تتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة بالطريقة التي تقررها الجمعية العامة^(٢). وتحدد الجمعية العامة مراتب القضاة ومكافآتهم، وما يستحق من لهم من تعويضات^(٣).

- تشكيل محكمة العدل الدولية:

تتألف المحكمة من خمسة عشر قاضيًا هم أعضاء المحكمة، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية، والحائزين في بلادهم على مؤهلات التعيين في أرفع المناصب القضائية، أو المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي العام^(٤)، بغض النظر عن جنسيتهم، ولا يجوز أن يكون هناك أكثر من قاضٍ من رعايا دولة واحدة^(٥). وينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسة في العالم^(٦).

ويتضح مما سبق أن اختيار قضاة محكمة العدل الدولية يحكمه معياران؛ أحدهما: معيار الكفاءة والمؤهلات الشخصية، والثاني: معيار التوزيع الجغرافي العادل لهذه المناصب، كما هو الشأن في كثير من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ذات التكوين المحدود^(٧).

وتتم عملية انتخاب قضاة المحكمة بطريقة معقدة نظمها المواد من ٤ إلى ١٤ من النظام الأساسي للمحكمة، ويشترك في انتخابهم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، من قائمة يعدها الأمين العام للأمم المتحدة؛ تحوي أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة، مع مراعاة أنه عند التصويت في مجلس الأمن لا يكون هناك تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين فيه^(٨)، ويعد المرشحون الذين ينالون الأغلبية المطلقة في مجلس الأمن والجمعية العامة منتخبين^(٩). وفي حالة حصول أكثر من مرشح من نفس الدولة على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، يعد أكبرهم سنًا فقط منتخباً^(١٠).

ويتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة تسع سنوات، كما يجوز إعادة انتخاب العضو بعد هذه المدة، وضماناً لعدم تغيير قضاة محكمة العدل الدولية دفعة واحدة؛ فقد تقرر أن تنتهي ولاية خمسة من الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب بعد ثلاث سنوات، وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات، ويتم ذلك بالقرعة بعد أول انتخاب^(١١).

(١) المادة ٤٠ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٢) المادة ٣٣ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٣) المادة ٣٢ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٤) المادة ٢ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٥) المادة ٣ / ١ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٦) المادة ٩ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٧) د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٨) المادة ١٠ / ٢ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٩) المادة ١٠ / ١ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(١٠) المادة ١٠ / ٣ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(١١) د/مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٤١.

وينتخب القضاة من بينهم رئيساً ونائباً لمدة ثلاث سنوات. وقد جرى العمل على شغل هذين المنصبين لمدة بالتناوب. وتنعقد المحكمة بكامل هيئتها إلا في حالات استثنائية يحددها النظام الأساسي للمحكمة، ويكون تشكيل المحكمة صحيحاً بحضور تسعة قضاة^(١). كما يجوز للمحكمة أن تعقد اجتماعاً لمجموعة من القضاة أصغر من العدد اللازم لسماع دعوى في جلسة للمحكمة بأسرها (من ٣-٥ أعضاء) فيما يعرف بغرفة المشورة^(٢).

-واجبات القضاة وحقوقهم :

يلتزم قضاة المحكمة بمجموعة من الواجبات، كما يتمتعون بمجموعة من الحقوق والحصانات لضمان نزاهتهم المطلقة، وحتى لا يكونوا محل شك أو شبهة. فعلى القاضي أن يؤدي قسماً في جلسة علنية، قبل مباشرة عمله، بأن يلتزم بأداء وظائفه بكل شرف ونزاهة وحيدة غير مستوح في ذلك إلا ضميره^(٣). ولا يجوز للقاضي أن يتولى مناصب سياسية أو إدارية. كما لا يجوز له الاشتغال بمهن حرة^(٤)، كذلك يتمتع عليه مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار، أو محام في أية قضية، فضلاً عن عدم جواز اشتراكه في قضية سبق أن كانت له فيها صفة الوكيل أو المستشار أو المحامي لأحد الأطراف، أو كانت له فيها صفة العضو في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى^(٥).

ويتمتع القضاة باستقلال كامل في أدائهم لوظائفهم، فلا يجوز لهم طلب أو قبول تعليمات أو توجيهات من أية حكومة، أو حتى من فروع الأمم المتحدة أو لجانها. وهم يتقاضون مرتبات عالية، إلى جانب ما يتمتعون به من حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين في مباشرة وظائفهم. وهم غير قابلين للعزل، سواء كان ذلك بطلب من الدولة التي ينتمي القاضي لجنسيتها، أو من فروع الأمم المتحدة، ولا يجوز عزل أي عضو من أعضاء المحكمة ما لم يكن بإجماع رأي الأعضاء الآخرين؛ وذلك إذا أصبح غير مستوف

(١) المرجع السابق، ص ٣٤٢.

(٢) د/ صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ١٠٠؛ حيث يقرر سيادته أن " هذه الغرفة تعالج قضية معينة، وحيث إن القضاة الذين يعملون في الغرفة تختارهم المحكمة بعد التشاور مع الأطراف، فإن اختيارهم يتم في واقع الأمر بموافقة إيجابية من الأطراف. وقد استخدم إجراء غرفة المشورة عدة مرات في العقد الماضي واستخدم لأول مرة ١٩٨١ م من جانب الولايات المتحدة وكندا في قضية خليج ماين، وفي هذه القضية نص اتفاق خاص في ٢٦ مارس ١٩٧٩ م على أن تطرح على غرفة مشورة خاصة في المحكمة المشكلة الخاصة بمسار الحد البحري الموحد الذي يقسم الرصيف القاري، ومناطق صيد الأسماك بين البلدين في منطقة خليج ماين. وقررت الغرفة أن خط الحدود ينبغي تحديده وفق معايير منصفة. ويرى البعض في هذا الإجراء انتقاصاً من مكانة المحكمة ووظيفتها، ولكن يمكن النظر إليه على أنه دليل على استعداد الدول للخضوع إلى قرارات مستقلة. على أن هذا الإجراء لا يخلو من الأخطار، حيث إن لغرف المشورة طابعاً تحكيمياً، وقد لا تعترف المحكمة بما يصدر عنها من قرارات في حالات سابقة".

(٣) المادة ٢٠ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٤) المادة ١٦ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٥) المادة ١٦ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

بالشروط المطلوبة^(١)؛ وفي هذه الحالة يقوم المسجل بإخطار الأمين العام رسمياً بذلك؛ وهذا الإخطار يجعل المنصب شاغراً^(٢).

نظام القاضي المؤقت:

في نظام القاضي المؤقت أو القاضي الخاص؛ يقرر النظام الأساسي للمحكمة أنه يحق للقضاة ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى أن يجلسوا للحكم في القضية ولا يتتحووا. أما إذا كان في تشكيل المحكمة قاضٍ واحد من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لأطراف الدعوى الآخرين أن يختاروا قاضياً من جنسيتهم، وتنتهي مهمته بالحكم في القضية، وهو ما يعرف بنظام القاضي المؤقت، أو المختار، أو الخاص.

بل هناك ما هو أبعد من ذلك إذا لم يكن هناك قضاة من جنسية أي من الطرفين، جاز لهما اختيار قاضيين مؤقتين، ويتمتع الأطراف بحرية كاملة في عملية الاختيار، والقضاة المؤقتين يشتركون في الحكم على وجه المساواة مع القضاة الأصليين^(٣).

ولاشك أن هذا النظام وإن كان يهدف إلى إقامة نوع من التوازن بين مصالح الأطراف المتنازعة أمام المحكمة؛ فإنه نظام معيب من ناحيتين: الأولى: أنه يدل على عدم الثقة في قضاة المحكمة أنفسهم وقدرتهم على الحكم في القضايا المعروضة أمامهم^(٤). والثانية: أنه لا يستقيم مع ما يجب أن يتسم به قضاة المحكمة من استقلال وحيدة كاملين^(٥).

اختصاصات المحكمة:

تمارس محكمة العدل الدولية نوعين من الاختصاصات، أحدهما: قضائي، والآخر: إفتائي أو استشاري، وبينهما كما يأتي:

أ- الاختصاص القضائي:

في البداية لابد من الإجابة عن هذا التساؤل الآتي: وهو من له حق التقاضي أمام المحكمة؟

يقتصر الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية على الدول فقط، وهو ما نصت عليه المادة ٣٤/ ١ من النظام الأساسي للمحكمة بقولها: " للدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافاً في القضايا المعروضة على المحكمة". وعلى ذلك فلا يحق للمنظمات الدولية أو الأفراد العاديين أن يكونوا أطرافاً في القضايا المعروضة أمام المحكمة.

(١) وهي عدم القدرة على الاستمرار في العمل لأسباب صحية وعقلية. يراجع: د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٤٤.

(٢) المادة ١٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٣) المادة ٣١ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٤) د/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٥٠١. د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٤٤.

(٥) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٤٤.

فالمنظمات الدولية: لا يمكن فيها لأي منظمة دولية أن تقاضي غيرها، أو دولة؛ على الرغم من أن المنظمة الدولية شخص من أشخاص القانون الدولي العام، ولكن يكون لها طلب الرأي الاستشاري كما سنرى في الاختصاص الإفتائي. إلا أن المنظمات الدولية قد تلعب دوراً من طبيعة أخرى فيجوز للمحكمة، رهنا بقواعدها وبما يتفق معها، أن تطلب من المنظمات الدولية العامة معلومات ذات صلة بالقضايا المعروضة عليها، وتتلقى هذه المعلومات التي تقدمها هذه المنظمات بمبادرة منها^(١).

أما الأفراد العاديون: فعلى الرغم من أن المركز القانوني للفرد قد تحسن بصورة كبيرة على الصعيد الدولي؛ فإنه لا يمكنه اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مباشرة^(٢). ومما تجدر الإشارة إليه أنه وإن كانت الدول وحدها هي التي تكون أطرافاً في القضايا المعروضة؛ فإن ذلك ليس حقا لكل الدول، وإنما يقتصر هذا الحق طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة على إحدى ثلاث فئات:

الأولى: الدول أعضاء الأمم المتحدة، أو التي قد تصبح مستقبلاً عضواً فيها؛ فقد نصت المادة ١/٩٣ من الميثاق على أنه يعد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

الثانية: الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، فقد نصت المادة ٢/٩٣ من الميثاق "يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن".

الثالثة: الدول التي ترغب في المثل أمام المحكمة في منازعة خاصة أو مجموعة من المنازعات، دون أن تكون أعضاء في الأمم المتحدة، ودون أن تكون أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة، فقد نصت المادة ٢/٣٥ من النظام الأساسي للمحكمة على أن "يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تنقاضي أمام المحكمة".

والفارق بين الطائفتين الثانية والثالثة أن الدول في الطائفة الثانية تستطيع أن تصدر تصريحات، بقبولها الولاية الجبرية للمحكمة في نظر المنازعات التي تقوم بينها وبين دولة أخرى قبل هذه الولاية، بينما لو وقعت الدول في الطائفة الثالثة ذلك التصريح، فلا يمكنها أن تستند إليه في مواجهة الأطراف في النظام الأساسي، ما لم يوافقوا على ذلك بصفة خاصة. وعلى ذلك فإن الدول وحدها هي التي يمكن أن تصبح أطرافاً في القضايا المعروضة على المحكمة، بينما يقتصر حق المنظمات الدولية على تقديم المعلومات أو طلب الرأي الاستشاري^(٣).

(١) المادة ٢/٣٤ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

(٢) فالمحكمة تتلقى سنوياً العديد من الطلبات التي يوجهها لها الأفراد الطبيعيون والمعنويون بخصوص إمكانية ظهورهم أمام المحكمة، ويقوم مسجل المحكمة بالرد عليها بقوله: إنه طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة يقتصر الاختصاص القضائي على الدول وحدها. يراجع: د/أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٥٠٤.

(٣) د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٩٥.

ب - الاختصاص الإقتائي (الاستشاري):

إلى جانب وظيفتها القضائية تمارس محكمة العدل الدولية، وظيفتها إقتائية أو استشارية، إذا طلبت منها الجمعية العامة أو مجلس الأمن ذلك، أو أحد الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بها؛ بشرط أن تأذن لها الجمعية العامة. ويتميز الاختصاص الإقتائي بأنه:

- لا بد أن يكون الرأي الاستشاري منصباً على مسألة قانونية؛ بشرط أن تكون هذه المسائل القانونية داخلية في نطاق عمل من يطلبها من فروع المنظمة طبقاً للمادة ٩٦/ ٢ من الميثاق.
- والمحكمة ليست ملزمة بإصدار الرأي الاستشاري عند طلبه منها، بل لها رخصة الامتناع عن إصدار مثل هذه الآراء متى رأت أن طبيعتها القضائية تحتم ذلك، ولكنها تراعي دائماً عدم الامتناع عن إصدار مثل هذه الآراء لمساعدة المنظمات الدولية على القيام بوظائفها^(١).
- يجب أن يصدر طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة أو مجلس الأمن ذلك، أو أحد الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بها؛ بشرط أن تأذن لها الجمعية العامة. وعلى ذلك فلا يجوز للدول وللأفراد العاديين طلب الرأي الاستشاري من المحكمة، وكذلك المنظمات الدولية بخلاف الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة المرتبطة بها.
- الآراء الاستشارية والفتاوى التي تصدرها المحكمة لا تتمتع بقوة إلزامية، فهي لا تلزم الجهة التي طلبتها، فهي كتعبير عن الرأي القانوني؛ ذات قيمة قانونية كبيرة. وبالرغم من تمتع المحكمة بسلطة تقديرية في قبول طلبات الآراء الاستشارية أو رفضها، فإنها لم ترفض حتى الآن أية طلبات قدمت إليها من الهيئات صاحبة الحق في طلبها، وقد فسرت المحكمة هذا الموقف بأن الرأي الذي تصدره رداً على استفسار الجهاز صاحب الحق في طلبه، يعتبر مجرد مساهمة منها في أعباء الأمم المتحدة التي تشكل المحكمة أحد أجهزتها الأساسية^(٢).

- أساس اللجوء إلى المحكمة:

إذا كانت محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دائمة تتمتع بالسلطات اللازمة لممارسة وظائفها؛ فإن الدول الأعضاء في نظامها الأساسي لم تعترف لها بولاية إجبارية؛ إلا بموافقة الدول الأعضاء نفسها، وإعلانها قبول ذلك في بعض المسائل التي حددتها المادة ٣٦/ ٢ من النظام الأساسي. وهنا نفرق بين اللجوء الاختياري للمحكمة، وبين الولاية الجبرية لها:

١- اللجوء الاختياري للمحكمة: يقوم اختصاص المحكمة هنا على موافقة الأطراف، وكما تنص المادة ٣٦/ ١ فان اختصاصها يشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما يشمل

(١) د/أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٥١٢.
(٢) د / حسام أحمد هندواوي، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ٢٠١١، ص ٤١١.

جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها.

وإذا كان اختصاص المحكمة يقوم على موافقة الأطراف، فإنه ليست هناك صيغة محددة لهذه الموافقة، ولذلك اعتبرت المحكمة في قضية مضيق كورفو^(١) أن خطاب نائب وزير خارجية ألبانيا إلى مسجل المحكمة، يعد تعبيراً كافياً عن تلك الموافقة. بل إنه يمكن أن تتم هذه الموافقة بطريقة ضمنية، إذا ما تقدم أحد الأطراف بطلب إلى المحكمة، وناقش الطرف الآخر في صحة الوقائع دون الاعتراض على الاختصاص، كما أنه قد يستدل على تلك الموافقة من فعل واحد، أو من سلسلة أحداث متتابعة^(٢).

وكما تشير المادة ١/٣٦ فإنه يمكن أن تكون هذه الموافقة منصوصاً عليها في الاتفاقات والمعاهدات المعمول بها، وتطبع المحكمة في كتابها السنوي نصوص المعاهدات التي تسند إليها الاختصاص، كما أنه وفقاً للمادة ٣٧ فإن محكمة العدل الدولية، ترث الاختصاص المعقود للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، في معاهدات ما قبل سنة ١٩٤٥م^(٣).

٢- الولاية الجبرية للمحكمة:

ويكون بإعلان الدولة قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة؛ في المنازعات التي تقوم بينها وبين دولة تقبل نفس الالتزام؛ وهذا الإعلان يكون مسبقاً أي: قبل نشوء نزاع وبصفة عامة، وليس بمناسبة نزاع معين.

فقد نصت المادة ٢/٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة على أنه يجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي:

- تفسير معاهدة من المعاهدات.
- أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
- تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً للالتزام الدولي.
- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي، ومدى هذا التعويض.

ويتضح من النص السابق أن الدولة التي تقبل شرط الاختصاص الإلزامي لا تلتزم به إلا في مواجهة الدول التي قبلته، كما أن المنازعات المعروضة على المحكمة إعمالاً لهذا الإعلان؛ لا بد أن تكون منازعات قانونية متعلقة بمسألة من المسائل الواردة بالنص.

(1) CORFU Channel Case - I.C.J. Reports 1948. p.28

(٢) د/صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٩٥.

(٣) المرجع السابق، ص ٩٦.

وقد أضافت الفقرة الثالثة من تلك المادة أنه يمكن أن تصدر تلك التصريحات دون قيد أو شرط، أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول، أو دول بعينها أو أن تنقيد بمدة معينة^(١).

- الاختصاص العرضي للمحكمة^(٢):

إلى جانب اختصاص المحكمة فيما يتعلق بموضوع النزاع، فإنها تختص بتناول ثلاثة أمور عرضية هي: -

١- الاعتراض الأولي " Preliminary Objection " عندما يرازع أحد الأطراف في اختصاص المحكمة، فإن المحكمة تعالج ذلك باعتباره عرضاً، دون ما تأثير على قرارها بالنسبة للوقائع فيما بعد.

٢- طلب التدخل، حيث إنه وفقاً للمادة ٦٣ من النظام الأساسي للمحكمة يحق لدولة طرف في معاهدة أن تتدخل أمام المحكمة في قضية تتعلق بتفسير تلك المعاهدة، فإذا هي استعملت هذه الحق كان التأويل الذي قضى به الحكم ملزماً لها أيضاً.

٣- طلب التدابير المؤقتة، حيث تقضى المادة ٤١ أن للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت أن الظروف تقضى بذلك. ويعتمد قرار المحكمة هنا على عاملين متصلين هما:

أولاً: أن ترجح الوقائع اختصاص المحكمة، ثانياً: درجة الاستعجال والمخاطر التي تحدث في حالة عدم صدور الأمر بتلك التدابير^(٣).

القانون الذي تطبقه المحكمة:

تنص المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: (أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون.

(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعد هذا أو ذلك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٥٩.

للمحكمة سلطة الفصل في القضية، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

(١) المرجع السابق، ص ٩٧.

(٢) يراجع بشكل أساسي د/ صلاح عبد البديع شلبي، المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص ٩٧.

(٣) المرجع السابق، ص ٩٧.

المبحث السادس

الأمانة العامة

الأمانة العامة فرع رئيس من فروع منظمة الأمم المتحدة، وذلك طبقاً لنص المادة ١/٧ من الميثاق، وهي كجهاز إداري وفني دائم، تعمل بالتنسيق مع باقي الفروع؛ من أجل تحقيق المصلحة الدولية المشتركة.

وتختلف الأمانة العامة عن سائر فروع الأمم المتحدة في أنها لا تتكون من ممثلين للدول الأعضاء، بل من موظفين دوليين يختارون لكفاءتهم ومؤهلاتهم الخاصة، يعملون تحت إشراف ورئاسة الأمين العام. ونبتاول فيما يأتي الأمين العام وكيفية تعيينه واختصاصاته، وموظفي الأمانة العامة وكيفية تعيينهم:

أولاً: الأمين العام:

الأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الأمم المتحدة؛ فهو يؤدي دوراً أساسياً في نشاطها؛ لذلك ينبغي أن يكون من يشغل هذا المنصب شخصية مرموقة ومؤثرة في عالم العلاقات الدولية.

تعيين الأمين العام:

إن تعين الأمين العام للأمم المتحدة من السلطات المشتركة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ فتنص المادة ٩٧ من الميثاق على أن "تعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن".

ويصدر قرار مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء من بينهم الدول الخمس الكبرى؛ باعتباره متعلقاً بمسألة موضوعية. أما قرار الجمعية العامة فيكون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت؛ لأن هذا الموضوع لم يرد ضمن المسائل التي اشترطت المادة ١٨ / ٢ أن يتم فيها التصويت عليها بأغلبية الثلثين^(١).

وقد جرى العمل على اختيار الأمين العام للأمم المتحدة من بين الشخصيات السياسية الهامة في الدول الصغرى؛ لضمان عدم تحيزه للدول الكبرى.

والميثاق لم يحدد مدة خدمة الأمين العام، وجواز تجديدها من عدمه، إلا أن الجمعية العامة أصدرت قراراً بتحديد هذه المدة بخمس سنوات، ويجوز تجديدها^(٢).

(١) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٦١.
(٢) د/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٥٢٤.

اختصاصات الأمين العام:

يمارس الأمين العام للأمم المتحدة كثيرًا من الاختصاصات الهامة داخل المنظمة وعلى الصعيد الدولي ويمكن تقسيم اختصاصات الأمين العام إلى اختصاصات إدارية وفنية، وسياسية.

١- الاختصاصات الإدارية والفنية:

الأمين العام، بصفته أكبر موظف إداري في المنظمة، مسئول عن مساعدة الإدارات المتخصصة، وتيسير الأعمال الإدارية والفنية للهيئة، ومن أهم هذه الاختصاصات ما يأتي:

١- تعيين موظفي الأمانة العامة، وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم طبقًا للوائح التي تضعها الجمعية العامة^(١).

٢- الاشتراك في اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلفها إليه هذه الفروع^(٢).

٣- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة، يقدم للجمعية العامة في كل دورة من دورات انعقادها العادي^(٣).

٤- إعداد جدول أعمال الجمعية العامة على النحو المبين في لائحته الداخلية. وإعداد جداول الأعمال المؤقتة لفروع الهيئة المختلفة، ودعوتها لاجتماعاتها غير العادية.

٥- الإشراف على الأعمال الإدارية والمتعلقة بترجمة وطبع وتوزيع الوثائق والتقارير والقرارات في اجتماعات الأجهزة الرئيسية، وموافاة فروع الأمم المتحدة بما يحتاجه من معلومات ودراسات عن المسائل التي تقوم ببحثها.

٦- تسجيل ونشر ما تبرمه الدول الأعضاء من معاهدات^(٤).

٧- تلقي طلبات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة^(٥).

٨- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على الجمعية العامة.

٩- التعاقد باسم الأمم المتحدة وتمثيلها أمام المحاكم الداخلية والدولية والمنظمات الدولية الكبرى. إلى غير ذلك من الاختصاصات الإدارية والفنية.

٢- الاختصاصات السياسية :

تجدر الإشارة هنا إلى أن للأمين العام للأمم المتحدة اختصاصات سياسية بجانب اختصاصاته الإدارية والفنية، من أهمها:

(١) المادة ١٠١ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٢) المادة ٩٨ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٣) المادة ٩٨ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٤) المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٥) المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

١ - تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين ويمتلك في هذا الخصوص نوعاً من التقدير السياسي والدبلوماسي للمواقف المطلوبة، وله أن يدعو مجلس الأمن للنظر في أية مسألة يقدر أن لها تأثيراً على السلم والأمن الدوليين^(١).

٢ - قد يكلف الأمين العام بتنفيذ مهام سياسية من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
٣ - قد يقوم الأمين العام بمهام سياسية بناء على طلب بعض الدول للوساطة بين الأطراف المتنازعة، أو كمستشار غير رسمي لبعض الحكومات في بعض المشاكل السياسية الهامة.

ثانياً: موظفو الأمانة العامة:

يتكون جهاز الأمانة العامة من عدة مكاتب وإدارات يعمل بها عدد كبير من الموظفين، يعمل عدد منهم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وعدد آخر بمقرها الأوروبي في جنيف.

تعيين موظفي الأمانة العامة:

يقوم الأمين العام بتعيين الموظفين والإشراف على أعمالهم، وفق أحكام لائحة مستخدمي الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة في ٢٠ فبراير ١٩٥٢ وأدخلت عليها فيما بعد بعض التعديلات، ويعاون الأمين العام في عملية اختيار الموظفين لجنة التعيينات والترقيات التي تم إنشاؤها وفقاً للمادة ١٠٤ الفقرة ٩ من هذه اللائحة.
ويراعى في اختيار موظفي الأمانة العامة أن يكونوا على مستوى عالي من القدرة والكفاءة والنزاهة، بغض النظر عن جنسيتهم، أو مواقف حكوماتهم منهم، ولكن مع ضرورة توافر أقصى ما يمكن من معاوني التوزيع الجغرافي العادل.

واجبات وحقوق موظفي الأمانة العامة:

يلتزم موظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة إعمالاً للقواعد العامة والخاصة بواجبات الموظفين الدوليين؛ بالولاء للمنظمة دون غيرها والعمل بحيدة كاملة بعيداً عن أي تأثير خارجي، والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع وظائفهم، وضرورة إطاعة تعليمات رؤسائهم واحترام صفتهم الدولية، وإلا تعرضوا للجزاءات الإدارية^(٢).
وهناك تعهد رسمي يوقع عليه موظف الأمم المتحدة عند استلامه العمل يحدد الواجبات التي يلتزم بها.

(١) المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٢) المادة ١٠٠ / ١ من ميثاق الأمم المتحدة.

ولا يعد الموظف مسؤولاً أمام الأمم المتحدة، وبالتحديد أمام الأمين العام. وفي ذلك تنص المادة ١/ ١ من لائحة مستخدمي الأمم المتحدة على أن مسؤولياتهم ليست وطنية، وإنما هي دولية.

كما تحدد عقود العمل بين الأمم المتحدة وموظفيها حقوقهم من المرتبات ومكافآت وتأمينات ومعاشات، وغيرها إلى جانب ما يتمتعون به من حماية وظيفية في حالة وقوع ضرر أو اعتداء عليهم، أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها. وهذه الحماية قد تكون إدارية؛ تتمثل في حق التظلم الإداري لدى الأمين العام أو اللجان المختصة، أو قضائية تتمثل في اللجوء للمحكمة الإدارية لموظفي الأمم المتحدة؛ بهدف إلغاء القرارات الإدارية غير القانونية، أو الحصول على تعويضات بسبب ما ترتب عليها من أضرار. واختصاص هذه المحكمة إلزامي على عكس الحال في محكمة العدل الدولية، ولكنه ليس اختصاصاً عاماً؛ إنما هو قاصر على حالات بعينها نصت عليها لوائحها الأساسية^(١). وقد أرست أحكام هذه المحكمة مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بالوظائف الدولية، مثل: منع التعسف في استعمال السلطة، والصفة اللائحية لمركز موظفي الأمم المتحدة، ومبدأ الشرعية^(٢).

كما يملك موظفو الأمانة العامة حق الاستقالة، بشرط إخطار الأمين العام واتباع الإجراءات المنصوص عليها في عقود العمل^(٣).

ويتمتعون بحصانات ومزايا؛ مثل: الحصانات الشخصية والقضائية الكاملة، والإعفاء من الضرائب وتسهيلات الاتصال، وتصاريح المرور والإعفاء من جميع قيود الهجرة وإجراءات تقييد الأجانب. فقد أقرت الجمعية العامة في ١٣ فبراير ١٩٤٦ اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة في مواجهة الدول الأعضاء بهدف تسهيل أعمال الهيئة وموظفيها، وحتى يتمكن هؤلاء من أداء وظائفهم في يسر، وفي جو من الثقة والطمأنينة^(٤).

(١) د/ مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٣٧٠.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٧١.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٧١.

(٤) المادة ١٠٥/ ٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

الباب الثاني الوكالات المتخصصة

تمهيد وتقسيم:

بعد أن انتهينا في الباب السابق من الحديث عن الأمم المتحدة بوصفها المثال الواقعي الوحيد في العصر الحاضر للمنظمات العالمية عامة الاختصاص.

فإنه يجدر بنا أن نخصص هذا الباب هذا الباب لنوع آخر من المنظمات العالمية مفتوحة لكافة دول العالم ومتاح لها الانضمام إليها؛ ولكنها تفتقر عن الأمم المتحدة في أن نشاطها مقتصر على تحقيق التعاون بين أعضائها في ميدان معين من ميادين العمل البشري في غير النشاط السياسي كالإقتصاد أو الاجتماع أو الصحة أو الثقافة... إلخ.

وتكمن أهمية هذا النوع من المنظمات في أن التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية ضروري للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وتعزيز وتنمية العلاقات السياسية بين الدول.

وما يؤكد أهميتها أنها تعتبر من أقدم صور المنظمات الدولية حيث ترجع بداية ظهورها إلى المرحلة السابقة على سنة ١٩١٩م في صور الاتحادات الفنية والإدارية المتعددة ومن أقدم هذه الاتحادات الاتحاد التلغرافي الدولي في عام ١٨٦٥ واتحاد البريد العالمي في عام ١٨٧٤، واتحاد الجمعيات الدولية في عام ١٩١٠ للتنسيق بين مختلف أنشطة هذه الاتحادات^(١).

وعند إنشاء العصبة في عام ١٩١٩م في أعقاب الحرب العالمية الأولى كمنظمة سياسة عالمية هدفت إلى تحقيق التعاون بين أعضائها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق التعاون السياسي، ومن ثم المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وتطبيقاً لذلك تم إنشاء عدد من المنظمات المتخصصة في حياة العصبة كمكتب العمل الدولي عام ١٩١٩، وبنك التسويات الدولية عام ١٩٢٩، مستندة في ذلك إلى المواد ٢٣ - ٢٥ من العهد الذي أعطى العصبة حق ممارسة نشاطها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كما أنشأت العصبة منظمات ولجاناً فنية في شتى المجالات، ودعت إلى عقد العديد من المؤتمرات تحت رعايتها وإشرافها لوضع حلول للمشكلات المختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية؛ ويرجح البعض اهتمام العصبة بهذه المجالات إلى أحد أمرين:

أولهما: بسبب الوعي المتزايد بشأنها والحاجة إليها.

ثانيهما: أو محاولة لإيجاد مجالات عمل جديدة للاستفادة من أجهزة العصبة تعويضاً عن إخفاقها وفشلها في المجال السياسي^(٢).

كما نص العهد على ضرورة الإشراف المركزي لمجلس العصبة على كل الاتحادات الدولية يستوي في ذلك أن تكون قد نشأت قبلها أو ستنشأ بعدها^(٣).

(١) د/ عائشة راتب: التنظيم الدولي، الكتاب الثاني، التنظيم الإقليمي والمتخصص، دار النهضة العربية، ص ١٦٦.

(٢) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٩١.

(٣) المادة: ١/٢٤ من العهد.

ورغم ذلك كله، فقد فشلت العصبة في الربط بين نشاطها وبين نشاط هذه الاتحادات، وهو ما نجحت فيه الأمم المتحدة، حيث استطاعت بعد إنشائها تجميع كل هذه المنظمات بشكل فاعل حولها والربط بينها وبين الأمم المتحدة بهدف تحقيق نوع من الإشراف للأخيرة على نشاط هذه المنظمات المتخصصة، باعتبارها المحور الذي تدور حوله المنظمات المتخصصة المختلفة، على أن هذه الأخيرة تتحمل عن الأمم المتحدة العبء الأكبر في النواحي غير السياسية، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً، مع احتفاظ هذه المنظمات بشخصيتها القانونية واستقلالها التام، ويتم هذا الربط عن طريق اتفاقات تبرم بينهما يطلق عليها اتفاقات الوصل، وتعتبر الأخيرة بالإضافة إلى نصوص الميثاق الحاكمة للعلاقة بينهما، ويطلق على المنظمات التي أبرمت مثل هذه الاتفاقات مع الأمم المتحدة اسم الوكالات المتخصصة.

ويرجع الفضل في نجاح الأمم المتحدة في هذا الشأن إلى واضعي الميثاق الذين منحوها بالإضافة إلى الاختصاصات السياسية اختصاصات أخرى تتعلق بتعزيز وتنمية التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول الأعضاء، ولذلك جاء الميثاق مقررًا التزامات على الدول الأعضاء بأن يتخذوا كل ما يلزم من أعمال فردية وجماعية بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية^(١)، وتم النص عليه كهدف من أهداف الأمم المتحدة، وخصص فصل كامل للتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، وأنشئ جهاز لهذا الغرض تم رفعه إلى مصاف الأجهزة الرئيسية يعمل تحت إشراف وتوجيه الجمعية العامة، وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما حرص مؤسسو الأمم المتحدة على المحافظة على الاتحادات الإدارية القائمة، وأعادوا تنظيمها وقاموا بتطويرها أو أنشأوا غيرها لتحل محلها، ثم أنشأوا منظمات جديدة لاستكمال المهام التي تقوم بها هذه المنظمات.

في ضوء ما تقدم فقد قسمنا دراستنا لهذه الوكالات المتخصصة إلى الفصول الآتية:

الفصل الأول: الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة.

الفصل الثاني: الوكالات المتخصصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية الثقافية.

الفصل الثالث: الوكالات المتخصصة العاملة في المجال ذي الطابع الاقتصادي.

الفصل الرابع: الوكالات المتخصصة العاملة في المجال ذي الطابع الفني.

الفصل الخامس: الوكالات المتخصصة العاملة في مجال الاتصالات والمواصلات الدولية.

(٣) د/ محمد حافظ غانم «الأمم المتحدة»، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٢٣٧.

الفصل الأول الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة

نتناول في هذا الفصل المقصود بالوكالات المتخصصة، والعناصر اللازمة لقيامها، والتمييز بينها وبين أجهزة الأمم المتحدة، وبيان طبيعتها القانونية والعلاقة بينها وبين الأمم المتحدة، وذلك على التفصيل الآتي:

المبحث الأول تعريف الوكالات المتخصصة وعناصر قيامها

المنظمة العالمية المتخصصة هي منظمة دولية عالمية مخصصة، وتتمثل عالميتها في كون عضويتها متاحة ومفتوحة لكل دول العالم التي يتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الوثيقة المنشئة لها، ويتجسد تخصصها في اقتصار مجال نشاطها على أحد ميادين العمل البشري في غير الميدان السياسي من اقتصاد إلى اجتماع إلى ثقافة إلى صحة إلى فن إلى حضارة... إلخ، فإذا ما أبرمت أية منظمة من هذا القبيل اتفاق وصل عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الأمم المتحدة فإنها تسمى حينئذ وكالة متخصصة، ومن ثم فإن كل وكالة متخصصة هي منظمة متخصصة وليس العكس لأن ماهية الوكالات المتخصصة لا تتوفر إلا بتوافر عناصر قيامها المنصوص عليها في المادة (١/٥٧) من الميثاق^(١) والتي سنعرض لها تفصيلاً بعد قليل.

في ضوء ما تقدم يمكننا تعريف المنظم العالمية المتخصصة بأنها: "هيئة دائمة تنشئها الدول فيما بينها لممارسة اختصاص دولي على نطاق عالمي في ميدان متخصص من ميادين العمل البشري غير السياسي".

أما تعريف الوكالة المتخصصة فقد تكفلت به المادة السابعة والخميسين من الميثاق بقولها: «الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي يصطلح بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة ٢/٦٣.

٢- تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين الأمم المتحدة فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة».

ويستفاد من هذا التعريف أن الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة لا يطلق عليها هذا الوصف إلا إذا توافرت فيها العناصر الآتية:

أولاً: الإسهام الحكومي:

ويقصد به أن يتم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي يبرم بين الحكومات، وأن تقتصر عضويتها على الدول كقاعدة عامة، وعلى هذا يخرج عن معنى الوكالة المتخصصة المنظمات

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٩٥.

الدولية غير الحكومية حتى لو شارك في عضويتها حكومات بعض الدول إلى جانب الأشخاص الخاصة^(١).

ولا يقلل من أهمية عنصر الإسهام الحكومي في الوكالات المتخصصة وجود بعض الاستثناءات كما هو الشأن في بعض المنظمات المتخصصة التي تسمح مواثيقها بتمثيل فئات اجتماعية بجانب تمثيل الدول لديها مثل منظمة العمل الدولية التي تضم في مؤتمراتها العام ممثلين عن أرباب العمل والعمال على قدم المساواة مع الدول، وإن اقتصر العضوية فيها على الدول^(٢).

كما جرى التطبيق العملي على قبول بعض الوكالات المتخصصة لوحدة إقليمية لا يتوافر لها وصف الدولة كاملة السياسة بالانتساب إليها، متى توافر لها قدر من الحكم الذاتي يمكنها من الاشتراك في نشاط المنظمة نظراً لأهمية إقليمها الجغرافي أو تمتعها بسلطة التقرير اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة أو اقتضت مصالحها أن تمثل في المنظمة بمعزل عن الدول التي تتبعها، ومن أمثلة هذه المنظمات التي تسمح بذلك منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة^(٣).

ثانياً: القيام بتبعات دولية واسعة في مجالات محددة غير سياسية:

فالوكالات الدولية المتخصصة يجب أن يكون لها اختصاصات دولية واسعة النطاق داخل المجتمع الدولي في الاقتصاد أو الاجتماع أو الصحة أو الثقافة أو غير ذلك من الشؤون غير السياسية، وما يؤكد ذلك عبارة "تبعات دولية واسعة" الواردة في المادة (١/٥٧) من الميثاق، إذ المقصود بها أن اختصاص المنظمة يجب أن يكون على درجة من الأهمية بحيث يتيح لها الإشراف على ناحية موضوعية من نواحي التعاون الدولي في أحد الميادين سالف الذكر، ويكون تحملها لهذه التبعات على المستوى العالمي بحيث يعم نفعها على العالم أجمع أو على عدد كبير من الدول^(٤).

وتطبيقاً لما تقدم لا يعتبر من قبيل الوكالات المتخصصة المنظمات الإقليمية المتخصصة والمكاتب الدولية ذات الاختصاص الإداري المحدود كاتحاد التلغراف العالمي^(٥).

ثالثاً: أن يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة:

يلزم أخيراً أن يكون قد تم الوصل بين الوكالة المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق اتفاقات تعقد بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها^(٦). وتهدف هذه الاتفاقات إلى خضوع الوكالات المتخصصة لرقابة وإشراف الأمم المتحدة باعتبار الأخيرة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك الغايات المشتركة الأخرى^(٧) ومنعاً للتعارض والتنافس فيما بينها.

(٢) د/ محمد حافظ غانم «الأمم المتحدة»، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

(٣) د/ عائشة راتب: التنظيم الدولي، الكتاب الثاني، التنظيم الإقليمي والمخصص، مرجع سابق، ص ١٧٦.

(٤) د/ محمد المجذوب: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ٦٧.

(٥) د/ مفيد شهاب: المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، ص ٥٤٢.

(٦) د/ حازم عتلم: المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة، دار النهضة العربية، ص ١٨٦.

(٧) المادة: ١/٦٣ من الميثاق.

(٨) المادة: ١/٤ من الميثاق.

المبحث الثاني

التمييز بين الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة

تتمتع الوكالة المتخصصة بشخصية قانونية دولية بما ينطوي عليه ذلك من ثبوت أهليتها لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات الدولية، وهذه الشخصية ليست متوقفة على اعتراف الفقه بها، أو على النص عليها في الوثيقة المنشئة لها، وإنما أضحت مبدأ قانونيا عاما أقرته الدول الأعضاء فيها بمقتضى اشتراكها وتوقيعها على الاتفاقيات المتعلقة بالمزايا والحصانات، وهذا ما أكدته القضاء الدولي في العديد من أحكامه.

وهذا ما يميز الوكالة المتخصصة عن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وكذلك عن الأجهزة الفرعية التي تنشئها الأجهزة الرئيسية لها لمساعدتها في تحقيق الأهداف التي تسعى لإنجازها في النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو الثقافية أو الإنسانية... إلخ، ومن أمثلتها صندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال، والمنظمة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

فمثل هذه الهيئات لا تتمتع بوصف المنظمة المتخصصة أو المنظمة الدولية عموما ولو منحها جانباً من الاستقلال، فكلاهما أنشئ بموجب قرار من الجهاز الرئيس للأمم المتحدة وهو الجمعية العامة، ولم ينشأ بموجب اتفاقات بين الحكومات كما هو الشأن في الوكالة المتخصصة.

المبحث الثالث

الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة والعلاقة بينها وبين الأمم المتحدة

المستفاد مما تقدم أن تلك الوكالات لها كيائها وشخصيتها القانونية المستقلة عن شخصية الأمم المتحدة، ولا يؤثر على شخصيتها ولا ينتقص من استقلالها وجود نوع من التعاون بينها وبين الأمم المتحدة، وسندنا في ذلك ما يلي:

١- أن نصوص الميثاق جعلت منها الإدارة المركزية لتحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي.

٢- اعتراف الميثاق بمسؤولياتها وبتبعاتها المستقلة في هذا الشأن وبضرورة الربط والتنسيق بينها وبين الأمم المتحدة، على ألا يؤثر ذلك على شخصيتها المستقلة.

٣- تأكيدها باستمرار شخصيتها المستقلة وعدم خضوعها للاعتبارات السياسية التي قد تؤثر على نشاط الأمم المتحدة^(١).

٤- أن العضوية فيها ليست حكرا على أعضاء الأمم المتحدة.

ولقد عهد الميثاق إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة عقد اتفاقات الوصل بين هذه الوكالات وبين الأمم المتحدة، وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها^(٢).

ويسري هذا الحكم على ما كان قائما منها قبل إنشاء الأمم المتحدة، وأيضا على ما سيتم إنشاؤه بعد قيامها، حيث أعطى الميثاق الأمم المتحدة الحق في اقتراح إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة تكون لازمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي^(٣)، وبالفعل أسهمت الأمم المتحدة في إنشاء العديد من الوكالات في بعض الفروع الهامة لم تكن قائمة قبل ذلك.

وفي سبيل قيامه بمهمته أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا في ١٦ فبراير سنة ١٩٤٦ يقضي بإنشاء لجنة خاصة مهمتها عقد هذه الاتفاقات مع الوكالات المتخصصة ونجحت هذه اللجنة في عقد اتفاقات وصل مع كل الوكالات المتخصصة التي كانت قائمة قبل إنشاء الأمم المتحدة كذلك والتي أنشئت فيما بعد، ودخلت حيز النفاذ بعد الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان القانونية التابعة للوكالات المتخصصة^(٤).

(١) د/ محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣١٤.

(٢) المادة ٦٣ من الميثاق.

(٣) المادة ٥٩ من الميثاق.

(٤) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٠١.

وتشتمل اتفاقات الوصل مع هذه الوكالات في مجملها على نصوص ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسلطات أجهزتها الرئيسية في علاقتها بهذه الوكالات، كما تشتمل على ما تتضمنه بعض المواثيق المنشئة لهذه الوكالات من أحكام خاصة بالعلاقة بينها وبين الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ما جاء في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام ١٩٤٦ من أحكام يجب النص عليها في هذه الاتفاقات^(١).

وبمراجعة اتفاقات الوصل العديدة التي تم عقدها منذ عام ١٩٤٦ تمكن استخلاص عدد من المبادئ التي اتبعت كقاعدة عامة، أهمها:

١- إقرار مسؤولية المنظمة المتخصصة في مجال نشاطها، والاعتراف لكل منها بحق توجيه التوصيات للأخر.

٢- تبادل التمثيل بينهما، وذلك في إطار نظام المراقبين الذين يكون لهم الحق في حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات وتقديم الاقتراحات بما فيها اقتراح إدراج المسائل في جدول الأعمال دون أن يكون لهم حق التصويت.

٣- اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإجراءات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة، وله أن يضع مع أعضاء الأمم المتحدة ومع هذه الوكالات الترتيبات اللازمة لكي تمده تلك الوكالات بتقارير عما اتخذته من خطوات لتنفيذ توصياته أو توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه، وله أيضا أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير^(٢).

٤- التزام الوكالات المتخصصة بتقديم المساعدة اللازمة لمجلس الأمن في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها التي يمكن أن يصدرها المجلس تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق في حالات انتهاك السلم والإخلال به ووقوع العدوان.

٥- التزام هذه الوكالات بعرض ميزانياتها على الجمعية العامة لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها^(٣).

٦- تملك هذه الوكالات شريطة الحصول على إذن من الجمعية العامة أن تطلب من محكمة العدل الدولية إفتاءها فيما يصادفها من مشكلات قانونية بسبب نشاطها^(٤).

٧- تتعاون هذه الوكالات مع الأمم المتحدة في ميادين شتى، أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تقوم حسب اختصاص كل منها بتنفيذ المشروعات الإنمائية التي يمولها البرنامج، وللتنسيق بين هذه المشروعات وفروع الأمم المتحدة، وتأكيدا على عدم

(١) د/عائشة راتب: التنظيم الدولي، الكتاب الثاني، التنظيم الإقليمي والمتخصص، مرجع سابق، ص ١٨٦.

(٢) المادة ٦٤ من الميثاق

(٣) المادة ٣/١٧ من الميثاق. ولكن لا يسري هذا الالتزام على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

(يراجع: د/ مفيد شهاب: المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة، مرجع سابق، ص ٤٧.

(٤) المادة ٢/٩٦ من الميثاق.

خضوع هذه الوكالات للاعتبارات السياسية التي قد تؤثر على نشاط الأمم المتحدة، أنشأت الأخيرة لجنة إدارية مكونة من الأمين العام للأمم المتحدة ومديري هذه الوكالات، وتقدم هذه اللجنة تقارير عن نشاط هذه الوكالات وأوضاعها المالية والإدارية - مرفقا بها التقارير السنوية لهذه الوكالات - إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي^(١).

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٠٤.

الفصل الثاني

الوكالات المتخصصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية

تتميز هذه المنظمات في الأغلب الأعم بالاهتمام بحقوق الإنسان على وجه العموم في مجالاتها المختلفة، وتضم هذه الوكالات:

- ١- منظمة العمل الدولية.
- ٢- منظمة الصحة العالمية.
- ٣- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
- ٤- المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وسوف نقتصر في هذا الفصل على دراسة نوعين منها، هما:

- ١- منظمة العمل الدولية.
- ٢- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وسنكتفي ببيان موجز لكيفية نشأة الوكالة وأهدافها وأحكام العضوية فيها والأجهزة التي تتكون منها ^(١).

(١) لمزيد من التفاصيل يراجع:

د/د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٠٥:٣١٧.

د/ إبراهيم العناني: المنظمات الدولية العالمية، مرجع سابق، ص ٢٢٥-٣٢٧.

د/ مفيد شهاب «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٥٣٧-٥٩٣.

المبحث الأول منظمة العمل الدولية

أولاً: نشأتها:

ترجع نشأة منظمة العمل الدولية إلى ١١ أبريل عام ١٩١٩ عندما أقرت الدولة المشتركة في مؤتمر فرساي دستورها وأدمجته في معاهدة فرساي وأصبح الباب الثالث عشر من هذه المعاهدة التي تم التوقيع عليها في ٢٩ يونيو ١٩١٩، وبالرغم من أن نصوص إنشاء هذه المنظمة جاءت ضمن اتفاقيات فرساي للسلام التي أنشأت كذلك عصبة الأمم، فإن منظمة العمل الدولية ظلت متمتعة بشيء من الاستقلال عن العصبة، حيث نشأت ومارست حياتها قبل قيام العصبة واستمرت قائمة رغم انهيار العصبة، حيث ظلت تمارس نشاطها وتقوم بمهامها، وفي مؤتمر مونتريال عام ١٩٤٦ قرر المؤتمر فصل الباب الثالث عشر من اتفاقيات فرساي وأطلق عليه ميثاق منظمة العمل الدولية بعد إدخال بعض التعديلات التي تمكنها من استقلالها في قيامها بمهامها.

ومما يؤكد استقلال المنظمة عن العصبة أيضاً أن العضوية فيها لم تكن مرتبطة بالعضوية في العصبة، ولم تخضع المنظمة لها في أعمالها، وانحصرت العلاقة بينهما في الاشتراك في وثيقة الإنشاء «اتفاقيات فرساي» والنظامين المالي والإداري، وبانهيار العصبة انقطعت كل صلات الربط بين المنظمة والعصبة^(١).

وفي عام ١٩٤٦ أصبحت منظمة العمل الدولية أول وكالة متخصصة للأمم المتحدة بموجب اتفاق أبرم بينهما في هذا العام اعترفت بمقتضاه الأمم المتحدة بالمنظمة كوكالة متخصصة تتولى مسئولية تحقيق أهدافها المنصوص عليها في وثيقة إنشائها، ومنذ إنشائها وحتى اليوم يوجد مقرها الرئيس في جنيف بدولة سويسرا.

ثانياً: أهدافها:

لما كان الهدف الأساسي من إنشاء وقيام المنظمات الدولية هو إرساء وحفظ السلم والأمن الدوليين، فقد عيّنت كل المنظمات بكل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف الأسمى، ومن أهم هذه الأمور تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما حرصت عليه منظمة العمل الدولية في المؤتمر العام المنعقد في فيلادلفيا عام ١٩٤٤ على النحو التالي:

- ١- وجوب تشغيل جميع الأيدي العاملة بأجور تكفل المعيشة.
- ٢- توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والعناية الطبية.
- ٣- توفير تغذية كافية وسكن لائق وأوقات للراحة.
- ٤- حق عقد اتفاقيات جماعية بشأن العمل وحماية العمال.
- ٥- إمكانيات متساوية للجميع للحصول على تعليم أفضل وإعداد مهني أصح واتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الصحة وتوفير السلامة في أمانة العمل.

(١) د/ محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٣٣.

كما أكد إعلان فيلادلفيا على مجموعة من المبادئ والأسس التي ينبغي على المنظمة أن تلتزم بها في سبيل تحقيقها لأهدافها، وتتمثل في:

- ١- أن العمل ليس سلعة.
- ٢- أنه لا بد من كفالة حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.
- ٣- العمل من أجل رفاهية البشر بغض النظر عن ألوانهم أو معتقداتهم أو جنسهم.
- ٤- أن الفاقة حيثما وجدت في العالم هددت الرخاء في كل مكان^(١).

ثالثاً: العضوية في المنظمة:

بلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة عند إنشائها ٢٩ عضواً هم أعضاء عصبة الأمم أيضاً، وتوالي انضمام الدول إليها، حيث بلغ عام ١٩٦٢ (٩٦) دولة، وعام ١٩٧٦ (١٢٧) دولة، وثبت لكل دولة الحق في أن تصبح عضواً في منظمة العمل الدولية متى توافر لها الشروط المنصوص عليها في وثيقة إنشائها.

وتنقسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى فئات ثلاثة:

الفئة الأولى: الأعضاء الأصليون وهم الدول التي كانت أعضاء في المنظمة حتى أول نوفمبر سنة ١٩٤٥.

الفئة الثانية: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمجرد إخطار المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبول الدولة للالتزامات المنصوص عليها في وثيقة إنشاء المنظمة.

الفئة الثالثة: الدول الأخرى التي لا تندرج تحت الفئتين السابقتين التي يقبل المؤتمر العام للمنظمة انضمامها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت.

وتأكيداً على مبدأ سيادة الدولة في تنظيم أحكام العضوية في المنظمات الدولية، فقد أجازت المادة ٥/١ من دستور هذه المنظمة الانسحاب منها في أي وقت بشرط ألا يكون الانسحاب نافذ المفعول إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ تقديم طلب الانسحاب وبشرط أن يكون العضو الراغب في الانسحاب قد أوفى بكافة التزاماته المالية المترتبة على العضوية وألا يؤثر الانسحاب على التزاماته المترتبة على أية اتفاقية يكون قد التزم بها بموجب عضويته^(٢).

وتأكيداً على تدعيم سلطة المنظمة الدولية في مواجهة الدول فقد منح دستور المنظمة المؤتمر العام الحق في طرد الدولة العضو بأغلبية ثلثي المندوبين الذين حضروا الدورة بشرط أن يكون من بينهم ثلثاً مندوبي الحكومات الحاضرين والمشاركين في التصويت^(٣).

رابعاً: أجهزة المنظمة:

تباشر المنظمة مهامها من خلال ثلاثة أجهزة رئيسة، هي:

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٠٨.
(٢) د/ محمد إسماعيل علي «الوجيز في المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٣٦.
(٣) بناء على التعديل الجوهري على دستور المنظمة في ٩ يوليو ١٩٦٤ وصار نافذاً في سبتمبر ١٩٦٧، الأمر الذي دفع جنوب أفريقيا إلى المبادرة بالانسحاب من عضوية المنظمة في ١١ مارس ١٩٦٤ قبل توقيع عقوبة الطرد بحقها منها بعد ثبوت إدايتها من جانب الأمم المتحدة نتيجة انتهاجها لسياسة التفرقة العنصرية.

١- المؤتمر العام: وهو السلطة العليا للمنظمة، وكل الدول الأعضاء ممثلة فيه بوفد مكون من أربعة مندوبين: اثنان يمثلان الحكومة، والثالث يمثل أصحاب الأعمال والرابع يمثل العمال، وتقوم كل دولة باختيار مندوبيها غير الحكوميين بالاتفاق مع التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلاً للعمال وأرباب الأعمال.

ويجتمع المؤتمر العام في كل عام مرة على الأقل، لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة ما لم يكن المؤتمر نفسه قد سبق بتحديد مكان الاجتماع ويتولى المؤتمر انتخاب رئيس له وثلاثة نواب للرئيس يختار أحدهم من بين مندوبي الحكومات، والثاني من بين مندوبي أصحاب الأعمال، والثالث من بين مندوبي العمال. ويختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإقرار الميزانية وبحث ومناقشة السياسة العامة للمنظمة وأوجه نشاطها في ضوء أهداف إنشائها، ومناقشة مشروعات اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والاقتراح عليها بأغلبية الثلثين، ولا تعتبر هذه القرارات الصادرة عن المؤتمر ملزمة للدول الأعضاء ونافذة داخلها إلا إذا تم تحويلها إلى قوانين داخلية^(١).

٢- مجلس الإدارة: ويعد الجهاز التنفيذي للمنظمة ويدير مكتب العمل الدولي واللجان الداخلية المختلفة، ويتكون من ٥٦ عضواً نصفهم يمثلون الحكومات، والربع يمثل أصحاب الأعمال، والربع الآخر يمثل العمال، ويتم انتخابهم جميعاً بواسطة ممثلي كل فئة منها في المؤتمر العام، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.

ويعتبر مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي في المنظمة، ويتمتع بسلطات واسعة من الناحيتين التنفيذية والإشرافية، حيث يشرف على أعمال مكتب العمل الدولي وعلى أعمال سائر لجان المنظمة^(٢)، فضلاً عن متابعته للدول الأعضاء في تطبيقها لاتفاقيات وتوصيات العمل المختلفة.

٣- مكتب العمل الدولي: ويعد بمثابة الجهاز الإداري للمنظمة، ويرأسه مدير عام يعينه مجلس الإدارة، ويتمتع مع موظفي المكتب بالحصانات الامتيازات اللازمة لأداء أعمالهم، ويختص المكتب بكل ما يمس التنظيم الدولي للعمل، ويقوم بجمع وتداول المعلومات، ويساعد الحكومات الأعضاء بناء على طلبها في وضع مشروعات القوانين على أساس قرارات المؤتمر العام.

ويعتبر المدير العام للمكتب مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير عمل المكتب وعن إنجاز ما يوكل إليه من مهام وأعمال.

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣١٠.

(٢) د/ محمد حافظ غانم «الأمم المتحدة»، مرجع سابق، ص ٢٤٤.

المبحث الثاني

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»

أولاً: نشأتها:

أنشئت هذه المنظمة من خلال مؤتمر لندن في نوفمبر عام ١٩٤٥ الذي انعقد استجابة لنداء فرنسا بضرورة إنشاء هيئة دولية للثقافة والعلوم، وحضر المؤتمر ٤٤ دولة، وأقر المؤتمر مشروع ميثاق وضعه وزراء التربية والتعليم في دول الحلفاء لإنشاء منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وقد أصبح الميثاق نافذ المفعول في ٤ نوفمبر عام ١٩٤٦ حينما تم التصديق عليه بواسطة عشرين دولة من الدول التي اشتركت في مؤتمر لندن، وأودعت التصديقات لدى حكومة المملكة المتحدة، وتقرر جعل مقر المنظمة في باريس، وقد تم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة في عام ١٩٤٦.

ثانياً: أهدافها:

تم النص على أهداف هذه المنظمة في المادة الأولى من ميثاقها، التي حددتها في الإسهام في تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق تنشيط التعاون بين الأمم في المسائل الثقافية والتعليمية، حتى يتحقق مزيد من الاحترام العالمي للعدل ولحكم القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز لأي سبب كان.

وفي ضوء ذلك أوضحت المادة سאלفة الذكر مهام المنظمة ووسائل تحقيق أهدافها، وأهمها:

- ١- نشر التعليم عن طريق مكافحة الأمية والتربية الأساسية وتعليم الكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
- ٢- الاستعانة بالتعليم لتوطيد التفاهم الدولي، وذلك بالاعتماد على تربية وطنية دولية.
- ٣- تعزيز التعاون الدولي وذلك بتسهيل الاجتماعات بين العلماء وشد أزر المنظمات العلمية الدولية.
- ٤- المساهمة في تعميم العلوم ونشرها، والحث بصورة خاصة على متابعة البحوث العلمية التي تهدف إلى تحسين سبل العيش للإنسان.
- ٥- صون وحماية التراث العالمي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثار التي لها أهميتها التاريخية أو العلمية.

٦- تقديم المساعدة الفنية للدول في المجالات السابقة عن طريق إنشاء مراكز التدريب وتبادل الخبراء وتقرير المنح الدراسية ونشر الوثائق والمعلومات والقيام بالبحوث^(١).

وأهم البرامج التي قام بها اليونسكو تتصل بنشر التعليم الإلزامي والاختياري، ونشر التعليم خارج المدرسة في حالة عدم توافرها، والعمل على إزالة التمييز العنصري والاجتماعي والتوتر الدولي، ويعمل اليونسكو على أن يراعي بصفة خاصة ظروف واحتياجات المناطق المختلفة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ومن أهم المشروعات الثقافية التي قام بها مشروع إنقاذ آثار النوبة التي كانت مهددة بالغرق بعد بناء السد العالي^(٢).

ثالثاً: العضوية في المنظمة:

لكل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تصبح عضواً في هذه المنظمة بمجرد تقديمها بطلب ذلك، أما الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة فيلزم حصولها على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي^(٣).

ثم توصية من المجلس التنفيذي ثم موافقة المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجوز لهذا المؤتمر منح العضوية المنتسبة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ويصدر قرار قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين والمشاركين في التصويت بناء على طلب الدولة المشرفة على الإقليم ويحدد المؤتمر العام مدى الحقوق والالتزامات بالنسبة لهذه الأقاليم في علاقتها بالمنظمة.

وتأكيداً على مبدأ سيادة الدولة لكل دولة عضو في اليونسكو الانسحاب منها بشرط إخطار المدير العام، ولكن لا يسري قرار الانسحاب إلا اعتباراً من يوم ٣١ ديسمبر من السنة التالية للإخطار، ولا تأثير لهذا القرار على التزامات الدولة المالية قبل المنظمة قبل الانسحاب.

وفي المقابل للأمم المتحدة الحق في طلب وقف أو طرد الدولة العضو من اليونسكو إذا كانت قد أصدرت قراراً مماثلاً إزاءها حال إخلالها بالتزاماتها إخلالاً متعمداً.

(١) د/ محمد طلعت الغنيمي التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٤، ص ١٠٢٠.

(٢) د/ محمد حافظ غانم «الأمم المتحدة»، مرجع سابق، ص ص ٢٤٧-٢٤٨.

(٣) يذكر الأستاذ الدكتور/ مفيد شهاب أنه تقرر في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر/ديسمبر ١٩٦٢ إلغاء استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أمر الانضمام. يراجع: المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٥٦١، هامش ٢٣.

رابعاً: أجهزتها:

تتكون من ثلاثة أجهزة رئيسة تباشر من خلالها مهامها، هي:

١- المؤتمر العام: ويضم كل الدول الأعضاء في المنظمة، ويعتبر الجهاز ذا الاختصاص العام للمنظمة، حيث يتولى وضع السياسة العامة لها وبرامجها وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وتعيين المدير العام والنظر في قبول أعضاء جدد والتصويت على ميزانية المنظمة، والموافقة على اللوائح الإدارية والمالية، ومناقشة وعرض اتفاقيات وتوصيات المنظمة على الدول الأعضاء.

ويعقد المؤتمر دورته العادية مرة كل عامين، ولا يمنع ذلك من انعقاده في دورات غير عادية عند الحاجة بناء على طلب ثلثي أعضائه أو بدعوة من المجلس التنفيذي.

٢- المجلس التنفيذي: يتكون من ٥٨ عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين ممثلي الدول الأعضاء على أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخاصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وهؤلاء الأعضاء يعملون كممثلين لحكوماتهم طوال مدة انتخابهم المقررة بأربع سنوات، يخضعون للتجديد النصفى كل عامين، ويجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة. ويختص المجلس التنفيذي بتنفيذ البرامج التي يضعها المؤتمر العام وإعداد جداول أعمال اجتماعات المؤتمر، والترشيح لمنصب المدير العام للمنظمة، وإصدار التوصية بقبول الأعضاء الجدد.

٣- الأمانة العامة: تعتبر الجهاز الإداري للمنظمة، حيث تتألف من مدير عام يعين من قبل المؤتمر العام بناء على ترشيح المجلس التنفيذي لمدة ست سنوات، ويعاونه في أداء مهامه عدد كبير من الموظفين الإداريين والفنيين يربو عددهم على ٢٥٠٠ موظف يتم اختيارهم بقدر الإمكان على أساس التوزيع الجغرافي العادل.

ويتولى المدير العام عرض مشروعات برامج عمل اليونسكو ونصوص الميزانية على المجلس التنفيذي، وتعيين موظفي الأمانة العامة والإشراف عليهم وإرسال التقارير الدورية عن نشاط المنظمة إلى الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي^(١).

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣١٦.



الفصل الثالث

الوكالات المتخصصة العاملة في المجال ذي الطابع الاقتصادي

يندرج تحتها:

- ١- البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
 - ٢- صندوق النقد الدولي.
 - ٣- منظمة التجارة العالمية (الجات)
 - ٣- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
 - ٤- مؤسسة التمويل الدولية.
 - ٥- هيئة التنمية الدولية.
- وسوف نقتصر على دراسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجات كنماذج لهذه الوكالات.

المبحث الأول البنك الدولي للإنشاء والتعمير^(١)

أولاً: نشأة البنك:

نتيجة لما أحدثته الحرب العالمية الثانية من دمار وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية، فقد عقد في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٤ مؤتمر حضره ممثلو ٢٤ دولة بهدف بحث أسس النقد العالمي بعد الحرب، وقواعد التعاون الاقتصادي بين الدول، وأسفرت أعمال المؤتمر عن إبرام اتفاقيات أطلق عليها « اتفاقيات بريتون وودز » في ٢٢ يوليو ١٩٤٤ التي تضمنت إنشاء بنك دولي للإنشاء والتعمير وصندوق نقد دولي، وأصبحت نافذة اعتباراً من ٢٧ ديسمبر ١٩٤٥، وتم وصل البنك بالأمم المتحدة بمقتضى اتفاق الوصل الذي أبرم في ١٥ نوفمبر ١٩٤٧، ومقره واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً: أهدافه:

يسعى البنك الدولي إلى تحقيق الأهداف التالية:

- ١-المعونة في تعمير أقاليم الدول الأعضاء وتنميتها عن طريق تسهيل استثمار رؤوس الأموال في الأغراض الإنتاجية بما في ذلك بناء الاقتصاديات المدمرة أو المعطلة من جراء الحرب وتمويل الإنتاج لسد حاجات السلم.
- ٢-تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق تقديم الضمانات الائتمانية لها، فإذا ما تعذر الحصول عليها بشروط معقولة، فإن البنك يعزز الاستثمار الخاص بقروض يقدمها لأغراض الإنتاج.
- ٣-تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية والمحافظة على موازين المدفوعات، وذلك بتشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء.
- ٤-تقديم المساعدات الفنية لإعداد وتنفيذ برامج القروض وفي تنفيذ برامج الاستثمار طويلة الأجل.

وتحقيقاً لهذه الغايات يقوم البنك بتقديم القروض لتنمية اقتصاديات الدول التي في حاجة إلى رأس مال أجنبي للاستثمار داخلها.

هذه القروض يتم منحها إلى الدول الأعضاء، أو إلى الأقاليم التابعة لها سياسياً، أو إلى المؤسسات الاقتصادية الخاصة في هذه الأقاليم شريطة ضمان الحكومة المعنية مبلغ القرض وفوائده وغيرها من الأعباء الخاصة بالقرض حال كون المقترض غير حكومة.

(١) يراجع د/ عبد المعز عبد الغفار نجم: الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦.

ومما تجدر الإشارة إليه أن قروض البنك لا تمنح إلا لأغراض إنتاجية، ومرتبطة بمشروعات محددة، ولذلك يقوم البنك قبل تقديم القرض بالتأكد من أن الأوضاع السياسية للمقترض تسمح له بالحصول على القرض بشروط تكون في نظر البنك معقولة^(١). ولقد حدد رأس المال البنك عند قيامه بأنه ١٠ مليار دولار، قسمت على ١٠٠ ألف سهم، قيمة كل سهم ١٠٠ ألف دولار، وتقوم الدول الأعضاء بالاشتراك في رأس المال، ولقد حددت حصة كل عضو وفقاً لموارده الاقتصادية، ويقوم الأعضاء بدفع ٢٠ % من قيمة كل سهم فوراً تدفع ٢ % من هذه الحصة بالذهب أو بالدولارات، وتدفع ١٨ % بعملات الدول الأعضاء، أما الباقي وقدره ٨٠ % فيبقى تحت الطلب لمواجهة أي التزامات ضرورية للبنك، وفي سنة ١٩٥٩ تقرر زيارة رأس المال إلى ٣١ مليار دولار^(٢).

ثالثاً: عضوية البنك:

العضوية في البنك متاحة لكافة الدول التي كانت أعضاء في صندوق الدولي قبل ٣١ ديسمبر عام ١٩٤٥، كما يجوز قبول دول أخرى بأغلبية أصوات مجلس المحافظين شريطة أن يسبق ذلك حصولها على عضوية الصندوق، وعلة ذلك أن الانضمام إلى البنك يفرض على الدولة المنضمة التزامات لن يكون في مقدورها الوفاء بها إلا بأغلبية أصوات مجلس المحافظين شريطة أن يسبق ذلك حصولها على عضوية الصندوق.

ويجوز لكل عضو أن ينسحب من البنك متى شاء بشرط أن يخطر المركز الرئيس للبنك كتابة ويسري الانسحاب من تاريخ استلام طلب الانسحاب^(٣).

وفي المقابل يجوز للبنك بأغلبية عدد من المحافظين تمثل أغلبية مجموع الأصوات المقررة وقف أي عضو يخل بالتزام من التزاماته قبل البنك^(٤)، كما تفقد الدولة العضو عضويتها بشكل نهائي وبصورة تلقائية بعد مرور عام على تاريخ وقف عضويتها ما لم تقرر نفس الأغلبية التي أوقفتها إعادة عضويتها، كذلك إذا فقدت الدولة عضويتها في الصندوق زالت عنها صفة العضوية في البنك إلا إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات بقاء عضويتها.

رابعاً: أجهزة البنك:

يمارس البنك مهامه ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية هي:
١- **مجلس المحافظين:** وتمثل فيه كل الدول الأعضاء حيث يعتبر بمثابة الجهاز التشريعي للبنك، ويمثل كل دولة محافظ، ومحافظ منوب له لمدة خمس سنوات.

(١) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٢٤.

(٢) د/ محمد حافظ غانم «الأمم المتحدة»، مرجع سابق، ص ٢٥١.

(٣) المادة ١/٦ من ميثاق البنك.

(٤) المادة ٢/٦ من ميثاق البنك.

ويتكون المجلس من هؤلاء المحافظين، وتتركز فيه جميع سلطات البنك، إلا أنه عهد بكثير من هذه السلطات إلى المديرين التنفيذيين، ويجتمع هذا المجلس مرة كل سنة عادة، ويتم التصويت فيه وفقاً لقاعدة نظام التمييز بين الأصوات، حيث تملك كل دولة عضو ٢٥٠ صوت يضاف إليها صوت عن كل حصة إضافية لها في رأس مال البنك.

٢- **المديرون التنفيذيون:** ويبلغ عددهم عشرين مديراً، خمسة منهم تعينهم الدول الأعضاء صاحبة النصيب الأكثر في رأس مال البنك، وهي الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان - ألمانيا - المملكة المتحدة - فرنسا، أما الآخرون (خمسة عشر) فيقوم باختيارهم المحافظون الممثلون للأعضاء الباقين مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل ولقد منح مجلس المحافظين المديرين التنفيذيين جميع السلطات المخولة للبنك، عدا تلك التي نص صراحة في اتفاقية «بريتون وودز» على أنها تباشر بواسطة مجلس المحافظين، ويتم التصويت داخل هذا الجهاز وفقاً لنفس القواعد التي تحكم التصويت في مجلس المحافظين، والتي سبق بيانها.

٣- **الرئيس:** ويختاره المديرون التنفيذيون بشرط ألا يكون من بينهم أو من بين المحافظين، ويرأس مجلس المديرين التنفيذيين وهيئة موظفي البنك، ومع أنه يتلقى توجيهات مجلس المديرين التنفيذيين في الشؤون المتعلقة بسياسة البنك، إلا أنه مسئول عن سير العمل في البنك وعن تعيين موظفيه وتنظيمهم^(١).

(١) د/ سامح كمال عبد العزيز، د/ محمد سعد «قانون التنظيم الدولي»، القاهرة، ٢٠١٤، ص ٤٠٤.

المبحث الثاني صندوق النقد الدولي

أولاً: نشأته:

تم إنشاء صندوق النقد الدولي شأنه شأن البنك الدولي للإنشاء والتعمير بموجب «اتفاقية بريتون وودز» في ٢٧ ديسمبر عام ١٩٤٥ حينما أودعت الدول التي تملك ٨٠% من موارد الصندوق وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية، واتخذ له مقراً بواشنطن، وقد تم الوصل بينه وبين الأمم المتحدة عام ١٩٤٧.

ثانياً: أهداف الصندوق:

يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- ١- تحقيق التعاون الدولي في المسائل النقدية عن طريق منظمة تهئ الوسائل المناسبة للتشاور والتعاون في حل مشاكل النقد الدولية.
- ٢- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وذلك عن طريق العمل على إلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية.
- ٣- تحقيق الثبات في أسعار الصرف والمحافظة على أوضاع صرف منظمة بين الأعضاء والابتعاد عن تخفيض أسعار الصرف بقصد المنافسة.
- ٤- المساهمة في إنشاء نظام متعدد الأطراف في المدفوعات الدولية الخاصة بالمعاملات الجارية بين الأعضاء وفي التخلص من قيود الصرف الأجنبي التي تعرقل نمو التجارة العالمية.

وفي سبل إنجاز هذه الأهداف يمارس الصندوق مجموعة من الوظائف، أهمها:

- ١- إمداد الدول الأعضاء بالعملات الأجنبية عن طريق بيعها لهم بعملاتهم الوطنية وتصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتهم.
 - ٢- إمداد الدول الأعضاء بناء على طلبهم بالخبراء الفنيين لتقديم المشورة لحكومات هذه الدول لحل مشاكلها المالية والنقدية.
 - ٣- المساهمة في علاج أزمة الديون الخارجية للدول النامية عن طريق الإقراض المالي، وإعادة جدولة الديون، فالصندوق يقدم -إلى جانب البنك الدولي- القروض لهذه الدول بقصد تمويل عمليات التنمية بها ورفع اقتصادها إلى الأمام.
- هذا وقد عقدت في رحاب الصندوق عدد من المؤتمرات لمناقشة موضوعات الإصلاح النقدي العالمي والمساعدات الإضافية للدول النامية التي تعاني عجزاً صارخاً في ميزان مدفوعاتها، كما وضع الصندوق منذ نهاية عام ١٩٨٧ تسهيلات جديدة لمساعدة هذه الدول في إحداث التغييرات الهيكلية، وتقدم بشروط ميسرة كالتسديد على فترات طويلة (١٠ سنوات)، مع فترة سماح (أربع سنوات)، وبسعر فائدة منخفض (٥%)^(١).
- ويتكون رأس مال الصندوق من أنصبة تكتب بها الدول الأعضاء، يتم تحديدها بالاتفاق بينهم، ويجوز إعادة النظر فيها كل خمس سنوات أو إذا ما طلب ذلك أحد الأعضاء، وتدفع كل دولة جانباً من حصتها ذهباً والباقي بعملتها الوطنية^(٢).

(١) د/ رياض صالح أبو العطا: ديون العالم الثالث على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق جامعة طنطا، ص ٢٤٣- ٢٥٣.

(٢) د/ مفيد شهاب: المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٥٧٤.

ثالثاً: عضوية الصندوق: تنقسم العضوية فيه إلى فئتين:

- أ - **عضوية أصلية:** وتتمتع بها الدول التي وقعت على «معاهدة بريتون وودز» وقبلت حكوماتها وفق لدستورها - اتفاقية الصندوق في موعد كان أقصاه آخر سنة ١٩٤٦.
- ب - **عضوية لاحقة:** يتم انتسابها طبقاً للشروط التي يضعها الصندوق تبعاً للظروف الخاصة بكل دولة على حدة ^(١).

رابعاً: أجهزة الصندوق:

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية هي:

١- **مجلس المحافظين:** تمثل كل دولة من الأعضاء في هذا المجلس بواسطة محافظ ونائب للمحافظ ويتم تغيير المحافظ بعد انتهاء مدته المقررة بخمس سنوات.

ويجتمع المجلس مرة كل عام، عادة في سبتمبر، ويشترك في الاجتماع رئيس البنك الدولي أما فيما بين أدوار الانعقاد فيتم اتخاذ القرارات بالبريد أو بأية وسيلة أخرى.

ولمجلس المحافظين كل اختصاصات وسلطات الصندوق إلا أنه من الناحية العملية يفوض المديرين التنفيذيين في ممارستها، ما عدا المسائل التي نص دستور الصندوق صراحة على الاحتفاظ بها لمجلس المحافظين كقبول أعضاء جدد، وإيقاف العضوية، وتغيير الأنصبة، وتعديل قيمة العملات، وتصفية الصندوق.

ويصدر هذا المجلس قراراته وفقاً لنظام وزن الأصوات، والقاعدة أن لكل دولة ٢٥٠ صوت يضاف إليها صوت عن كل مائة ألف دولار من حصتها.

٢- **المديرون التنفيذيون:** كما هو الشأن في البنك الدولي يبلغ عدد المديرين التنفيذيين في الصندوق عشرين عضواً، تختار الدول ذات الأنصبة الكبرى خمسة منهم، بينما يتم اختيار الباقين من الأعضاء الآخرين.

ويعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، لذا على كل مدير أن يقوم بتعيين بديل له يحل محله حال غيابه، وعليه أيضاً أو بديله أن يكون متواجداً بشكل دائم في مقر الصندوق، وأن يكرس كل جهده بتخصيص كل وقته واهتمامه لأعمال الصندوق.

ويعتبر هؤلاء المديرين مسؤولين عن تنفيذ الاختصاصات العامة وتصريف الشؤون الجارية بالصندوق، كما يقومون بأداء ما يفوضهم به مجلس المحافظين.

وتطبق بالنسبة لهذا الجهاز قواعد التصويت التي تسري بالنسبة لمجلس المحافظين والتي سبق بيانها ^(٢).

٣- **المدير الإداري:** ينتخبه المديرون التنفيذيون ويعتبر رئيساً لهم ولهيئة الموظفين بالصندوق ما يجعله الموظف الإداري الأعلى في الصندوق، ويعاونه عدد من الموظفين، وهو المسئول عن تنظيمهم وتعيينهم وفصلهم، ويرأس المجلس التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت، وهو الذي يمثل الصندوق في علاقاته مع الدول الأعضاء، ومع المنظمات الدولية الأخرى ^(٣).

(١) د/ محمد طلعت الغنيمي: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ١٠٢٧.

(٢) د/ محمد طلعت الغنيمي: التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ١٠٢٨.

(٣) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٢٩.

المبحث الثالث

منظمة التجارة العالمية (الجات)

تقديم:

لقد كان الكساد العالمي محركا نحو التفكير في علاج المشكلات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجهود لم تكلل بالنجاح في هذا الشأن حيث لم يتم التصديق على مشروع هافانا لإنشاء منظمة دولية، فكان أن وضع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة وهو معاهدة دولية متعددة الأطراف وليس وكالة متخصصة، حيث يضع القواعد العامة للسلوك في التجارة الدولية.

وكان أن وضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ اعتبارا من أول يناير ١٩٤٨ م برعاية الحكومات التي كانت تتفاوض للوصول إلى ميثاق هافانا.

المبادئ العامة لهذا الاتفاق:

تتلخص المبادئ الأساسية في أن التجارة الدولية ينبغي أن تجرى على أساس عدم التمييز (ماعداد الدول الأولى بالرعاية)، وأن الصناعة المحلية لا تستحق الحماية إلا من خلال التعريفات الجمركية على أساس قيود كمية أو غير ذلك من الإجراءات. وأن التعريفات الجمركية ينبغي تخفيفها عن طريق مفاوضات متعددة الأطراف. وأن الأطراف المتعاقدة يجب أن يتشاوروا فيما بينهم للتغلب على مشكلات التجارة والتنمية، وتعترف بنود أخرى في الاتفاق بالمشكلات الخاصة بتجارة الدول النامية.

المركز التجاري الدولي:

في عام ١٩٦٤ أنشأ الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) هذا المركز ليساعد الدول النامية في تنشيط صادراتها، ونظراً لارتباطه مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ عام ١٩٦٨، فإنه يقدم المعلومات والمشورة بالنسبة لأسواق التصدير وتقنيات التسويق ويساعد في إنشاء خدمات تصديرية وتدريب الأفراد للعمل في هذا المجال.

وتدير شؤون الجات أمانة عامة، ومقره جنيف بسويسرا:

وفي اجتماعات الجات ودوراته السنوية يقيم الأعضاء نوعا من المجلس الواقعي، الذي يتكون من جميع الأعضاء، ويشكلون لجانا فرعية ومجموعات عمل. ولكل عضو صوت واحد، وتتخذ معظم القرارات بالأغلبية البسيطة، وعلاوة على ذلك تتخذ القرارات بتوافق الآراء في كثير من الحالات.

دورة أورجواي ومنظمة التجارة العالمية:

نظراً للمشاكل الكثيرة التي واجهت الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، حيث تزايد مشكلة البطالة والكساد وتضارب السياسات النقدية والتجارية، وما تمارسه الدول والتكتلات الاقتصادية من ضغوط، أدت إلى زيادة المخاوف، من أن يؤدي هذا الاتجاه إلى الحد من نمو التجارة الدولية وتفاقم المشاكل الاقتصادية، فقد عقدت الجات دورات من المباحثات لتعديل

وتشكيل إطار للتجارة الدولية خلال العقود المقبلة، وجاءت الدورة الثامنة "دورة أورجواي" التي عقدت في سبتمبر ١٩٨٦ م في مدينة بونت ديل إست **Punta Del Est** في أورجواي باشتراك ١٠٥ دول زادت إلى ١٢٥ دولة عام ١٩٩٤ م.

وقد هدفت جولة أورجواي إلى تحقيق ما يلي:

- ١- تخفيض التعريفات الجمركية بصورة كبيرة، بما في ذلك التعريفات على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
 - ٢- إعادة التجارة في السلع التي كانت قد خرجت من الإطار متعدد الأطراف ومنها الملابس والمنتجات الزراعية إلى حظيرة الجات تدريجياً.
 - ٣- فرض الانضباط على جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
 - ٤- تحسين قواعد عمل "جات" ونظام تسوية المنازعات الخاصة بها.
 - ٥- وضع إطار عام للتجارة في الخدمات.
- وتوصلت جولة أورجواي إلى ٢٦ اتفاقية شملت تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والجوانب التجارية لإجراءات الاستثمار الدولي ومراجعة نصوص الجات " الإجراءات الوقائية - موازين المدفوعات - تسوية المنازعات - نظام مراجعة السياسات التجارية " بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء.
- ### منظمة التجارة العالمية:

ترتب على اتفاقيات جولة أورجواي الموافقة على قيام منظمة التجارة العالمية **The World Trade Organization** وذلك لتحل محل أمانة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي كانت قد شكلت كهيئة مؤقتة للتجارة عام ١٩٤٧ م. وستكون مهمتها مراقبة وتحرير التجارة الدولية وتشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بها ولها صلاحية أخرى في تسوية المنازعات.

وتتكون المنظمة من مجلس للوزراء يجتمع مرة على الأقل كل عامين وفي الفترة التي تقع بين دورتين سيكون للمنظمة مجلس عام يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء وسيجتمع بصورة عامة، لمرة كل شهر، ويشرف المجلس العام على إدارة جهاز تسوية المنازعات وإليه مراجعة السياسات التجارية التي تتم بصورة دورية، ويشرف المجلس العام أيضاً على المجالس واللجان المتخصصة الآتية:-

مجلس حقوق الملكية، مجلس البضائع، مجلس الخدمات لجنة التجارة والتنمية، لجنة ميزان المدفوعات، لجنة الموازنات ومن الملاحظ أن نظام حل المنازعات الذي أقامته جولة أورجواي وتشرف عليه المنظمة يقوم على مبدأ جديد في العمل الدولي هو " الإجماع السلبي " بمعنى أن الحكم الذي تصدره لجنة تسوية المنازعات داخل المنظمة سيكون نافذاً ما لم يتفق جميع الأطراف على رفضه على أن تأخذ مسألة تسوية الخلافات حوالي ٩ أشهر أو ستة على الأكثر مما يتيح وسيلة متطورة في تسوية الخلافات.

الفصل الرابع

الوكالات المتخصصة العاملة في المجال ذي الطابع الفني

وينطبق هذا الوصف على نوعين من الوكالات المتخصصة، هما:

١ - الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

٢ - منظمة الأرصاد الدولية.

وفيما يلي نلقي بعض الضوء على الوكالة الأولى، وهي:

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أولاً: نشأتها:

تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركز التعاون الدولي في مجال الطاقة الذرية وقد أنشئت استجابة للمخاوف التي صاحبت اكتشاف الطاقة النووية التي ينتج عنها فوائد عظيمة إذا ما استخدمت في الأغراض السلمية، وقد تشكل خطراً جسيماً إذا ما استخدمت كسلاح مدمر. وكان الداعي إلى إنشائها الرئيس الأمريكي "إيزنهاور" في خطابه أمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٨ ديسمبر ١٩٥٣، وقد ساعدت هذه الفكرة في صياغة الاتفاقية المنشئة لها في ٢٦ أكتوبر عام ١٩٥٣، وأصبحت نافذة المفعول في ٢٨ يوليو ١٩٥٧ بعد أن صدقت عليها ١٨ دولة، وأبرمت مع الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الوصل بينهما في نفس العام وأصبحت ضمن منظومة الأمم المتحدة^(١).

ثانياً: أهدافها: تسعى الوكالة جاهدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

- ١ - تشجيع إسهام الطاقة الذرية في خدمة سلم العالم وصحته ورخائه.
 - ٢ - تقديم الخدمات والمعدات والمنشآت اللازمة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية ولتنمية هذا الاستخدام.
 - ٣ - تشجيع تبادل المعلومات العلمية والفنية عن استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
 - ٤ - ضمان عدم استخدام أي معونة تقدمها الوكالة أو تقدم بناء على طلبها أو تحت إشرافها في الأغراض الحربية.
 - ٥ - التعاون مع الهيئات الدولية المعنية في وضع القواعد الوقائية اللازمة لحماية الصحة والتقليل من الأخطار التي تتعرض لها الأرواح والأموال.
- وعلى الوكالة في سعيها لتحقيق هذه الأهداف أن تلتزم بالمبادئ الآتية:
- ١ - العمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة الرامية إلى تقري السلم والتعاون الدولي.
 - ٢ - الالتزام بتقديم تقرير سنوي عند اللزوم إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

(١) د / صلاح شلبي : المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي، مرجع سابق ، ص ٣٩١.

٣- الامتناع عن إخضاع مساعداتها المقدمة للدول الأعضاء - عند ممارستها لوظائفها لأي شرط سياسي أو اقتصادي أو عسكري^(١).

ثالثاً: أجهزتها: تضم الوكالة ثلاثة أجهزة رئيسة، بيانها على الوجه التالي:

- ١ - **المؤتمر العام:** ويتكون من جميع الدول الأعضاء وفي الوكالة، ويجتمع سنوياً، وله أن يعقد اجتماعات طارئة كلما اقتضى الأمر، وتكون اجتماعاته في مقر الوكالة مالم يقرر المؤتمر العام مكاناً آخر، وتكون صحيحة بحضور أغلبية أعضائه. ويختص المؤتمر العام بوضع سياسة الوكالة، ومناقشة كافة المسائل الداخلة في اختصاصها، وإصدار توصيات بشأنها، ويشرف على مجلس المحافظين، كما يختص بقبول الأعضاء الجدد، ووقف الأعضاء عن مباشرة العضوية، ويوافق على التقارير التي ترفع إلى الأمم المتحدة وعلى أي اتفاق يعقد معها أو مع المنظمات الأخرى أو الدول. ولكل دولة صوت واحد، وتصدر قراراته بالأغلبية العادية، فيما عدا القرارات بشأن المسائل المالية وتعديل النظام الأساسي ووقف أحد الأعضاء، حيث يشترط أغلبية الثلثين.
- ٢ - **مجلس المحافظين:** ويبلغ عدد أعضائه ٣٥ عضواً يتم اختيارهم وفقاً لاعتبارات فنية وجغرافية حددتها الاتفاقية المنشئة، ويجتمع تقريباً كل ثلاثة أشهر، ويختص بتنفيذ مهام الوكالة، ويستعين بلجان في مباشرة هذه المهام.
- ٣ - **المدير العام:** هو الرئيس الإداري للوكالة، ويتم تعيينه بواسطة مجلس المحافظين بعد موافقة المؤتمر العام لمدة أربع سنوات، ويكون مسئولاً عن تعيين وتشغيل وتنظيم الطاقم في ضوء النظم الموضوعة من قبل هيئة المحافظين وفقاً للميثاق والقواعد العامة الموضوعة من المؤتمر العام بناء على توصية هيئة المحافظين^(٢).

رابعاً: نشاط الوكالة: قامت الوكالة بنشاطات عديدة، أهمها:

- ١ - تقديم المساعدة الفنية إلى الدول النامية في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج القوى الكهربائية.
- ٢ - أنشأت مراكز ومعامل للبحوث بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
- ٣ - أبرمت عدة اتفاقيات دولية هدفت من خلالها مراجعة التجهيزات والمواد النووية لضمان استخدامها في الأغراض السلمية.
- ٤ - العمل على إخضاع كافة الأسلحة النووية لرقابتها وتفتيشها.
- ٥ - التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في ميادين البحوث العلمية في مجالات استخدام الطاقة النووية في الأغراض الزراعية والصحية.

(١) د/ محمد حافظ غانم «الأمم المتحدة»، مرجع سابق، ص ٢٦٤.
(٢) د/ صلاح شلبي: المظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي مرجع سابق، ص ٣٩٦.

الفصل الخامس

الوكالات المتخصصة العاملة في مجالات الاتصالات والمواصلات الدولية

تمهيد:

ويضم هذا النوع منظمة الطيران المدني الدولية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، واتحاد البريد العالمي، والمنظمة البحرية الاستشارية. وستقتصر دراستنا في هذا الفصل على نموذج من هذه المنظمات هي: منظمة الطيران المدني الدولية.

المبحث الأول

منظمة الطيران المدني الدولية^(١)

أولاً: نشأتها:

أسفرت الحرب العالمية الثانية عن حدوث تقدم ملموس وتطور هائل في مجال النقل الجوي، مما استدعى الحاجة إلى تنظيم شئون الطيران بما يحقق مصلحة المجتمع الدولي ككل، ولذلك تم عقد مؤتمر في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٤٤، وانتهت أعماله إلى إقرار اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتضمنت نصوصاً من (٤٣ : ٦٦) بإنشاء المنظمة الدولية للطيران المدني، وبأشرت نشاطها في ٤ إبريل ١٩٤٧ نتيجة لنفاذ الاتفاقية سالف الذكر بعد أن صدق عليها العدد اللازم والذي حددته الاتفاقية ب- ٢٦ تصديق، وبذلك أصبحت منظمة دولية حكومية لها شخصيتها القانونية المستقلة، وانضمت إلى أسرة الأمم المتحدة كأحدى وكالاتها المتخصصة بموجب اتفاقية أبرماها سوياً في مايو ١٩٤٧، واتخذت من مدينة مونتريال بكندا مقراً لها.

ثانياً: أهدافها:

نصت عليها المادة ٤٤ من اتفاقية شيكاغو، وتتمثل أهمها في:

- (١) تحقيق تقدم منظم وسليم للطيران المدني الدولي في العالم بأسره.
 - (٢) تشجيع فن بناء الطائرات واستخدامها في أغراض سليمة.
 - (٣) مواجهة حاجة سكان العالم إلى نقل جوي مأمون ومنظم يدار بطريقة سليمة واقتصادية.
 - (٤) تحقيق الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في استغلال الخطوط الجوية الدولية.^(٢)
- ولقد نجحت المنظمة في أن تضع أنظمة موحدة لخدمات الأرصاد الجوية وللإشراف على حركة الطيران وسائر وسائل الأمن والسلامة، كما تمكنت من أن تبسط إجراءات الجمارك والهجرة ولوائح الصحة التي تسري على الطائرات والعاملين عليها.^(٣)

(١) يراجع د / سعيد محمود العامرية: دور منظمة الطيران المدني في خلق وتطبيق القانون الجوي الدولي، القاهرة، ١٩٧٧.

(٢) د / إبراهيم شحاته: منظمة الطيران المدني الدولي مجلة العلوم القانونية والاقتصادية القاهرة، يناير ١٩٦٦، ص ١٦٣.

(٣) د/ محمد حافظ غانم «الأمم المتحدة»، مرجع سابق، ص ٢٤٩.

ثالثاً: نظام العضوية فيها:

العضوية في هذه المنظمة للدول التي صدقت على اتفاقية شيكاغو، ولقد سمحت الاتفاقية بالانضمام إليها، ويفرق في شأن الانضمام بين طائفتين من الدول:

١ - الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المشتركة معها والدول التي التزمت الحياد خلال الحرب العالمية الثانية يتم انضمامها بإرسالها إعلان برغبتها في الانضمام إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر نافذاً في اليوم الثلاثين لاستلامه من الحكومة المذكورة.

٢ - الدول الأخرى: ويتم انضمامها متى وافقت الجمعية العامة بأغلبية أربعة أخماس أعضائها وبالشروط التي تحددها^(١).

وانطلاقاً من مبدأ تدعيم سيادة الدولة في مواجهة سلطة المنظمة يمكن لأي دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بإخطار يوجه إلى أمينها العام، ولكن لا يسري هذا الانسحاب إلا بعد مرور سنة من وصول الإخطار.

رابعاً: أجهزة المنظمة:

تضم ثلاثة أجهزة رئيسة، بياناها على الوجه الآتي:

١ - **الجمعية العامة:** وتتكون من مندوبين عن كافة الدول الأعضاء، وتعتمد اجتماعاتها الدورية مرة كل ثلاثة أعوام، ويجوز أن تعقد دورات طارئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وتعبر بمثابة الجهاز التشريعي للمنظمة يحث تختص تقري السياسة العامة للمنظمة، كما تقوم ببحث أية مسألة يحيلها إليها المجلس، وتختار أعضاء المجلس، وتعتمد الميزانية. ولكل دولة عضو صوت واحد عند التصويت فيها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين المشتركين في التصويت ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك.

٢ - **المجلس:** ويتكون من مندوبي ثلاث وثلاثين دولة تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويراعي في اختيارهم تمثيل الدول التي تملك أكبر إمكانيات في مجال الملاحة الجوية، فضلاً عن التمثيل الجغرافي العادل، وينتخب المجلس رئيسه.

ويعتبر المجلس الجهاز التنفيذي للمنظمة، حيث يقوم بتنفيذ توجيهات الجمعية العامة، ويدير ميزانية المنظمة، ويضع المعايير الخاصة بالملاحة الجوية، ويجمع ويفحص وينشر المعلومات المتعلقة بها، كما يقوم ببناء على طلب من الدول الأعضاء المعنية بدور قضائي كجهة للفصل في المنازعات المتعلقة بالملاحة الدولية، ويكون قراره في هذا الشأن ملزماً.

وتساعد المجلس في أداء أعماله عدداً من اللجان الفرعية المتخصصة التي يقوم بإنشائها مثل اللجنة القانونية ولجنة الملاحة الجوية ولجنة النقل الجوي.

٣ - **الأمانة العامة:** ويرأسها أمين عام يتم تعيينه بمعرفة المجلس لمدة خمس سنوات، ويعتبر مسؤولاً عن إدارة العمل الإداري بالمنظمة بمعاونة عدد من الموظفين يقوم بتعيينهم.

(١) د / سامح كمال، د / محمد سعد «قانون التنظيم الدولي»، مرجع سابق، ص ص ٤١٧ - ٤١٨.

الباب الثالث المنظمات الإقليمية

وفيه نتناولها من خلال الفصول الآتية:

الفصل الأول الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية الإقليمية

في حديثنا عن أنواع المنظمات الدولية قسمناها من حيث العضوية إلى منظمات عالمية، ومنظمات إقليمية وفيصل التفرقة بينهما هو دائرة الأعضاء المسموع لهم الانضمام إليها فإن كانت العضوية فيها مفتوح لكافة دول العالم في ضوء الشروط المنصوص عليها في وثيقة إنشائها كنا بصدد منظمة عالمية، وإن اقتصرت العضوية على مجموعة معينة من الدول المتجاورة جغرافياً والتي تجمعها روابط مشتركة سياسية أو تاريخية أو دينية أو لغوية أو اقتصادية كانت المنظمة إقليمية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المنظمة الإقليمية لا تختلف عن المنظمة العالمية إلا من هذه الزاوية، أما العناصر الأخرى التي يجب استيعابها في المنظمة الدولية عموماً لا بد من توافرها في المنظمة الإقليمية والتي حددناها في بداية القسم العام من هذه الدراسة في عنصري التنظيم والعنصر الدولي^(١).

ومجال نشاط المنظمة الإقليمية قد يتسع ليشمل كافة ميادين العمل البشري أو مظاهر العلاقات الدولية فتكون منظمة إقليمية عامة الاختصاص كجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي وقد يقتصر نشاطها على مجال معين فتكون منظمة إقليمية متخصصة كالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، والبنك الإسلامي للتنمية.

تعريف المنظمة الدولية الإقليمية:

في ضوء ما تقدم يمكننا تعريف المنظمة الدولية الإقليمية بأنها: "هيئة دائمة تنشئها مجموعة من الدول يجمعها روابط مشتركة كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري بينها في مجال أو مجالات معينة ينص عليها في وثيقة إنشائها في إطار مبادئ وأهداف الأمم المتحدة". ولا يخفي على أحد الدور المهم الذي تقوم به المنظمات الإقليمية في العلاقات الدولية في العصر الحاضر، ولا يناعز أحد الآن في أهمية هذه المنظمات أو دورها في تحصين السلم والأمن الدوليين أو في حل المنازعات التي تنشب بين الأعضاء فيها بالوسائل السلمية، إلا أن

(١) د / عبد الغي محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٣٧.

الأمر لم يكن كذلك منذ البداية، فقد قام التساؤل وثار النقاش حول مدى تعارض و اتفاق ظاهرة المنظمات الإقليمية مع متطلبات الأمن العالمي^(١).

وقد انقسم الفقه الدولي في هذا الصدد إلى رأيين:

الرأي الأول: يرى معظم الفقه الدولي أن المنظمات الإقليمية لا تتعارض مع متطلبات الأمن العالمي، لأنها تعبر عن تضامن وثيق بين أفرادها وتعكس شعور عميق بالمصالح المشتركة، ولذلك فإن قيام هذه المنظمات باختصاصاتها يعتبر المكمل الطبيعي لنشاط الأمم المتحدة لأنه من المناسب في كثير من الأحوال أن يتم التعاون بين الدول على أساس إقليمي، مما يسهم في حل المنازعات التي يمكن أن تنشأ في نطاق هذه المجموعة من الدول عن طريق عرضه على الدول المتصلة به عن قرب.

الرأي الثاني: عارض جانب آخر من الفقه فكرة قيام منظمات إقليمية معلاً رفضه في فتحها الباب أمام الاتفاقات والتكتلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع الحروب، ومن ثم يتعارض مع الهدف من التنظيم الدولي. ولذلك فالأفضل أن يتم تسوية المشكلات الدولية ذات الأهمية الفائقة على أساس عالمي كالحروب العالمية وتحريم الأسلحة الذرية.

الراجع : أرى أن المنظمات الإقليمية قامت وتقوم بدور مهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما جعل ميثاق الأمم المتحدة تحت ضغط من الدول الصغرى يعترف بشرعية المنظمات الإقليمية، ولكن هذه الشرعية اقتصر على فصل باهت من فصول الميثاق هو الفصل الثامن، حيث رجع اتجاه العالمية على الإقليمية في العلاقة بينها، فقد نصت المادة ١/٥٢ من الميثاق على حق قيام المنظمات الإقليمية بمعالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين على أن يكون العمل الإقليمي صالحاً ومناسباً لها، وأن يتلاءم نشاطها مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. إلا أن الميثاق اشترط على أعضائه أن يبذلوا جهودهم لتدبير الحل السلمي لمتابعة المنازعات الإقليمية وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن إذا فشلت جهود المنظمات الإقليمية، ويجوز للأمم المتحدة التصدي لبحث المنازعات الإقليمية قبل عرضها على المنظمات الإقليمية^(٢).

كما أنط الميثاق بمجلس الأمن استخدام المنظمات الإقليمية في القيام بأعمال القمع كلما كان ذلك ملائماً، ويكون عملها حينئذ تحت رقابته وإشرافه، ولا يجوز لهذه المنظمات القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس^(٣).

(١) د / صلاح شلبي: المنظمات الدولية في القانون الدولي الفكر الإسلامي، ٢٠١٧، ص ١٦٤.
(٢) المادة ٤/٥٢ من الميثاق حيث نصت على الآتي: لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين ٣٤، ٣٥.
(٣) د / مصطفى فواد «العلاقات الدولية في منظور المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٤٦٧.

عناصر المنظمة الدولية الإقليمية:

وفي ضوء نص المادة ١/٥٢ سالفة الذكر نستطيع استخلاص العناصر الأساسية لقيام المنظمة الإقليمية حيث حددتها في عناصر أربعة، هي:

١ - **التجاور الجغرافي بين أعضائها:** ويقصد به انتماء الدول الأعضاء فيها إلى منطقة جغرافية واحدة، بما يجعلها أكثر قدرة وفاعلية في حل المنازعات الإقليمية، لأن الجوار عنصر دائم غير قابل للتغيير أو التبديل، وعلى ذلك لا يعتبر من قبيل المنظمات الإقليمية الأحلاف العسكرية كحلف الأطلسي وحلف الناتو حيث تضم دولاً تنتمي لأكثر من منظمة جغرافية، ولا يسمح لكافة الدول في هذه المناطق بالانضمام إليها إذ العضوية فيها قائمة على أسس أيديولوجية وسياسية.

٢ - **ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي العام:** ويقصد به أن يكون نشاطها متعلقاً بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال العمل على التسوية السلمية للمنازعات الدولية وتحريم حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية وأن يتوافر لديها من الإجراءات والآليات ما يجعلها قادرة على مواجهة حالات تهديد السلم والإخلال به أو وقوع العدوان.

٣ - **ملائمة العمل الإقليمي:** بمعنى أن يتوافر للمنظمة الإقليمية القدرة والفاعلية على حل المشكلات الإقليمية من خلال وجود أجهزة لها صفة الدوام والاستمرار وتمارس اختصاصات محددة في داخل نطاق خاص، ومن ثم لا تكفي في هذا الصدد المعاهدات العادية التي تقرر تحالفاً بسيطاً.

٤ - **التوافق مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة:** فلا يجوز أن تتضمن موانئ هذه المنظمات ما يشكل خروجاً على ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر بمثابة النظام الدستوري للجماعة الدولية، وذلك تطبيقاً للمادة ١٠٣ منه، والتي تعطي له الأولوية على ما سواه من الالتزامات الأخرى عند التعارض، كما تمتد القوة الملزمة له إلى الدول غير الأعضاء فيها بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.

ولذلك جرى العمل الدولي منذ عام ١٩٤٥ على أن تنص الموانئ المنشئة للمنظمات الإقليمية على التأكيد على مطابقتها وخضوعها لميثاق الأمم المتحدة^(١). ولكن ليس معنى ذلك أن تكون المنظمة الإقليمية جهازاً فرعياً لمجلس الأمن كما ذهب البعض، حيث تظل لها شخصيتها ووظائفها وكيانها الخاص بها^(٢). وسنتناول في الفصول الآتية بعض المنظمات الإقليمية:

(١) د / عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٤١.
(٢) د/ مصطفى فؤاد «العلاقات الدولية في منظور المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٤٦٨.



الفصل الثاني جامعة الدول العربية

بعد أن انتهينا في الفصل السابق من بحث الطبيعة القانونية للمنظمات الإقليمية، فإنه يجدر بنا إكمالاً للفائدة أن نتناول هنا أهم وأشهر هذه المنظمات لاتصالها المباشر بمصر، وهي: جامعة الدول العربية. وستكون دراستنا لها في حدود النشأة والأهداف وأحكام العضوية والأجهزة التي تتكون منها

أولاً: نشأتها:

بدأ التفكير في إنشائها منذ عام ١٩٤١ إثر تصريح ل " أنطوني إيدن " وزير الخارجية البريطاني آنذاك، أعلن فيه أن " العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة إلى الأمام منذ نهاية الحرب العالمية الأولى..... ، ومن العدل أن تتدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلاد العربية، وأن حكومة صاحبة الجلالة من جانبها سوف تقدم معونتها الكاملة لأي خطة تتمتع بالتأييد الكامل "، وقد يبدو عجيباً أن بريطانيا التي وقفت دائماً في وجه الوحدة العربية هي التي حثت البلاد العربية على إنشائها، ولكن يزول هذا العجب إذا ما علمنا دوافعها الحقيقية من وراء ذلك ، والتي تتمثل في:

- ١ - محاولة بريطانيا كسب ود العرب لمساعدتها في الحرب ضد ألمانيا وإيطاليا.
 - ٢ - السيطرة على العرب ووضعهم في قبضتها عن طريق تجميعهم في تنظيم واحد تقف هي من ورائه لتنفيذ أغراضها دون أن تتحمل مسؤولية ذلك بل تلقىها على جامعة الدول العربية، وفي ذلك تطبيق لسياسة جديدة "اجمع واحكم" بدلا من سياستها التقليدية القديمة "فرّق تسد" (١).
 - ٣ - قطع الطريق على ألمانيا العدو الاستراتيجي لها في الحرب الدائرة التي أبدت عطفها وتأييدها لمطالب الدول العربية في الوحدة.
- وقد كان لهذا التصريح أثره على الدول العربية التي كانت تتوق للوحدة في ذلك الوقت وخصوصاً بعد أن ظهرت مشكلة فلسطين التي كانت محورا للعديد من الاجتماعات والثورات العربية (٢).

ومن ثم جرت عدة مقابلات بين رؤساء الدول العربية انتهت إلى عقد لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية من ٢٥ سبتمبر إلى ٧ أكتوبر ١٩٤٤، وحضره ممثلو سبع دول عربية هي سوريا ولبنان وشرق الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر فضلاً عن ممثل العرب فلسطين.

(١) د/ محمد طلعت الغنيمي «الجامعة العربية - دراسة قانونية وسياسية»، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٤، ص ٥.

(٢) د / عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٤٨.

ولقد طرحت في هذه الاجتماعات الاتجاهات المطروحة للوحدة العربية، والتي تمثلت

في:

الاتجاه الأول: يرى ضرورة تحقيق وحدة عربية فورية تتمثل في إنشاء دولة عربية موحدة ذات سلطة مركزية.

الاتجاه الثاني: ارتأى إقامة دولة اتحادية لها برلمان اتحادي.

الاتجاه الثالث: قصر الوحدة على إقامة تنظيم للتنسيق بين سياسات الدول العربية وإرساء التعاون بينها^(١)، ومن المؤسف أن تنتهي هذه الاجتماعات باختيار أضعف صور الاتحاد وأدعاها إلى التفكك والانقسام، رغم أن الظروف كانت مواتية لتكوين وحدة قوية متينة. وانتهت أعمال اللجنة بالتوقيع على بروتوكول الإسكندرية في ٧ أكتوبر ١٩٤٤، والذي اشتمل على القواعد الأساسية لإنشاء الجامعة العربية، وأهمها:

- ١ - تتألف الجامعة العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها.
- ٢ - يكون للجامعة مجلس يسمى "مجلس جامعة الدول العربية".
- ٣ - قيام الجامعة على أساس التعاون الاختياري بين الدول العربية وعلى المساواة بينها في مجلس الجامعة.
- ٤ - التأكيد على التعاون بين الدول العربية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
- ٥ - يتولى مجلس الجامعة مهمة حل المنازعات بين الدول الأعضاء.
- ٦ - ألا تتعارض الاتفاقيات التي تبرمها دولة عضو مع أي دولة أخرى مع الأحكام التي نص عليها ميثاق الجامعة^(٢).

وفي ٢٢ مارس ١٩٤٥ تحولت اللجنة السابقة إلى مؤتمر عام لمناقشة المشروع، ووقع الجميع ميثاق الجامعة، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من ٧ مايو ١٩٤٥ بعد انقضاء ١٥ يوم من تاريخ استلام الأمين العام للجامعة وثائق التصديق عليه من أربع دول وفقاً للمادة ٢٠ من الميثاق.

ثانياً: أهدافها ومبادئها: تسعى الجامعة جاهدة إلى تحقيق جملة من الأهداف، بعضها منصوص عليه صراحة في الميثاق، وبعضها الآخر يمكن استنتاجه ضمناً، أما الأهداف المنصوص عليها صراحة فتتمثل في:

- ١ - توثيق الصلة السياسية بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية بقصد تحقيق التعاون فيما بينها وحماية استقلالها وصيانة سيادتها.
- ٢ - تحقيق التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- ٣ - النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.

(١) د/ محمد إسماعيل على «الوجيز في قانون المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٢٣٦٢.

(٢) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٤٩، ٣٥٠.

وأما الأهداف المستنتجة ضمناً، فأهمها:

- ١ - تحرير الوطن العربي.
 - ٢ - تحقيق الوحدة العربية.
- وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، نص الميثاق على المبادئ التي يتعين على الجامعة أن تعمل وفقاً لها، وهي:
- ١ - المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
 - ٢ - عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
 - ٣ - حظر استخدام القوة في العلاقات بين الدول الأعضاء.
 - ٤ - حل ما قد ينشأ من منازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية^(١).

ثالثاً: العضوية في جامعة الدول العربية:

تنقسم العضوية فيها إلى نوعين:

- ١ - **العضوية الأصلية:** الأعضاء الأصليون للجامعة هم الدول التي وقعت ميثاقها وصدقت عليه، وهي مصر، وسوريا، والعراق، واليمن، والمملكة العربية السعودية، وشرق الأردن ولبنان.
 - ٢ - **العضوية بالانضمام:** فتح الميثاق الباب أمام أي دولة عربية ترغب في الانضمام إليها بتقديمها طلباً بذلك، ويودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول جلسة تعقد بعد تقديم الطلب^(٢).
- وباستقراء نصوص الميثاق نجد أن هناك شروطاً موضوعية للانضمام، بعضها موضوعي وبعضها شكلي.
- أما الشروط الموضوعية فتتمثل في أن تكون الدولة طالبة الانضمام دولة عربية مستقلة، وأما الشروط الشكلية فيقصد بها مجموعة الإجراءات التي لا بد منها عند قبول الدولة الجديدة، وتتمثل في:
- ١ - أن تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب إلى الأمين العام.
 - ٢ - أن تعلن في ذات الطلب أو في تصريح مرفق التزامها بأحكام الميثاق بلا قيد أو شرط، والوفاء بالتزامات العضوية.
 - ٣ - أن يعرض الأمين العام هذا الطلب على مجلس الجامعة في أول اجتماع عادي له أو في اجتماع طارئ إذ اقتضى الأمر.
 - ٤ - أن يوافق مجلس الجامعة على انضمامها.

رابعاً: أجهزتها:

(١) المادة ٥ من ميثاق الجامعة.

(٢) المادة الأولى من ميثاق الجامعة.

تمارس الجامعة مهامها من خلال ثلاثة أجهزة رئيسة هي المجلس، والأمانة العامة، واللجان الفنية الدائمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة الفرعية أنشأها المجلس.

وفيما يلي نلقي بعض الضوء على الأجهزة الرئيسية:

(١) **مجلس الجامعة:** ويتألف من ممثلي كافة الدول الأعضاء فيها، ويعتبر المجلس الجهاز الرئيس والهيئة العليا في الجامعة، أو الفرع العام والخاص معاً.

ويمارس المجلس وفقاً للمادة الثالثة اختصاصاً عاماً وشاملاً يتمثل في القيام بكافة الإجراءات واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى جاء النص عليها محدداً في مواد الميثاق.

ويجتمع المجلس مرتين سنوياً خلال شهري مارس وسبتمبر، وليس هناك ما يمنع من عقده اجتماعات طارئة إذا اقتضى الأمر ذلك.

واجتماعاته في الأصل في مقر الجامعة الدائم بالقاهرة، وإن كان يجوز له أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه^(١)، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائه^(٢).

ولكل دولة عضو صوت واحد، وتصدر قراراته بالإجماع كقاعدة عامة كي تكون نافذة وملزمة للجميع^(٣).

(٢) **الأمانة العامة:** وهي الهيئة الإدارية للجامعة، وتتألف من الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد كاف من الموظفين.

ويعين الأمين العام بقرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتولى هو بعد موافقة المجلس تعيين الأمناء المساعدين والموظفين في الجامعة، وقد أوضحت المادة الأولى من النظام الداخلي مهمة الأمين العام.

(٣) **اللجان الفنية الدائمة:** نص الميثاق في مادته الرابعة على إنشاء هذه اللجان بقولها:

"تؤلف لكل من الشئون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة، وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة..." وإعمالاً لهذا النص تم تشكيل مجموعة من اللجان تمارس في مجموعها مهام واختصاصات تماثل تلك التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

وقد أسهمت هذه اللجان بدور كبير في إقامة جسور التعاون بين الدول الأعضاء عن طريق المؤتمرات والحلقات الدراسية ومشروعات الاتفاقيات التي أقرها مجلس الجامعة وأبرمتها الدول الأعضاء^(٤).

(١) المادة ١٠ من ميثاق الجامعة.

(٢) المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس.

(٣) المادة ٧ من ميثاق الجامعة.

(٤) د/ عبد الغني محمود «المنظمات الدولية»، مرجع سابق، ص ٣٦٢.

الفصل الثالث الاتحاد الإفريقي^(١)

تتناول دراستنا لمنظمة الاتحاد الإفريقي ما يتعلق بالمحاولات السابقة على إنشائه في مجال تنظيم التعاون بين الدول الإفريقية، وميثاق هذه المنظمة والأجهزة الرئيسية التي أنشأها والمبادئ والأهداف التي يقوم عليها، ثم دورها في تحقيق التعاون بين دول القارة وحل المنازعات التي ثارت بينها بطريقة سلمية، ونعالج ذلك في المباحث التالية:

المبحث الأول : الخلفية التاريخية.

المبحث الثاني : أهداف الاتحاد

المبحث الثالث : أجهزة الاتحاد

المبحث الأول : الخلفية التاريخية

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية لم يكن في قارة إفريقيا سوى ثلاث دول مستقلة هي إثيوبيا وليبيريا ومصر. بالإضافة إلى دولة جنوب أفريقيا بينما يصل عدد الدول الإفريقية اليوم إلى أربع وخمسين دولة مستقلة عضواً بالأمم المتحدة .

إن حصول هذه الدول على استقلالها لم يكن أمراً هيناً سهل المنال، بل كان نتيجة جهد متواصل ساهمت فيه منظمة الوحدة الإفريقية -التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي- بدور هام بالإضافة إلى ما قامت به منظمة الأمم المتحدة.

وقد سبق قيام منظمة الوحدة الإفريقية محاولات عديدة لإقامة نوع آخر من أنواع التنظيم على مستوى القارة الإفريقية، وعلى سبيل المثال. وفيما بين إبريل سنة ١٩٥٨ وديسمبر سنة ١٩٦١ بلغ عدد المؤتمرات الدولية والاجتماعات السياسية الإفريقية الخاصة ثمانون مؤتمراً واجتماعاً .

وقد قامت في تلك الفترة منظمات بعضها إقليمي وبعضها قاري، ويقصد بالأولى تلك التي تربط بين دولتين متجاورتين أو أكثر تتألف منها منطقة جغرافية واحدة، أما الثانية فهي تتألف من دولتين أو أكثر لا تنتميان إلى منطقة جغرافية واحدة إلا أنهما في نفس القارة

وقد قامت في أفريقيا منطمتان قاريتان هما: منظمة الدار البيضاء ومنظمة الاتحاد الإفريقي الملجاشي، ومجموعة ثالثة لم يستكمل لها تنظيم دائم عرفت باسم مجموعة منروfia.

وقد قامت منظمة الوحدة الإفريقية بالفعل في ٢٥ مايو ١٩٦٣ بجهود زعماء كبار في مصر وغانا وتنزانيا ونيجيريا والكونغو والمغرب، وغيرها من الدول التي تبنت هذه الفكرة، وعاشت المشاكل والأمال والتطلعات الإفريقية، وحققت نجاحاً في مجالات متعددة كان أبرزها حصول القارة علي الاستقلال السياسي، ولكنها شهدت كذلك حالات من التعثر والفشل في مجال حل المنازعات وتسوية المشاكل والصراعات، وقصور في تحقيق الأمال في مجال التنمية الشاملة القادرة علي النهوض بشعوب القارة من حالة التخلف والقضاء علي ثلوث الجهل والفقر والمرض الذي ينهش في جسدها.

(١) هذا الفصل من تأليف أ.د/ صلاح عبد البديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر.

تطوير منظمة الوحدة الإفريقية:

نظرا للمشاكل العديدة التي واجهتها المنظمة، ورغم ما حققته من إنجازات في بداية حياتها التي امتدت ٣٧ عاما تبلورت في تحقيق الاستقلال لخمسين دولة إفريقية، واجهت المنظمة أوضاعا بالغة التعقيد فهناك منازعات الحدود والحروب الأهلية وقضايا اللاجئين فضلا عن مشاكل التنمية، وقد رأينا حالات من النجاح وأخرى من الإخفاق ، وفي ظل ظروف دولية جديدة تختلف عن تلك التي قامت المنظمة في ظلها ، كان لابد من تجديدها وتطويرها ، وبالفعل فقد شكلت المنظمة لجنة لمراجعة الميثاق في عام ١٩٧٩ لجعله أكثر قدرة علي مواجهة الظروف الدولية الجديدة، ومواجهة تحديات العولمة ، ورغم تعدد الاجتماعات فإن اللجنة لم تقم بصياغة تعديلات جوهرية، وقد تم بعيدا عن عمل اللجنة تعديل الميثاق بإعلان القاهرة الذي أنشأ آلية منع وإدارة وفض المنازعات، استجابة لحقيقة أن المنظمة تحتاج نشاطا وفعالية أكبر وتحركا عاجلا لمواجهة المواقف الصعبة في العلاقات الإفريقية، كما ظهرت الحاجة الماسة إلى تكامل الأنشطة السياسية مع الأنشطة الاقتصادية والمتعلقة بالتنمية في عمل المنظمة ، وقد ترجم ذلك في معاهدة أبوجا التي وقعت في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات عام ١٩٩١ و دخلت حيز النفاذ في مايو ١٩٩٤ بعد أن صدق عليها العدد المطلوب من الدول.

معاهدة أبوجا: اشترطت قيام جماعة اقتصادية إفريقية وفقا لعملية متدرجة، عن طريق التنسيق والتكامل وتطوير الأنشطة والجماعات الاقتصادية القائمة، أو التي ستقوم في المستقبل باعتبارها حجر الأساس الذي تبني عليه. ويتم تنفيذ المعاهدة علي ست مراحل على مدار ٣٤ عاما تنتهي في عام ٢٠٢٨

مبادرة الاتحاد الإفريقي وإعلان سرت:

وفي مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات المعقود في الجزائر قبلت القمة دعوة الرئيس الليبي معمر القذافي لعقد قمة غير عادية في سرت في سبتمبر ١٩٩٩ لتعديل ميثاق المنظمة لزيادة فعاليتها وكفاءتها، وهكذا صدر إعلان سرت لمواجهة التحديات في الألفية الجديدة في ٩ سبتمبر من ذلك العام.

إعلان سرت: يتضمن ما يلي:

- استيعاب حقائق العصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إفريقيا والعالم
- الوفاء بتطلعات الشعوب نحو تكامل أكبر بالتوافق مع أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، وإعادة إحياء المنظمة القارية لتلعب دورا أكبر نشاطا في توفير حاجات الشعوب، والقضاء على أسباب المنازعات ومواجهة التحديات العالمية
- استخدام الموارد البشرية والطبيعية للقارة لتحسين مستوى المعيشة، ولتحقيق هذه الغايات، وافق المؤتمر على إقامة اتحاد إفريقي تمشيا مع الهدف النهائي لميثاق المنظمة القارية ونصوص المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، واختصار فترات تنفيذ معاهدة أبوجا، والإسراع بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدة مثل البنك المركزي الإفريقي وبرلمان عموم إفريقيا، وعقد مؤتمر وزاري إفريقي يتناول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في القارة على وجه السرعة كلما أمكن.

■ وفي قمة لومي بتوجو في يوليو ٢٠٠٠ تم دراسة علاقة الاتحاد بالأجهزة القائمة للمنظمة والخطوات العملية والفترة الانتقالية بين نهاية المنظمة وبداية عمل الاتحاد، وتأكيد وتطوير السياسات المنفذة لقرارات القمة والسلبيات والإيجابيات التي تترتب على ذلك.

المرسوم المؤسس للاتحاد:

وقد أصدر الرؤساء المرسوم المؤسس للاتحاد الإفريقي كما ورد النص عليه في إعلان سرت في ٩ سبتمبر ١٩٩٩ ودخل المرسوم حيز النفاذ في ٢٦ مايو ٢٠٠١ ولكن الذي حدده الاتحاد كتاريخ رسمي هو ٩ يوليو ٢٠٠٢ التاريخ الذي التأم فيه جمع الاتحاد لأول مرة في دوربان Durban في جنوب إفريقيا.

المرسوم المؤسس للاتحاد بدلا من ميثاق المنظمة:

يحل المرسوم المؤسس للاتحاد محل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، ومع ذلك وطبقا للنصوص الختامية والترتيبات الانتقالية، يبقى الميثاق نافذا لفترة انتقالية لسنة أو للمدة التي يحددها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بعد نفاذ المرسوم المؤسس، بغرض تمكين المنظمة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لأيلولة أصول المنظمة ومسئولياتها إلى الاتحاد.

ويكون لهذا المرسوم المؤسس أولوية على أي نصوص لا تتوافق مع نصوص المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، وبدخول هذا المرسوم حيز النفاذ، يجب أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإعمال نصوصه ولضمان إقامة الأجهزة المنصوص عليها، طبقا لأي نظم أو قرارات يتخذها الأطراف بهذا الشأن خلال المرحلة الانتقالية.

ويكون مقر الاتحاد في أديس أبابا بإثيوبيا نفس مقر منظمة الوحدة الإفريقية

علاقة الاتحاد بالجماعة الاقتصادية:

يعترف الاتحاد الإفريقي بست تجمعات اقليمية نذكرها بإيجاز وهي :

- جماعة شرق افريقي (EAC) والتي أنشأت في ١٩٦٧ وكانت تضم ٣ دول وتوسعت عضويتها بانضمام رواندا وبروندي وجنوب السودان ومقرها اروشا بتنزانيا .
- الایجاد (الهيئة الحكومية للتنمية) IGAD التي تأسست تحت مسمى الهيئة الحكومية للجفاف والتنمية وكانت تضم ٦ دول هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وانضمت ارتيريا في ١٩٩٣ وجنوب السودان في ٢٠١١ .
- والكوميسا COMESA هي المجموعة الاقتصادية (السوق المشتركة) لشرق وجنوب إفريقيا والتي اسستها اتفاقية لوساكا في زامبيا في ٢١ ديسمبر ١٩٨١ وتتضم حاليا ٢١ دولة عضواً.
- والإيكواس ECOWAS هي الجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا وتتضم ١٥ دولة، منذ ٢٨ مايو ١٩٧٥ وحقت تقدما ملحوظا في تطوير منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي، ونقدي.
- السادك SADC جماعة التنمية لجنوب افريقيا وتتضم ١٥ دولة ومقرها في جابورون Gaboron في بوتسوانا وأقيمت في ١٧ أغسطس ١٩٩٢ .
- الإيكاس ECCAS الجماعة الاقتصادية لوسط افريقيا وأقيمت في ١٨ أكتوبر ١٩٨٣ من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والجمركي لوسط افريقيا

((UDEAC وتقع مقرات هذه الجماعة في (ليبريفيل) بالجابون، وتضم هذه الجماعة (١١) دولة عضو وهم (أنجولا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الشعبية، غينيا الاستوائية، الجابون، رواندا، ساوتومي وبرينسيبي، تشاد، الكونغو الديمقراطية)، ويبلغ إجمالي المساحة الجغرافية التي تشملها الجماعة نحو (٦,٥) مليون كم^٢،

-منطقة التجارة الحرة الافريقية:-

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم ٧ يوليو ٢٠١٩ بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي عاصمة النيجر، بعد ان وقعتها ٥٤ دولة (بما يشمل كل التجمعات الاقتصادية الفرعية) وصدقت عليها (٢٧ دولة) أكثر من ٢٢ دولة في آخر إبريل ودخلت حيز النفاذ في ٣٠ مايو ٢٠١٩

١- تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، ومن ثم سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له عن ٣ تريليونات دولار، مما يؤدي إلى إنشاء الاتحاد الجمركي الإفريقي وتطبيق التعريفات الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

٢- اعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتي حددت سبع أولويات تتمثل في السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.

٣- تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي.

٤- يضاف إلى الاتفاقية ٣ بروتوكولات تشكل هي وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذي يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات

٥- هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفي مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفات الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ ٩٠% من الخطوط التعريفية خلال ٥ سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة

المبحث الثاني : أهداف الاتحاد الإفريقي:

تعد أهداف الاتحاد الإفريقي أوسع واشمل من أهداف منظمة الوحدة الإفريقية، وحيث كانت أهداف المنظمة تتمثل في ترقية الاتحاد والتضامن بين الدول الإفريقية، وتنسيق جهودها وتعاونها لتحقيق حياة أفضل لشعوب القارة، والدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها، وترقية التعاون الدولي، وأعطى ميثاق المنظمة اهتماما كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما دعت الدول لتنسيق سياستها الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية. بينما نجد أهداف الاتحاد الإفريقي كما وردت في المرسوم المؤسس كما يلي:

- تحقيق أكبر اتحاد وتضامن بين الدول والشعوب الإفريقية
- الدفاع عن السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء
- تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للقارة
- ترقية الدفاع عن المواقف الإفريقية تجاه المسائل والمصالح التي تهم القارة وشعوبها
- تشجيع التعاون الدولي أخذا في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- ترقية السلام والأمن والاستقرار بالقارة
- ترقية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمساهمة الشعبية والحكم الرشيد
- ترقية وحماية حقوق الشعوب وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى لحقوق الإنسان
- توفير الظروف اللازمة التي تمكن القارة من أن تلعب دورها الصحيح في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية
- ترقية التنمية المستديمة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة وتكامل الاقتصاد الإفريقي
- تنمية القارة بترقية الأبحاث في كل المجالات وبصفة خاصة في العلم والتكنولوجيا
- العمل مع الشركاء الآخرين في القضاء على الأمراض وترقية وتحسين الأحوال الصحية في القارة

وهكذا يتبين أن أهداف الاتحاد شملت أهداف المنظمة إلى جانب عديد غيرها من الأهداف، مثلما أشير إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، فهي مسائل تختلف عما ورد في أهداف منظمة الوحدة الإفريقية، ويجب أن نتذكر أن إعلان واجادوجو في ١٠ يونيو ١٩٩٨ اتجه نحو العمل على إقامة وتعزيز الأنظمة الديمقراطية الفعالة، بإشراك كل قطاعات المجتمع المدني، مما يدل على تغير في التوجه في المنظمة، حيث أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية بالمجتمع المدني كان أمرا مرفوضا من قبل أو على الأقل مسكوتا عنه، إلا أن إعلان واجادوجو كان يركز في الغالب على مسائل التنمية الاقتصادية، بينما كانت قرارات القمم السابقة تركز على الجانب السياسي.

وفي قمة التجمع الاقتصادي لمنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر في يوليو ١٩٩٩ كانت علامة التحول الحاسم في تاريخ المنظمة، فقد اتسمت اجتماعاتها بشعور جديد بالعجلة والرغبة في إعادة تأهيل المنظمة للقرن القادم، وتركزت أعمال تلك القمة على موضوعين:

- الأمن الجماعي ومشكلة المنازعات في إفريقيا .

- تحدي العولمة وإقامة تجمع اقتصادي إفريقي.

وفي القمة الأوروبية الإفريقية التي عقدت في القاهرة في الفترة من ٣-٤ إبريل ٢٠٠٠، تقدمت الدول الإفريقية بمطالب جماعية عبرت عنها بطريقة متضامنة شملت: الإعفاء من الديون، المساعدات الرسمية للتنمية، التجارة الدولية، تطوير البنى الاجتماعية، والحاجة لإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف، ومبدأ الحكم الرشيد (حسن الإدارة) والاستقرار، والتعاون الإقليمي جنوب جنوب - شمال جنوب، فيمكن القول بأن الجانب السياسي وكذلك الاقتصادي، قد تبلور في أهداف الاتحاد الإفريقي بطريقة أكثر وضوحاً من قبل، إضافة إلى مسائل الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، التي لم يسبق معالجتها من قبل إلا في قمة القاهرة ٢٠٠٠.

المبحث الثالث : أجهزة الاتحاد الإفريقي:

يتكون الاتحاد وفقا لما تنص عليه ١١٥ من المرسوم المؤسس من ١٧ جهازا من أهمها:

- مؤتمر الاتحاد.
- المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية).
- برلمان عموم أفريقيا.
- محكمة العدل.
- أمانة الاتحاد.
- لجنة الممثلين الدائمين (السفراء).
- اللجان الفنية المتخصصة.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- البنك المركزي الأفريقي.

١-جمعية الاتحاد The Assembly of the Union

وهي مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات التي كانت قائمة في منظمة الوحدة الإفريقية، وهي جهاز السياسة العليا في الاتحاد، وتتخذ القرارات في غالب الأحيان بتوافق الآراء أو أغلبية الثلثين، وتجتمع مرة كل عام.

٢-المجلس التنفيذي The Executive Council

وهو مؤتمر وزراء الخارجية في منظمة الوحدة الإفريقية، وهو يختص بأمر مثل التجارة الخارجية والضمان الاجتماعي والغذاء والزراعة والاتصالات، ويسأل أمام الجمعية، ويعد لاجتماعاتها، ويعرض أوراقه عليها للمناقشة والاعتماد.

٣-برلمان عموم إفريقيا Pan-African Parliament

وقد تقرر أولا إنشاء هذا البرلمان كأحد أجهزة الجماعة الاقتصادية الإفريقية وهو يتكون من ممثلين منتخبين من الدول الأعضاء ، وفي الفترة من ٥-٧١ نوفمبر ٢٠٠٠ عقد مؤتمر للبرلمانيين في بريتوريا بجنوب إفريقيا وقد عبر المجتمعون عن تأييدهم لإنشاء برلمان عموم إفريقيا ، كوسيلة للمشاركة الشعبية في عملية التوحيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، وأن يكون منتدى مشترك لشعوب القارة ليسهم في صنع القرارات لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه إفريقيا، ويقع مقره في جنوب إفريقيا، وقد عقد أول اجتماع له في ١٦ سبتمبر ٢٠٠٤

٤-محكمة العدل:

وهي محكمة يناد بها تفسير نصوص المعاهدات والمواثيق إضافة إلى الفصل في المنازعات بين الدول الإفريقية، كما تتناول حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وتتكون من أحد عشر قاضيا يختارون بمعرفة المؤتمر

٥-اللجنة أو المفوضية The Commission:

وهي تتكون من عشرة مفوضين بما في ذلك الرئيس ونائبه، وهي جهاز جديد أقيم على نمط اللجنة في الاتحاد الأوروبي، وهي بمثابة سكرتارية للاتحاد، والمسئولة عن الأمور الإدارية واجتماعات الاتحاد والتنسيق بين أنشطته. وتتألف من عشرة مفوضين يختصون بالأمور السياسية، مثل السلم والأمن والديمقراطية والحكم الرشيد والمؤسسات النيابية

ومنظمات المجتمع المدني، والشئون الإنسانية واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا، والبنية التحتية، والطاقة والنقل والاتصالات والسياحة، والشئون الاجتماعية (الصحة والطفولة ومكافحة المخدرات والهجرة والعمل والتوظيف والرياضة والثقافة..)، والموارد البشرية والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة والصناعة، والزراعة والري والاقتصاد الزراعي.

٦- لجنة الممثلين الدائمين:

وهي تتكون من ممثلين دائمين للدول الأعضاء، وتعد الأوراق التي تعرض على المجلس التنفيذي .

٧- مجلس السلم والأمن:

وقد قرر مؤتمر لوساكا في ٢٠٠١ إصدار لحق(برتوكول) لهذا المجلس الذي يتكون من ١٥ عضواً ويكون مسئولاً عن المراقبة والتدخل في المنازعات، ويقدم له النصيحة مجلس حكماء، وتحت إمرته قوات عسكرية، وقد أصبح اللحق سارياً اعتباراً من مارس ٢٠٠٤. ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي وذلك لتعكس التوازن الإقليمي داخل إفريقيا ، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المعايير الأخرى، بما في ذلك القدرة على المساهمة عسكرياً ومالياً، وتوافر الإرادة السياسية للقيام بذلك، ويتألف المجلس من خمسة عشر بلداً ، من بينها خمس لولاية مدتها ثلاث سنوات ، وعشرة لمدة عامين .

وتزامناً مع عضوية مصر بمجلس الامن الدولي أطلقت حملتها لعضوية مجلس السلم والامن الافريقي في عام ٢٠١٦، ومن المعروف ان مصر سبق ان كانت عضواً في المجلس لفترتين من ٢٠٠٦-٢٠٠٨ ثم ٢٠١٢-٢٠١٤ ولكن عضويتها في المرة الثانية لم تكتمل لتعليق عضويتها بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ثم عادت مصر لعضوية المجلس للمرة الثالثة في فبراير ٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢٢.

ورغم النجاح الملموس لمجلس السلم والأمن الإفريقي إلا أنه يفتقد التمويل الكافي والخبرات الفنية التي يمكن أن يساعد فيها مجلس الأمن الدولي، ويلاحظ أن منظمات المجتمع المدني تساعد الاتحاد الإفريقي، بطريقة رسمية وغير رسمية من خلال أعضائها، ولكن المقصود مشاركة من نوع خاص ad hoc

لقد كانت إثارة مشاركة منظمات المجتمع المدني منذ سنوات قليلة في المسائل التي تعدها الدول من سلطاتها المطلقة أمراً حساساً، ولكن المهم، ما هي شروط هذه المشاركة؟ فقد يشكل ذلك مزيداً من العوائق بدلاً من كونها طريقة لتيسير صنع القرارات، وكما دلت تجارب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي، فإن مجرد المشاركة قد لا يعني شيئاً بالنسبة لوضع جدول أعمال مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومن السهل اتهام المجلس بالفشل في معالجة بعض المنازعات لافتقاده الإرادة السياسية لعدم تغيير النظام أو استمرار المنازعة ، ولكن هذا ليس صحيحاً تماماً، بالنظر إلي ثراء المناقشات وعملية اتخاذ القرارات في ظل الأوضاع الاستراتيجية القائمة التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهدافه، إن أي محاولة لتعزيز قدرة مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي يجب أن تأخذ في اعتبارها تقوية دور منظمات المجتمع المدني في إصدار القرارات

ويجب على الدول الإفريقية القوية والهامة أن تأخذ موضوع مجلس السلم والأمن الإفريقي بطريقة جادة؟ إن خبرة السنوات الأخيرة تقول العكس، ولا بد لذلك أن يتغير

٨- اللجان الفنية المتخصصة: وتشمل:-

- (١) الزراعة والاقتصاد الزراعي
- (٢) الشؤون المالية والنقدية
- (٣) شؤون التجارة والجمارك والهجرة
- (٤) الصناعة والعلوم والتقنية والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة
- (٥) النقل والاتصالات والسياحة
- (٦) الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
- (٧) التعليم والثقافة والموارد البشرية

٩- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والفني:

الذي سيحل محل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية القائمة والخاصة بالجماعة الاقتصادية الإفريقية، هناك فرصة أن يقوم المجلس بدور كبير في إعداد السياسات والبرامج وتنسيق وتطوير ومواءمة الأنشطة والأمور المتعلقة بهذا المجال.

١٠- المؤسسات المالية:

البنك المركزي الإفريقي – صندوق النقد الإفريقي – بنك الاستثمار

مصر ورئاستها للاتحاد الإفريقي:

عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ قام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مصر بدعوى أن ما حدث في مصر يعد انقلاباً عسكرياً، وبالتالي خالفت مصر ميثاق الاتحاد فتعلق عضويتها إلى أن يتم إقامة نظام ديمقراطي، ولما ثبت للدول الإفريقية أن الشعب هو صاحب تلك الثورة وأن النظام القائم بعدها هو النظام الذي اختاره الشعب بإرادته، عادت مصر لعضوية الاتحاد بل إلى أن تتبوأ رئاسة الاتحاد الإفريقي التي تسلمها الرئيس السيسي في فبراير ٢٠١٩ وتستمر إلى ٢٠٢٠، وقد وضعت دول الاتحاد ثققتها في مصر رئاسة وشعباً، عندما عقدت أكثر من قمة إفريقية في المجال الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وكان في اجندة مصر للقمة الإفريقية التي عقدت في أديس أبابا في فبراير ٢٠١٩ .

- (١) العمل على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة، واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، وبحث كافة التطورات بالقارة الإفريقية ودراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.
- (٢) تكثيف مشاركات رئيس الجمهورية في الفعاليات الدولية والقارية، والمقابلات الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة، فضلاً عن تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية، والارتقاء بأفاق التعاون مع الدول الإفريقية في شتى المجالات.
- (٣) وطرح مصر لمبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس C وتقديم المساعدات للدول الإفريقية في مواجهة جائحة كورونا COVID-19
- (٤) تدشين منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص ، على الاستفادة من الفرص التجارية

والاستثمارية المتاحة في أفريقيا، تواصل ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين، والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الأفريقية.

٥) العمل على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية، توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة،. والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في أفريقيا، وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، و استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، ومركز الساحل والصحراء لمقاومة الإرهاب.

٦) واستضافت مصر تدريباً مشتركاً لدول الساحل والصحراء ٢٠١٨ عبر توفير ٢٥٠ دورة تدريبية لعناصر القوات وتوفير ١١٠ مركبات مدرعة لدعم بعثة الأمم المتحدة في مالي، فضلاً عن دور الازهر في محاربة الفكر المتطرف، حيث لدية أكثر من ٦ الاف وافد افريقي و١٦ معهداً دينياً في القارة السمراء و٦٥ مكتبة هدية الأوقاف إلى الافارقة.

رابعاً: تقويم ومقارنة:

قد يكون الحلم الإفريقي في سبيله أن يتحقق، ولقد سارت إفريقيا على نهج الجماعات الأوربية، ولكن الظروف في إفريقيا تختلف عن تلك التي سادت أوروبا، وبيان ذلك: -

أولاً: تسود إفريقيا بصفة عامة ظروف اقتصادية صعبة ومستوى معيشة متدن وانهيار في سعر عملتها المحلية في مقابل العملات الأخرى إلى جانب نقص المواد الغذائية وانتشار المجاعات، وتعاني كثير من الدول الإفريقية من الفقر بل يقع معظم دولها ال ٥٣ تحت خط الفقر، فتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن إفريقيا مازالت تعاني من مشاكل عديدة وبصفة خاصة إقليم ما دون الصحراء، فالدخل الفردي ومستوى المعيشة مازال فقيراً للغاية بالمقارنة بالمناطق الأخرى من العالم ونسبة الأمية مرتفعة ومتوسط العمر المتوقع مازال أقل .

وعلى الجانب الآخر نجد الدول الأوربية لا تعاني من مثل هذه المشكلات، وإن كان هناك تفاوت في مستوى الدخل بين المواطنين فيها، ولكنهم لا يعانون المجاعة كما تعاني إفريقيا، وقد يقال أن المشكلة تتمثل في زيادة سكان الدول الإفريقية زيادة مطردة، بينما توقفت زيادة السكان أو كادت في الدول الأوربية، وقد يبدو ذلك صحيحاً من الناحية النظرية، ولكن الممعن للنظر يرى أن الزيادة السكانية ليست شراً كاملاً، بل هي إحدى الثروات التي تقاس بها قوة الدول (الثروة البشرية) وهي تكون كذلك إذا أحسن استغلالها، وأمامنا دول مثل الصين رغم الزيادة السكانية فإنها تحقق تقدماً ونمو لا يضاهيه نمو الدول قليلة السكان، ومع ندرة الموارد الأخرى في دولة مثل اليابان كان العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لها، بينما تعاني القارة الإفريقية من تكديس مواردها الطبيعية وبقائها بكرى دون استغلال، و تسلط الدول الغربية علي تلك الموارد بمساعدة النظم الحاكمة في إفريقيا

ثانياً: تعاني القارة الإفريقية من الحروب الأهلية وما يترتب عليها من مشاكل الهجرة غير الشرعية واللاجئين والانقلابات العسكرية والمنازعات المتعلقة بالحدود فالتركة الاستعمارية ثقيلة ، بينما توقفت الحروب فيما بين دول أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، فيمكن أن يقال إنها تعلمت الدرس جيداً، ويعزى نجاحها في إقامة الاتحاد الأوربي إلى التجربة المريرة التي مرت بها في تلك الحرب وما سبقها من حروب، أما الحرب الأهلية في يوغسلافيا السابقة، واستمرارها لأربع سنوات دون تدخل فعال من جانب الدول الأوربية، فقد يكون ذلك محققاً لبعض أغراض الدول الأوربية، وتلك قصة أخرى.

ثالثاً: التركة الاستعمارية لا تقتصر على المنازعات بين الدول، ولكنها تتمثل أساساً في إبقاء إفريقيا تابعة صناعياً، وسوقاً للمنتجات الأوربية، ومورداً للمواد الخام الرخيصة، بل واستنزاف العقول وأحياناً الأقدام أيضاً كما في كرة القدم

رابعاً: من التركة الاستعمارية أيضاً تثبيت التجزئة بين الدول الإفريقية، وعدم السماح بتوحيد الدول الإفريقية، أو حتى تواصلها بطريقة يسيرة، ويكفي أن تعلم أن إنجلترا التي احتلت كل من مصر والسودان وأوغندا، قد أنشأت سككا حديدية في تلك البلاد وهذا شيء عظيم، وإن كانت قد فعلت ذلك لمصلحتها كمحتل، ولكن غير العظيم أن تجعل المسافة الفاصلة بين قضبان السكك الحديدية في مصر وأوغندا ١٤٠ سم بينما هي في السودان ١٢٠ سم حتى لا يتم التواصل في رحلة واحدة بين تلك الدول الثلاث المتجاورة

خامساً: تعاني إفريقيا من مشكلة الديون المتراكمة للدول الغربية، والتي تنقل كاهلها ومعظمها أثمان لأسلحة، جرى تكديسها وتجربتها في حروب أهلية، للفتك بسكان القارة السوداء التي تحولت إلى اللون الأحمر من كثرة ما سال فيها من الدماء

سادساً: تعاني إفريقيا من انتشار الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الوبائية والإيدز وغيره إضافة إلى الجهل والفقر ، وعلى الجانب الآخر نرى الدول الأوربية تجعل القارة السوداء حقلاً لتجارب الأسلحة والأدوية، بل مؤثلاً للنفايات الضارة، فكلنا نتذكر الأغذية التي تلوثت بالإشعاع في الدول الأوربية المجاورة للاتحاد السوفيتي عقب انفجار المفاعل الذري في تشيرنوبل في عام ١٩٨٦ التي تدفقت على القارة السوداء، وهي دائماً مخزناً لتلك النفايات، ونحن هنا لا نلقي المسؤولية على الدول الغربية وحدها، بل أيضاً على الأنظمة الحاكمة في الدول الإفريقية

سابعاً: وافة إفريقيا وكل الدول النامية فساد أنظمة الحكم وفساد الذمم بصفة عامة، فأصبحت دولها كالبئر الذي لا قاع له ومهما أنتجت أرضها أو قدمت لها معونات فلا يظهر لها أثر على شعوبها، ففيها أغنى الأفراد وأفقر الشعوب!!

بينما تعيش الدول الغربية أنظمة حكم ديمقراطي وتتمتع بالشفافية ويحاسب فيها الكبير قبل الصغير، وقد يقال إن الفساد يطولها أيضاً، وقد يكون ذلك صحيحاً ولكن المشكلة

هي أن يحاسب كل من يثبت فسادَه أو لا يحاسب، فضلا عن أنه في الدول النامية وفي مقدماتها الدول الإفريقية قد يكرم المسيء ويعاقب البريء
وفي يونيو ٢٠١٩ عقد في شرم الشيخ المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بمشاركة ٢٠٠ مسئول رفيع المستوى لتبادل الخبرات والتجارب في مكافحة الفساد، حيث قدمت مصر خبراتها وكوادرها تحت طلب الدول الإفريقية الشقيقة، لوضع خطط وتبني سياسات وبرامج للقضاء على الفساد

ثامناً: إفريقيا القارة البكر مكدسة بالموارد التي لم تستغل، ويكفي أن نشير إلى أن عدد السكان في عام ٢٠١٨ بلغ ١,٢ مليار نسمة وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للقارة ٣,٤% في حين يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادها ٢,٥ تريليون دولار فيما بلغ حجم التجارة بين إفريقيا والعالم ٩٣٤,٤ مليار دولار، وتعتبر مصر الأولى في جاذبية الاستثمار إفريقيا تليها جنوب إفريقيا ثم المغرب ثم إثيوبيا كما تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر عشر اقتصادات في إفريقيا والذي بلغ ١٢١٩,٥ مليار دولار، تليها نيجيريا ١١٧١,٤ مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا ٧٨٩,٣ مليار دولار
وتزخر القارة بالعديد من الموارد حيث ١٠% من الاحتياطات النفطية في العالم و٨% من احتياطات الغاز الطبيعي و ٣٠% من احتياطات المعادن في العالم .

كما أن الموارد الإفريقية غير المستغلة في منطقة واحدة منها هي منطقة الكوميسا (السوق المشتركة لجنوب وشرقي القارة) وعلى سبيل المثال مازالت نسبة ٩٠% من الأراضي القابلة للزراعة غير مستغلة وكذلك ٦٠% من الأراضي مغمورة بمياه الأنهار والبحيرات و ٩٥% من المياه غير مستغل اقتصادياً، مع وجود أعظم أنهار العالم وأكبرها حجماً (النيل وزمبيزي والكونغو ولومبوبو) وأكبر بحيرة طبيعية للمياه العذبة (فكتوريا) وأكبر البحيرات الصناعية (أوين، كاريبا، أسوان) وإمكانات توليد الطاقة لما يتجاوز ٧٠٠ بليون كيلووات/ ساعة ومازالت ٩٦% منها لم تستغل، وتقديرات الثروة المعدنية تصل إلى ٣٠٠ بليون طن متري من الفوسفات و ١٠٥ بليون طن من الحديد الخام و ٢٠٠ بليون طن من البترول، وكميات كبيرة من اليورانيوم والنيكل والنحاس والكوبالت، وفي إقليم الكوميسا ٦٠% من الثروة الحيوانية في إفريقيا، فإفريقيا قارة غنية بمواردها ولكنها فقيرة لإخلاص إدارتها، مما يعطي الأمل في تحسن أحوالها إذا خلصت النوايا وقويت العزائم.

والعالم لن ينتظر إفريقيا، وكما قرر دانيال أراب موي إن تيار العولمة لن يتوقف من

أجل إفريقيا، ونحن نحتاج أن نتعولم للأمام We need to gallop ahead

الفصل الرابع الاتحاد الأوروبي^(١)

مقدمة:

بدأت حركة الوحدة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية متمثلة في أنشطة غير حكومية، مثل حركة أوروبا المتحدة، واللجنة الدولية لحركة الاتحاد الأوروبي، ثم تحولت هذه الحركات الشعبية إلى تحرك رسمي، فقامت في القارة عديد من المنظمات الدولية، وكان تنوع هذه المنظمات في كثير من الأحوال، يعكس حالة القلق الأمني الذي ساد العالم، في ظل الانقسام إلى معسكرين، أحدهما شرفي شيوعي- أو على الأقل اشتراكي- يقوم على التخطيط الاقتصادي المركزي وتوجيه الدولة، وآخر رأسمالي يقوم على إعلاء الشأن الفردي وحرية التجارة ورأس المال، وما يتبع هذا الانقسام من نظرة مختلفة في مسائل أنظمة الحكم والفكر الاقتصادي وحريات الأفراد وحقوق الإنسان بصفة عامة، وقد انعكس ذلك كله في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، كما انعكس على التنظيم الدولي الأوروبي بصفة خاصة.

وفي أوروبا الشرقية كانت هناك منظمات دفاعية كحلف وارسو، واقتصادية مثل الكوميكون (المنظمة الاقتصادية للدول الاشتراكية).

وفي أوروبا الغربية كانت هناك منظمات مثل مجلس أوروبا وما انبثق منه من منظمات عامة، أو دفاعية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) واتحاد أوروبا الغربية، وتحالف البلقان، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والجماعات الأوروبية، وكانت معظم هذه المنظمات تتداخل اختصاصاتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت المنظمات الآتية:

١- المجلس الاستشاري في بروكسل ١٩٤٨ الذي قامت على أساسه منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

٢- اتحاد أوروبا الغربية الذي قام على أساس معاهدة لندن في ١٧ مارس ١٩٤٨ وجرت عديد من التعديلات عليه بعد ذلك.

٣- منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي وفقا للاتفاقية الموقعة في ١٦ إبريل ١٩٤٨ التي كانت تهدف لإدارة المساعدات المقدمة في مشروع مارشال بالمشاركة مع إدارة التعاون الاقتصادي التي أنشأتها الولايات المتحدة، وتحولت بمقتضى معاهدة ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد أن رفض عضويتها كل من الاتحاد السوفيتي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا.

٤- وفي ٥ مايو ١٩٤٩ أنشأت دول أوروبا الغربية مجلس أوروبا، كخطوة أولى نحو التعاون العام والوثيق بينها، ولكن ست دول أرادت تعزيز وحدتها وبناء على خطة شومان^(٢) وفي ١٨ إبريل سنة ١٩٥١ وقعت فيما بينها اتفاقية، تدخل الصناعات الثقيلة في الصلب والفحم تحت إدارة مشتركة، وبهذه الطريقة لا يمكن لإحداها منفردة أن

(١) هذا الجزء الفصل تأليف أ.د/ صلاح عبد البديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بدمهور، جامعة الأزهر.

(2) On May 9, 1950, the French foreign minister Robert Schuman presented a proposal for the joint management of France's and West Germany's coal and steel industries.

تصنع أسلحة توجهها نحو الآخرين، كما فعلت ألمانيا في الماضي، والدول الست هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.

وفي ٢٥ مارس ١٩٥٧ وبناء على نجاح السوق الأوروبية للفحم والفلولاذ، مدت الدول الست آفاق التعاون إلى قطاعات اقتصادية أخرى، بتوقيع اتفاقية روما^(١) لإقامة السوق الأوروبية المشتركة، بما يشمل الأشخاص والبضائع والخدمات، وسوقا للطاقة الذرية.

وفي ٣٠ يوليو ١٩٦٢ بدأت دول السوق الأوروبية سياستها الزراعية المشتركة^(٢) بما يحقق لها سيادة مشتركة على إنتاج الغذاء، ويوفر لها إنتاجا يكفيها ويفيض عن حاجتها.

وفي معاهدة ٨ إبريل سنة ١٩٦٥ توحدت الجماعات الثلاث (الجماعة الذرية وجماعة الفحم والفلولاذ والجماعة الاقتصادية) فيما سمي "السوق الأوروبية المشتركة"، حيث أقيمت محكمة وحيدة لتحل محل محكمة الجماعة الأوروبية للفحم والفلولاذ، وكذلك جمعية واحدة بدلا من ثلاث جمعيات، وفي أول يوليو ١٩٦٧ تم ضم اللجنة التنفيذية في الثلاث جماعات في لجنة واحدة والثلاثة مجالس في مجلس واحد، وسمي التنظيم الجديد باسم الجماعات الأوروبية.

وفي أول يوليو ١٩٦٨ أزلت الدول الست العوائق الجمركية على البضائع المستوردة فيما بينها وحررت التجارة البينية، وطبقت تعريفه جمركية واحدة على الواردات من خارج الأعضاء.

وفي أول يناير ١٩٧٣ أصبحت الدول الأعضاء تسعا بدلا من ست بانضمام الدانمرك والمملكة المتحدة وإيرلندا.

وفي الفترة من ٧-١٠ يونيو ١٩٧٩ تم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لأول مرة بعد أن كان يتم إيفادهم من قبل البرلمانات الوطنية وأصبحوا يمثلون كافة شرائح البرلمانات الوطنية واتجاهاتها.

وفي يناير ١٩٨١ تضاعفت العضوية عندما انضمت كل من: -اليونان وكانت مؤهلة للعضوية بعد أن أعادت الديمقراطية سنة ١٩٧٤، ثم في أول يناير ١٩٨٦ انضمت إسبانيا والبرتغال ليصبح العدد ١٢ دولة.

وفي ١٩٨٥ وقعت اتفاقية شنجن^(٣) التي تسمح لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا بحرية التنقل دون فحص الجوازات.

وفي ١٧ فبراير ١٩٨٦ تم إصدار المرسوم الأوروبي الموحد الذي ساعد على حرية تدفق التجارة، بتوحيد التشريعات والنظم الجمركية في الدول الأعضاء، وأعطى المرسوم للبرلمان الأوروبي مزيدا من السيطرة على حماية البيئة.

وفي ١٥ يونيو ١٩٨٧ انطلقت مبادرة إيراسموس ERASMUS لإتاحة الفرصة للطلاب للدراسة في دولة أخرى، مما أتاح الفرصة لأكثر من ٢ مليون طالب للاستفادة من هذا البرنامج في بداية عمله.

وفي ٧ فبراير ١٩٩٢ وقعت معاهدة ماستريخت^(٤) للاتحاد الأوروبي التي كانت حجر الزاوية لوضع قواعد واضحة لمستقبل الاتحاد، ولعملة موحدة وسياسة خارجية وأمنية قوية،

(1) Treaty of Rome in 1957.

(2) The Common Agricultural Policy.

(3) Schengen Agreement.

(4) Treaty of Maastricht

وتعاون أوثق في مسائل العدالة والشئون الداخلية، وغيرت اسم المنظمة من الجماعات الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي أول يناير ١٩٩٣ أقيمت سوق واحدة تتضمن حريات أربع لانتقال البضائع والخدمات والأشخاص ورأس المال، ووضع موضع التنفيذ أكثر من ٢٠٠ قانون منذ ١٩٨٦، تشمل مجالات سياسة الضرائب ونظم الأعمال والكفاية المهنية وإزالة الموانع أمام الحدود المفتوحة، وبقيت بعض القيود على حرية انتقال الخدمات.

وفي أول يناير ١٩٩٥ انضمت كل من النمسا وفنلندا والسويد لعضوية الاتحاد ليصبح العدد ١٥ دولة عضو، وفي ١٣ ديسمبر ١٩٩٧ وافقت الدول الأعضاء على بدء مفاوضات مع عشر دول من وسط وشرق أوروبا للانضمام، هي بلغاريا وجمهورية التشيك وأستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجزر البحر المتوسط قبرص ومالطا. وفي سنة ٢٠٠٠ أتاحت التغييرات التي أحدثتها اتفاقية نيس فتح الباب أمام توسعة الاتحاد الأوروبي بإصلاح نظام التصويت في المنظمة.

وفي ٢٦ مارس ١٩٩٥ أصبح اتفاق شنجن نافذاً في سبع دول هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا، وأمكن للمسافر بين هذه الدول، أن ينتقل بحرية دون فحص جوازات السفر على الحدود، وفي نهاية عام ٢٠٠٧ كانت الدول التي طبقت اتفاقية شنجن ٢٤ دولة، منها دولتان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي هما النرويج وأيسلندا.

وفي ١٧ يونيو ١٩٩٧ تم التوقيع على اتفاقية أمستردام^(١) التي أكملت بناء اتفاقية ماسترخت لوضع خطط لإصلاح بناء مؤسسات الاتحاد، ولتقوية صوت أوروبا في المحافل الدولية، والتنسيق بين الموارد وفي مجال العمالة وحماية حقوق المواطنين.

وفي أول يناير ١٩٩٩ دخلت ١١ دولة نظام اليورو للمعاملات التجارية والمالية فقط وانضمت إليها اليونان في ٢٠٠١، وهذه الدول هي النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج والبرتغال وإسبانيا وهولندا، وقررت كل من الدانمرك والسويد والمملكة المتحدة الانتظار بعض الوقت.

وفي أول يناير ٢٠٠٢ دخلت العملة الأوروبية - اليورو سوق التداول في ١٢ دولة. وتوسعت منطقة اليورو في يناير ٢٠٠٨ لتضم ١٥ دولة عندما انضمت قبرص ومالطة بعد سلوفينيا ثم انضمت سلوفاكيا في يناير ٢٠٠٩ لتصبح الدول ١٦ دولة.

وفي أول مايو ٢٠٠٤ انضمت إلى الاتحاد ثمان دول من وسط وشرق أوروبا هي جمهورية التشيك وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا، مما أنهى تقسيم أوروبا التي وضعته الدول الكبرى منذ ستين عاماً، كما أصبحت عضواً كل من قبرص ومالطا وتبعتهما كل من بلغاريا ورومانيا في يناير ٢٠٠٧، ومازالت تطالب بالعضوية كل من جمهورية مقدونيا وتركيا.

وفي ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤ وضع الدستور الأوروبي^(٢) الذي رفضته الشعوب في فرنسا وهولندا في استفتاءات ٢٠٠٥ رغم التصديق عليه في ١٧ دولة أخرى^(١)

(1) The Amsterdam Treaty

(٢) قيل لتبرير وضع هذا الدستور أنه ييسر فهم آليات الاتحاد الأوروبي الذي أصبح معقداً جداً ويصعب علي كثير من الناس فهمه، كما أنه يجمع إنجازات خمسين عاماً في نص واحد ويجعل الاتحاد أكثر شفافية، ويضع قواعد أكثر بساطة لاتخاذ

وأخيراً وضعت اتفاقية لشبونة التي وقعت في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٧ لإصلاح الاتحاد الأوروبي، والتي لا تبعد كثيراً عن الدستور السابق، والتي كان يتوقع التصديق عليها في الدول الـ ٢٦ الأعضاء بمعرفة البرلمانات الوطنية ويتم طرحها للاستفتاء في إيرلندا، ولكن الناخبين في إيرلندا رفضت المعاهدة في استفتاء أجري في عام ٢٠٠٨ مما أقام عقبة أمام سريان المعاهدة، ولكن المشكلة حلت بتعديل المعاهدة بما يتيح وجود مفوض من كل دولة عضو ثم إجراء استفتاء ثاني في إيرلندا في خريف ٢٠٠٩ تم بعده نفاذ الاتفاقية في أول ديسمبر ٢٠٠٩.

وفي دراستنا التفصيلية نتعرف على هذا العملاق (الاتحاد الأوروبي)، ونلمس إلى أي حد وصلت هذه الدول في تحقيق أغراضها في تنظيم الشأن الأوروبي، كما نشير إلى بعض الملامح الجديدة في معاهدة لشبونة، وما تضمنته من تعديلات على كيان الاتحاد. ونعالج ذلك فيما يلي:

أولاً: أهداف الاتحاد ومبادئه الرئيسية

ثانياً: أجهزة الاتحاد

ثالثاً: اتخاذ القرارات في الاتحاد

رابعاً: تقويم الاتحاد الأوروبي

أولاً: أهداف الاتحاد الأوروبي ومبادئه الأساسية

أهداف الاتحاد:

عندما قام مجلس أوروبا سنة ١٩٤٩ كان الهدف الرئيسي له تحقيق الاتحاد بين الدول الأوروبية، وقد عمل المجلس لهذا الغرض بكل السبل المتاحة وبتخطيط مدروس ليصل في النهاية لإقامة الاتحاد الأوروبي، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من التنسيق بين الدول الأوروبية بل والتوحد على نحو غير مسبوق في أي منظمة أخرى، والاتحاد يهدف إلى:

١- ترقية السلام والحفاظ على كيان وقيم الشعوب الأوروبية

٢- أن يوفر الاتحاد الحرية والأمن والعدالة دون حدود داخلية، وسوق واحدة تسود فيها المنافسة دون قيود، والعمل لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على النمو الاقتصادي المتوازن، وفي سبيل ذلك تقرر حرية حركة الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال وحرية الإقامة كما يحظر أي نوع من التمييز يبني على الجنسية

٣- تحقيق العمالة الكاملة

٤- تحسين نوعية البيئة وحمايتها الكاملة

٥- تشجيع ترقية البحث العلمي وتقديم التقنية

٦- محاربة التمييز والاستبعاد أو التهميش الاجتماعي لأي فئة أو جماعة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتضامن بين الأجيال، وحماية حقوق الأطفال

القرارات، ويجعل الاتحاد أكثر ديمقراطية ويعطي للبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية دوراً أكبر، ويعطي المواطن حق السؤال والمبادرات، ويؤكد حقوق الإنسان والمواطنة في الاتحاد، والدستور ليس كدستور دولة من الدول ولكنه ببساطة معاهدة جماعية واحدة تضم المعاهدات السابقة التي عالجت التنظيم الدولي الأوروبي في الفترة السابقة، مع شيء من التطور والشفافية والتأكيد على حقوق المواطن الأوروبي ومزيد من ضمانات المشاركة الشعبية.

(١) Michael Lea Daily Mail - 12 December 2008



- ٧- ترقية الترابط الإقليمي والاجتماعي بين الدول الأعضاء
٨- احترام التنوع الثقافي واللغوي الغني بين الدول، والتأكيد على حمايته وتعزيزه
٩- وفي العلاقة بدول العالم يعمل الاتحاد علي:
أ- ترقية مبادئه وقيمه

ب- المساهمة في تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة في العالم
ج- التضامن والاحترام المتبادل بين الشعوب والتجارة الحرة والعدالة
١٠- التأكيد على حماية حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق الأطفال، فتشكل حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون قيما أساسية للاتحاد الأوروبي، وضعتها الاتفاقية المؤسسة وعززها تبني ميثاق الحقوق الأساسية، ويعد احترام حقوق الإنسان شرطا مسبقا لدخول أي دولة عضوية الاتحاد، أو حتى تعقد اتفاقا تجاريا مع الاتحاد، حيث يرون حقوق الإنسان عالمية لا تقبل القسمة، ويجب ترقيتها داخل وخارج حدوده، وفي نفس الوقت لا يتخطى السلطة الوطنية للدول الأعضاء فيه، ويركز على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأقليات والأشخاص المنبوذين. كما يعطي أولوية للحرب على الإرهاب. وقد أكدت على ذلك المادة الثامنة من اتفاقية لشبونة
١١- مراعاة التامة للقانون الدولي وتطويره بما في ذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة.

ويعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه من خلال الوسائل المناسبة التي تتفق مع الاختصاصات المخولة له.

مبادئ الاتحاد الأوروبي: ١- مبدأ الديمقراطية:

فضلا عن إتباع الدول الأعضاء في الاتحاد لأنظمة حكم ديمقراطية، فقد تميز عمل الاتحاد ذاته بالديمقراطية، حيث أن عمل الاتحاد وقراراته تتم بحضور الشعوب ومشاركتها، ويقوم الاتحاد على مبدأ المشاركة الديمقراطية، في كل أنشطته من المواطنين، الذين يلقون عناية متساوية من أجهزته المختلفة، فيؤسس عمل الاتحاد على التمثيل الديمقراطي^(١)، ويمثل المواطنون مباشرة على مستوى البرلمان الأوروبي، وتمثل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي على مستوى الرؤساء أو رؤساء الحكومات، وفي مجلس الوزراء بحكوماتهم الديمقراطية التي تحاسب داخليا، ويشارك كل مواطن في الحياة الديمقراطية في الاتحاد، وتساهم الأحزاب السياسية في صياغة الوعي السياسي، والتعبير عن إرادة مواطني الاتحاد وتعطي المؤسسات الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم^(٢) وتبادل وجهات النظر بينهم، والحفاظ على حوار يتسم بالشفافية، مع ممثلي النقابات والمجتمع المدني، كما تجري المفوضية مشاورات واسعة مع الأحزاب المعنية لضمان شفافية تصرفات الاتحاد، ويمكن لمن

(١) المادة ٤٦ والمادة ٨ ب من اتفاقية لشبونة

(٢) المادة ٤٧ والمادة ٨ من اتفاقية لشبونة

لا يقل عن مليون من مواطني الاتحاد دعوة المفوضية في نطاق سلطاتها لإبداء اقتراح بقانون، يرى الأفراد ضرورة صدوره عن الاتحاد

٢- شفافية الإجراءات:^(١)

تكون إجراءات أجهزة الاتحاد ومؤسساته ووكالاته متسمة بالشفافية، كما يجب أن تمارس عملها بطريقة مفتوحة كلما أمكن، لتحقيق مشاركة المجتمع المدني وترقية الحكم الرشيد، ولكل الأشخاص الطبيعية أو القانونية الحق في الوصول إلى معلومات أجهزة الاتحاد ووثائقها، أيًا كانت وسيلة حفظها.

٣- مبدأ التدرج:

تبنى الاتحاد الأوروبي منذ بداياته الأولى عدة مبادئ في عمله تتسم بالتدرج حيث تترك الفرصة لكل دولة أن توائم ظروفها في نطاق الاتحاد مع المحافظة على حد أدنى من الالتزامات الاتحادية، وقد اخذ هذا الحد الأدنى يتسع شيئاً ف شيئاً حتى قارب التوحد في الوقت الحاضر، وقد كانت هذه العلاقة مثار خلاف بين مؤيدي الاتحاد ومعارضيه، حيث كانت المعارضة تنصب على وجود تناقض منطقي بين حفاظ الدول على استقلالها وسيادتها وبين توحيدها، وأن الاتحاد سوف يحترم المساواة بين الدول الأعضاء وشخصيتها الوطنية، المتأصلة في بنائها السياسي والدستوري، المتمثل في حكمها الذاتي والإقليمي. كما يحترم الاتحاد وظائف الدولة الرئيسية، بما في ذلك ضمان اكتمالها الإقليمي، وحققها في حفظ القانون والنظام والأمن الوطني داخل حدودها.

٤- تعميق التعاون بين الدول الأعضاء مع الحفاظ على التاريخ والثقافة والتقاليد:

وقد كان الدستور يتحدث عن أولوية قانون الاتحاد على قوانين الدول الأعضاء، ولكن معاهدة لشبونة الموقعة في ٢٠٠٧/١٢/١٣ حلت هذه المشكلة بإعطاء دور أكبر للبرلمانات الوطنية في مواجهة قوانين الاتحاد.

كان شعار الاتحاد، (اتحاد في تنوع United in diversity)^(٢) بينما تتحدث معاهدة لشبونة عن تعميق التضامن بين الشعوب، مع احترام تاريخها وثقافتها وتقاليدها وتقديم اقتصادها، وتكوين اتحاد اقتصادي ونقدي.

وتؤكد المادة الرابعة من اتفاقية لشبونة على أن تبقى مسألة الأمن الوطني المسؤولية الخالصة للدول الأعضاء

٥- مبدأ التعاون المخلص: sincere cooperation

وهو مبدأ جديد في المادة العاشرة من اتفاقية لشبونة، يراعي أيضا الظروف الخاصة لبعض الدول، فيسمح للدول الأعضاء حسب رغبتها بأن تزيد من تعاونها عن الحد الذي وصل إليه التعاون بين مجموع الدول الأخرى، وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإن الاتحاد والدول الأعضاء -على أساس الاحترام المتبادل- يساعد كلاهما الآخر، في تنفيذ المهام المحددة في المعاهدات، ويجب على الدول الأعضاء اتخاذ أي إجراء مناسب، عام أو خاص، لضمان تيسير الوفاء بتلك الالتزامات، وتقلع عن أي تصرف يؤثر على تحقيق أهداف الاتحاد.

(١) المادة ٥٠ من الدستور والمادة ٨ من اتفاقية لشبونة.

(٢) المادة الثامنة من الفصل الأول.

٦- مبدأ المواطنة:

تقرر المادة العاشرة أن المواطنة في الاتحاد حق لكل مواطني الدول الأعضاء ولا تؤثر على المواطنة الأصلية لهم ولا تحل محلها وتتضمن حقوق المواطنة في الاتحاد:

- ١- الحق في حرية التحرك والإقامة في أقاليم الدول الأعضاء
- ٢- الحق في التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات البلدية في دول الإقامة بما يماثل تماما حق المواطنين في هذه الدول
- ٣- وحق التمتع في إقليم دولة ثالثة-لا تمثل فيها دولتهم العضو- بالحماية الدبلوماسية والقنصلية لأي دولة عضو مثلما تحمي مواطنيها
- ٤- كما يتمتع بحق التقدم بعرائض للبرلمان الأوروبي، أو المدعي العام الأوروبي **Ombudsman** ومخاطبة كل الأجهزة في الاتحاد بلغة من لغات الدستور وأن يتم الرد عليه بنفس اللغة.

بينما تؤكد اتفاقية لشبونة في مادتها السادسة على أن ميثاق الحقوق الأساسية الموقع في ٧ ديسمبر ٢٠٠٠ يكون له نفس القيمة القانونية للمعاهدات، ولا يمكن بأي حال أن توسع نصوص الميثاق من اختصاص الاتحاد كما توضحه الاتفاقيات وفي سبيل تأكيد مبدأ المواطنة تم بموجب اتفاقية لشبونة تحويل ٥٤ من بعثات المفوضية الأوروبية، إلى سفارات، تقوم بالعمل القنصلي إضافة إلى العمل الدبلوماسي الذي كانت تقوم به البعثات السابقة، لخدمة مواطني الاتحاد من كل الدول الأعضاء، منها ٣٣ بعثة في إفريقيا في عام ٢٠١٠ بينما لم يحدد بعد موعد تحويل البعثات الباقية وعددها ٨٢ بعثة إلى سفارات.

وقررت اتفاقية لشبونة حق الاتحاد الأوروبي في تقرير قواعد الحماية الدبلوماسية والقنصلية بأغلبية موصوفة، مما يتيح لأي دولة عضو الخروج من ذلك النظام، عندما يحدد مجلس الوزراء الاختصاصات الدبلوماسية لسفارات الاتحاد.

٧- في مجال توزيع الاختصاص بين الاتحاد والدول تتبع مبادئ الإحالة، والتكميلية، والتناسب، والمرونة:

ورد نص خاص في معاهدة لشبونة يقرر مبدأ المرونة، حيث إذا تبين ضرورة التصرف بمعرفة الاتحاد، من خلال السياسات المحددة لتحقيق الأهداف الواردة في المعاهدة، ولم يكن له هذه السلطة، فإن مجلس الوزراء يمكنه بالإجماع بناء على اقتراح من المفوضية، وبعد الحصول على موافقة البرلمان، أن يتخذ الإجراءات اللازمة.

وتحدثت اتفاقية لشبونة في المادة الثامنة عن دور البرلمانات الوطنية حيث يجب أن تساهم بجدية في تحسين عمل الاتحاد: -

- ١- بإخطار البرلمانات الوطنية عن مشروعات القوانين التي تقترحها أجهزة الاتحاد.
- ٢- إخطارها عند تطبيق مبدأ التكميلية، الذي يتيح لأجهزة الاتحاد التدخل، في حالات لا يكون له فيها اختصاص، إذ كان تدخلها يحقق الهدف بكفاءة لا يحققها تدخل الدول الأعضاء.
- ٣- المشاركة في تقييم آليات أعمال مبادئ الاتحاد وسياساته في مجال الأمن والعدالة والحريات.

- ٤ - المساهمة في مجال مراجعة المعاهدات.
- ٥ - إخطارها بطلبات الانضمام للاتحاد.
- ٦ - المشاركة في التعاون بين البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي.

٨- ترتيب أولويات السياسة الأمنية والخارجية المشتركة:

يغطي اختصاص الاتحاد كافة جوانب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما يؤدي إلى صياغة سياسة دفاعية مشتركة، وعلى الدول الأعضاء وبلا تحفظ أن تؤيد سياسة الاتحاد الأمنية والخارجية المشتركة، بروح الولاء والتضامن المتبادل، وبما يتفق مع إجراءات الاتحاد في هذا الشأن، والإقلاع عن أي تصرفات تعارض مصلحة الاتحاد، أو يشتبه في تأثيرها على فعاليته، وتعد السياسة الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، ويجب ألا تؤثر على الظروف الخاصة لدول معينة، وتحترم الالتزامات الخاصة بالدول المشتركة في حلف شمال الأطلسي، وتتفق مع السياسة المشتركة للدفاع والأمن في تلك المنظمة، بل وتبقى هذه السياسة الأخيرة، هي الأساس للدول المشتركة فيها

ولكن اتفاقية لشبونة تضيف نصا هاما في المادة الحادية عشرة يفيد أن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة تخضع لإجراءات خاصة، حيث توضع بإجماع المجلس الأوروبي ما لم تقرر الاتفاقيات خلاف ذلك، ويستبعد إصدار مراسيم تشريعية تتعلق بهذا الشأن، وينفذ هذه السياسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية والدول الأعضاء وفقا للاتفاقيات، وتحدد الاتفاقيات دور البرلمان والمفوضية الأوروبية في هذا الشأن.

٩- الأغلبية الموصوفة في اتخاذ القرارات:

تضمنت اتفاقية لشبونة تحديد الأغلبية الموصوفة في أعمال عديد من الأجهزة، وهي تختلف من حالة كون القرار بناء على اقتراح من المفوضية أو الممثل الأعلى للشؤون الخارجية أو غير ذلك: -

أ- ففي حالة الاقتراح من المفوضية أو الوزير: فإن الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في المجلس تتمثل في ضرورة موافقة ٥٥% على الأقل من أعضاء المجلس التي تضم ما لا يقل عن ٦٥% من سكان الاتحاد، ولا يكفي ذلك، فقد تقرر حق الأقلية التي لا يقل عددها عن أربعة دول من الاعتراض فيما يسمى (الأقلية المانعة) **Blocking Minority** التي تستطيع أن تمنع المجلس من إصدار القرار حتى لو تحققت تلك الأغلبية الموصوفة.

ب- أما إذا عمل المجلس في غياب مقترح من المفوضية أو من وزير خارجية الاتحاد، فإن الأغلبية الموصوفة لا بد أن تتضمن ما لا يقل عن ٧٢% من أعضاء المجلس، والذين يمثلون ما لا يقل عن ٦٥% من سكان الاتحاد.

١٠- حماية المعلومات الشخصية:

لكل شخص حق حماية معلوماته الشخصية، وتعمل مؤسسات الاتحاد وفق إجراءات تنظم ذلك الحق، كما انشئت هيئة خاصة لمراقبة الحفاظ على الخصوصية.

١١- احترام القيم المشتركة شرط العضوية في الاتحاد:

تتاح عضوية الاتحاد لكل الدول الأوروبية التي تحترم القيم المشتركة، وتتعهد بترقية تلك القيم معاً، وعلى الدولة التي تريد الانضمام، أن تتقدم بطلب إلى المجلس، ويخطر البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية بذلك الطلب، ويصدر المجلس القرار بالإجماع، بعد التشاور

مع المفوضية وبعد الحصول على موافقة البرلمان الذي يعمل بأغلبية أعضائه، وتكون شروط وأوضاع العضوية موضع اتفاق بين الدول المتعاقدة وفقا لمتطلباتها الدستورية، فيجب أن تستوفي الدولة الشروط الاقتصادية والسياسية المعروفة باسم معيار كوبنهاجن، الذي وضعته قمة كوبنهاجن في يونيو ١٩٩٣، الذي يتطلب العلمانية والحكم الديمقراطي الذي أساسه قاعدة القانون والحريات والمؤسسات.

ثانياً: البناء التنظيمي للاتحاد الأوروبي

يقوم الاتحاد الأوروبي على هيكل تنظيمي ليس له مثيل في العالم، وفضلاً عن تعدد الأجهزة التي يضمها فالدول الأعضاء تتنازل عن سيادتها في مجالات معينة لمؤسسات الاتحاد المستقلة التي تمثل فيها الدول الأعضاء تمثيلاً ديمقراطياً، كما سبق إيضاحه، حيث تهدف إلى تحقيق مصالح الدول الأعضاء إجمالاً والمواطن الأوروبي بصفة عامة.

ويضم البناء التنظيمي للاتحاد الأجهزة الرئيسية التالية:-

- ١- البرلمان
- ٢- المجلس الأوروبي
- ٣- مجلس الوزراء (المجلس)
- ٤- اللجنة (المفوضية)
- ٥- محكمة العدل
- ٦- هيئة الرقابة المحاسبية
- ٧- لجنة الأقاليم
- ٨- المدعي العام
- ٩- وكالة الدفاع الأوروبية
- ١٠- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية
- ١١- البنك المركزي
- ١٢- بنك الاستثمار

١- البرلمان الأوروبي:

يرجع تاريخ البرلمان الأوروبي للخمسينات من القرن الماضي، حيث يعد خلفاً للجمعية البرلمانية لجماعة الفحم والفولاذ، واعتباراً من ١٩٧٩ أصبح يتم اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع المباشر، وقد جرت عدة إصلاحات في تشكيل وعمل هذا الجهاز في سنوات ١٩٧٠ في النصوص الخاصة بالموازنة، وفي ١٩٧٥ في النصوص المالية، وفي ١٩٨٦ في المرسوم الأوروبي الموحد، وفي ١٩٩٢ في معاهدة ماسترخت، وفي ١٩٩٧ في معاهدة أمستردام، ولم يقتصر دور هذه المعاهدة الأخيرة على تحوله إلى جهاز تشريعي حقيقي، ولكنها عملت أيضاً على تقوية دوره في الرقابة الديمقراطية للاتحاد وأجهزته. كما أكدت على ذلك اتفاقية لشبونة الموقعة في ١٩ أكتوبر ٢٠٠٧

موقعه وتشكيله:

يعمل البرلمان الأوروبي في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج، فتعقد الاجتماعات العامة في ستراسبورغ بفرنسا حيث مقره الرئيسي، بينما تعقد الاجتماعات غير العادية واجتماعات اللجان في بروكسل، وتوجد السكرتارية العامة في لوكسمبورج.

يتكون البرلمان في الوقت الحاضر من ٧٠٥ عضواً^(١) يختارون بالاقتراع المباشر كل خمس سنوات من بين الجماعات السياسية المختلفة، التي تمثل الاتجاهات العامة السائدة في دول الاتحاد.

(١) عدد أعضاء البرلمان ٧٠٥ عضواً، وذلك بما يتناسب مع عدد سكان كل دولة، ولا يزيد عدد من يمثل الدولة الواحدة عن ٩٦ عضواً ولا يقل تمثيلها عن ٦ أعضاء، فيمثل الماني ٩٦ بينما يمثل فرنسا ٧٤ ويمثل إيطاليا ٧٣ ويمثل إسبانيا ٥٤ بينما يمثل مالطة وقبرص ولوكسمبورج وأستونيا ٦ أعضاء لكل منها.

وظائف البرلمان:

- للبرلمان ثلاث وظائف رئيسية تتمثل فيما يلي:
- أ- الرقابة الديمقراطية على مؤسسات الاتحاد، والمفوضية بصفة خاصة.
 - ب- سلطة تشريعية بالمشاركة مع المجلس.
 - ج- لعب دوراً حاسماً في اعتماد الميزانية.

١- الرقابة الديمقراطية:

- ١- يمارس البرلمان رقابة ديمقراطية على المفوضية، من خلال التصديق على تعيين رئيس وأعضاء المفوضية، لذا فإن المفوضية تسأل سياسياً أمام البرلمان الذي يمكن أن يصدر إشعاراً بسحب الثقة **Motion Of Censure** يطالبها بالاستقالة.
- وبصفة عامة يمارس البرلمان الرقابة من خلال الفحص الدوري لتقارير المفوضية، سواء في ذلك التقارير العامة أو المتعلقة بتنفيذ الميزانية أو بتطبيق قانون الاتحاد.
- ٢- كما يراقب البرلمان عمل المجلس، فيقدم أعضاء البرلمان أسئلة مكتوبة أو شفوية للمجلس، ويحضر رئيس المجلس الاجتماعات العامة للبرلمان ويشارك في المداولات الهامة، وهكذا يكون هناك حوار مستمر بين المؤسسات.
- وهناك تعاون وتنسيق بين البرلمان والمجلس في مجالات معينة مثل السياسة الأمنية والخارجية والتعاون الشرطي والقضائي، وسياسة اللجوء والهجرة ومكافحة المخدرات والإرهاب والجريمة الدولية، وهي المسائل التي يراعي البرلمان إحاطة رئيس المجلس بالمداولات فيها، وفي افتتاح دورات انعقاد المجلس يدعى رئيس البرلمان للتعبير عن وجهة نظر البرلمان في المسائل المدرجة على جدول الأعمال.
- ٣- كما يدخل في الرقابة البرلمانية الديمقراطية فحص العرائض المقدمة من المواطنين، فيما يتعلق بعمل هيئات الاتحاد.
- ٤- كما تتمثل الرقابة أيضاً في لجان التحقيق المؤقتة التي يقيمها البرلمان.

٢- سلطة التشريع:

- يصيغ البرلمان مع المجلس ويعتمد إصدار التشريعات المقترحة بمعرفة المفوضية، والإجراء الأكثر شيوعاً لعملية التشريع يتمثل في القرار المشترك **Decision – Co**، وهو إجراء يضع المجلس والبرلمان على قدم المساواة ويؤدي إلى تبني البرلمان والمجلس لأعمال مشتركة، وإذا لم يتم الاتفاق تعقد لجنة توفيق لإجراء المصالحة بينهما والوصول إلى حل توافقي.
- ويطبق إجراء القرار المشترك وبصفة خاصة في مسائل حرية تحرك العمالة وإيجاد سوق داخلية وإجراء الأبحاث التقنية، وتنمية البيئة وحماية المستهلك والتعليم والثقافة والصحة. ومن الضروري موافقة البرلمان على المسائل ذات الأهمية السياسية أو التنظيمية مثل انضمام دولة جديدة، واتفاقات الربط مع طرف ثالث، وعقد الاتفاقات الدولية، وإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، وحق إقامة مواطني الاتحاد، وسلطات ومهام البنك المركزي الأوروبي.

وبينما تظل المفوضية هي المصدر الأول لمبادرات التشريع، فإن البرلمان أيضا يقوم بمبادرات سياسية جوهرية، وبصفة خاصة في فحص برنامج العمل السنوي للمفوضية وتعرض المفوضية المقترحات المناسبة بناء على طلبه

٣- اعتماد الميزانية:

يلعب البرلمان مع المجلس دوراً رئيسياً في اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد، فتعد المفوضية كل سنة مسودة ومشروع الميزانية لاعتمادها من المجلس، وبعدها يجري البرلمان قراءتين متتابعتين لهذا المشروع، مما يعطيه فرصة التفاوض مع المجلس لتعديل بنود إنفاق معينة، وضمان أن موارد الميزانية متاحة بطريقة مناسبة، ويعاد عرض الموازنة على البرلمان للاعتماد النهائي، ولا تنفذ الميزانية ما لم توقع من رئيس البرلمان. وتراقب لجنة الميزانية بالبرلمان تنفيذ بنودها، وفي بداية السنة المالية يرسل البرلمان إلى المفوضية إخطاراً يتعلق بتنفيذ الميزانية في السنة المالية السابقة.

تنظيم العمل في البرلمان:

ينقسم العمل في البرلمان إلى مرحلتين رئيسيتين

- تقوم اللجان البرلمانية المتخصصة في مجالات النشاط المختلفة بالإعداد لانعقاد الدورات العادية للاتحاد الأوروبي
- يحضر كافة الأعضاء دورات الانعقاد العادية لدراسة الاقتراحات المعروضة، وهي تعقد عادة في ستراسبورج لمدة أسبوع كل شهر وأحيانا تعقد في بروكسل لمدة يومين، حيث يقدم المقررون مقترحاتهم ويتحدث الأعضاء المنتخبون من مجموعاتهم السياسية في موضوعات جدول الأعمال، ويتضمن جدول الأعمال عادة مقترحات التشريع وخطابات المجلس أو المفوضية والمسائل المتصلة بما يجري في الاتحاد أو العالم بصفة عامة، ويصوت الاجتماع على تعديل مقترحات التشريع قبل أن تأتي مرحلة اتخاذ القرار على النص بصفة عامة.

٢- المجلس الأوروبي^(١) European Council

- ويتكون من رؤساء الدول أو الحكومات مع رئيس المجلس ورئيس اللجنة (المفوضية) ووزير خارجية الاتحاد، ويمد المجلس الاتحاد بالمبادرات الضرورية للتطوير وتحديد الاتجاهات السياسية العامة وأولوياتها
- ويجتمع المجلس الأوروبي كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وقد يشترك مع كل رئيس دولة وزير يساعده في أعمال المجلس عندما يتطلب جدول الأعمال ذلك، وفيما يتعلق برئيس المفوضية يمكن أن يساعده عضو المفوضية المختص
- رئيس المجلس الأوروبي:**

(١) هناك ثلاثة مجالس قد يختلط بعضها ببعض هي: ١- مجلس أوروبا Council of Europe وهو منظمة حكومية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي ويضم ٤٧ دولة ويعمل على تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وتتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقره ستراسبورج بفرنسا، ٢- المجلس Council The ويقصد به مجلس الوزراء التابع للاتحاد والمكون من وزراء من الدول الأعضاء والذي يصدر القرارات التفصيلية وتنفيذ التشريعات ٣ - المجلس الأوروبي The European Council وهو المقصود هنا

يختار المجلس الأوروبي رئيسه بأغلبية موصوفة لمدة سنتين ونصف يمكن أن تتجدد لمرة واحدة، ويقوم على ضمان استمرار وانتظام العمل في المجلس بالتعاون مع رئيس المفوضية، ويعمل الرئيس على الوصول إلى توافق الآراء داخل المجلس، ويقدم تقريراً عن أعمال المجلس إلى البرلمان بعد كل اجتماع، كما يتابع تمثيل الاتحاد خارجياً في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية، مع مراعاة سلطات الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد، ويجب ألا يشغل رئيس المجلس أي وظيفة وطنية

٣- مجلس وزراء الاتحاد (المجلس)

يعد المجلس جهاز اتخاذ القرارات الرئيسي للممثل لدول الاتحاد، ويسأل ممثل الدولة في المجلس سياسياً أمام البرلمان الوطني لدولته ومواطنيه الذين يمثلهم، وتتصل مجالات عمل المجلس بالأنشطة الجوهرية للاتحاد وهي: شئون الاتحاد، والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والتعاون الشرطي والقضائي في الأمور الجنائية. ومنذ ١٩٦٥ ضمت المجالس الثلاثة للجماعات الثلاث التي كانت قائمة (الجماعة الاقتصادية وجماعة الفحم والفولاذ والجماعة الذرية) في مجلس واحد، ومنذ ١٩٩٣ اتخذ المجلس اسم مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم تقرر الاكتفاء باسم المجلس ومقر المجلس في بروكسل عاصمة بلجيكا حيث تتم الاجتماعات الوزارية فيما عدا اجتماعاته في شهور إبريل ويونيو وأكتوبر حيث تعقد في لوكسمبورج. يتكون المجلس من مستوى وزاري واحد فيمثل كل دولة وزير له سلطة إلزام دولته، ويختلف مندوب كل دولة حسب الموضوعات التي يجري مناقشتها، وتتناوب الدول رئاسة المجلس في دورة مدتها ستة أشهر.

أشكال المجلس:

قرر الدستور أن المجلس يمكن أن يجتمع في أشكال متعددة على النحو التالي:

مجلس الشئون العامة: وهو يتابع أعمال المجالس في أشكاله المتعددة، وهو يعد ويتابع اجتماعات المجلس الأوروبي والمفوضية.

مجلس الشئون الخارجية: وهو يحدد التصرف الخارجي للاتحاد على أساس الخطوط العريضة للاستراتيجيات التي يقرها المجلس الأوروبي.

كما يحدد المجلس الأوروبي بأغلبية موصوفة الأشكال الأخرى لاجتماعات مجلس الوزراء.

وظائف المجلس:

للمجلس ثلاث وظائف رئيسية هي:

- اتخاذ القرارات
- تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء
- مشاركة البرلمان الأوروبي في مناقشة واعتماد الميزانية

أ. سلطة المجلس في اتخاذ القرارات:

تستخدم سلطة المجلس في اتخاذ القرارات لضمان تحقيق الأغراض المقررة في الاتفاقيات وحسب الشروط والأوضاع المقررة فيها، وكقاعدة فإن المجلس يعمل بناء على اقتراح من المفوضية وبمشاركة البرلمان في سياق:

أ-القرار التعاوني co-decision ب- التشاور ج- القبول

وبصفة عامة تصدر التشريعات بمشاركة المجلس والبرلمان وفقا لإجراء القرار التعاوني، ومنذ دخول اتفاقية أمستردام حيز النفاذ في ١٩٩٩ فقد امتد مجال عمل هذا الإجراء ليشمل مناطق عمل جديدة، ويلعب المجلس دوراً مسيطراً في مجالات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة^(١) والتعاون الشرطي والقضائي في الأمور الجنائية، وهي المجالات التي يكون فيها دور البرلمان أو المفوضية هامشياً أو محدوداً وإذا كانت سلطة تنفيذ تشريعات الاتحاد بصفة أساسية موكولة للمفوضية فإن المجلس قد يتولى الوظيفة التنفيذية بنفسه في بعض الأحيان

ب- تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء:

من الأهداف المقررة في اتفاقية إنشاء الاتحاد، التنسيق التام للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، ولهذا الغرض يتبنى المجلس كل عام مسودة بالخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، التي يمكن أن تتضمنها الأعمال الختامية للمجلس وتتحول إلى توصيات، ويراقب تنفيذها آليات مراقبة متعددة الأطراف، وعلاوة على ذلك فإن التنسيق المنصوص عليه في المعاهدات يتم بمساعدة من اتحاد النقد الأوروبي

ج- مناقشة واعتماد الميزانية بالمشاركة مع البرلمان:

البرلمان والمجلس هما اللاعبان الرئيسيان في إصدار الميزانية السنوية للاتحاد، ويعرض مشروع الميزانية سنوياً على المجلس، ويقوم البرلمان بقراءتين متتاليتين حيث يكون لديه الفرصة في التفاوض مع المجلس لتعديل بنود معينة من النفقات، وإذا لم يتم اتفاق يكون للمجلس القرار النهائي فيما يسمى بالنفقات الإلزامية أو الجبرية، وهي بصفة أساسية النفقات المتعلقة بالزراعة وتلك الناجمة عن الاتفاق مع طرف ثالث، بينما يكون للبرلمان من ناحية أخرى الكلمة الأخيرة في النفقات غير الإلزامية والاعتماد النهائي للميزانية بالكامل.

تنظيم العمل في المجلس:

للدول الأعضاء ممثلين دائمين في المجلس بمقره في بروكسل على مستوى السفراء يجتمعون أسبوعياً في لجنة التمثيل الدائم، حيث تقوم اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس، فيما

(١) كانت أول آلية لتنسيق المواقف السياسية والأمنية المشتركة هي الآلية المعروفة بالتعاون السياسي الأوروبي European Political Cooperation (EPC) وهي آلية برزت لأول مرة عام ١٩٧٠، وبعد صدور المرسوم الأوروبي الموحد عام ١٩٨٧ تم توسيع هذه الآلية حيث أكد هذا المرسوم على:

- ١- عقد اجتماعات تنسيقية بين وزراء خارجية دول الاتحاد بشكل دوري بهدف التشاور تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك
 - ٢- دعم التواصل المستمر بين مسنولي وخبراء السياسة الخارجية في إطار الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنسيق بينها
 - ٣- كان يتم تطبيق قاعدة الإجماع على كل القرارات ومناقشة القضايا الأمنية في إطار البعدين السياسي والاقتصادي وقد جرى العدول عنها إلى قاعدة الأغلبية في معاهدة نيس في ١١ ديسمبر سنة ٢٠٠٠ والتي تم التصديق عليها في منتصف عام ٢٠٠١ لصعوبة الحصول على الإجماع في ظل التوسع في عضوية الاتحاد.
- راجع، د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشم، التنسيق والتعاون العربي تجاه الشراكة الأوروبية المتوسطية، السياسة الدولية العدد ١٤٨ إبريل ٢٠٠٢، ص ١٥-١٧
- كما عالج مجلس الوزراء في اجتماع ٢١ نوفمبر ٢٠٠٥ استراتيجية الاتحاد نحو إفريقيا، التي بنيت على وثيقتين إحداهما قدمها خافيير سولانا مفوض الشؤون الخارجية وتركز على مسائل الأمن والسلام في إفريقيا، والثانية عن وثيقة المجلس بعنوان استراتيجية الاتحاد نحو ميثاق أوروبي إفريقي للتنمية إفريقيا المؤرخ ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥ ركزت على أن التحديات التي تواجه الاتحاد في السنوات ال ١٥ القادمة تتمثل في الهجرة والإسلام السياسي، والإرهاب

عدا موضوع الزراعة الذي تتولاه لجنة خاصة ويعاون المجلس مجموعات عمل من موظفي الإدارات الوطنية، وتجتمع لجان الشؤون العامة والشؤون المالية والاقتصادية والزراعة مرة شهريا، بينما تجتمع اللجان الأخرى مرتين أو ثلاث أو أربع مرات سنويا طبقا لحاجة الموضوع ومدى الاستعجال الذي يتطلبه، وتتخذ القرارات بالأغلبية الموصوفة في غالب الأحيان.

ويلعب رئيس المجلس دوراً هاماً في تنظيم العمل ورئاسة الاجتماعات وتطوير القرارات التشريعية والسياسية، ويعمل حكماً بين الدول الأعضاء ويحاول الوصول إلى مصالحهم، وتعاونهم في ذلك سكرتارية عامة تعمل على إعداد العمل للمجلس وضمان قيامه بوظائفه بطريقة مناسبة، ويعاون السكرتير العام نائب مختص بإدارة السكرتارية العامة

٣-المفوضية الأوروبية

تعمل المفوضية الأوروبية على تحقيق المصلحة العامة للاتحاد الأوروبي وهي القوة القائدة في تحقيق التكامل، حيث تقترح التوجيهات وتنفذ الإجراءات التي يقرها البرلمان والمجلس، وهي تسأل سياسياً أمام البرلمان الذي يملك سلطة إقالتها بإصدار إشعار سحب الثقة **Motion Of Censure** والمفوضية هي الوريث للسلطة العليا في جماعة الفحم والفولاذ، تلك الهيئة التي كانت تتولى نفس الصلاحيات السابقة، ومنذ نفاذ معاهدة توحيد أجهزة الجماعات في ١٩٦٧ فإن مفوضية واحدة خدمت الثلاث جماعات {الجماعة الاقتصادية (السوق الأوروبية) وجماعة الفحم والفولاذ والجماعة الذرية الأوروبية}.

مقر وتكوين المفوضية:

تقع المفوضية في بروكسل بلجيكا وتضم سبعة وعشرين شخصا منهم رئيس ونائبين يختارون من الأشخاص ذوي الاختصاص العام يتمتعون بكل ضمانات الاستقلال وممن يحتلون مناصب سياسية عالية في أوطانهم وهم غالبا من الوزراء، ويعين المفوض لمدة خمس سنوات يمكن أن تتجدد، وذلك في فترة الستة شهور التالية لانتخاب البرلمان، حيث يكون لدى البرلمان الفرصة الكافية لاعتماد تعيين رئيس المفوضية المقترح بمعرفة الدول الأعضاء، وبعدها يختار الرئيس المعين فريق العمل الذي سيصاحبه بالتنسيق مع الحكومات، ثم يقرر البرلمان رأيه في المجموع الشامل خلال عملية اعتماد التعيين، وبمجرد موافقة البرلمان يمكن للمفوضية الجديدة أن تبدأ عملها رسمياً في يناير التالي.

حيث تتكون المفوضية من عضو واحد من كل دولة عضو، من بينهم وزير خارجية الاتحاد الذي هو الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية، الذي يعد واحداً من نواب رئيس المفوضية، ما لم يقرر المجلس الأوروبي تعديل هذا العدد، ويكون عامل التوزيع الجغرافي والسكاني موضع اعتبار في اختيار أعضاء المفوضية، وعلى أساس المساواة الكاملة بين الدول الأعضاء.

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية

قررت معاهدة لشبونة إنشاء منصب جديد هو الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الاتحاد، الذي يمارس عمل وزير خارجية في أي دولة وهو نائب لرئيس المفوضية ومدة عمله خمس سنوات ويشرف على سفارات الاتحاد في ١٣٦ دولة.

وظائف المفوضية:

للمفوضية الأوروبية أربع وظائف رئيسية هي:

- اقتراح التشريعات للبرلمان والمجلس
- إدارة وتنفيذ سياسات الاتحاد
- مراقبة تطبيق الاتفاقيات بالمشاركة مع محكمة العدل
- القيام بدور المتحدث الرسمي للاتحاد والتفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بالتجارة والتعاون

اقتراح تشريعات الاتحاد:

تعطي بعض المعاهدات ذلك الاختصاص للمفوضية، وبصفة خاصة في مجالات النقل والصناعة والسياسة الاجتماعية والزراعة والبيئة والطاقة والتنمية الإقليمية وعلاقات التجارة والتعاون، وذلك وفقاً لمبدأ الاختصاص الاحتياطي (التكميلي)، حيث تتعلق مبادرات المفوضية بتلك المجالات التي يكون فيها تصرف الاتحاد أفضل من التصرف الذي يتخذ على المستوى الوطني أو الإقليمي، حيث تهدف المقترحات للدفاع عن مصلحة الاتحاد ومواطنيه بصفة عامة، وليس الدفاع عن مصلحة قطرية محدودة أو قطاعات معينة من المواطنين، وبمجرد أن يقدم اقتراح المفوضية إلى المجلس أو إلى البرلمان الأوروبي تعمل الثلاث مؤسسات معا (المفوضية والمجلس والبرلمان) بهدف الوصول إلى نتيجة مقنعة، ويكون قرار المجلس بشأن مقترحات المفوضية بالأغلبية الموصوفة في حالة الموافقة ^(١) وبالإجماع في حالة رفض المقترحات، وقد ترى المفوضية من المناسب إجراء تعديلات على مقترحاتها في ضوء دراستها لتعديلات البرلمان.

الوظيفة التنفيذية للمفوضية:

تعتبر المفوضية الجهاز التنفيذي للاتحاد في كل المجالات التي يعمل فيها، ويتخذ دورها أهمية خاصة في بعض القطاعات مثل سياسات المنافسة ومراقبة التكتلات والتجمعات، وإيقاف أو مراقبة المساعدات الحكومية (الدعم) القائمة على التفرقة، وفي مجال الزراعة، وإصدار التعليمات وإعداد الأبحاث التقنية، وهي مسئولة عن تنفيذ ميزانية الاتحاد تحت إشراف هيئة الرقابة المحاسبية. ومن الملاحظ تضاعف الدور التنفيذي نسبياً بعد اتفاقية لشبونة وتزايد عدد المفوضين حيث أوكل للمجلس بعض السلطات التنفيذية التي كانت معهودة إليها من قبل

مراقبة تطبيق الاتفاقيات:

تراقب المفوضية حسن تطبيق التشريعات الأوروبية بطريقة قانونية بهدف الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء والهيئات الاقتصادية والأفراد، فتتخذ الخطوات اللازمة للتعامل مع أي انتهاك للالتزامات الاتحادية من أي طرف لا ينفذ التوجيهات المقررة في هذا الشأن، وإذا لم تحل المسألة من خلال إجراء المعالجة فيمكن للمفوضية إحالة الموضوع إلى محكمة العدل لضمان تطبيق وتفسير المعاهدات بطريقة سليمة، ويعتبر حكم المحكمة ملزماً للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد.

كما تراقب المفوضية احترام الشركات لقواعد المنافسة تحت رقابة محكمة العدل.

المتحدث الرسمي:

(١) الأغلبية الموصوفة كما أشرنا من قبل، تتطلب موافقة ٦٢ عضواً من ٨٧ بنسبة ٧١٪

تعتبر المفوضية هي المتحدث الرسمي على المستوى الدولي للاتحاد، وبصفة خاصة عندما تتفاوض بشأن اتفاقات الشؤون الخارجية لسياسات الاتحاد، ومثال ذلك اتفاقية لومي التي عقدت مع الدول النامية في إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.

تنظيم العمل بالمفوضية:

تضم المفوضية كما أشرنا ٢٧ عضواً ولكل عضو (مفوض) إدارة عامة تضم سكرتير عام ومستشار قانوني وإدارات يرأس كل منها مدير يسأل أمام المفوض المعني. وتجتمع المفوضية عادة مرة في يوم الأربعاء من كل أسبوع في بروكسل إلا أنه خلال فترة انعقاد البرلمان تجتمع المفوضية في ستراسبورج، وتعرض الموضوعات خلال الاجتماعات بمعرفة المفوض المسئول عن ذلك القطاع، ويتخذ القرار إذا لزم الأمر بالأغلبية البسيطة للعشرين عضواً، وبمجرد اتخاذ القرار يعتبر جزء لا يتجزأ من سياسة المفوضية ويجب على كل الأعضاء تأييده دون شروط.

وتتشارك المفوضية في عملها مع البرلمان والإدارات الوطنية للاتحادات والمنظمات التجارية للحصول على تأييدها، وتتشارك المفوضية في التفاصيل الفنية للتشريعات والمقترحات مع خبراء يجتمعون في لجان فرعية ومجموعات عمل يجري تنظيمها، ويعاونها لجان فرعية مكونة من ممثلين للدول الأعضاء في اعتماد الإجراءات التنفيذية وتعمل المفوضية بطريقة لصيقة مع جهازين استشاريين هما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم التي يتم التشاور معها بشأن العديد من المقترحات التشريعية، وتحضر المفوضية كل دورات انعقاد البرلمان الأوروبي حيث توضح وتبرر سياستها وتجيب بانتظام على الأسئلة الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها أعضاء البرلمان.

٥- محكمة العدل:

تراقب محكمة عدل الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ وتفسير المعاهدات بطريقة قانونية صحيحة، كما تضمن تطبيق وتفسير قوانين الاتحاد بنفس الطريقة في كل الدول الأعضاء وفي كل الظروف.

وكما أشرنا من قبل فإن المحكمة الحالية تعد خلفاً للمحكمة التي كانت قائمة منذ الخمسينات، وقد عالجت كثيراً من القضايا التي عرضت عليها، ونظراً لزيادة أعبائها فقد أنشئت في ١٩٨٩ محكمة جديدة إضافية - محكمة أول درجة - لتتوزع في أنواع معينة من القضايا، وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بقواعد المنافسة والمطالبات التي يقدمها الأفراد، وقد قررت المعاهدة المنظمة للاتحاد أن تضم المحكمة الجديدة ثلاث محاكم، محكمة العدل والمحكمة العامة والمحاكم المتخصصة^(١)

ومقر المحكمة في لوكسمبورج، ولا يوجد قيد يتعلق بجنسية القضاة، ولكن جرى العمل على ألا يكون هناك أكثر من قاض واحد من أي دولة، وهكذا يعبر تشكيل المحكمة عن الأنظمة القانونية المتعددة، ويساعد المحكمة ثمانية محامين عموم تتلخص مهامهم في عرض القضايا علناً بطريقة نزيهة ومحايدة وبراء مسببة.

(١) المادة ٢٩ من الدستور، والمادة ٢٢١ من معاهدة تنظيم الاتحاد، وقد قررت أن محكمة العدل تتكون من عدد مناسب من القضاة يحدده ميثاقها، ويساعدها محام عام، ويتم اختيار قضاة محكمة العدل والمحامي العام وقضاة المحكمة العامة من أشخاص مستقلين لا يرقى إليهم الشك ويستوفوا الشروط الموضحة في الميثاق ويعينوا بالاتفاق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء لمدة ست سنوات ويمكن أن يعاد تعيينهم

ويعين القضاة والمحامون العموم بالاتفاق المشترك بين الدول الأعضاء لفترة ست سنوات يمكن أن تتجدد، مع إجراء التجديد النصفى كل ثلاث سنوات، ويختار هؤلاء من بين أعضاء الهيئات القضائية العليا الوطنية ممن لهم اختصاص مشهود ويتمتعون بكل ضمانات الاستقلال، ولكل محكمة رئيس يعين لمدة ثلاث سنوات.

دور المحكمة ووظيفتها:

الدور الرئيسي للمحكمة ضمان تطبيق وتفسير المعاهدات بطريقة قانونية صحيحة، وللمحكمة اختصاص واسع في سياق فئات مختلفة من الإجراءات، ومن بينها:

- الحكم التوجيهي
- دعوى التقصير في تنفيذ التزام
- دعوى إلغاء
- طلب التصرف

الحكم التوجيهي:

يمكن للمحكمة ضمانا للتطبيق الفعال لتشريعات الاتحاد ولتلافي الاختلافات في تفسيرها بين المحاكم الوطنية أن تصدر حكما توجيهيا، ولا يوجد تسلسل هرمي بين محكمة الاتحاد والمحاكم الوطنية، ولكن تنفذ المحاكم الوطنية هذا التوجيه من باب العمل على التعاون المؤسسي بينهم.

وفيما يتعلق بالقضايا التي تخضع لقانون الاتحاد، إذا كان لدى المحاكم الوطنية شك في تفسير أو صحة قانون فيكون من حقها وقد يكون من واجبها أن تسأل محكمة عدل الاتحاد النصيحة القانونية، ويبين الحكم التوجيهي أن المحاكم الوطنية حارسة على القانون الاتحادي، ولذا فإن النظام القانوني للاتحاد يقوم على التعاون المثمر بين محكمة الاتحاد والمحاكم الوطنية.

دعوى التقصير في تنفيذ التزام:

تسمح تلك الدعوى للمحكمة أن تراقب وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها وفقا لقوانين الاتحاد، وهذه الدعوى قد ترفعها المفوضية أو دولة عضو أخرى، وإذا وجد تقصير من جانب الدولة المعنية وجب عليها تصحيح الوضع دون تأخير.

دعوى الإلغاء:

إقامة دعوى الإلغاء تسمح للدولة العضو أو المجلس أو المفوضية، وللبرلمان وفقا لشروط معينة، أن تطلب إلغاء نص معين، كما تنتج للأفراد أن يطلبوا إبطال قرار يؤثر مباشرة على مصالحهم الفردية، كما تنتج هذه الدعوى للمحكمة أن تفحص قانونية القرارات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد، وإذا كانت الدعوى قائمة على أساس سليم فإن المحكمة تعلن أن النص المتنازع عليه باطل ولا أثر له.

دعوى طلب التصرف:

ويكون ذلك في حالة فشل البرلمان أو المجلس أو المفوضية في اتخاذ قرار توجب المعاهدة المنشئة للاتحاد إصداره، وفي تلك الحالة فإن الدولة العضو أو جهاز الاتحاد، وفي بعض الظروف، الأفراد الطبيعيين أو القانونيين يمكن أن يقيموا دعوى تثبت فيها المحكمة ذلك التقصير رسميا.

تنظيم العمل في المحكمة:

تقدم القضايا للمسجل وتوزع على القضاة، ويتابع كل ملف قاض ومحام عام معينين، والقاضي المعين مقررًا يجب عليه أن يكتب تقريرًا عن جلسات الاستماع يلخص الأسس القانونية للقضية وملاحظات الأطراف التي قدمت كتابة في المرحلة الأولى من الإجراءات، وفي ضوء آراء المحامي العام المعين في القضية يكتب القاضي المقرر مسودة حكم يعرض على الأعضاء الآخرين في المحكمة لفحصه.

والإجراءات أمام المحكمة لها وجهان شفهي وكتابي: -

- ويتضمن الجانب الكتابي تبادل الخطابات بين الأطراف وتقرير القاضي المقرر. وفي الجلسات المفتوحة يدعى وكلاء الأطراف لعرض قضيتهم أمام القضاة والمحامي العام الذين يمكن أن يوجهوا إليهم الأسئلة، ثم يقدم المحامي العام رأيه للمحكمة قبل المداولات وإصدار الحكم.

وتجتمع المحكمة عادة بكامل هيئتها، ويمكنها أن تنشئ غرفا من ثلاثة أو خمسة قضاة بالنظر إلى أهمية أو تعقيد القضية، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية وفي جلسة علنية، ولا يعبر القضاة عن آرائهم المنفصلة، ويوقع الحكم من كل القضاة الذين شاركوا في المداولات. ومن الناحية الإدارية يعين القضاة مساعديهم مباشرة وتضم هيئة المساعدين ثلاثة من الكتبة القانونيين في محكمة العدل واثنين في محكمة أول درجة، وظيفتهم مساعدة القضاة في وضع تقاريرهم ومسودات الأحكام، والمسجل يقود العمل الإداري في المحكمة، وهو مسئول أيضا عن إجراءات سير القضايا.

٦-هيئة الرقابة المحاسبية

أقيمت هيئة الرقابة المحاسبية في عام ١٩٧٧ مع مراجعة ترتيبات الموازنة في المعاهدات، وأصبحت هيئة مستقلة بنفاذ اتفاقية ماسترخت في عام ١٩٩٣، وفي عام ١٩٩٩ وبعد اتفاقية أمستردام امتدت سلطتها في المراجعة والتحري حيث يمكنها مكافحة الغش في ميزانية الاتحاد بطريقة أكثر فعالية.

ومقر الهيئة في لوكسمبورج وتضم ١٥ عضواً يعينون لمدة ست سنوات يمكن أن تتجدد، بقرار من المجلس بالإجماع بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي.

ويختار الأعضاء من بين من شغلوا مناصب مماثلة في هيئات رقابة محاسبية في أوطانهم ومؤهلون لهذا العمل، وتراعي الدول المعنية معايير خاصة في اختيار هؤلاء الأفراد واستقلالهم ونزاهتهم، ويمتتع عليهم ممارسة أي عمل آخر خلاف عملهم في الهيئة. ويختار الأعضاء رئيساً من بينهم لمدة ثلاث سنوات.

وظيفة الهيئة:

الوظيفة الرئيسية للهيئة مراقبة التنفيذ السليم لميزانية الاتحاد، مثل قانونية ودورية وانتظام دخل ونفقات الاتحاد، وهي أيضا تضمن الإدارة المالية السليمة والمساهمة الفعالة والشفافية لنظام الاتحاد، وبينما تحتفظ الهيئة باستقلالها في ممارسة وظيفتها الرقابية فإنها تحافظ على الحوار والتعاون الوثيق مع مؤسسات الاتحاد الأخرى، وإحدى وظائفها الهامة مساعدة السلطات الاتحادية صاحبة الاختصاص بالموازنة (البرلمان والمجلس)، بأن تقدم لهما كل سنة تقريراً بملاحظاتهما عن السنة المالية السابقة، بما يؤثر كثيراً في قرار البرلمان حول ما إذا كانت المفوضية قد أدت دورها أم لا فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية.

وترسل الهيئة أيضا إلى البرلمان والمجلس خطابا بضمان الاستخدام الصحيح لأموال دافعي الضرائب الأوروبيين
وتلقت الهيئة في تقريرها نظر المفوضية والدول الأعضاء لأي مشاكل قائمة، ويقوم تقريرها على فحص المسندات أو التفتيش في موقع العمل إذا لزم الأمر، بالنسبة لأي منظمة تدير إيرادات أو نفقات بالنيابة عن الاتحاد.
ويمكن لهيئة الرقابة المالية أن تقدم رأيها في إصدار النظم المالية، وأن تقدم رأيها بناء على طلب أي من مؤسسات الاتحاد.

تنظيم العمل:

تقوم الهيئة برقابة الحسابات وصياغة تقاريرها باستقلال، وهي حرة في تنظيم عملها وبصفة خاصة جدول الأنشطة المحاسبية، وفي تحديد الوقت والطريقة التي تقدم بها ملاحظاتها، ونشر آرائها وتقاريرها.
وهي تضم ما لا يزيد عن ٥٥٠ عضوا مؤهلا تأهيلا عاليا منهم حوالي ٢٥٠ محاسباً، ويقسم المحاسبون إلى مجموعات عمل، وهم يعدون مسودات تقارير تنظر فيها هيئة الرقابة المحاسبية.

وتقوم الهيئة بمهام الرقابة المحاسبية في عديد من مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء والدول غير الأطراف المستفيدة من مساعدات الاتحاد، ورغم أن عمل الهيئة يتعلق بالمفوضية (مثل إدارة النفقات تحت مسؤولية المفوضية) فإن ٩٠ % من كل الدخل والنفقات المتصلة بإدارة سياسات الاتحاد تتولاها السلطات الوطنية.

وتفحص الهيئة المستندات المؤيدة للعمليات المالية، وتفحص أعمال من يديرون ميزانية الاتحاد والمستفيدين منها مباشرة، وبصفة عامة فإن بعثات الرقابة المحاسبية للدول الأعضاء تنتهي في أسبوع أو اثنين، وتنفذ بالتعاون مع هيئات الرقابة الوطنية أو السلطات الوطنية المختصة.

ويجب أن يوضح تقرير الرقابة كل تفاصيل الرقابة المحاسبية التي أجريت، ويوضح نقاط الضعف التي لوحظت في النظام التنفيذي، وتذكر أي خطأ أو انحراف تجده، وتقترح أي إجراءات متابعة تراها لأزمة.

وليس للهيئة سلطة الضبط القضائي، وعليها تبليغ المعلومات بأسرع ما يكون إلى مؤسسة الاتحاد المسؤولة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتخطر هيئة الرقابة المحاسبية مواطني أوروبا والدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد بنتائج عملها بطريقة موضوعية وعلنية، وذلك من خلال طباعة تقاريرها، وتصدر بصفة خاصة:

- تقرير سنوي يتعلق بتنفيذ ميزانية الاتحاد الأوروبي عن السنة المالية السابقة.
- خطاب ضمان عن اعتماد حسابات وصحة التعاملات الموضحة عن السنة المالية السابقة.
- تقارير سنوية خاصة تتعلق بهيئات اتحادية معينة في المجالات المختلفة (وبصفة خاصة التدريب التأهيلي وتحسين ظروف المعيشة والعمل والبيئة).
- تقارير خاصة عن موضوعات ذات أهمية خاصة (مثل الأثر المالي لإصلاحات معينة أو المساعدات المالية لدول وأقاليم ما وراء البحار).

وتراقب المفوضية تقارير الهيئة سياسياً وتكون المفوضية مسئولة عن التخطيط ومتابعة التنفيذ وكذلك إدارة الميزانية.

٧- لجنة الأقاليم

لجنة الأقاليم جهاز استشاري لضمان تمثيل السلطات المحلية والإقليمية في عمل الاتحاد الأوروبي، وقد بدأ عملها في ١٩٩٤، وتلعب دوراً تكميلياً في عملية اتخاذ القرارات مع المجلس والبرلمان والمفوضية، وتوفر لممثلي السلطات المحلية فرصة إبداء الرأي في سياسات الاتحاد.

ومنذ نفاذ معاهدة أمستردام في ١٩٩٩ أصبح للجنة بناء متكامل وقواعد إجراءات خاصة دون حاجة إلى موافقة المجلس المسبقة. كما كان الحال من قبل. كما توسع عمل اللجنة بطريقة كبيرة، وبصفة خاصة في مجالات الشؤون الاجتماعية والبيئة والنقل.

ومقر اللجنة في بروكسل، وأعضاؤها يعينون بمعرفة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات، يمكن أن تتجدد بناء على توصية الدول الأعضاء، وأعضاء اللجنة مستقلون تماماً، وعددهم حالياً ٣٢٩ عضواً، ويتناسب العدد الممثل لكل دولة مع عدد سكانها، وهم غالباً من السياسيين المحليين أو الإقليميين يمثلون كافة مجالات النشاط الحكومي في دول الاتحاد، فيمكن أن يكونوا أعضاء مجالس محلية أو عمد لمدن كبيرة أو مستشارون للمدن، وتعين اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف.

وظيفة اللجنة:

تبدي اللجنة وجهة النظر المحلية أو الإقليمية في تشريعات الاتحاد، وحجر الزاوية في عملها إبداء الآراء في مقترحات المفوضية، كما تساعد في قيام الاتحاد بالتنفيذ الجيد لمبدأ الاختصاص التكميلي، الذي يجب تنفيذاً له ألا يتدخل الاتحاد ما لم يكن تصرفه أفضل من تصرف السلطات الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، حيث يؤدي ذلك إلى تسهيل تنفيذ إجراءات الجماعة، وتدافع اللجنة عن تقدم الأقاليم في المجالات التي تهمها.

ويجب أن تتشاور المفوضية والمجلس مع اللجنة في الموضوعات ذات الاتصال المباشر بالسلطات المحلية والإقليمية مثل:

- الترابط الاقتصادي والاجتماعي (السياسة الإقليمية وميزانية المؤسسات)
- السكك الحديدية
- النقل والاتصالات وشبكة القوى الكهربائية
- الصحة العامة
- التعليم والثقافة والشباب
- سياسة التوظيف والتدريب والسياسة الاجتماعية
- البيئة

وبصفة عامة يمكن للمفوضية أو المجلس أو البرلمان أن يتشاوروا مع اللجنة عندما تكون هناك حاجة لذلك، ويمكن للجنة بناء على مبادرة منها أن تتبنى آراء معينة في بعض الموضوعات مثل السياسة الزراعية وحماية البيئة، وتقدم هذه الآراء بعد ذلك إلى المفوضية أو المجلس أو البرلمان.

تنظيم العمل في لجنة الأقاليم:

يقسم أعضاء اللجنة إلى لجان متخصصة مسئولة عن إعداد خمس اجتماعات دورية كل عام، وتحدد اللجنة خلالها السياسة العامة وتعرض الآراء التي تتبناها، وهناك ست لجان متخصصة في المجالات الآتية:

- ١- سياسة الترابط الاجتماعي
 - ٢- السياسة الاقتصادية والاجتماعية
 - ٣- التنمية المستدامة
 - ٤- الثقافة والتعليم
 - ٥- المسائل الدستورية والحكم الأوروبي
 - ٦- العلاقات الخارجية
- ويشكل هيئة مكتب مكونة من ٣٥ عضواً بالإضافة إلى رؤساء المجموعات السياسية في اللجنة، وسكرتير عام مهمته إدارة عمل اللجنة ولجانها الفرعية.

٨- المدعي العام الأوروبي (رئيس ديوان المظالم) European Ombudsman

استحدثت معاهدة ماسترخت للاتحاد الأوروبي منصبا جديدا^(١)، هو المدعي العام أو رئيس ديوان المظالم، وقد تبنت معاهدة لشبونة نفس النص السابق في المادة ٩٥، كما وضع البرلمان شروط ونظام خدمة المدعي العام بقراره في ٩ مارس ١٩٩٤ آخذاً رأي المفوضية في الاعتبار وبتصديق المجلس^(٢)، ويتم تعيين المدعي لفترة خمس سنوات يمكن أن تتجدد، بعد كل انتخابات برلمانية ومضاهياً في فترة عمله للدورة التشريعية للبرلمان، ومقره بالبرلمان الأوروبي بستراسبورج، وتعاونه سكرتارية يعين بمعرفته كبار المسؤولين فيها. ويعمل المدعي العام باستقلال كامل ونزاهة، ولا يجوز له أن يقبل أو يطلب تعليمات من أي دولة أو منظمة، ويمتنع عليه خلال عمله أن يمارس أي عمل آخر بأجر أو بدون أجر، وينتهي عمله سواء لانتهاء مدته أو لتقاعده الاختياري، أو إذا طرأ ما يجعله غير أهل لهذه الوظيفة، وإذا خلا موقع المدعي العام فيعين خليفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ خلو الوظيفة للفترة الباقية من الدورة التشريعية، وإذا لم يعد المدعي العام مستوفياً لشروط شغل الوظيفة أو

(١) ولهذا المنصب نظير في بعض الدول الأوروبية حيث يوجد في إنجلترا وألمانيا وهولندا وغيرها، وهو نظير لما يسمى بالعربية رئيس ديوان المظالم، وعلى سبيل المثال في إنجلترا، يقوم بدور هام يتمثل في: بتقديم الخدمة للجمهور بالتعهد بإجراء تحقيق مستقل بالشكاوى من الإدارات الحكومية وعدد من الأجهزة الإدارية في المملكة المتحدة أو المستشفيات الوطنية التي لا تؤدي الخدمة بطريقة جيدة، وهو يهدف لجعل الخدمة متاحة للكافة ويعمل بطريقة مفتوحة وشفافة وعادلة تركز على خدمة العميل، وتفهم الشكاوى والتحري عنها بطريقة نزيهة وسريعة وضمان الحصول على نتائج مناسبة ونشر المعرفة لضمان الحصول على خدمة عامة جيدة، وهو يهدف إلى المثالية والتميز Excellence في كل ما يقوم به بهدف تقديم أفضل خدمة متاحة، كما يعمل على الاستفادة من التجارب ونشر التعليم للتطوير المستمر للعمل ومن خلال عملية حكم واعى صحيح على الأمور، ويتبنى تقديم القدوة التي تجعل الآخرين يحذون حذوه في العمل العام ويقدم الخبرة والنصيحة في تناول الشكاوى والوصول إلى أحسن النتائج، وهو يتبنى الشفافية والأمانة والاستقامة واستخدام المال والوقت بطريقة اقتصادية فعالة، وتحمل المسؤولية عن كل التصرفات والأفعال التي يقوم بها، كما يقوم على وجود التباين بين الناس واحترام الاختلافات بينهم واستماعهم وتفهم حاجاتهم كما تبين لنا وجود نظير لهذا المنصب في الأمم المتحدة يعمل كمستشار قانوني يرشد ويبصر الموظفين الحاليين والسابقين بحقوقهم ويحل مشاكلهم مع المنظمة بطريقة سرية ومحيدة ونزيهة، كما يمكنه القيام بعملية وساطة إذا وافق الأطراف على ذلك

(٢) وكان أول شخص شغل هذا المنصب جاكوب سودرمان Jacob Söderman الذي عينه البرلمان الأوروبي في يوليو ١٩٩٥ وأعيد اختياره لفترة عمل ثانية في ١٩٩٩. والمدعي العام الحالي هو نيكوفوروس دياماندوروس Nikiforos Diamandouros

أدين في سوء سلوك خطير فإن محكمة العدل يمكن أن تعزله بناء على طلب البرلمان الأوروبي.

وظيفة المدعي:

- تلقى شكاوى مواطني الاتحاد الأوروبي والأفراد أو الأشخاص القانونية المقيمة أو لها إقامة دائمة في دولة عضو
- ويعمل على اكتشاف فساد الإدارة في مؤسسات الاتحاد وأجهزته، ولا يخرج عن اختصاصه سوى محكمة العدل ومحكمة أول درجة في عملها القضائي.
- وهو يعمل كوسيط بين المواطنين وسلطات الاتحاد ويملك تقديم توصيات إلى مؤسسات الاتحاد وإحالة مسألة إلى البرلمان الأوروبي، حيث يكون للأخير اتخاذ الخطوات السياسية اللازمة.

تنظيم العمل:

يجب أن تعرض الشكاوى على المدعي العام خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بحقائق الموضوع، كما يجب أن تكون الإجراءات الإدارية اللازمة قد اتخذت قبل المؤسسات أو الأجهزة المعنية، ولا تقبل الشكاوى إذا كانت تلك الوقائع محل تحقيق أو إجراءات قانونية مما يعد تطبيقاً لشرط استنفاد طرق الطعن.

ويجب أن تتضمن الشكاوى بوضوح موضوعها وشخصية الشاكي الذي يمكنه أن يطلب إبقاء الشكاوى سرية، ويمكن للمدعي أن ينصح الشاكي باللجوء إلى سلطات أخرى، ويجري المدعي التحريات اللازمة بمبادرة منه أو بناء على شكاوى، لفحص أي سلوك سلبي يعتقد حدوثه، وبعد ذلك يخطر المؤسسة أو الجهاز المعني الذي يمكنه الرد بالتعليق المناسب، وتلتزم المؤسسات والأجهزة بتزويد المدعي بأي معلومات يطلبها، وتمكنه من الوصول إلى الملفات المتعلقة بالموضوع، ولا يمكنها أن ترفض ذلك إلا بناء على أسباب تبرر السرية.

وإذا اكتشف المدعي حالة من حالات سوء الإدارة يخطر المؤسسة المعنية ويوجه لها توصية، وعلى المؤسسة أن تعرض رأيها التفصيلي في الموضوع خلال ثلاثة شهور، ثم يعرض المدعي تقريراً على البرلمان الأوروبي والمؤسسة المعنية، وكذلك يخطر الشاكي بنتيجة التحريات، وفي كل عام يقدم المدعي تقريراً للبرلمان عن أعماله.

٩- وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) The European Defense Agency

أنشئت هذه الوكالة في ١٢ يوليو ٢٠٠٤ ومقرها في بروكسل ببلجيكا وتضم في عضويتها كل الدول الاتحاد ما عدا الدانمرك، وهي ذات أهمية كبيرة لأنها تعمل في مجال حيوي وتحت رئاسة وتوجيه المجلس الأوروبي وتهدف إلى ترقية إمكانيات الدفاع والتعاون في نزع السلاح والتعاون في إقامة سوق أوروبية منافسة في التجهيزات الدفاعية. وتختص بما يلي:

١- المساهمة في تعريف الدول الأعضاء بالالتزامات المتعلقة بقدراتها العسكرية وتقويم المراقبة لتلك القدرات.

٢- ترقية وتنسيق الحاجات العملية وتنبي طرق قيادة متوافقة وفعالة.

٣- اقتراح مشروعات متعددة الأطراف لتنمية القدرات العسكرية وضمان التنسيق بين البرامج المستخدمة بمعرفة الدول الأعضاء وإدارة برامج التعاون.

٤- تدعيم أبحاث التكنولوجيا الدفاعية وتخطيط وتنسيق المشروعات البحثية المشتركة ودراسة الحلول لمواجهة الحاجات العملياتية المستقبلية.

٥- المساهمة في التعريف وإذا لزم الأمر استخدام أي إجراء مفيد لتقوية الأساس الصناعي والتقني للقطاع الدفاعي وزيادة فاعلية الإنفاق العسكري.

ويعتمد المجلس الأوروبي ميثاق هذه الوكالة بما يتضمن قواعد العمل، وبراعي ذلك القرار مستوي فاعلية المشاركة في أنشطتها، ويمكن أن تقوم مجموعات معينة من الدول داخل الوكالة بمشروعات مشتركة، وتعمل الوكالة بالتنسيق مع المفوضية إذا لزم الأمر. وتتمتع الوكالة بالشخصية القانونية المستقلة وتتكون من^(١):

١- رئيس الوكالة الذي يرأس اجتماعات هيئة قيادة الوكالة والمسئول عن تنفيذ وتطبيق سياسة الوكالة وقراراتها.

٢- هيئة القيادة: **Steering Board** وهي جهاز صنع القرارات في الوكالة وتضم وزراء الدفاع في الدول الأعضاء وممثل المفوضية الأوروبية.

٣- المدير التنفيذي الذي يرأس طاقم العمل بالوكالة والمسئول عن التنسيق بين وحدات الوكالة.

وقد اقترح وزير الدفاع الألماني تكوين جيش للاتحاد الأوروبي،^(٢) وفقا لاتفاقية لشبونة، حيث يجب أن يعمل مشروع الدفاع والأمن المشترك كمحرك نحو مزيد من التوحد الأوروبي، كما أيد من جانبه قيام بعض الدول بتبني سياسة دفاع مشتركة فيما بينها، إذا لم تكن الدول السبع والعشرين الأعضاء قد تبنت سياسة واحدة، وان الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفر الموارد ويوزع المسؤوليات ويحدد الأولويات، بينما عارض وزير الدفاع الدنماركي وجهة النظر السابقة، مقررًا أن القرار النهائي يجب أن يكون للبرلمانات الوطنية، في تحديد عدد الجنود المستخدمة في كل جيش.

١٠. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية

أنشئت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وفق اتفاقية روما سنة ١٩٥٧ وهي منتدى للحوار وجهاز استشاري لضمان تمثيل المجموعات الاقتصادية والاجتماعية العديدة ذات

(١) تضم الوكالة الوحدات الآتية: -

EDA Steering Board, Head of the EDA, Chief Executive, Deputy Chief Executive, Operations, Policy & Planning Unit, Research & Technology Capabilities, Armaments Industry & Market, Corporate Services, Deputy Chief Executive, Strategy, Media & Communications Unit

(2) German Foreign Minister calls for European army under the Lisbon Treaty;

"The EU Common Security and Defense Policy project will act as a motor for greater European integration "Germany's Foreign Minister Guido Wester well called for a "European army" in a speech at the 46th Munich Conference on Security Policy on Saturday.

Sunday's *Bild* reported that the Danish Defense Minister Søren Gade rejected Mr.Westerwelle's proposal, saying "When, how and how many soldiers are deployed must remain the decision of national Parliaments

الاهتمام في شبكة عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي (المستخدمون - اتحادات التجارة - المزارعون - المستهلكون.. الخ) ففتيح الفرصة للمجموعات المختلفة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون جزءاً مكملاً في عملية اتخاذ القرارات، وتساهم اللجنة من خلال الآراء في تعريف وتحديد وتنفيذ سياسات الاتحاد، وهكذا تلعب اللجنة دوراً هاماً في البناء التنظيمي للاتحاد، حيث يكون لمنظمات المجتمع المدني الأوروبي، والذي تشكل فيه المنظمات الاقتصادية والاجتماعية جزءاً حيوياً، تمثيلاً واضحاً وتشارك في المداولات وتجعل صوتها مسموعاً، وبذلك تكون جسراً بين الاتحاد ومواطنيه.

وقد ترسخ وضع اللجنة بعد نفاذ اتفاقية ماسترخت في ١٩٩٣، وفي سنة ١٩٩٧ وسعت اتفاقية أمستردام بدرجة كبيرة نشاط اللجنة في مجال الأمور الاجتماعية.

مقر اللجنة وتشكيلها:

مقر اللجنة في بروكسل حيث تعقد معظم الاجتماعات والدورات العامة، كما يمكن أن تعقد الاجتماعات في أي مكان آخر، وترشح الحكومات المعنية أعضاء اللجنة ويعينهم مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات يمكن أن تتجدد، والأعضاء الـ ٣٢٦ مستقلون تماماً ويعكس العدد المعين من كل دولة حجم السكان فيها.

وللجنة جمعية عامة، ومكتب وثلاثة مجموعات، وستة أقسام وسكرتارية عامة، وتختار اللجنة رئيسها لمدة سنتين حيث يمثلها أمام الأجهزة الأخرى.

وظيفة اللجنة:

اللجنة ثلاث وظائف رئيسية هي:

- نصيحة المؤسسات الثلاث الكبرى (المجلس، المفوضية، البرلمان)
- الالتزام والمساهمة الفعالة بالتوجهات الأوروبية ولتحقيق مزيد من الديمقراطية
- تدعيم دور منظمات المجتمع المدني ومؤسساته في الدول غير الأعضاء بتكثيف الحوار البناء مع ممثليهم، حيث يعبرون عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساعدة في إقامة مؤسسات استشارية.

تنظيم العمل:

- لتحقيق أغراض اللجنة يمكنها إصدار آراء في المناسبات التالية:
- المسائل التي أحيلت إليها بمعرفة المفوضية أو المجلس أو البرلمان.
- بناء على مبادراتها الخاصة للتعبير عن وجهة نظرها في أي مسائل تعتبرها هامة.
- آراء استكشافية **exploratory** حينما يطلب منها البرلمان أو المفوضية نظر أو صياغة اقتراحات تتعلق بموضوعات معينة، يمكن بالتالي أن تؤدي إلى اقتراح تشريع أوروبي.
- ويمكن للجنة أن تكلف أحد أقسامها بإعداد تقرير معلومات عن مسألة عامة أو محددة.

وتساعد آراء اللجنة صانعي القرار في تحديد تأثير مقترحات المفوضية على أولئك المتأثرين بها مباشرة وبالتالي إجراء أي تعديلات لأزمة، كما تقدم المساعدة الفنية القيمة بناء على مبادرتها الخاصة، كما أن تقارير المعلومات التي تقدمها كثيرا ما تكون النبع الذي يمد المفوضية بالمقترحات التي تتبناها، وحيث يعمل أعضاء اللجنة في الدول الأعضاء فإنهم يشكلون همزة الوصل مع المنظمات الوطنية التي يعملون فيها، وفي معظم الأحوال فإنهم يسافرون إلى بروكسل فقط لحضور اجتماعات العمل.

مجموعات العمل:

المجموعة الأولى: المستخدمون Employers :

تضم هذه المجموعة أعضاء من القطاعين الخاص والعام في الصناعة ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والتأمين والنقل والزراعة.

المجموعة الثانية: العمال:

الجزء الأكبر من أعضاء المجموعة الثانية من اتحادات التجارة الوطنية التابعين لاتحاد نقابات التجارة الأوروبية والأعضاء الآخرين من اتحادات أطقم التنفيذ والإدارة.

المجموعة الثالثة: المصالح المتنوعة:

ما يميز المجموعة الثالثة هو وجود مدى عريض من الفئات الممثلة فيها، المنظمات الزراعية وقطاع الصناعات الماهرة والمهن والروابط التعاونية، والجمعيات التي لا تهدف إلى الربح ومنظمات حماية المستهلك وحماية البيئة، والمنظمات الممثلة للأسرة والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات العلمية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها.

وهذه المجموعات المختلفة يربطها الشعور بالواجب نحو الغالبية العظمى من مواطني الاتحاد الأوروبي مما يدفعها إلى طلب المساهمة الفعالة في صياغة قرارات الاتحاد الأوروبي.

الأقسام:

للجنة ستة أقسام تتعامل مع المجالات الرئيسية التي تشملها المعاهدات⁽¹⁾، ولإعداد آرائها فإن الأقسام تشكل مجموعات دراسة من الخبراء، كما أن اللجنة قد تستفيد من عمل اللجنة الفرعية Sub-Committee وهي تعمل بطريقة مشابهة للقسم، ولكن دورها محدود بفحص مشكلة معينة في وقت محدد.

(1) الزراعة والتنمية الزراعية والبيئة

- الاتحاد الاقتصادي والنقدي والترابط الاقتصادي والاجتماعي
- العمالة والشؤون الاجتماعية والمواطنة
- العلاقات الخارجية
- السوق المفردة والإنتاج والاستهلاك
- النقل والطاقة والبنية الأساسية ومجتمع المعلومات

صياغة الآراء:

- يتم صياغة آراء اللجنة وفقا للخطوات الآتية:
- ١- يرسل طلب الرأي عادة إلى رئيس اللجنة بمعرفة المجلس أو المفوضية أو البرلمان.
 - ٢- يقرر المكتب أي قسم سيتولى العمل.
 - ٣- يقيم القسم مجموعة دراسة (في المتوسط ٩ أشخاص) ويعين مقررًا يساعده خبراء (عادة أربعة).
 - ٤- بناء على الدراسة السابقة يصدر القسم رأياً بالأغلبية البسيطة، ويدرج الرأي بعد ذلك في جدول أعمال الدورة العامة
 - ٥- تصدر اللجنة في دورة عامة رأياً بالأغلبية البسيطة بناء على الرأي المقدم من القسم المختص
 - ٦- يقدم هذا الرأي إلى المجلس والمفوضية والبرلمان

١١- البنك المركزي الأوروبي (ECB) European Central Bank

تطلب إصدار عملة أوروبية موحدة (اليورو) إقامة الاتحاد النقدي الأوروبي، وإنشاء بنك مركزي جديد هو البنك المركزي الأوروبي ECB مع البنوك المركزية للدول التي تبنت اليورو لإيجاد كيان جديد، هو نظام اليورو Euro System والنظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB) الذي يضم كل دول الاتحاد الأوروبي.

ولقد أقيم البنك المركزي الأوروبي في أول يونيو ١٩٩٨ خلفاً لمؤسسة النقد الأوروبي European Monetary Institute (EMI) ولعب دوراً هاماً مركزياً في انطلاق اليورو في أول يناير ١٩٩٩

ومقر البنك في فرانكفورت بألمانيا ويتكون طاقمه من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتمتع البنك باستقلال تام في عمله، فلا البنك المركزي الأوروبي ولا النظام الأوروبي للبنوك المركزية أو هيئات إصدار القرار فيها، يمكن أن تطلب أو تقبل تعليمات من أي جهاز آخر، ويجب على المؤسسات الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء أن تحترم هذا المبدأ وألا تسعى للتأثير على البنك المركزي أو البنوك المركزية الوطنية، ويعمل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في تعاون وثيق بهدف تجهيز وتنفيذ القرارات المتخذة بمعرفة أجهزة اتخاذ القرارات: مجلس المحافظين والهيئة التنفيذية والمجلس العام، ويعين رؤس البنوك والأعضاء الخمسة الآخرين للهيئة التنفيذية بمعرفة الدول الأعضاء لمدة ٨ سنوات لا تتجدد.

وظيفة البنك:

البنك المركزي هو نقطة الارتكاز في نظام اليورو، حيث يضمن الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه سواء بقيامه بذلك بنفسه أو من خلال البنوك الوطنية المركزية المشاركة، وفي متابعته لأهدافه الأولية، استقرار الأسعار، فإن المهمة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي هي:

- تحديد وتنفيذ السياسات النقدية لمنطقة اليورو
- إدارة عمليات استبدال العملات الأجنبية
- إدارة وحفظ الاحتياطي الرسمي الأجنبي لدول منطقة اليورو

- إصدار ملاحظات في منطقة اليورو وترقية انسياب العمل في نظام الدفع

وهو مسئول أيضا عن:

- جمع المعلومات الإحصائية اللازمة، سواء من السلطات الوطنية أو مباشرة من المؤسسات المالية، متابعة التطورات في البنوك والقطاعات المالية وترقية تبادل المعلومات بين البنوك الوطنية المركزية والسلطات البنكية.
- والهدف الرئيسي لنظام اليورو هو الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو وبذلك تحافظ على القوة الشرائية لليورو وهذه الاستراتيجية تقوم على الأركان الآتية:
- دور دائم للنقود كما يعبر عنها الإعلان عن إمدادات النقود بالمعنى الواسع مع التضخم المرئي كنتيجة للإمداد الزائد بالنقود مقارنة بالإمداد بالسلع والخدمات
- التقديرات المبينة بطريقة واسعة عن اتجاهات الأسعار مستقبلا والمخاطر الناجمة عن استقرار الأسعار في منطقة اليورو بصفة عامة (الأجور - سعر التحويل - الفائدة طويلة الجل - المعايير المختلفة للنشاط الاقتصادي)
- إتاحة الفرصة للجماهير للتحقق من نجاح سياسة العملة الواحدة بإعلان البنك المركزي تعريفا محددا لأهدافه الرئيسية، استقرار الأسعار وألا تزيد أسعار المستهلك عن ٢ % من سنة إلى أخرى.

تنظيم العمل:

ينظم عمل البنك المركزي هيئات اتخاذ القرارات: -

مجلس المحافظين: هو الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرارات، ويضم الأعضاء الستة للهيئة التنفيذية ومحافظي ١٢ بنك مركزي في منطقة اليورو ويرأسه رئيس البنك المركزي، ومهمته الرئيسية تحديد السياسة النقدية لمنطقة اليورو وبصفة خاصة تحيدي أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك التجارية بمقتضاها الحصول على النقود (الأموال السائلة) من البنك المركزي.

الهيئة التنفيذية: وتضم رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء آخرين وجميعهم يعينون بالاتفاق المشترك لرؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في منطقة اليورو ومسئوليتهم تنفيذ السياسة النقدية كما تم تحديدها بمعرفة مجلس المحافظين، وفي هذا السياق تعطي الهيئة التعليمات الضرورية للبنوك المركزية الوطنية، وتعد الهيئة التنفيذية لاجتماعات مجلس المحافظين وتسال عن أعمال الإدارة يوما بيوم للبنك المركزي الأوروبي.

المجلس العام:

وهو الجهاز الثالث في اتخاذ القرارات للبنك المركزي الأوروبي، وهو يضم الرئيس ونائب الرئيس ومحافظي البنوك المركزية للدول الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويساهم المجلس العام في العمل الاستشاري والتنسيق بين البنوك المركزية ويساعد في الإعداد للتوسعات المستقبلية في منطقة اليورو.

أزمة اليورو:

انتقلت الأزمة المالية التي اجتاحت الولايات المتحدة في ٢٠٠٨ إلى بعض الدول الأوروبية في عام ٢٠٠٩ حيث أعلنت اليونان عجزها عن سداد ديونها للبنوك الفرنسية والألمانية وتأثرت كل من أيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا مما أدى إلى مفاوضات بين حكومات تلك الدول وكل من الترويكا (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية

وصندوق النقد الدولي (مما أدى إلى ادماج كل من اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا في برنامج صندوق النقد وإنشأ الاتحاد الأوروبي مؤسسة جديدة كحائط صد أمام انهيار العملة الموحدة واضطر إلى تقديم دعم مالي لهذه الدول وجعل دولا أخرى كالمملكة المتحدة تخرج من الاتحاد).

١٢- بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي (European Investment Bank (EIB هو المؤسسة المالية للاتحاد الأوروبي، ويساعد كل من البنك والمؤسسة الأوروبية في تحقيق أهداف الاتحاد، وذلك بتمويل المشروعات التي تعمل على ترقية التكامل الأوروبي، وتحقيق توازن التنمية والترابط الاقتصادي والاجتماعي وتطوير وتحديث اقتصاد يقوم على قواعد المعلومات.

ولقد أنشئ البنك في سنة ١٩٥٨ وفق معاهدة روما، وهو يمول من خلال الاقتراض من الأسواق المالية، وعلى خلاف البنوك التقليدية ليس للبنك موارد تجارية من ودائع أو حسابات جارية.

ومثل عديد من المقترضين الدوليين من غير ذوي السيادة فإن البنك يتمتع بأعلى نسبة ضمان ممكنة في أسواق رأس المال، وهذا ما يمكنه من أن يستحوذ على أساس منافس جدا على الموارد الأساسية التي يحتاجها لتغطية أنشطة الإقراض.

مقره وتكوينه:

مقر البنك في لوكسمبورج حيث يستخدم طاقم خدمة على أعلى مستويات الكفاءة من ذوي الثقافات المتعددة من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول تساهم بالمشاركة في رأسماله وفقا لنظام الشرائح الذي يعكس وزن اقتصاد الدولة داخل الاتحاد. وللبنك هيئة محافظين وهيئة مديرين ولجنة إدارة ولجنة رقابة محاسبية.

وظيفة البنك:

بنك الاستثمار الأوروبي بنك لا يهدف إلى تحقيق الربح ولا يعتمد على موارد ميزانية الاتحاد الأوروبي ومهمته تمويل الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات تخدم أهداف التكامل الأوروبي والاستثمار في مشروعات مختارة بعناية^(١)

كما يعضد بنك الاستثمار الأوروبي التنمية المستدامة في دول البحر المتوسط وإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وكذلك بالمثل مشروعات ذات فائدة عامة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأخيراً فإن بنك الاستثمار هو الحامل لمعظم أسهم صندوق الاستثمار الأوروبي (European Investment Fund (EIF) ويرأس هيئة الرقابة فيه، وهذا الصندوق أنشئ

(١) وتستوفي المعايير الآتية:

- أن تكون عاملاً مساعداً لجذب موارد تمويل أخرى .
- أن تتصل بمجالات مثل تعضيد تنافس الصناعات الأوروبية وإيجاد شبكات عبر أوروبية (النقل - المواصلات، نقل البضائع، حماية البيئة الطبيعية والزراعية، الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات)
- أن تتعلق أساساً بالأقاليم الأكثر تضرراً وتطبق هذه الفلسفة على الأنشطة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، وبينما تتم ٩٠ ٪ تقريبا من أنشطة البنك في الدول الأعضاء، فإن نسبة معقولة من التمويل تقدم للدول الطالبة التي لديها آليات تمويل محددة.

في سنة ١٩٩٤ ومقره في لوكسمبورج وهدفه الرئيسي دعم التمويل الاستثماري في الدول الأعضاء.

تنظيم العمل:

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض ويتلقى قروضا تنفيذا لسياسات الاتحاد.

هيئة المحافظين: Board of Governors

تضم الهيئة الوزراء المعنيون من كل الدول الأعضاء، عادة وزراء المالية، وتحدد الهيئة سياسة الإقراض واعتماد الأوراق الدالة على التوازن المالي **balance sheet** والتقرير السنوي، ويلزم البنك بالتمويل لمشروعات خارج الاتحاد الأوروبي ويقرر ما يراه بالنسبة لزيادة رأسمال البنك، ويعين أعضاء هيئة المديرين ولجنة الإدارة ولجنة الرقابة المحاسبية.

هيئة المديرين: Board of Directors

يرأسها رئيس البنك وتضم ٢٤ عضواً يعينون بمعرفة الدول الأعضاء وعضوا تعينه المفوضية الأوروبية، والهيئة مسؤولة عن ضمان أن البنك يدار وفقا للأهداف المحددة له، وهي تعتمد عمليات الإقراض والاقتراض.

لجنة الإدارة: Management Committee

وهي جهاز الإدارة للعمل اليومي في البنك وتضم رئيس وسبعة نواب رئيس ومقرها لوكسمبورج، وهي تدير العمل اليومي بطريقة جماعية، وتضمن التنفيذ الصحيح لقرارات هيئة المديرين، وبصفة خاصة بالنظر إلى زيادة رأس المال وضمن القروض.

لجنة الرقابة المحاسبية: Auditors Committee

للبنك بناء داخلي وآخر خارجي للرقابة المحاسبية يغطي كل عملياته ويطبق الإجراءات المعيارية في القطاع البنكي والمالي، وهذا البناء ترأسه لجنة الرقابة المحاسبية التي تقصص صحة عمليات البنك ودفاتره، وبناء على عمل جهاز الرقابة المحاسبية الداخلي والخارجي، وهي تتعاون مع هيئة الرقابة المحاسبية للرقابة الخارجية لعمليات بنك الاستثمار الأوروبي التي تتعلق بميزانية الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه

ثالثاً: اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي:

تتم عملية اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي نتيجة تفاعل داخلي بين أطراف عديدة وبصفة خاصة المثلث التنظيمي المكون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية، كما تتدخل أيضاً في عملية اتخاذ القرارات هيئة الرقابة المحاسبية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم والبنك المركزي الأوروبي واللجنة المالية والاقتصادية في مجالات عديدة.

وتنظم المعاهدات قواعد إصدار القرارات في كل مجال يعمل فيه الاتحاد الأوروبي، ونحن هنا معنيون بالقرارات التشريعية وليس إجراءات اعتماد الميزانية أو عقد الاتفاقات الدولية، ويمكن بصفة عامة أن نفرق بين ثلاثة إجراءات رئيسية في عملية اتخاذ القرارات في الجانب التشريعي هي: -

- القرار التعاوني Co decision

- القبول Assent

- التشاور البسيط Consultation

ويمكن لمتخذ القرار (المفوضية مثلا) أن يختار الأسلوب الذي يتعبه في اتخاذ القرار بشرط أن يكون هذا الاختيار على أسس موضوعية قابل للمراجعة القضائية، وقد يختلط الأمر في تحديد الأسلوب المتبع حيث تقع المسألة في الحدود بين إجراء يتطلب وسيلة التشاور (في مجال الزراعة على سبيل المثال) وإجراء يتطلب القرار التعاوني (كما في سياق توحيد السوق الداخلي) لكن ليس من المتاح الجمع بين أسلوبين لاتخاذ القرار في مسألة واحدة، والمسألة قد تهم البرلمان والمجلس بصفة خاصة ولكن بمجرد أن يبدي البرلمان رأيه في المسألة يتحول إلي مشرع أصيل مشارك في القرار التعاوني.

أولاً: القرار التعاوني Co decision

أدخلت هذه الأسلوب معاهدة ماسترخت سنة ١٩٩٢ بالمادة ٢٥١ وقد جرى التوسع في هذا الأسلوب في معاهدة أمستردام سنة ١٩٩٧، وهو يقوم على أن تقدم المفوضية اقتراحاً تجري عليه قراءتان متتابعتان بمعرفة البرلمان والمجلس، وإذا لم يتمكن الجهازان المشاركان في التشريع من الاتفاق تتكون لجنة توفيق من ممثلي البرلمان والمجلس بمشاركة المفوضية للوصول إلى اتفاق، ويرسل هذا الاتفاق بعد ذلك إلى البرلمان والمجلس لقراءة ثالثة للاعتماد النهائي.

ثانياً: القبول: Assent

أدخل هذه الإجراء بمعرفة المرسوم الأوروبي الموحد في سنة ١٩٨٦ وهو يعني أن المجلس يجب أن يحصل على موافقة لبرلمان الأوروبي قبل أن يتخذ بعض القرارات الهامة، ويمكن للبرلمان أن يقبل الاقتراح أو يرفضه، ولكنه لا يستطيع تعديله.

ثالثاً: التشاور البسيط: Consultation

وفقاً لهذا الإجراء فإن رأي البرلمان الأوروبي يكون مطلوباً لإصدار القرار، وبمجرد تلقي هذا الرأي فإن المفوضية يمكن أن تعدل اقتراحها طبقاً له، ثم يفحص الاقتراح بعد ذلك بمعرفة المجلس الذي يمكن أن يصدره كما هو دون أن يعدله، ومع ذلك إذا قرر المجلس الاعتراض على اقتراح المفوضية يجب أن يكون هذا الاعتراض بالإجماع، والحالات التي يشملها هذا الإجراء كثيرة متعددة^(١) مما يعني أن التشاور هو الإجراء الغالب، وأن الديمقراطية تتطلب استطلاع رأي الأجهزة الممثلة لكافة الاتجاهات وأخذها في الاعتبار عند إصدار القرار.

(١) تشمل مسائل التعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية مراجعة المعاهدات تعزيز التعاون - المسائل المتعلقة بالترقية على أساس الجنس أو العنصر أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الإعاقة أو العمر أو التوجه الجنسي - المواطنة في الاتحاد (ترتيبات التنفيذ - الحقوق الجديدة) - الزراعة - التأشيرات، الملجأ، الهجرة، تحرك الأشخاص، النقل (المبادئ التي لها تأثير قوي على مستويات المعيشة والاستخدام في أقاليم معينة واستغلال تسهيلات النقل قواعد المنافسة ترتيبات الضرائب السياسة الاقتصادية

الأعمال القانونية للاتحاد:

الأجهزة والمؤسسات الاتحادية يمكن أن تستخدم الأدوات القانونية التالية: القوانين الأوروبية **Laws** والإطارات القانونية **Framework Laws** والتعليمات **Regulations** والقرارات **Decisions** والتوصيات **Recommendations** والآراء **Opinions**. والقوانين الأوروبية يجب أن تكون تصرفات تشريعية ذات تطبيق عام، وتكون ملزمة بكاملها وتطبق مباشرة على الدول الأعضاء.

أما إطارات القانون، فهي تصرفات تشريعية ملزمة بالنسبة للنتيجة التي تهدف لها، ولكل دولة عضو المفاضلة في اختيار الصيغة والطريقة التي تتبع لتحقيقها.

أما التعليمات فهي أعمال غير تشريعية ذات تطبيق عام لتنفيذ التصرفات التشريعية ونصوص معينة من المعاهدات، وهي إما أن تكون ملزمة بكاملها ومباشرة لكل الدول الأعضاء، وإما أن تكون ملزمة بالنسبة للنتيجة التي تحققها ولكل دولة عضو الفرصة اختيار الصيغة والطريقة.

أما القرارات فهي تصرفات غير تشريعية ملزمة بكاملها، والقرارات التي تحدد من وجهة إليه تكون ملزمة له فقط.

أما التوصيات والآراء فليس لها قوة ملزمة.

والأعمال التشريعية – القوانين وإطارات القانون-تصدر بناء على مقترحات من اللجنة بالمشاركة بين البرلمان والمجلس، وفقا لإجراء التشريع العادي، أو القرار التعاوني السابق الإشارة إليه.

وفي حالات معينة، فإن القوانين وأطر القانون يمكن أن تصدر بناء على مبادرة من مجموعة من الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي، أو بناء على توصية من البنك المركزي الأوروبي أو بناء على طلب من محكمة العدل أو بنك الاستثمار الأوروبي.

أما الأعمال غير التشريعية فيصدر المجلس الأوروبي القرارات في الحالات التي تنص عليها المعاهدات، كما يصدر المجلس والمفوضية قرارات بصفة خاصة في الحالات المشار إليها في المعاهدات، ويصدر البنك المركزي قرارات ونظم في الحالات المحددة.

ويصدر المجلس توصيات ويعمل بناء على اقتراح من المفوضية في كل الحالات التي ينص فيها على ضرورة ذلك.

رابعا: تقويم للاتحاد الأوروبي :

نحاول تقويم الاتحاد الأوروبي من حيث الواقع والإنجازات، ثم يلي ذلك تقويمه من الناحية القانونية، أي بالنظر إليه من خارج القارة الأوروبية ودوره في النظام الدولي القائم.

أ. تقويم الاتحاد الأوروبي من حيث الواقع والإنجازات

- هناك إعجاب شديد من جانب كثير من الكتاب بما وصل إليه الاتحاد الأوروبي، من اندماج بين الدول الأعضاء وصل إلى مواطنة واحدة وعملة واحدة وتوحيد للسياسات الخارجية والداخلية والأمن وغيرها من المجالات التي أشرنا إليها في دراستنا، ولكن هناك أيضا من يعارض الاتحاد الأوروبي من منطلقين أساسيين:

أولاً: أنه يقضي على السيادة الوطنية للدول الأعضاء^(١)
ثانياً: أنه باب واسع من أبواب الفساد^(٢) الإداري والمالي
وبيان ذلك فيما يلي: -

١- تأثير الاتحاد على السيادة الوطنية

من المقرر أن الدول عندما تدخل في عضوية منظمة دولية فإنها تتخلى عن سلطاتها في بعض المجالات التي تتركها للمنظمة، وكما شاهدنا في عصابة الأمم ثم في الأمم المتحدة من بعدها، وقد كان المعيار المحدد لسلطة المنظمة هو القانون الدولي مما قد يؤثر بعض المنازعات بين الدول الأعضاء والمنظمة وقد تحسبت الدول في ميثاق الأمم المتحدة لتجعل المنظمة بعيدة عما تعتبره الدول من الشؤون الداخلية، ولكن الملاحظ في الاتحاد الأوروبي أن الدول قد بدأت بطريقة تدريجية تتخلى شيئاً ف شيئاً عن اختصاصاتها في مجالات كانت تعتبر من شؤونها الداخلية، والدول الأوروبية قد فعلت ذلك بوضوح رؤية كاملة ودون تراجع، وعلى مدار نصف قرن تقريباً ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي تقم أجهزة متعددة ومحدودة الاختصاص ثم يجري توحيد المتشابه منها، إلي أن وصلت إلي الصيغة الحالية للاتحاد الأوروبي، وكما أوضحنا في خلال دراستنا لأجهزة الاتحاد، فقد كانت المادة الأولى في ميثاق مجلس أوروبا الذي وقع في ٥ مايو ١٩٤٩ تقرر أن أهداف مجلس أوروبا هي تحقيق أكبر اتحاد بين الأعضاء، بغرض حماية وتحقيق المثل والمبادئ التي تشكل تراثهم المشترك وتيسر تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما تحقق في الاتحاد الأوروبي في صيغته الحالية بدءاً من معاهدة ماسترخت ١٩٩٢. ولكن هل تم ذلك بالتضحية بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء؟ وكما يذكر مقال نشر في جريدة الإيكونوميست البريطانية فقد تضاعلت السيادة شيئاً ف شيئاً

(١) راجع، وليام ديلاز William Deller في مقال بعنوان The European Union A to Z منشور على الانترنت

<http://www.keele.ac.uk/socs/ks40/ceghome.html>

حيث يقرر أنه رغم تعهد القادة السياسيين في بريطانيا إدوارد هيث وجون ميغور ودوجلاس هيرد وتوني بلير وغيرهم من أنه لا خوف علي السيادة الوطنية، فإنه من الواضح من اتفاقية روما والمرسوم الأوروبي الموحد ومعاهدة ماسترخت ومعاهدة أمستردام وما ترتب عليها أن الكلمة الأخيرة في الشأن البريطاني لم تعد في وستمنستر (مقر الحكومة البريطانية) فقد أصبحت في يد مجموعة من الموظفين البيروقراطيين الأجانب ، وحتى في بيوتنا أصبح لزاماً علينا أن نلغي وحدات القياس العملية والمفهومة والتي اعتدنا عليها مثل القدم والبوصة والرطل والأوقية ونستخدم الوحدات المترية المليمتر والمتر والجرام واللتتر.

(٢) راجع ، وليام ديلاز ، المرجع السابق ، حيث يقرر : لأن أوروبا هي إحدى أغنى المناطق في العالم ، وقدرة الاتحاد الأوروبي على أخذ (قسط) نسبة كبيرة من هذه الثروة فقد أصبحت عربة فساد كبيرة ، فالميزانية السنوية التي تأخذها من الأعضاء في حدود ٦٠ بليون جنيه إسترليني في سنة ١٩٩٩ وهذه الميزانية توزع بطريقة اختيارية لكسب التأييد ولها تأثير واسع وقوي وأي شخص يتلقى ميزة من ذلك الإحسان سواء في السياسة أو مجال الأعمال أو الاتحادات والنقابات أو الزراعية أو الأنشطة الأخرى يجد من الصعب أن يقاوم إغوائها وهو المبدأ الذي استخدم تاريخياً للإبقاء علي الأنظمة غير الديمقراطية.

ويشير في هذا الشأن أن بعض أنظمة الاتحاد قد ساعدت على انتشار هذا الفساد واستمراره، كما في مسألة المركزية، التي عفا عليها الزمن وبعد انحلال الاتحاد السوفييتي الذي كان يتبنى هذه السياسة وثبت فشلها نجد الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمركزية في اتخاذ القرارات، كما في أحكام محكمة العدل الأوروبية وسموها على أحكام المحاكم الوطنية، وكما في تولى الاتحاد - المفوضية - وضع سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد واحدة والاتحاد النقدي وغيره.

معاهدة وراء معاهدة^(١)، او كما ذكر مقال آخر في جريدة لوموند أننا نتحدث عن أوروبا لأن الدولة الوطنية قد انتهت^(٢).

الواقع أن السؤال بصيغته تلك خادع ومضلل، ويجب أن يكون السؤال هو هل ما تحقق في هذا الشأن لمصلحة الدول الأعضاء أم لغير مصلحتها؟

إن استبدال المصلحة الوطنية بالسيادة الوطنية أمر لا مفر منه شئنا أم أبينا في ظل الظروف الدولية الحالية، وفي غيبة الحدود بمعناها التقليدي بين الدول والأقاليم، وإن كانت الحدود المادية مازالت قائمة ولكنها غير عازلة فهي حدود شفافة، ذلك أن السيادة الوطنية لم تعد شيئاً مقدساً في ظل العولمة والتقدم في وسائل الاتصال والمواصلات، وفي عصر الانترنت والأقمار الصناعية للإرسال التلفزيوني والتليفوني..

وفي الإجابة عن السؤال بصيغته الجديدة، هل ما تحقق لمصلحة الدول الأعضاء؟

نبادر هنا بتوضيح، أن ما تم حدث في حضور ممثلي الشعوب وليس بعيداً عنهم، سواء في ذلك عمليات الاستفتاء التي أقيمت في المراحل الفارقة بين مرحلة وأخرى من مراحل الاتحاد^(٣)، أو عمليات المشاركة المستمرة في عمل الاتحاد المتمثل في وجود برلمان يمثل الشعوب الأوروبية الأعضاء، أو في الهيئات الجديدة مثل لجنة الأقاليم، أو حتى في وجود مسؤولين من كل الدول الأعضاء في موقع اتخاذ القرار وهم في نفس الوقت جاءوا إلي موقع السلطة بطريقة ديمقراطية، وعلى ذلك فإن اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي يتم بطريقة ديمقراطية تمثل الشعوب الأوروبية^(٤)، وبذلك يكون الافتراض أنها تمت لمصلحة الدول الأوروبية، ويبقى بعد ذلك التقويم الموضوعي لما تم وهو أمر لا يحكم عليه سوى أصحاب الشأن.

تبقى ملاحظة أخيرة، هي أنه يصعب إن لم يكن مستحيلاً تحقيق مصلحة كل الناس في كل الأحوال، ولا بد أن يأتي أي إصلاح على حساب بعض الناس، والمعيار هو هل ما تحقق لمصلحة أغلبية الناس أم لأقلية منهم؟ وهو أمر لا يحكم عليه سوى أصحاب الشأن كما قلنا. وتبقى الشكوى من أن الاتحاد يحاول طمس الهوية الوطنية للدول الأعضاء، وتحت عنوان "الاختطاف" يذكر وليام ديلاز: أن الاتحاد الأوروبي خطف أوروبا وعين نفسه وصياً وحيداً على الثقافة والتاريخ الأوروبي^(٥)، وكما يقرر البروفيسور أنتوني كجولان^(٦) تعليقا على معاهدة لشبونة بأنها أعطت الاتحاد الأوروبي صيغة دستورية لدولة فوق الدول

(1) What Lisbon contains Oct 25th 2007 | BRUSSELS From the Economist print edition the small print of a notably complicated document

(2) "The History of Nations Is Ending..."From the desk of Tiberge on Fri, 2008-01-04 11:47 Philippe Cayla, a former French civil servant, is president of EuroNews, the multilingual and pan-European television news channel subsidized by the European Union. In an op-ed article in Le Monde (January 1) 2008

(٣) كما في حالة الاستفتاء على العملة الموحدة في الدول الأعضاء

(٤) يعترض وليام ديلاز على الديمقراطية في الاتحاد بقوله: أن الاتحاد يتظاهر بالديمقراطية بينما تتضح الأبعاد الفاشية في عمل الاتحاد حيث تعطي المعاهدات سلطات عامة للمفوضية في وضع قوانين محددة (توجيهات ونظم) لا يملك البرلمان البريطاني الاعتراض عليها أو حتى مجرد مناقشتها، ولا يتم انتخاب أعضاء المفوضية وإن الاتحاد غير قابل للمحاسبة أما المواطنون الذين لا يمكنهم تنفيذ قوانينه ونظمه وتوجيهاته

(٥) ومثال ذلك الكتب التي توزع على طلاب المدارس تعدد المنجزات الثقافية بطريقة تضم كل ما يتعلق بأوروبا في سلة واحدة فتذكر (البارثينون) هيكل الآلهة في أثينا وكنسية نوتر دام في فرنسا وطواحين الهواء في هولندا وحافلات (أتوبيسات)

وهذه مشكلة يجب أن تراعيها المنظمات الدولية بصفة عامة فلا شك أن كل مجتمع يتمسك بخصوصيته الثقافية، ولن يأتي التوحد الثقافي بقرار علوي ولكنه يأتي تدريجيا ومن خلال التفاعل الخلاق بين الثقافات.

ماذا قدم الاتحاد الأوروبي؟

يقول جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية^(٢) "لقد ساعد الاتحاد الأوروبي في ترقية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان خلال أوروبا، وأنا أعرف ما أحدث عنه، لقد ولدت في بلد لا يتمتع بالديمقراطية ولا الحرية، لقد كان أملنا أن نبني مجتمع ديمقراطي في البرتغال، إن المواطن الأوروبي الآن يتحدث أكثر من لغة، وتتمتع أوروبا الآن بالرفاهية والسلام والاستقرار والتضامن بشكل لم يكن متوقعا منذ خمسين عاما، ومع احتقالهم بالمشاركة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحرية الاقتصادية فالأوروبيون يحتفلون بتنوعهم اللغوي والثقافي والعرفي، عندما ينتقلون خارج حدود دولهم الخاصة إلي الحدود الأوروبية، فهل هناك شخصية أوروبية جديدة تتبلور؟ بالتأكيد هناك اعتراف واسع وتوقع بالحقوق والحريات والمزايا التي يحققها الاتحاد الأوروبي ويساعد على بلورتها.. ونادرا ما يتذكر الجيل الجديد العزلة والانقسام الذي ساد أوروبا في الماضي، ويشعر الآن أنه يمد جذوره في الاتحاد الأوروبي الأكبر، بما يمثله من قيم الديمقراطية والجماعية وحرية الفكر والرأي والدين وتكوين الجمعيات، ويساعد التضامن بين الدول الأعضاء في أن يعمل الاتحاد من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين الانجازات الكبيرة للاتحاد الأوروبي الآن حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال خلال ٢٤ دولة من دول الاتحاد، فيمكن للأفراد أن ينتقلوا للعمل أو الدراسة أو التسوق أو الإقامة في أي بلد عضو، مع التعامل بعملة واحدة في ١٣ دولة حتى الآن مع تبسيط إجراءات السفر وتحويل العملة في ظل منافسة تجارية لصالح المستهلك الأوروبي بصفة عامة.

كما يشكل برنامج التبادل التعليمي **Erasmus program** وغيره خطوة هامة في سبيل التبادل الثقافي واتساع المعارف والاعتراف بالشهادات والكفاءات العلمية بين الدول الأعضاء

وتسجل معاهدة لشبونة بعض مبادئ المواطنة الأوروبية وتتص على «المساواة في الحقوق بين السكان الأوروبيين»، وتضمن حريات التنقل والإقامة في كل دول الاتحاد وحق التصويت والترشح لعضوية البرلمان الأوروبي والمشاركة في الانتخابات المحلية في بلد الإقامة، بصرف النظر عن أصل جنسية المقيم. وتسمح للمواطنين الأوروبيين بتنظيم عرائض على فكرة محددة في حال وقعها مليون مواطن، ما يجعل المفوضية ملزمة بصوغها في شكل مشروع قانون يعرض على المؤسسات الدستورية.

لندن ذات الدورين، تذكرها جميعا على أنها منجزات أوروبية ودون تفصيل فالاتحاد الأوروبي قد اختطف المثل العليا في السلام والصداقة الدولية والتقدم الاقتصادي مدعيا أنه يقدم الطريقة الوحيدة لتحقيق تلك المثل العليا

(1) An analysis by Prof. Antony Coughlan, These Boots Are Gonna Walk All Over You, from the Brussels journal on Thu,13/12/2007.

(2) Eu focus the emerging European identity, November 2007.

إن ما يحدث في أوروبا الآن هو قيام الاتحاد بجعل المواطنين الأوروبيين أكثر التصاقا بعضهم ببعض، وإزالة الحواجز بينهم وضمان حقوقهم الأساسية والإسراع في تحقيق السلام، مما يجعل التفكير في الحرب بين الدول الأوروبية شيئاً مستبعداً اليوم.

إن مواطنة الاتحاد الأوروبي اليوم، تجعل كل فرد يحمل جنسية دولة عضو مواطناً في الاتحاد، دون أن تحل مواطنة الاتحاد محل الأخرى بل تكملها، وإتاحة العمل في دولة أخرى، وتتيح تعلم لغة أخرى واكتشاف ثقافات وتطوير مهارات والوصول إلى مستوى العمالة المطلوب.

كما يتفهم الأوروبيون، ضرورة تحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي والضمان الاجتماعي، وهي قيم سائدة في الاتحاد الأوروبي، مع ما يوفره من سوق واحدة، وكتلة تجارية واحدة، مع إزالة الموانع أمام التجارة البينية، كل ذلك أدى إلى شعور المواطن الأوروبي بانخفاض الأسعار، فأسعار المكالمات التليفونية وصلت إلى درجة لم يكن يتخيلها المواطن الأوروبي، منذ عشر سنوات فقط، وكذلك أسعار تذاكر الطيران، كما أكمل الاتحاد إجراءات قيام سوق موحدة للخدمات المالية، مما يهبط بتكاليفها لصالح المستهلك، ويوفر فرصة واسعة من الخيارات الاستثمارية، وتقدر المفوضية الأوروبية أن السوق الموحدة، قد أتاحت ٥,٢ مليون وظيفة جديدة منذ ١٩٩٣ وأضافت أكثر من ٨٠٠ بليون يورو ثروة مضافة.

وتعد العملة الأوروبية الموحدة اليورو شعاراً بارزاً للاتحاد، وتوفر يسراً في التعامل بين الدول الأعضاء، وحتى مع غير الأعضاء، وهي ذات وجهين أحدهما موحد بين كل الدول، والآخر يتخلف من دولة إلى أخرى، ففي نفس الوقت الذي تدل فيه على التوحد، فإنها تحمل ملامح وخصائص لكل دولة، تميزها عن الدول الأخرى.

وتشكل الرعاية الصحية التي يقررها الاتحاد، ميزة كبرى ووجهاً مضيئاً لإنجازات الاتحاد، حيث تساعد على تحقيق تضامن غير مسبوق، في توفير الرعاية المطلوبة ومواجهة الأخطار المشتركة.

كما تعد حماية البيئة من بين أهداف الاتحاد التي يعمل على تحقيقها بتكاتف الدول الأعضاء، ولا ينكر دور الاتحاد الأوروبي في التصديق على اتفاق باريس الموقع في ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ والمقر في ٢٢ إبريل ٢٠١٦ الذي يعمل على تجنب تغير المناخ وآثاره المدمرة على الإنسان وبيئته، إلى جانب ١٧٩ دولة صدقت عليه.

ومن ناحية أخرى لا يمكن إنكار أن الاتحاد يعاني من مشكلة الدعم المقدم للدول التي تدهورت فيها الأوضاع المالية نتيجة السياسات الخاطئة محلياً، بما أدى إلى فرض إجراءات عقابية عليها، ومطالبة البعض بخروج تلك الدول من الاتحاد، ومن تزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين بما يتجاوز ما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويرجح البعض أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الصمود في مواجهة هذه المشاكل الكبيرة، ولعل خروج إنجلترا من الاتحاد كان نتيجة لذلك.

٢- الفساد الإداري والمالي:

- يقرر وليام ديالر^(١) أن حجم ميزانية الاتحاد كبيرة، مما يغري بالفساد نظراً لأنها توزع بطريقة اختيارية، ويتاح فيها استرضاء وإغواء، بعض الفئات أو الأشخاص، لبقاء النظام على وضعه القائم، وأنه مما يساعد على الفساد: -

غموض النصوص، فمن الصعب إن لم يكن مستحيلاً، لأي فرد خارج النظام أن يعرف من هو المختص بطريقة محددة، وكيف تتخذ القرارات، وما هي حقائق الوضع الحالي؟، وهذا الغموض يمتد إلى ما يمكن اعتباره من الشؤون الداخلية (لبريطانيا). ونظام الرقابة لا يعمل بطريقة مباشرة، والتوجيهات الصادرة من بروكسل تدخل البناء القانوني لكل دولة عضو، لذلك ليس لدى المواطنين إلا قليل من الثقة، في مدى تأثير الاتحاد على حياتهم اليومية.

أما عن المنح التي يقدمها الاتحاد، فيقرر أن المال يجمع من دول الاتحاد، ويوزع بعد مشورة إدارة غير ذات كفاءة وغير مؤهلة وفاسدة، حيث تدفع بريطانيا حوالي ٢ جنيه لكل جنيه تتلقاه من المنح.

مركزية القرار أمر غير مرغوب فيه ويساعد على الفساد، فمن أبرز التطورات التي شهدتها العالم في الحقبة الماضية انحلال النظام الشيوعي، بعد الانهيار الكامل للاقتصادات المركزية، وما كانت تعانيه من انخفاض مستويات المعيشة والتحلل الاجتماعي، ومن السخف تقليد ذلك النظام، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي على أساس تنظيم السيطرة المركزية، ومحكمة العدل الأوروبية أعلى من أي محكمة داخلية بل من البرلمان في بريطانيا.

يقال إن الفساد في الاتحاد يشمل مستويات الإدارة المختلفة، فمن المبادئ المقررة أن السلطة مفسدة وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

يمكن الرد على ذلك كله بأن الفساد يمكن أن يتطرق إلى أي تنظيم، ولكن الأمر الهام هو هل تتم المحاسبة على الفساد؟ وهل هناك آليات لكشفه ومحاربته؟ وهل يطبق القانون على كل من يتورط في مخالفته؟ وأعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب هو الأمر الواقع في الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن حالة فساد في المفوضية الأوروبية، واستقالة أعضائها منذ وقت قريب^(٢).

ولقد توج الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٢/١٠/١٢ بجائزة نوبل للسلام، لمساهمته في تعزيز السلام في أوروبا، وقبول ذلك بترحيب كبير من جانب المسؤولين في الاتحاد، بينما اعترض البعض على ذلك، لفشل الاتحاد في التصدي منفرداً للنزاع في يوغوسلافيا السابقة، ولأن الثقة في الاتحاد قد تراجعت لدى الجماهير الأوروبية من ٥٧ % إلى ٣١ % خلال خمس سنوات، ولأن إصرار المسؤولين في الاتحاد على تحقيق الحكومة القارية، دفع بهم إلى قبول اليونان في منطقة اليورو، رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة ودفعها إلى اقتراض الأموال لتنفيذ سياسات حمقاء، مما دفع المتحدثة الرسمية للحزب اليساري المعارض في اليونان، إلي القول بأن جائزة نوبل التي منحت للاتحاد الأوروبي، تعد إهانة للشعوب الأوروبية نفسها التي

(١) ديالر ، المرجع السابق، نفس الموضوع

(٢) تعرضت المفوضية لفساد مالي وإداري خلال فترة رئاسة جاك سانتيير Jacques Santer في نهاية القرن الماضي، إلا أن المفوضية تمكنت من ١٠ التغلب على المشاكل التي تواجهها وعادت قوية كما كانت، خاصة في ظل تولي السياسي الإيطالي المعروف روماني برودي لرئاستها، د. مصطفى عبد الله أبو القاسم، السياسة الدولية، المرجع السابق، ص ١٦

تعاني حربا غير معلنة، نتيجة تبني السياسات الهمجية النكسفية والمعادية للمجتمع، وتدمر الحياة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والديمقراطية.

بد التقويم القانوني للاتحاد الأوروبي ودوره في النظام الدولي القائم :

هناك جدل يثور حول دور الاتحاد الأوروبي وما يمكن أن يفعله في النظام الدولي القائم الآن بعد انهيار نظام القطبية الثنائية؟ بل ما النظام القائم هل هو أحادي القطبية كما قيل في وقت سابق أم أنه متعدد الأقطاب؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي لاعبا رئيسيا في القطبية المتعددة في الوقت الحاضر؟

للإجابة عن تلك الأسئلة نبدأ بالتذكير بأن المنظمة الدولية من الناحية القانونية، هي مجموعة من الأجهزة الدائمة، التي تنشئها مجموعة من الدول وتمنحها صلاحيات محددة واختصاصات معينة، في وثيقة مؤسسة، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ولكن من الناحية السياسية فإن المنظمة الدولية هي جهاز لترقية التعاون الاختياري والتنسيق بين أعضائها.

وهناك عديد من أنواع المنظمات الدولية، وإحدى طرق تصنيفها التفرقة بين المنظمة بين الحكومات **Intergovernmental Organization** والمنظمة فوق الوطنية **Supranational Organization** فهل يعد الاتحاد الأوروبي منظمة بين حكومات أم منظمة فوق وطنية؟ لا شك إن الاتحاد يتضمن بعض خصائص المنظمة بين الحكومات ويتضمن أيضا بعض خصائص المنظمة فوق الوطنية، وهذا ما نلاحظه في استعراض اختصاصات الاتحاد الأوروبي.

حيث نرى إلى أي حد قسمت المسؤوليات بين الدول الأعضاء والاتحاد، حيث نجد عناصر فوق الوطنية متمثلة في السياسة الاقتصادية، ثم توسعت لتشمل جوانب السياسة الاجتماعية والهجرة والتعليم.

كما تظهر الصفة الحكومية للاتحاد فنجد موضوعات منظمة بين الحكومات، فأعضاء الاتحاد يتعاونون لصياغة سياسة أمنية وخارجية مشتركة، وهم كذلك يتعاونون في العدالة والشئون الداخلية، ولكنهم يحتفظون بسلطاتهم وحكمهم الذاتي ويعبارة أخرى إذا وافقت ٢٤ دولة على سياسة خارجية واحدة، فإن الدول الأخرى يمكن أن تختار متابعة سياستها الخاصة، ففي هذه الأعمدة نرى جوانب التوحد السياسي بصفة رئيسية في الاقتصاد والجوانب الأخرى المرتبطة به، حيث يكون الاتحاد الأوروبي منظمة فوق وطنية، وفي معظم الجوانب الأخرى مثل العسكرية والسياسة الخارجية فإن الاتحاد الأوروبي منظمة حكومية.

كيف لنا أن نصف اقتسام السلطة بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي؟

إن المنظمة بين الحكومات تتكون من دول وطنية بهدف ترقية التعاون والتنسيق الاختياري بين الدول الأعضاء، ويتم التوصل للقرارات فيها غالبا بالإجماع أو توافق الآراء وليست قابلة للتنفيذ الجبري، وتبقى الدول الأعضاء مستقلة، كما هو الشأن في الأمم المتحدة، فهي منظمة بين الحكومات.

أما المنظمات فوق الوطنية، فإن أعضائها يسلمون السلطات في مجالات محددة إلى منظمة أعلى، ويجب على الأعضاء طاعة القرارات المتخذة في المنظمة فوق الوطنية والعمل بمقتضاها، وأحيانا توجد محاكم تحدد متى يكون هناك انتهاك، حتى وإن كانت آليات التنفيذ الإلزامي ليست فعالة بالدرجة القائمة في داخل الدولة الوطنية.

هل يعد الاتحاد الأوروبي اتحادًا فيدراليًا أم كونفدراليًا؟

لأن الاتحاد الأوروبي يتضمن عناصر فوق الوطنية وعناصر المنظمة بين الحكومات، فلا يمكن أن يوصف بأنه منظمة حكومية ولا منظمة فوق وطنية، وهو كذلك لا يعد منظمة دولية نمطية، إنه خليط بين الاثنين وإذا كان قريبًا من الدولة الاتحادية فهل هذه الدولة فيدرالية أم كونفدرالية؟

ويحذر البعض أن يتجه نحو الفيدرالية بينما البعض الآخر يحذر من ذلك، وعلى سبيل المثال فإن الموقف الألماني يحذر التحرك نحو الفيدرالية، بينما موقف بعض الدول يتسم بالحد في منح المزيد من السلطة ويحذر أن يكون الاتحاد منظمة بين حكومات.

إن الفيدرالية نظام للحكم تكون فيه السلطات الحكومية مقسمة بين الحكومة المركزية والوحدات الداخلية، فيقوم على تقسيم السلطات في الدستور فلا الحكومة المركزية ولا الحكومات المحلية يتحكم أحدها في الآخر، وعادة ما تختص الحكومة المركزية بالسياسة الأمنية والخارجية والعمل والقوات المسلحة، ومثالها دولة كندا، فهي دولة فيدرالية ووحداتها المحلية هي المقاطعات.

وللإتحاد الأوروبي بعض ملامح الفيدرالية، ولكنه ليس دولة فيدرالية ولا حتى نسخة باهتة منها، حقيقة أن له حكومة مركزية (المفوضية) ومجلس وزراء يمثل الدول، وبرلمان يمثل الشعوب وحتى محكمة دستورية.

أما الكونفدرالية، فهو نظام تكون فيه سلطات الحكومة أو الإدارة للوحدات، التي تعتبر وحدات سياسية مستقلة تحتفظ فيه كل منها بشخصيتها، ولكنها تحيل بعض السلطات في جوانب معينة إلى سلطة عليا لأسباب الملاءمة أو الأمن المتبادل أو الكفاءة، ففي هذه الحالة تسيطر الحكومة المحلية بينما تمنح الحكومة المركزية سلطات محددة، إنها مثل المنظمة بين الحكومات التي يكون فيها للدول الحكم الذاتي والسيطرة على الحكومة المركزية. ولقد بدأت الولايات المتحدة كونفدرالية، وكما هو في المثل السابق، فإن الاتحاد الأوروبي ليس متوافقا بطريقة خالصة مع أحد النظامين.

الاتحاد الأوروبي والنظام الدولي

هل يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي أحد اللاعبين في عالم متعدد الأقطاب؟ الطموحات الأوروبية التقليدية ترشح أوروبا لتكون فاعلا إلى المدى الذي ينتظره باقي دول العالم، لكن الحديث عن قيام الاتحاد الأوروبي بدور في عالم متعدد الأقطاب، لا يتوقف فقط على عوامل داخلية ولكن العوامل الخارجية لها دور كبير.

أوروبا والغرب بصفة عامة ومنذ مولد الثورة الصناعية، أصبحت مركز الجاذبية في العالم، حيث المخترعات العلمية والتقنية التي عززت الإنتاجية، وفصلت أوروبا والولايات المتحدة بعد ذلك عن باقي دول العالم.

كما أن المستجدات السياسية والتنظيمية ومولد الليبرالية، والارتباط الوثيق بين الاقتصاد والسياسة، والفكر الجديد عن السيادة والمشروعية وسلطة الدولة والوطنية، وما نتج عن ذلك من نظام المنافسة بين الدول التي فتحت باب التفاوت **Asymmetries** الاقتصادي الضخم في الاقتصاد العالمي، كما ساهمت ثورة الاتصال الدولي، في تعزيز السيطرة الجغرافية السياسية لأوروبا على إفريقيا وآسيا.

وفي نفس الوقت، فإن القيم والمثل الأوروبية قد دخلت بطريقة ملحوظة تقريباً في كل الثقافات الأخرى، فالاتحاد الأوروبي هو الأول عالمياً، في تصدير البضائع والتاجر الأكبر للخدمات، والمناح الأكبر للمساعدات الإنسانية، ومساعدات التنمية، وثاني أكبر مستثمر أجنبي، والوجهة الثانية للهجرة الأجنبية، وعلاوة على ذلك أصبح اليورو ثاني عملة أهمية، والنتائج القومي للاتحاد يساوي الولايات المتحدة، أي ثلث الناتج العالمي.

كما برزت ظاهرة الأوربة وهي المصطلح الذي يعني أثر أوروبا على الثقافات الآسيوية والأمريكية والإفريقية من خلال النظام العلماني في أوروبا الحديثة

وقد توقع عالم السياسة الأمريكي **Charles Kupchan** منذ سنوات قليلة أن تتلاشى قوة الولايات المتحدة تدريجياً وتتعاظم قوة الاتحاد الأوروبي، ولكنه عاد في مقال نشر في ٢٧/٨/٢٠١٠ في جريدة واشنطن بوست **Washington Post** ليقرر أن أوروبا تموت موتاً بطيئاً متأثرة بالأزمة الاقتصادية والقلق من تزايد الهجرة، مما يجعل الدول تنفوق لحماية مصالحها الوطنية، وإذا كان جيل الكبار يتحدث عن مشروع الاتحاد بفخر، فإن الأجيال الجديدة تسأل ما هي الجدوى؟

يرى **Kupchan** تطورات سلبية حيث ألمانيا تصبح أكثر انطوائية. وهناك تساؤلات عديدة في فكرة السوق المفتوحة للمفوضية الأوروبية أثارها الأزمة المالية والاقتصادية.

وأفضل الذي يمكن أن تفعله أوروبا الآن، أن يكون لديها أمل أن يتصدى زعماء جدد لتطوير الفكرة التي قام عليها الاتحاد، ويدور الحديث عن التذمر الأوروبي **European malaise** حيث انتهت أيام العزة الأوروبية، وتدهورت قوتها الاقتصادية والسياسية، وهناك دلائل كثيرة على أنهم قد وصلوا إلى القمة، وأن المنحنى يشير إلى أسفل منذ الآن.

وفي قمة كوبنهاجن التي ضمت الدول الـ ١٥ استبعدت أوروبا من المفاوضات النهائية، وهناك دلائل على تدهور الصناعات الأوروبية التقليدية، والتي بدأت تفقد أسواقها وأصبحت هدفاً للتغلب عليها من آسيا، ويرجع ذلك لعاملين مجتمعين هما: أولاً : ارتفاع الآخرين **the rise of the rest** والعامل الثاني هو التطور السكاني.

الاجاذبية الاقتصادية تتحول من الغرب إلى الشرق:

ما زالت الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الأكبر في العالم وتأتي دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني، ولكن الباقي يكتسبون قوة اقتصادية، وبصفة خاصة الصين والهند أصبحتا اقتصاديات عملاقة تساهم بنصيب كبير في نمو الناتج العالمي، والتوقعات أنه بحلول عام ٢٠٢٥ يمكن أن تصبح الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم والهند السادسة تشابه إيطاليا إلى جانب فرنسا.

والتوقعات أنه بحلول عام ٢٠٥٠ فإن مساهمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي سوف تتناقص بشكل جذري، وتتنبأ الدراسات بأن صادرات الاتحاد الأوروبي سوف تكون في حدود ٣٢% عام ٢٠٢٥ بينما آسيا تصل إلى ٣٥% ولن يستمر الاتحاد الأوروبي في صدارة المصدرين العالميين، وفي نفس الوقت فإن أوروبا والولايات المتحدة ستفقد موقعها المتقدم علمياً وتقنياً لمصلحة آسيا، واحد المؤشرات هو المدخرات الاستثمارية **R&D** ويسير وضع الاتحاد الأوروبي نحو التراجع.

كما تتناقص نصيب الاتحاد الأوروبي من براءات الاختراع بنسبة ١٤% في السنوات الست السابقة، كما ركزت الأزمة المالية الحالية على اتجاه التراجع.

المشكلة السكانية:

لو افترضنا عدم حدوث كوارث فمن المتوقع نمو عدد السكان في العالم من ٦,٦ بليون في ٢٠٠٩ إلى حوالي ٨ بليون في ٢٠٢٥ وسيكون ٩٧% من الزيادة في الدول النامية. وستتناقص نسبة من يعيشون في الغرب وفي أوروبا فإن السكان في سن العمل سوف يقل عددهم ومن المتوقع بحلول عام ٢٠٣٠ سيعيش ٧٥% من السكان في آسيا وإفريقيا، وسيكون عدد السكان في الاتحاد الأوروبي ٥٠.٦%، ويتطلب ذلك الموازنة بين العضوية وحقوق التصويت في المنظمات الدولية وعدد السكان، والوضع الحالي يجعل أوروبا ممثلة بطريقة زائدة كثيراً بالنسبة لعدد السكان في الدول الأخرى.

كل هذه العوامل الاقتصادية والسكانية تتحدى طموح أوروبا بأن تصبح قطبا عالميا، فلن يكون لديها بشكل صريح لا السكان ولا الاقتصاد، حيث تواجه أوروبا تحديا أخلاقيا، وتتناقص قدرتها على ممارسة القوة الناعمة، كونها مركز الإنسانية الذي أمد عالم اليوم ولمدة طويلة بكثير من مبادئ الفصل بين الدين والدولة، ومفهوم السوق الحرة والديمقراطية ومبادئ السيادة والاكتمال الإقليمي، تلك المبادئ التي يرجع كثير منها إلى الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، والتي انتقلت خلال الاستعمار أو بوسائل أخرى إلى باقي العالم، لكن إلى أي مدى سيستمر باقي العالم في اعتبار هذه القيم ذات صفة عالمية؟ وإلى أي مدى سيؤثر التحول الاقتصادي والسكاني على المداولات في هذا المجال، وإلى أي مدى ستؤثر الأوضاع الخاصة بأولئك الذين يعتقدون أن حقوق الإنسان ذات قيمة عالمية، بغض النظر عن الاختلاف الثقافي في العالم؟

إن تبوء الاتحاد الأوروبي وضع القطب العالمي ليس فقط متعلقا بالقوة النسبية، ولكنه يتحدد أيضا بالمجالات التي يمارس فيها دوره كلاعب يظهر ما لديه من قوة وتأثير، وهذا المجالات تشمل منظمات- عامة مثل الأمم المتحدة أو اقتصادية مثل الجات وصندوق النقد الدولي- يظهر فيها التفاعل والتحدى وفقا لقواعد التعددية، وحتى أولئك الذين يحلمون بالقطب الأوحدهم أن يأخذوا في حسابهم وجود وشرعية النظام التعددي، وفي عبارة أخرى فإن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعمل في تلك المجالات، وما يطرأ عليها من تغيرات- إذا أراد أن يكون قطبا عالميا كما عليه أن يتفهم طبيعة التحديات والمشاكل التي يواجهها.

التحول إلى التعددية:

تعريف نظام التعددية: Multilateral System

ربما يمكن تعريف التعددية بأنها نظام خاص **ad hoc** لا يمكن فيه لمؤسسة واحدة أو منظمة واحدة أن تكون مركزا- ولا يمكن أن تكون هناك شبكة عمل مثالية، وكما يقول البعض فإن الأمم المتحدة، يمكن أن تعالج مشكلة معينة، بينما تعالج منظمة الدول الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي مشكلة أخرى، وهذا لا يسمح فقط بمزيد من المرونة في صيغة التعددية، وربما تؤدي إلى نظام أكثر عدالة مع توازن أكبر للقوى.

وربما يشار إلى التعددية باعتبارها مجموعة من طبقات من المحلي إلى الكوني وفقا لمبدأ التكاملية، ولكن ليس هناك قمة واحدة للتعددية فالأمم المتحدة ومؤسسات برایتون وودز مع مجموعة العشرين يشكلون معا مستوى القمة

كما أنه على المستوى الإقليمي ليس هناك صلة دقيقة بين الإقليم والمنظمة الإقليمية، وعلى العكس يمكن ملاحظة تداخلا بين المنظمات الإقليمية وبعضها، كما هو في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي. إن العلاقات التعددية بين الدول ليست لعبة يتساوى فيها كل اللاعبين من حيث القوة والحقوق والالتزامات، ولا يمكن الحديث عن التعددية دون الإشارة إلى النظام الدولي والطريقة التي تدار بها العلاقات الدولية، ويعرف Bull⁽¹⁾ النظام الدولي بأنه نمط من النشاط يحافظ على الأهداف الأولية لمجتمع الدول أو المجتمع الدولي، وهو يشمل الحفاظ على سيادة الدول وعدم نشوب حرب.

وفي هذا النظام نجد الأقطاب أو القوى تأخذ صورة الدول المزودة بالموارد والإرادة السياسية والقدرة على إدارة مصالحها على المستوى العالمي. وعلى هذا الأساس كان العالم لمدة طويلة قائما عي قطبية ثنائية نتيجة الخلاف الحاد بين الشرق والغرب، والتوازن المتغير المبني على مبدأ الرعب النووي، ومع نهاية الحرب الباردة قيل إن العالم يقوم على قطب أوحـد حيث الولايات المتحدة هي القوة الأكبر، ولكن منذ ٢٠٠١ هناك علامات وإشارات وتطورات كثيرة تشهد بأن الولايات المتحدة لم تعد القطب الأوحـد.

وهذا لا يتضمن بالضرورة ضعف الولايات المتحدة ولكن ارتفاع الآخرين والنمو الاقتصادي غير المسبوق في السنوات الماضية للدول في كل أنحاء العالم. إن الحديث عن تعدد الأقطاب في الحقيقة مجرد قول جديد، بينما يتحدث البعض عن انعدام الأقطاب، بمعنى أن العالم لا يسيطر عليه قطب واحد أو اثنان، ولكن ستة من الفاعلين الذين يملكون ويمارسون أنواع مختلفة من القوة، ويتحدث الاقتصاديون عن مولد قطب دولي جديد.

ورغم التفاعل المتزايد والاعتماد المتبادل بين الأقطاب يمكن الحديث أيضا عن تداخل الأقطاب **inter-polarity** أو بين الأقطاب.

ويتحدث البعض عن أقطاب إقليمية لا عن تعدد الأقطاب، فإذا كان المؤكد ضعف وضع الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية، فإن ذلك لا يعني أن هناك تنافسا بين أقطاب متعددة للسيطرة على العالم، وإذا كنا نتحدث عن النمو الاقتصادي المتسارع في دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، فلا شك أنها أقطاب متعددة تتنافس في أقاليمها ولكن مازالت الولايات المتحدة هي الدولة ذات الهيمنة العالمية، والمسألة الحرجة هي العلاقة بين الهيمنة والأقطاب الإقليمية.

وليس هناك مجموعة محددة من الأقطاب، ولكن هناك تنوع للأقطاب وانتقال على مستوى القارات والأقاليم والدول.

- والمسرح التعددي ليس بعد الملعب متاح فقط للدول بل هناك إمكانية لزيادة مشاركة المجتمع المدني في السيطرة الكونية، فالدول ليست هي المستوى الأدنى فإن كيانات أقل

(1) Bull, H. (1999). The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. Columbia University Press.

يمكن أن يكون لها المشاركة المباشرة مع المستوى الإقليمي أو الكوني دون المرور عبر الدول.

التعددية في نظام دولي متعدد الأقطاب:

الاتجاه نحو تعدد الأقطاب أكثر من أن يكون إعادة لتوزيع القوى على المستوى الكوني فهو أيضا تغير اللاعبين وكيف ينظم الملعب، حيث يمكن أن يساعد مفهوم التعددية في التعرف على ما يحدث، فأول ملامح التعددية هو التنوع، لقد وجدت التعددية كوعاء للتعاون بين الحكومات بطريقة مؤسسية وتحل محل الفوضوية.

ونقطة الالتقاء عند معظم المفكرين الذين درسوا التعددية هي أنها ترتيبات تتضمن الدول، والترتيبات التعددية هي منظمات في تعريف **Keohane**⁽¹⁾ وهي مجموعة من القواعد تحجم النشاط وتصيغ التوقعات وتصف الأدوار بطريقة منظمة خالصة ولدى **Ruggie**⁽²⁾ فإن التعددية هي منتدى منظم، تتسق فيه العلاقات بين ثلاث أو أكثر من الدول، على أساس مبادئ عامة للسلوك.

ويقرر **Ikenberry**⁽³⁾ أن التعددية تعمل على ثلاث مستويات من النظام الدولي، تعدد الأنظمة أو تعدد المؤسسات أو تعدد العقود، كما تفهم التعددية وفقا لمصدرها، فيمكن أن تنشأ من أشكال بناء النظام الدولي والتأثير المستقل لمنظمات تعددية سابقة الوجود، أو السياسات المحلية أو مصادر بالوكالة.

ومن البديهي القول بأن العالم تغير تغيرا كبيرا منذ ظهور التعددية، وأصبح مؤسسيا في وضعه الحالي، ومن المفيد الإشارة إلى أهم هذه التغيرات:

- عند قيام الأمم المتحدة كان ثلثي عدد أعضائها الحاليين غير موجودين كدول ذات سيادة، وكانت شعوبها ترزح تحت الاستعمار، وفي سنة ١٩٤٨ كان عدد الدول في العالم ٧٤ دولة فقط بينما نحن الآن قريبين من ٢٠٠ دولة، ومعظم تلك الدول كان عدد سكانها لا يتجاوز ٥ مليون نسمة، وكلما زاد عدد الدول المشاركة في التعددية كلما زادت صعوبة التحكم فيها.

- عندما أنشئت الأمم المتحدة لم يكن العالم كونيا كما هو الآن، كانت الحواجز التجارية عالية كما كانت تكاليف النقل والاتصال عالية جدا، أما اليوم فقد ارتفعت الصادرات العالمية إلى مستويات غير عادية، كما ساهم التقدم التكنولوجي في خلق سياق جديد للاتصال بين الشعوب والصناعات والحكومات، وأصبحت العولمة أو الكونية هي الكلمة الأكثر تداولاً، ومع ذلك بقيت منافع وفرص العولمة مركزة بطريقة واضحة

(1) Keohane, R.O. (1990). "Multilateralism: An Agenda for Research", *International Journal*, 45 (XLV) : 731-764.

(2) Ruggie, J.G. (1993). *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form*. New York: Columbia University Press.

(3) Ikenberry, G.J. (2009). "Liberal Internationalism 3.0.: America and the Dilemmas of Liberal World Order", *Perspectives on Politics*, 7(1) : 71-87.

بين عدد محدود من الدول، مع أن هناك جهود تبذل لتوسعة السوق الكونية والمجالات التي تشملها، ويحكمها من الناحية الاجتماعية إلى حد بعيد معايير العمل الكونية - وبعبارة أخرى فإن النظام التعددي يتطور بشكل غير مستوى، في التعددية الاقتصادية نجد مؤسسات فيها ندية- الجات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي- ومن الناحية السياسية - مجلس الأمن وما به من تفاوت في أوضاع الدول وإذا كانت هناك حالات من النجاح في الجانبين فإن حالات الفشل قائمة، كما حدث في دورة مفاوضات التجارة بالدوحة والأزمة المالية العالمية، وعدم التوفيق في تعديل تشكيل مجلس الأمن، وبصراحة فإن التعددية تواجه التحدي في القرن الحادي والعشرين ومنذ انتهاء الحرب الباردة، ولا ينسب ذلك إلى فشل المفهوم، بقدر ما هو علامة على تغير السياق العالمي.

ففي عالم اليوم تلعب الدول دوراً صغيراً نسبياً كأناصر في نظام الأمن حيث تكتسب التهديدات أهمية على مستوى النظام كله، ومن أجل التغلب على هذه المشكلة فإن المنظمات التعددية- الأمم المتحدة يجب أن تتلاءم مع هذه التغيرات وتؤهل نفسها طبقاً للسياق الجديد. إن تطورات السنوات الماضية قد وضعت قيوداً عديدة على العديد من مبادئ التعددية، ويتعلق جزء من تلك القيود بالمشاكل الوظيفية، مثل تعقد نظام الأمم المتحدة ولا مركزيتها والتدخل والتفكك في صفوف المجالس والوكالات، والانقسام بين الدول النامية والدول المتقدمة، فالمشكلة الكبرى هي مشكلة نظامية، والاختلال بين منظمة أنشئت لخدمة وحماية دول ذات سيادة والوضع الحالي لمشاكل العولمة التي تتخطى المصالح الفردية لبعض الدول. إن السلطة السياسية لتخطي المشاكل العالمية مازالت للدول، بينما مصادر المشاكل والحلول المحتملة تتم عبر الدول والأقاليم وعلى المستوى الكوني، وهكذا فإن أحجار البناء للتعددية - الدول- تبدو أقل قدرة في التعامل مع تحديات العولمة، مثل تغير المناخ وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ولأن النظام الدولي التعددي يعتمد إلى هذه الدرجة على مدخلات الدول فإن التعددية نفسها لا تعمل بطريقة جيدة، والمشكلة أن الأمم المتحدة ذاتها لم تنشأ إلا لتحقيق مصلحة الدول.

وفي الإجمال فهناك ثمة أسباب كافية للقول بأن قيم ومؤسسات التعددية تواجه تحدياً خطيراً ولكن المبدأ الأساسي للتعددية ليس في أزمة، وما نحتاجه هو تحديث مسائل التنظيم حتى نكون على الخط مع حقائق الواقع.

إن منظمة الاتحاد الأوروبي تمارس اليوم دوراً كان مقصوراً على الدول، عندما نتحدث عن دوره كمراقب في الأمم المتحدة، وحق التصويت في صندوق النقد الدولي، وعضويته في مجموعة الثمانية وغيرها، وبعض المنظمات الإقليمية تمارس نوعاً من ذلك، رغم أنها لم تصل إلى المدى الذي وصل إليه الاتحاد الأوروبي.

وهكذا يمكن القول بأننا نشهد اليوم تحولا من عالم الدول إلى عالم الأقاليم، وقد تأيد هذا الاتجاه بظاهرة التفويض، حيث تفوض الدول بعض سلطاتها إلى بعض الكيانات عبر الإقليمية، ويكون لبعض هذه الكيانات الطموح، بأن تمثل على المسرح الدولي كذلك، وبمجرد وجود هذه الكيانات التي تنشئها الدول تبدأ في التصرف في حياتها الخاصة، دون أن تكون محكومة في كل الأوقات بأراء آبائها المؤسسين، ولدي هذه المؤسسات عبر الإقليمية ودون الإقليمية، اتجاه للتصرف باعتبارها كما لو كانت دولا.

وكل هذه التحديات لأن هذه الكيانات لها بعض خصائص الدول، ومرة أخرى لأن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال المنظمة الدولية الوحيدة، التي تعطي مواطنها لمواطني الدول الأعضاء.

مما أدى إلى إضعاف العلاقة التقليدية بين السيادة والدولة في أوروبا، حيث نجد الفنلندر ربما يتمتعون بالحكم الذاتي في بلجيكا، أكبر مما تتمتع به لوكسمبورج في الاتحاد الأوروبي، مع أن لوكسمبورج تعتبر دولة مستقلة، ومن الأفكار الجريئة لعام ٢٠١٠ مفهوم الدبلوماسية المستقلة الذي تبناه الاتحاد الأوروبي، كما أشارت مجلة هارفارد للأعمال، **Harvard Business Review** مما أثار التساؤل لماذا يقال إن الدولة الوطنية فقط هي التي تصيغ الشؤون الدولية؟

كما أن هناك علاقات متزايدة على المستوى الأفقي ولا يمكن فصل المجالات السياسية عن التجارة والأمن والمناخ، وبدلاً من الانفصال الواضح بين مجالات الاهتمام السياسي التي تتعامل معها منظمات منفصلة، هناك الآن تجمعات فيها فاعلين مختلفين وطبقات تشكل ساحة كونية ذات مؤسسات متعددة وجماهير متعددة

ورغم ذلك فإن التمثيل الديمقراطي الذي يدل على اندماج المواطنين في التعددية لا زال محدوداً، مع أن هناك مجال متزايد لمشاركة فاعلين غير حكوميين على كل المستويات، وهذا هو الجانب الثوري للتعددية وهو الأصعب تنظيمًا

وقد اقترح أكنبري **Ikenbery** ما يسمى التعددية اللبرالية ولها في رأيه ثلاثة صور:

- الأولى مرتبطة بما اقترحه الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، من نظام دولي يدور حول جهاز للأمن الجماعي، تعمل فيه الدول ذات السيادة معاً لإعلاء نظام للأمن والسلام الإقليمي

- الثانية أكثر ارتباطاً بما أورده الرئيس الأمريكي روزفلت، في قيادة الولايات المتحدة للعالم، بعد عام ١٩٤٥ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، في إعادة بناء نظام

تحرري لما بعد الفوضى **post-hegemonic**

- الثالثة النظام التحرري التعددي الذي تتحرك فيه السلطات نحو المنظمات العالمية، حيث تتآكل كثيراً قواعد وستقاليًا بشأن السيادة، وكذلك ظهور واستمرار مفهوم المسؤولية في السيطرة.

إن عدد المنظمات غير الحكومية قد ارتفع في السنوات العشر الماضية من ٣٧ منظمة في ١٩٩٠ إلى أكثر من ٤٠٠ منظمة في سنة ٢٠٠٠ وهناك دلائل كثيرة على أن العالم يتغير بطريقة غير مسبقة والسؤال الهام وماذا بعد؟ ولا أحد يستطيع التنبؤ كيف سيعيش العالم. وتحدث التقرير الاستراتيجي الأول لهيئة البحث العلمي الأوروبي في أكتوبر ٢٠٠٩ عن نهضة جديدة، أو تحول كبير، في كيف نفكر ونعيش ونتفاعل معاً، وكيف نواجه التحديات الرئيسية مثل تغير المناخ، والإمداد بالطاقة وموارد المياه، والمجتمعات المعمرة، والرفاهية المستدامة للجميع.

وشمل جدول أعمال لشبونة للتنمية المستدامة عناصر بيئية واجتماعية واقتصادية، تهدف أن يصبح الاتحاد الأوروبي أكبر قوة تنافسية في العالم، وهي ذاتها الاستراتيجية التي يعمل من أجلها الفاعلون الآخرون، بما يؤدي إلى مزيد من التعصب. والبديل الوحيد هو التأكيد على الاتصال المتزايد بين العالم المترابط، ولا يمكن لجدول الأعمال الداخلي أن يتحقق، في انعزال عما يجري في باقي أنحاء العالم، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي نحو التغيير في نفس الاتجاه، وإذا أرادت أوروبا الاستجابة بطريقة كافية للتحديات الكونية والنظام الدولي الجديد، ويمكن للمرء أن يشير إلى مسألتين تكونا جزء من هذا السيناريو الجديد:

١- أن تعمق أوروبا من الاندماج الغربي.

٢- أن تتصرف باعتبارها عامل تغيير داخل النظام التعددي.

١- تعميق الاندماج الأوروبي:

يواجه الاتحاد الأوروبي معوقات خطيرة في طموحه، نحو ممارسة دور اللاعب الدولي المؤثر من ناحية الحجم والقوة الاقتصادية والسياسية، المقسمة حالياً إلى شرائح صغيرة - رغم وجود اليورو - كعملة واحدة، حيث مازالت السياسات الاقتصادية وطنية لكل دولة على حدة، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسة الأمنية، ومن هنا كان ضروريا زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بما يقوي وضعهم الاقتصادي المشترك في نظام متعدد الأقطاب في طور النشوء

ومن الملاحظ أنه لا توجد اتفاقات تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعندما أعلنت المستشار الألمانية ٢٠٠٨ دعوتها لاتفاقية تجارة حرة عبر الأطلنطي لم يكن هناك ترحيباً، ولكن العالم قد تغير كثيراً بوصول ترامب إلي الحكم في الولايات المتحدة التي شنت حرباً تجارية مع الصين ولم يسلم الاتحاد الأوروبي منها في صدارته وفرض قيوداً عليها.

وينتهي هذا الرأي إلى أن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى روسيا والولايات المتحدة، كقطب عالمي واحد، يمكنه أن يواجه باقي دول العالم.

٢- التصرف باعتبار أوروبا عامل تغيير في نظام الأمم المتحدة.

في نظام التعددية نجد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وشبكات العمل السياسي عبر الوطنية والفاعلين غير الحكوميين، هي لبنات البناء في النظام التعددي، وبعبارة أخرى لم تعد الدول وحدها هي نجم الملعب وفي مواجهة الأزمة الحالية لليورو تقترح ألمانيا قيام صندوق نقد أوروبي، وتوقيع عقوبات على الدول -حتى خارج اليورو- التي تزيد من عجز الموازنة، بما يصل إلى حكومة اقتصادية في خطوة جديدة نحو الاندماج والفيدرالية.

فإلي أين نحن ذاهبون؟

ولكن ما حدث في بريطانيا في ٢٣ يونيو ٢٠١٦ من استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بفارق ضعيف جدا، أحدث شرخا في المجتمع البريطاني، فصوت نحو ٥٢% لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، وهي أغلبية بسيطة تعكس عمق الانقسام في المجتمع البريطاني تجاه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وانتقلت العدوى إلى بعض الدول الأخرى وتبين انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو ٢٠١٩ مؤشرا على فوز الأحزاب التي تدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي^(١).

وفي ٢٤ يناير ٢٠٢٠ وقع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون مع المفوضية الأوروبية اتفاقية تنظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي ٣١ يناير ٢٠٢٠ خرجت بريطانيا رسميا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على فترة انتقالية امتدت حتى نهاية عام ٢٠٢٠. لكن بقيت مشكلات كثيرة ومعقدة تنتظر حولا.

(١) وهكذا فاز حزب البريكست في بريطانيا بأغلبية الأصوات فاز حزب "بريكست" بـ ٢٨ مقعدا، بينما فازت الأحزاب الأخرى بمقاعد تتراوح بين ١٥ و ١٠ و ٧ و ٣ ومقعد واحد. ووفقا لنتائج الانتخابات في دول الاتحاد، فقدت الكتلة الرئيسية في يمين الوسط، ويسار الوسط قاعدتها في البرلمان الأوروبي، وسط تصاعد شعبية الأحزاب المعارضة للاتحاد وتؤكد النتائج حصول "حزب الشعب الأوروبي" الذي يضم أحزابا مسيحية ديمقراطية ومحافظة، على أكبر حصة في البرلمان بـ ١٨٢ مقعدا من ٧٥١، يليه "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" بـ ١٤٧ مقعدا، فيما احتل المرتبة الثالثة بـ ١٠٩ مقاعد ائتلاف "تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا" وحزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وتحالف USR PLUS الروماني. وحقق تحالف "أوروبا الأمم والحريات" الذي يضم الأحزاب القومية وقوى أقصى اليمين تقدما ملموسا وحصل على ٥٨ مقعدا في البرلمان الجديد.

الفصل الخامس^(١) التنظيم الدولي الإسلامي

ويشمل مبحثاً تمهيدياً عن فكرة التنظيم الدولي الإسلامي وتطورها، يليه سبعة مباحث تشمل دراسة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بطريقة تفصيلية.

المبحث التمهيدي فكرة التنظيم الدولي الإسلامي وتطورها

فكرة التنظيم الدولي الإسلامي: إن فكرة التنظيم الدولي في الإسلام فكرة لها جذور وثمار، فأساسها يقوم على التضامن الذي يشمل إلى جانب المسلمين كافة أعضاء المجتمع الإنساني باعتبارهم بشراً فيقوم التضامن بين الناس جميعاً، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أحمر وأبيض على أسس متينة من المساواة وواجب التعاون بينهم^(٢). وقد ظهر أثر ذلك في الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وما عقدته من معاهدات مع غير المسلمين بل القامة الدولية الإسلامية التي اتسعت فشملت أرجاء واسعة.

وقد ظلت فكرة التضامن الإسلامي واقعاً حياً متمثلاً في مرحلته الأخيرة في دولة الخلافة العثمانية، إلى أن سقطت بعد أن تكاثفت على دولة الإسلام قوى الشر وأثرت فيها عوامل داخلية وأخرى خارجية، فظهرت آراء متباينة متعارضة، ويدعو بعضها إلى إعادة مؤسسات العصر الماضي الذي كانت فيه الجماعة الإسلامية تشكل وحدة كاملة على شكل دولة موحدة يرأسها الخليفة كرئيس ديني وحاكم سياسي^(٣) بينما يتجه فريق آخر نحو التغريب الثوري، يريدون أن ينفصلوا تماماً عن الماضي ويندمجوا دون تحفظ بالمجتمعات الغربية، دون الالتفات إلى الفروق الناتجة من البيئة والعقلية والتاريخ. بينما يرى آخرون أن يقظة العالم الإسلامي تكمن في العودة إلى أصول العقيدة في منابعها ونبذ الخرافات وإقامة العدل وتحقيق التضامن وتحرير الأوطان من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، والقضاء على أنظمة الحكم المطلق المستبد فكانت مطالبهم مزيجاً من الإصلاح الاجتماعي والسياسي يقوده فكر إسلامي مستنير، ومن أبرز هؤلاء في العصر الحديث الإمام محمد عبده، والسيد محمد بن علي السنوسي، والسيد / جمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي. الأسس المشتركة لدعوة التضامن الإسلامي والجامعة الإسلامية في فكرهم رغم تباين مناهج الإصلاح التي اتبعوها.

(١) هذا الجزء الفصل تأليف أ.د/ صلاح عبد البديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بدمنهوور، جامعة الأزهر.

(٢) راجع " كتابنا " التضامن ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٨٧، حيث نعرض لأساس هذا التضامن من الكتاب والسنة.

(٣) راجع، د. عبد الرزاق احمد السنهووري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، ترجمة د. نادية عبد الرزاق السنهووري مراجعة وتقديم د. توفيق محمد الشاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩، ص ٥٣٧.

وأهم هذه الأسس: -الرجوع إلى الأصول الصحيحة للعقيدة الإسلامية ونبذ التقليد والبدع هو الأساس الأول لأي إصلاح ينبغي الفرد والجماعة.

- إن الإسلام في شكله الصحيح لا يتنافى مع المدنية ولا يعوق التقدم والوصول إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى.

- إن من المبادئ الثابتة للدين الإسلامي الحنيف، مبدأ المساواة بين البشر لا فرق بين فرد وآخر أو شعب أو جنس أو لون، وأن التفاضل بين الناس إنما يكون بحسب العمل وتقوى الله تعالى ولا سلطة روحية من فرد على فرد آخر.

- أن إصلاح أحوال المجتمعات الإسلامية والشرقية بصفة عامة إنما يكمن أولاً في إصلاح الفرد وذات البين، والبدء بداخل الفرد قبل خارجه، وأن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

- تقوية الصلات بين الأمم والشعوب الإسلامية وتمكين الألفة بين أفرادها وتأييد المنافع المشتركة بينها.

- مناهضة الاحتلال الأجنبي بجميع أشكاله، ورفع يد الاستعمار عن العالم الإسلامي كله.

-إنشاء جامعة إسلامية أو حلف أو جمعية دائمة، تعنى بإصلاح أحوال المسلمين والرقى بشئونهم الاقتصادية والاجتماعية وجمع صفوفهم في مواجهه الأعداء.

-وأن هذه الجامعة تقوم على أساس المساواة وتلتزم بالشورى.

-يعمل في هذه الجامعة، أشخاص يتمتعون بالعفة والأمانة والإخلاص وسعة العلم والقدرة على التأثير وإمكان التفرغ للعمل لأغراضها.

-أن هذه الدعوة لا تقصد الشقاق بين المسلمين وبين من يجاورهم في أوطانهم ويتفق معهم في مصالح بلادهم ويشاركونهم المنافع من أجيال طويلة، فهي تدعو إلى إدانة الطائفية ونبذ الخلافات.

-وقد لخص المفكر المصري عبد الرزاق السنهوري اقتراح إنشاء (منظمة دولية سلامية) عصابة أمم شرقية، فيما يلي:-

أ- لما كان من المستحيل اليوم إعادة الخلافة بنظامها المعترف به فمن الواجب التفكير في نظام خاص للخلافة يختلف عن النظام التقليدي المعترف، تبرره حالة الضرورة التي يعيشها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.

ب- هذا النظام الخاص الذي يختلف عن النظام المعترف به يجب أن يعد نظاماً مؤقتاً، فمثلاً الأعلى يجب أن يتجه إلى العودة مستقبلاً إلى الخلافة بنظامها التقليدي.

وتاريخ الخلافة يدل على أنها لم تستطع أن تبقى طويلاً في صورة دولة مركزية فضلاً عن أنه من وجهه النظر الفقهية فإنه ليس من المحتم أن يكون للوحدة شكل معين، وفوق ذلك فإنه يجب علينا أن تأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية والنزعات الانفصالية في بعض البلاد الإسلامية.. إن الحل الذي نراه يجب أن يضمن لنا تنمية القوميات لتكون القاعدة المتينة لبناء المستقبل مع كبح جماع النزعات العنصرية حتى تتمشى مع تكوين جماعة عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية. وهذا هو الحل العلمي في نظرنا^(١).

(١) راجع، د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ٣٤٠ - ٣٤١.

وقد أورد فضيلة الشيخ محمود شلتوت^(١)، اقتراحا شبيها بذلك جمع فيه بين ما دعا إليه رواد الإصلاح الإسلامي من تنقية العقائد والأعمال مما لحقها من صور الشك والابتداع تلك الصور التي هيأت لخصوم الإسلام والمفتونين بهم من أبنائه المنتسبين إليه ، هيأت لهم أن يقولوا : أن الإسلام ليس دينا واحدا إنما هو أديان متعددة ، تختلف باختلاف الأقاليم والمذاهب، كما دعي إلى إنشاء منظمة إسلامية اقتصادية وحضرية مهمتها تنسيق وسائل الاقتصاد والحضارة وسد الحاجات للجماعات الإسلامية بعضها من بعضها من بعض ، فلا يجد المستعمر نافذة يخلص منها إلى استنزاف البلاد وتثبيت أقدامه فيها...

وعقب إعلان تركيا إلغاء الخلافة رسميا سنة ١٩٢٤ ظهرت في العالم الإسلامي ردود فعل حادة لهذا القرار، وعقد في القاهرة في مارس ١٩٢٤ مؤتمر للعلماء المسلمين دعا إلى مؤتمر إسلامي للنظر فيمن يتولى الخلافة، وفي مايو سنة ١٩٢٦ م عقد بالقاهرة مؤتمر ضم علماء وأساتذة لنفس الغرض وفي يونيو سنة ١٩٢٦ عقد بمكة مؤتمر آخر لنفس الغرض، وفي الفترة من ٧ - ١٧ ديسمبر ١٩٣١ عقد بالقدس المؤتمر الإسلامي العام تحت رئاسة مفتي فلسطين.... وقد توالى بعد ذلك مؤتمرات ودعواي فكانت دعوة الكتلة الإسلامية بباكستان سنة ١٩٥٢، ومؤتمر مكة سنة ١٩٥٤، ومبادرة الملك فيصل سنة ١٩٦٥، ومبادرة المغرب الأولى سنة ١٩٦٨، والمؤتمر الإسلامي العالمي في كوالالامبور سنة ١٩٦٩^(١). كان حريق المسجد الأقصى الذي قامت به عناصر إسرائيلية في ٢١ أغسطس ١٩٦٩ هو الصدمة التي حركت الأمور بقوة وسرعة نحو عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ٢٥، ٢٦ أغسطس بالقاهرة، وأكد مجلس الجامعة أهمية عقد مؤتمر قمة إسلامي، وعلى الفور استغلت السعودية والمغرب هذا المؤتمر للدعوة إلى عقد مؤتمر تحضيرى بالرباط في ١٢-٢٥ سبتمبر سنة ١٩٦٩ وكان من قرارات المؤتمر إقامة أمانة عامة دائمة.

في الفترة من ٢٣ - ٢٦ مارس ١٩٧٠ عقد في جدة مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية لدراسة المقترحات الأولية التي تطورت إلى مشروع لتأسيس منظمة إسلامية. في الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٤ مارس ١٩٧٢ عقد مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية في جدة، وقد تم في هذا المؤتمر إقرار ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تغير مسماها إلى منظمة التعاون الإسلامي، والتي جاءت ثمرة لفكرة التضامن الإسلامي.

(١) راجع، كتابنا، التضامن ومنظمة المؤتمر الإسلامي، المرجع السابق، ص ٤٠ - ٤٥.

المبحث الأول ميثاق منظمة التعاون الإسلامي

٦٣٠- تم التوقيع على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في ١٨ محرم ١٣٩٢ هـ الموافق ٤ مارس سنة ١٩٧٢ وذلك من ممثلي الدول الثلاثين الآتية: أفغانستان، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تشاد، مصر، غينيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، النيجر، عمان، ماليزيا، مالي، موريتانيا، باكستان، قطر، السعودية، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، تونس، تركيا، الجمهورية العربية اليمنية. ويشمل هذا الميثاق ديباجة وأربع عشرة مادة، وتم تسجيله بالأمم المتحدة طبقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، بتاريخ أول فبراير ١٩٧٤، وقد أصبح ساري المفعول في يناير ١٩٧٣^(١).

الأحكام القانونية للميثاق:

ويشمل ذلك، تفسير الميثاق، وتعديله والحالات التي تم فيها هذا التعديل.

تفسير الميثاق:

نصت المادة الثانية عشر من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي على أن أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي مادة من مواد هذا الميثاق يسوى ودياً وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم^(٢). وعلى ذلك فقد وضعت أسس معالجة هذه الحالة بطريقة تتمشى تماماً مع روح التضامن الإسلامي التي تسود أحكام الميثاق، ونظام العمل في المنظمة فضلاً عن توافقها مع أحكام القانون الدولي في هذا الشأن.

تعديل الميثاق:

بالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فأنا نجد المادة الحادية عشر من ميثاقها تنص على أن يتم تعديل هذا الميثاق بناءً على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء، وبما يتفق مع ما هو مقرر في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن نص المادة المذكورة لم يوضح طريقة أو إجراءات هذا التعديل والجهاز الذي يتولى أمره. ونفترض في هذا الشأن أن يتم تعديل الميثاق عن طريق مؤتمر وزراء الخارجية والذي يعد الهيئة التأسيسية التي وقعت على الميثاق وأصدرته وإما عن

(١) عندما صدقت عليه ١٦ دولة باعتبار أن الدول الموقعة ٣٠ دولة بالأغلبية البسيطة.

(٢) يقصد بالمشاورات تلك المداورات التي تتم بين أطراف النزاع وهي قد تؤدي إلى إنهاء النزاع في مراحله الأولى، أما المفاوضات فتتم بطريقة أكثر تفصيلاً حيث يقدم كل طرف للآخر طلباته وأسانيده ومقترحاته فيقدم الآخر مقترحات أخرى إلى أن يتفق على حل النزاع. أما التوفيق فيقصد به تدخل طرف ثالث في النزاع لمحاولة الوصول إلى حل يرضى عنه الطرفان، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الحل تنفيذاً لحكم القانون بل يمكن أن يكون حلاً وسطاً يوفق بين الادعاءات المتعارضة. أما التحكيم فهو طريقة قضائية تقوم على اختيار هيئة تحكيم تتولى الفصل في النزاع طبقاً لأحكام القانون ويكون حكمها ملزماً للأطراف ونهائياً بعكس قرار لجنة التوفيق الذي يمكن للأطراف قبوله أو رفضه.

طريق مؤتمر ملوك رؤساء دول وحكومات المنظمة الذي يعد الجهاز الأعلى^(١) فإذا ما تم تعديل الميثاق أصبح ساريا في مواجهة جميع الدول الأعضاء. ولكن هل يحق للدول التي لم توافق على التعديل أن تنسحب من المنظمة؟.

القاعدة في المنظمات الدولية أن يكون للدولة العضو التي ترفض التعديل حق الانسحاب من المنظمة^(٢) فليس من المقبول أن ترغم دولة على قبول تعديلات لا توافق عليها أو ترى أنها تضر بمصالحها، بل انه قد يكون للمنظمة الحق في إسقاط عضوية الدول الراضية للتعديل.

فإذا راجعنا ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، فإننا لا نجد نصا بهذا المعنى ونرى أن تطبيق القواعد العامة في المنظمات الدولية في هذا الشأن حيث يتاح للدولة التي لم توافق على التعديل أن تنسحب من المنظمة، وتراعى في ذلك أحكام المادة العاشرة من الميثاق التي تشترط أن تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها الطلب، كما تؤدي ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه. وخلاصة ما سبق أن منظمة المؤتمر الإسلامي تسمح بتعديل الميثاق إذا توافرت أغلبية الثلثين وأن الدول التي ترفض التعديل يكون من حقها أن تنسحب في حين أن التعديل يكون ساريا في حق جميع الدول الأعضاء.

حالات تعديل الميثاق:

وافق مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية الذي عقد بالطائف بالمملكة العربية السعودية في يناير سنة ١٩٨١ على إدخال التعديلات الآتية على ميثاق المنظمة: تعديل المادة الرابعة من الميثاق فيما يتعلق بموعد اجتماعات مؤتمر الملوك والرؤساء، حيث كان النص القديم " يجتمع حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية " وقد أصبح النص الجديد " يجتمع ملوك ورؤساء والدول والحكومات على مستوى القمة بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات ".

ولاشك أن هذا التعديل مما يعطى مزيدا من القوة المؤتمر الملوك والرؤساء وبالتالي للمنظمة بصفة عامة، حيث أن تحديد موعد لاجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء بصفة دورية يجعل انعقاد هذا المؤتمر أمرا مؤكدا في حين أن ترك الأمور وفقا لتقدير الأطراف لتوافر مصلحة الأمة الإسلامية " من عدمه في كل حالة، أمر لا يمكن الاعتماد عليه في كل الأوقات والظروف ويجعلنا أمام موقف مشابه لما يحدث في مؤتمر القمة العربي والذي أصبح أمر انعقاده بالغ الصعوبة.

تعديل المادة الخامسة فقرة ٢ / هـ-٢ حيث أضيفت لها عبارة " يستحدث منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس الشريف وفلسطين ".

(١) أتبع هذا الطريق الأخير في التعديلات التي أدخلت على ميثاق المنظمة سنة ١٩٨١ في المواد ٤، ٥، ٦ بمعرفة مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بالطائف.

(٢) تنص المادة ١٩ من ميثاق جامعة الدول العربية على انه وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب دون التقيد بأحكام المادة السابق. (ويقصد بذلك دون اشتراط مرور سنة بين طلب الانسحاب وهذه كما هو الشأن في حالة الانسحاب الإرادي).

ويأتي هذا التعديل معبرا عن الأهمية التي توليها المنظمة لمسألة القدس الشريف وفلسطين والتي كانت هي الدافع المحرك لإنشاء منظمة ومازالت تشكل القضية الأساسية أمامها.

-تعديل المادة السادسة، في فقرتها الأولى، حيث كان النص القديم ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تعيينه، ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين آخرين فقط "حيث أصبحت بعد التعديل " ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويأتي هذا التعديل مراعاة لان مدة السنتين التي كانت مقررة من قبل هي مدة قصيرة وقد جرى العمل على أن يمد للأمين العام سنتين آخرين فضلا عن أن اختيار الأمين العام كل سنتين يجعل مشكلة اختياره تتجدد بصفة دورية في اجتماعات وزراء الخارجية بمعدل كل سنتين مما يؤثر على عمل المؤتمر.

هذا وتعد البيانات أو المواثيق أو البلاغات التي تصدر عن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية وثائق على مستوى عال من الأهمية تحدد خطوات العمل وأسلوب الممارسة لتحقيق الأهداف المرسومة في ميثاق المنظمة، بل أن هذه البيانات والبلاغات قد تحدد أهدافا جديدة للعمل في نطاق المنظمة " حسبما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية " ومثال ذلك ما أشار إليه " بلاغ مكة الصادر عن مؤتمر القمة الثالث بالطائف سنة ١٩٨١ من أهداف جديدة مثل:

- حماية الأقليات والجماعات المسلمة التي تعاني الاضطهاد ودعوة جميع الدول التي بها أقليات مسلمة أن تمكنها من ممارسة شعائرها الدينية بحرية كاملة والتمتع بحقوقها المتساوية.

-العمل على إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على العدل والتضامن وتتخذ فيه سياسيات التنمية ويعتمد على سيادة الدول على مواردها الطبيعية وحققها الكامل في استغلالها لمصلحة شعوبها.

وقد شكلت هذه المنظمة محورا لممارسات عديدة في أجهزة المنظمة وشغلت حيزا كبيرا في نشاطها رغم أنها لم تكن واردة في ميثاقها ضمن الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية منه.

المبحث الثاني أهداف ومبادئ المنظمة

ورد النص على أهداف ومبادئ المنظمة في المادة الثانية من ميثاق المنظمة^(١) ونورد معالجة هذه الأهداف والمبادئ في مطلبين مستقلين على النحو التالي:
المطلب الأول: أهداف المنظمة.
المطلب الثاني: مبادئ المنظمة.

المطلب الأول أهداف المنظمة

١- الحفاظ على القيم الروحية والاجتماعية الإسلامية:

وقد جاء النص على هذا الهدف في ديباجة ميثاق المنظمة مقرونا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية، ويتحقق هذا الهدف بتبادل المعرفة وإقامة المؤسسات العلمية والثقافية التي تعمل على تنقية الموروثات والرجوع إلى أصول العقيدة وحل الخلافات الفكرية والمذهبية.

٢- مساندة الشعوب في كفاحها ضد الاستعمار والاستغلال ودعمها في سبيل الحفاظ على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية:

ويأتي في مقدمة هذه الشعوب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أبشع أنواع القهر والظلم والتشريد والعمل على دعم كفاحه ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أرضه، بل لقد كانت قضية فلسطين هي المحرك الأول لإنشاء المنظمة لذا فقد احتلت ومازالت تحتل مكان الصدارة من اهتمامات وأهداف هذه المنظمة فقد نصت م ٥/٢ من الميثاق على هدف تنسيق

(١) تنص المادة الثانية في ميثاق المنظمة على ما يلي:-

أ - الأهداف: تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي:

١- تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول.

٢- دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى.

٣- العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

٤- اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.

٥- تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أرضه.

٦- دعم كفاح الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها القومية.

٧- إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.

ب- المبادئ: تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحى المبادئ الآتية:

١- المساواة التامة بين الدول الأعضاء.

٢- احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

٣- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

٤- حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

٥- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأي دولة مستقلة.

العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أرضه.

كما كانت أولى اللجان التي أنشئت في المنظمة هي لجنة القدس والى جانبها صندوق القدس بهدف تنسيق العمل بين الدول الإسلامية من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها^(١).

وقد دعت المنظمة منذ إنشائها إلى استرداد الأقاليم العربية التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ والاعتراف بحقوق الفلسطينيين وبمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد له كما حثت المنظمة في " بلاغ مكة " سنة ١٩٨١ الدول الأعضاء على الجهاد حتى إقامة دولة مستقلة في فلسطين تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع إدانة الدول التي تساند إسرائيل^(٢).

٣- تعزيز التضامن الإسلامي:

ذلك التضامن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وكافة المجالات الحيوية الأخرى^(٣). ولاشك أن تحقيق التضامن الإسلامي وتعزيزه هو الهدف الأول من أي تجمع إسلامي، وقد ورد هذا الهدف في الفقرة الأولى المادة الثانية من ميثاق المنظمة والذي يوضح مدى أهميته، وفي بيان وقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني بلأهور بباكستان في فبراير ١٩٧٤ وقد جاء في هذا البيان: أن تضامن الشعوب الإسلامية ليستند إلى مبادئ المساواة والأخوة وكرامة الإنسان وتحرره من التمييز والاستغلال - والكفاح ضد الظلم والجور لا إلى معاداة أية طوائف إنسانية أخرى أو التمييز العنصري والثقافي، وأن هذا التضامن يقوم على أساس من احترام استقلال الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات سلمياً. ويشمل التعاون للقضاء على الفقر والجهل والمرض وتنشيط التبادل الثنائي والجماعي بين الأعضاء وتشجيع الاستثمارات وحمايتها وضمانها. وعقد اتفاقيات متعددة الأطراف للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وإنشاء عديد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية وتأييد الدعوة لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد والتعاون مع الدول النامية لإنهاء استغلال البلدان المتقدمة للبلدان النامية وضمان سيادتها على مواردها الطبيعية والكفاح المشترك من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

هذا والتضامن ليس قاصراً على الدول الإسلامية، بل أن هناك حاجة إلى امتداد هذا التضامن إلى كل دول العالم التي تناضل من أجل تحقيق الأهداف السامية لتوفير الأمن والرخاء والعدل بل أن بعض المشاكل الدولية أن لم يكن جميعها تتطلب جهداً عالمياً متضافراً. لذا ففي "بلاغ مكة" الصادر في ٢٨ يناير سنة ١٩٨١ أكد ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية على فائدة التعاون مع الدول الأخرى التي تناضل من أجل إقامة العدالة والسلام والرفاهية لكل الإنسانية، وإذا كان "البلاغ" قد أكد على الصفة العالمية والدولية

(١) راجع المادة ٢ / أ / ٥ من الميثاق.

(٢) راجع السياسة الدولية عدد ٦٥ يوليو ١٩٨١ ص ٢٤٩ ومحمد عزيز شكري، السياسة الدولية، مجلد ١٠ ص ٨٣٢، محمد شمس الحق، مرجع سابق، ص ١٠، ١١، حيث أشار البلاغ إلى ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية غير المقابلة للتصرف بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم وتقدير مصيرهم بما في ذلك حقهم في إقامة دولتهم تحت رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأنهم يؤيدون الجهاد بكل السبل المتاحة لتحرير القدس والأقاليم المختلفة.

(٣) راجع د. محمد عزيز شكري، مرجع سابق، ص ٨٣٢.

للجهود التي يجب بذلها في هذا المجال فإن تلك العالمية هي من سمات ومبادئ الرسالة الإسلامية وفي هذا الشأن أيضاً، فقد تضمن بلاغ مكة التمسك - ليس فقط بمبادئ الأمم المتحدة وأغراضها وحركة عدم الانحياز، ولكنه تضمن أيضاً تعبيراً عن الرغبة في التعاون مع دول العالم وتجمعاتها الإقليمية، مثل منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية.

٤- تعزيز السلام العالمي:

جاء في ديباجة ميثاق المنظمة أن هدف العمل المشترك هو العمل الموحد لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدل لجميع الشعوب.

وقد ورد النص أيضاً على هذا الهدف ضمن بيان وقرارات مؤتمر قمة لاهور وجاء هذا الهدف مقرراً برغبة التعاون مع الأديان الأخرى وفقاً لتعاليم الإسلام ومبادئه لتحقيق هذا الهدف واتحاد التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل والعمل على محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

ويتدرج تحت هذا الهدف إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى^(١)، كما يشمل التشاور بين الأعضاء في المنظمات الدولية فهذا مما يساعد على تحقيق السلام العالمي وتعزيزه فضلاً عما سبق، فقد أكد بلاغ مكة، سنة ١٩٨١ على إقامة السلام العادل واحترام حقوق الإنسان والعمل من أجل تقوية المنظمات الدولية القائمة على المبادئ الإنسانية والتعايش السلمي بين الدول.

وفي تبنى المنظمة لهذا المبدأ ما يدل على خطأ النظر إليها باعتبارها منظمة عقائدية ذات مفهوم وأهداف ضيقة تقصر على استيعاب الأهداف العامة لتنظيم الدولي في وضعه الراهن. وذلك أن تلك الأهداف التي تتمثل في التعاون المتبادل تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة ومجموعة عدم الانحياز ومجموعة دول الـ ٧٧ والروابط الإقليمية في العالم الثالث.

٥- حماية الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية:

إذا كان ميثاق المنظمة لم ينص على هذا الهدف ضمن الأهداف الواردة في المادة الثانية بطريقة صريحة. إلا أن الأحداث التي توالى على العالم الإسلامي بعد قيام المنظمة جعلت الموضوع في مقدمة الاهتمامات التي تعالجها المنظمة في اجتماعات مؤتمر القمة ووزراء الخارجية وشغل جانباً كبيراً من نشاط أمين عام المنظمة. وقد ورد هذا الهدف في "بلاغ مكة" سنة ١٩٨١ حيث ينص واعتباراً لما يجرى في كثير من أرجاء العالم.. من اضطهاد للأقليات والجماعات المسلمة فإننا نعلن أن هذا السلوك هو انتهاك لحقوق الإنسان ونيل من كرامته ونتوجه بالدعوة إلى جميع الدول التي بها أقليات مسلمة أن تمكنها من ممارسة شعائرها الدينية بحرية كاملة والتمتع بحقوقها المتساوية على أساس المواطنة في كنف الدول وحرية القانون.

٦- إقامة نظام اقتصادي دولي جديد:

شغل الجانب الاقتصادي اهتمام المنظمة منذ إنشائها بل قد يكون هذا الجانب من أبرز الجوانب التي يظهر فيها التعاون الإسلامي نتيجة إنشاء العديد من المؤسسات التابعة للمنظمة والتي تختص بتقديم المساعدات والعون الاقتصادي للدول الإسلامية ونلمس هذا الاهتمام في

(١) راجع مادة ٧/أ٢ من الميثاق.

ميثاق المنظمة^(١) وفي بيان وقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني بـلاهور في فبراير سنة ١٩٧٤، حيث وردت الإشارة إلى ضرورة مراجعة النظام الاقتصادي الدولي القائم كما أكد هذا الهدف بلاغ مكة. لذا فقد أنشئت لجنة للتعاون الاقتصادي للقيام على تحقيق هذا الهدف

المطلب الثاني المبادئ التي تسير عليها المنظمة

- ورد النص على هذه المبادئ في المادة الثانية من ميثاق المنظمة، وكذلك بيان وقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني بـلاهور^(٢) كما جرى التأكيد عليها في "بلاغ مكة" سنة ١٩٨١. وتشمل هذه المبادئ:
- المساواة التامة بين الدول الأعضاء.
- احترام حق تقرير المصير.
- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
- حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية، كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة.
- ضرورة الامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية القائمة في إطار القوى الكبرى وعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الإسلامية وعدم تقديم تسهيلات للدول الأجنبية التي تهدد أمن الدول الإسلامية^(٣).

أولاً: المساواة بين الدول الأعضاء:

تقوم المنظمات الدولية بصفة عامة على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء فيها، بمعنى أهليتها على قدر متساو في التمتع بالحقوق والالتزام بالالتزامات التي يقررها ميثاق المنظمة، وهذه المساواة القانونية تعنى كذلك أن شخصية كل دولة يجب احترامها وكذلك سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، كما يجب على كل دولة أن تنفذ التزاماتها وواجباتها الدولية بإخلاص^(٤). وإذا كانت المساواة هي المبدأ السائد^(٥) فقد حدثت استثناءات في بعض المنظمات الدولية لأسباب متباينة، ومن ذلك ما هو مقرر في مجلس الأمن من تفضيل الدول الخمس الكبرى بمنحها حق الاعتراض التوقيفي (حق الفيتو) أو من تفاوت وزن أصوات الدول في البنوك الدولية والمؤسسات المالية وفقاً لقدرتها الاقتصادية أو على نحو أدق مدى مساهمتها في تمويل تلك المؤسسات والمشاركة في أسهمها.

(١) ورد بالمادة الثانية من ميثاق المنظمة أن من أهدافها دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية.

(٢) راجع، السياسة الدولية، المجلد العاشر، ١٩٧٤، ص ٤٩٠.

(٣) راجع، بلاغ مكة في ٢٥-٢٨ يناير سنة ١٩٨١ ضمن المرفقات.

(٤) وفقاً لما جاء في تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مؤتمر سان فرانسيسكو، مشار إليه لدى د. أحمد أبو الوفا محمد - الوسيط، مرجع سابق، ص ٤٠٥.

(٥) راجع، المادة ١/٢ من ميثاق الأمم المتحدة والمادة ١/٣ من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

أما ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. فقد نص على هذا المبدأ كما أن التطبيق العملي له قد جرى دون استثناء في أجهزة المنظمة وأعمالها ولاشك أن ذلك يعد أمراً منطقياً في منظمة تقوم على التضامن الإسلامي الذي تعتبر المساواة ركيزته الأساسية.

ثانياً: احترام حق تقرير المصير:

يعنى هذا المبدأ أن يكون لكل شعب دولة أن يختار لنفسه النظام السياسي الذي يخضع له وحرية التصرف في مقدراته الاقتصادية دون استغلال، ومحاربة النفوذ الأجنبي والاستعمار في كافة صورته وأشكاله^(١).

وهو من المبادئ التي ظهرت بوضوح في وثائق وقرارات الأمم المتحدة خاصة بعد حركة التحرر الإفريقية في بداية الستينات من هذا القرن وظهور عديد من الدول الجديدة، عقب صدور إعلان الأمم المتحدة بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ٥١٤ لسنة ١٩٦٠ م.

ويدل إدراج هذا المبدأ ضمن المبادئ التي تسير عليها المنظمة على مدى حرص أعضائها على استقلالهم الذاتي، وعلى الخلفية التاريخية لمعظم هذه الدول حيث خضعت في فترات سابقة لعمليات الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية بقدر ما يدل أيضاً على روح التضامن الإسلامي التي يعبر عنها حرصهم على مصلحة الشعوب الإسلامية التي لم تنل بعد هذا الحق وتطلعهم إلى ذلك اليوم الذي تتال فيه حقها في تقرير مصيرها.

ثالثاً: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

تتمتع المنظمات الدولية بعديد من الاختصاصات المقررة في وثائقها المؤسسة وفي سبيل تحقيق أغراضها تمارس سلطات معينة، ونظراً لأن المنظمة الدولية لا تملك إقليماً خاصاً تمارس عليه تلك الاختصاصات والسلطات فإنها تمارسها على الأقاليم الخاصة بالدول الأعضاء.

ومن المتفق عليه أن يكون هناك مجال معين محدود لتصرف المنظمة وآخر يخضع لمطلق سلطان الدول الأعضاء ويتم تحديد كلا المجالين أما في الوثيقة المؤسسة للمنظمة عن طريق النص على ما يخضع لسلطان الدول الأعضاء وما يترك للمنظمة أو ينص على ما تتمتع به المنظمة من سلطات ويترك غيره لسلطان الدول، وليس هذا أمراً سهلاً إذ كثيراً ما يختلط الأمر حول اعتبار مسألة من بين الأمور الخاضعة لسلطات الدولة أم تدخل في اختصاص المنظمة إلا أنه أحياناً يجري وضع معيار يترك تقدير هذه المسائل للدولة العضو انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على استقلال وسيادة الدول الأعضاء التي لا توافق على أن تجعل تقدير هذا الأمر متروكاً لسلطة أخرى أو جهاز من أجهزة المنظمة.

وإذا كان مبدأ عدم التدخل ينطبق على العلاقات بين الدول الأعضاء والمنظمة^(١) فإنه ينطبق أيضاً على العلاقة بين الدول الأعضاء بعضهم البعض الآخر وتطبيقاً لذلك، فقد ورد

(١) يشمل مبدأ حق تقرير المصير مجالين أحدهما داخلي يتعلق باختيار شكل الحكم الملائم والثاني دولي له جانبان أحدهما سلبي يعنى ألا يكون الشعب محلاً للمبادلة أو التنازل بغير إرادته، أي حقه في الاستقلال والثاني إيجابي معناه حق الشعب في الانفصال أو الاندماج أو الاتحاد لتكوين دولة مستقلة. راجع، أ.د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ١٩٨٤، ص ٢٦٣.

(١) راجع المادة ٨ من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية المادة ٧/٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

النص في المادة الثانية من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي على مبدأ عدم التدخل، كما أوضح بلاغ مكة ١٩٨١ التزام الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل المباشر وغير المباشر وبالامتناع عن التحريض على الفتنة وبث الفرقة ويحث على بذل الجهد لإزالة الخلافات الفكرية والمذهبية.

أما مبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو فهو من المبادئ المترتبة على مبدأ المساواة في السيادة والذي تؤكد المنظمات الدولية^(٢).

رابعاً: حل المنازعات بالطرق السلمية:

يبدو أمراً طبيعياً في المنظمات الدولية وهي تعمل على استتباب السلم والأمن الدولي كأحد وأهم أهدافها. أن يرد النص على ضرورة حل المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية^(٣)، بل أن هذا الأمر يبدو أكثر إلحاحاً في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تقوم على التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، ولهذا الغرض فقد أنشأت المنظمة لجنة للمساعي الحميدة للعمل على حل المنازعات بين الدول الأعضاء حلاً سلمياً^(٤)، كما أنها أقرت قيام محكمة عدل دولية إسلامية لذات الغرض.

إلا أننا نلاحظ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونظراً للانتهاكات التي ارتكبت بحق حرم القدس الشريف، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وعلى الحقوق الدينية والوطنية الثابتة لشعب فلسطين، وتمادى السلطات المحتلة في عدوانها بإصدار القرارات الرامية إلى ضم القدس وسلبها من أصحابها الشرعيين ورفض كل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأمام ذلك كله. لم يكن هناك أمام الملوك والرؤساء في قمة مكة سنة ١٩٨١ سوى الإعلان بالتصميم على الجهاد " بما لديهم من وسائل لتحرير القدس وأن يكون هذا التحرير القضية الإسلامية الرئيسية من مسؤولية هذا الجيل من الأمة الإسلامية".

وإذا كان المؤتمر قد ركز على الجهاد باعتباره الوسيلة المتاحة لحل النزاع الخاص بفلسطين والوضع في الشرق الأوسط، فإن هذا الجهاد يشمل إلى جانب استخدام القوة كافة الوسائل الأخرى المتاحة (الوسائل السلمية) ويدل على ذلك ما ورد في قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الرابع بشأن هذا الموضوع.

حيث أن المؤتمر بعد أن أكد التزامه بالمبادئ السابقة لحل الأزمة والتي تقوم على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة فإنه قد تبني خطة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر بفاس "ودعا إلى العمل بكل الوسائل بقصد توضيح هذه الخطة وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها"^(٥).

(٢) فقد ورد في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية كما أن ميثاق الأمم المتحدة يشير إليه في المادة الثانية أيضاً.

(٣) تنص على هذا المبدأ المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية وكذلك ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، والمادة ٣/٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

(٤) مارست لجنة المساعي الحميدة الإسلامية جهودها في النزاع العراقي الإيراني إلا أنها لم توفق إلى الوصول إلى حل النزاع نظراً لمعارضة الجانب الإيراني.

(٥) راجع- المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد ٣٩ سنة ١٩٨٣ ص ٣٧٣.

خامساً: الامتناع عن استخدام القوة بين الدول الأعضاء أو التهديد باستخدامها:

يعتبر مبدأ الامتناع عن استخدام القوة بين الدول الأعضاء نتيجة منطقية لمبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ومكملاً لهذا المبدأ الأخير وإذا كانت المنظمات الدولية تحرص على إبراز هذا المبدأ^(٢) فإن منظمة المؤتمر الإسلامي قد كانت في غنى أن تنص عليه وهي التي تقوم على مبدأ التضامن الإسلامي الذي يصبغ علاقات الدول الأعضاء بروح التسامح والعدل والألفة والترابط. ولا شك أن ما يقع من أحداث بين الدول الإسلامية يتنافى مع هذا المبدأ.

سادساً: الامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية القائمة في إطار القوى الكبرى:

يأتي هذا المبدأ من منطلق أن المصلحة الإسلامية العليا تقتض الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء، وعدم خضوعهم لأي نوع من أنواع السيطرة الأجنبية، حيث أن معظم الأعضاء ممن يقوم بدور رئيسي في حركة عدم الانحياز. كما أن هذا المبدأ يأتي رداً على التخوفات التي ثارت لدى بعض الدول وحالت لفترة طويلة من الزمن دون قيام هذه المنظمة، كما ظهر ذلك واضحاً في موقف مصر الذي عبر عنه جمال عبد الناصر في الفترة من سنة ١٩٥٤ حتى سنة ١٩٦٩. ورداً على الشكوك التي مازالت تثور حول ارتباط المنظمة بالأحلاف الغربية^(٣)

وقد جرى التأكيد على هذا المبدأ في بلاغ مكة سنة ١٩٨١، حيث ورد النص على الإخلاص لمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز والحرص على دعم جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية والتضامن الكامل مع دول العالم الثالث والإعراب عن عميق القلق إزاء التنافس المتزايد بين القوتين العظميين من أجل مناطق النفوذ وسعيهما المتزايد لتكثيف وجودهما العسكري في المناطق العربية والمتاخمة لدول العالم الإسلامي مثل المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج.

(٢) تنص المادة ٤/٢ من ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ بوضوح وإذا كان ميثاق جامعة الدول العربية لا ينص عليه صراحة، إلا أنه قد نص على ضرورة تعاون الدول العربية في مواجهة العدوان الذي يقع على إحدى هذه الدول، وقد تمثل هذا التعاون - نظرياً في أوضح صورة عندما وقعت اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بل يمكن أن نجد صدى لهذا المبدأ في مبدأ عدم التدخل الوارد في المادة ٨ من ميثاق الجامعة والسابق الإشارة إليه. ويلاحظ هنا أن هناك استثناءات وردت على هذا المبدأ فيما يتصل بميثاق الأمم المتحدة بخصوص استخدام القوة بمعرفة المنظمة - إجراءات القمع - أو الدفاع الشرعي أو في مواجهة دول يعنها.

(٣) من ذلك ما قرره د. حسن نافعة من أن هناك عدد من المنظمات أو حركات التضامن التي تضم عدداً من دول العالم الثالث ولكنها لا تتدرج في الإطار التنظيمي لقارة بعينها من القارات الثلاث التي تضم الأغلبية الساحقة لدول العالم الثالث ويمكن أن يندرج أيضاً تحت هذا الإطار منظمة المؤتمر الإسلامي التي نشأت بين ثلاثين دولة تنتمي في غالبيتها العظمى إلى قارتي آسيا وأفريقيا ولكنها تضم أيضاً دولة أوروبية هي تركيا أحد ركانز حلف الاطلنطي وقد انضم إلى هذه المنظمة حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٤ أربعة عشر دولة أخرى بخلاف الدول المؤسسة.. والتي تقصر العضوية فيها على الدول الإسلامية وحدها، وهو ما يضيف عليها طابعاً يجعلنا نتردد في اعتبارها منظمة من منظمات العالم الثالث خصوصاً وأن ظروف نشأة المنظمة توحى بأن وراءها محاولة لإغراق " جامعة الدول العربية في عباءة أوسع وربطها بطريق غير مباشر بحلف الاطلنطي".

د. حسن نافعة العالم الثالث في التنظيم الدولي، مجلة السياسة الدولية عدد أبريل سنة ١٩٨٥ ص ١٦٩.

المبحث الثالث العضوية في المنظمة

أولاً: العضوية الأصلية:

وهي لجميع الدول المشتركة في مؤتمرات الرباط وجدة وكراتشي والتي توقع على ميثاق المنظمة، وتعد هذه الدول ذات عضوية أصلية في المنظمة، وهي التي حضرت مؤتمر جدة في الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٤ مارس سنة ١٩٧٢ والتي صدقت على ميثاق المنظمة.^(١)

ثانياً: العضوية المنظمة أو اللاحقة:

- تقرر المادة الثانية من ميثاق المنظمة حق أي دولة إسلامية في الانضمام إلى المنظمة بموجب موافقة وزراء الخارجية على طلبها بأغلبية الثلثين وذلك بأن تتقدم بطلب برغبتها الرسمية إلى أمين عام المنظمة يعرض على مؤتمر وزراء الخارجية في أول دورة تلي تقديم هذا الطلب ويعنى هذا أن عضوية المنظمة متاحة لكل الدول الإسلامية.

شروط العضوية:

- يمكننا بالاطلاع على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في مادته الثامنة^(٢) أن نستخلص الشروط اللازمة للعضوية في المنظمة كما يلي:-

- ١- أن تكون طالبة العضوية دولة.
- ٢- أن تكون طالبة العضوية دولة إسلامية.
- ٣- أن تتقدم بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبنى ميثاق المنظمة ٤- يودع الطلب لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب، ويتم الانضمام بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.

(أ) الشروط الموضوعية:

١- أن يكون طالب العضوية دولة:

ومن الطبيعي أنه يشترط في أعضاء المنظمات الدولية أن يكونوا دولاً كاملة السيادة والاستقلال متمتعة على صعيد العلاقات الدولية بالشخصية القانونية. على أن بعض المنظمات الدولية الحكومية، لاسيما المنظمات المتخصصة، تسمح بعضويتها بصفة استثنائية

(١) راجع، د. عبد الملك عودة، ص ٦٢.

Taoufik Bouachbal' Organisation De Conference Islamique. Annuaire Francais De Droit International C.N.R.S. Paris, 1982 P.268.

حيث يلاحظ أن دولاً معينة قد اشتركت في المؤتمر الأول الذي عقد في الرباط ولم تشارك في المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في جدة في مارس سنة ١٩٧٠ ولم تشارك دول أخرى في المؤتمر الثاني لوزراء الخارجية الذي عقد في كراتشي في ديسمبر سنة ١٩٧٠.

(٢) تنص المادة الثامنة من الميثاق، على ما يلي: تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي في جدة وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبنى هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر

لوحداث لا ينطبق عليها وصف الدولة كاملة السيادة والاستقلال (أقاليم - مقاطعات - أقاليم ما وراء البحار .. إلخ). مثال ذلك ما تسمح به منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو^(١) وعلى ذلك فإن تطلب ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في طالب العضوية أن يكون متمتعاً بوصف "الدولة" إنما هو تطبيق لتلك القاعدة العامة في المنظمات الدولية، وعلى ذلك فقد استبعدت الأقاليم التي مازالت تحت الاحتلال الكامل^(٢) وكذلك حركات التحرر الوطني والحركات الثورية التي تعمل في مواجهة حكومات تمارس السلطة، فهذه لا تتمتع بوصف الدولة أو الحكومات الشرعية كما لم توجه الدعوة إلى المنظمات الإقليمية التي تضم الدول المعنية في عضويتها إلا أنه استثناء من هذا المبدأ وجهت الدعوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية.. وقبلت المنظمة عضويتها بها.

٢- أن تكون الدولة إسلامية:

ونرى هذا شرطاً طبيعياً في منظمة تقوم على التضامن الإسلامي فيجب أن - تتمتع الدول الأعضاء بوصف الإسلامية، ولكن ما هو المعيار الذي يمكن بناء عليه اكتساب ذلك الوصف؟

إذا راجعنا الدول التي اشتركت في مؤتمر الرباط وتلك التي اشتركت في مؤتمر جدة فإنه يمكننا أن تستدل على المعايير الآتية للقول بأن الدول إسلامية:

(١) **العربية:** يمكن أن نقرر أن كل الدول العربية قد اعتبرت دولاً إسلامية عند توجيه الدعوة إلى مؤتمري الرباط وجدة، فقد شملت الدعوة إلى هذين المؤتمرين كافة الدول العربية، فيما عدا تلك التي لم تكن قد حصلت على استقلالها بعد، مثل إمارات الخليج. ولكن العكس غير صحيح، فليست كل الدول الإسلامية عربية، وعلى ذلك فإن هذا المعيار ليس جامعاً، ولا يصلح بمفرده كأساس للعضوية في المنظمة.

(٢) **المعيار الدستوري:** ويقضى ذلك أن الدولة التي ينص دستورها على أن دينها هو الإسلام هي الدولة الإسلامية ولو لم تكن تلك الدولة عربية، وكما هو الأمر بالنسبة لأفغانستان وإيران وإندونيسيا والصومال وماليزيا وموريتانيا - وباكستان.

ولكن بعض الدول لا تنص دساتيرها على ذلك رغم أنها دعيت لحضور المؤتمر بما يدل على أن هذا المعيار أيضاً ليس وافياً.

(٣) **المعيار العددي:** ذلك أنه قد تكون الدولة غير عربية كما أن دستورها لا ينص على أن دينها هو الإسلام، وفي هذه الحالة إذا كان نصف عدد السكان على الأقل من المسلمين فإنه يمكن اعتبار تلك الدولة إسلامية، إلا أنه توجد بعض الدول التي بها نسبة كبيرة من المسلمين تفوق ذلك مثل إثيوبيا ٥٥% أو يزيد من المسلمين وألبانيا حيث يوجد بها ٧٠% أو يزيد من المسلمين وليست أعضاء بالمنظمة ولم توجه إليها الدعوة^(١).

كما تبين أن هناك دول بها نصف عدد سكانها من المسلمين، مثال الكامبيرون وبوركينا فاسو (فولتا العليا) وسيراليون، قد دعيت للمنظمة.

(١) راجع، د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، ١٩٧٨، ص ٣٦-٣٨.
(٢) كما حدث عند استبعاد أمارات الخليج التي كانت تحتلها بريطانيا عندما وجهت الدعوة لحضور مؤتمر الرباط سنة ١٩٦٩م.

(١) راجع، د. توفيق أبو عشبة، المرجع السابق، ص ٧١-٧٢.

(٤) **المعيار الشخصي:** وفي هذا المعيار ينظر إلى شخص رئيس الدولة^(٢) وإذا كان مسلماً فإنه يمكن قبول دولته عضواً في المنظمة، ولو كانت الدولة تضم أقل من ٥٠ % من السكان، ولكن يؤخذ على هذا المعيار أن تغيير شخص رئيس الدولة يمكن أن يؤثر في وضع الدولة بالنسبة للمنظمة، ويكون له آثار سلبية على تماسك المنظمة. وقد جرى تطبيق هذه المعايير مجتمعة في الدعوة إلى المؤتمرات الإسلامية^(٣).

(ب) الشروط الإجرائية:

٣- أن تتقدم الدولة الإسلامية بطلب إلى المنظمة:

ويجب أن يتضمن هذا الطلب رغبة الدولة واستعدادها لتبني ميثاق المنظمة، وهذا أمر طبيعي حيث أن عضوية المنظمة تتطلب التزام الدول الأعضاء بما ورد في ميثاقها من التزامات فإذا لم تكن الدولة مستعدة لذلك لا يتصور قبولها عضواً بالمنظمة، ولكن النص على هذا الشرط لا يخلو من فائدة. إذ يحمل معنى ضرورة قبول جميع الالتزامات الواردة بميثاق المنظمة ورفض فكرة قبول بعضها دون البعض الآخر^(٤) ويودع هذا الطلب لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية.

٤- يعرض الطلب على مؤتمرات وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب:

ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضائه وعلى ذلك فقد استبعد ميثاق المنظمة في هذه الحالة ما ينص عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الذي يجعل لأمين عام المنظمة دوراً كبيراً في مسألة قبول الأعضاء الجدد حيث يمكن في منظمة الوحدة الإفريقية للأمين العام أن يعرض هذا الطلب على الدول الأعضاء وعندما يتلقى موافقة الأغلبية المطلوبة أن يعلن الدولة بقبولها عضواً دون اشتراط أن يتم ذلك في اجتماع للمنظمة وفي منظمة المؤتمر الإسلامي كثيراً ما تتحقق الأغلبية المطلوبة بل أنه كثيراً ما تحقق ما يشبه الإجماع عند التصويت على قبول دول جديدة في عضوية المنظمة^(٥).

ثالثاً: العضوية المنتسبة:

- قلنا أن هذا النوع من العضوية يتاح أمام الدول أو الوحدات الإقليمية التي ليست دولا ولا تستطيع الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة بهدف إتاحة مركز قانوني لها يوفر لها المساهمة في نشاط المنظمة والحصول على بعض الفوائد من ذلك النشاط^(١). ودون أن يكون لها حق التصويت.

(٢) كما في حالة أوغندا في رئاسة عدي أمين، أو لسبب أسلام رئيس الدولة، كما حدث في حالة الجابون حيث أسلم الرئيس عمر بونجو، وتبعه عدد من المسؤولين.

(٣) د. توفيق أبو عشبة، المرجع السابق، ص ٢٧٢.

(٤) د. مفيد محمود شهاب، المرجع السابق، ص ٢٣٢.

(٥) كما هو الشأن في قبول كل من العراق وبنجلاديش، الكامرون، جيبوتي، وجامبيا، وغينيا بيساو وفولتا العليا والمالديف وأوغندا. راجع، توفيق أبو عشبة، المرجع السابق، ص ٢٧٢-٢٧٣.

(١) راجع أ.د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ١٩٨٤، ص ٣٥٢.

وقد أُتيح هذا النوع من المشاركة في منظمة المؤتمر الإسلامي لعدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية، فقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية هذا الحق حتى عام ١٩٧٤ حيث تمتعت بالعضوية الكاملة وكذلك نيجيريا ابتداء من عام ١٩٧٥ وحتى سنة ١٩٨١ وكذلك الطائفة التركية القبرصية وجبهة تحرير مورو.

رابعاً: المراقبون:

- وهم من لهم المشاركة في بعض اجتماعات أجهزة في المنظمة بما يتيح لهم تقديم وثائق أو مستندات والتعبير عن وجهة نظرهم، دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المنظمة أو أجهزتها أيضاً.
وقد أُتيح هذا الوضع لعدد كبير من الهيئات والمنظمات في مؤتمرات القمة الإسلامية^(٢).

الآثار القانونية للعضوية:

- يترتب على تمتع الدولة بعضوية المنظمة عديد من الحقوق والالتزامات، حيث يكون لها حضور جلسات المنظمة والتصويت على قراراتها بطريقة تحقق المساواة بين الدول الأعضاء وكذلك المساهمة في عمل الأجهزة الفرعية للمنظمة والمشاركة في عضويتها، ولكن تثار مشكلة تمثيل كافة الدول في بعض الأجهزة ذات العضوية المحدودة وفي هذه الحالة يتم تمثيل الدول الأعضاء بطريقة متناوبة في عضويتها كما يتمتع مندوبو الدول وممثلوها لدى المنظمة ببعض الامتيازات والحصانات التي توفر لهم مشاركتهم في أعمال المنظمة^(١).

١- الانسحاب من عضوية المنظمة:

- فإذا كانت روح التضامن الإسلامي تستوجب الحفاظ على وحدة هذه المنظمة وتماسكها وجمع شمل أعضائها فإنه يجب ألا تتغاضى عن الأمر الواقع من أن الدول الأعضاء تتمسك بفرديتها ومصالحها الخاصة، فيبقى الأمر المقرر في التنظيم الدولي بصفة

(٢) راجع د. عبد الملك عوده، ص ٦٤، وأيضاً وثائق الأمم المتحدة A/39/481. وقد حضر أعمال مؤتمر القمة الثالث الذي عقد في الطائف سنة ١٩٨١ بصفة مراقب الدول والمنظمات والمؤسسات التالية:

- ١- نيجيريا ٢- الدولة الفيدرالية التركية القبرصية ٣- رابطة العالم الإسلامي ٤- منظمة الأمم المتحدة ٥- جامعة الدول العربية ٦- منظمة الوحدة الإفريقية ٧- اليونسكو ٨- البنك الإسلامي للتنمية ٩- مؤتمر العالم الإسلامي ١٠- رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي. ١١- الندوة العالمية للشباب المسلم ١٢- وكالة الأنباء الإسلامية الدولية ١٣- منظمة إذاعات الدول الإسلامية ١٤- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع ١٥- الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ١٦- الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية. ١٧- منظمة العواصم الإسلامية ١٨- المجلس الإسلامي الدولي ١٩- المندوبية الأممية السامية للاجئين ٢٠- المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ٢١- جبهة تحرير مورو ٢٢- حركة المجاهدين الأفغان ٢٣- الوفد المسيحي الشرقي.

(١) وفي هذا الشأن تنص المادة ٨/٦/ب من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي على ما يلي: "يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر".

عامة وهو إتاحة الانسحاب الإرادي للدول الأعضاء من المنظمة، وهذا ما ينص عليها ميثاق المنظمة في مادته العاشرة حيث يقرر:

- ١- يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بأشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.
- ٢- تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه.

ونلاحظ على هذا النص أنه يتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب من المنظمة بمجرد تقديم طلب كتابي (أشعار خطي) تبلغ به جميع الدول الأعضاء ويشترط أن تؤدي واجباتها المالية حتى نهاية العام المقدم خلاله طلب الانسحاب. كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه. ولا يشير الميثاق إلى أية إجراءات أخرى وكنا نفضل لو أن الميثاق نص على أن يعرض طلب هذه الدولة على مؤتمر وزراء الخارجية لمناقشته، فإذا كان الانسحاب حق للدول الأعضاء فمن ناحية أخرى، يجب أن تراجع الدول موقفها من المنظمة، كما أن المنظمة قد تكون بسلوكها أو قراراتها دافعا للدولة لاتخاذ هذا الموقف، فتكون المناقشة سبيلا إلى الوصول إلى موقف يحفظ على المنظمة تماسكها.

٢- (أ) وقف العضوية (كجزء يوقع على الدولة):

الوقف هو إنهاء مؤقت للعضوية، ذلك عن طريق حرمان العضو من حقوق ومزايا العضوية لفترة مؤقتة، ولا يعنى أن تتحلل الدولة من كافة التزاماتها قبل المنظمة وإنما كل أثر الوقف، هو حرمان الدولة من مزايا العضوية وحقوقها فقط. كما تختلف الأغلبية المطلوبة لإصدار هذا القرار من منظمة إلى أخرى حيث تكتفي منظمة الصحة العالمية بالأغلبية البسيطة، بينما تشترط منظمة العمل الدولية أغلبية الثلثين. ومن المقرر في هذا الشأن، أنه لا يجوز توقيع عقوبة الوقف أو الفصل إلا إذا نص عليها ميثاق المنظمة^(٢) وعلى ذلك، ونظراً لأن ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لم ينص على هذا الجزاء فنرى أنه لا يجوز للمنظمة توقيعه.

مشكلة وقف عضوية مصر في منظمة المؤتمر الإسلامي:

- بعد توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل في ٢٦ مارس ١٩٧٩، عقد المؤتمر العاشر لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في مدينة فاس المغربية في الفترة من ٨-١٣ مايو من نفس العام، ولم يكن موضوع تجميد عضوية مصر بالمنظمة مدرجا بجدول أعمال المؤتمر^(١) إلا أنه صدر عن المؤتمر قرار بتجميد عضوية مصر، وساعد على ذلك الاتجاه العام للدول العربية أعضاء المؤتمر خاصة الدول المتشددة وقد رفضت مصر وبعض الدول الإفريقية والعربية هذا القرار. ونعرض فيما يلي وجهتي النظر في هذا المجال.

(٢) أ.د. محمد طلعت الغنيمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم ، التنظيم الدولي منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٧١ ، ص ٤٦٣ .

وجهة النظر المؤيدة للقرار:

يقرر أصحاب هذا الرأي^(١) ، أنه إذا كان ميثاق المنظمة لم ينص على حالة فصل أو وقف الدولة من عضوية المنظمة لاعتبارات تتعلق بالتضامن الإسلامي وضرورة توحيد الأمة الإسلامية وجمع شملها ، إلا أن ذلك لا يمنع مجتمع الدول الإسلامية في المنظمة من أن يتخذ بعض الإجراءات المؤثرة على وضع العضوية والضرورية في مواجهة فعل أو تصرف لا يتوافق مع الميثاق صدر من تلك الدولة.

وجهة النظر المعارضة للقرار:

يقرر أصحاب هذا الرأي بحق، أنه لا يجوز تطبيق جزاء على الدولة إلا إذا ورد النص على هذا الجزاء في ميثاق المنظمة، وكما هو مقرر بصفة عامة في قانون المنظمات الدولية، وحيث لم ينص ميثاق المنظمة على هذا الجزاء فإن توقيعه لا يقوم على سند من القانون.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرارات مؤتمر وزراء خارجية ليست سوى توجيهات غير ملزمة، وأن مؤتمر القمة التالي الذي عقد بالطائف في السعودية لم يصدر قراراً في هذا الشأن وعلى ذلك فلا يوجد قرار قانوني سليم من المنظمة بتعليق عضوية مصر بها. إن قرار مؤتمر وزراء الخارجية إذا كان قد بنى على أن مصر قد خالفت ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، فهل وقعت فعلاً هذه المخالفة ؟

إن مصر بتوقيعها معاهدة السلامة المصرية الإسرائيلية قد اتجهت إلى حل النزاع حلاً سلمياً أعاد إليها أرضها وحررها من الاحتلال الإسرائيلي، إن الحل السلمي للمنازعات لا يخالف مبادئ المنظمة، بل هو أحد مبادئ المنظمة، وتستطيع أن تقرر أن المنظمة قد دعت إلى إتباع هذا الأسلوب وبخصوص النزاع العربي الإسرائيلي، فقد تواترت قرارات المنظمة التي تدعو لحل المشكلة الفلسطينية واستعادة الحقوق العربية بكافة الطرق المتاحة بما في ذلك الحل السلمي^(٢).

وقد انتصرت وجهة النظر الأخيرة والتي تؤيدها، وعادت مصر لممارسة عضويتها في المنظمة بقرار صدر عن مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي عقد في الدار البيضاء في الفترة من ١٦-١٩ يناير سنة ١٩٨٤.

(١) راجع، د. توفيق أبو عشية، المرجع السابق، ص ٢٧٣، ٢٧٤.

(٢) ففي المؤتمر الأول الذي عقد في الفترة من ٢٢-٢٥ سبتمبر ١٩٦٩ طالب المؤتمر ببذل المزيد من الجهود المشتركة والمنفردة لتحقيق انسحاب إسرائيل من القدس وناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة الدول الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السلام الدولي، كما أكد تمسكه بالسلم بشرط أن يكون قائماً على العدل والشرف وفي سنة ١٩٧٢ وفي المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية بجدة، أعلن المؤتمر تأييده للدول العربية = الشقيقة في جهودها الرامية إلى تحرير أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي بالوسائل والطرق التي تراها متفقة مع مصالحها وسلامتها وفي فبراير ١٩٧٤ ورد بمؤتمر القمة الذي عقد في لاهور بباكستان أن الدول الإسلامية لا يمكن أن تقبل أي اتفاق يتضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقدس أو وضعها تحت أية سيادة غير عربية إسلامية، بما يفيد أن المؤتمر يمكن أن يقبل اتفاق لا يتضمن ذلك.

بل أنه في مؤتمر القمة الرابع في الدار البيضاء في يناير سنة ١٩٨٤ تبنى المؤتمر خطة السلام العربية وخطة فاس، والتي تتضمن الحل السلمي للقضية بأغلبية ٣٢ صوتاً وامتناع سبع دول عن التصويت.^(١)

٢- (ب) وقف عضوية الدول بإرادتها:

- يشير البعض^(٢) إلى حالة تعتبر وفقاً واقعياً لعضوية الدولة في المنظمة بمبادرة منها، وتستعيد الدولة عضويتها بطريقة تلقائية بزوال الأسباب المؤدية لهذا الوقف الإرادي، فبعض الدول تتخذ موقفاً سلبياً من نشاط المنظمة واجتماعاتها ولا تقدم الدول إخطاراً بالانسحاب منها، وذلك لظروف خاصة بها أو لتغير نظام الحكم فيها، ومثال ذلك ما حدث من بوركينافاسو "فولتا العليا" وسيراليون، فقد أوقفت الأولى عضويتها في المنظمة اعتباراً من المؤتمر الحادة عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في إسلام آباد سنة ١٩٨٠ ولم تحضر سيراليون المؤتمر الذي عقد في لاهور في سنة ١٩٧٤ وحتى شهر أغسطس سنة ١٩٨٢ عندما استعادت نشاطها في المنظمة.

٢- الفصل من العضوية:

يعد الفصل من عضوية المنظمة الدولية أقوى الجزاءات التي توقع على الأعضاء حيث مقتضاه أن تنتهي كافة حقوق والتزامات الدول قبل المنظمة، جزاء إمعانها في الخروج على أحكام الوثيقة ويبرره أن استمرار الدولة في عضوية المنظمة يعوقها عن القيام بمهامها ويسبب لها ضرراً بالغاً.

ولا يوجد نص في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي يتعلق بهذا الجزاء فلا تستطيع المنظمة توقيعه كما سبق إيضاح ذلك.

(١) الدول التي امتنعت عن التصويت هي سوريا وليبيا واليمن الجنوبية (انسحبت أثناء التصويت)، وتونس والجزائر ولبنان وموريتانيا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الملك الحسن ملك المغرب في ١٩٨٤/١/٥ فيما يتعلق بعضوية مصر أوضح أنه لا يوجد قرار بتعليق عضوية مصر في اجتماع قمة الطائف.. وأوضح أنه كان يجب على مصر أن تتنبه لمثل هذا الأمر، حيث كان هذا قراراً لوزراء الدول الإسلامية وليس للقمة، ولكن بمرور الوقت ومع التطبيق الفعلي أبعدت مصر عن المؤتمر دون أن تطرد.

راجع، طارق حسنى أبو سنه، القمة الإسلامية الرابع، المعطيات والنتائج، السياسة الدولية عدد ٧٦ أبريل ١٩٨٤ ص ٨٩-٩٢.

(٢) راجع، د. توفيق أبو عشب، المرجع السابق، ٢٧٤، ٢٧٥.

المبحث الرابع الأجهزة الرئيسية والفرعية للمنظمة

- تتكون المنظمة من الأجهزة الرئيسية التالية

- ١- مؤتمر الملوك والرؤساء.
- ٢- مؤتمر وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين.
- ٣- الأمانة العامة.
- ٤- كما انه قد اعتمد مشروع لمحكمة عدل إسلامية دولية. نرى أن تشمله دراستنا لأجهزة المنظمة الرئيسية كما تضم المنظمة عددا من اللجان والأجهزة المرتبطة ونعالجها على النحو التالي:

المطلب الأول

مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات

- يتكون هذا الجهاز كما يدل عليه اسمه من ملوك ورؤساء السلطات السياسية العليا في الدول الإسلامية، وهذا الجهاز هو الهيئة العليا للمنظمة وفقا للمادة الرابعة من الميثاق والتي كانت تقضى بأن يجتمع المؤتمر حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي وتنسيق سياسة المنظمة تبعاً لذلك. إلا أن نص هذه المادة قد تعدل بأن جعل انعقاد هذا المؤتمر بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات وحينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك.

وهذا الجهاز يمكن أن يعقد بتوصية من مؤتمر وزراء الخارجية وفقا لنص المادة ٥ / ج التي تنص على انه يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر الملوك ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة بعقد المؤتمر بتعميم الرغبة على جميع الدول الأعضاء.

ويرأس اجتماعات مؤتمر الرؤساء أحد الرؤساء أو الملوك ويظل رئيسا حتى انعقاد المؤتمر التالي^(١) وفي المؤتمر الرابع سنة ١٩٨٤ بالدار البيضاء تم انتخاب " ثلاثة نواب للرئيس "^(٢).

(١) عقد المؤتمر الأول في الرباط (المملكة المغربية) قبل التصديق على ميثاق المؤتمر الإسلامي وفي الفترة من ٢٢-٢٥ سبتمبر سنة ١٩٦٩ أما الثاني فقد عقد في لاهور بباكستان في الفترة من ٢٢ - ٢٤ فبراير سنة ١٩٧٤، أما الثالث فقد عقدت بالطائف قرب مكة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٢٥-٢٨ يناير سنة ١٩٨١ ومن خلاله تم تعديل موعد انعقاد المؤتمر بحيث أصبح دوريا كل ثلاث سنوات لكي يتحقق المؤتمر فعالية أكثر في معالجة المشاكل التي تواجه العالم الإسلامي وعقد المؤتمر الرابع في الدار البيضاء في الفترة من ١٦-١٩ ابريل سنة ١٩٨٤ وعقد المؤتمر الخامس في الكويت في يناير سنة ١٩٨٧.

(٢) تم انتخاب كل من الرئيس التركي كنعان افرين والرئيس عبده ضيوف رئيس السنغال والسيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية كنواب للرئيس.
راجع، السياسة الدولية، عدد ٧٦، ص ٣٥٣.

المطلب الثاني

مؤتمر وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين

يتكون هذا المؤتمر من وزراء خارجية الدول الإسلامية، أو الممثلين المعتمدين للدول الأعضاء ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء، في أي بلد من بلدان الأعضاء يجوز له الانعقاد في دورة غير عادية بطلب من أية دولة إلى الأمين العام بشرط موافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء^(١).

والمؤتمر هو الهيئة المنوط بها النظر في جميع وسائل تنفيذ السياسة العاملة للمنظمة، ومراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة، واتخاذ قرارات في الأمور ذات الصلة بالمصالح المشتركة وفقاً لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في الميثاق، ومناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على الموازنة الخاصة بالمنظمة.

كما يقوم المؤتمر بتعيين الأمين العام للمنظمة وكذلك الأمناء المساعدين الأربعة بناء على ترشيح الأمين العام^(٢).

كما يحدد المؤتمر موعد ومكان انعقاد دورة المؤتمر التالية لوزارة الخارجية. ويختص أيضاً بدراسة أية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ويتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه ويصح انعقاده بحضور ثلثي الدول الأعضاء.

ووفقاً لنص المادة الخامسة من ميثاق المنظمة، فإن المؤتمر يمكن أن يصدر عنه نوعين من القرارات، أحدهما قرارات بالمعنى الضيق والملزم والآخر مجرد توصيات، ويأخذ المؤتمر بنظام التصويت بالأغلبية فتصدر القرارات بأغلبية الثلثين.

ويملك المؤتمر المساهمة في بعض أعمال الأمانة العامة، فهو يملك تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين واعتماد الميزانية.

(١) راجع نص المادة الخامسة من ميثاق المنظمة.

(٢) كان عدد الأمناء المساعدين ثلاثة فقط وفي مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في سنة ١٩٨١ تقرر استحداث منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس الشريف وفلسطين.

المطلب الثالث الأمانة العامة

-هي الجهاز الإداري الدائم للمنظمة، ويرأسها أمين عام يساعده أربعة أمناء مساعدون الأول للشئون السياسية والثاني للشئون الثقافية والثالث لشئون الإدارة والتمويل والرابع لقضية القدس الشريف وفلسطين.

وتتكون الأمانة العامة من عدد من الإدارات الرئيسية وتتبع كل منها أو عدد منها أمين عام مساعد وتنقسم هذه الإدارات إلى أقسام ومكاتب^(٣).

ومقر الأمانة العامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويقضى الميثاق في مادته السادسة بأن يكون مقرها الدائم في القدس بعد تحريرها.

الأمين العام:

- وفقاً لنص المادة الخامسة فقرة ٢/هـ فإن مؤتمر وزراء الخارجية هو الذي يعين الأمين العام، وتقرر قواعد الإجراءات الداخلية أن يكون ذلك بتصويت سرى بأغلبية الثلثين.

وقد كان الأمين العام يعين لمدة عامين يمكن تجديدهما مرة أخرى، ولكن تعدل نص المادة السادسة بأن أصبح الأمين العام يعين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد^(١).

أما عن كيفية اختياره وما هي الأسس التي تحكم ذلك ؟ لقد كان أمر اختيار الأمين العام صعباً عند إنشاء المنظمة حيث لا يوجد نص يوضح الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب، كما أن قواعد العمل الداخلية بالمنظمة لم تحدد الشروط المطلوبة.

وإذا كانت المادة السادسة في فقرتها الثانية تنص على أنه يشترط في موظفي الأمانة العامة توفر الكفاءة والنزاهة ومراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بين مواطني الدول الأعضاء. كما أن المادة الخامسة تشترط في الأمناء المساعدين إلى جانب الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل أن يتوافر الإيمان بأهداف الميثاق، وعلى ذلك فإننا نرى أنه يجب أن يتمتع المرشح لمنصب الأمين العام بالصفات الآتية واللازمة في الموظف الدولي بصفة عامة وهي:

(٣) هذه الإدارات هي: ١- إدارة السكرتارية الخاصة للأمين العام. ٢- إدارة الشئون السياسية. ٣- إدارة القدس والمشكلة الفلسطينية. ٤- إدارة المعلومات. ٥- إدارة الشئون الاقتصادية. ٦- إدارة الشئون الثقافية والاجتماعية. ٧- إدارة الشئون المالية والإدارية. ٨- إدارة الشئون القانونية.

=ويمكن للأمين العام أن ينشئ لجاناً استشارية متخصصة في مجالات محددة كما يمكن له أيضاً أن ينشئ مكاتب مثل مكتب نيويورك.

(١) قارن ذلك بما عليه الامر بالنسبة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

- ١-الكفاءة.
 - ٢-الحيدة والنزاهة.
 - ٣-الولاء للمنظمة.
 - ٤-التوزيع الجغرافي العادل للوظائف.
- وإذا كان ميثاق المنظمة لم ينص على مراعاة التوزيع الجغرافي العادل في وظيفة الأمين العام، فإن العمل في المنظمة قد جرى على تقسيم العالم الإسلامي إلى ثلاث أجزاء رئيسية هي: العالم العربي، إفريقيا، آسيا. وفي كل مرة يتم اختيار الأمين العام من أحد هذه الأجزاء^(٢).
- ٥- إلى جانب هذه الاعتبارات العامة الواجب مراعاتها في الموظف الدولي بصفة عامة يجب أن يكون الشخص المرشح لمنصب الأمين العام قد مارس العمل الدبلوماسي بدرجة تؤهله لمثل هذا العمل، كان يكون قد شغل منصب وزير خارجية بلاده أو ما يماثل ذلك. وقد جرى العمل في المنظمة على هذا النحو.

اختصاصات الأمين العام:

- نلاحظ أن نصوص الميثاق تقرر للأمين العام اختصاصات عديدة تتميز بأنها ذات طبيعة إدارية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن نجد له بعض الاختصاصات السياسية الملحوظة ونعرض لهذين النوعين من الاختصاصات فيما يلي:

أولاً - الاختصاصات الإدارية:

- يقوم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على رأس الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والأجهزة المساعدة، كما أنه مسئول عن أعمالها أمام المؤتمر.

وفي هذا الشأن فإن الأمين العام يقوم برقابة أعمال الأمانة العامة في تنفيذ القرارات المتخذة بمعرفة المؤتمر ويضع التقارير عن التقدم المحرز في هذا الشأن والعقبات التي تواجهها.

ويقوم بإصدار التعليمات الإدارية واللوائح الضرورية للقيام بالعمل فيما يتعلق بكافة أوجه نشاط المنظمة.

(٢) كان الأمين العام الأول، هو الأمير تنكو عبد الرحمن، ماليزيا سنة ١٩٧٠ - سنة ١٩٧٣. وكان الأمين العام الثاني، محمد حسن التهامي، مصر سنة ١٩٧٤ - ١٩٧٥. كان الأمين العام الثالث، احمد كريم حابي، السنغال سنة ١٩٧٥ - سنة ١٩٧٩. كان الأمين العام الرابع، الحبيب الشطى، تونس سنة ١٩٧٩ - سنة ١٩٨٤. كان الأمين العام الخامس، شريف بيرزادة، باكستان سنة ١٩٨٥ - سنة ١٩٨٩. كان الأمين العام السادس، حامد الغابدي، النيجر سنة ١٩٩٠. ثم عز الدين العراقي، من المغرب،

ومن الناحية المالية، يمارس الأمين العام دوراً هاماً في إعداد موازنة المنظمة حيث يقوم بحصر مواردها وتوزيعها على أوجه الاتفاق المختلفة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحسن تطبيق اللوائح والقرارات المالية وحسن استغلال وتوظيف الموارد المالية، ولهذا الغرض فإن الموظفين المختصين بتلك الأمور يسألون ويصدر الأمين العام مشروع الموازنة إلى المؤتمر لاعتمادها حيث يكون له بعد ذلك أن يتصرف في تلك الحدود.

يملك الأمين العام بصفته الموظف الإداري الأكبر في المنظمة حق تعيين الموظفين في مختلف مواقع الأمانة العامة (م ٢١٦) حيث يجب وفقاً لهذه المادة أن يكون تعيين هؤلاء الموظفين من بين رعايا الدول الأعضاء وبمراعاة التوزيع الجغرافي العادل بالإضافة إلى شروط الكفاءة والنزاهة.... كما يعين الأمين العام مديري الأجهزة المساعدة الذين يسألون أمامه.

وفيما يتعلق بدورات المؤتمر، فإن الأمين العام هو المسؤول عن توجيه الدعوة الرسمية للمؤتمر للانعقاد، كما أن له الحق في طلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر، ويقوم بإعداد السكرتارية الخاصة بالمؤتمر ولجانه لهذا الغرض.

ثانياً - الاختصاصات السياسية للأمين العام:

تظهر السمة السياسية في بعض أعمال الأمين العام، من ذلك براعته في إعداد جدول أعمال الدورات العادية للمؤتمر وفي طلب أدار مسألة إضافية لجدول الأعمال، كما يقدم تقريراً سنوياً عن العمل في المؤتمر وما تم إنجازه.

وللأمين العام وفقاً للقاعدة (٩-١) من قواعد الإجراءات الخاصة بدورات المؤتمر، أن يشترك في كل أعمال المؤتمر ولجانه المنشأة لهذا الغرض، بما في ذلك درسه المسائل موضع البحث، مما يسمح له بالتدخل في بعض إجراءات العمل وتوجيه أعمال المنظمة.

وفي خارج الإطار السابق، فإن الأمين العام يمارس دوراً سياسياً ملحوظاً في الدبلوماسية الدولية نتيجة لما يقوم به من رحلات قد تتعدى الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء لشرح مواقف المنظمة في المسائل التي تهم العالم الإسلامي، حيث يلتقي الأمين العام مع وزراء الخارجية في عديد من الدول غير الأعضاء مثل وزراء خارجية دول السوق الأوروبية المشتركة أو مع سلطات غير سياسية كما هو الشأن بالنسبة للبابا.

ويصدر الأمين العام بيانات سياسية في مناسبات عديدة تهم العالم الإسلامي، من ذلك أنه كثيراً ما يعلن عن المخالفات التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة وعن استنكار المنظمة لمثل هذه التصرفات.

وللأمين العام دور هام في مسائل الأقليات المسلمة في الفلبين والتشاور مع حكوماتها لكي تعترف بحركة هذه الجماعات وتحترم حق حركة التحرر الوطني الممثلة في جبهة مورو في تطلعاتها نحو تحقيق آمالها^(١)، وقد عقد الأمين العام اتفاقات معينة مع الحكومة الفلبينية تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك الأمر في مسألة جزر مايبوت. كما أن هناك دور سياسي هام يمكن أن يمارسه الأمين العام من خلال لجنة المساعي الحميدة لحل المنازعات سلمياً بين الدول الأعضاء كما هو الشأن في اللجنة المكلفة بإنهاء النزاع بين العراق وإيران - وكلاهما عضو في المنظمة - وأن كانت الجهود لم تصل إلى نتيجة إيجابية بعد.

(١) في عام ١٩٧٤ دعا المؤتمر الخامس لوزراء خارجية الدول الإسلامية حكومة الفلبين لوقف عملياتها العسكرية ضد المسلمين والدخول في محادثات مع الجبهة الوطنية لتحرير المسلمين في الفلبين من أجل تسوية الصراع، وقرر أن يتولى صندوق التضامن الإسلامي تمويل إغاثة المسلمين في الفلبين. وفي عام ١٩٧٧ عندما توقفت المفاوضات بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الممثلة للمسلمين وممثلي المؤتمر الإسلامي في الفلبين وجه كريم حابي الأمين العام للمؤتمر الإسلامي نداء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبذل الجهود من جانبه للحيلولة دون استئناف المصادمات بين المسلمين وسلطات الفلبين في الجنوب.

راجع، عبد العاطي محمد احمد، الأزمة السياسية للمؤتمر الإسلامي العاشر، السياسية الدولية، عدد (٥٧) يوليو سنة ١٩٧٩، ص ٨٥. وايضاً د. توفيق بوعشبة، المرجع السابق، ص ٨٣.

فهرس الموضوعات

م	الموضوع	رقم الصفحة
١	مقدمة	١
٢	الجزء الأول: النظرية العامة للمنظمات الدولية	٣
٣	الباب الأول: التعريف بالمنظمات الدولية ونشأتها وأنواعها وطبيعتها القانونية	٣
٤	الفصل الأول: في تعريف المنظمات الدولية	٤
٥	المبحث الأول: عنصر التنظيم	٥
٦	المبحث الثاني: العنصر الدولي	١٠
٧	الفصل الثاني: في نشأة المنظمات الدولية وتطورها	١٥
٨	المبحث الأول: المنظمات الدولية كامتداد لفكرة المؤتمرات الدولية	١٦
٩	المبحث الثاني: المنظمات الدولية كتطبيق للظاهرة الاتحادية	١٨
١٠	المبحث الثالث: التنظيم الدولي كمنهج للقضاء على أسباب الحروب والصراع تمهيداً للسلام العالمي	٢٠
١١	الفصل الثالث: في أنواع المنظمات الدولية	٢٥
١٢	الفصل الرابع: في الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية ومواثيقها	٢٩
١٣	الباب الثاني: النظام القانوني للمنظمات الدولية	٣٥
١٤	الفصل الأول: العلاقات الداخلية للمنظمات الدولية	٣٥
١٥	المبحث الأول: العضوية في المنظمات الدولية	٣٦
١٦	المبحث الثاني: أجهزة المنظمات الدولية	٤٤
١٧	المبحث الثالث: الموظفون الدوليون	٥٣
١٨	المبحث الرابع: ماليات المنظمات الدولية	٦٣
١٩	المبحث الخامس: قرارات المنظمات الدولية	٦٧
٢٠	المبحث السادس: تعديل مواثيق المنظمات الدولية وتفسيرها	٧٥
٢١	الفصل الثاني: العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية	٧٨
٢٢	المبحث الأول: الاتفاقات الدولية	٧٨
٢٣	المبحث الثاني: العلاقات الدبلوماسية	٨١

م	الموضوع	رقم الصفحة
٢٤	المبحث الثالث: الاعتراف بالأشخاص القانونية الأخرى	٨٣
٢٥	المبحث الرابع: الأعمال القانونية والمسؤولية	٨٤
٢٦	الجزء الثاني: دراسة تطبيقية في أنواع المنظمات الدولية	٨٧
٢٧	الباب الأول: المنظمات الدولية العالمية (الأمم المتحدة)	٩١
٢٨	فصل تمهيدي: عصبية الأمم	٩٣
٢٩	الفصل الأول: الأمم المتحدة (النشأة والأهداف)	٩٦
٣٠	الفصل الثاني: مبادئ الأمم المتحدة	١١٢
٣١	الفصل الثالث: أحكام العضوية في المنظمة	١٣٥
٣٢	الفصل الرابع: الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة	١٤٨
٣٣	المبحث الأول: الجمعية العامة	١٤٩
٣٤	المبحث الثاني: مجلس الأمن	١٦١
٣٥	المبحث الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي	١٧٨
٣٦	المبحث الرابع: مجلس الوصاية	١٨١
٣٧	المبحث الخامس: محكمة العدل الدولية	١٨٣
٣٨	المبحث السادس: الأمانة العامة	١٩١
٣٩	الباب الثاني: الوكالات المتخصصة	١٩٥
٤٠	الفصل الأول: الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة	١٩٧
٤١	الفصل الثاني: الوكالات المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي والثقافي	٢٠٣
٤٢	المبحث الأول: منظمة العمل الدولية	٢٠٤
٤٣	المبحث الثاني: منظمة التربية والعلوم والثقافة- اليونسكو	٢٠٧
٤٤	الفصل الثالث: الوكالات المتخصصة ذات الطابع الاقتصادي	٢١١
٤٥	المبحث الأول: البنك الدولي للإنشاء والتعمير	٢١٢
٤٦	المبحث الثاني: صندوق النقد الدولي	٢١٥
٤٧	المبحث الثالث: منظمة التجارة العالمية	٢١٧
٤٨	الفصل الرابع: الوكالات المتخصصة ذات الطابع الفني	٢١٩
٤٩	الوكالة الدولية للطاقة الذرية	٢١٩

م	الموضوع	رقم الصفحة
٥٠	الفصل الخامس: الوكالات المتخصصة في مجال الاتصالات والمواصلات الدولية	٢٢١
٥١	المبحث الأول: منظمة الطيران المدني الدولية	٢٢١
٥٢	الباب الثالث: المنظمات الإقليمية	٢٢٣
٥٣	الفصل الأول: الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية الإقليمية	٢٢٣
٥٤	الفصل الثاني: جامعة الدول العربية	٢٢٧
٥٥	الفصل الثالث: الاتحاد الأفريقي	٢٣١
٥٦	الفصل الرابع: الاتحاد الأوروبي	٢٤١
٥٧	الفصل الخامس: التنظيم الدولي الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي)	٢٨٩
٥٨	فهرس الموضوعات	٣١٥

